



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CÁMARA DE SENADORES

Redactor

LEGISLATURA 2023 - 2024

TRANSCRIPCIONES DE LAS SESIONES ORDINARIAS
DEL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES



TOMO XII

OCTUBRE 2024



REDACTOR
TOMO XII
LEGISLATURA 2023 - 2024

Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

Sen. Julio Diego Romaña Galindo
SEGUNDO SECRETARIO
CÁMARA DE SENADORES

M. Sc. Ing. Raúl Eduardo Salinas Ayaviri
OFICIAL MAYOR
CÁMARA DE SENADORES

Abog. Rolando M. Vallejos Zabaleta
SECRETARIO GENERAL
CÁMARA DE SENADORES

Lic. Eloy Patty Condori
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL LEGISLATIVO Y REDACCIÓN
CÁMARA DE SENADORES

Tec. Blanca Luz Paredes de Blatnik
Pascuala Layme Carita
Jose Manuel Victorio Tarifa
PERSONAL DE REDACCIÓN

Lic. Patricio Huaynoca Fuentes
Lic. José Ivan Fernández Reyes
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Giovanny Julio González Portal Altamirano
GRABACIÓN

DEPÓSITO LEGAL
4-1-422-2025 P.O.

PRESENTACIÓN

El “Redactor” que tenemos entre manos, se constituye en la síntesis de la participación y deliberación democrática y plural que refleja el trabajo de las Senadoras y Senadores durante el mes de octubre del año 2024.

El presente Redactor cumple a cabalidad lo establecido en el inciso a) del artículo 178 del Reglamento General de la Cámara de Senadores; es una publicación oficial que contiene las transcripciones de las versiones magnetofónicas de los debates de cada una de las “Sesiones Ordinarias del Pleno Camaral”.

La importancia de este “Redactor” en la función legislativa, se constituye en la construcción de la memoria institucional del trabajo realizado en el primer Órgano del Estado, toda vez que refleja la participación fidedigna de las Senadoras y los Senadores en las sesiones llevadas a cabo en cumplimiento de la agenda establecida para el efecto, su contenido también permite informar el trabajo de los Asambleístas Nacionales de la Cámara Alta de “Legislar, Fiscalizar y Gestionar”.

En tal sentido, es una satisfacción para la Presidencia de la Cámara de Senadores, efectuar la publicación de El “Redactor” correspondiente a la Legislatura 2023 – 2024.



Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL





ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
DIRECTIVA LEGISLATURA 2023 -2024



SEN. ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA (CB)
PRESIDENTE
MAS - IPSP



SEN. SIMONA QUISPE APAZA (LP)
PRIMERA VICEPRESIDENTA
MAS - IPSP



SEN. DALY SANTA MARÍA AGUIRRE (PT)
SEGUNDA VICEPRESIDENTA
CC



SEN. PEDRO BENJAMÍN
VARGAS FERNÁNDEZ (PT)
PRIMER SECRETARIO
MAS - IPSP



SEN. JULIO DIEGO
ROMAÑA GALINDO (PD)
SEGUNDO SECRETARIO
CREEMOS



SEN. LINDAURA RASGUIDO
MEJÍA (OR)
TERCERA SECRETARIA
MAS - IPSP





CÁMARA DE SENADORES

SENADORES TITULARES (LEGISLATURA 2023 - 2024)

CHUQUISACA



ROBERTO PADILLA BEDOYA
MAS - IPSP



TRINIDAD ROCHA ROBLES
MAS - IPSP



SILVIA GILMA SALAME FARJAT
CC



SANTIAGO TICONA YUPARI
CC

LA PAZ



VIRGINIA VELASCO CONDORI
MAS - IPSP



FÉLIX AJPI AJPI
MAS - IPSP



SIMONA QUISPE APAZA
MAS - IPSP



CECILIA ISABEL REQUENA ZÁRATE
CC

COCHABAMBA



LEONARDO LOZA
MAS - IPSP



MARÍA PATRICIA ARCE GUZMÁN
MAS - IPSP



ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA
MAS - IPSP



ANDREA BRUNA BARRIENTOS SAHONERO
CC

ORURO



MIGUEL PÉREZ SANDOVAL
MAS - IPSP



LINDAURA RASGUIDO MEJÍA
MAS - IPSP



RUBÉN GUTIÉRREZ CARRIZO
MAS - IPSP



MARÍA VANÍA ROCHA MUÑOZ
CC

POTOSÍ



HILARIÓN MAMANI NAVARRO
MAS - IPSP



ANA MARÍA CASTILLO NEGRETTE
MAS - IPSP



PEDRO BENJAMÍN VARGAS FERNÁNDEZ
MAS - IPSP



DALY CRISTINA SANTA MARÍA AGUIRRE
CC

TARIJA



GLADYS VALENTINA ALARCÓN FARFÁN DE AYALA
MAS - IPSP



MIGUEL ÁNGEL REJAS VARGAS
MAS - IPSP



RODRIGO PAZ PEREIRA
CC



NELY VERÓNICA GALLO SORUCO
CC

SANTA CRUZ



SOLEDAD FLORES VELÁSQUEZ
MAS - IPSP



ISIDORO QUISPE HUANCA
MAS - IPSP



CENTA LOTHY REK LÓPEZ
CREEMOS



HENRY OMAR MONTERO MENDOZA
CREEMOS

BENI



MARÍA ROXANA NACIF BARBOZA
MAS - IPSP



CECILIA MOYOVIRI MOYE
CC



WALTER JESÚS JUSTINIANO MARTÍNEZ
CC



CLAUDIA ELENA EGÚEZ ALGARAÑAZ
CREEMOS

PANDO



EVA LUZ HUMÉREZ ALVEZ
MAS - IPSP



LUIS ADOLFO FLORES ROBERTS
MAS - IPSP



CORINA FERREIRA DOMÍNGUEZ
CC



JULIO DIEGO ROMAÑA GALINDO
CREEMOS





CÁMARA DE SENADORES

SENADORES SUPLENTE (LEGISLATURA 2023 - 2024)

CHUQUISACA



LAURA MIGUELINA PÁRRAGA LEÓN
MAS - IPSP



GERMÁN MOSCOSO ARANCIBIA
MAS - IPSP



JORGE ANTONIO ZAMORA TARDÍO
CC



SARAI BETZABETH REINAGA LA MADRID
CC

LA PAZ



YOLANDA MARÍA PONCE CONDO
MAS - IPSP



GUIDO JOSÉ VARELA MANCILLA
MAS - IPSP



PORFIRIO OVIDIO MENACHO TARQUINO
CC

COCHABAMBA



LUCY SARA ESCOBAR VELASCO
MAS - IPSP



HERMO PÉREZ
MAS - IPSP



EMILIANA DILMA CABRERA
MAS - IPSP



LUIS GUILLERMO SILVESTRE SEOANE FLORES
CC

ORURO



MERY ROSALÍA CHOQUE TORREZ
MAS - IPSP



GILMAR HUARACHI HUARACHI
MAS - IPSP



LAURA MARLENE LUJÁN CONDORI
MAS - IPSP



ENRIQUE FERNANDO DEHNE FRANCO
CC

POTOSÍ



ELENA JUDITH AGUILAR FLORES
MAS - IPSP



SANTOS RAMOS SOCPAZA
MAS - IPSP



HILDA VEGA ROCHA
MAS - IPSP



PEDRO LAGRAVA BURGOA
CC

TARIJA



LUIS EDGAR CASSO VACA
MAS - IPSP



NATIVIDAD ARAMAYO PAREDES
MAS - IPSP



ELIZABET ZOYA ZAMORA ARCE
CC



JAVIER FRANZ MARTÍNEZ ESPINOZA
CC

SANTA CRUZ



WILLIAM TÓRREZ TORDOYA
MAS - IPSP



MARÍA MUÑOZ RODRÍGUEZ
MAS - IPSP



ERIK MORÓN OSINAGA
CREEMOS



PAOLA ANDREA FERNÁNDEZ REA
CREEMOS

BENI



MISRAEL MAMANI ARENAS
MAS - IPSP



FERNANDO ALFONSO VACA SUAREZ
CC



NEILA VELARDE SALAS
CC



JAVIER VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO
CREEMOS

PANDO



ERMENEGILDO LLAVERA CHUSGO
MAS - IPSP



PAULA PAXI DE SUXO
MAS - IPSP



CARLOS ALBERTO TIBURCIO AMURUZ
CC



DULCE MARÍA ARAUJO DOMÍNGUEZ
CREEMOS



COMISIONES Y COMITÉS (LEGISLATURA 2023 - 2024)

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL



MIGUEL REJAS
PRESIDENTE



MARÍA PATRICIA ARCE
COMITÉ DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN E INTERPRETACIÓN
LEGISLATIVA Y CONSTITUCIONAL



ANDREA BARRIENTOS
COMITÉ DE SISTEMA
ELECTORAL, DERECHOS
HUMANOS Y EQUIDAD SOCIAL

COMISIÓN DE JUSTICIA PLURAL, MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL ESTADO



ROBERTO PADILLA
PRESIDENTE



LUIS FLORES
COMITÉ DE JUSTICIA PLURAL Y
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA



SANTIAGO TICONA
COMITÉ DE MINISTERIO
PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL
ESTADO

COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA BOLIVIANA



LEONARDO LOZA
PRESIDENTE



GLADYS ALARCÓN
COMITÉ DE FUERZAS ARMADAS Y
POLICÍA BOLIVIANA



EVA HUMEREZ
COMITÉ DE SEGURIDAD DEL
ESTADO Y LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS



CLAUDIA EGÚEZ
PRESIDENTA



SOLEDAD FLORES
COMITÉ DE AUTONOMÍAS MUNICIPALES,
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS Y
REGIONALES



CORINA FERREIRA
COMITÉ DE AUTONOMÍAS
DEPARTAMENTALES

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS



ISIDORO QUISPE
PRESIDENTE



VIRGINIA VELASCO
COMITÉ DE PLANIFICACIÓN,
PRESUPUESTO, INVERSIÓN PÚBLICA Y
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO



NELY GALLO
COMITÉ DE POLÍTICAS
FINANCIERA, MONETARIA,
TRIBUTARIA Y SEGUROS

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN



MIGUEL PÉREZ
PRESIDENTE



ANA CASTILLO
COMITÉ DE ENERGÍA, HIDROCARBUROS,
MINERÍA Y METALURGIA



HENRY MONTERO
COMITÉ DE ECONOMÍA PLURAL,
DESARROLLO PRODUCTIVO, OBRAS
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD



CECILIA MOYOVIRI
PRESIDENTA



HILARIÓN MAMANI
COMITÉ DE NACIONES Y PUEBLOS
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS



TRINIDAD ROCHA
COMITÉ DE CULTURAS,
INTERCULTURALIDAD Y
PATRIMONIO CULTURAL

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD



VANIA ROCHA
PRESIDENTA



RUBÉN GUTIÉRREZ
COMITÉ DE EDUCACIÓN, SALUD, CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y DEPORTES



SILVIA SALAME
COMITÉ DE VIVIENDA, RÉGIMEN
LABORAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y SEGURIDAD SOCIAL

COMISIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL



FÉLIX AJPI AJPI
PRESIDENTE



MARÍA NACIF
COMITÉ DE ASUNTOS EXTERIORES,
INTERPARLAMENTARIOS Y ORGANISMOS
INTERNACIONALES



RODRIGO PAZ
COMITÉ DE RELACIONES
ECONÓMICAS
INTERNACIONALES

COMISIÓN DE TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE



WALTER JUSTINIANO
PRESIDENTE



CENTA REK
COMITÉ DE TIERRA Y TERRITORIO,
RECURSOS NATURALES Y HOJA DE LA
COCA



CECILIA REQUENA
COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE,
BIODIVERSIDAD, AMAZONÍA, ÁREAS
PROTEGIDAS Y CAMBIO CLIMÁTICO



PERIODO CONSTITUCIONAL

2020 - 2025

NÓMINA DE SENADORAS Y SENADORES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

TITULARES		SUPLENTE
CHUQUISACA		
PADILLA BEDOYA ROBERTO	MAS	PÁRRAGA LEÓN DE CHAUCA LAURA MIGUELINA
ROCHA ROBLES Vda. DE MOGOLLÓN TRINIDAD	MAS	MOSCOSO ARANCIBIA GERMÁN
SALAME FARJAT SILVIA GILMA	CC	ZAMORA TARDIO JORGE ANTONIO
TICONA YUPARI SANTIAGO	CC	REINAGA LA MADRID SARAI BETSABETH
LA PAZ		
VELASCO CONDORI VIRGINIA		
AJPI AJPI FÉLIX	MAS	PONCE CONDO YOLANDA MARÍA
QUISPE APAZA SIMONA	MAS	VARELA MANCILLA GUIDO JOSÉ
REQUENA ZÁRATE CECILIA ISABEL	CC	MENACHO TARQUINO PORFIRIO OVIDIO
COCHABAMBA		
LOZA LEONARDO	MAS	ESCOBAR VELASCO LUCY SARA
ARCE GUZMÁN MARÍA PATRICIA	MAS	PÉREZ HERMO
RODRÍGUEZ LEDEZMA ANDRÓNICO	MAS	CABRERA DE HERBAS EMILIANA DILMA
BARRIENTOS SAHONERO ANDREA BRUNA	CC	SEOANE FLORES LUIS GUILLERMO SILVESTRE
ORURO		
PÉREZ SANDOVAL MIGUEL	MAS	CHOQUE TORREZ MERY ROSALÍA
RASGUIDO MEJÍA LINDAURA	MAS	HUARACHI HUARACHI GILMAR
GUTIÉRREZ CARRIZO RUBÉN	MAS	LUJÁN CONDORI LAURA MARLENE
ROCHA MUÑOZ DE ANTEZANA MARÍA VANIA	CC	DEHNE FRANCO ENRIQUE FERNANDO
POTOSÍ		
MAMANI NAVARRO HILARIÓN	MAS	AGUILAR FLORES ELENA JUDITH
CASTILLO NEGRETTE ANA MARÍA	MAS	RAMOS SOCPAZA SANTOS
VARGAS FERNÁNDEZ PEDRO BENJAMÍN	MAS	VEGA ROCHA HILDA
SANTA MARÍA AGUIRRE DE OROPEZA DALY CRISTINA	CC	LAGRAVA BURGOA PEDRO
TARIJA		
ALARCÓN FARFÁN DE AYALA GLADYS VALENTINA	MAS	CASSO VACA LUIS EDGAR
REJAS VARGAS MIGUEL ÁNGEL	MAS	ARAMAYO PAREDES NATIVIDAD
PAZ PEREIRA RODRIGO	CC	ZAMORA ARCE ELIZABET ZOYA
GALLO SORUCO NELY VERÓNICA	CC	MARTÍNEZ ESPINOZA JAVIER FRANZ
SANTA CRUZ		
FLORES VELÁSQUEZ SOLEDAD	MAS	TORREZ TORDOYA WILLIAM
QUISPE HUANCA ISIDORO	MAS	MUÑOZ RODRÍGUEZ DE SERRUDO MARÍA
REK LÓPEZ CENTA LOTHY	CREE	ERIK MORÓN OSINAGA
MONTERO MENDOZA HENRY OMAR	CREE	FERNÁNDEZ REA PAOLA ANDREA
BENI		
NACIF BARBOZA MARÍA ROXANA	MAS	MAMANI ARENAS MISDRAEL
MOYOVIRI MOYE CECILIA	CC	VACA SUAREZ FERNANDO ALFONSO
JUSTINIANO MARTÍNEZ WALTER JESÚS	CC	VELARDE SALAS NEILA
EGÜEZ ALGARAÑAZ CLAUDIA ELENA	CREE	JAVIER VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO
PANDO		
HUMEREZ ALVEZ EVA LUZ	MAS	LLAVERA CHUSGO ERMENEGILDO
FLORES ROBERTS LUIS ADOLFO	MAS	PAXI DE SUXO PAULA
FERREIRA DOMÍNGUEZ CORINA	CC	CARLOS ALBERTO TIBURCIO AMURUZ
ROMAÑA GALINDO JULIO DIEGO	CREE	ARAUJO DOMÍNGUEZ DULCE MARÍA



ÍNDICE

Pág.

226ª SESIÓN ORDINARIA	1
Jueves, 17 de octubre de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

230ª SESIÓN ORDINARIA	247
Miércoles, 23 de octubre de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

232ª SESIÓN ORDINARIA	501
Viernes, 25 de octubre de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.





226ª SESIÓN ORDINARIA
Jueves, 17 de octubre de 2024

Presidente:	Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
Segunda Vicepresidenta:	Sen. ^a Daly Cristina Santa María Aguirre
Secretarios:	Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández Sen. ^a Lindaaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Alarcón Farfán Gladys Valentina, Araujo Domínguez Dulce María, Arce Guzmán María Patricia, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Loza Leonardo, Luján Condori Laura Marlene, Mamani Navarro Hilarión, Montero Mendoza Henry Omar, Padilla Bedoya Roberto, Paxi de Suxo Paula, Pérez Sandoval Miguel, Ponce Condo Yolanda María, Quispe Huanca Isidoro, Ramos Socpaza Santos, Rasguido Mejía Lindaaura, Rek López Centa Lothy, Rocha Muñoz María Vania, Rocha Robles Trinidad, Rodríguez Ledezma Andrónico, Santa María Aguirre Daly Cristina, Seoane Flores Luis Guillermo Silvestre, Ticona Yupari Santiago, Varela Mancilla Guido José, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velasco Condori Virginia, Zamora Tardío Jorge Antonio.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Ducentésima Vigésima Sexta Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 09:06, correspondiente al día jueves 17 de octubre de 2024.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

El Senador Félix Ajpi Ajpi, habilita a la Senadora Yolanda María Ponce Condo desde 14 al 18 de octubre de 2024.

La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, habilita al Senador Luis Guillermo Silvestre Seoane Flores desde 14 al 18 de octubre de 2024.

La Senadora Ana María Negrette, habilita al Senador Santos Ramos Socpaza desde 14 al 18 de octubre de 2024.

La Senadora Claudia Elena Egüez Algaraz, habilita al Senador Javier Villavicencio Villavicencio desde 14 al 18 de octubre de 2024.

El Senador Luis Adolfo Flores Roberts, habilita a la Senadora Paula Paxi de Suxo desde 14 al 18 de octubre de 2024.

El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, habilita a la Senadora Laura Marlene Luján Condori desde 14 al 18 de octubre de 2024.

La Senadora Simona Quispe Apaza, habilita al Senador Guido José Varela Macilla desde 14 al 18 de octubre de 2024.

El Senador Julio Diego Romaña Galindo, habilita a la Senadora Dulce Mará Araujo Domínguez desde 14 al 18 de octubre de 2024.

La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, habilita al Senador Jorge Antonio Zamora Tardío desde 14 al 18 de octubre de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la solicitud de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, la Senadora Rek.

Sen.^a Rek: Gracias, Presidente. Saludar a todos los presentes. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Centa Lothy Rek López por el Departamento de Santa Cruz.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen. Secretario:

El Senador Villavicencio Villavicencio, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28.

La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27.

El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, solicita licencia de acuerdo al artículo 28.

La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27.

La Senadora María Roxana Nacif Barboza, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28.

El Senador Rodrigo Paz Pereira, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27.

El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27.

La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27.

Algunos senadores han solicitado licencia, por el tiempo que no hubo vuelos de Trinidad hacia La Paz, para su poner en consideración.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la solicitud de licencias de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Buenos días, Presidente. Por intermedio de Usted a todos los presentes. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Henry Omar Montero Mendoza por el Departamento de Santa Cruz.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Ducentésima Vigésima Sexta jueves 17 de octubre; a horas 08:30.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.



2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, octubre de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones queda aprobado el presente Orden del día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley:

1.1 La Presidenta en Ejercicio de la Cámara de Diputados, remite los siguientes Proyectos de Ley:

a) N° 159/2023-2024 C.D., que "Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble a favor de la Policía Boliviana, con destino exclusivo para la construcción de infraestructura de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia – FELCV".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Tiene la palabra, la Senadora Ponce.

Sen.^a Ponce: Buenos días, hermano Presidente. A través de su persona saludar aquí a todos los presentes. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Yolanda María Ponce Condo por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Presidente, buenos días. Buenos días colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Nely Verónica Gallo Soruco por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Senador Secretario, continúe.

Sen. Secretario:

b) N° 298/2023-2024 C.D., "Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial a la música y danza autóctona originaria de 'Los Monteros del Athun Ayllu Amarete' de la Nación Kallawaya".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

c) N° 038/2023-2024 C.D., que "Declara patrimonio cultural y material inmueble y eclesiástico del Estado Plurinacional de Bolivia, a la iglesia colonial Virgen de Concepción, ubicada en el Municipio de Choquecota, Provincia Carangas del Departamento de Oruro".

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rasguido.



Sen.ª Rasguido: Buenos días a todas las senadoras y senadores también Usted Presidente de la Directiva.

En virtud del artículo 107 del Reglamento General de este Ente Camaral solicito la Moción Dispensación de Trámite y Voto de Urgencia para la consideración en la presente Sesión del Proyecto de Ley N° 038/2023-2024 C.D., Declara patrimonio cultural y material inmueble y eclesiástico del Estado Plurinacional de Bolivia, a la iglesia colonial Virgen de Concepción, ubicada en el Municipio de Choquecota, Provincia Carangas del Departamento de Oruro.

Presidente, quisiera que también a los colegas, senadoras y senadores solicito que por favor me puedan cooperar porque el aniversario del Municipio es 8 de noviembre. Por lo tanto, quisiéramos hacer presente esta declaratoria que solamente es un Proyecto de Ley, y quisiéramos que también se considere para su aprobación.

Sen. Presidente: Para atender la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite de Observancia al Reglamento para el tratamiento del presente Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de la Observancia del Reglamento para el tratamiento del presente Proyecto de Ley, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

d) N° 288/2023-2024 C.D., que "Aprueba la transferencia a título gratuito, de un bien inmueble de dominio público de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua, a favor de la Universidad Mayor de San Simón – UMSS".

Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.ª Arce: Presidente, en virtud al artículo 107 del Reglamento General de este Ente Camaral, solicito la Moción de Dispensación de Trámite y Voto de Urgencia para la consideración de la presente Sesión del Proyecto de Ley N° 288/2023-2024 C.D., que aprueba la transferencia a título gratuito, de un bien inmueble de dominio público de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua, a favor de la Universidad Mayor de San Simón.

Hermano Presidente, la urgencia es la siguiente, sabemos muy bien que ayer ya creo que han considerado este tema, pero le rogaría por favor esto ya ha sido aprobado en Cámara de Diputados, ya existe el informe esta la aprobación y la urgencia es la siguiente, de aquí aprobándolos la siguiente semana esto va a ir al Ejecutivo para la promulgación y va tener que ir a la Notaria de Gobierno, en Notaria de Gobierno esto se va a quedar una semana y de la Notaria de Gobierno vamos a tener que llevar a Derechos Reales esto no se estaría ejecutando este año, la urgencia es esa hermano Presidente, ya que el Municipio y Universidad están prestos con el dinero para invertir.

Este proyecto no solamente va a beneficiar a Cochabamba va a beneficiar a todo el país porque va a ser una Facultad de Enfermería, yo quisiera pedir a todos asambleístas ayudarme a aprobar este proyecto ya que no es para el Municipio Colcapirhua ni para el Departamento de Cochabamba sino para el país entero.



Solamente es eso, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Seoane.

Sen. Seoane: Presidente, De las tecnologías a veces tarda un poco entender, bueno pues por dos razones fundamentalmente porque soy médico y porque soy cochabambino que sería loable que podríamos tratar este tema, tiene que ver con escuela de enfermería en algo hable con la Presidenta de Brigada de Cochabamba que me llamó para este tema y con Senadora Patricia también de todas maneras los detalles los vamos ver aquí en relación específica en tema en sí, pero podría ser importante en su criterio personal que deberíamos intentar tratar en esta Sesión si es posible.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Gracias, Presidente. Buenos días estimados colegas.

Bueno por desgracia a mi experiencia al año de planificación que estuve con el Senador Hilarión hay muchos errores en los documentos de transferencia yo comprendo, yo por ejemplo tengo dos iguales para la Universidad Tomas Frías, pero he preferido respetar la vía, son de igual importantes como dijo la Senadora Patricia, diría quisiera que por favor consideren pasen nomás a Comisión más bien he visto el trabajo de la Comisión de Planificación, rápidamente ellos pueden la siguiente semana o este viernes el lunes tratar el tema darle una chequeada porque ya hemos sistematizado los requisitos que se necesitan para una transferencia de memoria creo que nosotros ya dominan también la Comisión de Planificación que son el tema del título de propiedad, el tema de lo que es la Ley Municipal que aprueba la transferencia, el tema del Convenio Intergubernativo.

Entonces, la cosa esa de Derechos Reales la planilla de Derechos Reales yo pediría porque vaya nomas sinceramente ahora ponernos de riesgo a la Cámara de Senadores, yo digo como parte de la Directiva en momento político muy delicado, tenemos que hacerlo correcta imagínense que hay algún error técnico yo no dudo que el Gobierno nos meta otro proceso más, yo quisiera que esto lo tomemos con seriedad son transferencias del Estado, no son del privado son transferencias del Estado. Solamente, eso Presidente, bueno al final el Pleno es el que decida.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Santiago Ticona Yupari por el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Como miembro de la Comisión de Planificación donde debería estar transcurriendo este tipo de proyectos, hemos visto justamente en la línea que dice la Senadora Daly, que justamente de la Cámara de Diputados están pasando leyes aprobadas con algunos no sé si errores, muchos errores de forma y algunos de fondo, que se han ido corriendo justamente en la Comisión de Planificación ahora, por ejemplo hay algunos que están pasando con matrícula computarizada con los nombres de los propietarios mal y esas cosas hay que corregirlo más cuando se trata transferencia de terrenos cuando se trata de límites, cuestiones numéricas básicamente que hay que corregirlas y tratarlas de forma adecuada, entonces, no es porque el Proyecto no es importante, sino que es importante más bien para que pase su ejecución correcta y adecuada que pase Pleno con las revisiones adecuadas del Proyecto de Ley que pase por la Comisión, estamos ya a punto de cerrar la Comisión de hecho si se envía hoy día a la siguiente Sesión ya se podría ir trabajando y pasarlo antes de que se cierre la Gestión reciente. Gracias. hermano Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Presidente, bueno sabemos muy bien, yo felicito a la Comisión por ser tan efectivos y tan

eficientes, pero no se trata de eso hermanos este proyecto ya ha entrado el 2023 a la Cámara de Diputados y miren ya desembolsado, los recursos a la Universidad Mayor de San Simón está ahí el riesgo es que podamos perder eso como municipio y también aquí sabemos muy bien que ustedes lo van a agilizar y eso va a salir.

Pero, no se puede decir lo mismo pues que lo promulguen el Presidente o que vaya a la Notaría de Gobierno y en Derechos Reales porque ustedes saben también y sabemos muy bien cómo es este trámite, los que hemos estado ahí sabemos muy bien cuánto demora, entonces esa es la urgencia por favor y así estuviéramos ganando una semana y ustedes mismos van a ir para la inauguración, ya tenemos ahí los recursos para poder hacer el amurallado de este de este predio no quisiera por favor y quisiera que lo pongamos en consideración del Pleno, es por eso me he atrevido a hablar con el Jefe de Bancada de Comunidad Ciudadana y también como el Jefe de Bancada de Creemos, no sé si pudiera poner en consideración del Pleno hermano Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Muñoz: Buenos días y a través suyo a la Directiva también a todos los colegas senadores.

Senador Presidente, evidentemente es un logro que exista una Carrera de Enfermería en un municipio porque es desarrollo de la salud y además todas las actividades que connota el tener una Carrera de Enfermería en un municipio van por supuesto en desarrollo, no solamente de municipios, sino del Departamento y mejora la salud del Estado boliviano.

Sin embargo, Senador Presidente no creo yo pienso que no es un óbice para que funcione la Carrera de Enfermería en el Municipio de Colcapirhua el que no tenga un edificio y no tenga el derecho propietario, o el Proyecto de Ley para que esté funcionando.

Por lo que yo sugiero y por la experiencia que tengo también en este en este rubro de infraestructura académica en las universidades, yo solicitaría que pase nomás a la Comisión de Planificación como debe ser porque el que tenga, el dinero no se va a perder y el dinero va a estar ahí y tampoco se va a fondear, lo digo porque también tengo el mismo problema con la Facultad de Ciencias de la Salud en Oruro que son predios que tampoco están actualmente digamos saneados, pero, la carrera sigue funcionando estamos haciendo construir con recursos propios, entonces no tenemos ningún problema en ese asunto.

Sin embargo, entiendo que todo tiene que ser legal y que tiene que tener la Universidad el derecho propietario, pero también entiendo que tiene que existir un conducto regular y que se cumpla ese conducto. Gracias.

Sen. Presidente: Habiendo la solicitud de Dispensación vamos poner a consideración.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto



de Ley, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

e) N° 429/2023-2024 C.D., que "Aprueba la transferencia a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos, a favor de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados – EBA, con destino exclusivo para la Planta Industrializadora de Piña en el Trópico de Cochabamba".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

f) N° 276/2023-2024 C.D., que "Aprueba la transferencia a título oneroso de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a favor de Daniel Llanco Villegas".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

g) N° 168/2023-2024 C.D., que "Aprueba la transferencia a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, a favor de la Policía Boliviana, con destino exclusivo para la Estación Policial Integral – EPI Alto Chijini".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Tiene la palabra, la Senadora Ponce.

Sen.^a Ponce: Gracias, hermano Presidente.

Solamente estaba pidiendo la palabra para una aclaración de la Directiva, entiendo que también nosotros nos regimos a los reglamentos, pese que ya se ha pasado el punto, yo quisiera saber digamos si la Moción de Dispensación de Trámite se requiere mayoría absoluta o dos tercios porque yo tengo el Reglamento en artículo 107, dice: Moción de Dispensación de Trámite: Es la propuesta presentada para eximir del cumplimiento del trámite normal a los asuntos que por el carácter perentorio o de emergencia así lo requieren. Su consideración procederá con el apoyo de por lo menos dos Senadores y será resuelta por dos tercios de voto. Eso hermano, Presidente, por favor si me podrían aclarar nada más.

Sen. Presidente: El último que hemos aprobado es el tema de Homenajes Camarales, básicamente y de los proyectos de ley.

Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Eso ha sido para las declaraciones camarales y para esas otras cosas hemos dicho que sea dos tercios, pero para este último se ha aprobado para las resoluciones que hemos sacado y para las aprobaciones de los proyectos de ley para que sea por Dispensación de Trámite es simple mayoría, hermano Presidente, de aquí se lo han sacado me Reglamento sería bueno tal vez pedirle al Secretario que pueda dar lectura, para poder estar informados y además yo no le estoy pidiendo como les digo, no estoy pidiendo una Dispensación a título personal, estamos pidiendo para un departamento y para el país.

Sen. Presidente: Solicito al Senador Secretario, sírvase dar lectura.

Sen. Secretario: De acuerdo lo que ha solicitado la Senadora María Patricia Arce Guzmán, es el:

“Artículo 107 (Moción de Dispensación de Trámite y Voto de Urgencia). Es la propuesta presentada para eximir del cumplimiento del trámite normal a los asuntos que por el carácter perentorio o de emergencia así lo requieren. Su consideración procederá con el apoyo de por lo menos dos Senadoras o Senadores y será resuelta por mayoría absoluta de votos de los presentes. La o el solicitante podrá efectuar una fundamentación por un tiempo máximo de cinco minutos.”

Sen. Presidente: Sí, tenemos el Homenajes declaraciones camarales por dos tercios, se ha modificado porque todos solicitan a última hora.

Sen. Secretario:

h) N° 411/2023-2024 C.D., que “Aprueba la transferencia a título gratuito, de un bien inmueble de dominio público de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Montero, a favor de la Policía Boliviana, con destino exclusivo para la construcción e implementación de la Estación Policial Boliviana”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

i) N° 283/2023-2024 C.D., que “Aprueba la transferencia a título oneroso, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a favor de Sebastián Colque Alanoca”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

j) N° 330/2023-2024 C.D., que “Aprueba la transferencia a título oneroso, de un predio de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a favor de Lino Quispe Ticona”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

k) N° 307/2023-2024 C.D., que “Aprueba la transferencia a título oneroso, de un predio de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a favor de Fidel Collatupa Álvarez”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

1.2 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, presenta los siguientes Proyectos de Ley:

a) De “Consolidación del Subsidio Natal”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

b) De “Prohibición de Financiamiento a Empresas Públicas Deficitarias”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

1.3 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, presenta el Proyecto de Ley, de "Conservación y Protección del Oso Andino (Tremarctos Ornatus)".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen. Secretario:

1.4 Las senadoras Cecilia Isabel Requena Zárate, Andrea Bruna Barrientos Sahonero, María Patricia Arce Guzmán y los Senadores Andrónico Rodríguez Ledezma, Miguel Ángel Rejas Vargas y Fernando Alfonso Vaca Suárez, presentan el Proyecto de Ley, "Por los Bosques y otros Sistemas de Vida".

Sen. Presidente: Remítase a las Comisiones de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; y de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Resolución Camaral:

2.1 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, presenta el Proyecto de Resolución Camaral, de "Reglamento Específico de Interpretación Legislativa y Constitucional de la Cámara de Senadores".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Homenaje Camaral:

3.1 La Senadora Simona Quispe Apaza, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

a) A la Unidad Educativa "Marcelo Quiroga Santa Cruz", por sus 27 años de vida institucional.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

b) A la Provincia "Elidoro Camacho", por su 116 aniversario y por su aporte a la historia, cultura, agricultura y ganadería en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

3.2 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, al Instituto Religioso "Misioneros Cruzadas de la Iglesia", por su labor y espíritu de trabajo y permanente vocación.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.3 El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, a la Unidad Educativa "27 de Octubre" del Municipio de Cotagaita, por sus 21 años de fundación.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.4 La Senadora Centa Lothy Rek López, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, a la Asociación de Bomberos Voluntarios "Brigada Forestal Santa Cruz La Vieja", por su aporte y trabajo efectivo en el combate de incendios forestales.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen. Secretario:

3.5 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, a la Unidad Educativa "Elizardo Pérez de Tres Cruces", del Municipio de Llica, por sus 87 años de servicio ininterrumpido a la educación.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.6 La Senadora Mery Rosalía Choque Torrez, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, al Centro de Educación Especial "Apoyo Educativo Oruro", por sus 25 años de vida institucional y por su contribución y aporte en la educación pedagógica.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.7 La Senadora Lindaura Rasguido Mejía, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

a) Al Gobierno Autónomo Municipal de Machacamarca del Departamento de Oruro, por sus 34 años de vida institucional.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

b) Al Museo Ferroviario de Machacamarca, por sus 17 años de vida institucional, conservando el patrimonio cultural del Estado.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

c) Al Instituto Técnico "Auza Arnez", por sus 30 años de trayectoria y aporte en el ámbito educativo.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.8 El Senador Hilarión Mamani Navarro, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, a la Unidad Educativa "Ricardo Cruz Nro. 1", del Centro Minero de Chilcobija, por sus 77 años de vida institucional.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Peticiones de Informe Escrito:

4.1 El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita al Fiscal General del Estado, que informe respecto al caso con código 201102012406623; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.2 La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, solicita:

a) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que informe sobre las acciones que el INRA viene desarrollando para prevenir, evitar y sancionar los asentamientos humanos ilegales; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, que informe sobre la cantidad de certificados de compatibilidad de uso de suelos por temas mineros que fueron emitidos por la Dirección de Monitoreo ambiental del SERNAP; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) A la Ministra de Salud y Deportes, que informe si recibió el informe del colapso del sistema público de atención en salud dentro del área del Consejo Indígena del Sur – CONISUR; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.3 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe qué medidas asumió la ATT para mejorar los servicios de la empresa estatal BoA; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.3 El Senador Santos Ramos Socpaza, solicita:

a) Al Ministro de Minería y Metalurgia, que informe cuál es el área minera registrada en la base de datos



gráfica y alfanumérica de la Cooperativa Minera Chima R.L.; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que informe si la Cooperativa Minera de Señor de Mayo R.L., cuenta con los registros de personería jurídica; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.5 La Senadora Ana María Castillo Negrette, solicita:

a) Al Alcalde Municipal de Sacaca, que informe sobre el presupuesto financiero establecido para el Gobierno Municipal, desde el inicio de su Gestión; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

b) Al Alcalde Municipal de Ravelo, que informe sobre el presupuesto financiero y el POA establecido para el gobierno municipal desde la Gestión 2021; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

c) Al Alcalde Municipal de Tacobamba, que informe sobre el Plan de Desarrollo Municipal, como el presupuesto financiero dentro del POA, establecido para el Gobierno Municipal desde la Gestión 2021; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

4.6 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicita al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que informe cuáles fueron los créditos multilaterales suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia en las gestiones 2019-2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.7 El Senador Javier Franz Martínez Espinoza, solicita:

a) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe sobre las inspecciones efectuadas por la ANH, a las estaciones de servicio de localidades y zonas fronterizas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.



Sen. Secretario:

b) Al Fiscal General del Estado, informe bajo qué comisión de delito se emitió la orden de intervención a la Empresa SETAR; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**5. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:**

5.1 El Alcalde Municipal de La Paz, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 903/2023-2024. (Tema: Características del embovedado del Río Choqueyapu).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario Jorge Antonio Zamora Tardío.

Sen. Secretario:

5.2 El Fiscal General del Estado, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 936/2023-2024. (Tema: Vehículo tipo ómnibus marca Scania).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Silvia Gilma Salame Farjat.

Sen. Secretario:

5.3 El Presidente del Tribunal Supremo Electoral, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 1019/2023-2024. (Tema: Ley N° 1545).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Miguel Ángel Rejas Vargas.

Sen. Secretario:

5.4 El Alcalde Municipal de Humanata, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 593/2023-2024. (Tema: Distribución presupuestaria).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Simona Quispe Apaza.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**6. Respuesta a Minutas de Comunicación:**

6.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite 7 respuestas de Minutas de Comunicación, enviadas por el Órgano Ejecutivo.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de las senadoras y senadores proyectistas.

Sen. Secretario:

6.2 El Gobernador del Departamento del Beni, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 78/2023-2024. (Tema: Protección de los Derechos Humanos)

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador proyectista, Rodrigo Paz Pereira.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**7. Actas de Comisión:**

7.1 El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, remite el Acta correspondiente a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

7.2 El Senador Miguel Pérez Sandoval, remite el Acta correspondiente a la Décima Segunda y Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

7.3 El La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, remite el Acta correspondiente a la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

7.4 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, remite las Actas correspondientes a la Trigésima y Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

7.5 El Senador Isidoro Quispe Huanca, remite el Acta correspondiente a la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**8. Solicitud de Consideración Inmediata:**

8.1 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicita conforme al parágrafo VI, artículo 7 del Reglamento de Homenajes Camarales, se proceda a la consideración inmediata del Proyecto de Homenaje Camaral N°



075/2023-2024, a Federico Ibarra Olarte.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Proyecto de Homenaje Camaral:

1.1 Proyecto de Homenaje Camaral, a la Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio, por su aporte al desarrollo académico y empresarial de Bolivia, presentado por el Senador Rodrigo Paz Pereira.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Presidente, a nombre de coterráneo Senador Rodrigo Paz, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral a la Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

1.2 Proyecto de Homenaje Camaral, al Colegio de Arquitectos de Oruro, por sus 48 años de vida institucional y por su contribución al crecimiento y desarrollo del Departamento de Oruro, presentado por la Senadora Lindaura Rasguido Mejía.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Muñoz: Senador Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral al Colegio de Arquitectos de Oruro por sus 48 años de vida institucional a celebrarse el 18 de octubre del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

1.3 Proyecto de Homenaje Camaral, a la Liga del Quemado Tarija, por su trabajo sacrificado en bien de la población, presentado por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Presidente, la Liga del Quemado de Tarija, es una institución que realiza una labor bastante loable, por lo cual solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral para esta institución de la Liga del Quemado Tarija por su gran carisma y trabajo sacrificado en bien de la población especialmente de aquellas personas que sufren de esta lamentable situación que vulnera su salud.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla: Gracias, hermano Presidente. Buenos días a todos los colegas senadoras y senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Roberto Padilla Bedoya por el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

1.4 Proyecto de Homenaje Camaral, a la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, por su 51 aniversario, presentado por el Senador Santiago Ticona Yupari.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Zamora.

Sen. Zamora Tardío: Presidente, buenos días. Buenos días a todos.

En representación también a nombre del Senador Santiago Ticona, solicito la Dispensación de Trámite, para



la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral a la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario: Hermano Presidente si estamos en la Sesión, el Senador Santiago estaba presente tendría que estar en la Sala, Presidente porque tampoco ha pedido permiso para su salida más de 20 minutos no se pueden salir hermano Presidente.

1.5 El Senador Miguel Pérez Sandoval, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

a) A la Escuela Militar de Música de la Fuerza Aérea Boliviana "Sgto. My. José Santos Vargas", por su contribución en la formación de músicos militares.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Gracias, Presidente.

Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral a la Escuela Militar de Música de la Fuerza Aérea Boliviana "Sgto. My. José Santos Vargas" por su contribución y preservación de la música boliviana.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

b) A la Banda Orquesta "Proyección Oruro", por su larga trayectoria y apoyo en la difusión de la cultura.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: De la misma manera solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral a la Banda Orquesta "Proyección Oruro" por su larga trayectoria en la difusión de la cultura del país.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyectos de Ley:

1.1 De la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, referido al Proyecto de Ley N° 102/2023-2024 C.D. "Declarar Patrimonio Nacional y Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia al Lago Tumichucua del Municipio de Riberalta del Departamento del Beni". (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Tiene la palabra, el Senador Seoane.

Sen. Seoane: Hemos pedido al Dr. Rolando, si nos puede pasar un video del Lago Tumichucua, que nos han pedido los senadores del Beni, sería interesante creo que lo tienen después.

Sen. Presidente: Ya tiene listo en el tratamiento se va a transmitir.

En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

-Proyección de Video del Lago Tumichucua-

Sen. Secretario:

**COMISIÓN TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES
Y MEDIO AMBIENTE**

INF.PL/CTTRNyMA/N° 005/2023-2024

INFORMA:

ASUNTO: PROYECTO DE LEY P.L. N° 102/2023-2024 C.D. "DECLARAR PATRIMONIO NACIONAL Y CULTURAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA AL LAGO TUMICHUCUA DEL MUNICIPIO DE RIBERALTA, DEL DEPARTAMENTO DEL BENI".

1. ANTECEDENTES.

En fecha 20 de junio de 2024, fue remitido a la Cámara de Senadores, mediante Nota Cite: P. N° 488/2023-2024, de la Presidencia de la Cámara de Diputados, para fines constitucionales de revisión, conforme lo establecido el art. 163 de la Constitución Política del Estado el **Proyecto de Ley N° 102/2023-2024 C.D. "DECLARAR PATRIMONIO NACIONAL Y CULTURAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA AL LAGO TUMICHUCUA DEL MUNICIPIO DE RIBERALTA, DEL DEPARTAMENTO DEL BENI"**, Cuyo Proyectista es el Diputado Oscar Balderas Montaña.

En fecha 13 de marzo de 2024, el Comité Recursos Naturales, Hídricos y Agua de la Cámara de Diputados, remite a la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados el Informe INF – CRRR.NN. HyA-01 sobre el PL-102/2023-2024, para su correspondiente tratamiento en Sesión de Comisión.

La Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados en su Informe CRATTARNyMA N° 01/2023-2024 del 03 de abril de 2024, resalta entre sus antecedentes que el referido Proyecto de Ley fue remitido en consulta al Órgano Ejecutivo a través de la Presidencia de la Cámara de Diputados, habiendo recibiendo respuesta del Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización con el Informe INF/MCDyD/DGAJ/UAJ N° 0048/2022 del 20 de abril de 2022, en cuyas conclusiones recomienda que previo a su viabilidad, deberá ser complementado técnicamente por el proyectista conforme a lo requerido en el Informe Técnico CITE: INF/VI/DGPC/UHCM N° 0233/2022 E-MCDyD/2022-01919 del 13 de abril de 2022.

El Gobierno Autónomo Departamental del Beni, responde a consulta con Nota CITE: DESP.GOB.OF. N° 482/2021 del 15 de septiembre de 2021 con el Informe N° 17/21 del 13 de septiembre de 2021, concluyendo el Director Departamental de Turismo la viabilidad del Proyecto de Ley consultado, "QUE DECLARA PATRIMONIO NACIONAL, NATURAL Y CULTURAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA AL LAGO TUMICHUCUA DEL MUNICIPIO DE RIBERALTA EN EL DEPARTAMENTO DEL BENI".

El Ministerio de Medio ambiente y Agua MMAYA, responde a consulta mediante el Informe Técnico – Legal INF/MMAYA/VMABCCGDF/DGBAP/UTA N° 0124/2021 E-MMAYA/2021 – 16944, del 05 de octubre de 2021, en cuyas conclusiones en base a los antecedentes, normativa legal vigente y análisis realizado concluye que: La Propuesta del Proyecto de Ley en consulta tiene observaciones identificadas en el articulado propuesto que detallan en el punto 5 de dicho Informe Técnico Legal.



El Ministerio de Medio ambiente y Agua MMAYA, responde a consulta mediante el Informe Legal INF/MMAYA/DGAJ/UJ N° 0525/2021 E-MMAYA/2021 – 16944, del 19 de octubre de 2021, en cuyas conclusiones del análisis legal manifiesta: "El Nomen Iuris de la declaración debe ser ajustada conforme a la sugerencia vertida en el Informe Técnico - Legal INF/MMAYA/VMABCCGDF/DGBAP/UTA N° 0124/2021 E-MMAYA/2021 – 16944, del 05 de octubre de 2021.

En fecha 5 de marzo de 2024, el Diputado Proyectista subsana observaciones del Proyecto de Ley, modificando los siguientes aspectos: 1) El nombre del PL. omite el término "Natural", quedando este: "QUE DECLARA PATRIMONIO NACIONAL Y CULTURAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA AL LAGO TUMICHUCUA DEL MUNICIPIO DE RIBERALTA EN EL DEPARTAMENTO DEL BENI"; 2) Se actualiza el denominativo del actual "Ministerio de Culturas"; 3) Se complementa infografía.

En fecha 3 de abril de 2024, la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, aprueba con modificaciones el Proyecto de Ley N° 102/2023-2024 C.D. "DECLARA PATRIMONIO NACIONAL Y CULTURAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA AL LAGO TUMICHUCUA DEL MUNICIPIO DE RIBERALTA, DEL DEPARTAMENTO DEL BENI".

En fecha 14 de junio de 2024 el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba en Grande y en Detalle el Proyecto de Ley N° 102/2023-2024 C.D. "DECLARA PATRIMONIO NACIONAL Y CULTURAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA AL LAGO TUMICHUCUA DEL MUNICIPIO DE RIBERALTA, DEL DEPARTAMENTO DEL BENI" y lo pasa a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de Revisión.

En conformidad a lo dispuesto en el Art. 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y los Artículos 158, 162 y 163 de la Constitución política del Estado. De conformidad a lo establecido en la 150ª Sesión Ordinaria Legislatura 2023-2024 de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Cámara de Senadores, mediante la Unidad Seguimiento Control Legislativo y Redacción, en fecha 28 de junio de 2024 remite a la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores el presente Proyecto de Ley, para su tratamiento correspondiente.

2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE LEY.

El Proyecto de Ley N° 102/2023-2024 C.D. "DECLARAR PATRIMONIO NACIONAL Y CULTURAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA AL LAGO TUMICHUCUA DEL MUNICIPIO DE RIBERALTA, DEL DEPARTAMENTO DEL BENI", en su estructura, consta de 2 Artículos, el Primer Artículo se refiere a la parte declarativa y el segundo Artículo describe las competencias de las entidades involucradas.

3. AFINIDAD TEMÁTICA DE LA COMISIÓN.

Conforme establece el artículo 49, parágrafo I, numeral 10 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Ley N° 102/2023-2024 C.D. "DECLARAR PATRIMONIO NACIONAL Y CULTURAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA AL LAGO TUMICHUCUA DEL MUNICIPIO DE RIBERALTA, DEL DEPARTAMENTO DEL BENI", por afinidad temática, corresponde su tratamiento a la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

4. MARCO LEGAL APLICABLE.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

ARTÍCULO 99.

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.



II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

ARTÍCULO 298

II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:

25. Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible de interés del nivel central del Estado.

ARTÍCULO 299

II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas:

1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental.

4. Conservación de suelos, recursos forestales y bosques.

LEY N° 530, DEL 23 DE MAYO 2014 DEL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO

ARTÍCULO 5. (PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO).

El Patrimonio Cultural Boliviano, es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional Bolivia y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia.

ARTÍCULO 10. (PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE).

I. Son bienes culturales materiales inamovibles, y son expresiones o testimonios de la cultura o de la naturaleza, que poseen un valor arquitectónico, histórico, ancestral, arqueológico, paleontológico, natural, científico, artístico, estético, medicinal, terapéutico, religioso, espiritual, eclesiástico, ritual, etnográfico, cosmológico, paisajístico, folklórico, comunitario, social, productivo y tecnológico.

ARTÍCULO 34. (DECLARATORIAS DE PATRIMONIO).

II. Cualquier expresión o bien cultural que se considere portador de identidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales urbanas o rurales y pueblo afroboliviano, puede ser reconocida como Patrimonio Cultural.

5. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El Proyecto de Ley que declara al Lago Tumichucua como Patrimonio Nacional Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia se fundamenta en la singularidad y riqueza biológica, cultural y social de la región. El Lago Tumichucua situado a 27 kilómetros de Riberalta, Capital de la Provincia Vaca Díez del Departamento



del Beni, alberga tanto el lago como sus alrededores a 90 familias indígenas originarias, comunidades que, junto con la biodiversidad y los elementos históricos del lugar, constituyen razones suficientes para su protección y promoción como patrimonio cultural.

El Artículo 99 de la Constitución Política del Estado, establece que el patrimonio cultural es inalienable, inembargable e imprescriptible. El Estado tiene la obligación de garantizar su protección, conservación y promoción. De igual manera, el Artículo 298 de la Constitución Política del Estado confiere al nivel central del Estado la competencia exclusiva para la conservación del Patrimonio cultural. Además, el artículo 299 dispone la preservación del medio ambiente y la conservación de recursos forestales y fauna silvestre, competencias ejercidas de manera concurrente entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas.

La Ley N° 530 del Patrimonio Cultural Boliviano como un conjunto de bienes que representan el valor cultural más importante para la diversidad del Estado Plurinacional de Bolivia, en su artículo 10 clasifica los bienes culturales materiales inamovibles como aquellos con valor arquitectónico, histórico, ancestral y natural, entre otros. Asimismo, el Artículo 34 establece que cualquier bien cultural portador de identidad de las naciones y pueblos indígenas puede ser reconocido como patrimonio cultural.

La declaratoria de Patrimonio Nacional y Cultural al Lago Tumichucua implica reconocer y proteger su valor biológico, cultural y social. El Lago es un ecosistema único con una rica biodiversidad, incluyendo especies emblemáticas como el Jaguar y el Paiche. Las Comunidades Indígenas Originarias que habitan en la región tienen una profunda conexión cultural con el Lago Tumichucua, basada en prácticas tradicionales y conocimientos ancestrales.

Este lago, cuyo nombre en lengua indígena Tacana significa “Isla de los Motacuses” (Palmera de Motacú), tiene 4,4 kilómetros de largo y hasta 1,4 km de ancho en un bucle del río Beni. La isla interior, con su forma de gota de agua se dice que se mueve durante la noche, agregando un toque de misterio a la ya mágica atmosfera del lago.

La comunidad local ha sabido aprovechar este escenario de ensueño, ofreciendo a los visitantes una variedad de actividades y servicios. Desde hospedaje confortable hasta entretenimiento acuático, Tumichucua es un destino que encanta a todos; En el lugar los turistas pueden navegar en canoas, deslizadores o motos acuáticas, o simplemente disfrutar de un refrescante baño en sus apacibles aguas.

Algo extraordinario, es el paseo en canoa por el extremo norte del lago, en medio del bosque bajo; Este recorrido permite descubrir plantas de cacao, y palmeras de Motacú y conduce a las orillas del lago Peking, donde habitan caimanes y anacondas, que tiene una fascinante vista que es una de las verdaderas maravillas del lugar, al ser única la oportunidad de este encuentro cercano con la vida silvestre Amazónica.

Los senderos alrededor de Tumichucua ofrecen vistas espectaculares de la vegetación local, incluyendo los majestuosos árboles de Mapajo, cuyas copas gigantescas parecen tocar el cielo. Estos paseos son una invitación a conectarse profundamente con la naturaleza y a maravillarse con la biodiversidad de la región.

La oferta gastronómica del lugar es otro atractivo irresistible. Los visitantes pueden deleitarse con platos típicos amazónicos, como la sopa de cabeza de Pacú, el sudao de Pacú con masaco de plátano sancochado, chicharrón de Paiche, guiso de gallina y Pacú frito. Cada bocado es una explosión de sabores locales, preparados con ingredientes frescos y auténticos.

Dentro de la Isla hay una senda turística donde se pueden admirar árboles gigantes, existiendo la leyenda que cuenta, que la Isla se mueve, porque entre junio y noviembre (época de lluvia), ésta cambia su paisaje. Esta maravilla turística, promueve el desarrollo sostenible que beneficia a las comunidades locales, resaltando el ecoturismo comunitario y la riqueza natural y cultural de la región.



El turismo comunitario incluye visitas a la isla del Motacú, encuentro con los imponentes Mapajos, recorridos por chacos de plátano y papaya y visitas a plantas de harina de plátano o chila, pudiendo disfrutarse de paseos a caballo, entre otras muchas actividades. Visitar el lago Tumichucua es, sin duda, una experiencia inolvidable que invita a apreciar y proteger nuestra herencia natural.

El Lago Tumichucua, ubicado a 27 kilómetros de la Ciudad de Riberalta, es accesible durante todo el año. Se puede llegar por cuenta propia o en transporte público desde Riberalta o Guayaramerín, lo que facilita a los viajeros explorar este rincón de la Amazonía.

La declaratoria de Patrimonio Nacional y Cultural al Lago Tumichucua fortalecerá la identidad y el sentido de pertenencia de las comunidades locales, promoviendo el desarrollo sostenible a través del turismo cultural y la conservación de los recursos naturales; Las familias indígenas originarias, podrán beneficiarse de programas y proyectos destinados a la preservación del lago, así como de iniciativas turísticas que respeten y valoren su cultura y tradiciones.

La protección del Lago de Tumichucua ayudará a conservar su biodiversidad y a mantener el equilibrio ecológico de la región.

Este reconocimiento no solo preservará un ecosistema de gran valor biológico, sino que también fortalecerá la identidad cultural de las comunidades indígenas originarias, promoviendo el desarrollo sostenible y el turismo responsable.

La coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas será clave para la implementación efectiva de las medidas de conservación y protección del Lago Tumichucua, desarrollando un plan integral de gestión involucrando a las comunidades locales en la planificación y ejecución de proyectos de conservación y turismo sostenible.

PROYECTO DE LEY N° 102/2023-2024 C.D.

"DECLARAR PATRIMONIO NACIONAL Y CULTURAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA AL LAGO TUMICHUCUA DEL MUNICIPIO DE RIBERALTA, DEL DEPARTAMENTO DEL BENI"

PROYECTO ORIGINAL APROBADO EN GRANDE Y EN DETALLE EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS	MODIFICACIONES EN COMISIÓN TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
"DECLARAR PATRIMONIO NACIONAL Y CULTURAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA AL LAGO TUMICHUCUA DEL MUNICIPIO DE RIBERALTA, DEL DEPARTAMENTO DEL BENI"	"LEY QUE DECLARA PATRIMONIO NACIONAL Y CULTURAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA AL LAGO TUMICHUCUA DEL MUNICIPIO DE RIBERALTA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI"
ARTÍCULO 1. Declárese Patrimonio Nacional y Cultural al Lago Tumichucua del Municipio de Riberalta del departamento del Beni.	ARTÍCULO 1. Declárese Patrimonio Nacional y Cultural al Lago Tumichucua del Municipio de Riberalta del Departamento del Beni.
ARTÍCULO 2. El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación del Gobierno Autónomo Departamental del Beni y el Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, en el marco de sus competencias quedan encargados de la	ARTÍCULO 2. El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación del Gobierno Autónomo Departamental del Beni y el Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, en el marco de sus competencias quedan encargados



implementación de planes y programas de protección, conservación y salvaguarda del Lago de Tumichucua.	de la implementación de planes y programas de protección, conservación y salvaguarda del Lago de Tumichucua.
--	--

6. CONCLUSIÓN.

La Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de este ente Camaral, después de haber realizado el análisis correspondiente respecto al presente Proyecto de Ley, la exposición de motivos, proyecto normativo, considera que el PROYECTO DE LEY P.L. N° 102/2023-2024 C.D. "DECLARAR PATRIMONIO NACIONAL Y CULTURAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA AL LAGO TUMICHUCUA DEL MUNICIPIO DE RIBERALTA, DEL DEPARTAMENTO DEL BENI", no contraviene los mandatos establecidos en la Constitución Política del Estado, por consiguiente se establece su viabilidad con la emisión de una Ley Nacional en cumplimiento de la normativa legal vigente.

7. RECOMENDACIÓN.

De lo anteriormente señalado, La Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones y al amparo del artículo 46 y 57 del Reglamento de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN CON MODIFICACIONES** del PROYECTO DE LEY P.L. N° 102/2023-2024 C.D. "DECLARAR PATRIMONIO NACIONAL Y CULTURAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA AL LAGO TUMICHUCUA DEL MUNICIPIO DE RIBERALTA, DEL DEPARTAMENTO DEL BENI", salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

La Paz, 19 de agosto de 2024.

Firman: Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, Presidente Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Senadora Centa Lothy Rek López, Secretaria Comité de Tierra Territorio, Recursos Naturales (Recursos Hídricos) y Hoja de Coca; Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, Secretaria Comité de Medio Ambiente Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 102/2023-2024 C.D.

"LEY QUE DECLARA PATRIMONIO NACIONAL Y CULTURAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA AL LAGO TUMICHUCUA DEL MUNICIPIO DE RIBERALTA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI"

ARTÍCULO 1. Declárese Patrimonio Nacional y Cultural al Lago Tumichucua del Municipio de Riberalta del Departamento del Beni.

ARTÍCULO 2. El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación del Gobierno Autónomo Departamental del Beni y el Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, en el marco de sus competencias quedan encargados de la implementación de planes y programas de protección, conservación y salvaguarda del Lago de Tumichucua.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo



observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. Declárese Patrimonio Nacional y Cultural al Lago Tumichucua del Municipio de Riberalta del Departamento del Beni.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación del Gobierno Autónomo Departamental del Beni y el Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, en el marco de sus competencias quedan encargados de la implementación de planes y programas de protección, conservación y salvaguarda del Lago de Tumichucua.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretaria: Unanimidad, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora, queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación.

Tiene la palabra, el Senador Seoane.

Sen. Seoane: Presidente, solicito la Reconsideración de la Ley que Declara Patrimonio Nacional y Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia al Lago Tumichucua del Municipio de Riberalta del Departamento del Beni.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Sen. Secretario:

1.2 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Ley N° 011/2023-2024 C.D., que "Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Danza "Achachi Anata" de la Comunidad Churquina del Municipio de Toledo, Provincia Saucari del Departamento de Oruro". (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

**INFORME P.L. N° 004 C.N.P.I.O.C.I.
P.L. N° 011/2023-2024 C.D.
13° SESIÓN DE COMISIÓN**

**COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS
E INTERCULTURALIDAD
LEGISLATURA 2023 - 2024**

INFORMA:

ASUNTO: PROYECTO DE LEY N° 011/2023-2024 C.D. "DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA DANZA "ACHACHI ANATA" DE LA COMUNIDAD CHUQUIÑA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, PROVINCIA SAUCARI DEL DEPARTAMENTO DE URURO".

Fecha: La Paz, 18 septiembre de 2024.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 28 de junio de 2024, mediante Nota de Comunicación Interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción se recibe en la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el P.L. N° 011/2023-2024 C.D. "Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Danza "Achachi Anata" de la Comunidad Chuquiña del Municipio de Toledo, Provincia Saucari del Departamento de Oruro" (A fojas 62).



De la documentación adjunta al mencionado P.L. N° 011/2023-2024 C.D., se acompaña la siguiente documentación:

- 1) Nota con Cite: ALP/CD/DP. lbc. N° 26/2021-2022 de fecha 01/08/2022, de la Dip. Lily Bernabé Colque, presenta a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley N° 326/2021-2022; "SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA DANZA "ACHACHI ANATA DE LA COMUNIDAD CHUQUIÑA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, PROVINCIA SAUCARÍ DEL DEPARTAMENTO DE ORURO".
- 2) Nota con Cite: ALP/CD/DP. LBC. N° 006/2022-2023 de fecha 17/11/2022, de la Dip. Lily Bernabé Colque, solicitando reposición del Proyecto de Ley para la Legislatura 2022-2023, el mismo que fue Signado con N° P.L. 036/2022-2023.
- 3) Nota con Cite: ALP/CD/DP. LBC. N° 003/2023-2024 de fecha 13/11/2023, de la Dip. Lily Bernabé Colque, solicitando reposición del Proyecto de Ley para la Legislatura 2023-2024, el mismo que fue Signado con el P.L. N° 011/2023-2024, fue tratado en la 10 ma. Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Cultura e Interculturalidad de la Cámara de Diputados Legislatura 2023 - 2024 en fecha 24/04/2024, APROBÁNDOSE CON MODIFICACIONES en su estación en grande y en detalle bajo la siguiente denominación: "DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA DANZA "ACHACHI ANATA" DE LA COMUNIDAD CHUQUIÑA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, PROVINCIA SAUCARI DEL DEPARTAMENTO DE ORURO".
- 4) Mediante Nota de Comunicación Interna de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción de fecha 28/07/2024, de acuerdo a lo establecido en la 150° Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, se remite a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad el P.L. N° 011/2023-2024, para su análisis, tratamiento e informe.

2. MARCO JURÍDICO.

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 9. *"Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley": Núm. 3. "Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional..."*.

Artículo 98. Pár. I. *"La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional de Bolivia Comunitario". Par. III.* *"Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el País".*

Artículo 99. Par. I. *"El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción". Par. II.* *"El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley"; Par. III.* *"La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la Ley".*

Artículo 100. Par. I. *"Es patrimonio de la Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías tradicionales. Este patrimonio forma parte de la expresión e identidad del Estado".*

Artículo 101. *"Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible".*



Artículo 108. Núm. 14. *"Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: Resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia".*

Artículo 158. Par. I. *"Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la Ley". Núm. 3.* *"Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas".*

Artículo 162. Par. I. *"Tienen la facultad de iniciativa legislativa, para su tratamiento obligatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional". Num.2.* *"Las asambleístas y los asambleístas en cada una de sus cámaras".*

Artículo 298. Par. II. *"Son competencias exclusivas del nivel central del Estado". Num.25.* *"Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible de interés del nivel central del Estado".*

Artículo 300. Par. I. *"Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción". Núm. 18.* *"Promoción y conservación del patrimonio natural departamental". Núm. 19.* *"Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible departamental".*

Artículo 302. Par. I. *"Son competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales, en su jurisdicción". Núm. 15.* *"Promoción y conservación del patrimonio natural municipal". Núm. 16.* *"Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal". Núm. 31.* *"Promoción de la Cultura y actividades artísticas en el ámbito de su jurisdicción".*

2.2. LEY N° 031 - LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBAÑEZ" 19/07/2010.

Artículo 86. (Patrimonio Cultural). Par. I. *"El nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas". Núm. I.* *"Elaborar la Ley Nacional de Patrimonio Cultural"; Num.2.* *"Definir políticas estatales para la protección, conservación, promoción, recuperación, defensa, enajenación, traslado, destrucción, lucha, preservación o resguardo de yacimientos, monumentos o bienes arqueológicos, y control del patrimonio cultural material e inmaterial de interés general y sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, así como las políticas culturales para la descolonización, investigación, difusión y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas e idiomas oficiales del Estado Plurinacional". Num.4.* *"Control del cumplimiento de normas de conservación y custodia del patrimonio histórico arquitectónico, arqueológico, artístico, religioso, etnográfico y documental". Num.5.* *"Autorizar, fiscalizar y supervisar los fondos y recursos destinados a investigación, conservación, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural". Num.6.* *"Regular el régimen de clasificación y declaración del Patrimonio Cultural del Estado". Par. II.* *"Los gobiernos departamentales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas". Núm. 1.* *"Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural departamental y descolonización, investigación y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas, idiomas oficiales del Estado Plurinacional, en el marco de las políticas estatales". Num.2.* *"Elaborar y desarrollar normativas departamentales para la declaración, protección, conservación y promoción del patrimonio cultural, histórico, documental, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible a su cargo, dentro de los parámetros establecidos en la Ley Nacional del Patrimonio Cultural". Num.3.* *"Apoyar y promover al consejo departamental de culturas de su respectivo departamento". Num.4.* *"Generar espacios de encuentro e infraestructura para el desarrollo de las actividades artístico culturales". Par. III.* *"Los gobiernos municipales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas". Núm. 1.* *"Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural municipal y descolonización, investigación y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas, idiomas del Estado*



Plurinacional, en el marco de las políticas estatales". Num.2. "Elaborar y desarrollar normativas municipales para la declaración, protección, conservación y promoción del patrimonio cultural, histórico, documental, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible a su cargo, dentro de los parámetros establecidos en la Ley Nacional del Patrimonio Cultural". Num.3. "Generar espacios de encuentro e infraestructura para el desarrollo de las actividades artístico culturales".

2.3. LEY 530 DE PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO DE 23 DE MAYO DE 2014 (MODIFICADO POR LEY 1220 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019).

Artículo 4.- (Definiciones). Para efectos de la presente Ley y su reglamento, entiéndase por: **Núm. 1. Bienes Culturales.** *"Son todas las manifestaciones inmateriales y materiales de la cultura, cuyo valor depende de su origen, naturaleza, espacialidad, temporalidad, su contexto social e identidad cultural".* **Núm. 2. Patrimonio Cultural Boliviano.** *"Es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia".* **Núm. 3. Patrimonio Cultural Inmaterial.** *"Es el conjunto, de representaciones, manifestaciones, conocimientos y saberes que las comunidades, grupos e individuos reconocen como parte integral de su identidad. Se trasmite de generación en generación y está vinculado a procesos y técnicas que incluyen instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales y naturales que le son inherentes"* y el **Num.19. Declaratoria de Patrimonio Cultural Nacional.** *"Es el reconocimiento formal del Patrimonio cultural Inmaterial y Material, que emite el Órgano Legislativo del nivel central del Estado, previo cumplimiento de procedimiento específico".*

Artículo 5. (Patrimonio Cultural Boliviano). *"El Patrimonio Cultural Boliviano, es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales por parte de la naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia".*

Artículo 6. (Clasificación). *"El Patrimonio Cultural Boliviano, se clasifica en: patrimonio Cultural Inmaterial y Patrimonio Cultural Material".*

Artículo 7. (Patrimonio Cultural Inmaterial) Par. I. *"Se entiende por Patrimonio cultural Inmaterial los usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes; que las naciones y pueblos indígena originarios campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas, urbanas y rurales, reconocen como parte integral de su identidad".* **Par. II.** El Patrimonio Cultural Inmaterial tiene los siguientes atributos; **Núm. 1.** *"Se transmite de generación en generación".* **Núm. 2.** *"Es creado y recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia".* **Num.3.** *"Infunde un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana".* **Par. III.** *"De manera enunciativa y no limitativa, se manifiesta en los siguientes ámbitos".* **Núm. 1.** *"Conocimientos y saberes relacionados con la sociedad, naturaleza y universo".* **Núm. 2.** *"Tradiciones y expresiones orales".* **Núm. 3.** *"Artes escénicas y prácticas sociales".* **Núm. 4.** *"Formas tradicionales de organización socio cultural".* **Núm. 5.** *"Espiritualidad, ritualidad y actos festivos".* **Núm. 6.** *"Música y danza".* **Núm. 7.** *"Formas de expresión, transmisión y técnicas tradicionales".*



Artículo 12. (Propiedad del Patrimonio Cultural Comunitario, Inmaterial y Etnográfico). I. "Se reconoce la propiedad comunitaria y colectiva de las cosmovisiones, música, lugares sagrados, rituales, mitos, cuentos, leyendas, vestimentas, atuendos, historia oral, danzas, idiomas, saberes ancestrales, culinarios, tecnologías tradicionales, agrícolas, pastoriles, medicinales, botánicas y genéticas".

Artículo 24. (Gestión Descentralizada) Par. I. "Se establece la gestión descentralizada del Patrimonio Cultural Boliviano, conforme al régimen autonómico y de descentralización, establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez", en coordinación y responsabilidad entre todos los órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno, con la participación y control social correspondiente". **Par. II.** "El Ministerio de Culturas y, Turismo actualmente nominado como Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatrimonialización, es el órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano".

Artículo 34. (Declaratorias de Patrimonio). Par. I. "Los Órganos Legislativos del nivel central del Estado y de las Entidades Territoriales Autónomas, conforme a sus atribuciones y competencias, emitirán leyes Declaratorias de Patrimonio Cultural". **Par. II.** "Cualquier expresión o bien cultural que se considere portador de identidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales urbanas o rurales y pueblo afro boliviano, puede ser reconocida como Patrimonio Cultural". **Par. III.** "La declaratoria de Patrimonio Cultural implica que se tomarán las medidas para registrar, proteger, fortalecer y difundir la expresión cultural portadora de esa identidad".

Artículo 35. (Declaratorias de Patrimonio Cultural Nacional). Par. I. "Es el reconocimiento del Patrimonio Cultural Nacional, emitido por el Órgano Legislativo del nivel central del Estado, sobre un bien patrimonial inmaterial o material".

Artículo 36. (Declaratorias de las Entidades Territoriales Autónomas). Par. I. "Los Órganos Legislativos de los Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales e Indígena Originario Campesinos, en razón del interés que, revista un bien o manifestación cultural, podrán emitir declaratorias de Patrimonio Cultural, en el marco de su jurisdicción y competencia". **Par. II.** "Las declaratorias de Patrimonio cultural de las entidades territoriales autónomas, pueden ser ratificadas como patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia por la Asamblea Legislativa Plurinacional, de acuerdo a su reglamentación específica".

Artículo 40. (Promoción del Patrimonio Cultural Boliviano). Par. I. "La promoción del Patrimonio Cultural Boliviano, se ejecutará a través de un conjunto de actividades de difusión de sus valores inmateriales y materiales". **Par. II.** "La promoción del Patrimonio Cultural Boliviano, tendrá lugar cuando la protección y salvaguardia estén siendo correctamente implementadas a través de la presente Ley y su reglamentación".

Artículo 41. (Exhibición y Difusión del Patrimonio Cultural Boliviano). Par. I. "En el marco de la promoción de la cultura del Estado Plurinacional de Bolivia, los bienes culturales, inmateriales y materiales, integrantes del Patrimonio Cultural Boliviano, podrán ser exhibidos y difundidos dentro y fuera del país". **Par. II.** "Los planes generales y específicos contendrán los lineamientos, programas, acciones y actividades para estimular en la población la apropiación de los significados, valores, prácticas y expresiones culturales del Patrimonio Cultural Boliviano, generando procesos de identificación, revitalización y perdurabilidad del mismo". **Par. III.** "La exhibición de los bienes culturales muebles componentes del Patrimonio Cultural Boliviano en el extranjero, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley, su reglamentación y el régimen aduanero vigente".

2.4. DECRETO SUPREMO N° 4393 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020).

Artículo 1.- (Objeto). "El presente Decreto Supremo tiene por objeto crear el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatrimonialización, estableciendo su estructura, atribuciones y competencias; y modificar el Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo".



Artículo 2. (Creación) *"Se crea el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, conforme la estructura, atribuciones y competencias específicas establecidas en el presente Decreto Supremo".*

Artículo 14.- (Atribuciones y Obligaciones). Par. I. Las Ministras y los Ministros, del Órgano Ejecutivo, en el marco de las competencias asignadas al nivel central en la Constitución Política del Estado tienen las siguientes atribuciones: **Núm. 7)** *"Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que les soliciten".*

Artículo 115.: (Atribuciones de la Ministra(o) de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización). Las atribuciones de la Ministra(o) de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, entre otras se encuentran: **Inc. a)** *"Formular y ejecutar políticas de protección y difusión de las culturas existentes en el país".* **Inc. b)** *"Proteger las riquezas culturales, religiosas, históricas y documentales; promoviendo su custodia y conservación"* y el **Inc. c)** *"Implementar la participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas en la toma de decisiones de las políticas culturales".*

2.5. LEY DEPARTAMENTAL N° 209 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Artículo 1. (DECLARATORIA) *"Se declara Patrimonio Cultural, inmaterial a la danza "Achachi Anata" de la Comunidad Municipio Toledo, Provincia Saucari del Departamento de Oruro".*

Artículo 2 (REGISTRO) *"El Órgano Ejecutivo Departamental, queda encargado del registro, catalogación y emisión del certificado de Patrimonio Cultural Inmaterial del Departamento de Oruro la Danza del "Achachi Anata" de la Comunidad Chuquiña del Municipio de Toledo, Provincia Saucari del Departamento de Oruro".*

Artículo 3. (POLÍTICAS PUBLICAS) *"El órgano Ejecutivo Departamental, en el marco de sus competencias, será el encargado de implementar políticas públicas para la protección, conservación y custodia de la danza del "Achachi Anata" de la Comunidad Chuquiña del Municipio de Toledo, Provincia Saucari del Departamento de Oruro".*

Es dada en la sala de sesiones de la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil veinte uno.

2.6. LEY MUNICIPAL N° 141 DE 09 DE ABRIL DE 2018.

Artículo Primero. *"APRUEBA LA DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE A LA DANZA "ACHACHI ANATA de la Comunidad de CHUQUIÑA, Distrito I del Municipio de Toledo".*

Artículo Segundo. *"Se dispone que el Ejecutivo Municipal, proceda al trámite de registro de la indumentaria consistente en: Prendas confeccionadas en lana de oveja. En el Varón: Pantalón de Bayeta color Blanco, Camisa de Bayeta color blanco y Saco largo de Bayeta color Negro con lomo que caracteriza a la persona de la 3a edad (Achacachi Anciano), Sombrero copa alta color negro con adornos de la Temporada, Barba de Cala de Vaca, Abarca (wisku); Faja Triangular pegada a la cintura color blanco de Bayeta, Instrumento de viento Tarqa y tambor (de caja). En la Mujer: Abarca (wisku negro), Pollera color rojo oscuro del Altiplano de Bayeta, Blusa color blanco de bayeta con rasgas andinos, Aguayo tejido de lana de oveja con rasgos y colorido andinos predominado el color rojo, sombrero de lana de oveja de color blanco adornados con plantas de la temporada, Bandera de mano color blanco, incuña (Tarilla) para la coca".*

Artículo Tercero. *"Remítase la presente Ley Municipal, al Órgano Ejecutivo Municipal para los fines legales, promulgación y correspondiente publicación y se eleve el mismo ante Asamblea Legislativa Departamental de Oruro (ALDO) para fines correspondientes de Declaratoria Departamental y ante el Ministerio de culturas".*



Es sancionado en la sala de Sesiones del concejo municipal de Toledo de Provincia Saucari del Departamento de Oruro, a los nueve días del mes de abril de dos mil dieciocho.

2.7. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 1. *"Regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado y que los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio".*

Artículo 124. (Presentación y requisitos). *"Señala que todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos que contenga antecedentes, justificación, objetivo y respaldo técnico económico legal cuando corresponda, así como una copia fotostática de las leyes, decretos o resoluciones a que haga referencia".*

Artículo 128. (Remisión a Comisión). *"Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento".*

Artículo 129. (Plazo de los Informes de Comisión). *"Las Comisiones dispondrán de un plazo perentorio a partir de su recepción de quince días hábiles para emitir sus informes. Excepcionalmente la Comisión podrá solicitar al Pleno, por escrito, una prórroga de hasta quince días adicionales".*

Si la Comisión no remite su Informe en el plazo señalado, los proyectistas podrán reclamar la consideración directa del asunto por el Pleno. Las consultas a los diferentes órganos y entidades estatales deberán ser respondidas en un plazo máximo de diez días hábiles, computables a partir de su recepción por parte de la autoridad jerárquica.

Artículo 130 (Informe de Comisión). Parágrafo I. *"Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión".*

Parágrafo III. *"Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración".*

Parágrafo IV. *"Ningún Proyecto de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento".*

Artículo 135. (Impresión y Distribución). *"La Presidencia dispondrá la impresión y distribución inmediata de los informes de Proyectos de Ley a todas las Senadoras y Senadores, por lo menos veinticuatro horas antes de su inclusión en el Orden del Día".*

3. INFORMES TÉCNICOS Y LEGALES SOBRE EL PROYECTO DE LEY N° 011/2023-2024 C.D. "DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA DANZA "ACHACHI ANATA" DE LA COMUNIDAD CHUQUÍÑA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, PROVINCIA SAUCARÍ DEL DEPARTAMENTO DE URUO".

De acuerdo a la revisión del legajo documental remitido del presente Proyecto de Ley, se pudo verificar que el mismo cuenta con respuestas de las instancias correspondientes a las cuales fue remitida para su consulta, análisis e informe de acuerdo al siguiente detalle:

3.1. INFORMES DEL MINISTERIO DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.



- **INFORME TÉCNICO:** INF/VI/DGPC/UHCI N° 0239/2022 E-MCDyD/2022-06618 de fecha 19/10/2022, emitido por la Unidad de Herencia Culturales Inmateriales de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Viceministerio de Interculturalidad, referente al Proyecto de Ley en Consulta, concluye indicando que: *"el proyecto de Ley es VIABLE de acuerdo a las características demostrativas en la exposición de motivos, también cuenta con la declaratoria municipal y departamental"*.
- **INFORME JURÍDICO:** INF/MCDYD/DGAJ/UAJ No 0169/2022 E-MCDyD/2022-06618, emitido por la Unidad de Análisis Jurídico de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, referente al Proyecto de Ley en Consulta, concluye que: *"Proyecto de Ley cumple con las formalidades establecidas en la Ley 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Bólvarez" por lo que, conforme a lo señalado precedentemente se considera Viable, pero se sugiere se tomen en cuenta las recomendaciones realizadas en el análisis jurídico, en cuanto a las incorporaciones en la exposición de motivos y en la redacción del proyecto de norma"*.

4. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIO CAMPESINOS CULTURA E INTERCULTURALIDAD DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, SOBRE EL PROYECTO DE LEY N° 011/2023-2024 C.D.

Del análisis realizado, por el Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural de la Cámara de Diputados, y corregido en la 3ra Sesión del Comité, donde; **RECOMIENDA LA APROBACIÓN del P.L. N° 011/2023-2024, "DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA DANZA "ACHACHI ANATA" DE LA COMUNIDAD CHUQUIÑA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, PROVINCIA SAUCARI DEL DEPARTAMENTO DE ORURO"**.

Se tienen las siguientes conclusiones:

1. El proyecto de Ley N° 011/2023-2024, **DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA DANZA "ACHACHI ANATA" DE LA COMUNIDAD CHUQUIÑA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, PROVINCIA SAUCARI DEL DEPARTAMENTO DE ORURO**, mismo que fue tratado por el Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural de la Cámara de Diputados, cuenta con la correspondiente exposición de motivos, en el marco jurídico y el articulado respectivo.
2. La danza del "Achachi Anata" tiene sus orígenes en la cultura WANCARANI - AYMARA se desarrolla en la Comunidad Chuquiña del Municipio de Toledo, de la región norte de la Provincia Saucari del Departamento de Oruro, empieza el 2 de noviembre con ensayos para la festividad de navidad que es el 24, 25 y 26 de diciembre, tiempo del Jallu Pacha, se realiza la ceremonia ritual de la Kowa "mesa" para que posteriormente sea ofrendada, actividad cultural que es amenizada por su propia música autóctona, la danza "Achachi Anata" cuyo vestuario representa a los descendientes españoles, que surge a raíz de esta representación. Los personajes son los tarkeros, quienes interpretan el instrumento de la tarka o (anata, es un instrumento aerófono construido de madera sólida como ser el naranjo, mora, granadino y la caja o tambor que tiene un cuerpo de madera cubierto con cuero de animales de la región andina), cantan la letra de las canciones al igual que los que interpretan el tambor o caja, estos imitan los movimientos de los ancianos tocando todo el tiempo agachados con movimientos lentos y cansinos, las mujeres participan con las banderas que acompañarían con la parte vocal y también con el ondeo de sus banderas blancas de bayeta. La vestimenta del varón pantalón negro de bayeta, camisa blanca, saco largo de color negro, estos igualmente de bayeta, en la espalda (lomo) llevan una joroba característico del adulto mayor, un sombrero negro de copa alta adornada con flores de la temporada, traídos de la serranía de Saucari entre los que sobresalen el hinojo, clavel y manzanilla, tiene una barba larga hecho de la cola de vaca, abarca o wisku, medias de qhaytu negro, faja triangular de bayeta blanca, e interpretan los instrumentos de la tarka o caja (tambor), cabe recalcar que se simula a los ancianos con la vestimenta y los movimientos a la hora de ejecutar la música.



Las mujeres llevan una pollera de bayeta de color rojo oscuro, blusa blanca de bayeta, aguayo tejido artesanalmente con características propias de la región con predominio del color rojo, abarcas y un sombrero blanco, llevan en una mano una bandera de color blanco para llamar a la lluvia, en la otra mano llevan una incuña (Tarilla) adornado de flores y productos de la región.

3. Las expresiones artísticas merecen la protección y salvaguardia a través de una Ley Nacional, ésta declaración facilitara una relación activa entre la población y la cultura, en la preservación al conjunto de acciones planificadas de defensa por medio de normas y políticas de protección, habiéndose manifestado los portadores de esta danza, mediante Nota de fecha 22/04/2024 dirigida a la Presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario, Culturas e Interculturalidad, pidiendo la aprobación del Proyecto de Ley, otorgando el consentimiento de los participantes activos de la Comunidad Chuquiña del Municipio de Toledo, de la región norte de la Provincia Saucari del Departamento de Oruro, portadora en la identificación del Patrimonio cultural Inmaterial.
4. Se debe tener en cuenta que el PL-011/2023-2024, guarda relación y se encuentra acorde a lo dispuesto en los artículos 99-1, II y III; 100-1: 108-14; 158-1-3 de la Constitución Política del Estado por cuanto es una función y fin del Estado, garantizar el registro protección, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión del patrimonio cultural del pueblo boliviano, como también de todos los bolivianos es un deber resguardar y defender el patrimonio cultural ya que forma parte de la expresión e identidad del Estado.
5. En la 3ra. Sesión Ordinaria del Comité de Culturas Interculturalidad y Patrimonio Cultura Legislatura 2023-2024 el día 27/03/2024, ha momento de considerar el texto del proyecto de Ley N° 011/2023-2024, se ha evaluado los antecedentes, subsanado las observaciones realizadas por el Órgano Ejecutivo: El MINISTERIO DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN, ha considerado la normativa Gubernamental y Municipal existente al respecto, realizado un análisis exhaustivo al Proyecto de Ley N° 011/2023-2024, ha valorado los informes que respaldan, sus antecedentes, recomendando su aprobación, incluyendo las enmiendas correspondientes.

Finalmente, se detalla el cuadro de trabajo del texto original y la propuesta de aprobación con las enmiendas, correcciones y modificaciones respectiva realizadas en la 3ra Sesión del Comité, donde; SE RECOMIENDA LA APROBACIÓN del P.L. N° 011/2023-2024, "DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA DANZA "ACHACHI ANATA" DE LA COMUNIDAD CHUQUIÑA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, PROVINCIA SAUCARI DEL DEPARTAMENTO DE ORURO".

TEXTO ANTERIOR	TEXTO CORREGIDO
Art. 1 Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Danza "Achachi Anata" de la Comunidad Chuquiña, del Municipio de Toledo, Provincia Saucari, del Departamento de Oruro. Art. 2 El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio Culturas, c Descolonización de Despatriarcalización, D en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y el Gobierno Autónomo Municipal de Toledo, en el marco de sus competencias, quedan encargados de la implementación de plantas y programas de protección, promoción, recuperación y salvaguarda, de la Danza Achachi Anata", del Municipio de provincia Saucari del departamento de Toledo, Oruro.	Art. Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Danza Achachi Anata de la Comunidad Chuquiña, del Municipio de Toledo, provincia Saucari del Departamento de Oruro. Art. 2 El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas, Descolonización Despatriarcalización en coordinación con el Gobierno el Autónomo Departamental de Oruro y el Gobierno Autónomo Municipal de Toledo, en el marco de sus competencias, quedan encargados de la implementación de planes y programas de protección, promoción, recuperación salvaguardia, de la Danza "Achachi Anata" de la Comunidad Chuquiña, del Municipio de Toledo, provincia Saucari del departamento de Oruro.



5. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Para el tratamiento e informe del **Proyecto de Ley N° 011/2023-2024 C.D.**, se procedió a la revisión y análisis de los antecedentes documentales remitidos por la Cámara de Diputados, legajo a fojas 62, que contiene respuesta e informes del Órgano Ejecutivo (Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización) e informe de aprobación emitido por la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad de la Cámara de Diputados, respecto al Proyecto de **Ley N° 011/2023-2024 C.D. "Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Danza "Achachi Anata de la Comunidad Chuquiña del Municipio de Toledo, Provincia Saucari del Departamento De Oruro"**, el mismo que, cuenta con la documentación respaldatoria suficiente para su aprobación.

Del análisis exhaustivo y revisión de la documentación adjunta al Proyecto de Ley en cuestión, los Informes Técnicos - Jurídicos del Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización como ente Rector del Estado Plurinacional del Bolivia, Informe del Comité de Culturas Interculturalidad y Patrimonio Cultural de la Cámara de Diputados, Informe de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Cultura e Interculturalidad de Diputados, la existencia de normativas de declaratoria, Departamental "Ley N° Departamental N° 209" y Municipal "Ley Municipal N° 141", se puede corroborar que el Proyecto de Ley se encuentra fundamentado en la exposición de motivos con información precisa, bajo la premisa señalada por la Constitución Política del Estado en su Art. 108 numeral 14, que establece: "*resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia*", por lo que, es deber de todos los bolivianos y bolivianas, realizar la protección de la cultura de Bolivia, esto en concordancia con los Artículos 298.II.25; 300.I.18 y 19, y 302.I.15 y 31, de dicha norma suprema, donde señala competencias exclusivas del nivel central del Estado, de los gobiernos autónomos departamentales y municipales, en la promoción y conservación del patrimonio natural departamental y municipal respectivamente, así como la promoción y conservación de la cultura (...), por lo que, el referido Proyecto de Ley en cuanto a la distribución de competencias cumple con este mandato, bajo el criterio de que el Nivel Central del Estado tiene la facultad legislativa para materias relacionadas a la promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico tangible e intangible de interés del Estado Boliviano.

Que, el referido Proyecto de Ley, se encuentra en congruencia con lo previsto en la Ley N° 530 de Patrimonio Cultural Boliviano en referencia al Art. 7 y su modificación por la Ley N° 1220 en su párrafo III. Numerales 1.2.3 y 6, el mismo que cuenta con la Declaratoria Departamental "Ley Departamental N° 209 de 18/11/2021" y Declaratoria Municipal "Ley Municipal N° 141 de 09/04/2018" y acorde a lo dispuesto por la "Ley N° 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización - Andrés Ibáñez", siendo que en sus fines contempla elementos de preservación, conservación, revalorización, salvaguarda, registro, investigación, promoción y difusión del patrimonio cultural inmaterial.

Bajo la premisa, de que el objeto de la presente Ley es declaratorio y está en el marco del cumplimiento de las características de una propuesta de declaratoria, donde es de vital importancia proteger y recuperar las danzas de las diferentes regiones, asimismo, donde las entidades territoriales autónomas, deben encargarse de la implementación de programas y proyectos para la promoción y salvaguardia de las expresiones culturales que se contemplan en los diferentes municipios y departamentos. La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, considera que, el referido Proyecto de Ley N° 011/2023-2024 C.D., remitido por la Cámara de Diputados, mismo que en su momento e instancia correspondiente, ya fue elevado en consulta al Órgano Ejecutivo, siendo que además cuenta con normativa de respaldo a través de una Ley Departamental y Ley Municipal, y que además, cuenta dentro del legajo documental de respaldo con las correspondiente respuesta, informes y observaciones, las cuales merecieron corrección y enmienda por parte del Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural de la Cámara de Diputados durante la 3ra Sesión Ordinaria del Comité en fecha 27/03/2024, quienes al momento de considerar el texto de aprobación del proyecto de Ley N° 011/2023-2024, evaluaron los antecedentes, subsanaron las observaciones y sugerencias realizadas por el



Órgano Ejecutivo, el "Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización" donde se propuso modificaciones de forma en la redacción de los 2 artículos del Proyecto de Ley, culminando con la conformidad y aceptación de darle viabilidad, mismo que fue aprobado durante la 10ma. Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Cultura e Interculturalidad en fecha 24 de abril del 2024.

Bajo este lineamiento, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, habiendo verificado que existen los suficientes elementos y respaldos técnicos - legales que dan VIABILIDAD al referido Proyecto de Ley en cuestión, y en estricto apego a la normativa legal vigente, la valoración de todos los informes y respuestas que respaldan y acompañan al presente Proyecto de Ley, que es objeto de análisis y tratamiento del P.L. N° 011/2023-2024 C.D. "Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Danza "Achachi Anata de la Comunidad Chuquiña del Municipio de Toledo, Provincia Saucari del Departamento De Oruro", el cual cuenta con la aprobación y viabilidad del Órgano Ejecutivo a través del ente Rector con tuición directa en estos temas y asuntos de declaratoria de Patrimonio Cultural, Material e Inmaterial, como lo es el Ministerio de Culturas de Descolonización y Despatriarcalización y Declaratorias de las Entidades Territoriales Autónomas a nivel Departamental y Municipal, quienes son los llamados por Ley y sectores involucrados en la revisión, tratamiento, viabilidad y aprobación en esta materia, y que además los informes respaldatorios fueron emitidos por los Entes Rectores del actual Gobierno, en pleno ejercicio de sus funciones, atribuciones y competencias.

Por todo lo precedentemente expuesto, LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD DE LA CÁMARA DE SENADORES, teniendo en cuenta las características únicas en su género, tipo e importancia de la Danza "Achachi Anata" de la Comunidad Chuquiña del Municipio de Toledo, Provincia Saucari del Departamento de Oruro, como danza ancestral que representa a las personas de la tercera edad, expresión cultural que denota también agradecimiento a los Achachilas y la Pachamama como protectores de los pueblos y por cumplir con el objetivo de recuperar las tradiciones que las anteriores generaciones heredaron a los pobladores que se encuentran en las comunidades del municipio de Toledo, que representan a nivel Municipal, Departamental y Nacional, cuyo objetivo es el de revalorizar y promocionar las danzas autóctonas que tienen originalidad, saberes y conocimientos ancestrales de una cultura y su población como lo es la danza "Achachi Anata" de la Comunidad Chuquiña del Municipio de Toledo, MERECE SER RECONOCIDO COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, siendo necesario resguardar, promocionar, valorar y precautelar las danzas autóctonas, originarias, tradicionales y ancestrales de las naciones y pueblos indígenas de tierras altas y bajas en nuestro país, siendo que el referido Proyecto de Ley cumple con las formalidades y requisitos para ser declarado como Patrimonio Cultural e Inmaterial en beneficio de la sociedad boliviana del Estado Plurinacional de Bolivia, del cual se considera la aprobación y viabilidad sin modificaciones del presente Proyecto de Ley.

6. CONCLUSIÓN.

Por lo precedentemente expuesto, normativa vigente, informes técnicos y jurídicos del Órgano Ejecutivo e Informe de la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad de la Cámara de Diputados, que respaldan y apoyan al presente proyecto de ley, siendo que además existe normativa Departamental y Municipal con referencia al Proyecto de Ley, en consecuencia la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, **CONCLUYE** en la importancia y viabilidad de **APROBAR SIN MODIFICACIONES EL P.L. N° 011/2023 - 2024 C.D., DONDE "DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA DANZA "ACHACHI ANATA" DE LA COMUNIDAD CHUQUIÑA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, PROVINCIA SAUCARI DEL DEPARTAMENTO DE URURO"**, toda vez que es importante, necesario y transcendental la protección, conservación, promoción, resguardo y puesta en valor del Patrimonio Cultural Inmaterial dentro del Estado Plurinacional de Bolivia.

7. RECOMENDACIÓN.



La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, en el Marco de la normativa vigente como ser; la Constitución Política del Estado, Ley N° 530 de Patrimonio Cultural Boliviano, Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Báñez", Ley Departamental N° 169, Ley Municipal N° 102, Reglamentos General de la Cámara de Senadores, e Informe de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad de la Cámara de Diputados, y normas conexas: **RECOMIENDA LA APROBACIÓN SIN MODIFICACIONES del P.L. N° 011/2023 - 2024 C.D., "Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Danza "Achachi Anata" de la Comunidad Chuquiña del Municipio de Toledo, Provincia Saucari del Departamento de Oruro".**

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio de las Senadoras y Senadores miembros del pleno Camaral de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; (No firma por licencia) Senador Hilarión Mamani Navarro; Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Secretaria Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 011/2023-2024 C.D.

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA,

DECRETA:

ARTÍCULO 1. Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Danza "Achachi Anata" de la Comunidad Chuquiña del Municipio de Toledo, Provincia Saucari del Departamento de Oruro.

ARTÍCULO 2. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y el Gobierno Autónomo Municipal de Toledo, en el marco de sus competencias, quedan encargados de la implementación de planes y programas de protección, promoción, recuperación y salvaguardia de la Danza "Achachi Anata" de la Comunidad Chuquiña del Municipio de Toledo, Provincia Saucari del Departamento de Oruro.

Remítase a la Cámara de Senadores, para fines constitucionales de Revisión.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los catorce días del mes de junio de dos mil veinticuatro.

Firman: Diputado Israel Huaytari Martínez, Presidente; Diputada Rosario García Onofre; Primera Secretaría; Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe mayoría absoluta, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Danza "Achachi Anata" de la Comunidad Chuquiña del Municipio de Toledo, Provincia Saucari del Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretaria: Unanimidad, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

ARTÍCULO 2. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y el Gobierno Autónomo Municipal de Toledo, en el marco de sus competencias, quedan encargados de la implementación de planes y programas de protección, promoción, recuperación y salvaguardia de la Danza "Achachi Anata" de la Comunidad Chuquiña del Municipio de Toledo, Provincia Saucari del Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretaria: Más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora, queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación.

Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Solicito la Reconsideración de la Ley que Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Danza Achachi Anata de la Comunidad Churquina del Municipio de Toledo, Provincia Saucarí del Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Sen. Secretario:

1.3 De la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, referido al Proyecto de Ley N° 177/2023-2024, "Ley de Acción contra la Deforestación". (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

Inf.PL/CTTRNyMA/N° 006/2023-2024

LA COMISIÓN TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

INFORMA:

ASUNTO: PROYECTO DE LEY P.L. N° 177/2023-2024 C.S. "LEY DE ACCIÓN CONTRA LA DEFORESTACIÓN"

I. ANTECEDENTES.

En fecha 7 de junio de 2024, fue presentado el **Proyecto de Ley P.L. N° 177/2023-2024 C.S. "LEY DE ACCIÓN CONTRA LA DEFORESTACIÓN"**. En conformidad a lo dispuesto en el Art. 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y los Artículos 158, 162 y 163 de la Constitución política del Estado. Habiendo sido solicitado de conformidad a las Disposición Final Segunda del Reglamento General de la Cámara de Senadores, por la emergencia persistente por las quemadas e incendios en el país, sea con tratamiento inmediato en la próxima Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores Legislatura 2023-2024, siendo tratado en la 140ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores Legislatura 2023-2024, siendo remitido a la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente en fecha 13 de junio de 2024 para su tratamiento e informe respectivo.

2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE LEY.

El Proyecto de Ley P.L. N° 177/2023-2024 C.S. "LEY DE ACCIÓN CONTRA LA DEFORESTACIÓN", en su estructura, consta de una exposición de motivos con Antecedentes, Justificación, Objeto, Justificación Legal, con un único Artículo.

El proyecto refleja una respuesta integral, ajustada a la legislación existente y orientada a aumentar la conciencia pública en respuesta a la alarmante tasa de deforestación que enfrenta Bolivia y la falta de estrategias efectivas sostenibles para el manejo responsable del fuego.

3. AFINIDAD TEMÁTICA DE LA COMISIÓN.

Conforme establece el artículo 49, parágrafo I, numeral 10 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Ley P.L. N° 177/2023-2024 C.S. "LEY DE ACCIÓN CONTRA LA DEFORESTACIÓN", por afinidad temática, corresponde su tratamiento a la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE ORDEN LEGAL - CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

En el marco de la Constitución Política del Estado se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe de Proyecto de Ley:

FUNDAMENTO LEGAL

4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

"**Artículo 9.** Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la Ley:

6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras".

"**Artículo 16. I.** Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación.

II. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población".

"**Artículo 20. III.** El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley".

"**Artículo 30. II.** En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: 10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas".

"**Artículo 33.** Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente".

"**Artículo 108.** Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:

16. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos".

"**Artículo 298. I.** Son competencias privativas del nivel central del Estado:

19. Áreas protegidas bajo responsabilidad del nivel central del Estado".

17. Política general sobre tierras y territorio, y su titulación".

20. Política general de Biodiversidad y Medio Ambiente".

"**Artículo 298. II.** Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:



4. Recursos naturales estratégicos, que comprenden minerales, espectro electromagnético, recursos genéticos y biogenéticos y las fuentes de agua.

5. Régimen general de recursos hídricos y sus servicios.

6. Régimen general de biodiversidad y medio ambiente.

7. Política Forestal y régimen general de suelos, recursos forestales y bosques”.

“**Artículo 342.** Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente”.

“**Artículo 345.** Las políticas de gestión ambiental se basarán en:

1. La planificación y gestión participativas, con control social.

2. La aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y el control de calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal a toda actividad de producción de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente.

3. La responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca daños medioambientales y su sanción civil, penal y administrativa por incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente”.

“**Artículo 346.** El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo sustentable del país. Su conservación y aprovechamiento para beneficio de la población será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y no comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales. La ley establecerá los principios y disposiciones para su gestión”.

“**Artículo 347. I.** El Estado y la sociedad promoverán la mitigación de los efectos nocivos al medio ambiente, y de los pasivos ambientales que afectan al país. Se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales.

II. Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán, en todas las etapas de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños que se ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán las medidas de seguridad necesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales”.

“**Artículo 349. I.** Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo”.

“**Artículo 358.** Los derechos de uso y aprovechamiento sobre los recursos naturales deberán sujetarse a lo establecido en la Constitución y la ley. Estos derechos estarán sujetos a control periódico del cumplimiento de las regulaciones técnicas, económicas y ambientales. El incumplimiento de la ley dará lugar a la reversión o anulación de los derechos de uso o aprovechamiento”.

“**Artículo 373. I.** El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.

II. Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones conforme a Ley”.



“Artículo 374. I. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes. La ley establecerá las condiciones y limitaciones de todos los usos.

II. El Estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y costumbres de las comunidades, de sus autoridades locales y de las organizaciones indígena originarias campesinas sobre el derecho, el manejo y la gestión sustentable del agua.

III. Las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, minerales, medicinales y otras son prioritarias para el Estado, que deberá garantizar su conservación, protección, preservación, restauración, uso sustentable y gestión integral; son inalienables, inembargables e imprescriptibles”.

“Artículo 376. Los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas que conforman las cuencas hidrográficas, por su potencialidad, por la variedad de recursos naturales que contienen y por ser parte fundamental de los ecosistemas, se consideran recursos estratégicos para el desarrollo y la soberanía boliviana. El Estado evitará acciones en las nacientes y zonas intermedias de los ríos que ocasionen daños a los ecosistemas o disminuyan los caudales, preservará el estado natural y velará por el desarrollo y bienestar de la población”.

“Artículo 380. I. Los recursos naturales renovables se aprovecharán de manera sustentable, respetando las características y el valor natural de cada ecosistema.

II. Para garantizar el equilibrio ecológico, los suelos deberán utilizarse conforme con su capacidad de uso mayor en el marco del proceso de organización del uso y ocupación del espacio, considerando sus características biofísicas, socioeconómicas, culturales y políticos institucionales. La ley regulará su aplicación”.

“Artículo 381. I. Son patrimonio natural las especies nativas de origen animal y vegetal. El Estado establecerá las medidas necesarias para su conservación, aprovechamiento y desarrollo.

II. El Estado protegerá todos los recursos genéticos y microorganismos que se encuentren en los ecosistemas del territorio, así como los conocimientos asociados con su uso y aprovechamiento. Para su protección se establecerá un sistema de registro que salvaguarde su existencia, así como la propiedad intelectual en favor del Estado o de los sujetos sociales locales que la reclamen. Para todos aquellos recursos no registrados, el Estado establecerá los procedimientos para su protección mediante la ley”.

“Artículo 382. Es facultad y deber del Estado la defensa, recuperación, protección y repatriación del material biológico proveniente de los recursos naturales, de los conocimientos ancestrales y otros que se originen en el territorio”.

“Artículo 385. I. Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable.

II. Donde exista sobreposición de áreas protegidas y territorios indígena originario campesino, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originaria campesinos, respetando el objeto de creación de estas áreas”.

“Artículo 386. Los bosques naturales y los suelos forestales son de carácter estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano. El Estado reconocerá derechos de aprovechamiento forestal a favor de comunidades y operadores particulares.



Asimismo, promoverá las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable, la generación de valor agregado a sus productos, la rehabilitación y reforestación de áreas degradadas”.

“**Artículo 387. I.** El Estado deberá garantizar la conservación de los bosques naturales en las áreas de vocación forestal, su aprovechamiento sustentable, la conservación y recuperación de la flora, fauna y áreas degradadas. II. La ley regulará la protección y aprovechamiento de las especies forestales de relevancia socioeconómica, cultural y ecológica”.

4.2 LEY N° 1333 – LEY DE MEDIO AMBIENTE.

“**Artículo 3** El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la Nación, su protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y son de orden público”.

“**Artículo 5** La política nacional del medio ambiente debe contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, sobre las siguientes bases:

1. Promoción de la conservación de la diversidad biológica garantizando el mantenimiento y la permanencia de los diversos ecosistemas del país.
4. Optimización y racionalización el uso de aguas, aire suelos y otros recursos naturales renovables garantizando su disponibilidad a largo plazo.
5. Incorporación de la dimensión ambiental en los procesos del desarrollo nacional”.

“**Artículo 17** Es deber del Estado y la sociedad, garantizar el derecho que tiene toda persona y ser viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el desarrollo y ejercicio de sus actividades”.

“**Artículo 18** El control de la calidad ambiental es de necesidad y utilidad pública e interés social. La Secretaría Nacional y las Secretarías Departamentales del Medio Ambiente promoverán y ejecutarán acciones para hacer cumplir con los objetivos del control de la calidad ambiental”.

“**Artículo 40** Es deber del Estado y la sociedad mantener la atmósfera en condiciones tales que permita la vida y su desarrollo en forma óptima y saludable”.

“**Artículo 46** Los bosques naturales y tierras forestales son de dominio originario del Estado, su manejo y uso debe ser sostenible. La autoridad competente establecida por Ley especial, en coordinación con sus organismos departamentales descentralizados, normará el manejo integral y el uso sostenible de los recursos del bosque para los fines de su conservación, producción, industrialización y comercialización, así como también y en coordinación con los organismos competentes, la preservación de otros recursos naturales que forman parte de su ecosistema y del medio ambiente en general”.

“**Artículo 52** El Estado y la sociedad deben velar por la protección, conservación y restauración de la fauna y flora silvestre, tanto acuática como terrestre, consideradas patrimonio del Estado, en particular de las especies endémicas, de distribución restringida, amenazadas y en peligro de extinción”.

4.3. LEY N° 300 - LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA.

“**Artículo 4. (PRINCIPIOS).** Los principios que rigen la presente Ley además de los establecidos en el Artículo 2 de la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra son: 4. Precautorio. El Estado Plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual o colectiva se obliga a prevenir y/o evitar de manera oportuna eficaz y eficiente los daños a los componentes de la Madre Tierra incluyendo el medio ambiente, la biodiversidad, a la salud humana y a los valores culturales intangibles, sin que se pueda omitir o postergar el cumplimiento de esta obligación alegando la falta de certeza científica y/o falta de recursos. Los pequeños productores



mineros y cooperativas mineras realizarán estas acciones con el apoyo de las entidades competentes del Estado Plurinacional de Bolivia.

“Artículo 16 (CONSERVAR LOS COMPONENTES, ZONAS Y SISTEMAS DE VIDA DE LA MADRE TIERRA EN EL MARCO DE UN MANEJO INTEGRAL Y SUSTENTABLE). El Estado Plurinacional de Bolivia promoverá el manejo integral y sustentable de los componentes, zonas y sistemas de vida para garantizar el sostenimiento de las capacidades de regeneración de la Madre Tierra, mediante: 4) El fomento, control y fiscalización del aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra de acuerdo a cada zona de vida y sistemas de vida, respetando los fines y objetivos de las áreas protegidas del Sistema Nacional, Departamental, y Municipal de Áreas Protegidas”.

“Artículo 23. (CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL). Las bases y orientaciones del Vivir Bien a través del desarrollo integral en conservación de la diversidad biológica y cultural, incluyendo Áreas Protegidas, son:

1. Desarrollar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de uso, aprovechamiento, protección y conservación de la biodiversidad de forma participativa, de acuerdo a las características de cada sistema de vida.
2. Fomentar el desarrollo de capacidades para la evaluación de riesgos para la biodiversidad, la salud humana y los sistemas de vida, inherentes a la introducción de especies exóticas invasoras, productos agrícolas y otros.
3. Establecer e implementar políticas, planes, programas y proyectos para el mantenimiento del patrimonio genético y la diversidad de recursos genéticos existente en el país y los conocimientos ancestrales asociados a éstos.
4. Promover la conservación y protección de las zonas de recarga hídrica, cabeceras de cuenca, franjas de seguridad nacional del país y áreas con alto valor de conservación, en el marco del manejo integral de cuencas.
5. Respeto a la clasificación de las zonas y sistemas de vida y cumplimiento estricto de la aptitud de uso del suelo por parte del nivel central del Estado, entidades territoriales autónomas y propietarios agrarios y comunitarios.
6. Fortalecer y promover el Sistema de Áreas Protegidas Nacional, Departamental, y Municipal definidos en la Constitución Política del Estado, como uno de los principales instrumentos de defensa de la Madre Tierra. Las Áreas Protegidas y otras áreas de conservación y protección están sujetas a Ley específica”.

“Artículo 25. (BOSQUES). Las bases y orientaciones del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en bosques son:

1. Realizar un manejo integral y sustentable de los bosques con normas y criterios de gestión regionalizada ajustada a cada tipo de bosque de acuerdo a las zonas y sistemas de vida como condición para la preservación de derechos de uso y aprovechamiento.
2. Identificar, actualizar y clasificar la superficie boscosa total y las funciones del bosque para el uso y aprovechamiento planificado de los productos maderables y no maderables y la protección de los bosques primarios.
3. Promover y desarrollar políticas de manejo integral y sustentable de bosques de acuerdo a las características de las diferentes zonas y sistemas de vida, incluyendo programas de forestación, reforestación y restauración de bosques, acompañados de la implementación de sistemas agroforestales sustentables, en el marco de las prácticas productivas locales y de regeneración de los sistemas de vida.



4. Prohibir de manera absoluta la conversión de uso de suelos de bosque a otros usos en zonas de vida de aptitud forestal, excepto cuando se trata de proyectos de interés nacional y utilidad pública”.

“Artículo 29. (AIRE Y CALIDAD AMBIENTAL). Las bases y orientaciones del Vivir Bien a través del desarrollo integral en aire y calidad ambiental son:

1. Implementar medidas de control, prevención y mitigación para garantizar el aire limpio.
2. Regular, monitorear y fiscalizar los niveles de contaminación atmosférica por quemas, emisiones de gases de efecto invernadero, uso de aerosoles que afectan negativamente la capa de ozono y efectos del ruido y otros contaminantes atmosféricos para todos los sectores y actividades públicas y privadas, a fin de preservar y mantener la salud y el bienestar de la población.
3. Regular, monitorear y fiscalizar los niveles de contaminación electromagnética.
4. Regular, monitorear y fiscalizar la contaminación que resulta de las actividades extractivas y de la industria.
5. Establecer políticas para la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la calidad ambiental urbana y rural”.

4.4. LEY N° 071 – LEY DE LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA.

Artículo 7. (DERECHOS DE LA MADRE TIERRA)

I. La Madre Tierra tiene los siguientes derechos:

1. A la vida: Es el derecho al mantenimiento de la integridad de los sistemas de vida y los procesos naturales que los sustentan, así como las capacidades y condiciones para su regeneración.
2. A la diversidad de la vida: Es el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial, de tal forma que se amenace su existencia, funcionamiento y potencial futuro.
3. Al agua: Es el derecho a la preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, de su existencia en la cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento de los sistemas de vida, y su protección frente a la contaminación para la reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos sus componentes.
4. Al aire limpio: Es el derecho a la preservación de la calidad y composición del aire para el sostenimiento de los sistemas de vida y su protección frente a la contaminación, para la reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos sus componentes.
5. Al equilibrio: Es el derecho al mantenimiento o restauración de la interrelación, interdependencia, complementariedad y funcionalidad de los componentes de la Madre Tierra, de forma equilibrada para la continuación de sus ciclos y la reproducción de sus procesos vitales.
6. A la restauración: Es el derecho a la restauración oportuna y efectiva de los sistemas de vida afectados por las actividades humanas directa o indirectamente.
7. A vivir libre de contaminación: Es el derecho a la preservación de la Madre Tierra de contaminación de cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos y radioactivos generados por las actividades humanas”.



4.5 LEY N° 1700 – LEY FORESTAL.

ARTÍCULO 4º. (Dominio originario, carácter nacional y utilidad pública)

Los bosques y tierras forestales son bienes del dominio originario del Estado sometidos a competencia del gobierno nacional. El manejo sostenible y protección de los bosques y tierras forestales son de utilidad pública e interés general de la nación. Sus normas son de orden público, de cumplimiento universal, imperativo e inexcusable”.

5. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El Proyecto de Ley P.L. N° 177/2023-2024 C.S. “LEY DE ACCIÓN CONTRA LA DEFORESTACIÓN”, surge en respuesta a la alarmante tasa de deforestación que enfrenta Bolivia, la deforestación ha generado serios impactos negativos en el medio ambiente, la biodiversidad y ha contribuido al cambio climático global. En estos momentos Bolivia enfrenta una pavorosa deforestación con quemas e incendios forestales, que se ha incrementado llegando a niveles extraordinarios. Este fenómeno, exacerbado por el uso indiscriminado del fuego, ha causado destrucción forestal, pérdida de biodiversidad, erosión del suelo y graves consecuencias para las poblaciones locales.

A pesar que Bolivia firmó la Declaración de los Líderes de Glasgow Sobre Bosques y Uso de la Tierra, comprometiéndose a detener y revertir la pérdida de bosques, nuestro Estado sigue en una dirección equivocada en cuanto a la protección de sus recursos forestales.

La deforestación amenaza la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de las generaciones futuras, por lo que es esencial implementar medidas legislativas que promuevan la reforestación y restauración de ecosistemas.

Este Proyecto de Ley busca sensibilizar a la población sobre la importancia de conservar los bosques y promover prácticas sostenibles que contribuyan al equilibrio ecológico y a la protección de la biodiversidad. Es crucial que todos los ciudadanos asuman un rol activo en la conservación del medio ambiente, fortaleciendo la cultura de respeto por la naturaleza y asegurando un futuro sostenible para las generaciones venideras.

Este Proyecto de Ley tiene como objeto establecer que cada ciudadano boliviano, tenga la responsabilidad de acuerdo a sus capacidades y condiciones, de plantar un árbol cada año, en un lugar adecuado y cuidarlo, contribuyendo así a la reforestación a nivel nacional. Esta acción colectiva será fundamental para mitigar los efectos adversos de la deforestación, promover la restauración de ecosistemas y fomentar una cultura de conservación del medio ambiente. El Proyecto de Ley busca comprometer a todos los ciudadanos en la lucha contra la deforestación, asegurando un entorno natural saludable y equilibrado para las generaciones presentes y futuras.

Son varios Artículos de la Constitución Política del Estado que establecen la obligación del Estado y la población de conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, garantizando un medio ambiente saludable y equilibrado para todos los seres vivos, como son los artículos 9, 16, 20, 30, 33, 108, 298, 342, 345, 346, 347, 349, 358, 373, 374, 376, 380, 381, 382, 385, 386 y 387. Nuestra Constitución Política del Estado otorga al Estado la responsabilidad de gestionar y proteger los recursos naturales, incluido los bosques, asegurando su conservación y aprovechamiento sostenible.

La Ley del Medio Ambiente N° 1333, reconoce que el medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la nación y su protección es de interés público; Establece la necesidad de promover la conservación de la diversidad biológica y garantizar la permanencia de los ecosistemas del país. Además, subraya el deber del Estado y la sociedad de garantizar un ambiente sano y de mantener la atmosfera en condiciones que permitan la vida en su óptima forma.



La Ley Marco de la Madre Tierra N° 300, refuerza la obligación del Estado y de la sociedad de conservar los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra mediante un manejo integral y sustentable, en ella también se establece la responsabilidad de proteger la diversidad biológica y cultural, así como los bosques, promoviendo el manejo integral de los mismos y la preservación de sus funciones ecológicas.

Finalmente, se tiene el informe CTTRN /PL No. 002/2023-2024 sobre Proyecto de Ley N° 177/2023-2024 C.S. "Ley de Acción contra la Deforestación", emitido por la Senadora Centa Rek López, Secretaria del Comité de Tierra y Territorio, Recursos Naturales (Recursos Hídricos y Forestales) y Hoja de la Coca, que recomienda lo siguiente:

*"De lo anteriormente señalado, el Comité de Tierra y Territorio, Recursos Naturales (Recursos Hídricos y Forestales) y Hoja de la Coca, en uso de sus atribuciones y al amparo del artículo 46 y 57 del Reglamento de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN CON MODIFICACIONES** del Proyecto de Ley N° 177/2023-2024 C.S. "Ley de Acción contra la Deforestación", salvo mejor criterio del Pleno de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente."*

El Proyecto de Ley de Acción Contra la Deforestación, se alinea con el marco vigente en Bolivia, fortaleciendo la obligación de preservar y restaurar los ecosistemas forestales del país, buscando promover una participación activa de todos los ciudadanos en la conservación del medio ambiente, asegurando un equilibrio ecológico que garantice el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

**PROYECTO DE LEY N° 177/2023-2024 C.S.
"LEY DE ACCIÓN CONTRA LA DEFORESTACIÓN"**

PROYECTO ORIGINAL	PROYECTO MODIFICADO
Artículo Único. - <i>Todos los ciudadanos bolivianos tienen la responsabilidad cada año de acuerdo a sus capacidades y condiciones, de plantar un árbol en un lugar adecuado y cuidarlo, contribuyendo así a fortalecer la forestación a nivel nacional y contrarrestar los efectos adversos de la deforestación, fomentando una cultura de conservación y respeto por el medio ambiente.</i>	Artículo 1 (Objeto). – La presente ley tiene por objeto promover la siembra obligatoria de árboles en todo el territorio nacional, como estrategia de conservación y protección de ecosistemas y de concienciación del valor del árbol como elemento fundamental de sostenibilidad ambiental con participación activa de toda la población, en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas.
	Artículo 2 (Deber de sembrar árboles). – I. Todos los ciudadanos bolivianos tienen la responsabilidad anual , de acuerdo a sus capacidades y condiciones, de sembrar un (1) árbol en un lugar adecuado y cuidarlo, contribuyendo así a fortalecer la forestación a nivel nacional y contrarrestar los efectos adversos de la deforestación, fomentando una cultura de conservación y respeto por el medio ambiente. II. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus atribuciones y competencias, facilitarán y estimularán la siembra de árboles como estrategia de conservación, restauración y sustitución, garantizando un desarrollo sostenible.
	DISPOSICIONES ADICIONALES UNICA. - El Ministerio de Medio Ambiente y Agua en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas, en un plazo de 60 días, emitirían la reglamentación específica a objeto de garantizar el cumplimiento de la presente Ley.

6. CONCLUSIÓN.

De lo expuesto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, concluye que los antecedentes y justificativos **son suficientes**, para declarar **Procedente** el Proyecto de Ley P.L. N° 177/2023-2024 C.S. "LEY DE ACCIÓN CONTRA LA DEFORESTACIÓN", considerando



esta Comisión, que es necesario **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Ley, recomendando lo siguiente:

7. RECOMENDACIONES.

Por todo lo expuesto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, al amparo de lo establecido en el artículo 130 parágrafo III del Reglamento General de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el **PROYECTO DE LEY P.L. N° 177/2023-2024 C.S. "LEY DE ACCIÓN CONTRA LA DEFORESTACIÓN"**.

Asimismo, el Proyecto de Ley P.L. N° 177/2023-2024 C.S. "LEY DE ACCIÓN CONTRA LA DEFORESTACIÓN", no contradice el Texto Constitucional ni el marco normativo vigente en materia de protección a la Biodiversidad, ni a las disposiciones legales vigentes.

Por lo que siendo necesaria la protección de la Madre Tierra y al no contravenir las normas que regulan el Estado Plurinacional de Bolivia, se ve por conveniente la promulgación del Proyecto de Ley.

De lo anteriormente expuesto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, concluye que el Proyecto de Ley P.L. N° 177/2023-2024 C.S. "LEY DE ACCIÓN CONTRA LA DEFORESTACIÓN", **ES VIABLE**, al tener el objetivo fundamental de Aumentar la conciencia pública en respuesta a la alarmante tasa de deforestación que enfrenta Bolivia.

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio de los Senadores y Senadoras miembros del pleno Camaral de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

La Paz, 20 de septiembre de 2024.

Firman: Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, Presidente Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Senadora Centa Lothy Rek López, Secretario Comité de Tierra y Territorio, Recursos Naturales (Recursos Hídricos y Forestales) y Hoja de Coca; (No firma por Licencia) Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, Secretaria Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 177/2023-2024 C.S. PROYECTO DE LEY (MODIFICADO)

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

"LEY DE ACCIÓN CONTRA LA DEFORESTACIÓN"

Artículo 1 (Objeto). – La presente ley tiene por objeto promover la siembra obligatoria de árboles en todo el territorio nacional, como estrategia de conservación y protección de ecosistemas y de concienciación del valor del árbol como elemento fundamental de sostenibilidad ambiental con participación activa de toda la población, en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas.

Artículo 2 (Deber de sembrar árboles). – **I.** Todos los ciudadanos bolivianos tienen la responsabilidad anual, de acuerdo a sus capacidades y condiciones, de sembrar un (1) árbol en un lugar adecuado y cuidarlo,



contribuyendo así a fortalecer la forestación a nivel nacional y contrarrestar los efectos adversos de la deforestación, fomentando una cultura de conservación y respeto por el medio ambiente.

II. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus atribuciones y competencias, facilitarán y estimularán la siembra de árboles, como estrategia de conservación, restauración y sustitución, garantizando un desarrollo sostenible.

DISPOSICIONES ADICIONALES

ÚNICA. - El Ministerio de Medio Ambiente y Agua en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas, en un plazo de 60 días, emitirán la reglamentación específica a objeto de garantizar el cumplimiento de la presente Ley.

Remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de Revisión.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Tiene la palabra, la Senadora Ponce.

Sen.^a Ponce: Presidente, quería solicitarse permiso de una hora y media para poder salir tengo una reunión programada, hermano Presidente.

Sen. Secretario: No se puede, como puedes programar en el día de Sesión tu reunión.

Sen. Presidente: A consideración, aprobado.

Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Robles: Gracias, hermano Presidente. Saludarle a tu persona también a tu Directorio y a los colegas senadores y senadoras. Buenos días. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Trinidad Rocha Robles por el Departamento de Chuquisaca. He presentado una solicitud.

Sen. Presidente: Ha presentado su nota de retraso.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 1 (Objeto). – La presente ley tiene por objeto promover la siembra obligatoria de árboles en todo el territorio nacional, como estrategia de conservación y protección de ecosistemas y de concienciación del valor del árbol como elemento fundamental de sostenibilidad ambiental con participación activa de toda la población, en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo

observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 2 (Deber de sembrar árboles).- I. Todos los ciudadanos bolivianos tienen la responsabilidad anual, de acuerdo a sus capacidades y condiciones, de sembrar un (1) árbol en un lugar adecuado y cuidarlo, contribuyendo así a fortalecer la forestación a nivel nacional y contrarrestar los efectos adversos de la deforestación, fomentando una cultura de conservación y respeto por el medio ambiente.

II. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus atribuciones y competencias, facilitarán y estimularán la siembra de árboles, como estrategia de conservación, restauración y sustitución, garantizando un desarrollo sostenible.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Adicional Única para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ÚNICA.- El Ministerio de Medio Ambiente y Agua en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas, en un plazo de 60 días, emitirán la reglamentación específica a objeto de garantizar el cumplimiento de la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, a la Disposición Adicional Única en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado la Disposición Adicional Única en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.



Tiene la palabra, el Senador Seoane.

Sen. Seoane: Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley de Acción Contra la Deforestación.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias.

Solicito un permiso porque tenemos problemas entre río Landara y Punutuma que están paralizando, entonces tenemos reunión con Corporación Minera de Bolivia, a lo que termina por favor que es importante porque no pueden quedarse los trabajadores en la porque es mucha importancia, pero lamentablemente, eso lo que está sucediendo la paralización hasta donde la responsabilidad del Estado correspondiente.

Sen. Presidente: Consideración y después del Senador Hilarión ya no se va a otorgar permisos por el tema de Quórum.

Senadora Secretaria, continúe.

-Asume la Secretaría, la Senadora Lindauro Rasguido Mejía-

Sen.^a Secretaria:

1.4 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Ley N° 074/2023-2024 C.D., que "Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Música y Danza "Los Mineritos de Bolivia". (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen.^a Secretaria:

**INFORME P.L. N° 005 C.N.P.I.O.C.I.
P.L. N° 074/2023-2024 C.D.
14° SESIÓN DE COMISIÓN**

**COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS
E INTERCULTURALIDAD
LEGISLATURA 2023 - 2024**



INFORMA:

ASUNTO: PROYECTO DE LEY N° 074/2023-2024 C.D. DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, A LA MÚSICA Y DANZA "LOS MINERITOS DE BOLIVIA"

Fecha: La Paz, 8 octubre de 2024.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 13 de septiembre de 2024, mediante Nota de Comunicación Interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibe en la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el **P.L. N° 074/2023-2024 C.D. Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Música y Danza "Los Mineritos de Bolivia"** (A fojas 158).

De la documentación adjunta al mencionado P.L. N° 074/2023-2024 C.D., se acompaña la siguiente documentación:

- 1) Nota con Cite: ALP/CD/D/MMM N° 279/2021-2022 de fecha 25/09/2022, de la Dip. Miriam Martínez Michaga, presenta a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley signado con el N° 402/2021-2022 C.D. DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, A LA MÚSICA Y DANZA "LOS MINERITOS DE BOLIVIA".
- 2) Nota con Cite: ALP/CD/CDySE/ N° 010/2022-2023 de fecha 23/11/2022, de la Dip. Miriam Martínez Michaga, solicitando reposición del Proyecto de Ley para la Legislatura 2022-2023, el mismo que fue Signado con N° P.L. 073/2022-2023.
- 3) Nota de fecha 20/11/2023, de la Dip. Miriam Martínez Michaga, solicitando reposición del Proyecto de Ley para la Legislatura 2023-2024, el mismo que fue Signado con N° P.L. 074/2022-2023.
- 4) El presente Proyecto de Ley N° 074 /2023-2024 C.D. DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, A LA MÚSICA Y DANZA "LOS MINERITOS DE BOLIVIA"; fue repuesto previamente con los N° 073/2022-2023 y 402/2021-2022; y fue tratado en la 4° Sesión Ordinaria del Comité de Culturas Interculturalidad y Patrimonio Cultural Legislatura 2023-2024 en fecha 10/04/2024, **APROBÁNDOSE CON MODIFICACIONES** en su estación en grande y en detalle, bajo la siguiente denominación: **DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA MÚSICA Y DANZA "LOS MINERITOS DE BOLIVIA"**.
- 5) Informe de **VIABILIDAD y APROBACIÓN** con Cite: INF: AVAT/CNYPIOC/INF/028/2023-2024 – P.L. 074/2023-2024 -11° SESIÓN DE COMISIÓN de fecha 08/05/2024, de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados.
- 6) Mediante Nota de Comunicación Interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de fecha 13/09/2024, de acuerdo a lo establecido en la 201° Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, se remite a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad el P.L. N° 074/2023-2024 C.D. DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA MÚSICA Y DANZA "LOS MINERITOS DE BOLIVIA", para su análisis, tratamiento e informe.

2. MARCO JURÍDICO.**2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.**

Artículo 9. "Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley": **Núm. 3.** "Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional..."



Artículo 98. Pár. I. *"La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional de Bolivia Comunitario".* **Par. III.** *"Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el País".*

Artículo 99. Par. I. *"El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción".* **Par. II.** *"El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley";* **Par. III.** *"La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la Ley".*

Artículo 100. Par. I. *"Es patrimonio de la Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías tradicionales. Este patrimonio forma parte de la expresión e identidad del Estado".*

Artículo 101. *"Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible".*

Artículo 108. Núm. 14. *"Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: Resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia".*

Artículo 158. Par. I. *"Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la Ley".* **Núm. 3.** *"Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas".*

Artículo 162. Par. I. *"Tienen la facultad de iniciativa legislativa, para su tratamiento obligatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional".* **Num.2.** *"Las asambleístas y los asambleístas en cada una de sus cámaras".*

Artículo 298. Par. II. *"Son competencias exclusivas del nivel central del Estado".* **Num.25.** *"Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible de interés del nivel central del Estado".*

Artículo 300. Par. I. *"Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción".* **Núm. 18.** *"Promoción y conservación del patrimonio natural departamental".* **Núm. 19.** *"Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible departamental".*

Artículo 302. Par. I. *"Son competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales, en su jurisdicción".* **Núm. 15.** *"Promoción y conservación del patrimonio natural municipal".* **Núm. 16.** *"Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal".* **Núm. 31.** *"Promoción de la Cultura y actividades artísticas en el ámbito de su jurisdicción".*

2.2 LEY N° 031 - LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBAÑEZ" 19/07/2010.

Artículo 86. (Patrimonio Cultural). De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 25 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado. **Par. I.** *"El nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas".* **Núm. I.** *"Elaborar la Ley Nacional de Patrimonio Cultural";* **Núm.2.** *"Definir políticas estatales para la protección, conservación, promoción, recuperación, defensa, enajenación, traslado, destrucción, lucha, preservación o resguardo de yacimientos, monumentos o bienes arqueológicos, y control del patrimonio cultural material e inmaterial de interés general y sitios y actividades declarados*



patrimonio cultural de la humanidad, así como las políticas culturales para la descolonización, investigación, difusión y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas e idiomas oficiales del Estado Plurinacional". Núm.4. "Control del cumplimiento de normas de conservación y custodia del patrimonio histórico arquitectónico, arqueológico, artístico, religioso, etnográfico y documental". Núm.6. "Regular el régimen de clasificación y declaración del Patrimonio Cultural del Estado".

2.3 LEY 530 DE PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO DE 23 DE MAYO DE 2014 (MODIFICADO POR LEY 1220 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019).

Artículo 4.- (Definiciones). Para efectos de la presente Ley y su reglamento, entiéndase por: **Núm. 1. Bienes Culturales.** *"Son todas las manifestaciones inmateriales y materiales de la cultura, cuyo valor depende de su origen, naturaleza, espacialidad, temporalidad, su contexto social e identidad cultural".* **Núm. 2. Patrimonio Cultural Boliviano.** *"Es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia".*

Núm. 3. Patrimonio Cultural Inmaterial. *"Es el conjunto, de representaciones, manifestaciones, conocimientos y saberes que las comunidades, grupos e individuos reconocen como parte integral de su identidad. Se transmite de generación en generación y está vinculado a procesos y técnicas que incluyen instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales y naturales que le son inherentes"* y el **Num.19. Declaratoria de Patrimonio Cultural Nacional.** *"Es el reconocimiento formal del Patrimonio cultural Inmaterial y Material, que emite el Órgano Legislativo del nivel central del Estado, previo cumplimiento de procedimiento específico".*

Artículo 5. (Patrimonio Cultural Boliviano). *"El Patrimonio Cultural Boliviano, es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales por parte de la naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia".*

Artículo 6. (Clasificación). *"El Patrimonio Cultural Boliviano, se clasifica en: patrimonio Cultural Inmaterial y Patrimonio Cultural Material".*

Artículo 7. (Patrimonio Cultural Inmaterial) Par. I. *"Se entiende por Patrimonio cultural Inmaterial los usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes; que las naciones y pueblos indígena originarios campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas, urbanas y rurales, reconocen como parte integral de su identidad".* **Par. II.** El Patrimonio Cultural Inmaterial tiene los siguientes atributos; **Núm. 1.** *"Se transmite de generación en generación".* **Núm. 2.** *"Es creado y recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia".* **Num.3.** *"Infunde un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana".* **Par. III.** *"De manera enunciativa y no limitativa, se manifiesta en los siguientes ámbitos".* **Núm. 1.** *"Conocimientos y saberes relacionados con la sociedad, naturaleza y universo".* **Núm. 2.** *"Tradiciones y expresiones orales".* **Núm. 3.** *"Artes escénicas y prácticas sociales".* **Núm. 4.** *"Formas tradicionales de organización socio cultural".* **Núm. 5.** *"Espiritualidad, ritualidad y actos festivos".* **Núm. 6.** *"Música y danza".* **Núm. 7.** *"Formas de expresión, transmisión y técnicas tradicionales".*



Artículo 24. (Gestión Descentralizada) Par. I. *"Se establece la gestión descentralizada del Patrimonio Cultural Boliviano, conforme al régimen autonómico y de descentralización, establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez", en coordinación y responsabilidad entre todos los órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno, con la participación y control social correspondiente".* **Par. II.** *"El Ministerio de Culturas y, Turismo actualmente nominado como Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, es el órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano".*

Artículo 35. (Declaratorias de Patrimonio Cultural Nacional). Par. I. *"Es el reconocimiento del Patrimonio Cultural Nacional, emitido por el Órgano Legislativo del nivel central del Estado, sobre un bien patrimonial inmaterial o material".*

Artículo 40. (Promoción del Patrimonio Cultural Boliviano). Par. I. *"La promoción del Patrimonio Cultural Boliviano, se ejecutará a través de un conjunto de actividades de difusión de sus valores inmateriales y materiales".* **Par. II.** *"La promoción del Patrimonio Cultural Boliviano, tendrá lugar cuando la protección y salvaguardia estén siendo correctamente implementadas a través de la presente Ley y su reglamentación".*

2.4 DECRETO SUPREMO N° 4857 DE 06 DE ENERO DE 2023 ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO.

ARTÍCULO 2.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer la estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, las atribuciones de la Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente y de las Ministras y Ministros, así como definir los principios y valores que deben conducir a las servidoras y servidores públicos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado.

ARTÍCULO 104.- (ESTRUCTURA JERÁRQUICA). La estructura jerárquica del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, es la siguiente:

- MINISTRA(O) DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN
- Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización
- Dirección General de Descolonización y Despatriarcalización
- Dirección General de Lucha Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación
- Viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales y Creativas
- Dirección General de Patrimonio Cultural
- Dirección General de Bienes Culturales * Dirección General de Industrias Culturales y Creativas

ARTÍCULO 105.- (ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA(O) DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN). Las atribuciones de la Ministra(o) de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes:

- a) Proponer políticas de protección y promoción de las culturas existentes en el país.
- b) Proponer políticas que contribuyan a que la diversidad cultural y los procesos de interculturalidad sean la base del desarrollo nacional.
- c) Proponer políticas de recuperación, promoción e investigación de prácticas culturales y saberes ancestrales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
- d) Vigilar la implementación de políticas culturales, de descolonización y despatriarcalización en las entidades públicas de todos los niveles del Estado Plurinacional.
- e) Proponer políticas de recuperación de la memoria histórica de los pueblos.
- f) Supervisar el cumplimiento de los convenios, acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos culturales y de los pueblos indígenas ratificados por el país.



- g) Promover la inclusión y participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas en las políticas públicas del Estado Plurinacional.
- h) Proponer políticas para la descolonización y despatriarcalización en el Estado Plurinacional.
- i) Coordinar con ministerios y gobiernos subnacionales, actividades que promuevan la descolonización, despatriarcalización y las prácticas interculturales.
- j) Promover estrategias para la formación y capacitación en los idiomas oficiales del Estado Plurinacional.
- k) Proponer políticas de lucha y prevención contra el racismo y toda forma de discriminación.
- l) Articular las políticas de culturas con las políticas de turismo enfocadas al desarrollo social local, regional y nacional, en coordinación con las instancias correspondientes;
- m) Proponer políticas relacionadas al Patrimonio Cultural Boliviano, en el marco de sus competencias.
- n) Establecer estrategias de regulación para el cumplimiento de las normas de protección y conservación del Patrimonio Cultural Boliviano.
- o) Fomentar la apertura de mercados para la producción de bienes culturales y artes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.

2.5 REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 1. *"Regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado y que los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio".*

Artículo 124. (Presentación y requisitos). *"Señala que todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos que contenga antecedentes, justificación, objetivo y respaldo técnico económico legal cuando corresponda, así como una copia fotostática de las leyes, decretos o resoluciones a que haga referencia".*

Artículo 128. (Remisión a Comisión). *"Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento".*

Artículo 129. (Plazo de los Informes de Comisión). *"Las Comisiones dispondrán de un plazo perentorio a partir de su recepción de quince días hábiles para emitir sus informes. Excepcionalmente la Comisión podrá solicitar al Pleno, por escrito, una prórroga de hasta quince días adicionales".*

Si la Comisión no remite su Informe en el plazo señalado, los proyectistas podrán reclamar la consideración directa del asunto por el Pleno. Las consultas a los diferentes órganos y entidades estatales deberán ser respondidas en un plazo máximo de diez días hábiles, computables a partir de su recepción por parte de la autoridad jerárquica.

Artículo 130 (Informe de Comisión). Parágrafo I. *"Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión".*

Parágrafo III. *"Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración".*

Parágrafo IV. *"Ningún Proyecto de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento".*

Artículo 135. (Impresión y Distribución). *"La Presidencia dispondrá la impresión y distribución inmediata de los informes de Proyectos de Ley a todas las Senadoras y Senadores, por lo menos veinticuatro horas antes de su inclusión en el Orden del Día".*



2. INFORMES TÉCNICOS Y LEGALES DEL ÓRGANO EJECUTIVO Y ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS, SOBRE EL PROYECTO DE LEY N° 074/2023-2024 C.D. DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, A LA MÚSICA Y DANZA "LOS MINERITOS DE BOLIVIA"

De acuerdo a la revisión del legajo documental remitido del presente Proyecto de Ley, se pudo verificar que el mismo cuenta con respuestas de las instancias correspondientes a las cuales fue remitida para su consulta, análisis e informe de acuerdo al siguiente detalle:

2.1 INFORMES DEL MINISTERIO DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.

La Ministra de Culturas Descolonización y Despatriarcalización, Sabina Orellana Cruz, mediante Cite: DESP.MCDyD-NE-N° 0195/23 de fecha 06/04/2023, responde a la consulta remitiendo informes Técnico y Legal, los cuales señalan:

- **INFORME JURÍDICO: INF/MCDyD/DGAJ/UAJ N° 0066/2023 E-MCDyD/2023-00870** de fecha 29/03/2023, señala que el presente Proyecto de Ley es VIABLE, pero previamente se deberá tomar en cuenta los criterios técnicos y legales realizados en el informe jurídico e informe técnico.
- **INFORME TÉCNICO: INF/VPICC/DGPC/UHCI N°0008/2023 E-MCDyD/2023- 00870** de fecha 23/02/2023, concluye: estableciendo la VIABILIDAD del **Proyecto de Ley N° 073/2022-2023**, sugiriendo se realicen ajustes y complementaciones (modificar el término salvaguarda por salvaguardia y suprimir la frase de la emisión del certificado de Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia), además de complementar los términos de fortalecer y difusión en el artículo segundo del articulado de la Ley.

2.2. INFORMES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO

Del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, Gobernador Johnny Franklin Vedia Rodríguez, mediante nota Cite: G.A.D.ORU./GAB.DESP. N° 1614/2023 de fecha 04/10/2023 remite a la consulta del Proyecto de Ley N° 073/2022-2023 adjuntando informes técnico y legal, los cuales señalan:

- **INFORME LEGAL: CITE: GAD-ORU/SDAJ/UAJ/N° 570/2023**, de fecha 22/09/2023 respecto al Proyecto de Ley concluye: señalando que el P.L. N° 073/2022-2023 se encuentra planteado en el marco de las competencias exclusivas del nivel Central de Gobierno, toda vez, que su objeto es de interés Nacional, y se halla en concordancia a la normativa Nacional vigente.
- **CRITERIO TÉCNICO CITE: GADOR/SDCT/P.P.S.P.C.M.I.O - N°25/2023**, de fecha 22/06/2023 respecto al Proyecto de Ley N° 073/2022-2023 concluye: señalando que es Viable y se ajusta plenamente a las previsiones de la Ley N° 530 "Ley del Patrimonio Cultural Boliviano".

3. ENMIENDAS REALIZADAS EN LA 4° SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CULTURAS INTERCULTURALIDAD Y PATRIMONIO CULTURAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE FECHA 10/04/2024 AL P.L. N° 074/2023-2024 C.D., SEGÚN OBSERVACIONES DEL ÓRGANO EJECUTIVO.

El Texto del Proyecto de Ley fue tratado en fecha 10/04/2024 en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Culturas Interculturalidad y Patrimonio Cultural, quienes previo análisis realizaron las siguientes correcciones y/o modificaciones conforme a los antecedentes; considerando el peligro de robo en el que se encuentran nuestras danzas y folklor, cuyo texto fue corregido como sigue:



TEXTO ORIGINAL	TEXTO CORREGIDO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Música y Danza de los Muertos, en torno a la expresión y de <u>salvaguarda</u> de los valores de nuestra cultura tradicional, popular y ancestral. ARTÍCULO SEGUNDO. - El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio Culturas, Descolonización y Despatriarcalización en coordinación con las entidades Territoriales Autónomas quedan encargados del registro, catalogación, promoción y emisión del certificado de Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, de la Danza los Mineritos.	ARTÍCULO PRIMERO. - Se declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Música y Danza de los Mineritos de Bolivia, en torno a la expresión y de <u>salvaguardia</u> de los valores de nuestra cultura tradicional, <u>minera</u>, popular y ancestral. ARTÍCULO SEGUNDO. - El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización en coordinación con las entidades Territoriales Autónomas quedan encargados del registro, catalogación, promoción y emisión del certificado de Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, de la Danza los Mineritos <u>de Bolivia</u>.

De lo expuesto se puede evidenciar que el Comité de Culturas Interculturalidad y Patrimonio Cultural, analizo que existe concordancia con el ordenamiento jurídico Nacional y demás normativa vigente ya que su **Artículo Primero**, responde a la realidad histórica boliviana en torno a la expresión cultural minera, de toda Bolivia desde los años 1986 a 2000, en la actualidad en los distintos centros mineros de Bolivia (Uncía, San José, Siglo XX, Catavi, Chorolque Santa Bárbara, Ocuri, Llallagua, Huanuni, Colquechaca, Porco) y otros, además de las capitales como Oruro y Potosí donde esta danza se manifestaba en época de carnaval como en Potosí, en el Carnaval Minero con imágenes que simbolizan la protección en el interior de la mina Tata Ckac'cha y la Virgen Kollita Mediante un proceso histórico de larga data se hizo popular la devoción a las imágenes que simbolizan la protección en el interior de la mina, el Tata Ckac'cha y la Virgen Kollita por otro, al "Tío de la mina"; en Oruro es demostrado en el Convite del Tío, se realiza el día viernes antes de la gran entrada del carnaval la tradicional "Challa".

Esta danza es realizada en las fiestas religiosas de la Virgen de Candelaria o Socavón (Oruro), Virgen de Guadalupe (Sucre), Chutillos (Potosí), Señor Jesús del Gran Poder (La Paz), entradas Universitarias del sistema público y Actos cívicos en las unidades educativas del territorio nacional.

En su Artículo Segundo, el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización en coordinación con las entidades Territoriales Autónomas quedan encargados del registro, catalogación, promoción y emisión del certificado de Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, de la Danza los Mineritos de Bolivia.

Por lo que el Comité de Culturas Interculturalidad y Patrimonio Cultural de la Cámara de Diputados, concluye en la importancia de la aprobación del presente Proyecto de Ley No 074/2023-2024 que **DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA MÚSICA Y DANZA "LOS MINERITOS DE BOLIVIA"**, por su importancia en la protección, conservación y promoción del Patrimonio Histórico y Cultural inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, recomendando su aprobación.

4. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIO CAMPESINOS CULTURA E INTERCULTURALIDAD DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, SOBRE EL PROYECTO DE LEY N° 074/2023-2024 C.D.

1. Del análisis, enmienda y corrección realizado, por el Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural de la Cámara de Diputados en su 4° Sesión Ordinaria, donde se, **RECOMIENDA LA APROBACIÓN del P.L. N° 074/2023-2024 C.D. DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA MÚSICA Y DANZA "LOS MINERITOS DE BOLIVIA"**, bajo ese criterio la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos Cultura e Interculturalidad de la Cámara de Diputados, en su 11° Sesión de Comisión Ordinaria de fecha miércoles 08 de mayo de 2024, Aprueba y da Viabilidad al presente **P.L. N° 074/2023-2024 C.D.** bajo los siguientes argumentos:



2. El Proyecto de Ley N° 074/2023-2024 DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA MÚSICA Y DANZA "LOS MINERITOS DE BOLIVIA". fue tratado por el Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural de la Cámara de Diputados, cuenta con la correspondiente exposición de motivos, el marco jurídico y el articulado respectivo.
3. Los Orígenes de la Danza, se encuentran en la cultura minera en Bolivia y trascendió a través del trabajo y la explotación que se remonta al año 1942, en el pueblo de Ocuri Norte de Potosí, de donde se extrae hasta la actualidad Estaño, Plata, Zinc y Cobre. Desde 1974 en el centro minero de "Centenario" en Uncía, por los socios de la Cooperativa Minera Juan del Valle, las festividades de la Virgen de Asunción o Patrono de San miguel de Uncía, que a la fecha son territorios referentes a la cultura Minera por su localización y ser centros mineros de larga data Histórica. En 1978, los Mineros de la Pulacayo, (Provincia Antonio Quijarro - Potosí) también hicieron una representación cultural presentando una danza que bailaban en parejas junto a las PALLIRIRS mujeres solas, viudas que para subsistir tuvieron que emprender la labor minera. En 1986, posterior a la relocalización, la Cooperativa Minera Chorolque Ltda., por primera vez hizo una presentación de la danza de los mineritos en un encuentro de festival realizado en la ciudad de Atocha; sus vestimentas llevaban toda la indumentaria propia de las labores mineras, herramientas y ropa, resaltaba su lámpara de carburo fue ganadora del primer premio. El 2000 en los distintos centros mineros de Bolivia (Uncía, San José, Siglo XX, Catavi, Chorolque Santa Bárbara, Ocuri, Llallagua, Huanuni, Colquechaca, Porco y otros, además de las capitales como Oruro y Potosí esta danza se manifestaba en época de Carnaval como en las fiestas religiosas Virgen de Candelaria o Socavón (Oruro), Virgen de Guadalupe (Sucre), Chutillos (Potosí), Señor Jesús del Gran Poder (La Paz), entradas Universitarias del Sistema Público, Actos cívicos en las Unidades Educativas del territorio Nacional. Su música es interpretada por varios Cantautores y agrupaciones folclóricas de reconocida trayectoria como los siguientes: Alberto Villalpando, Gilberto Favre, Ernesto Cavour y Altredo Domínguez - Tema de la mina Savia Andina - El minero; Llajuas para el minero; Aquí Bolivia - Mineritos de Ocuri; Los Ovnis - Minero eres tu; Huayños carnavalescos tradicionales, utilizan como instrumentos principales la quena, el charango y la guitarra.
4. El Proyecto de Ley, tiene por objetivo establecer e implementar políticas institucionales públicas y privadas para proteger, preservar, promocionar y fortalecer la Danza y Música de los Mineritos como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, como manifestación tradicional popular y de esta manera evitar su apropiación, distorsión y destrucción estableciendo mecanismos para su regulación.
5. Las expresiones artísticas merecen la protección y salvaguardia a través de una Ley Nacional, esta declaración facilitara una relación activa entre la población y la cultura en la preservación al conjunto de acciones planificadas de defensa por medio de normas y políticas de protección, para este efecto los participantes activos de esta danza: Federación Departamental de Cooperativas Mineras Oruro, la Universidad Técnica de Oruro otorgaron su consentimiento y pidieron a esta Comisión, mediante notas cite: **FEDECOMIN ORURO N° 114/2024 de 23/04/2024 y Nota de 30/04/2024 la aprobación del Proyecto de Ley.**
6. Se debe tener en cuenta que el P.L. 074/2023 - 2024, guarda relación y se encuentra acorde a lo dispuesto en los artículos 99 - 1, II y III; 100-1; 108 - 14; 158-1-3 de la Constitución Política del Estado por cuanto es una función y fin del Estado, garantizar el registro protección, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión del patrimonio cultural del pueblo boliviano, como también de todos los bolivianos es un deber resguardar y defender el patrimonio cultural ya que forma parte de la expresión e identidad del Estado.
7. En la 4° Sesión Ordinaria del Comité de Culturas Interculturalidad y Patrimonio Cultural de la Legislatura 2023-2024 de la Cámara de Diputados, realizada el día 10/04/2024, ha momento de considerar el texto del proyecto de Ley: N° 074/2023-2024, ha evaluado los antecedentes,



realizados por el Órgano Ejecutivo: MINISTERIO DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN, realizado un análisis exhaustivo al Proyecto de Ley N° 074/2023-2024, ha valorado los informes que respaldan, sus antecedentes, realizando enmiendas para recomendar su aprobación.

8. Las declaraciones de patrimonio municipales y gubernamentales fueron obviadas en la aprobación del presente Proyecto de Ley, seguramente porque la obtención de las mismas demoraría un tiempo, en el cual esta danza puede ser plagiada y/o robada, por nuestro vecino país del Perú que prácticamente se está adueñando de nuestro folklor y cultura cada día que pasa a una velocidad alarmante, hecho que preocupa a todos los bolivianos.

5. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Para el tratamiento e informe del **Proyecto de Ley N° 074/2023-2024 C.D.**, se procedió a la revisión y análisis de los antecedentes documentales remitidos por la Cámara de Diputados, legajo a fojas 158, que contiene respuestas e informes del Órgano Ejecutivo (Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización), Informe del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, Informe de Aprobación emitido por la Comisión de Naciones Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad de la Cámara de Diputados e Informe de enmienda y corrección realizado, por el Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural de la Cámara de Diputados, donde se recomienda la Aprobación del **P.L. N° 074/2023-2024 C.D. "DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, A LA MÚSICA Y DANZA "LOS MINERITOS DE BOLIVIA"**, bajo este criterio la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos Cultura e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, siendo que el legajo que acompaña al Proyecto de Ley cuenta con la documentación respaldatoria suficiente, ingresa a su análisis, consideración e informe, bajo los siguientes argumentos.

- Del análisis exhaustivo y revisión de la documentación adjunta al Proyecto de Ley en cuestión, se puede corroborar que el Proyecto de Ley se encuentra fundamentado en la exposición de motivos con información precisa, bajo la premisa señalada por la Constitución Política del Estado en su Art. 108 numeral 14, que establece: "*resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia*", por lo que, es deber de todos los bolivianos y bolivianas, realizar la protección de la cultura de Bolivia, esto en concordancia con los Artículos 298.II.25; 300.I.18 y 19, y 302.I.15 y 31, de dicha norma suprema, donde señala competencias exclusivas del nivel central del Estado, de los gobiernos autónomos departamentales y municipales, en la promoción y conservación del patrimonio natural departamental y municipal respectivamente, así como la promoción y conservación de la cultura (...), por lo que, el referido Proyecto de Ley en cuanto a la distribución de competencias cumple con este mandato, bajo el criterio de que el Nivel Central del Estado tiene la facultad legislativa para materias relacionadas a la promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico tangible e intangible de interés del Estado Boliviano.
- Que, el referido Proyecto de Ley, se encuentra en congruencia con lo previsto en la Ley N° 530 de Patrimonio Cultural Boliviano en referencia al Art. 7 y su modificación por la Ley N° 1220 en su parágrafo III. Numerales 1.2.3 y **7**, y acorde a lo dispuesto por la "Ley N° 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización - Andrés Ibáñez", siendo que en sus fines contempla elementos de preservación, conservación, revalorización, salvaguarda, registro, investigación, promoción y difusión del patrimonio cultural inmaterial.
- Bajo la premisa, de que el objeto de la presente Ley es de Declaratoria y está en el marco del cumplimiento de las características de una Propuesta de Declaratoria, siendo de vital importancia el proteger y recuperar las danzas y música de las diferentes regiones y culturas en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, y siendo que las entidades territoriales autónomas (Departamentales y Municipales), deben encargarse de la implementación de programas y proyectos para la promoción y salvaguarda de las expresiones culturales que se contemplan en los diferentes Municipios y Departamentos. La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad



de la Cámara de Senadores, considera que, el referido **P.L. N° 074/2023-2024 C.D.**, remitido por la Cámara de Diputados, mismo que en su momento e instancia correspondiente, ya fue, elevado en consulta al Órgano Ejecutivo, siendo que además cuenta con el respaldo y aprobación de Viabilidad de las Entidades Territoriales elevadas en consultas, y que además, cuenta dentro del legajo documental de respaldo con las correspondientes respuestas, informes y observaciones, las cuales en su momento, merecieron corrección y enmienda por parte del Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural de la Cámara de Diputados durante la 4ta. Sesión Ordinaria del Comité en fecha 10/04/2024, quienes al momento de considerar el texto de aprobación del Proyecto de Ley N° 074/2023-2024, evaluaron los antecedentes, subsanaron las observaciones y sugerencias realizadas por el Órgano Ejecutivo a través del "Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización", donde se propuso modificaciones y correcciones de forma en la redacción de sus 2 artículos del P.L. N° 074/2023-2024 con carácter aclaratorio; cambiándose en el **Artículo 1** el término "**Salvaguarda**" por "**Salvaguardia**" y se incorpora la palabra "**minera**"; en cuanto al **Artículo 2** se incorpora la palabra "**Bolivia**", culminando con la conformidad y aceptación del Proyecto de Ley objeto de análisis, recomendándose su aprobación y viabilidad, mediante Informe de Comité con Corrección y Enmiendas que fue aprobado durante la 11° Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Cultura e Interculturalidad de Cámara de Diputados en fecha 08 de mayo del 2024.

- Bajo este lineamiento, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, habiendo verificado que existen los suficientes elementos y respaldos técnicos y legales que dan **Viabilidad** al referido Proyecto de Ley en cuestión, y en estricto apego a la normativa legal vigente, la valoración de todos los informes y respuestas que respaldan y acompañan al presente Proyecto de Ley, que es objeto de análisis y tratamiento como lo es el **P.L. N° 074/2023-2024 C.D. "DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, A LA MÚSICA Y DANZA "LOS MINERITOS DE BOLIVIA"**, que cuenta con la aprobación y viabilidad del Órgano Ejecutivo a través del ente Rector con tuición directa en estos temas y asuntos de Declaratoria de Patrimonio Cultural, Material e Inmaterial a nivel Nacional, como lo es el **Ministerio de Culturas de Descolonización y Despatriarcalización**, en pleno ejercicio de sus funciones, atribuciones y competencias como lo establece la **Ley N° 530 Ley de Patrimonio Cultural Boliviano** en su **Art. 24 parágrafo II.**, por lo que la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, teniendo en cuenta las características únicas en su género, tipo e importancia de la Música y Danza "**Los Mineritos de Bolivia**", como una representación artística cultural adquirida que personifica el sufrimiento, dolor, alegría, explotación y la lucha de clases sociales de los trabajadores mineros en la época de la colonia y hasta la actualidad, representando al minero boliviano que acompañado de la Palliri bailan al ritmo de Huayño lento con pasos que asemejan la actividad cotidiana en los socavones, que se contrasta con un ritmo de Cacharpaya donde la pareja se agarra de las manos dando vueltas al ritmo de la música que es interpretada por varios cantautores y agrupaciones folclóricas con diferentes instrumentos musicales como la Quena, el Charango, la Guitarra y en Banda, siendo que el objetivo de esta Declaratoria como Patrimonio Cultural, es el mantener, revalorizar, promocionar y dar continuidad de generación en generación a la danza y música, según los usos y costumbres a través del tiempo para que se infunda sentimiento de identidad cultural a las futuras generaciones sobre esta manifestación cultural de los portadores ancestrales como lo es la Música y Danza "**Los Mineritos de Bolivia**", que amerita ser reconocido como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, y siendo que el referido Proyecto de Ley cumple con las formalidades y requisitos para ser declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que se considera la aprobación y viabilidad del presente Proyecto de Ley con **Enmienda**, de acuerdo a lo establecido en el **Art. 131 inc. a)** del Reglamento General de la Cámara de Senadores, en virtud a la facultad conferida a las Comisiones quienes podrán recomendar la enmienda del Proyecto de Ley cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción, y siendo que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el presente **P.L. N° 074/2023-2024 C.D.**, con la siguiente redacción en su **Artículo 1. "Se declara Patrimonio Cultural "e" Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Música y Danza de los Mineritos de Bolivia, en torno a la expresión y de salvaguardia de los valores de nuestra**



cultura tradicional, minera, popular y ancestral", por lo que de acuerdo a la atribución conferida en el Reglamento General de la Cámara de Senadores en su **Artículo 131. (PROYECTOS DE LEY CON ENMIENDA O MODIFICACIÓN)** que refiere: "*La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral, y procederá la, **inc. a) Enmienda**, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción*", y lo establecido en la Ley N° 530 Ley de Patrimonio Cultural Boliviano en sus **Artículos 6. (CLASIFICACIÓN)** que refiere: "*El Patrimonio Cultural Boliviano, se clasifica en: Patrimonio Cultural Inmaterial y Patrimonio Cultural Material*", y **Artículo 7 (PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL) Parágrafo 1.** "*Se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, las practicas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, urbanas y rurales, reconocen como parte integral de su identidad*", bajo estos preceptos jurídicos establecidos en la Ley N° 530 y el Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda la aprobación del **P.L. N° 074/2023-2024 C.D.**, con la siguiente redacción **Artículo 1. "Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Música y Danza de los Mineritos de Bolivia, en torno a la expresión y de salvaguardia de los valores de nuestra cultura tradicional, minera, popular y ancestral"**, suprimiendo la vocal y/o letra **e**, con el objetivo de mejorar la redacción y forma del presente Proyecto de Ley.

6. CONCLUSIÓN.

Por lo precedentemente expuesto, normativa vigente, informes técnicos y jurídicos del Órgano Ejecutivo, Informes de las Entidades Territoriales Autónomas, Informe de la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad de la Cámara de Diputados e Informe del Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural de la Cámara de Diputados, todos ellos respaldando y apoyando la Viabilidad y Aprobación del presente Proyecto de Ley objeto de análisis, en consecuencia la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, **CONCLUYE** en la importancia y relevancia de dar viabilidad y **APROBAR CON ENMIENDA EL P.L. N° 074/2023 - 2024 C.D. DECLARA PATRIMONIO CULTURA INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA MÚSICA Y DANZA "LOS MINERITOS DE BOLIVIA"**, toda vez que es importante, necesario y transcendental la protección, conservación, promoción, resguardo y puesta en valor del Patrimonio Cultural Inmaterial dentro del Estado Plurinacional de Bolivia.

7. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, en el Marco de la normativa vigente como ser; la Constitución Política del Estado, Ley N° 530 de Patrimonio Cultural Boliviano, Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez", Reglamento General de la Cámara de Senadores, Informe de la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad de la Cámara de Diputados, y normas conexas: **RECOMIENDA LA APROBACIÓN CON ENMIENDA del P.L. N° 074/2023 - 2024 C.D. DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, A LA MÚSICA Y DANZA "LOS MINERITOS DE BOLIVIA"**.

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio de las Senadoras y Senadores miembros del pleno Camaral de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Firma: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senador Germán Moscoso Arancibia, Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su



estación en grande.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE LEY N° 074/2023-2024 C.D.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DECRETA:

"LEY QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, A LA MÚSICA Y DANZA "LOS MINERITOS DE BOLIVIA"

Artículo 1. Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a la música y danza "Los mineritos de Bolivia", en torno a la expresión y de salvaguardia de los valores de nuestra cultura tradicional minera y popular.

Artículo 2. El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con las entidades Territoriales Autónomas quedan encargados del registro, catalogación, promoción y emisión del certificado de Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, de la Danza "Los Mineritos de Bolivia".

Remítase a la Cámara de Senadores, para fines Constitucionales de Revisión.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro.

Firman: Diputada Verónica Challco Tapia, Presidenta; Diputada Rosario García Onofre, Primera Secretaría; Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura el artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

Artículo 1. Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a la música y danza "Los mineritos de Bolivia", en torno a la expresión y de salvaguardia de los valores de nuestra cultura tradicional minera y popular.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.



Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura el artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Artículo 2. El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con las entidades Territoriales Autónomas quedan encargados del registro, catalogación, promoción y emisión del certificado de Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, de la Danza "Los Mineritos de Bolivia".

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen. Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora, queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación.

Tiene la palabra, la Senadora Lujan.

Sen.ª Lujan: Gracias, Presidente.

Solicito la Reconsideración de la Ley que Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Música y Danza Los Mineritos de Bolivia.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Sen. Secretario:

1.5 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Ley N° 173/2023-2024 C.D., que "Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, al Festival Autóctono Andino de los Pueblos Originarios de la Región Andina, del Departamento de Cochabamba; a su música, danzas, canto, vestimentas autóctonas y sus saberes ancestrales. (Informe impreso y distribuido).



Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen.ª Secretaria:

**INFORME P.L. N° 006 C.N.P.I.O.C.I.
P.L. N° 173/2023-2024 C.D.
14° SESIÓN DE COMISIÓN**

**COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS E
INTERCULTURALIDAD
LEGISLATURA 2023 - 2024**

INFORMA:

ASUNTO: PROYECTO DE LEY N° 173/2023-2024 C.D. "DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, AL FESTIVAL AUTÓCTONO ANDINO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA REGIÓN ANDINA; DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA; A SU MÚSICA, DANZAS, CANTO, VESTIMENTAS AUTÓCTONAS Y SUS SABERES ANCESTRALES"

Fecha: La Paz, 8 octubre de 2024.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 13 de septiembre de 2024, mediante Nota de Comunicación Interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción se recibe en la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el P.L. N° 173/2023-2024 C.D. "Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, al Festival Autóctono Andino de los Pueblos Originarios de la Región Andina; del Departamento de Cochabamba; a su Música, Danzas, Canto, Vestimentas Autóctonas y sus Saberes Ancestrales" (A fojas 97).

De la documentación adjunta al mencionado P.L. N° 173/2023-2024 C.D., se acompaña la siguiente documentación:

- 1) Nota con CITE: CD-ALP/JB-CBBA/N°155/2021-2022 de fecha 12/08/2022, los Dip. Gualberto Arispe Maita, Vicente Condori Miranda y Felicia Alejo Hidalgo presentaron a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley signado con el N° 342/2021-2022 que "DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL AL FESTIVAL AUTÓCTONO ANDINO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA REGIÓN ANDINA; A SU MÚSICA, DANZAS, CANTO, VESTIMENTAS AUTÓCTONAS Y SUS SABERES ANCESTRALES DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA".
- 2) Nota con CITE: CD/BMC/INT.N°013/2022-2023 de fecha 14/12/2022, de la Diputada Felicia Alejo Hidalgo, solicitando reposición del Proyecto de Ley para la Legislatura 2022-2023, el mismo que fue Signado con N° P.L. 148/2022-2023.
- 3) Nota con CITE: CD/CHVSB/INT.N°03/2023-2024 de fecha 04/12/2023, de la Diputada Felicia Alejo Hidalgo, solicitando reposición del Proyecto de Ley para la Legislatura 2023-2024, el mismo que fue Signado con N° P.L. 173/2023-2024.
- 4) El Proyecto de Ley N° 173/2023-2024 C.D.; fue tratado en la 5° Sesión Ordinaria del Comité de Culturas Interculturalidad y Patrimonio Cultural de la Cámara de Diputados correspondiente a la Legislatura 2023-2024 en fecha 12/06/2024, APROBÁNDOSE CON MODIFICACIONES en su estación en grande y en detalle bajo la siguiente denominación "DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, AL FESTIVAL AUTÓCTONO ANDINO DE LOS PUEBLOS

ORIGINARIOS DE LA REGIÓN ANDINA; DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA; A SU MÚSICA, DANZAS, CANTO, VESTIMENTAS AUTÓCTONAS Y SUS SABERES ANCESTRALES".

- 5) Informe de Viabilidad y Aprobación con Cite: INF: AVAT/CNYPIOCCI/INF/096/2023-2024 – P.L. 173/2023-2024 -15° Sesión de Comisión de fecha 03/07/2024, de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados.
- 6) Mediante Nota de Comunicación Interna de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción de fecha 13/09/2024, de acuerdo a lo establecido en la 201° Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, se remite a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad el **P.L. N° 173/2023-2024 C.D. "DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, AL FESTIVAL AUTÓCTONO ANDINO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA REGIÓN ANDINA; DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA; A SU MÚSICA, DANZAS, CANTO, VESTIMENTAS AUTÓCTONAS Y SUS SABERES ANCESTRALES"**, para su análisis, tratamiento e informe.

2. MARCO JURÍDICO.

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Artículo 9. *"Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley": Núm. 3. "Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional..."*.

Artículo 98. Pár. I. *"La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional de Bolivia Comunitario". Par. III.* *"Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el País".*

Artículo 99. Par. I. *"El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción". Par. II.* *"El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley"; Par. III.* *"La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la Ley".*

Artículo 100. Par. I. *"Es patrimonio de la Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías tradicionales. Este patrimonio forma parte de la expresión e identidad del Estado".*

Artículo 101. *"Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible".*

Artículo 108. Núm. 14. *"Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: Resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia".*

Artículo 158. Par. I. *"Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la Ley". Núm. 3.* *"Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas".*

Artículo 162. Par. I. *"Tienen la facultad de iniciativa legislativa, para su tratamiento obligatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional". Num.2.* *"Las asambleístas y los asambleístas en cada una de sus cámaras".*



Artículo 298. Par. II. "Son competencias exclusivas del nivel central del Estado". **Num.25.** "Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible de interés del nivel central del Estado".

Artículo 300. Par. I. "Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción". **Núm. 18.** "Promoción y conservación del patrimonio natural departamental". **Núm. 19.** "Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible departamental".

Artículo 302. Par. I. "Son competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales, en su jurisdicción". **Núm. 15.** "Promoción y conservación del patrimonio natural municipal". **Núm. 16.** "Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal". **Núm. 31.** "Promoción de la Cultura y actividades artísticas en el ámbito de su jurisdicción".

2.2. LEY N° 031 - LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBAÑEZ" 19/07/2010.

Artículo 86. (Patrimonio Cultural). De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 25 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado. **Par. I.** "El nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas". **Núm. I.** "Elaborar la Ley Nacional de Patrimonio Cultural"; **Num.2.** "Definir políticas estatales para la protección, conservación, promoción, recuperación, defensa, enajenación, traslado, destrucción, lucha, preservación o resguardo de yacimientos, monumentos o bienes arqueológicos, y control del patrimonio cultural material e inmaterial de interés general y sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, así como las políticas culturales para la descolonización, investigación, difusión y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas e idiomas oficiales del Estado Plurinacional". **Num.4.** "Control del cumplimiento de normas de conservación y custodia del patrimonio histórico arquitectónico, arqueológico, artístico, religioso, etnográfico y documental". **Num.6.** "Regular el régimen de clasificación y declaración del Patrimonio Cultural del Estado".

2.3 LEY 530 DE PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO DE 23 DE MAYO DE 2014 (MODIFICADO POR LEY 1220 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019).

Artículo 4.- (Definiciones). Para efectos de la presente Ley y su reglamento, entiéndase por: **Núm. 1. Bienes Culturales.** "Son todas las manifestaciones inmateriales y materiales de la cultura, cuyo valor depende de su origen, naturaleza, espacialidad, temporalidad, su contexto social e identidad cultural". **Núm. 2. Patrimonio Cultural Boliviano.** "Es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia". **Núm. 3. Patrimonio Cultural Inmaterial.** "Es el conjunto, de representaciones, manifestaciones, conocimientos y saberes que las comunidades, grupos e individuos reconocen como parte integral de su identidad. Se trasmite de generación en generación y está vinculado a procesos y técnicas que incluyen instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales y naturales que le son inherentes" y el **Num.19. Declaratoria de Patrimonio Cultural Nacional.** "Es el reconocimiento formal del Patrimonio cultural Inmaterial y Material, que emite el Órgano Legislativo del nivel central del Estado, previo cumplimiento de procedimiento específico".

Artículo 5. (Patrimonio Cultural Boliviano). "El Patrimonio Cultural Boliviano, es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia y constituye un elemento clave para el desarrollo



integral del país. Se compone por los significados y atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia".

Artículo 6. (Clasificación). *"El Patrimonio Cultural Boliviano, se clasifica en: patrimonio Cultural Inmaterial y Patrimonio Cultural Material".*

Artículo 7. (Patrimonio Cultural Inmaterial) Par. I. *"Se entiende por Patrimonio cultural Inmaterial los usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes; que las naciones y pueblos indígena originarios campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas, urbanas y rurales, reconocen como parte integral de su identidad".* **Par. II.** *El Patrimonio Cultural Inmaterial tiene los siguientes atributos;* **Núm. 1.** *"Se transmite de generación en generación".* **Núm. 2.** *"Es creado y recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia".* **Num.3.** *"Infunde un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana".* **Par. III.** *"De manera enunciativa y no limitativa, se manifiesta en los siguientes ámbitos".* **Núm. 1.** *"Conocimientos y saberes relacionados con la sociedad, naturaleza y universo".* **Núm. 2.** *"Tradiciones y expresiones orales".* **Núm. 3.** *"Artes escénicas y prácticas sociales".* **Núm. 4.** *"Formas tradicionales de organización socio cultural".* **Núm. 5.** *"Espiritualidad, ritualidad y actos festivos".* **Núm. 6.** *"Música y danza".* **Núm. 7.** *"Formas de expresión, transmisión y técnicas tradicionales".*

Artículo 12. (Propiedad del Patrimonio Cultural Comunitario, Inmaterial y Etnográfico). I. *"Se reconoce la propiedad comunitaria y colectiva de las cosmovisiones, música, lugares sagrados, rituales, mitos, cuentos, leyendas, vestimentas, atuendos, historia oral, danzas, idiomas, saberes ancestrales, culinarios, tecnologías tradicionales, agrícolas, pastoriles, medicinales, botánicas y genéticas".*

Artículo 24. (Gestión Descentralizada) Par. I. *"Se establece la gestión descentralizada del Patrimonio Cultural Boliviano, conforme al régimen autonómico y de descentralización, establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez", en coordinación y responsabilidad entre todos los órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno, con la participación y control social correspondiente".* **Par. II.** *"El Ministerio de Culturas y, Turismo actualmente nominado como **Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, es el órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano**".*

Artículo 34. (Declaratorias de Patrimonio). Par. I. *"Los Órganos Legislativos del nivel central del Estado y de las Entidades Territoriales Autónomas, conforme a sus atribuciones y competencias, emitirán leyes Declaratorias de Patrimonio Cultural".* **Par. II.** *"Cualquier expresión o bien cultural que se considere portador de identidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales urbanas o rurales y pueblo afro boliviano, puede ser reconocida como Patrimonio Cultural".* **Par. III.** *"La declaratoria de Patrimonio Cultural implica que se tomarán las medidas para registrar, proteger, fortalecer y difundir la expresión cultural portadora de esa identidad".*

Artículo 35. (Declaratorias de Patrimonio Cultural Nacional). Par. I. *"Es el reconocimiento del Patrimonio Cultural Nacional, emitido por el Órgano Legislativo del nivel central del Estado, sobre un bien patrimonial inmaterial o material".*

Artículo 40. (Promoción del Patrimonio Cultural Boliviano). Par. I. *"La promoción del Patrimonio Cultural Boliviano, se ejecutará a través de un conjunto de actividades de difusión de sus valores inmateriales y materiales".* **Par. II.** *"La promoción del Patrimonio Cultural Boliviano, tendrá lugar cuando la protección y salvaguardia estén siendo correctamente implementadas a través de la presente Ley y su reglamentación".*



2.4. DECRETO SUPREMO N° 4857 de 06 de enero de 2023 ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO.

ARTÍCULO 2.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer la estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, las atribuciones de la Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente y de las Ministras y Ministros, así como definir los principios y valores que deben conducir a las servidoras y servidores públicos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado.

ARTÍCULO 104.- (ESTRUCTURA JERÁRQUICA). La estructura jerárquica del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, es la siguiente:

- **MINISTRA(O) DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN**
- **Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización**
- **Dirección General de Descolonización y Despatriarcalización**
- **Dirección General de Lucha Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación**
- **Viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales y Creativas**
- **Dirección General de Patrimonio Cultural**
- **Dirección General de Bienes Culturales * Dirección General de Industrias Culturales y Creativas**

ARTÍCULO 105.- (ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA(O) DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN). Las atribuciones de la Ministra(o) de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes:

- a) Proponer políticas de protección y promoción de las culturas existentes en el país.
- b) Proponer políticas que contribuyan a que la diversidad cultural y los procesos de interculturalidad sean la base del desarrollo nacional.
- c) Proponer políticas de recuperación, promoción e investigación de prácticas culturales y saberes ancestrales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
- d) Vigilar la implementación de políticas culturales, de descolonización y despatriarcalización en las entidades públicas de todos los niveles del Estado Plurinacional.
- e) Proponer políticas de recuperación de la memoria histórica de los pueblos.
- f) Supervisar el cumplimiento de los convenios, acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos culturales y de los pueblos indígenas ratificados por el país.
- g) Promover la inclusión y participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas en las políticas públicas del Estado Plurinacional.
- h) Proponer políticas para la descolonización y despatriarcalización en el Estado Plurinacional.
- i) Coordinar con ministerios y gobiernos subnacionales, actividades que promuevan la descolonización, despatriarcalización y las prácticas interculturales.
- j) Promover estrategias para la formación y capacitación en los idiomas oficiales del Estado Plurinacional.
- k) Proponer políticas de lucha y prevención contra el racismo y toda forma de discriminación.
- l) Articular las políticas de culturas con las políticas de turismo enfocadas al desarrollo social local, regional y nacional, en coordinación con las instancias correspondientes;
- m) Proponer políticas relacionadas al Patrimonio Cultural Boliviano, en el marco de sus competencias.
- n) Establecer estrategias de regulación para el cumplimiento de las normas de protección y conservación del Patrimonio Cultural Boliviano.
- o) Fomentar la apertura de mercados para la producción de bienes culturales y artes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.

2.5. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 1. *"Regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado y que los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio".*

Artículo 124. (Presentación y requisitos). *"Señala que todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos que contenga antecedentes, justificación, objetivo y respaldo técnico económico legal cuando corresponda, así como una copia fotostática de las leyes, decretos o resoluciones a que haga referencia".*

Artículo 128. (Remisión a Comisión). *"Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento".*

Artículo 129. (Plazo de los Informes de Comisión). *"Las Comisiones dispondrán de un plazo perentorio a partir de su recepción de quince días hábiles para emitir sus informes. Excepcionalmente la Comisión podrá solicitar al Pleno, por escrito, una prórroga de hasta quince días adicionales".*

Si la Comisión no remite su Informe en el plazo señalado, los proyectistas podrán reclamar la consideración directa del asunto por el Pleno. Las consultas a los diferentes órganos y entidades estatales deberán ser respondidas en un plazo máximo de diez días hábiles, computables a partir de su recepción por parte de la autoridad jerárquica.

Artículo 130 (Informe de Comisión). Parágrafo I. *"Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros.*

En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión".

Parágrafo III. *"Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración".*

Parágrafo IV. *"Ningún Proyectos de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento".*

Artículo 135. (Impresión y Distribución). *"La Presidencia dispondrá la impresión y distribución inmediata de los informes de Proyectos de Ley a todas las Senadoras y Senadores, por lo menos veinticuatro horas antes de su inclusión en el Orden del Día".*

3. INFORMES TÉCNICOS Y LEGALES SOBRE EL PROYECTO DE LEY N° 173/2023-2024 "DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL AL FESTIVAL AUTÓCTONO ANDINO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA REGIÓN ANDINA; A SU MÚSICA, DANZAS, CANTO, VESTIMENTAS AUTÓCTONAS Y SUS SABERES ANCESTRALES DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA".

De acuerdo a la revisión del legajo documental remitido con el presente Proyecto de Ley, se pudo verificar que el mismo cuenta con respuestas de las instancias correspondientes a las cuales fue remitida para su consulta, análisis e informe de acuerdo al siguiente detalle:

3.1 INFORMES DEL MINISTERIO DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN

- **INFORME JURÍDICO:** Mediante CITE: INF/MCDYD/DGAJ/UAJ N° 0167/2022 E-MCDYD/2022-06429 de fecha 28/10/2022, señala en su parte conclusiva que el **P.L. N° 142/2023-2024 "Declara Patrimonio Cultural Inmaterial al Festival Autóctono Andino de los Pueblos Originarios de**



la Región Andina; a su Música, Danzas, Canto, Vestimentas Autóctonas y sus Saberes Ancestrales del Departamento De Cochabamba", **CUMPLE** con las formalidades establecidas en el Artículo 86 de la Ley N° 031 del Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, por lo tanto es **Procedente**.

- **INFORME TÉCNICO:** Mediante CITE: INF/VI/DGPC/UHCI N° 0231/2022 E-MCDyD/2022- 06429 de fecha 17/10/2022, señala en su parte conclusiva que el **P.L. N° 142/2023-2024 "Declara Patrimonio Cultural Inmaterial al Festival Autóctono Andino de los Pueblos Originarios de la Región Andina; a su Música, Danzas, Canto, Vestimentas Autóctonas y sus Saberes Ancestrales del Departamento De Cochabamba"**, es **VIALE**, observándose elementos muy importantes para facilitar la prosecución del trámite del Proyecto de Ley.

3.2. INFORME DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA.

- Mediante Nota de Comunicación Interna con CITE: CI/DDPDCyT/095/2022 de fecha 23/09/2022, se pronuncia **APOYANDO** el **P.L. N° 142/2023-2024 "Declara Patrimonio Cultural Inmaterial al Festival Autóctono Andino de los Pueblos Originarios de la Región Andina; a su Música, Danzas, Canto, Vestimentas Autóctonas y sus Saberes Ancestrales del Departamento de Cochabamba"**, por conservar y cultivar sus costumbres, cultura y tradición reflejada en sus danzas, características como muestra de la diversidad y riqueza cultural patrimonial del municipio, departamento y país.

3.3. INFORMES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BOLÍVAR.

- **INFORME TÉCNICO.** - Mediante CITE: GAMB/JDH/Mo. N°083/2022 de fecha 06/10/2022; que recomienda en su parte conclusiva, remitir todos los antecedentes a las instancias correspondientes para hacer efectivo el **Proyecto de Ley "Declara Patrimonio Cultural Inmaterial al Festival Autóctono Andino de los Pueblos Originarios de la Región Andina; a su Música, Danzas, Canto, Vestimentas Autóctonas y sus Saberes Ancestrales del Departamento de Cochabamba"**, ya que través de esta Ley, se busca conservar y cultivar las costumbres, cultura y tradición reflejada en sus danzas características como nuestra de diversidad y riqueza cultural patrimonial del municipio, departamento y país.
- **INFORME LEGAL.** - Mediante CITE: GAMB/AL/No. 189/2.022 de 06/10/2022 de fecha 06/10/2022; que recomienda en su parte conclusiva, se prosiga el **Proyecto de Ley "Declara Patrimonio Cultural Inmaterial al Festival Autóctono Andino de los Pueblos Originarios de la Región Andina; a su Música, Danzas, Canto, Vestimentas Autóctonas y sus Saberes Ancestrales del Departamento de Cochabamba"**, por conservar y cultivar sus costumbres culturas y tradición reflejada en sus danzas características como nuestra diversidad y riqueza cultural y patrimonial del municipio, departamento, país.

4. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIO CAMPESINOS CULTURA E INTERCULTURALIDAD DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, SOBRE EL PROYECTO DE LEY N° 173/2023-2024 C.D.

1. El Proyecto de Ley **N° 173/2023-2024 C.D. "DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, AL FESTIVAL AUTOCTONO ANDINO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA REGIÓN ANDINA; DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA; A SU MÚSICA, DANZAS, CANTO, VESTIMENTAS AUTÓCTONAS Y SUS ANCESTRALES"**, fue tratado en la 5ta. Sesión Ordinaria del Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural de la Cámara de Diputados en fecha 12/06/2024 donde se realiza las enmiendas y correcciones correspondientes quedando aprobado con Modificaciones, remitiéndose a la Comisión y recomendándose su Aprobación con Modificaciones, el mismo que cuenta con la correspondiente exposición de motivos, el marco jurídico y el articulado respectivo.



2. Las fiestas nativas que se ha constituido en la identidad cultural de varias regiones desde tiempos inmemoriales, antes de la colonia española, que se escuchan durante las festividades patronales y el festival autóctono andino como también las ferias, productivas agropecuarios y artesanales motivando la visita de turistas locales y nacionales, en la Región Andina del departamento de Cochabamba donde se destacan bellos paisajes, hermosas montañas, son los principales atractivos de los municipios de Arque, Bolívar, Independencia, Morochala, Tapacari, Tacopaya, Sicaya y Cocapata, donde se bailan melodías autóctonas en dicha región. En dichas festividades se puede apreciar, el arte transmitido por generaciones reflejada en los tejidos de cada pueblo originario, especialmente en Japo k'asa, las interpretaciones con instrumentos de viento y cuerdas ejecutadas por numerosos grupos de músicos y danzantes, especialmente en la zona sur a los lados de la carretera Cochabamba Oruro son parte de la riqueza cultural y turística de esta zona de la Región Andina del departamento de Cochabamba. Esta región muestra una diversidad de culturas vivas, que destacan por su vestimenta, música autóctona saberes ancestrales la gastronomía a base de productos de lugar, los idiomas nativos como el quechua y aimara que se transmite de generación en generación sin dejar de lado los majestuosos paisajes turísticos de alta montaña, valles y subtropical.
3. Con relación a la música y danza en la región andina del Departamento de Cochabamba, tiene una variedad: EL QONQOTA guitarrón, es una variedad de charango utilizada en Bolivia, en el área comprendida entre el norte del Departamento Potosí, el sur del Departamento de Oruro y el oeste del Departamento de Cochabamba Es construido e interpretado sobre todo por grupos originarios bolivianos de habla aimara y quechua. JULA JULA es una práctica ancestral de música, danza, coreografía y vestuario, celebrada por las naciones y pueblos indígena originario campesinos de la región andina del Departamento de Cochabamba, es uno de los estilos de Sikuri (interpretación con zampoñas). SICUREADAS Danza típica del altiplano andino que se practica con música de sikus y de algunos instrumentos de percusión y que consta generalmente de dos filas de danzantes. ZAMPOÑADA música y danza indígena aimara; SURI SICURI música pentatónica, simbolizan al cadencioso movimiento del avestruz o ñandú en celo y a los ejecutores de los "Sikus" (Instrumento nativo como zampoña) es interpretado en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y hacia todos los ámbitos. TARKEADA La danza o baile de este instrumento es la "tarqueada". TULOMIS Está hecho de cañahueca (Toklioro o Tacuara) tiene seis orificios delanteros, es una manifestación cultural propia de los municipios de Tapacari, Tacopaya, Arque y Bolívar, pero también se interpreta en los departamentos de Potosí, Oruro, La Paz y Chuquisaca. PINKILLADAS el pinquillo es una flauta vertical muy citada por los cronistas que la confunden con la quena y llaman Pinquillo o pincollo, es una especie de flauta de pico, de embocadura biselada, lleva canal de insuflación. mediante un taco de madera que forma la corriente de aire y desemboca en un orificio en bisel donde se reproduce el sonido, es una danza autóctona propia de la parte andina del Estado Plurinacional de Bolivia.
4. Las expresiones artísticas merecen protección que se obtendrá a través de una Ley Nacional, esta declaración facilitará el desarrollo de políticas públicas de preservación y salvaguarda, una relación activa entre la población y la cultura en la preservación al conjunto de acciones planificadas por medio de normas y políticas de protección, con la finalidad de conservar y cultivar costumbres, cultura y tradición reflejadas en las diferentes danzas que demuestran nuestra diversidad y riqueza cultural patrimonial.
5. Se debe tener en cuenta que el P.L. N° 173/2023 - 2024, guarda relación y se encuentra acorde a lo dispuesto en los artículos 99-1, II y III; 100-1; 108 - 14; 158-1-3 de la Constitución Política del Estado por cuanto es una función y fin del Estado, garantizar el registro protección, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión del patrimonio cultural del pueblo boliviano, como también de todos los bolivianos es un deber resguardar y defender el patrimonio cultural ya que forma parte de la expresión e identidad del Estado.



6. En 5° Sesión Ordinaria del Comité de Culturas Interculturalidad y Patrimonio Cultural Legislatura 2023-2024 el día 12/06/2024, ha momento de considerar el texto del proyecto de Ley: N° 173/2023-2024, ha evaluado los antecedentes, subsanado las observaciones realizadas por el Órgano Ejecutivo: MINISTERIO DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN, ha considerado la normativa Gubernamental y Municipal existente al respecto, realizado un análisis exhaustivo al Proyecto de Ley N° 173/2023-2024, ha valorado los informes que respaldan, sus antecedentes, recomendando su aprobación, incluyendo enmiendas correspondientes, las cuales si bien no han sido detalladas corresponden sean tomadas en cuenta siendo estas:

TEXTO ORIGINAL DIPUTADOS PROYECTISTAS	PROYECTO DE LEY N° 173/2023-2024 CON ENMIENDAS
"DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL AL FESTIVAL AUTÓCTONO ANDINO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA REGIÓN ANDINA; A SU MÚSICA, DANZA, CANTO, VESTIMENTAS AUTÓCTONAS Y SUS SABERES ANCESTRALES DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA" DECRETA: ARTÍCULO 1. (OBJETO). - Se Declara Patrimonio Cultural Inmaterial al Festival Autóctono Andino de los Pueblos Originarios de la Región Andina; a su música, danza, canto, vestimentas autóctonas y sus saberes ancestrales del departamento de Cochabamba". ARTÍCULO 2. (FINALIDAD). - El Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización a través de la instancia que corresponda, en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas, podrán implementar planes y programas con la finalidad de preservación, conservación, revalorización, salvaguardia, registro, investigación, promoción y difusión del patrimonio cultural inmaterial, etnográfico y artístico de la música, danzas, canto, vestimentas autóctonas y sus saberes ancestrales de la región andina".	"DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, AL FESTIVAL AUTÓCTONO ANDINO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA REGIÓN ANDINA; DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA; A SU MÚSICA, DANZAS, CANTO, VESTIMENTAS AUTÓCTONAS Y SUS SABERES ANCESTRALES" DECRETA: ARTÍCULO 1. Se Declara Patrimonio Cultural Inmaterial <u>del Estado Plurinacional de Bolivia</u>, Al Festival Autóctono Andino de los Pueblos Originarios de la Región Andina; <u>del Departamento de Cochabamba</u>; a su música, danzas, canto, vestimentas autóctonas y sus saberes ancestrales. ARTÍCULO 2. <u>El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y los Gobiernos Autónomos Municipales respectivos, en el marco de sus competencias, quedan encargados de formular políticas de preservación, promoción, protección, revalorización, registro, investigación salvaguarda, del Festival Autóctono Andino de los Pueblos Originarios de la Región Andina del departamento de Cochabamba.</u>

Las enmiendas realizadas al **P.L. N° 173/2023-2024** tanto en el nombre del Proyecto de Ley, como en el contenido son apreciaciones correctas y acorde a la normativa vigente, por lo tanto, se recomienda su **APROBACIÓN CON ENMIENDAS** del **PROYECTO DE LEY N° 173/2023-2024 C.D.** que **"DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, AL FESTIVAL AUTÓCTONO ANDINO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA REGIÓN ANDINA; DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA; A SU MÚSICA, DANZAS, CANTO, VESTIMENTAS AUTÓCTONAS Y SUS SABERES ANCESTRALES"**.

5. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD DE LA CAMARA DE SENADORES.

Para el tratamiento e informe del **P.L. N° 173/2023-2024 C.D. "Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, al Festival Autóctono Andino de los Pueblos Originarios de la Región Andina; del Departamento de Cochabamba; a su Música, Danzas, Canto, Vestimentas Autóctonas y sus Saberes Ancestrales"**, se procedió a la revisión y análisis de los antecedentes documentales remitidos por la Cámara de Diputados, legajo a fojas **97**, que contiene respuesta e informes del Órgano Ejecutivo (Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización), Informes de las Entidades Territoriales Autónomas, Informe de aprobación emitido por la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad de la Cámara de Diputados e Informe



de enmienda y corrección realizado, por el Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural de la Cámara de Diputados respecto al **P.L. N° 173/2023-2024 C.D. "Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, al Festival Autóctono Andino de los Pueblos Originarios de la Región Andina; del Departamento de Cochabamba; a su Música, Danzas, Canto, Vestimentas Autóctonas y sus Saberes Ancestrales"**, donde se recomienda la viabilidad y aprobación, bajo este criterio la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos Cultura e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, siendo que el legajo que acompaña al Proyecto de Ley cuenta con la documentación respaldatoria suficiente, ingresa a su análisis, consideración e informe, bajo los siguientes argumentos.

Del análisis exhaustivo y revisión de la documentación adjunta al Proyecto de Ley en cuestión, se puede verificar que el Proyecto de Ley se encuentra fundamentado en la exposición de motivos con información precisa, bajo la premisa señalada por la Constitución Política del Estado en su Art. 108 numeral 14, que establece: "resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia", por lo que, es deber de todos los bolivianos y bolivianas, realizar la protección de la cultura de Bolivia, esto en concordancia con los Artículos 298.II.25; 300.I.18 y 19, y 302.I.15 y 31, de dicha norma suprema, donde señala competencias exclusivas del nivel central del Estado, de los gobiernos autónomos departamentales y municipales, en la promoción y conservación del patrimonio natural departamental y municipal respectivamente, así como la promoción y conservación de la cultura (...), por lo que, el referido Proyecto de Ley en cuanto a la distribución de competencias cumple con este mandato, bajo el criterio de que el Nivel Central del Estado tiene la facultad legislativa para materias relacionadas a la promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico tangible e intangible de interés del Estado Boliviano.

Que, el referido Proyecto de Ley, se encuentra en congruencia con lo previsto en la Ley N° 530 de Patrimonio Cultural Boliviano en referencia al Art. 7 y su modificación por la Ley N° 1220 en su parágrafo I., II. Numerales 1.2 y 3, III. Numerales 1.2.3.7 y 9, y acorde a lo dispuesto por la "Ley N° 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización - Andrés Ibáñez", siendo que en sus fines contempla elementos de preservación, protección, conservación, revalorización, salvaguarda, registro, investigación y promoción del patrimonio cultural inmaterial.

Bajo la premisa, de que el objeto de la presente Ley es de Declaratoria y está en el marco del cumplimiento de las características de una Propuesta de Declaratoria, siendo de vital importancia el proteger, recuperar, promover y salvaguardar las danzas, cantos, vestimentas autóctonas y los saberes ancestrales en las diferentes regiones y culturas en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, y siendo que las entidades territoriales autónomas (Departamentales y Municipales), deben encargarse de la implementación de programas y proyectos para la promoción y salvaguardia de las expresiones culturales que se contemplan en los diferentes Departamentos y Municipios, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, considera que, el referido **Proyecto de Ley N° 173/2023-2024 C.D.**, remitido por la Cámara de Diputados, mismo que en su momento e instancia correspondiente, ya fue, elevado en consulta al Órgano Ejecutivo, siendo que además cuenta con el respaldo y aprobación de Viabilidad de las Entidades Territoriales elevadas en consultas, y que además, cuenta dentro del legajo documental de respaldo con las correspondientes respuestas, informes y observaciones, las cuales en su momento, merecieron corrección y enmienda por parte del Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural de la Cámara de Diputados durante la 5ta. Sesión Ordinaria del Comité en fecha 12/06/2024, quienes al momento de considerar el texto de aprobación del Proyecto de Ley N° 0173/2023-2024, evaluaron los antecedentes, subsanaron las observaciones y sugerencias realizadas por el Órgano Ejecutivo a través del "Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización", realizándose modificaciones y enmiendas de forma en la redacción en el Título y sus 2 artículos del **P.L. N° 173/2023-2024** con carácter aclaratorio; Modificándose el Título: "*Declara Patrimonio Cultural Inmaterial al Festival Autóctono Andino de los Pueblos Originarios de la Región Andina; a su Música, Danzas, Canto, Vestimentas Autóctonas y sus Saberes Ancestrales del Departamento de Cochabamba*", incorporándose las palabras **"DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA"** y **"DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA"**, quedando redactado de la siguiente manera: **"Declara Patrimonio Cultural**



Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, al Festival Autóctono Andino de los Pueblos Originarios de la Región Andina; del Departamento de Cochabamba; a su Música, Danzas, Canto, Vestimentas Autóctonas y sus Saberes Ancestrales", en cuanto a la redacción de su articulado se incorpora en el **Artículo 1** los términos **"del Estado Plurinacional de Bolivia"** y **"del Departamento de Cochabamba"**; en referencia al **Artículo 2** se modifica la redacción: *"El Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización a través de la instancia que corresponda, en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas, podrán implementar planes y programas con la finalidad de preservación, conservación, revalorización, salvaguardia, registro, investigación, promoción y difusión del patrimonio cultural inmaterial, etnográfico y artístico de la música, danzas, canto, vestimenta autóctonas y sus saberes ancestrales de la región andina" quedando redactado de la siguiente manera: **El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y los Gobiernos Autónomos municipales respectivos, en el marco de sus competencias, quedan encargados de formular políticas de preservación, promoción, protección, revalorización, registro, investigación y salvaguarda, del Festival Autóctono Andino de los Pueblos Originarios de la Región Andina del departamento de Cochabamba***, culminando con la conformidad y aceptación del Proyecto de Ley objeto de análisis, recomendándose su aprobación y viabilidad, mediante Informe de Comité con Corrección y Enmiendas que si bien no son detalladas y sustentadas en el referido informe, fue aprobado durante la 15° Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Cultura e Interculturalidad de Cámara de Diputados en fecha 03 de julio del 2024.

Bajo este lineamiento, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, habiendo verificado que existen los suficientes elementos y respaldos técnicos y legales que dan VIABILIDAD al referido Proyecto de Ley en cuestión, y en estricto apego a la normativa legal vigente, la valoración de todos los informes y respuestas que respaldan y acompañan al presente Proyecto de Ley, que es objeto de análisis y tratamiento como lo es el **P.L. N° 173/2023-2024 C.D. "DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, AL FESTIVAL AUTÓCTONO ANDINO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA REGIÓN ANDINA; DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA; A SU MÚSICA, DANZAS, CANTO, VESTIMENTAS AUTÓCTONAS Y SUS SABERES ANCESTRALES"**, que cuenta con la aprobación y viabilidad del Órgano Ejecutivo a través del ente Rector con tuición directa en estos temas y asuntos de declaratoria de Patrimonio Cultural, Material e Inmaterial a nivel Nacional, como lo es el **Ministerio de Culturas de Descolonización y Despatriarcalización**, en pleno ejercicio de sus funciones, atribuciones y competencias como lo establece la Ley N° 530 Ley de Patrimonio Cultural Boliviano en su Art. 24 párrafo II., por lo que la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores tomando en cuenta que el presente Proyecto de Ley se encuentra debidamente fundamentado, respaldado y justificado con información clara y precisa, cuyas características únicas en su género, tipo e importancia como lo es la música, danzas, canto, vestimentas autóctonas y sus saberes ancestrales constituyen una expresión cultural que se manifiesta en el festival autóctono andino de los pueblos originarios de la Región Andina del departamento de Cochabamba, que aglutina a los municipios de Arque, Tacopaya, Bolívar, Independencia, Morochata, Cocapata, Tapacari, Sipe Sipe, Quillacollo y Sicaya, que comparten su cosmovisión, como aquel conjunto de conocimientos y saberes que articulan una percepción y sentido del mundo y de la realidad que son transmitidos a través de diversas prácticas, rituales y oficios, cuya visión de cada cultural produce, narra y se pone en práctica, que la manifestación cultural descrita en el Proyecto de Ley es clara en cuanto a la diversidad de las culturas vivas, la música autóctona, la danza, sus idiomas nativos (quechua y aymara), tejidos basados en la vestimenta, la artesanía, la gastronomía e incluso sitios turísticos que hacen un conjunto de conocimientos que se transmiten de generación en generación, cuya valoración otorgada a esta manifestación del festival autóctono Andino de los Pueblos Originarios de la Región Andina que posee conocimientos y saberes relacionados con la sociedad, naturaleza y universo que se transmiten e infunden sentimiento de identidad y continuidad a su música, danza, canto, vestimentas autóctonas y a sus saberes ancestrales del departamento de Cochabamba con componentes y rituales a la Pachamama en agradecimiento a la producción agrícola y la lluvia en sus actividades efectuadas antes, durante y después del festival autóctono, bajo estos preceptos y siendo que el objetivo de esta Declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial del



Estado Plurinacional de Bolivia, es el de mantener, revalorizar, promocionar y dar continuidad de generación en generación a la música, danzas, canto, vestimentas autóctonas y sus saberes ancestrales, según los usos, conocimientos, saberes y costumbres a través del tiempo para que se infunda sentimiento de identidad cultural a las futuras generaciones bolivianas, como representación artística, cultural y ancestral en todo el territorio boliviano, y siendo que el referido Proyecto de Ley cumple con las formalidades y requisitos establecidos para ser declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo se recomienda y considera la aprobación y viabilidad sin modificaciones del presente Proyecto de Ley.

6. CONCLUSIÓN.

Por lo precedentemente expuesto, normativa vigente, informes técnicos y jurídicos del Órgano Ejecutivo, Informe de la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad de la Cámara de Diputados e Informe del Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural de la Cámara de Diputados, que respaldan y apoyan al presente proyecto de ley, en consecuencia la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, **CONCLUYE** en la importancia y viabilidad de **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el **P.L. N° 173/2023-2024 C.D. "DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, AL FESTIVAL AUTÓCTONO ANDINO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA REGIÓN ANDINA; DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA; A SU MÚSICA, DANZAS, CANTO, VESTIMENTAS AUTÓCTONAS Y SUS SABERES ANCESTRALES"**, toda vez que es importante, necesario y trascendental la protección, conservación, promoción, resguardo y puesta en valor del Patrimonio Cultural Inmaterial dentro del Estado Plurinacional de Bolivia.

7. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, en el Marco de la normativa vigente como ser; la Constitución Política del Estado, Ley N° 530 de Patrimonio Cultural Boliviano, Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez", Reglamentos General de la Cámara de Senadores, e Informe de la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad de la Cámara de Diputados, y normas análogas: **RECOMIENDA LA APROBACIÓN SIN MODIFICACIONES** del **P.L. N° 173/2023-2024 C.D. "DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, AL FESTIVAL AUTÓCTONO ANDINO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA REGIÓN ANDINA; DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA; A SU MÚSICA, DANZAS, CANTO, VESTIMENTAS AUTÓCTONAS Y SUS SABERES ANCESTRALES"**.

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio de las Senadoras y Senadores miembros del pleno Camaral de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senador Germán Moscoso Arancibia, Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE LEY N° 173/2023-2024 C.D.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:



"LEY QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, AL FESTIVAL AUTÓCTONO ANDINO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA REGIÓN ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA; A SU MÚSICA, DANZAS, CANTO, VESTIMENTAS AUTÓCTONAS Y SUS SABERES ANCESTRALES"

Artículo 1. Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, al Festival Autóctono Andino de los Pueblos Originarios de la Región Andina del Departamento de Cochabamba; a su música, danzas, canto, vestimentas autóctonas y sus saberes ancestrales.

Artículo 2. El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y los gobiernos autónomos municipales respectivos, en el marco de sus competencias, quedan encargados de formular políticas de preservación, promoción, protección, revalorización, registro, investigación y salvaguarda, del Festival Autóctono Andino de los Pueblos Originarios de la Región Andina del departamento de Cochabamba.

Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales de Revisión.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro.

Firman: Diputada Verónica Callico Tapia, Presidente en Ejercicio; Diputada Rosario García Onofre; Primera Secretaría; Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura el artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

Artículo 1. Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, al Festival Autóctono Andino de los Pueblos Originarios de la Región Andina del Departamento de Cochabamba; a su música, danzas, canto, vestimentas autóctonas y sus saberes ancestrales.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura el artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.



Sen.ª Secretaria:

Artículo 2. El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y los gobiernos autónomos municipales respectivos, en el marco de sus competencias, quedan encargados de formular políticas de preservación, promoción, protección, revalorización, registro, investigación y salvaguarda, del Festival Autóctono Andino de los Pueblos Originarios de la Región Andina del departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora, queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación.

Tiene la palabra, el Senador Loza.

Sen. Loza: Presidente, solicito la Reconsideración de la Ley que Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, al Festival Autóctono Andino de los Pueblos Originarios de la Región Andina del Departamento de Cochabamba; a su Música, Danzas, Canto, Vestimentas Autóctonas y sus Saberes Ancestrales.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

-Reasume la Secretaría, el Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández-

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Resolución Camaral:

2.1 De la Comisión Especial de Análisis y Evaluación referido a los Proyectos de Resolución Camaral que resuelve otorgar la Condecoración "Ana María Romero de Campero".



2.2 De la Comisión Especial de Análisis y Evaluación referido a los Proyectos de Resolución Camaral que resuelve otorgar la Condecoración "Franz Tamayo".

2.3 De la Comisión Especial de Análisis y Evaluación referido a los Proyectos de Resolución Camaral que resuelve otorgar la Condecoración "Símbolos Patrios".

Sen. Presidente: A efectos de considerar los Proyectos de Resolución Camaral que resuelven otorgamiento las Condecoraciones "Ana María Romero de Campero", "Franz Tamayo" y "Símbolos Patrios".

Se procederá a la instalación de Sesión Reservada, para lo cual se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la instalación de Sesión Reservada para la consideración de los Proyectos de Resolución Camaral que resuelve el otorgamiento de las Condecoraciones "Ana María Romero de Campero", "Franz Tamayo" y "Símbolos Patrios", sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la instalación de Sesión Reservada para la consideración de los Proyectos de Resolución Camaral que resuelve el otorgamiento de las Condecoraciones "Ana María Romero de Campero", "Franz Tamayo" y "Símbolos Patrios".

-Sesión Reservada-

Sen. Presidente: Se levanta la Sesión Reservada.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.4 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 65/2023-2024, "Que aprueba el Presupuesto Institucional Plurianual (PIPA), Plan Operativo Anual (POA) y anteproyecto del Presupuesto Institucional 2025 de la Cámara de Senadores. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento del Proyecto de Resolución Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y Proyecto de Resolución Camaral para su consideración del Pleno.

Sen. Secretario:

CPPEyF - PRC - Inf N° 04/2023-2024

**ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CAMARA DE SENADORES
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS**



INFORMA**ASUNTO:**

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL N° 65/2023-2024 "APROBAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PLURIANUAL AJUSTADO (PIPA), PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Y EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE SENADORES – GESTIÓN 2025, CON UN MONTO TOTAL DE Bs. 96.538.586,00 (NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 BOLIVIANOS).

I. ANTECEDENTES.

En fecha 13 de septiembre de 2024 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, remite el Proyecto de Resolución Camaral N° 65/2023-2024 "APROBAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PLURIANUAL AJUSTADO (PIPA), PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Y EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE SENADORES – GESTIÓN 2025, CON UN MONTO TOTAL DE Bs. 96.538.586,00 (NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 BOLIVIANOS) para su revisión, análisis y elaboración de Informe de conformidad a lo establecido en la 201ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

La normativa que fue considerada para el tratamiento del Proyecto de Ley es la siguiente:

a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 07 DE FEBRERO DE 2009.

- Los Numerales 1 y 5 del Artículo 160, facultan a la Cámara de Senadores a elaborar y aprobar su reglamento; así como aprobar su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su personal administrativo y atender todo lo relativo con su economía y régimen interno
- Artículo 316, señala que la Ley establecerá un Sistema de Planificación Integral Estatal.
- El Parágrafo I del Artículo 321, establece que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto.
- El Parágrafo I del Artículo 323, señala que la política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.

b) LEY N° 1178 DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES, DE 20 DE JULIO DE 1990.

- Artículo 4, señala que los Poderes Legislativo y Judicial aplicarán a sus unidades administrativas las mismas normas contempladas en la presente Ley, conforme a sus propios objetivos, planes y políticas, en el marco de la independencia y coordinación de poderes.
- Artículo 8, señala que el Sistema de Presupuesto preverá, en función de las prioridades de la política gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de la Organización Administrativa adoptada.

c) DIRECTRICES DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA.

- Artículo 15, señala que el POA de las entidades del sector público, se constituye en un instrumento de gestión que permite identificar las acciones de corto plazo, asignar recursos, programar el cronograma de ejecución, identificar responsables e indicadores, debiendo considerar para su



elaboración las competencias asignadas, disponibilidad financiera de recursos y el PEI, en el marco de la normativa vigente y articular sus acciones de corto plazo con las acciones de mediano plazo.

III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:

IV. ANÁLISIS.

Enmarcándonos en la normativa legal vigente de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, la Cámara de Senadores, como parte del primer Órgano del Estado, colabora con otros órganos en mejorar y proteger las leyes del país, mediante el cumplimiento de sus deberes establecidos por la Constitución Política del Estado.

La Cámara de Senadores desempeña un papel fundamental representando a los ciudadanos y ejerciendo la soberanía, representación y deliberación popular. Además, cumple con las responsabilidades legislativas, de control, supervisión, gestión y representación que le son otorgadas por la Constitución Política del Estado y las leyes del país, con el objetivo de mantener el estado de derecho y la democracia en Bolivia.

El Plan Operativo Anual (POA) de las entidades del Sector Público es una herramienta de gestión que tiene como objetivo identificar las acciones a realizar en un corto plazo, asignar los recursos necesarios, programar el cronograma de ejecución, identificar a los responsables e indicar los criterios de evaluación. Para su elaboración se deben tener en cuenta las competencias asignadas, la disponibilidad financiera de recursos y el Plan Estratégico Institucional (PEI). Además, es importante destacar que el POA debe cumplir con la normativa vigente y coordinar sus acciones a corto plazo con las acciones a mediano plazo.

Las Directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2025, aprobadas mediante Resolución Biministerial N° 08, de 23 de julio de 2024, tienen por objeto establecer los lineamientos generales y específicos para la formulación y gestión de los presupuestos institucionales de las entidades del sector público para el mediano y corto plazo, articulado a la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 y el PDES 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones". En ese entendido, el Presupuesto Plurianual es un instrumento de Política Fiscal de mediano plazo de carácter indicativo, articulado con la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 y el PDES 2021 – 2025, que contempla el total de las entidades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante el cual se identifican y cuantifican los recursos financieros que el Estado prevé percibir en el mediano plazo, así como su asignación en gastos corrientes e inversiones a nivel de programas presupuestarios, es así, que el presupuesto plurianual constituye la base para la formulación del presupuesto anual.

Las entidades del sector público deben formular su Presupuestos Institucional Plurianual, considerando los Ejes, Metas y Resultados del PDES, a objeto de articular la programación presupuestaria plurianual de mediano y largo plazo; políticas y resultados sectoriales y/o territoriales; y las acciones de mediano plazo del PEI, PEE y/o PEC, según corresponda, de cada entidad pública. Considerando que el periodo del Presupuesto Institucional Plurianual contempla las gestiones 2021 al 2025 concordante con el PDES, para lo cual las entidades deben considerar el PEI, PEE y/o PEC, según corresponda.

El artículo 15 del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la Cámara de Senadores, aprobado mediante Resolución de Directiva R.D. N° 192/2019-2020, de 25 de septiembre de 2019, señala que concluida la formulación del POA, la Unidad de Planificación, es responsable de poner el proyecto de POA a consideración del/la Oficial Mayor quien en caso de conformidad, remitirá el mismo ante la Directiva Camaral, quien lo enviará a consideración del Pleno Camaral para su aprobación. Aprobado el POA por el Pleno Camaral, el/la Oficial Mayor, dispondrá los trámites que correspondan para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en los plazos y condiciones que sean determinados para cada gestión.

El artículo 18 del Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto de la Cámara de Senadores, aprobado mediante Resolución de Directiva R.D. N° 304/2018-2019 de 11 de octubre de 2018, señala que el



Presupuesto Institucional de la Cámara de Senadores, deberá ser aprobado mediante Resolución Camaral, conforme a procedimiento descrito en los numerales 1 al 4 del citado artículo, a su vez, aprobado el mismo deberá ser remitido al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para su consideración e incorporación en el Proyecto de Presupuesto General del Estado, conforme establece el artículo 19 de la referida norma.

El oficio MEFP/VPCF/DGPGP/USS/Nº 584/2024, de 01 de agosto de 2024, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, remitir el Presupuesto Institucional Plurianual Ajustado (PIPA), Plan Operativo Anual (POA), y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2025 de la Cámara de Senadores.

El Informe UP Nº 18/2024, de fecha 30 de agosto de 2024, emitido por el Profesional En Planificación Y Monitoreo de la Unidad De Planificación de la Cámara de Senadores señala: "...En este marco en el Plan Estratégico Institucional, la Cámara de Senadores ha definido dos ejes estratégicos que guiarán el trabajo en el periodo 2021-2025:

- Desarrollo a la labor legislativa
- Desarrollo A la labor Administrativa

1: Desarrollo de la Labor Legislativa

Acción de Mediano Plazo 1.- Consolidar la arquitectura de nuestro nuevo Estado al 2025. A través de la aprobación, sanción o rechazo del 100% de los proyectos de ley, instrumentos de gestión parlamentaria y fiscalizar de manera democrática y participativa.

La Cámara de Senadores para lograr este eje estratégico debe fortalecer y actualizar los mecanismos y procedimientos existentes que contribuyan en el tratamiento y en la formulación de leyes en beneficio de la población boliviana. Sin embargo, podría no ser suficiente, por lo que se deberá continuar implementando herramientas de apoyo a la labor legislativa gestionado a través de la implementación de un programa como respuesta a esta acción de mediano plazo que permita fortalecer las funciones legislativas y construir leyes que satisfagan las expectativas de la población boliviana.

2: Desarrollo de la Labor Administrativa

Acción de Mediano Plazo 2.- Administrar la Cámara de Senadores de manera eficiente, eficaz y transparente, a través de la implementación progresiva de herramientas TIC´s y mejoramiento operativo de sistemas de gestión Pública.

El fortalecimiento institucional de las capacidades de los recursos humanos, recursos financieros, tecnológicos y de infraestructura para atender adecuadamente el crecimiento de la demanda de nuevas leyes en el marco de la CPE para la articulación del desarrollo Integral del país según el PDES y la Agenda 2025, promoviendo y fomentando la participación e integración de la ciudadanía, mediante mecanismos y procedimientos que viabilicen la legitimidad de la demanda para constituir nuevas leyes, fortaleciendo la institucionalidad y la imagen institucional.

RESULTADO DEL PDES, PSDI/PEM O PTDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
1. SE HA FORTALECIDO LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO DEMOCRÁTICO E INSTITUCIONAL DEL ESTADO, CONFORME A LAS NECESIDADES DEL PUEBLO BOLIVIANO, FORTALECIENDO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	Consolidar la arquitectura de nuestro nuevo Estado al 2025. A través de la aprobación, sanción o rechazo del 100% de los proyectos de ley, instrumentos de gestión parlamentaria y fiscalizar de manera democrática y participativa. Administrar la Cámara de Senadores de manera transparente, través de la implementación de sistemas de gestión Pública que permitan atender los requerimientos de la entidad de manera eficiente y eficaz.



A partir de la definición de las dos acciones de mediano plazo, se han conformado los ejes del Plan Estratégico Institucional 2021 - 2025; se establecen los lineamientos estratégicos (cómo conseguir los objetivos), mismos que serán operativizados por actividades o acciones. Estos lineamientos estratégicos nacen principalmente del análisis FODA (F) fortalezas, (O) oportunidades, (D) debilidades y (A) amenazas; y de la necesidad de cumplir con el mandato constitucional del Estado Plurinacional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES
Consolidar la arquitectura de nuestro nuevo Estado al 2025. A través de la aprobación, sanción o rechazo del 100% de los proyectos de ley, instrumentos de gestión parlamentaria y fiscalizar de manera democrática y participativa.	Trabajar en el desarrollo del proceso de la labor legislativa en el ámbito de las atribuciones y competencias que la Constitución Política del Estado le confiere a la Cámara de Senadores a través de las principales funciones: legislar, gestionar y fiscalizar para atender y satisfacer las demandas de la población boliviana plasmadas en leyes, en el marco de la construcción de la visión de país que la CPE, el PDES y la Agenda 2025 lo expresan, con el fin de cumplir y hacer cumplir el mandato social como primer órgano del Estado.
Administrar la Cámara de Senadores de manera eficiente, eficaz económicamente y transparente, a través de la implementación progresiva de herramientas TIC's y mejora de la Gestión Pública mediante la implementación de los Sistemas y Reglamentos de la Ley nº1178.	Desarrollar las capacidades de los recursos humanos, recursos financieros, tecnológicos y de infraestructura para atender adecuadamente los requerimientos de la Cámara de Senadores.

El Plan Operativo Anual 2025 de la Cámara de Senadores refleja las atribuciones del mandato constitucional y las leyes vigentes, consolidando una modernización acorde a las circunstancias de la actual coyuntura con una meta clara de transparencia de tipo activa democrática e inclusiva principios sobre los cuales se basan las operaciones de la siguiente gestión...". Finalmente, en sus conclusiones, señala textualmente lo siguiente: "...Se concluye que el Plan Operativo Anual 2025 de la Cámara de Senadores fue elaborado en el marco de las estrategias, acciones de mediano y corto plazo, resultados esperados, operaciones e indicadores en el marco del D.S. Nº 3246 de fecha 05 de Julio de 2017, el RE-SPO aprobado mediante R.D Nº 192/2019-2020 del 25 de septiembre de 2019 y los lineamientos del órgano rector como referencia..."

El Informe Técnico PPTO Nº 009/2023-2024, de fecha 26 de agosto de 2024, emitido por el Jefe de la Unidad de Presupuestos de la Cámara de Senadores, señala textualmente lo siguiente: "... En marco a las directrices se elaboró el presupuesto institucional plurianual de recursos y gastos de la Cámara de Senadores:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PLURIANUAL DE RECURSOS

PERIODO: 2025
ENTIDAD: 650 Asamblea Legislativa Plurinacional
DA: 01 Camara de Senadores

GRUPO	DENOMINACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	2025
				PROG.
19000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41	111	96.538.586,00
TOTAL				

El presupuesto institucional plurianual de gasto se elaboró de acuerdo a programas y grupo de gasto, según el formulario N°2.2, adjunto al presente informe.

En fecha 01 de agosto de 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas remite nota con CITE: MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N°584/2024 a Presidencia de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la cual hace conocer los Techos Presupuestarios para la Gestión Fiscal 2025 de la entidad



650 "Asamblea Legislativa Plurinacional". D.A. 01 "Cámara de Senadores" para su correspondiente elaboración del POA Institucional y el Presupuesto Institucional Gestión 2025, de acuerdo al siguiente cuadro:

ENTIDAD: 650 - ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CAMARA DE SENADORES
GASTO CORRIENTE – GESTIÓN 2025
FUENTE: 41-111 "TRANSFERENCIAS TGN"

(Expresado en bolivianos)

CONCEPTO	TOTAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	85.338.717,00
<i>Grupo 10000 "Servicios Personales"</i>	<i>69.566.029,00</i>
<i>Resto de Gastos (20000, 30000, 40000 y 80000)</i>	<i>15.772.688,00</i>
FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE LA ALP	11.199.869,00
<i>Grupo 10000 "Servicios Personales"</i>	<i>1.746.533,00</i>
<i>Resto de Gastos (20000, 30000 y 40000)</i>	<i>6.753.467,00</i>
<i>Seguro para el Nuevo Edificio de la ALP</i>	<i>2.699.869,00</i>
TOTAL TGN - GASTO CORRIENTE	96.538.586,00

Se ha socializado a nivel institucional la comunicación oficial emitida por el órgano rector y a este efecto las Unidades solicitantes de la Cámara de Senadores realizaron y presentaron sus proyecciones y justificaciones de presupuesto para la gestión 2025, tomando en cuenta la ejecución presupuestaria respecto al presupuesto vigente 2024, el techo presupuestario asignado para el anteproyecto 2025 no sufrió recorte y es el mismo importe que envió el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la gestión 2024.

Programación de Gastos:

- **Grupo de Gasto 10000 "Servicios Personales".**

Conforme nota con CITE: DIR.RR.HH.NI N° 274/2023-2024 de fecha 19 de agosto de 2024, en concordancia a sus atribuciones y competencias respecto a la administración del Grupo 10000 "Servicios Personales", la Dirección de Recursos Humanos se adecuó al techo establecido por el MEFP.

De acuerdo con el convenio de Coordinación entre las Cámaras de Diputados y Senadores para el pago de obligaciones compartidas por el Nuevo Edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para la gestión 2025 corresponde la administración a la Cámara de Senadores, por lo cual el MEFP asignó presupuesto para el grupo 10000 "servicios personales" por Bs. 1.746.533.

- **Grupo de Gastos 20000-30000-40000 y 80000**

En relación con la programación de resto de gasto para la gestión 2025, correspondiente a los grupos de gasto 20000 "Servicios No Personales", 30000 "Materiales y Suministros", 40000 "Activos Fijos" y 80000 "Regalías y Tasas"; la Unidad de Presupuesto dependiente del Departamento Financiero de la Dirección General de Asuntos Administrativos, remitió los techos presupuestarios a través de notas firmadas por Oficialía Mayor y DGAA a la Directiva, Comisiones, comités, Bancadas, brigadas parlamentarias, administración central, nuevo edificio ALP, los cuales tenían como plazo de presentación el 19 de agosto 2024.

Una vez recibidas las notas de respuesta se procedió a la formulación y centralización de la información en la base de datos para posterior registro en el Sistema de Gestión Públicas -SIGEP.



Finalmente el citado informe en sus conclusiones señala textualmente: "...Se concluye que el presupuesto Institucional de Bs.96.538.586 (Noventa y seis millones quinientos treinta y ocho mil quinientos ochenta y seis 00/100 bolivianos) remitido por Órgano Rector, se elaboró en marco a la normativa mencionada en el presente informe, como también se consideró lo establecido en el artículo 25 de las directrices de la formulación presupuestaria aprobada para la gestión 2025, se adjunta anexos relacionado al mencionado artículo..."

El Informe LEGAL DGAL-UAL N.º204/2024, de fecha 30 de agosto de 2024, emitido por el Jefe de Unidad de Análisis Legal de la Cámara de Senadores en sus conclusiones, señala textualmente lo siguiente: "...1.El Presupuesto Institucional Plurianual Ajustado de la Cámara de Senadores y el Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2025, según Informe Técnico PPTO N° 009/2023-2024, de 26 de agosto de 2024, y anexos adjuntos, fue elaborado por la Unidad de Presupuestos dependiente del Departamento Financiero de la Dirección General de Asuntos Administrativos, en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones y en base a las Directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2025, por lo que corresponde su aprobación. 2. El Plan Operativo Anual (POA) 2024, conforme a lo establecido en el Informe UP N° 18/2024, de 30 de agosto de 2024, emitido por la Unidad de Planificación de este Ente Camaral, fue elaborado y formulado en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, aprobadas mediante Decreto Supremo N° 3246, de 05 de julio de 2017, y en base a las Directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2025, por lo que corresponde su aprobación. 3.

El Presupuesto Institucional Plurianual Ajustado (PIPA), Plan Operativo Anual (POA), y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2025 de la Cámara de Senadores, por un monto total de Bs96.538.586,00.- (Noventa y Seis Millones Quinientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Ochenta y Seis 00/100 Bolivianos), fueron elaborados por la Unidad de Presupuestos y la Unidad de Planificación respectivamente, por lo que corresponde que en el marco de la atribuciones establecidas en el numeral 5 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, y en virtud a lo dispuesto en el inciso e) del artículo 9 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, parágrafos I y II del artículo 15 de las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, artículo 15 del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, artículo 18 del Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto, ambos de la Cámara de Senadores, sean aprobadas por el Pleno Camaral de la Cámara de Senadores como máximo nivel de decisión y deliberación, conforme lo determina el artículo 34 del Reglamento General de este Ente Camaral, en concordancia a lo solicitado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/Nº 584/2024, de 01 de agosto de 2024...." Así mismo, en sus recomendaciones señala: "...De lo analizado y concluido, se recomienda a su autoridad en su condición de Oficial Mayor de la Cámara de Senadores, pueda en una primera instancia considerar el mismo y posteriormente, remitir el Presupuesto Institucional Plurianual Ajustado, Plan Operativo Anual, y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2025 al Pleno Camaral para su aprobación y posterior remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 del Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto, y artículo 15 del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, ambos de la Cámara de Senadores..."

Por otra parte, los miembros de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores, tuvieron algunas interrogantes al Proyecto de Resolución Camaral, detallándose a continuación:

1. Considerando que la competencia principal de la Cámara de Senadores es Legislar, Fiscalizar y Gestionar, explique por qué el 56.20% del presupuesto de la partida 10000 "servicios personales" está destinado a funciones administrativas de apoyo, y solamente el 39,28% para funciones legislativas, cuando por las competencias de la Cámara de Senadores, la parte sustantiva es la legislativa y no la administrativa.
2. Habiéndose aprobado una nueva escala salarial por Resolución Ministerial N° 280 de 29 de mayo de 2024 emitida por el Ministerio de Economía y Fianzas Públicas, conforme al DS 5155,



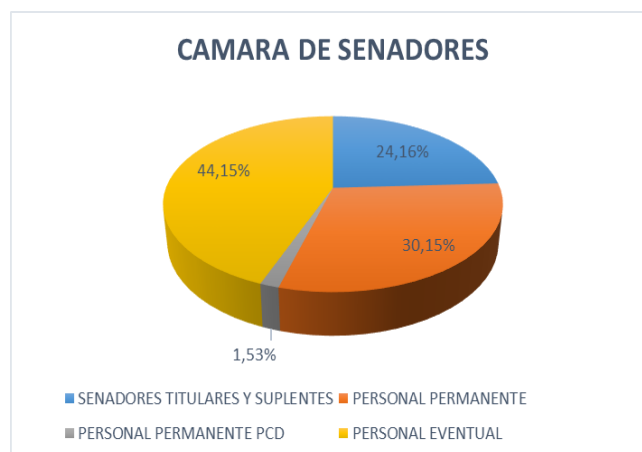
sin embargo el presupuesto de comisiones y comités se mantiene, lo cual implica que dicho presupuesto ya no alcanzará para contratar a la misma cantidad de personal que actualmente trabaja en las comisiones y comités, esto conllevará al perjuicio del desarrollo de las actividades legislativas, por lo que debe realizarse el ajuste necesario para no afectar las mismas.

3. En la gestión pasada se aprobó una modificación para la compra de vehículos para la Cámara de Senadores, compra que no llegó a concretarse, sin embargo y pese a ser una necesidad en el presupuesto presentado no se contempla dicha compra, por lo que solicito se aclare sobre las gestiones realizadas por oficialía para dicha compra, las razones por las que no se concretó y por qué no se incluye en el actual presupuesto.
4. En este debe ajustar el presupuesto disminuyendo la parte administrativa de contratos eventual para reforzar los contratos eventuales de la parte legislativa que es la función central de la Cámara de Senadores.
5. Remita una copia fotostática simple de la Ejecución Presupuestaria consolidada del POA 2023-2024 (el remitido al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas)

En tal sentido, se remitió el Oficio CITE: ALP/CS/CPPEyF/IQH/Nº78/2023-2024 solicitando un Informe Adicional al Oficial Mayor a fin de aclarar dichas interrogantes, teniendo en respuesta el Informe Técnico PPTO Nº 13/2023-2024, el cual señala textualmente lo siguiente:

"Respuesta punto 1.

DESCRIPCION	CANTIDAD DEL PERSONAL	MONTO EN Bs.	%
SENADORES TITULARES Y SUPLENTES	72	13.134.096,00	24,16%
PERSONAL PERMANENTE	144	16.387.560,00	30,15%
PERSONAL PERMANENTE PCD	11	833.160,00	1,53%
PERSONAL EVENTUAL	319	23.999.742,00	44,15%
TOTAL PERSONAL	546	54.354.558,00	100,00%



- **Senadores Titulares y Suplentes:** presupuesto asignado es del 24,16%.
- **Personal Permanente – Área Administrativa:** presupuesto asignado es de 30,15%.
- **Personal Permanente – Personas con Discapacidad:** Presupuesto asignado es de 1,53%.
- **Personal Eventual:** Directiva Camaral, Comisiones, Bancadas, Brigadas, con Discapacidad: Presupuesto asignado es de 44,15%.

Respuesta punto 2.-

Se tiene presente que Decreto Supremo Nº 5154 de fecha 01 de mayo de 2024, promulgado LUIS ALBERTO ARCE CATACORA - PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, decreta lo siguiente:

(...) "Artículo 1º. - (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer el incremento salarial al haber básico de las servidoras y los servidores públicos de los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Electoral, Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, Instituciones de Control, de Defensa de la Sociedad y de Defensa del Estado y sus entidades Desconcentradas, Descentralizadas y Autárquicas" (...)

(...) "Artículo 3º. - (Incremento salarial) Se aprueba el incremento salarial de hasta el tres por ciento (3%) al haber básico aplicable de forma lineal, para: inciso c) Los Órganos Legislativo, Electoral, Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional e Instituciones de Control, de Defensa de la Sociedad y de Defensa del Estado" (...).

(...) "Artículo 4º.- (Financiamiento) El incremento salarial será financiado, de acuerdo a los siguientes criterios: Con recursos específicos u otras fuentes, conforme la escala salarial vigente aprobada para cada entidad pública, de acuerdo a su disponibilidad y sostenibilidad financiera" (...).

- *Como se puede aseverar que, dentro de sus disposiciones primarias e importantes del presente Decreto Supremo, el alcance que tiene es exclusivo para el personal de planta, los mismos que están estipulados en la nueva escala salarial maestra impetrada en el presente Decreto.*
- *La nueva escala salarial maestra no afecta para el personal eventual ya que dicho Decreto nace exclusivamente para el personal de planta y los enunciados en los artículos ya mencionados; Asimismo, el presupuesto para la gestión 2024, de este ente Camaral, ya tiene aprobado el POA-2024 de la presente gestión, puesto que el mismo está en proceso de ejecución.*

Respuesta al punto 3.-

Respecto a la compra de vehículos en la pasada gestión, como es de su conocimiento la Cámara de Senadores realizó todas las gestiones Administrativas necesarias para la adquisición de vehículos.

En primera instancia se realizaron las gestiones administrativas para la Transferencia de presupuesto adicional para la compra de vehículos ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) incrementando la partida 43310 "Vehículos Livianos para Funciones Administrativas" por un monto de Bs.784.000,00 (Setecientos ochenta y cuatro mil 00/100 bolivianos) de la misma forma se realizó la modificación presupuestaria intrainstitucional por Bs. 72.000,00 (Setenta y dos mil 00/100 bolivianos).

Posteriormente se realizaron las gestiones ante el Ministerio de la Presidencia solicitando la autorización expresa mediante Decreto Supremo, para la compra de (2) vehículos para la Cámara de Senadores, situación que no se llegó a concretar debido a que no se emitió el Decreto Supremo de autorización, pese a las múltiples notas reiterativas emitidas por Oficialía Mayor y la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas, debido a la falta de este requisito, no se pudo iniciar el proceso de adquisición de Vehículos para la Cámara de Senadores en la gestión 2024.

A su vez se informa que en la presente gestión se realizaron los informes técnico y legales solicitando presupuesto adicional para la compra de vehículos para la Cámara de Senadores ante el Ministerio de Economía y Finanzas públicas sin embargo fue rechazada debido a que no se cuenta con el Decreto Supremo de Autorización de Compra de Vehículos además sugieren realizar una modificación presupuestaria intrainstitucional de la parte Legislativa tomando en cuenta los saldos no ejecutados a la fecha

En el anteproyecto de Presupuesto 2025, no se tiene presupuestado la adquisición de vehículos debido a que el techo presupuestario lo envía el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y esta no es modificable.

Al punto 4.-

Durante la formulación del PRESUPUESTO 2025 respecto a la distribución del presupuesto de gasto del Grupo 12100 "Personal Eventual" se procedió de acuerdo a lo establecido en la Resolución Directiva N° 063/2023-2024 (Adjunto) considerando que el techo presupuestario para la gestión 2025 emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) no tuvo incremento en relación a la gestión 2024.

Al punto 5.-

Se Adjunta Reporte del Sistema de Gestión Pública SIGEP de Seguimiento a la Ejecución de Acciones de Corto Plazo Primer Semestre y Segundo Semestre 2024..."

El proyecto de Resolución Camaral en cuestión no contraviene la normativa constitucional, ni legal vigente y cumple con todos los requisitos estipulados en el procedimiento legal normativo.

V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46 y 52 inc. g) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que el Proyecto de Resolución Camaral N° 65/2023-2024 "APROBAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PLURIANUAL AJUSTADO (PIPA), PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Y EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA CAMARA DE SENADORES – GESTIÓN 2025, CON UN MONTO TOTAL DE Bs. 96.538.586,00 (NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 BOLIVIANOS), **sea Aprobado sin modificaciones**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Virginia Velasco Condori, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria de Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

La Paz, 16 de octubre de 2024.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL**EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que los numerales 1 y 5 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, de 07 de febrero de 2009, facultan a la Cámara de Senadores a elaborar y aprobar su reglamento; así como aprobar su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su personal administrativo y atender todo lo relativo con su economía y régimen interno.

Que el artículo 316 de la Constitución Política del Estado, señala que la Ley establecerá un sistema de planificación integral estatal. A su vez, el párrafo I del artículo 321 de la Constitución Política del Estado, establece que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto. Por su parte, el párrafo I del artículo 323 de la misma norma, señala que política



fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.

Que el artículo 1 de la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamentales, establece que la misma regula los sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, estableciendo como uno de sus objetivos programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público.

Que la Ley N° 1178, norma el desarrollo y ejecución de las actividades programadas en las instituciones públicas, es así que en el artículo 4 señala que los Poderes Legislativo y Judicial aplicarán a sus unidades administrativas las mismas normas contempladas en la presente Ley, conforme a sus propios objetivos, planes y políticas, en el marco de la independencia y coordinación de poderes. Por su parte, el artículo 8 de la Ley N° 1178, señala que el Sistema de Presupuesto preverá, en función de las prioridades de la política gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de la Organización Administrativa adoptada.

Que, dentro de la programación de los objetivos, la Ley N° 1178, regula lo concerniente al Sistema de Programación de Operaciones, mismo que traduce los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, concordante con los planes y políticas generados por el Sistema Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en corto y mediano plazo.

Que, el artículo 4 de la Ley N° 777, de 21 de enero de 2016, del Sistema de Planificación Integral del Estado, establece que el ámbito de aplicación del Sistema de Planificación Integral del Estado, comprende entre otros al Órgano Legislativo, Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial, Órgano Electoral, teniendo como órgano rector al Ministerio de Planificación del Desarrollo, conforme establece el artículo 7 de la referida norma.

Que conforme establece el artículo 14 de la referida Ley N° 777, el Plan General de Desarrollo Económico y Social PGDES, conduce la planificación integral de largo plazo del Estado Plurinacional y establece la visión política para la construcción del horizonte del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. Por su parte, el Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien - PDES, es el instrumento a través del cual se canaliza la visión política que se desprende del PGDES, materializada en la planificación de mediano plazo, conforme establece el artículo 15 de la referida norma.

Que en cuanto a los Planes Sectoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien consignado en el artículo 16 de la referida Ley N° 777, se tiene que los mismos, se desprenden del PDES y son planes de carácter operativo que permiten integrar en el mediano plazo el accionar de los diferentes sectores, estableciendo los lineamientos para la planificación territorial y orientaciones para el sector privado, organizaciones comunitarias, sociales cooperativas, así como para el conjunto de los actores sociales.

Que el párrafo IV de artículo 23 de la Ley N° 777, señala que las entidades públicas podrán formular un presupuesto plurianual de manera articulada a la planificación de mediano y corto plazo, de acuerdo a normativa.

Que las Directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2025, aprobadas mediante Resolución Biministerial N° 08, de 23 de julio de 2024, tienen por objeto establecer los lineamientos generales y específicos para la formulación y gestión de los presupuestos institucionales de las entidades del sector público para el mediano y corto plazo, articulado a la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 y el PDES 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones". En ese entendido, el Presupuesto Plurianual es un instrumento de Política Fiscal de mediano plazo de carácter indicativo, articulado con la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 y el PDES 2021 – 2025, que contempla el total de las entidades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante el cual



se identifican y cuantifican los recursos financieros que el Estado prevé percibir en el mediano plazo, así como su asignación en gastos corrientes e inversiones a nivel de programas presupuestarios, es así, que el presupuesto plurianual constituye la base para la formulación del presupuesto anual.

Que el artículo 8 de las referidas Directrices, señala que las entidades del sector público deben formular su Presupuestos Institucional Plurianual, considerando los Ejes, Metas y Resultados del PDES, a objeto de articular la programación presupuestaria plurianual de mediano y largo plazo; políticas y resultados sectoriales y/o territoriales; y las acciones de mediano plazo del PEI, PEE y/o PEC, según corresponda, de cada entidad pública. Considerando que el periodo del Presupuesto Institucional Plurianual contempla las gestiones 2021 al 2025 concordante con el PDES, para lo cual las entidades deben considerar el PEI, PEE y/o PEC, según corresponda.

Que el párrafo III del artículo 11 de las mencionadas Directrices, establece que la estimación de ingresos plurianuales del TGN por concepto de Ingresos Tributarios, IDH, IEHD y Regalías establecidas por Ley, será efectuada por el MEFP, en coordinación con las instancias correspondientes.

Que el artículo 15 de las Directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2025, señala que el POA de las entidades del sector público, se constituye en un instrumento de gestión que permite establecer las acciones de corto plazo, asignar recursos, programar el cronograma de ejecución, identificar responsables e indicadores, debiendo considerar para su elaboración las competencias asignadas, disponibilidad financiera de recursos y el PEI, en el marco de la normativa vigente, y articular sus acciones de corto plazo con las acciones de mediano plazo.

Que las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, aprobadas mediante Decreto Supremo N° 3246, de 05 de julio de 2017, son de aplicación obligatoria para todas las entidades del sector público, con el objeto de regular la aplicación del Sistema de Programación de Operaciones en las entidades del sector público, determinando los procedimientos a emplear, medios y recursos a utilizar, en función al tiempo y espacio, permitiendo la programación de acciones de corto plazo, concordantes con el Plan Estratégico Institucional, en el marco de los planes de mediano plazo establecidos por el Sistema de Planificación Integral del Estado, conforme señalan los artículos 2 y 3 de dicha norma.

Que en ese sentido el artículo 5 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, establece que el Plan Operativo Anual materializa en acciones de corto plazo, las actividades estratégicas de las entidades del sector público, establecidas en sus Planes Estratégicos Institucionales, mismos que deben ser concordantes con los Planes Sectoriales o Territoriales.

Que por su parte el artículo 12 de las citadas normas, al referirse a las acciones de corto plazo, señala que una acción de corto plazo es aquella programada para una gestión fiscal, articulada y concordante con las acciones establecidas en el Plan Estratégico Institucional. Los resultados esperados de las acciones de corto plazo, serán medibles y cuantificables a través de indicadores, debiendo contribuir a los establecidos en el Plan Estratégico Institucional. Por su parte, el artículo 13 de la referida norma, señala que la formulación del Plan Operativo Anual en las entidades del sector público, debe sujetarse a lo determinado por su Plan Estratégico Institucional y expresarse en acciones de corto plazo, comprendiendo: Una programación de las acciones de corto plazo; La determinación de operaciones; y la determinación de requerimientos necesarios. A su vez, el artículo 14 de la misma norma señala que se deben establecer para cada acción de corto plazo, los períodos de tiempo de inicio y finalización, para su ejecución. Para cada acción de corto plazo, debe identificarse a la unidad o las unidades organizacionales responsables de ejecutarla. Determinando para cada acción de corto plazo, los requerimientos de personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios y otros necesarios para lograr los resultados esperados para las mismas, así como definir un cronograma de plazos para su dotación, conforme establece el artículo 16 de la referida norma.

Que el artículo 15 del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la Cámara de Senadores, aprobado mediante Resolución de Directiva R.D. N° 192/2019-2020, de 25 de septiembre de 2019, señala que concluida la formulación del POA, la Unidad de Planificación, es responsable de poner el



proyecto de POA a consideración del/la Oficial Mayor quien en caso de conformidad, remitirá el mismo ante la Directiva Camaral, quien lo enviará a consideración del Pleno Camaral para su aprobación. Aprobado el POA por el Pleno Camaral, el/la Oficial Mayor, dispondrá los trámites que correspondan para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en los plazos y condiciones que sean determinados para cada gestión.

Que, las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobada mediante Resolución Suprema N° 225558 de 01 de diciembre de 2005, que también son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del sector público, en su artículo 14 señala que, sobre la base de las definiciones contenidas en los Planes Generales y Sectoriales de Desarrollo, y en las políticas y objetivos de Gobierno, el Ministerio de Hacienda (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) establecerá, para cada gestión fiscal, la Política Presupuestaria a la que debe sujetarse la formulación y ejecución del presupuesto en cada una de las entidades y órganos públicos.

Que, en ese marco, el artículo 16 de las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, señala que todas las entidades y órganos públicos deberán utilizar obligatoriamente los Clasificadores Presupuestarios emitidos y aprobados por el Ministerio de Hacienda (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) para cada gestión fiscal.

Que, por su parte el artículo 18 de las referidas Normas Básicas, señala que la formulación de los Presupuestos Institucionales contempla: a) La estimación del Presupuesto de Recursos. b) La definición de la Estructura Programática, según los Programas y Proyectos vinculados con el Plan General de Desarrollo Económico y Social. c) Programación del Presupuesto de Gastos.

Que, en cuanto a la normativa interna, el artículo 18 del Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto de la Cámara de Senadores, aprobado mediante Resolución de Directiva R.D. N° 304/2018-2019 de 11 de octubre de 2018, señala que el Presupuesto Institucional de la Cámara de Senadores, deberá ser aprobado mediante Resolución Camaral, conforme a procedimiento descrito en los numerales 1 al 4 del citado artículo, a su vez, aprobado el mismo deberá ser remitido al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para su consideración e incorporación en el Proyecto de Presupuesto General del Estado, conforme establece el artículo 19 de la referida norma.

Que para concluir corresponde señalar que el artículo 17 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, aprobadas mediante Decreto Supremo N° 3246 de 05 de julio de 2017, señala que el Plan Operativo Anual se articula con el Presupuesto Anual, vinculando una a una las acciones de corto plazo con los programas correspondientes de la estructura programática del presupuesto.

Que mediante nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 584/2024, de 01 de agosto de 2024, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se solicita al Presidente de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, remitir el Presupuesto Institucional Plurianual Ajustado (PIPA), Plan Operativo Anual (POA), y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2025 de la Cámara de Senadores.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales, su Reglamento General y normas conexas expuestas,

RESUELVE:

ÚNICO. - Aprobar el Presupuesto Institucional Plurianual Ajustado (PIPA), Plan Operativo Anual (POA) y el Anteproyecto de Presupuesto Institucional de la Cámara de Senadores - Gestión 2025, con un monto total de **Bs96.538.586,00 (Noventa y Seis Millones Quinientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Ochenta y Seis 00/100 bolivianos).**



Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Resolución Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Varela.

Sen. Varela: Gracias, Presidente, solicito la Reconsideración de la Resolución Camaral que aprueba el Presupuesto Institucional Plurianual (PIPA), Plan Operativo (POA) y anteproyecto del Presupuesto Institucional 2025 de la Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores o senadoras.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Reconsideración de la Resolución Camaral, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral.

Bien colegas senadoras y senadores tenemos todavía Minutas y Declaraciones Camarales, vamos a decretar Cuarto Intermedio.

-Cuarto Intermedio-

-Asume Presidencia, la Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre-

Sen.^a Presidenta: Senadores colegas vamos a proseguir, se levanta el Cuarto Intermedio y vamos avanzar con el siguiente punto.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Minuta de Comunicación:

3.1 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 110/2023-2024, que recomienda al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, instruya a todas las entidades de intermediación financiera a nivel nacional, garantizar la continuidad de los servicios financieros solicitados por los consumidores financieros. (Informe Impreso y Distribuido).



Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

CPPEYF-PMC Inf. N° 10/2023-2024

**ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CAMARA DE SENADORES
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS**

INFORMA

ASUNTO:

MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

I. ANTECEDENTES.

La Sen. Corina Ferreira Domínguez, a través de oficio con CITE: C.A.D. No. 321/2023-2024 de fecha 09 de octubre de 2024, remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere los artículos 46, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

La normativa que fue considerada para el tratamiento del Proyecto de Minuta de Comunicación es la siguiente:

a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 298. I. Son competencias privativas del nivel central del Estado:

1. Sistema financiero.

Artículo 331. Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme con la ley.

Artículo 332. 1. Las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por una institución de regulación de bancos y entidades financieras. Esta institución tendrá carácter de derecho público y jurisdicción en todo el territorio boliviano.

b) Reglamento de Protección del Consumidor de Servicios Financieros.

Sección 3: Obligaciones de las Entidades Financieras

Artículo 1º (Obligaciones) De forma enunciativa y no limitativa, las entidades financieras tienen las siguientes obligaciones:



bb. Asegurar la continuidad de los servicios financieros ofrecidos, que sean requeridos por los consumidores financieros, ya sea en moneda nacional o en moneda extranjera

c) REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles. II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas. III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno.

Artículo 162. (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el Presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.

III. ANÁLISIS.

Según información difundida en notas de prensa durante el mes de agosto del presente año, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI habría identificado el uso inapropiado de tarjetas en casinos y compras en el extranjero con el propósito de especular con dólares estadounidenses. Esta práctica ha llevado a la justificación de los controles implementados sobre el uso de dichas tarjetas.

Se reportó que algunas personas utilizan las tarjetas en casinos para adquirir fichas y, posteriormente, canjearlas por dólares que son traídos al país para alimentar la especulación financiera. La directora de la ASFI, Ivette Espinoza, detalló que en estos casos, los individuos pierden parte de las fichas en el casino para luego cambiar el resto por la divisa estadounidense.

Otra conducta indebida detectada es la compra masiva de productos, como cerveza, en cantidades excesivas en países vecinos. En estas situaciones, se suele devolver los artículos adquiridos para obtener dólares que posteriormente son introducidos en Bolivia.

Por otro lado, la ASFI informó sobre un aumento significativo en la cantidad de usuarios de tarjetas de débito y crédito, con un incremento del 227% en transacciones realizadas en puntos de venta (POS) y del 30% en operaciones por internet y banca móvil. Ante esta situación, se argumentó la necesidad de aplicar controles y restricciones en el uso de las tarjetas.

En relación a esto, el día 26 de septiembre de 2024, la Senadora Ferreira solicitó a la Directora Ejecutiva de la ASFI que proporcionara copias de las circulares o normativas emitidas para que las Instituciones Financieras a nivel nacional supervisen y limiten los montos a usuarios bolivianos que utilizan sus tarjetas en el extranjero.

En respuesta a dicha solicitud, el 3 de octubre de 2024, la ASFI envió una nota en la que se indicaba lo siguiente:



1. La ASFI nunca ha requerido a las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) restringir el uso de tarjetas de débito y/o crédito en el extranjero.
2. Se resaltó que la ASFI, con el objetivo de asegurar la continuidad de los servicios financieros prestados por las EIF, incluyó en el Reglamento de Protección del Consumidor de Servicios Financieros la obligación para que estas entidades garanticen dicha continuidad, estando sujetas a sanciones en caso de incumplimiento.
3. Cualquier cliente o usuario financiero que considere que sus derechos han sido vulnerados puede presentar una queja en primera instancia ante la EIF; y si la respuesta no es satisfactoria, puede recurrir en segunda instancia a la Defensoría del Consumidor Financiero de la ASFI para que su reclamo sea atendido.

IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que la presente Minuta de Comunicación sea **APROBADA CON MODIFICACIONES**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Virginia Velasco Condori, Secretaria de Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria de Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

La Paz, 14 de octubre de 2024

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE, al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Lic. Marcelo Montenegro Gómez García, que a través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI en el marco de sus atribuciones y competencias, en relación a las posibles restricciones o limitaciones en el uso de tarjetas de débito o crédito en el extranjero:

Instruya de forma oficial y mediante Circular, a todas las Entidades de Intermediación Financiera(EIF) a nivel nacional que, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Protección del Consumidor de Servicios Financieros, garanticen la continuidad de los servicios financieros solicitados por los consumidores financieros, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, bajo alternativa de ser sometidos a procesos sancionatorios en caso de incumplimiento.

Es fundamental que las EIF aseguren la disponibilidad de los servicios financieros necesarios para satisfacer las demandas de los usuarios, tanto dentro como fuera del país, con el debido compromiso de cumplir con los estándares establecidos para proteger a los consumidores financieros y mantener la integridad del sistema financiero en su totalidad.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidenta, hago constar que estoy declarado en Comisión como miembro de la Comisión y me voy a retirar tenemos temas pendientes de la Comisión. Solamente eso, gracias.

Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Sen. Secretario:

3.2 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 111/2023-2024, que recomienda al Alcalde Municipal de Oruro, que los equipos que se encuentran sin uso en hospitales, sean transferidos a la brevedad posible a centros de 2do nivel donde se requiera. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**INF-ALP/CS/ COTEyA. /P. MIN COM-Nº53 / 2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024**

ASUNTO:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SR. ADHEMAR WILCARANI MORALES ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO.

I. ANTECEDENTES.

*En fecha 25 de septiembre de 2024 años, la Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida **AL SR. ADHEMAR WILCARANI MORALES ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO.***

Las normas nacionales de caracterización tienen el propósito de regular las características físicas y funcionales de los establecimientos de salud de los diferentes niveles de atención en relación a infraestructura, equipamiento, medicamentos, insumos médicos y equipos de salud, entiéndase estos como recursos humanos.

A través de la resolución ministerial N° 0039, el año 2013 se aprobó y se promulgo la normativa nacional de caracterización de establecimiento de salud del primer nivel, de segundo nivel y la norma nacional de referencia y contra referencia de acuerdo a las atribuciones que le competen al ministerio de salud y que le son asignada por la Constitución Política del Estado, el Código de Salud y sus decretos reglamentarios.



Aun existiendo estas normas de caracterización que establecen que debe tener un hospital y como debe funcionar no se han estado cumpliendo estas normativas, haciendo hincapié en la dotación de equipos a centros de salud que no cuenta con la especialidad correspondiente.

Se ha tomado conocimiento que, en el departamento de Oruro, a través del medio de prensa local "La Patria", que existe equipamiento en centros de salud de primer nivel que no corresponderían al mismo, ya que no cuentan con la especialidad para la atención, y que existe la solicitud para que estos sean trasladados a centros de segundo nivel en donde se cuenta con la especialidad y el personal médico especializado para el uso correcto y apropiado de los equipos. (nota de prensa, fuente "La Patria")

Del mismo modo hospitales como el Walter Khon de la ciudad de Oruro, mencionaron que siguen a la espera de transferencia de equipamiento de centros de salud que fueron equipados durante la pandemia como centros COVID y que actualmente ya no se encuentran en funcionamiento, el equipo que se destinó para esos centros actualmente puede ayudar a cubrir deficiencias que se tiene en el hospital mencionado

Así mismo también se tuvo conocimiento por intermedio de la nota de prensa del 28 de julio de la presente gestión, que existiría equipos de rayos x, que no están en funcionamiento, comprados por la alcaldía hace más de 10 años.

De acuerdo a la inspección recientemente realizada a el CAM (centro de Aislamiento Municipal) por el Consejo Social Municipal de Salud Integral y Deportes y personal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, se encontró equipo con el que se equipó el centro durante la pandemia de COVID 19, tres respiradores para terapia intensiva y un equipo de autoclave, que se encuentra en estado de desuso y que deberían ser trasladados a hospitales en los que se necesiten estos equipos.

Todo esto demuestra una falta de conocimiento y de operatividad de la alcaldía de Oruro y la Secretaria de Salud en sentido del control y entrega de equipamiento de los centros de salud que se encuentran bajo su tuición de acuerdo a normativa.

Es necesario que exista un mejor, control, distribución, conocimiento y administración en el aspecto de la salud en la ciudad de Oruro, no se puede descuidar la salud y mucho menos la atención adecuada a la población por la mala administración por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 24 "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Parágrafo I del Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Artículo 35. de la Constitución Política del Estado menciona que en su parágrafo I estable que "El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud" por lo que es responsabilidad de tanto el estado central como de las entidades territoriales autónomas promover las políticas públicas de salud.

Artículo 37 de la Constitución Política del Estado menciona que "El estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud la prevención de las enfermedades", por lo tanto, es deber del estado generar políticas estatales que cumplan con las necesidades de la población como la elaboración de instrumentos que permitan la correcta atención.



Artículo 299 de la Constitución Política del Estado en su párrafo II establece lo siguientes: "Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del Estado.

Ley 031 de Autonomías y Descentralización.

Que, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez" Artículo 86 en el párrafo tercero que determina la competencia de los gobiernos municipales en el inciso 1 señala que deberán "Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural departamental... "(sic).

Art. 64. (COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS).

I. Todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 1. (Naturaleza y Objeto). El presente Reglamento General regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado. Los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

- Las normas nacionales de caracterización tienen el propósito de regular las características físicas y funcionales de los establecimientos de salud de los diferentes niveles de atención en relación a infraestructura, equipamiento, medicamentos, insumos médicos y equipos de salud, entiéndase estos como recursos humanos.*
- A través de la resolución ministerial N° 0039, el año 2013 se aprobó y se promulgó la normativa nacional de caracterización de establecimiento de salud del primer nivel, de segundo nivel y la norma nacional de referencia y contra referencia de acuerdo a las atribuciones que le competen al ministerio de salud y que le son asignada por la Constitución Política del Estado, el Código de Salud y sus decretos reglamentarios.*
- Se ha tomado conocimiento que, en el departamento de Oruro, a través del medio de prensa local "La Patria", que existe equipamiento en centros de salud de primer nivel que no corresponderían al mismo, ya que no cuentan con la especialidad para la atención, y que existe la solicitud para que estos sean trasladados a centros de segundo nivel en donde se cuenta con la especialidad y el personal médico especializado para el uso correcto y apropiado de los equipos. (nota de prensa, fuente "La Patria")*



- *El hospital como el Walter Khon de la ciudad de Oruro, mencionaron que siguen a la espera de transferencia de equipamiento de centros de salud que fueron equipados durante la pandemia como centros COVID y que actualmente ya no se encuentran en funcionamiento, el equipo que se destinó para esos centros actualmente puede ayudar a cubrir deficiencias que se tiene en el hospital mencionado.*
- *En la inspección recientemente realizada a el CAM (centro de Aislamiento Municipal) por el Consejo Social Municipal de Salud Integral y Deportes y personal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, se encontró equipo con el que se equipó el centro durante la pandemia de COVID 19, tres respiradores para terapia intensiva y un equipo de autoclave, que se encuentra en estado de desuso y que deberían ser trasladados a hospitales en los que se necesiten estos equipos.*
- *La falta de conocimiento y de operatividad de la alcaldía de Oruro y la Secretaria de Salud en sentido del control y entrega de equipamiento de los centros de salud que se encuentran bajo su tuición de acuerdo a normativa.*
- *Es necesario que exista un mejor, control, distribución, conocimiento y administración en el aspecto de la salud en la ciudad de Oruro, no se puede descuidar la salud y mucho menos la atención adecuada a la población por la mala administración por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.*

IV. CONCLUSIÓN.

- *Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable, ya que los equipos que se encuentran sin uso en hospitales de 1er nivel y el Centro de Aislamiento Municipal (CAM), sean transferidos a la brevedad posible a centros de 2do nivel donde se requiera el equipamiento y existan profesionales que den la correcta utilización, al mismo tiempo ha cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.*

V. RECOMENDACIÓN.

*El pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.*

Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

La Paz, 15 de octubre de 2024

Firman: Senadora Soledad Flores Velásquez, Presidenta en Ejercicio; Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria Comité de Autonomías Departamentales; Senador Javier Villavicencio Villavicencio, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en merito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

RECOMIENDA:



1.- Recomiéndese al Alcalde del Municipio de Oruro, que los equipos que se encuentran sin uso en hospitales de 1er nivel y el Centro de Aislamiento Municipal (CAM), sean transferidos a la brevedad posible a centros de 2do nivel donde se requiera el equipamiento y existan profesionales que den la correcta utilización.

Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.

La Paz, 15 de octubre de 2024.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.

Sen. Secretario:

3.3 De la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N°112/2023-2024, que recomienda al Ministro de Defensa, distribuir entre las Entidades Territoriales Autónomas vulnerables a incendios forestales, la donación efectuada por la Embajada de Japón. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.
Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

COMISIÓN TIERRA TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

INFORMA:

ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL MINISTRO DE DEFENSA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 11 de octubre de 2024, fue remitido, por la Sen. Corina Ferreira Domínguez Senadora Nacional, Minuta de Comunicación dirigida AL MINISTRO DE DEFENSA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, para su tratamiento en Sesión de Comisión.

2. MARCO JURÍDICO.

2.1 DE ORDEN LEGAL FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe Minuta de Comunicación.

2.2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.



ARTÍCULO 158°. - I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.

ARTÍCULO 175 "I. *Las Ministras y los Ministros de Estado son servidoras públicas y servidores públicos, y tienen como atribuciones, además de las determinadas en esta Constitución y la ley: (...) 7. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que les soliciten. II. Las Ministras y los Ministros de Estado son responsables de los actos de administración adoptados en sus respectivas carteras."*

2.3 REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 2. (Marco Constitucional). *En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano*

Artículo 46. (Naturaleza). *Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.*

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas.

III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno.

Artículo 162. (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.

Artículo 17. (Facultades). *Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:*

a) Legislación: *Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.*

b) Fiscalización: *Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública.*

c) Gestión: **Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones.** *Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado.*

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis de la Minuta de Comunicación se tiene que la Sen. Corina Ferreira Domínguez Senadora Nacional, en aplicación del Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, presentó este proyecto de Minuta de Comunicación dirigido AL MINISTRO DE DEFENSA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, haciendo referencia del siguiente Marco Legal:

MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

Artículo 30.

II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.

Artículo 33.

Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.

Artículo 299.

II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas:

1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental.

En este entendido concluye el proyecto de Minuta de Comunicación, la recomendación a esta Autoridad Ministerial lo siguiente:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE al señor Ministro de Defensa, para que en el marco de sus atribuciones legales en actual vigencia:

PRIMERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 299-II num1) de la Constitución Política del Estado, que establece como competencia concurrente entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, la preservación, conservación y contribución a la protección del medio ambiente y



fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental, a través de la instancia que corresponda, se proceda a distribuir entre las Entidades Territoriales Autónomas, especialmente entre las más vulnerables a incendios forestales, la donación efectuada por la embajada de Japón a través de la Cooperación a través de JICA, consistente en 120 equipos completos de trajes de bomberos, para reforzar la capacidad operativa contra incendios y otros desastres naturales.

SEGUNDO. De igual forma, se prevea la distribución entre las Entidades Territoriales Autónomas, especialmente entre las más vulnerables por incendios forestales, la donación anunciada por la embajada de Japón para el próximo año, consistente en camiones cisternas, camión volqueta, camión de carga y carros bomberos.

Por lo tanto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente realiza el siguiente análisis al argumento de la presente Minuta de Comunicación:

El 9 de octubre, el Estado Plurinacional de Bolivia fue beneficiario de una donación por parte del gobierno de Japón, canalizada a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Esta contribución tiene como propósito mejorar la capacidad operativa para responder a los incendios forestales. La donación incluye 120 equipos completos de bomberos, compuestos por trajes y herramientas especializadas. Además, se anunció la llegada de vehículos cisternas, volquetas, camiones de carga y carros bomberos en el próximo año, con el objetivo de reforzar la logística para la gestión de incendios.

El Embajador de Japón en Bolivia, Hiroshi Honomura, con esta colaboración bilateral resalta la lucha contra los incendios y la protección del medio ambiente, destacando su alineación con los compromisos bilaterales entorno al desarrollo sostenible y la conservación de los ecosistemas.

La presente Minuta de Comunicación está respaldada por las normativas constitucionales y legales vigentes, particularmente por el Artículo 299, inc. II, numeral 1 de la Constitución Política del Estado, que asigna al nivel central del Estado y a las Entidades Territoriales Autónomas competencias concurrentes en la preservación, conservación y protección del medio ambiente.

Los Artículos 30 numeral II y 33 de la Constitución Política del Estado garantizan el derecho de las personas y comunidades indígenas a un medio ambiente sano y equilibrado, promoviendo un desarrollo sostenible. En ese contexto, la distribución del equipamiento donado debe priorizar a las Entidades Territoriales Autónomas más vulnerables a incendios forestales, fortaleciendo así sus capacidades operativas y asegurando un uso eficiente y equitativo de los recursos disponibles.

Así mismo, se subraya la importancia de planificar con anticipación la distribución de los vehículos especializados que llegarán el próximo año, lo que contribuirá a una respuesta más eficiente y oportuna ante incendios, garantizando la protección tanto de los ecosistemas como de las poblaciones más afectadas, instruyendo a instancia competente la distribución de los 120 equipos de bomberos donados por el gobierno de Japón a las Entidades Territoriales Autónomas más vulnerables a incendios forestales, realizando una adecuada planificación para la futura distribución de los vehículos especializados (Camiones cisternas, volquetas, camiones de carga y carros bomberos).

La implementación de estas recomendaciones consolidará la cooperación internacional como un mecanismo clave para la promoción de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales y las comunidades más vulnerables.

4. CONCLUSIÓN.

De lo expuesto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, concluye que la Minuta de Comunicación presentada de acuerdo a los antecedentes y justificativos son suficientes, para ser **APROBADA SIN MODIFICACIONES**, por lo que, al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución



Política del Estado y normativa legal vigente, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia, recomendando lo siguiente:

Debemos recordar que los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tienen las prerrogativas de Legislación, interpretación, derogación, abrogación de leyes, como también de fiscalización a los diferentes Órganos del Estado y entidades públicas con el propósito de transparentar el ejercicio de la función pública, acciones que se ven limitadas cuando un Órgano del Estado, no provee en su debido tiempo los insumos requeridos para este trabajo legislativo. No olvidemos que lo que se busca es de desarrollar un trabajo Intercultural generando respeto, reciprocidad, cooperación y solidaridad para la construcción de una sociedad democrática, con calidad y transparencia.

Por lo que al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado y normativa legal, la Comisión Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia para el trabajo legislativo que tienen los senadores en las diferentes Comisiones y Comités, recomendando lo siguiente:

5. RECOMENDACIÓN.

Por todo lo expuesto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN SIN MODIFICACIONES** de la **MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE DEFENSA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.**

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio de los Senadores y Senadoras miembros del pleno Camaral de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

La Paz, 16 de octubre de 2024.

Firman: Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, Presidente Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Senadora Centa Lothy Rek López, Secretaria Comité de Tierra y Territorio Recursos Naturales (Recursos Hídricos y Forestales) y Hoja de Coca; (No firma por licencia) Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, Secretaria Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE. al señor Ministro de Defensa, para que en el marco de sus atribuciones legales en actual vigencia:

PRIMERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 299-II num1) de la Constitución Política del Estado, que establece como competencia concurrente entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, la preservación, conservación y contribución a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental, a través de la instancia que corresponda, se proceda a distribuir entre las Entidades Territoriales Autónomas, especialmente entre las más vulnerables a incendios forestales, la donación efectuada por la embajada de Japón a través de la Cooperación a través de JICA, consistente en 120 equipos completos de trajes de bomberos, para reforzar la capacidad operativa contra incendios y otros desastres naturales.

SEGUNDO. De igual forma, se prevea la distribución entre las Entidades Territoriales Autónomas, especialmente entre las más vulnerables por incendios forestales, la donación anunciada por la embajada de Japón para el próximo año, consistente en camiones cisternas, camión volqueta, camión de carga y carros bomberos.



La Paz, 16 de octubre de 2024.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Sen. Secretario:

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyecto de Declaración Camaral.

4.1 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N°147/2023-2024, de reconocimiento al Servicio Departamental de Salud de Potosí – SEDES POTOSÍ, por su alto desempeño en la protección de la salud del departamento de Potosí. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N°/2023-2024
PDC N°147/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 147/2023-2024 RECONOCIMIENTO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE POTOSÍ – SEDES POTOSÍ.

FECHA: La Paz, 14 de octubre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: 2da. Vice Pres Nro 398/2023-2024 de fecha 11 de junio de 2024, presentada por la Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento al Servicio Departamental De Salud De Potosí – Sedes Potosí, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos
- Proyecto de declaración camaral



- Reseña histórica
- Ley Marco De Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez
- Decreto Supremo N° 25060 de 2 de junio de 1998, que en el marco de la Ley de descentralización administrativa
- Decreto Departamental N° 274/2024 emitido por el Gobernador del Departamento Autónomo de Potosí, de reconocimiento al SEDES Potosí
- Plaqueta otorgada por la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí.
- Plaqueta otorgada por el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

El Servicio Departamental de Salud SEDES-Potosí, en distintos escenarios económicos, políticos y sociales, ha desempeñado sus labores de forma ininterrumpida para dar respuesta a las demandas de la sociedad potosina en cuestión de salud.

Inició sus actividades el 10 de mayo de 1923 bajo diversas denominaciones como: Dirección de Sanidad del Departamento, Dirección Departamental de Salud y Unidad Departamental de Salud, pero comenzó oficialmente su trayectoria con el nombre de Sanidad Departamental de Potosí.

En 1906, durante el Gobierno del Presidente Ismael Montes, se creó la Dirección General de Sanidad de la República, estableciendo la base para la sanidad en cada departamento. Esta ley, sancionada el 28 de noviembre de 1906 durante la gestión de Valentín Abecia Ayllón, Presidente nato del Congreso Nacional, estableció el cargo de Director de Sanidad del Departamento en la capital de cada departamento, así como médicos de sanidad en cada provincia.

En 1910, bajo el gobierno de Eliodoro Villazón, se promulgó una nueva ley que dejó sin efecto la de 1906, reestableciendo los Tribunales Médicos y creando las Direcciones de Sanidad Departamentales.

El Servicio Departamental de Salud SEDES- Potosí bajo **adecuación estructural y reorganización mediante** el Decreto Supremo Nro. 24237 en 1994, se adecuó el Sistema Nacional de Salud a la Ley 1551 de Participación Popular y la Ley 1654 de Descentralización Administrativa, implementando el Sistema Público de Salud (SPS) y estableciendo las Direcciones Departamentales de Salud (DIDES). En 1997, la



entidad pasó a denominarse Unidad Departamental de Salud de Potosí (UDES) debido a la modificación de las estructuras organizativas de las prefecturas de departamento.

Y en 1998, se estableció como Servicio Departamental de Salud (SEDES), consolidándose como la cabeza del sector salud en el departamento. Desde el 28 de noviembre del mismo año, se convirtió en un órgano desconcentrado de la prefectura, hoy Gobernación del Departamento, con estructura propia e independencia de gestión administrativa.

Actualmente el Servicio Departamental de Salud SEDES-Potosí, beneficia a más de novecientos mil habitantes distribuidos en 16 provincias, 41 municipios, un Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino (GAIOC) y 537 establecimientos de salud.

El Servicio Departamental de Salud SEDES-Potosí desarrolla programas y proyectos de salud con los siguientes objetivos:

La reducción de las tasas de morbi-mortalidad materna e infantil es una prioridad para SEDES Potosí, que ha implementado una serie de estrategias efectivas. Entre ellas se destacan la provisión de servicios de atención prenatal y postnatal de calidad, la capacitación continua del personal de salud en prácticas obstétricas seguras, la realización de campañas de educación y concientización para mujeres embarazadas y sus familias, y la mejora de infraestructuras de salud, especialmente en áreas rurales, asegurando el acceso a instalaciones adecuadas y servicios de emergencia obstétrica. Estas iniciativas han sido fundamentales para mejorar la salud materna e infantil en el departamento.

Para elevar el nivel de salud de la población del departamento de Potosí, SEDES- Potosí implementa iniciativas enfocadas en la prevención, promoción de la salud y atención integral. Estas incluyen campañas masivas de vacunación para prevenir enfermedades infecciosas, con un enfoque en niños, adultos mayores y poblaciones vulnerables; programas para la detección temprana y manejo de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, que incluyen educación sobre estilos de vida saludables, alimentación balanceada y la importancia del ejercicio regular; y campañas de promoción de hábitos saludables, como alimentación equilibrada, actividad física, reducción del consumo de tabaco y alcohol, y promoción de la higiene personal.

Para mejorar la calidad de los servicios de salud, el Servicio Departamental de SaludS SEDES-Potosí, implementa estrategias como la capacitación continua y especialización del personal en técnicas avanzadas y atención al paciente; sistemas de evaluación y monitoreo para asegurar estándares de calidad; incorporación de nuevas tecnologías, incluyendo la digitalización de historias clínicas y telemedicina; y modernización de infraestructuras sanitarias y adquisición de equipos médicos de última generación para mejorar la capacidad de atención.

El el Servicio Departamental de Salud SEDES-Potosí, en cumplimiento con la Ley SAFCI (Salud Familiar Comunitaria Intercultural), proporciona servicios de salud integrales, coordinando con sectores como educación, agricultura y medio ambiente. Integra prácticas de medicina tradicional y moderna, capacita al personal en competencias culturales e involucra a curanderos y parteras tradicionales. Además, fomenta la participación activa de la comunidad en la planificación y evaluación de programas de salud, promoviendo la formación de comités de salud y la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre las prioridades de salud de sus comunidades.

Se constituye como una institución desconcentrada del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, desarrollando sus actividades con una estructura propia e independencia de gestión administrativa, competencia de ámbito departamental y dependencia funcional del Ministerio de Salud y Deportes.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje al **SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE POTOSÍ – SEDES POTOSÍ**.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senadora Laura Marlene Luján Condori, Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senador Jorge Antonio Zamora, Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, el artículo 77 de la Constitución Política del Estado en su párrafo I, señala que *"La salud pública, el medio ambiente y el desarrollo municipal en el marco de un régimen de autonomías son preocupaciones fundamentales del Estado"*.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala, que *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*

Que, el Servicio Departamental de Salud - SEDES POTOSÍ el 10 de mayo de 1923 inició sus actividades bajo la denominación Sanidad Departamental, bajo la Dirección del Dr. Domingo Zacarías Flores, contando en sus inicios con dos médicos internos, dos practicantes y un portero.

Que, el Servicio Departamental de Salud - SEDES POTOSÍ, en distintos escenarios económicos, políticos y sociales, ha desempeñado sus labores de forma ininterrumpida para dar respuesta a las demandas de la sociedad potosina en cuestión de salud.

Que, para elevar la salud en Potosí, el Servicio Departamental de Salud SEDES- Potosí implementa campañas de vacunación, programas de detección y manejo de enfermedades crónicas, y promoción de hábitos saludables, como alimentación equilibrada, ejercicio, reducción del consumo de tabaco y alcohol, y fomento de la higiene personal.

Que, el Servicio Departamental de Salud – SEDES POTOSÍ mejora la calidad de los servicios de salud mediante la capacitación del personal, evaluación de servicios, incorporación de tecnologías como la telemedicina y digitalización de historias clínicas, y modernización de infraestructuras y equipos médicos avanzados.

Que, el Servicio Departamental de Salud - SEDES POTOSÍ ofrece servicios de salud integrales y coordinados, integrando medicina tradicional y moderna, capacitando al personal en competencias culturales, e incentivando la participación comunitaria en la planificación y evaluación de programas de salud.



Que, se constituye como una institución desconcentrada desarrollando sus actividades con una estructura propia e independencia de gestión administrativa, competencia de ámbito departamental y dependencia funcional del Ministerio de Salud y Deportes.

Senadora proyectista: Daly Cristina Santa María Aguirre.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones específicas establecidas en el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

DECLARA:

Rendir un merecido reconocimiento al **Servicio Departamental de Salud de Potosí – SEDES POTOSÍ** por su alto desempeño en la protección de la salud del Departamento de Potosí y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Proyecto de Homenaje Camaral:

5.1 De la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N°015/2023-2024, a la Federación de Transportistas del Beni "18 de Noviembre", por su 30 aniversario. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INFORME DECLARACIÓN CAMARAL
INF –CS-CEPPII N° 025/2023-2024

**COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN,
INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN
INFORME DECLARACIÓN CAMARAL**



INF – CS - CEPPII N° 025/2023-2024

INFORME

ASUNTO: Informe Proyecto de Homenaje Camaral P.H.C. N° 015/2023-2024 de Reconocimiento a la FEDERACIÓN DE TRANSPORTISTAS DEL BENI "18 DE NOVIEMBRE", del Departamento del Beni, por sus 30 años de aniversario.

FECHA: La Paz, 3 de octubre de 2024.

1. ANTECEDENTES.

La Senadora María Roxana Nacif Barboza, mediante nota de Cite: ALP-CS-NRNB-INT N° 142/2023 2024, remite al Presidente de la Cámara de Senadores P.H.C., la misma ha sido derivada la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización para su tratamiento conforme a procedimiento el trámite al Proyecto de Homenaje Camaral de reconocimiento a la FEDERACIÓN DE TRANSPORTISTAS DEL BENI "18 DE NOVIEMBRE", del Departamento del Beni, por sus 30 años de aniversario.

Mediante Resolución Suprema N° 214984 de fecha 02 de diciembre de 1994 la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, pidió al Ministerio de Trabajo el reconocimiento de la personería jurídica y consiguiente aprobación de sus estatutos de la FEDERACIÓN DE TRANSPORTISTAS DEL BENI "18 DE NOVIEMBRE"

De acuerdo a su Estatuto la Federación Sindical de Transporte del Beni "18 de noviembre tiene como finalidad "Materializar la unidad laboral de todos los Sindicatos de Choferes y Transportistas del Beni y sus afiliados, así como relacionarlos estrechamente con todo el autotransporte Nacional, a través de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia.

Rendir justo y merecido homenaje a la FEDERACIÓN DE TRANSPORTISTAS DEL BENI "18 DE NOVIEMBRE", del Departamento del Beni, por sus 30 años de aniversario de fundación a celebrarse el 18 de noviembre del 2024, por su valioso aporte al crecimiento económico, promoviendo las actividades económicas y productivas mediante el servicio de transporte, por su trayectoria en defensa de los derechos y garantías sociales, a favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

2. NORMATIVA LEGAL.**CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.**

Artículo 160 numeral 7.- "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"

Artículo 76 párrafo I.- "El Estado garantiza el acceso a un sistema de transporte integral en sus diversas modalidades. La ley determinara que el sistema de transporte sea eficiente y eficaz, y que genere beneficios a los usuarios y a los proveedores".

Artículo 51 párrafo I.- "Todas las trabajadoras y trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo a Ley", asimismo, el párrafo II, establece que: "El Estado respetara los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, auto sostenimiento, solidaridad e internacionalismo"

Artículo 21 numeral 4.- "Reconoce que las y los bolivianos tienen derecho a la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos".

Artículo 300, párrafo I, numeral 9.- Son Competencia Exclusiva de los Gobiernos Departamentales Autónomos, en su jurisdicción: "Transporte Interprovincial terrestre, fluvial, ferrocarriles y otros medios de transporte en el departamento".



LEY GENERAL DEL TRABAJO.

Artículo 6 inciso a) "Todas las usuarias y usuarios podrán acceder al Sistema de Transporte Integral- STI, por el medio y modalidad que escojan, los mismos que deben contar con facilidades de acceso y estar en condiciones de equidad, calidad y seguridad"

LEY GENERAL DE TRANSPORTE

Artículo 10 numeral III y IV "Se garantiza equidad, calidad y seguridad para los usuarios del Sistema de Transporte Integral- STI, mejorando las condiciones de sus componentes que contribuyan a la consecución general del vivir bien y la conservación de la integridad física de personas y carga"; "El Estado en todos sus niveles de Gobierno, promoverá una mejora continua del nivel del servicio, optimizará las condiciones de la prestación del servicio, en beneficio de la usuario o usuario y operador"

Artículo 99 "Se reconoce el derecho de asociación en sindicatos, que podrán ser patronales, gremiales o profesionales, mixtos o industriales de empresa. Para actuar como tal, el sindicato deberá tener carácter de permanencia, haber legalizado su personería y constituirse con arreglo a las regías legales."

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 9.

Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley en sus numerales, 1,2.

Artículo 98 "La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Artículo 160° Numeral 7 donde se establece que "Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado..."

Artículo 298. II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado: 11. Obras públicas de infraestructura de interés del nivel central del Estado.

Artículo 317. El Estado garantizará la creación, organización y funcionamiento de una entidad de planificación participativa que incluya a representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, conforme el inciso g) del Artículo 52 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, de haber considerado los antecedentes, la documentación, disposiciones y fundamentos de orden Constitucional y Legal que respaldan el presente informe, ve por concordante la solicitud, habiendo realizado un análisis minucioso del mismo.

4. CONCLUSIÓN.

En mérito a los antecedentes presentados y revisada la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, concluye que es oportuno y meritorio, rendir un justo y merecido Reconocimiento a la FEDERACIÓN DE TRANSPORTISTAS DEL BENI "18 DE NOVIEMBRE", del Departamento del Beni, por sus 30 años de aniversario, por desempeño eficiente y con



excelencia en el mercado de transporte y además de velar por la salud de las ciudadanas y ciudadanos bolivianos, en este sentido el presente Proyecto de Homenaje Camaral viable.

5. RECOMENDACIÓN.

En consecuencia, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores, recomienda APROBAR SIN MODIFICACIONES el Proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senador Miguel Pérez Sandoval, Presidente Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senadora Ana María Castillo Negrette, Secretaria Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; Senador Henry Omar Montero Mendoza, Secretario Comité Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura; Cámara de Senadores.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece: *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*

Que, el párrafo I del artículo 51 de la Constitución Política Del Estado, establece que: *"Todas las trabajadoras y trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo a Ley", asimismo, el párrafo II, establece que: "El Estado respetara los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, auto sostenimiento, solidaridad e internacionalismo"*

Que, el numeral 4 del artículo 21 de la Constitución Política del Estado *"Reconoce que las y los bolivianos tienen derecho a la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos".*

Que, el artículo 99 de la Ley General del Trabajo establece que: *"Se reconoce el derecho de asociación en sindicatos, que podrán ser patronales, gremiales o profesionales, mixtos o industriales de empresa. Para actuar como tal, el sindicato deberá tener carácter de permanencia, haber legalizado su personería y constituirse con arreglo a las regías legales."*

La Federación de Transportistas del Beni "18 de noviembre" mediante Resolución Suprema N° 214984 de fecha 02 de diciembre de 1994, reconoce la personería jurídica de la Federación de Transportistas del Beni "18 de noviembre", con domicilio legal en la ciudad de Trinidad-Beni y apruébese sus estatutos.

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 98 de su Reglamento General. Ratificando como justo reconocimiento a la Federación De Transportistas Del Beni "18 de Noviembre" por sus 30 años de fundación.

Senadora proyectista: María Roxana Nacif Barbosa

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 98 de su Reglamento General y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

OTORGA:

Homenaje Camaral a la **Federación de Transportistas del Beni "18 de Noviembre"** por sus treinta años de fundación, a celebrarse el 18 de noviembre de 2024"



Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5.2 De la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N°029/2023-2024, al ciudadano Javier García Paz, por su trayectoria nacional e internacional en el área de Marketing. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INFORME DECLARACIÓN CAMARAL
INF –CS-CEPPII N° 024/2023-2024

**COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN,
INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN
INFORME DECLARACIÓN CAMARAL**

INF-CS-CEPPII N°024/2023-2024

INFORME

ASUNTO: Informe Proyecto de Homenaje Camaral P.H.C. N°029/2023-2024 al ciudadano Javier García Paz por su trayectoria nacional e internacional como profesional en el área de Marketing y Publicada, dejando en alto el nombre de Bolivia a nivel internacional

FECHA: La Paz, 3 de octubre de 2024.

1. ANTECEDENTES.

10 La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, mediante nota de CITE: SEDI 469/2023 2024, remite al Presidente de la Cámara de Senadores P.H.C., la misma ha sido derivada la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización para su tratamiento conforme a procedimiento el trámite al Proyecto de Homenaje Camaral P.H.C. N°029/2023-2024 al ciudadano Javier García Paz por su trayectoria nacional e internacional como profesional en el área de Marketing y Publicada, dejando en alto el nombre de Bolivia a nivel internacional, y Nacional.

Javier García Paz, de nacionalidad boliviana, nació en la ciudad de Cochabamba el 16 de febrero de 1985, de formación en Marketing y Publicidad, con una reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional por sus aportes a la en agencias de publicidad más prestigiosas del mundo como Grey, Santo y Del Campo Saatchi & Saatchi, convirtiéndose en uno de los publicistas más reconocidos del País en el exterior.

Hace más de 15 años que viene consagrando su trayectoria en el campo de la publicidad, su trabajo lo llevó a ser invitado a liderar las operaciones de Grey en Madrid, donde asumió la dirección de la oficina y, posteriormente, la Dirección Creativa Regional de Europa.

Actualmente, Javier García es Director General Creativo y Partner en Slap Global, una aceleradora de negocios creativos con sedes en Nueva York, Madrid y Buenos Aires.

El trabajo de Javier García ha trascendido fronteras, convirtiendo sus campañas en éxitos virales y trending topics a nivel global en diversas plataformas de redes sociales. Ha colaborado con grandes celebridades internacionales como Leo Messi, David Beckham, Thierry Henry, Tom Brady, Morgan Freeman, así como con populares series de Netflix como Bridgerton y Stranger Things, y también con Luis Miguel.

Sus colaboraciones han sido con marcas icónicas como The Coca-Cola Company, AB InBev, PepsiCo, Netflix, Under Armour, Disney, y Samsung, entre otras.

A lo largo de su carrera, Javier ha sido galardonado con más de 200 premios, incluyendo 10 Grand Prix en festivales publicitarios de renombre y más de 15 Cannes Lions, bajo su

dirección, Slap Global ha sido reconocida como "Independent Agency of the Year" en el festival Effie Latam en 2021 y 2022, y como la agencia más efectiva del mundo en 2023. Además, en 2023, fue premiada como "Small Agency of the Year" por AdAge.

Javier García Paz, también ha sido invitado como jurado y conferencista en numerosos festivales de publicidad a nivel internacional.

Durante este tiempo, Javier García no solo se ha consolidado como un referente internacional, sino que ha redefinido lo que significa ser un creativo boliviano. Su visión y talento han elevado la creatividad de Bolivia al escenario global, estableciéndolo como el creativo boliviano más premiado en la historia del país.

Javier García es la prueba viviente de que, con pasión, innovación y determinación, no hay fronteras que no puedan ser superadas.

2. NORMATIVA LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 160 numeral 7.- "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"

Artículo 76 párrafo I.- "El Estado garantiza el acceso a un sistema de transporte integral en sus diversas modalidades. La ley determinará que el sistema de transporte sea eficiente y eficaz, y que genere beneficios a los usuarios y a los proveedores".

Artículo 51 párrafo I.- "Todas las trabajadoras y trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo a Ley", asimismo, el párrafo II, establece que: "El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, auto sostenimiento, solidaridad e internacionalismo"

Artículo 21 numeral 4.- "Reconoce que las y los bolivianos tienen derecho a la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos".



Artículo 300, párrafo I, numeral 9.- Son Competencia Exclusiva de los Gobiernos Departamentales Autónomos, en su jurisdicción: "Transporte Interprovincial terrestre, fluvial, ferrocarriles y otros medios de transporte en el departamento".

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 9.

Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley en sus numerales, 1,2.

Artículo 98 "La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Artículo 160° Numeral 7 donde se establece que "Son atribuciones de la Cámara de

Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 7. Réconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado..."

Artículo 298. II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado: 11. Obras públicas de infraestructura de interés del nivel central del Estado.

Artículo 317. El Estado garantizará la creación, organización y funcionamiento de una entidad de planificación participativa que incluya a representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, conforme el inciso g) del Artículo 52 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, de haber considerado los antecedentes, la documentación, disposiciones y fundamentos de orden Constitucional y Legal que respaldan el presente informe, ve por concordante la solicitud, habiendo realizado un análisis minucioso del mismo.

Siendo que la Constitución Política del Estado en el artículo 160, numeral 7 establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra: "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado", y el Reglamento General de la Cámara de Senadores en el artículo 164 señala: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional".

El artículo 15 de la carta magna señala: "III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado".

Igualmente establece en el artículo 59: "V. El Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción y activa participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural, sin discriminación alguna, de acuerdo con la ley".

En este sentido, de los antecedentes expuestos, se evidencia que Javier García Paz, publicista reconocido a nivel nacional e internacional.

4. CONCLUSIÓN.

En mérito a los antecedentes presentados y revisada la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, concluye que es oportuno y meritorio, rendir un justo y merecido reconocimiento al ciudadano Javier García Paz por su trayectoria nacional e internacional como profesional en el área de Marketing y Publicidad, dejando en alto el nombre de Bolivia a nivel internacional, por desempeño eficiente y con excelencia como persona destacada y con un mérito profesional, además ser parte de las eminentes personas reconocidas del Estado Plurinacional de Bolivianos, en este sentido el Proyecto de Homenaje Camaral es viable.

5. RECOMENDACIÓN.

En consecuencia, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senador Miguel Pérez Sandoval, Presidente Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senadora Ana María Castillo Negrette, Secretaria Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; Senador Henry Omar Montero Mendoza, Secretario Comité Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura; Cámara de Senadores.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

en sus atribuciones otorgadas por el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*

Que Javier García Paz, ciudadano boliviano nacido en la ciudad de Cochabamba el 16 de febrero de 1985, es un destacado profesional en el área de Marketing y Publicidad, con una trayectoria reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Su carrera incluye aportes significativos en algunas de las agencias publicitarias más prestigiosas del mundo, como Grey, Santo y Del Campo Saatchi & Saatchi, lo que lo ha posicionado como uno de los publicistas bolivianos más destacados en el exterior.

Que Javier García Paz, con más de 15 años de experiencia, ha consolidado su carrera en el ámbito de la publicidad. Su talento lo llevó a liderar las operaciones de Grey en Madrid, asumiendo la dirección de la oficina y posteriormente la Dirección Creativa Regional de Europa.

Que actualmente se desempeña como Director General Creativo y socio de Slap Global, una aceleradora de negocios creativos con oficinas en Nueva York, Madrid y Buenos Aires.

Que el trabajo de Javier García Paz ha tenido un impacto global, convirtiendo sus campañas en éxitos virales y trending topics en diversas plataformas de redes sociales a nivel internacional.

Que ha colaborado con figuras de renombre mundial como Leo Messi, David Beckham, Thierry Henry, Tom Brady, Morgan Freeman, y con reconocidas producciones de Netflix como Bridgerton y Stranger Things, además de trabajar con Luis Miguel.

Que entre las marcas con las que ha colaborado se encuentran empresas icónicas como The Coca-Cola Company, AB InBev, PepsiCo, Netflix, Under Armour, Disney, y Samsung, entre muchas otras.

Que a lo largo de su carrera, Javier García Paz ha sido galardonado con más de 200 premios, entre ellos 10 Grand Prix en festivales publicitarios de prestigio internacional y más de 15 Cannes Lions. Bajo su liderazgo, Slap Global ha sido reconocida como "Independent Agency of the Year" en el festival Effie Latam en 2021



y 2022, y como la agencia más efectiva del mundo en 2023. Ese mismo año, fue premiada como "Small Agency of the Year" por AdAge.

Que Javier García Paz ha sido invitado en repetidas ocasiones a participar como jurado y conferencista en festivales de publicidad de nivel internacional.

Que durante su carrera, no solo se ha consolidado como un referente mundial, sino que ha redefinido el rol del creativo boliviano, elevando la creatividad del país al escenario global y convirtiéndose en el publicista boliviano más galardonado de la historia.

Que Javier García Paz es un ejemplo de que, con pasión, innovación y determinación, es posible superar cualquier frontera.

Senadora proyectista: Andrea Bruna Barrientos Sahonero.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral para **Javier García Paz**, cuya incansable labor, visión y talento han elevado la creatividad boliviana al escenario global, convirtiéndolo en el creativo boliviano más premiado en la historia del país.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5.3 De la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N°028/2023-2024, a la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de Potosí, por su 72 aniversario. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN,
INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN
INFORME DECLARACIÓN CAMARAL**

INF – CS - CEPPII N°023/2023-2024

INFORME

ASUNTO: Informe Proyecto de Homenaje Camaral P.H.C. N°028/2023-2024 a Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de Potosí por sus 72 aniversario.

FECHA: La Paz, 3 de octubre de 2024.

1. ANTECEDENTES.

La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, mediante nota de CITE: 2da.VICE.PRES N° 215/2023 – 2024, remite al Presidente de la Cámara de Senadores P.H.C., la misma ha sido derivada la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización para su tratamiento conforme a procedimiento el trámite al Proyecto de Homenaje Camaral P.H.C. N°028/2023-2024 de reconocimiento a la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de Potosí por sus 72 aniversario.

En oportunidad de la realización del Primer Congreso Nacional de Trabajadores de Bolivia, que se realizó en La Paz, se funda la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB), en La Paz, el 7 de octubre de 1951 con la participación de delegaciones de trabajadores fabriles de Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Oruro, consolidando institucionalmente un largo proceso de lucha y de reivindicaciones sociales y laborales.

Con los mismos objetivos, en la ciudad de Potosí se funda para el nivel departamental, la Federación de Trabajadores Fabriles de Potosí, un 17 de septiembre de 1952.

Este importante evento departamental de trabajadores tuvo la participación de cinco sindicatos de Potosí: de la Fábrica de jabones y velas, de la Cervecería Nacional Potosí, de aguas gaseosas, de la fábrica de fideos y harinas, de confección de ropa de trabajo, de la fabricación de catres.

Desde ese día, el glorioso y recordado grupo de trabajadores fundadores de la Federación de Trabajadores Fabriles de Potosí inicia un largo proceso de trámites para el reconocimiento de su Personalidad Jurídica, que es finalmente conquistado mediante Resolución Suprema Nro. 155215, del 3 de diciembre de 1970, durante el gobierno del Presidente de Bolivia, Juan José Torres Gonzales.

En la misma fecha de su reconocimiento como entidad gremial legalmente establecida en Potosí, las Flamante Federación de Trabajadores Fabriles también aprueba sus Estatutos, documento estructurado en 31 artículos, agrupados en VI Capítulos.

Es justo recordar a esos trabajadores que conformaron el primer Directorio de la Federación de Trabajadores Fabriles de Potosí y que fueron elegidos por aclamación de la nueva entidad:

Claudio Ríos	- Secretario General
Hugo Porcel	- Secretario de Relaciones
Sabino Canaviri	- Secretario de Conflictos
Tomás Flores	- Secretario de Hacienda
Policarpio Perales	- Secretario de Actas
Ruperto Salguero	- Secretario de Prensa y Propaganda
Juan Chicchi	- Secretario de Agitación Sindical
Eulogio Tejerina	- Secretario de Deportes



Luis Morales

- Delegado ante la Confederación de Fabriles de Bolivia

A lo largo de más de 72 años de vida desde su fundación en 1952, la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de Potosí ha trabajado incansablemente por mejores condiciones de trabajo para sus asociados y junto a la Federación de Mineros, es la institución símbolo y de vanguardia en Bolivia, cuando se habla de las conquistas salariales, laborales y sociales de los trabajadores y no solo en su gremio, sino que esfuerzos sindicales ha beneficiado a todos los trabajadores de Bolivia.

Además de sus meritorias tareas estrictamente gremiales y sindicales, la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de Potosí, se ha destacado históricamente desde su creación por su lucha social y política en muchos ámbitos, como su firme enfrentamiento contra los gobiernos militares de turno, por el retorno a la democracia, por los abusos del poder político, por los derechos humanos, por la defensa de los recursos naturales como el Lito y recursos evaporíticos, la preservación del Salar de Uyuni, y el Cerro Rico de Potosí.

Por todo lo anteriormente mencionado, y en mérito a su incansable labor ininterrumpida por más de 70 años en favor de los trabajadores de Potosí y de Bolivia en general, es justo rendir un reconocimiento a la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de Potosí, a través de un Homenaje del Honorable Senado Nacional, en aplicación y cumplimiento de su atribución prevista en el artículo 160 inciso 7 de la Constitución Política del Estado, las disposiciones del Reglamento General de la Cámara de Senadores y los procedimientos y requisitos establecidos en la Resolución nro. 046, del 24 de julio de 2024, que aprueba el REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE HOMENAJES de la Cámara de Senadores.

2. NORMATIVA LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 160 numeral 7.- “Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado”.

Artículo 51 párrafo I.- “Todas las trabajadoras y trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo a Ley”, asimismo, el párrafo II, establece que: “El Estado respetara los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, auto sostenimiento, solidaridad e internacionalismo”

Artículo 21 numeral 4.- “Reconoce que las y los bolivianos tienen derecho a la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos”.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley en sus numerales, 1,2.

Artículo 98 “La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Artículo 160° Numeral 7 donde se establece que “Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado...”

Artículo 298. II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado: 11. Obras públicas de infraestructura de interés del nivel central del Estado.

Artículo 317. El Estado garantizará la creación, organización y funcionamiento de una entidad de planificación participativa que incluya a representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, conforme el inciso g) del Artículo 52 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, de haber considerado los antecedentes, la documentación, disposiciones y fundamentos de orden Constitucional y Legal que respaldan el presente informe, ve concordante la solicitud, habiendo realizado un análisis minucioso del mismo.

4. CONCLUSIÓN.

En mérito a los antecedentes presentados y revisada la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, concluye que es oportuno y meritorio, rendir un justo y merecido reconocimiento a la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de Potosí por sus 72 aniversario además de ser un baluarte en la sociedad tanto de las ciudadanas y ciudadanos bolivianos, siendo el mismo **viable** para su tratamiento.

5. RECOMENDACIÓN.

En consecuencia, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el Proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senador Miguel Pérez Sandoval, Presidente Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senadora Ana María Castillo Negrette, Secretaria Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; Senador Henry Omar Montero Mendoza, Secretario Comité Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura; Cámara de Senadores.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece: "*Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado*"

Que, el párrafo I del artículo 51 de la Constitución Política Del Estado, establece que: "*Todas las trabajadoras y trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo a Ley*", asimismo, el párrafo II, establece que: "*El Estado respetara los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, auto sostenimiento, solidaridad e internacionalismo*"

Que, el numeral 4 del artículo 21 de la Constitución Política del Estado "*Reconoce que las y los bolivianos tienen derecho a la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos*".

Que la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de Potosí, fue creada un 17 de septiembre de 1952, constituyéndose desde ese año y de manera ininterrumpida, en un símbolo y la vanguardia de la lucha sindical por mejores condiciones laborales y sociales de los trabajadores de Potosí en particular y de todos los trabajadores de Bolivia en general.

Considerando que la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de Potosí, cuenta con Personería Jurídica, reconocida mediante Resolución Suprema Nro. 155215 del 3 de diciembre de 1970 y sus Estatutos respectivos desde esa misma fecha.



Considerando que la lucha de los trabajadores potosinos asociados en la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles, ha trascendido sus tareas gremiales, siendo evidente sus méritos institucionales y políticos en la defensa de la democracia, del Litio, la preservación del Salar de Uyuni y del Cerro Rico de Potosí.

Considerando que la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de Potosí, ha contribuido decididamente y por más de 70 años, desde la lucha sindical a mejorar las condiciones laborales y sociales, no solo de sus asociados en Potosí, sino también de todos los trabajadores de Bolivia, conquistas gremiales que se han visto reflejadas a lo largo del tiempo en normas nacionales, Leyes y Decretos, en favor de todos los trabajadores.

Considerando que la Constitución Política del Estado establece en su artículo 160, inciso 7mo., que corresponde al Senado Nacional, otorgar reconocimientos por servicios eminentes al país.

Considerando lo previsto por el Reglamento General de la Cámara de Senadores y las disposiciones, requisitos y procedimientos establecidos en el nuevo Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

POR TANTO:

En cumplimiento a lo dispuesto en la atribución 7º del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, y los procedimientos establecidos en el Reglamento Específico de Homenajes de la Cámara de Senadores.

DECLARA:

Rendir un merecido Homenaje a la **Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de Potosí**, institución que con 72 años de historia ha contribuido decididamente desde la lucha sindical a mejorar las condiciones laborales y sociales, no sólo de sus miembros en Potosí, sino también de todos los trabajadores de Bolivia, destacando además su labor trascendente en favor del restablecimiento de la democracia en Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5.4 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 082/2023-2024, a la compositora "Cecilia Camacho Torrez", por difundir con su talento musical la cultura tarijeña. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-HC N° 053/2023-2024
PHC N° 82/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Homenaje Camaral N° 082/2023-2024 a la Compositora "Cecilia Camacho Torrez", por difundir con su talento musical la cultura tarijeña dentro del Estado Plurinacional de Bolivia.

FECHA: La Paz, 8 de octubre 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 03 de octubre de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, Proyecto de Homenaje Camaral N° 082/2023-2024 a la Compositora "Cecilia Camacho Torrez", quien a su corta edad de 15 años, ha logrado difundir con su talento musical la cultura tarijeña dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, **presentado** por la Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Antecedentes que respalden el Proyecto de Homenaje Camaral en fotocopia simple.
- Medio Magnético, conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- Certificación No. 119/2023-2024 de 01/10/2024, emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, donde indica "No se tiene Registros", por parte del solicitante.
- Fotocopia simple de la cédula de identidad documento idóneo que demuestre su identidad.
- Reseña bibliográfica resumida donde resalten los méritos objeto del Homenaje Camaral.
- Otra documentación que la Comisión considere pertinente.

II. MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 99.-

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.



II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

Artículo 101.-

Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la Ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES CAMARALES OTORGADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 4. (Alcance). La Cámara de Senadores otorgará Homenajes Camarales a:

- a) **Personas Naturales.**
- b) Personas Jurídicas Públicas o Privadas.
- c) Efemérides Nacionales, Departamentales, Municipales y Regionales y Nacionales y Pueblos Indígena Originario Campesinos.
- d) Hechos de la Historia Nacional, Universal o Actividad Cultural con relevancia en nuestro país.
- e) El mérito ciudadano.

Artículo 6. (Requisitos). Para las presentaciones de homenajes camarales se deben cumplir los siguientes requisitos.

I. PARA PERSONAS NATURALES:

- a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple.
- b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- c) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camaral en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales.



- d) Fotocopia simple de cédula de identidad o documento idóneo que demuestre su identidad.
- e) Certificado de Defunción, cuando corresponda.
- f) Reseña histórica resumida donde resalten los méritos al objeto del Homenaje Camaral.
- g) Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por las instituciones privadas o públicas, relacionado al objeto del Homenaje Camaral.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

La cultura en Bolivia, es producto de una gran diversidad de expresiones y resultados de la variedad de escenarios geográficos que su actual territorio vislumbra, así como de la diversidad étnica que la caracteriza. Es muy diversa en lenguas, abarcando la cordillera de los Andes, el Gran Chaco, los valles interandinos y el Amazonas.

Cecilia Camacho Torrez, nació el 26 de septiembre de 2009, en el Municipio de Tarija, provincia Cercado del Departamento Tarija, es hija de Wilfredo Camacho Carrasco y Fanny R. Torrez Ortega, desde muy pequeña demostró el talento en la música misma que fue impulsada e incentivada por sus padres quienes al ver el entusiasmo y la dedicación en el trabajo que efectuaba, decidieron velar por su futuro y convertirse en el motor del día a día para velar su futuro.

A su corta edad realizó su primera composición en ritmo de cueca titulada “La Prodigiosa”, letra y música de su autoría que le llevo a ganar el concurso de la mejor canción inédita en la XIV FERIA DEPARTAMENTAL DE LA NARANJA 2022, realizado en el municipio de Huacareta, en la actualidad interpreta canciones de género folklórico de diferentes artistas nacionales e internacionales, entre los que se citan a: Esther Marisol, Enriqueta Ulloa, Negro Palma, Erick Claros, Tamara Castro, Chaqueño Palavecino, Los Carvajal, Lázaro Caballero, Etc., y las obras de arte de nuestros folkloristas tarijeños y grandes compositores como es el Prof. Nilo Soruco, Dr. Eduardo Farfán, Oscar Alfaro, Prof. Luis Achá Martínez, Etc.

RECONOCIMIENTOS:

- Reconocimiento a Cecilia Camacho Torrez, por el Concejo Municipal de la ciudad de Tarija diciembre de 2022.
- Reconocimiento a Cecilia Camacho Torrez, como la voz femenina 2023 por el programa folklórico – cultural SAVWA octubre 2023.
- Reconocimiento a Cecilia Camacho Torrez, por el Gobierno Autónomo de Camargo en fecha marzo 2023.
- Reconocimiento a Cecilia Camacho Torrez, por el Gobierno Autonómico Departamental de Tarija Dirección de Culturas y Patrimonio de fecha diciembre 2022.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido Homenaje Camaral a la compositora “Cecilia Camacho Torrez”, quien, a su corta edad de 15 años, ha logrado difundir con su talento musical la cultura tarijeña de nuestro país, contribuyendo de esta manera a revalorizar nuestra identidad cultural como Estado Plurinacional de Bolivia.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario



Campesinos de Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senador Germán Moscoso Arancibia, Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural; Cámara de Senadores.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes"*.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, el Inc. c) del Artículo 3 (Definiciones), Inc. a) del Artículo 4 (Alcance) y Parg. I del Art. 6 (Requisitos) del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, permiten otorgar homenajes a personas naturales por actividades culturales de relevancia para nuestro país; que a la vez son el canal de transmisión de creencias, costumbres, tradiciones y conocimientos de generación en generación.

Que, Cecilia Camacho Torrez, nació el 26 de septiembre de 2009, en el Municipio de Tarija, provincia Cercado del Departamento Tarija, es hija de Wilfredo Camacho Carrasco y Fanny R. Torrez Ortega.

Que, Cecilia Camacho Torrez, desde muy pequeña demostró el talento innato en la música, por lo que fue impulsada e incentivada por sus padres quienes, al ver el entusiasmo y la dedicación en la música, decidieron velar por su futuro como artista y compositora, logrando componer canciones, las cuales hoy en día las difunde dentro su repertorio musical.

Que, Cecilia Camacho Torrez, a los 13 años de edad, realizó su primera composición en ritmo de cueca titulada "La Prodigiosa", letra y música de su autoría que le llevo a ganar el concurso de la mejor canción inédita en la XIV FERIA DEPARTAMENTAL DE LA NARANJA 2022, realizado en el Municipio de Huacareta.

Que, Cecilia Camacho Torrez, también logro conquistar el primer lugar del Premio de Escudo de Oro en el Festival de la Canción del Estado Plurinacional, con lo que se fortaleció y catapulto como el nuevo prometer femenino en la música folklórica de Tarija y de Bolivia.

Que, Cecilia Camacho Torrez, actualmente interpreta canciones de género folklórico de diferentes artistas nacionales e internacionales, entre los que se citan a: Esther Marisol, Enriqueta Ulloa, Negro Palma, Erick Claros, Tamara Castro, Chaqueño Palavecino, Los Carvajal, Lázaro Caballero, Etc., y otras obras de arte de folkloristas tarijeños y grandes compositores como el Prof. Nilo Soruco, Dr. Eduardo Farfán, Oscar Alfaro, Prof. Luis Achá Martínez.

Que, Cecilia Camacho Torrez, con su gran talento ha recorrido distintos lugares a nivel nacional y países vecinos, donde pudo demostrar y transmitir la música y la cultura tarijeña y boliviana.

Senadora proyectista: Gladys Valentina Alarcón Farfán.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

OTORGA:

Homenaje Camaral a la compositora musical **Cecilia Camacho Torrez**, quien, a la edad de 15 años, ha logrado transmitir y promocionar con su talento musical la cultura tarijeña, además por haber participado en diferentes concursos a nivel nacional e internacional representando al Departamento de Tarija y a Bolivia, contribuyendo así en la difusión de la cultura y la revalorización de nuestra identidad cultural.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5.5 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N°066/2023-2024, al chef Miguel Ángel Figueroa Serrudo, por su destacada trayectoria profesional. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 120/2023-2024
PHC N° 066/2023-2024

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: **PHC N° 66/2023-2024. RECONOCIMIENTO AL CHEF MIGUEL ÁNGEL FIGUEROA SERRUDO**

FECHA: La Paz, 30 de septiembre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 26 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: ALP/CS/PBVF/SN/ N° 178/2023-2024 presentado por el Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento al Chef Miguel Ángel Figueroa Serrudo, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:



- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica
- Certificación N° 104/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción.
- Curriculum Vitae
- Carnet de identidad
- Certificado de competencias de TRABAJADOR GASTRONOMICO (COCINERO) otorgado por el ministerio de Educación N° 0012601, de fecha 20 de septiembre de 2021.
- Certificado de formación técnica y profesional en la especialidad repostería otorgado de la Asociación de institutos de Belleza Corte y Confección - Repostería "ASINBECOR Y RAMAS AFINES", de fecha 22 de diciembre de 2017
- Certificado, de BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR otorgado por LICEE HOTELIER ET DE TOURISME, de fecha 23 de mayo de 2006, Biarritz- Francia.
- Título Profesional de Técnico Superior en Artes Plásticas Mención Escultura, de fecha 22 de junio de 2023, otorgado por el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Reconocimiento "Boliviano de Oro", otorgado por la Brigada de Asambleístas Plurinacionales de Cochabamba, de fecha 15 de marzo de 2017
- Reconocimiento otorgado por la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por su valioso aporte a la gastronomía como Chef que trascendió límites convencionales.
- Reconocimiento del Ejército "Mariscal José Ballivián" mediante resolución N° 32/18 que otorga la distinción de "BUSTO DE RECONOCIMIENTO", de fecha 11 de mayo de 2018.
- Reconocimiento de la Escuela de Comando y Estado Mayor del ejército "Mariscal Andrés de Santa Cruz", que otorga la distinción de "Barra Honor al Mérito", de fecha agosto de 2023
- Reconocimiento otorgado por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, que confiere la condecoración al mérito militar "Cnl. Eduardo Abaroa" en el grado de "CABALLERO DE LA ORDEN", de fecha 30 de diciembre de 2023.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo.1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.



Nacido en la región del altiplano boliviano, Tasna Rosario, centro minero de la Provincia Nor Chichas Departamento de Potosí. sus padres fueron Marco Figueroa Vega y Natividad Serrudo Gira, ambos del departamento de Potosí.

Siendo, el menor de 9 hermanos, realizó sus estudios primarios en el colegio Oscar Unzaga de la Vega. Posteriormente en 1980 se mudó a la ciudad de Oruro y continuo con su formación en el colegio Aniceto Arce abrazando el arte musical. En 1986 comienza los estudios secundarios en el colegio Pedro Poveda de la ciudad de Cochabamba hasta 1989 cuando se muda a la ciudad de El Alto, en el departamento de La Paz, terminando el bachillerato en el colegio Delia Gambarte de Quezada (CEMA) 1994.

En 1996 ingresa a la escuela de automotores "Simón Bolívar" en la ciudad de El Alto La Paz, culminando en 1998 como técnico medio en Mecánica automotriz.

Posteriormente culmina sus estudios gastronómicos en la 1° Escuela de Turismo de Bolivia den 1998. Una vez concluidos sus estudios decide viajar a Santiago de Chile a realizar estudios cortos en el IMCEA, Escuela de cocina por el lapso de un año. Al regresar a Bolivia decide avanzar en sus estudios en el instituto INFOCAL culminando los estudios gastronómicos en el año 2002.

En 2004 es seleccionado para una beca de estudios en el país europeo de Francia, calificando para estudiar en el LYCEE HOTELIER ET TOURISME DE BIARRITZ, terminando satisfactoriamente el año 2009, recibiendo el título de BTS Brevete de Técnico Superior (Opción B Arte Culinario y Arte de la mesa y el Servicio).

Ya en Europa y con la decisión de superarse más aun, ingresa a la Universidad de Pamplona donde decide estudiar nutrición.

En los 8 años que estuvo preparándose en Europa, pudo conocer y ser parte de las mejores gastronomías europeas, lo que le llevo a en el 2005 ser designado por el liceo de hotelería de Biarritz, para participar en la Expo-gourmet, en el hotel Los Tajibos, en Santa Cruz de la Sierra; es así que fue nombrado representante de la cocina francesa para Bolivia destacando sus artes culinarias con distintas preparaciones propias de la cocina de Francia.

El año 2012 vuelve a Bolivia, para destacar y demostrar toda la experiencia adquirida, trabajando en el Gran Hotel Cochabamba, su empeño y demostración de la comida francesa lo llevo a ser nombrado como embajador de la cocina francesa para Bolivia en el "Goût de France" un evento organizado por la embajada francesa en los 5 continentes donde participan chef reconocidos de todas partes del mundo.

Su entusiasmo y motivación, lo lleva a sumar a sus estudios la profesión de técnico en Bellas artes, estudiando en el Instituto de Bellas Artes "G. Prada", para después en el 2018 viajar a España para realizar estudios de pastelería en la Escuela de Paco Torre Blanca, y en 2020 en la Escuela de Panaderos Artesanos de Barcelona.

Actualmente acaba de representar a Bolivia en el Festival Gastronómico de Ciudades Creativas en Macao China, en junio de 2024.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje al **CHEF MIGUEL ÁNGEL FIGUEROA SERRUDO** por su trayectoria de la gastronomía nacional e internacional.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.



Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; Cámara de Senadores.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el Inc. c) del Artículo 3 (Definiciones), Inc. a) del Artículo 4 (Alcance) y Parg. I del Art. 6 (Requisitos) del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, permiten otorgar homenajes a personas naturales por actividades culturales de relevancia para nuestro país; que a la vez son el canal de transmisión de creencias, costumbres, tradiciones y conocimientos de generación en generación.

Que, Miguel Ángel Figueroa Serrudo nació en la región del altiplano boliviano, Tasna Rosario, centro minero de la Provincia Nor Chichas Departamento de Potosí.

Que, realizó sus estudios primarios en el Colegio Oscar Unzaga de la Vega, posteriormente se traslada a la Ciudad de Oruro, donde continuo su formación en el colegio Aniceto Arce inclinándose por el arte musical, posteriormente se traslada a la Ciudad de el Alto donde concluye el bachillerato en el Colegio Delia Gambarte de Quezada,

Que, Miguel Ángel Figueroa Serrudo se formó en reconocidas academias de cocina iniciando su carrera en la escuela de turismos de Bolivia, se graduó en gastronomía del instituto INFOCAL, se tituló en LYCEE HOTELIER ET DE TOURISME DE BIARRITZ (Liceo de Hotelería y turismo de Biarritz) Francia, como de Técnico Superior en Arte culinario y Arte de la mesa y el servicio y obtuvo el título de Master en pastelería Profesional, de la Escuela de Pastelería PACO TORRE BLANCA Teroel en Pamplona España.

Que, su preparación y experiencia lo llevo a resaltar en la gastronomía tanto a nivel nacional como a nivel internacional, llegando a ser nombrado representante de la cocina francesa para Bolivia destacando sus artes culinarias con distintas preparaciones propias de la cocina de Francia.

Que, Miguel Ángel Figueroa Serrudo fue nombrado embajador de la cocina francesa para Bolivia en el "Goût de France" un evento organizado por la embajada francesa en los 5 continentes donde participan chef reconocidos de todas partes del mundo,

Que, Miguel Ángel Figueroa es un destacado chef internacional cuya sobresaliente trayectoria en Bolivia, Francia, España y otros países, ha elevado la gastronomía a niveles excepcionales. Su compromiso con la práctica culinaria boliviana ha reflejado su compromiso invaluable que va dejando una huella imborrable en el mundo de la cultura gastronómica.

Senador proyectista: Pedro Benjamín Vargas Fernández

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;



O T O R G A:

Homenaje Camaral en reconocimiento al **Chef. Miguel Ángel Figueroa Serrudo**, por su destacada trayectoria profesional destacando a nivel nacional e internacional, demostrando compromiso e invaluable dedicación a la rama de la gastronomía poniendo en alto el nombre del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5.6 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N°068/2023-2024, a la Carrera de Administración de Empresas, de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián". (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 122/2023-2024
PHC N° 068/2023-2024

**INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 68/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI JOSÉ BALLIVIÓN

FECHA: La Paz, 30 de septiembre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 16 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: NVS/CTTRNyMA N° 1136/2023-2024, presentada por la Senadora Neila Velarde Salas, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto



de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Carrera de Administración de Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica
- Certificación N° 113/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción.
- Estatuto Orgánico del Universidad Autónoma de Beni.
- Resolución N° 126/83 de fecha 14 de octubre de 1983, emitida por el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivian" resolviendo anexar a la Universidad Técnica del Beni, la Escuela Superior de Administración de Empresas.
- Resolución No/85 de la VIII Conferencia Nacional de Universidades, de 22 de junio de 1985, por la que, reconoce la jerarquización de la Escuela Superior de Administración de Empresas.
- Resolución N° 067/85, de 22 de abril de 1985, emitida por el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica del Beni "Mariscal José Ballivian", por la que se dispone la jerarquización de la carrera de Administración de Empresas aprobando el Plan de Estudios a nivel Licenciatura.
- Certificado de fecha 02 de septiembre de 2013, emitida por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, certificando que la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma del Beni, creada el año 1983, está reconocida por el Sistema de la Universidad Pública Boliviana.
- Certificado de marzo de 2023, emitida por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, por la que certifica que la Carrera de Administración de Empresas ha concluido satisfactoriamente la evaluación externa con fines de acreditación

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 77. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo 1. (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.



La Carrera Administración de Empresas fue creada en base a la Escuela Técnica Superior de Administración de Empresas que funcionaba en la ciudad de Trinidad. El Consejo Académico de la Universidad Técnica del Beni de entonces, realizó el respectivo análisis de los antecedentes, perfil del profesional, objetivos y plan de estudios y verificó que la formación impartida hasta ese momento correspondía al nivel de Licenciatura.

Luego de las justificaciones e informes correspondientes, el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica del Beni mediante Resolución Nº 067/85 de fecha 22 de Abril de 1985, creó oficialmente la Carrera de Administración de Empresas a nivel Licenciatura, la cual empezó a funcionar en la misma fecha de su creación con la incorporación de todos los estudiantes provenientes de la Escuela Técnica Superior de Administración de Empresas, convalidando sus materias al nivel de Licenciatura.

Esta Unidad Académica desde su creación, mantiene su nombre original de Carrera de Administración de Empresas, a diferencia de otras Carreras de la Universidad que en el transcurso del tiempo han experimentado modificaciones en su denominación.

La Carrera de Administración de Empresas, al igual que el resto de las unidades académicas de la U.A.B., ha desarrollado distintas Jornadas Académicas.

Al respecto, la Primera Jornada realizada el año 1987 tuvo como objetivo central analizar el Plan de Estudios y los contenidos mínimos de la Carrera. Uno de los resultados de dicha jornada, fue la ratificación del sistema del estudio semestral que en ese entonces se venía desarrollando en la Carrera.

Tres años más tarde (1990), se efectuó la Segunda Jornada Académica, evento en el que luego de un amplio debate y diversas consideraciones se aprueba el cambio al sistema de estudios anualizado. Ello con el propósito de uniformizar esta situación con otras universidades del país y poder aplicar el Nuevo Modelo Académico del Sistema Universitario Boliviano.

Finalmente, y por mandato del II Congreso Interno de la U.A.B, la Carrera de Administración de Empresas llevó a cabo la Tercera Jornada Académica el año 2006, pasada la sectorial realizada en Cobija el año 2005. En esta oportunidad, se aprobó el nuevo Perfil Profesional del Administrador de Empresas, se actualizaron y compatibilizaron los contenidos mínimos y planes de estudios, así como también se dispuso la reducción del tiempo de estudio de cinco a cuatro años y medio, aspecto que por diversas razones no fue puesto en vigencia.

Luego el Honorable Consejo Universitario, instruyó a todas las unidades académicas a actualizar sus Diseños Curriculares, por lo que la carrera en la Gestión 2019, realizó el Rediseño Curricular de la Carrera, tomando como base el Nuevo Modelo Académico de la Universidad Boliviana.

La Carrera de Administración de Empresas, inició sus actividades en instalaciones del Instituto Técnico ubicado en calle Nicolás Suárez y Bolívar, en instalaciones en concesión temporal.

Por gestiones de Parlamentarios Benianos, como el Arq. Millán Ribera Arteaga, se logró la dotación a favor de la Universidad Autónoma del Beni, del edificio del Ex Hospital Germán Busch, para funcionamiento de la Facultad de Ciencias Económicas, donde estuvo funcionando hasta el año 2017.

A partir del año 2017, se trasladó al edificio propio de la Facultad de Ciencias Económicas en el Campus Universitario "Hernán Melgar Justiniano", lugar donde funciona actualmente, en instalaciones completamente nuevas, más amplias y acordes a la actividad que desarrolla.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje a la **CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESA** de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián.



V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; Cámara de Senadores.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*

Que, la Carrera de Administración de Empresas fue creada en base a la Escuela Técnica Superior de Administración de Empresas que funcionaba en la ciudad de Trinidad. El Consejo Académico de la Universidad Técnica del Beni de entonces, realizó el respectivo análisis de los antecedentes, perfil del profesional, objetivo y plan de estudios y verificó que la formación impartida hasta ese momento correspondía al nivel de Licenciatura.

Que, el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica del Beni mediante Resolución N° 067/85 de fecha 22 de abril de 1985, creó oficialmente la Carrera de Administración de Empresas nivel licenciatura.

Que, la Carrera de Administración de Empresas, inició sus actividades en 1983 en instalaciones del Instituto Técnico, posteriormente y por gestiones de Parlamentarios Benianos, como el Arq. Millán Ribera Arteaga, se logró la dotación a favor de la Universidad Autónoma del Beni, del edificio del Ex Hospital Germán Busch. luego se trasladó al edificio propio en el Campus Universitario "Hernán Melgar Justiniano", lugar donde funciona actualmente.

La Carrera de Administración de Empresas, al igual que el resto de las unidades académicas de la U.A.B., ha desarrollado distintas Jornadas Académicas, la Primera Jornada realizada el año 1987 tuvo como objetivo central analizar el Plan de Estudios y los contenidos mínimos de la carrera.

Que, la Carrera de Administración de Empresa, desde 1992 hasta la fecha cuenta con 823 titulados en las distintas modalidades de graduación.

Que, la Carrera de Administración de Empresa, en diciembre de 2021, culminó el proceso de Acreditación de la carrera ante el CEUB, con la venida de los pares evaluadores externos, quienes emitieron el informe recomendando su acreditación. Por lo que, en el mes de Julio del presente año, el CEUB emitió la certificación como CARRERA ACREDITADA.

Senadora Neila Velarde Salas

POR TANTO:



La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 98 de su Reglamento General y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

O T O R G A:

Homenaje Camaral para la **Carrera de Administración de Empresa** de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián, por su valioso aporte a la Educación Superior y contribución en la formación de profesionales altamente capacitados para contribuir con el desarrollo del departamento del Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5.7 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N°081/2023-2024, a la "Carrera de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián". (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 123/2023-2024
PDC N° 081/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 81/2023-2024. RECONOCIMIENTO LA CARRERA DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIAN".

FECHA: La Paz, 7 de octubre de 2024.

I. ANTECEDENTES.



Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 03 de octubre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: NVS/CTTRNyMA. N° 1206/2023-2024 presentado por la Senadora Neila Velarde Salas, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Carrera de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivian", adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica.
- Certificación N° 125/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción.
- Resolución N° 22/94, emitida por el Honorable Consejo Facultativo de Ciencias Económicas de la Universidad Técnica del Beni "Mariscal José Ballivian", por la que se dispone la creación de la carrera de Contaduría Pública aprobando el Plan de Estudios a nivel Licenciatura, de fecha 23 de agosto de 1994.
- Resolución N° 104/94, emitida por el Honorable Consejo Universitario, que resuelve aprobar la creación de las carreras de economía y auditoría, de fecha 20 del mes de diciembre de 1984.
- Resolución 042/2000, emitida por el Honorable Consejo Universitario, que resuelve cambiar de nombre de carrera de auditoría por el de contaduría pública, de fecha 27 del mes de abril de 2000.
- Resolución No. 234/2009, emitida por el Honorable Consejo Universitario, que resuelve aprobar el nuevo plan de estudio de la carrera de Contaduría Pública, de fecha 30 de octubre de 2009.
- Certificación de acreditación otorgada por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana a la Carrera de Contaduría Pública, por el periodo de acreditación desde el año 2024 hasta el año 2029.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 77. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo 1. (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o



digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

La Carrera de Contabilidad Pública, perteneciente a la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", fue establecida inicialmente bajo el nombre de Carrera de Auditoría el 23 de agosto de 1994, mediante la Resolución N° 022/94 del Honorable Consejo Facultativo.

Esta creación fue motivada por la necesidad de ofrecer a los jóvenes bachilleres más opciones educativas en la universidad pública de Trinidad. Ante la escasez de carreras disponibles, el Consejo Académico de la Universidad Técnica del Beni llevó a cabo un análisis exhaustivo sobre el perfil profesional, los objetivos y el plan de estudios, determinando que la formación impartida correspondía a un nivel de licenciatura.

El 23 de agosto de 1994, después de las justificaciones pertinentes, el Honorable Concejo Universitario de la Universidad Técnica del Beni aprobó oficialmente la creación de la carrera a nivel licenciatura.

En 1995, la Carrera de Contabilidad Pública inició sus labores académicas en su edificio propio, situado en la Av. Bolívar, entre las calles Carmelo López y 9 de abril. Posteriormente, el 27 de abril de 2000, el Honorable Consejo Universitario aprobó, mediante la Resolución N.º 042/2000, el cambio de nombre de la Carrera de Auditoría a Contaduría Pública, en respuesta a un proyecto remitido por la Secretaría de Planificación del C.E.U.B.

La visión de la carrera es ser una unidad académica acreditada y reconocida tanto por instancias universitarias como por la población en general, gracias a la formación de líderes creativos e interdisciplinarios, altamente competitivos en el ámbito de las organizaciones públicas y privadas. Se busca que estos profesionales actúen de acuerdo con las normativas legales y en un entorno globalizado.

El objetivo general de la Carrera de Contabilidad Pública es formar profesionales éticos, con criterio, independencia y creatividad, que sean capaces de investigar problemáticas y proponer soluciones innovadoras. Entre los objetivos específicos se encuentran la formación de profesionales capacitados para realizar registros contables, financieros, jurídicos, administrativos y tributarios de cualquier tipo de empresa, así como la promoción de procesos de autoevaluación para la acreditación ante instancias externas. Adicionalmente, se busca fomentar la actualización continua del cuerpo docente a través de cursos de educación continua y posgrados, así como desarrollar y fortalecer procesos de investigación que incluyan tanto a docentes como a estudiantes. También se apoyará la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional, optimizando así la práctica laboral y el desarrollo del método científico.

El perfil profesional del Contador Público Autorizado incluye sólidos conocimientos en ciencias contables, auditorías, finanzas, economía, administración y tecnologías de la información. Este profesional debe ser humanista, con un fuerte compromiso social, ética y moral, y contar con las capacidades necesarias para investigar, diseñar e implementar sistemas de información económica, así como resolver problemas en organizaciones públicas y privadas.

Los valores institucionales de la Carrera de Contabilidad Pública son fundamentales para su formación. Estos incluyen la honestidad, la ética, el respeto a los derechos humanos, la responsabilidad social y el respeto hacia la naturaleza. También se promueve la transparencia democrática, la tolerancia, el rigor profesional, la equidad de género y generacional, el liderazgo, la justicia social, la solidaridad, el humanismo y la puntualidad.

Finalmente, la estructura de la Carrera de Contabilidad Pública se compone de diferentes áreas académicas. Esta organización incluye un director de carrera, un jefe de estudio, un responsable de modalidad de graduación, así como comisiones para la acreditación y el diseño curricular, además de una secretaria y un mensajero, todos trabajando en conjunto para alcanzar los objetivos y metas establecidos por la carrera.



IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje a **CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA** de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián"

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; Cámara de Senadores.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*

Que, la Carrera de Contaduría Pública logró que el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica del Beni aprobara oficialmente la Carrera a nivel licenciatura, mediante la Resolución de Consejo Universitario N° 01/04/94 de fecha 23 de agosto de 1994, iniciando sus labores académicas al año siguiente. Que, la Carrera de Contaduría Pública el 27 de abril de 2000, mediante la Resolución N° 042/2000, aprobada por el Honorable Consejo Universitario, se cambió el nombre de Carrera de Auditoría por Carrera de Contaduría Pública, que depende de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián".

Que la Carrera de Contaduría Pública, es parte del sistema de la Universidad Boliviana por intermedio de la Resolución N° 104/94 del Honorable Consejo Universitario, por lo que sus actividades, certificaciones y documentos reconocidos por la universidad son válidos en el territorio nacional.

Que, la Carrera de Contaduría Pública tiene como objetivo es desarrollar y formar profesionales con un alto dominio de las ciencias contables, auditorías, finanzas, economía, administración y otras disciplinas, que sean líderes, creativos, propositivos y altamente competitivos en el ámbito laboral a nivel departamental y nacional.

Que, la Carrera de Contaduría Pública tiene la misión es formar profesionales que desempeñen sus funciones con idoneidad, dominando la ciencia y las prácticas contables. Esto incluye investigar, diseñar, implementar y evaluar sistemas de información económica, financiera, control interno y gestión de riesgos, siempre en conformidad con las normas legales del país y dentro del contexto de la globalización.

Senadora proyectista: Neila Velarde Salas,

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 98 de su Reglamento General y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Carrera de Contaduría Pública** de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" por su valioso aporte a la Educación Superior en la formación de profesionales altamente capacitados para contribuir con el desarrollo del Departamento de Beni y el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5.8 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N°076/2023-2024, al ciudadano Joel Moya Saldías, por su importante aporte como profesional en el ámbito de la oftalmología. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 130/2023-2024
PDC N° 076/2023-2024

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 76/2023-2024. RECONOCIMIENTO AL MÉDICO OFTALMOLÓGICO JOEL MOYA SALDIAS.

FECHA: La Paz, 7 de octubre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 03 de octubre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: 2da Vice Presidencia N° 531/2023-2024 presentado por la Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento al Médico Oftalmólogo Joel Moya Saldias, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Certificación N° 117/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción.
- Resumen del Curriculum Vitae
- Carnet de Identidad
- Título de Médico Cirujano, otorgado por la Universidad Mayor de San Andrés, en fecha 3 de junio de 1977.
- Reconocimiento "Chuquiago Marca de Oro", otorgado por el Comité de Energía e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados de la asamblea Plurinacional de Bolivia, por su Honestidad, Excelencia y Superación, de fecha 19 de octubre de 2017.
- Reconocimiento otorgado por el Concejo Municipal de Irupana, al Dr. Joel Moya director del Instituto nacional de Oftalmología "Dr. Javier Pescador Sarget", de fecha 03 de junio de 2018.
- Resolución Municipal N° 057/2019, emitido por el Honorable Concejo Municipal de Uncía, que resuelve extender el reconocimiento al Dr. Joel Moya Saldias, de fecha 07 de mayo de 2019.
- Certificado otorgado por el gobierno Autónomo Municipal de Oruro, por el apoyo brindado en la campaña oftalmológica "Por los ojos de una linda Madre", de fecha mayo 2019.
- Certificado de reconocimiento, emitido por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, por la labor social en la campaña "Cirugía de Cataratas" de fecha septiembre de 2019.
- Resolución Municipal N° 9215/2023, emitida por el Gobierno Municipal de la Ciudad de Cochabamba, que otorga la distinción municipal especial, de fecha 19 de septiembre de 2023.
- Tapas de Libros de su autoría.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo 1. (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.



El Dr. Joel Moya Saldías nació el 21 de julio de 1950, en Vallegrande del departamento de Santa Cruz, sus padres eran Víctor Modesto Moya y de Sabina Celidonia Saldías Becerra Montaña.

Comenzó sus estudios primarios en la escuelita Modesto Omiste del municipio de Uncía y posteriormente, cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Bolívar de Oruro, donde se destacó académicamente.

Después de finalizar sus estudios secundarios, viajó a Sucre para continuar su formación en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca. Años más tarde, concluiría su formación en medicina en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en 1976, obteniendo su título de Médico Cirujano en 1977.

Su interés por la especialización lo llevó a obtener cursos de especialidad como: Doctorado en Oftalmología en la Universidad Federal De Mina Gerais en Brasil en el Hospital Sao Geraldo; Curso Especial de Medicina Aeronáutica en la Dirección General De Aeronáutica Civil, Centro Nacional de Medicina de Aviación - Departamento De Investigación y Docencia. México, 1987; Curso de Cirugía Extra Capsular y Lentes Intraoculares en la Asociación Mexicana de Médicos Oftalmólogos Militares y diversos cursos de actualización y especialización a nivel nacional e internacional.

Desde sus 48 años de labor ininterrumpida como oftalmólogo, Trabajó en el Instituto Boliviano de la Ceguera, en el Instituto Nacional de Oftalmología y en la Fuerza Aérea Boliviana y la Policía Boliviana. Donde posteriormente fue director de las intuiciones mencionadas anteriormente.

Además de su labor médica, ha ejercido como docente universitario y ha desarrollado una importante faceta como escritor. Su vida y trayectoria han sido reconocidas tanto a nivel nacional como internacional, no solo por su excelencia en la oftalmología, sino también por su entrega a causas filantrópicas. Ha recibido múltiples galardones por su dedicación al servicio social, brindando atención oftalmológica a personas de escasos recursos en zonas rurales y urbanas de todo el país.

A lo largo de su carrera, complementado su formación académica con el aprendizaje de varios idiomas, entre ellos portugués, inglés, quechua y aymara, lo que le ha permitido comunicarse con pacientes de diversas comunidades, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad. Su compromiso con los sectores más necesitados lo llevó a desarrollar un modelo de atención en el que "el hospital llega a la puerta de la casa", realizando cirugías y tratamientos gratuitos para quienes no podían acceder a servicios médicos especializados. Esta vocación de servicio ha definido toda su vida y carrera, posicionándolo como un referente en la medicina boliviana.

Por sus acciones fue merecedor de diferentes reconocimientos como: por el apoyo brindado en la campaña oftalmológica "Por los ojos de una linda Madre" otorgado por el gobierno Autónomo Municipal de Oruro el año 2019; por la labor social en la campaña "Cirugía de Cataratas" otorgado por Gobierno Autónomo Departamental de Tarija en el año 2019 y la distinción municipal especial otorgada por el Gobierno Municipal de la Ciudad de Cochabamba en el año 2023.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje al **CIUDADANO JOEL MOYA SALDIAS** por su trayectoria como Médico Oftalmólogo.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.



Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; Cámara de Senadores.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el Parágrafo I del artículo 80 de la Norma Suprema, dispone que: *"La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia" social crítica en la vida y para la vida. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva; a la conversación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien."*

Que, Joel Moya Saldías, nacido el 21 de julio de 1950 en Vallegrande, Provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, se trasladó desde sus primeros años al municipio de Uncía, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, ha sido declarado "hijo predilecto" de dicha localidad por su servicio y compromiso con la comunidad.

Que, Joel Moya Saldías es un destacado médico oftalmólogo, docente universitario y escritor boliviano. Su carrera se extiende por más de 48 años de labor ininterrumpida en el ámbito de la medicina oftalmológica, durante los cuales ha brindado un servicio excepcional a la población, tanto en su práctica profesional como en la formación de nuevos profesionales de la salud.

Que, Joel Moya Saldías a lo largo de su vida y carrera profesional, ha sido reconocido a nivel nacional por su labor filantrópica en el campo de la oftalmología, enfocándose en la atención a personas de escasos recursos en áreas rurales y urbanas de Bolivia.

Que, Joel Moya Saldías como destacado médico oftalmólogo realizó cirugías y tratamientos oftalmológicos de manera gratuita, contribuyendo significativamente al bienestar de las comunidades más vulnerables del país.

Que, Joel Moya Saldías es autor de varios libros en el campo de la medicina oftalmológica como "Oftalmologías de la gran altura", "¡Volví a ver, Doctor! Dios se lo pague", "Una Pasión por la Oftalmología", además de textos de literatura costumbrista como "El ciego y la ceguera en Bolivia", "Destellos en la Penumbra" y "Semblanzas" y numerosos artículos científicos.

Que, Joel Moya Saldías a sus 74 años, continúa con su labor incansable, dedicándose a la atención oftalmológica de la población en general, mejorando la calidad de vida de las personas a lo largo del territorio nacional.

Senadora proyectista: Daly Cristina Santa María Aguirre

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en aplicación del artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

OTORGAR:



Homenaje Camaral para el ciudadano **Joel Moya Saldias**, por su importante aporte profesional en el ámbito de la salud y la oftalmología, realizando labor social en beneficio de la población en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5.9 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N°073/2023-2024, a la Unidad Educativa "Santa María Fe y Alegría", al conmemorar sus 43 años de fundación. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 120/2023-2024
PHC N° 073/2023-2024

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: **PHC N° 73/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "SANTA MARÍA FE Y ALEGRÍA" DEL DEPARTAMENTO DEL BENI.**

FECHA: La Paz, 7 de octubre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 04 de octubre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: CNPIOCE-CNM N° 518/2023-2024 presentado por la Senadora Cecilia Moyoviri Moya, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "Santa María Fe y Alegría" del departamento de Beni, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:



- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa
- Certificación N° 114/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción
- Certificado de Registro de Unidad Educativa
- Acta de fundación de la Unidad Educativa
- Resolución Administrativa No 174/2010, emitida por el Servicio Departamental de Educación – Trinidad, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa, de fecha 13 de abril 2010.
- Reconocimiento, conferido por la Brigada Parlamentaria del Beni de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, por su importante aporte en la enseñanza educativa, de fecha 24 de noviembre de 2023

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Ley N°070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”.

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

Artículo 1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.



Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul llegaron a Trinidad el año 1953 y fundaron el Colegio particular Madre Sentó donde solo asistían señoritas.

Luego de una labor esmerada y muy eficiente se vio por conveniente qué, para ser fieles al Carisma de su Fundador la escuela pasaría a otras religiosas y de esta manera se haría cargo de la administración el Vicariato Apostólico del Beni.

A solicitud del Monseñor Carlos Anasagasti, se continua con la enseñanza en Trinidad, las hermanas Juana Doyle y más tarde Bernarda Robinson.

La Unidad Educativa "Santa María Fe y Alegría" fue fundada el 31 de mayo de 1981, lleva el nombre, de "Santa María", porque asume los principios y filosofía de Fe y Alegría y fue creada bajo el slogan "TODOS, MACHETE EN MANO".

Para la construcción de la Unidad Educativa colaboraron con sus ahorros ex estudiantes y las Arquitectas Rosario Toledo y Ana María Diederich.

Se comenzó con 7 aulas de primaria (paralelos en primero), había dos turnos con un total de 299 estudiantes y 14 maestros y una Directora.

La Unidad Educativa "Santa María Fe y Alegría", es una propuesta de educación popular, ética, política y pedagogía, abarca a la persona en todas sus dimensiones para transformar la sociedad, donde los excluidos se convierten en sujetos autónomos que practican una democratización profunda.

En la actualidad cuenta con 14 cursos, salón audiovisual, sala de maestros, sala para dirección y secretaria, cuenta con los 3 niveles de Educación Regular: Inicial en Familia Comunitaria, Primaria Comunitaria Vocacional y Secundaria Comunitaria Productiva, 514 estudiantes, 21 maestros, una secretaria, una regente una persona para conserje y una directora.

El alto desempeño en el deporte por parte de la Unidad Educativa le hace merecedora de varias premiaciones y reconocimientos entre ellas el obtiene el "DIPLOMA DE HONOR", por el Título de Sub Campeón (CATEGORIA VARONES), y el DIPLOMA DE HONOR", por haber obtenido el 3er. lugar en Básquet a Nivel Intercolegial realizado en Trinidad el 2006, siendo así otorgada por el Gobierno Municipal De La Santísima Trinidad.

Su aporte a la cultura también se ve reflejado por méritos recibiendo el "DIPLOMA DE HONOR", por haber obtenido el 1er. lugar en el IV Festival de Danza Folklorica Estudiantil del Nivel Primario, con la Danza "FIESTA GRANDE", reflejando el típico festejo cultural ancestral realizado en el Stadium "Lorgio Zambrano", del Distrito Educativo de la Ciudad Santísima Trinidad del Departamento del Beni, siendo así otorgada por el Servicio Departamental de Educación del Beni – Dirección Distrital de Educación Del Beni.



La Unidad Educativa "Santa María Fe y Alegría", cuenta con la Resolución Administrativa No. 174/2010 de fecha 13 de abril de 2010 y Certificado de Registro de Unidad Educativa, en el marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

La Unidad Educativa "Santa María Fe y Alegría", cuenta con el certificado de registro RUE N° 03261 con Código SIE de Unidad Educativa 82230060 y Código SIE de Edificio Escolar 82230049, pertenece al subsistema de educación formal, es de dependencia de convenio y funciona con los niveles Inicial, Primaria y Secundaria, en el distrito educativo de Trinidad del departamento de Beni.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje a la **UNIDAD EDUCATIVA "SANTA MARÍA FE Y ALEGRÍA"** del departamento de Beni por sus 43 años de creación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; Cámara de Senadores.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el Artículo 77, parágrafo II del de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación, parágrafo III establece que: "El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio".*

Que, la Unidad Educativa "Santa María Fe y Alegría", fue fundada el 31 de mayo de 1981, lleva el nombre, de "Santa María", porque asume los principios y filosofía de Fe y Alegría y fue creada bajo el slogan "TODOS, MACHETE EN MANO".

Que, la Unidad Educativa "Santa María Fe y Alegría", es una propuesta de educación popular, ética, política y pedagogía, abarca a la persona en todas sus dimensiones para transformar la sociedad, donde los excluidos se convierten en sujetos autónomos que practican una democratización profunda.

Que, el alto desempeño de la Unidad Educativa "Santa María Fe y Alegría", en el deporte por parte de la Unidad Educativa le hace merecedora de varias premiaciones y reconocimientos entre ellas el obtiene el diploma de honor, por el título de sub campeón en la competencia Inter-Promociones y el diploma de honor, por haber obtenido el 3er. lugar en Básquet a nivel intercolegial realizado en Trinidad el 2006, siendo así otorgada por el Gobierno Municipal de la Santísima Trinidad.



Que, su aporte a la cultura también se ve reflejado por méritos recibiendo el diploma de honor, por haber obtenido el 1er. lugar en el IV Festival de Danza Folclórica Estudiantil del nivel primario, con la danza "Fiesta Grande", reflejando el típico festejo cultural ancestral realizado en el Stadium "Lorgio Zambrano" del Departamento del Beni.

Que, La Unidad Educativa "Santa María Fe y Alegría", cuenta con el certificado de registro RUE N° 03261 con Código SIE de Unidad Educativa 82230060 y Código SIE de Edificio Escolar 82230049, pertenece al subsistema de educación formal, es de dependencia de convenio y funciona con los niveles Inicial, Primaria y Secundaria, en el distrito educativo de Trinidad del departamento de Beni.

Que, en la actualidad cuenta con 14 cursos, salón audiovisual, sala de maestros, sala para dirección y secretaria, cuenta con los 3 niveles de Educación Regular: Inicial en Familia Comunitaria, Primaria Comunitaria Vocacional y Secundaria Comunitaria Productiva, 514 estudiantes, 21 maestros, una secretaria, una regente una persona para conserje y una directora.

Senadora proyectista: Cecilia Moyoviri Moye

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 98 de su Reglamento General y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Unidad Educativa "Santa María Fe y Alegría"**, al conmemorar sus cuarenta y tres años de fundación, de ininterrumpida labor en favor de la población estudiantil, destacando su aporte al servicio de la educación para el integral desarrollo del Departamento de Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5.10 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N°040/2023-2024, al ciudadano Vidal Javier Martínez Viza, por su aporte en la implementación del modelo educativo socio comunitario. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de homenaje Camaral.



Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 117/2023-2024

PHC N° 040/2023-2024

**INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 40/2023-2024. RECONOCIMIENTO AL CIUDADANO VIDAL JAVIER MARTÍNEZ VIZA.

FECHA: La Paz, 7 de octubre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción, en fecha 16 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: CNPIOCE-CMN N° 518/2023-2024 presentado por la Senadora Cecilia Moyoviri Moye, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento al Ciudadano Vidal Javier Martínez Viza, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Certificación N° 085/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción.
- Resumen del Curriculum Vitae
- Carnet de identidad
- Certificado de nacimiento
- Credencial de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Santa Cruz.
- Título profesional de Profesor de matemática de tercer ciclo del nivel primario, emitida por la Escuela Superior de Formación de Maestros "Clara Parada de Pinto" de Trinidad- Beni, de fecha 04 de enero de 2012.
- Título de Licenciado en Pedagogía, emitido por la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivian", de fecha 21 del mes de julio de 2014.
- Título Profesional de Licenciatura en Maestro de Matemáticas Educación Secundaria Comunitaria Productiva, emitido por la Escuela Superior de Formación de Maestras y maestros "Clara Parada de Pinto", de fecha 04 del mes de julio de 2018.
- Título de Magister en Educación Superior, otorgada por la Universidad Salesiana de Bolivia, en fecha 10 de febrero de 2022
- Certificado de reconocimiento, emitido por el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Departamental de Educación del Beni, por sus digna y meritoria labro a favor de la educación en la implementación del modelo educativo socio comunitario productivo, de fecha diciembre de 2014.
- Reconocimiento otorgado por la Brigada Departamental del Beni, por su importante aporte, compromiso institucional y contribución al proyecto de gabinetes psicopedagógicos en unidades educativa del distrito de trinidad, de fecha diciembre de 2023.
- Reconocimiento otorgado por la Brigada Departamental del Beni, por su importante aporte, compromiso institucional y contribución al proyecto de gabinetes psicopedagógicos en unidades educativa del distrito de trinidad, de fecha 10 de octubre de 2023.
- Certificado de agradecimiento, emitido por la Comisión de Educación Cultura y Deporte del Municipio de Trinidad, en agradecimiento al apoyo comprometido a las actividades realizadas en el ciclo de exposiciones interactivas para la formación integral del sistema educativo, de fecha febrero de 2023.



II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo 1. (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

Vidal Javier Martinez Viza, nació en el departamento de Oruro – Tomas Barron Huancaroma, en fecha 11 de julio 1988; concluyó sus estudios de Bachiller en Humanidades en la "Unidad Educativa Nacional 6 de Agosto" Trinidad – Beni.

Impulsado por un deseo de ser parte de la educación de Bolivia, decidió entrar a la Escuela Superior de Formación de Maestros "Clara Parada de Pinto" en Trinidad – Beni para llegando a graduarse como Profesor de Matemáticas de Tercer Ciclo del Nivel Primario en el año 2012; posteriormente logro obtener el Título en Provisional Nacional con el Grado Académico de Licenciatura en Pedagogía, título que fue otorgado por la Universidad Autónoma del Beni - 2014" y el Título Profesional de Maestro de Matemáticas – Educación Secundaria Comunitaria Productiva con el Grado Académico de Licenciatura, título que fue otorgado por la Escuela Superior de Formación de Maestros y Maestras "Clara Parada de Pinto - 2018".

Con dedicación llegó a obtener el Grado Académico de "Magister en Educación Superior", conferido por la "Universidad Salesiana de Bolivia - 2022" en la ciudad de La Paz" y llegó a obtener el Título de "Técnico Medio en Sistemas Informáticos", conferido por el "Centro de Educación Alternativa – Santísima de Trinidad – Beni - 2023".

El MSc. Lic.Vidal Javier Martinez Viza, basado en sus principios éticos y morales participó del Seminario "TALLER DE REVISIÓN – COMPLEMENTACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA COMUNITARIA PRODUCTIVA - 2016", llevada a cabo por el Ministerio de Educación a través de la Dirección Distrital de Ascensión y el Consejo Educativo del Pueblo Indígenas Guarayos – CEPIG con R.S. 222815.

El año 2016 la escuela superior de formación de maestros Clara parada de Pinto entrego un reconocimiento, por su invaluable labor aportes a la educación de generaciones bolivianas y principalmente en la formación de los futuros maestros del departamento del Beni, al realizar tareas de facilitador de los nuevos programas de educación.



El MSc. Lic.Vidal Javier Martinez Viza, motivado por la inquietud de formación personal y profesional, recibió el reconocimiento otorgado por la Brigada Departamental del Beni, por su importante aporte, compromiso institucional y contribución al proyecto de gabinetes psicopedagógicos en unidades educativa del distrito de trinidad, de fecha diciembre de 2023.

Así como el Certificado de agradecimiento, emitido por la Comisión de educación Cultura y Deporte del Municipio de Trinidad, en agradecimiento al apoyo comprometido a las actividades realizadas en el ciclo de exposiciones interactivas para la formación integral del sistema educativo, de fecha febrero de 2023.

Uno de los grandes desafíos como profesional y un aporte muy trascendental fue "ser facilitador programas de formación complementaria para actores del sistema educativo plurinacional de "PROFOCOM-SEP", llevando adelante la implementación del Modelo Educativo Socio comunitario a su inicio, de acuerdo a la Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, que se encontraba en concreción, donde fue designado a cubrir todas las comunidades que se encuentran en frontera con Brasil, comunidades de difícil acceso, ya que el ingreso era por la ciudad de Santa Cruz y duraba el viaje tres a cuatro días y en tiempos de lluvia aún más días, facilito en las comunidades de Remanso, Cerro San Simón, Tiquín, Cafetal, Piso Firme y la Por venir. Fue tan efectiva la implementación del Modelo Educativo, ya que se trabajó con los maestros, padres de familia y autoridades, todos aportando para que la Educación responda a las necesidades de la comunidad, obteniendo excelentes resultados, como la producción de verduras, frutas, la producción en cuanto a la ganadería y la pesca, que son actividades productivas y que la Educación respondió a estas necesidades.

El MSc. Lic.Vidal Javier Martinez Viza, fue Director institucionalizado en la U.E. Corina Hurtado de Suarez gestión 2018-2020, del distrito de Trinidad del departamento del Beni, inició con muchas dificultades, sin embargo, empezaron a fortalecer la formación tecnológica.

Es necesario remarcar sin incansable motivación por mantener e incentivar a la formación de los maestros en el departamento del Beni, demostrado por su participación en programas importantes de capacitación para maestros en los nuevos programas de educación, tanto en la Escuela Superior de Maestros de la cual egreso como de los diferentes centros educativos de la región del oriente, tanto del departamento de Santa Cruz como del Beni.

El MSc. Lic.Vidal Javier Martínez Viza, es un profesional destacado docente, con cursos y talleres que mejora su labor a la Educación, cuenta con reconocimientos altamente valorados, gesto que engrandece la noble profesión del Maestro, en bien de la niñez y la juventud trinitaria.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje **CIUDADANO VIDAL JAVIER MARTÍNEZ VIZA** por su trayectoria como docente y su aporte en la facilitación del proyecto del PROFOCOM – SEP, llevando adelante la implementación del Modelo Educativo Socio comunitario a poblaciones alejadas del departamento de Santa Cruz.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.



PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes"*.

Que, el Inc. c) del Artículo 3 (Definiciones), Inc. a) del Artículo 4 (Alcance) y Parg. I del Art. 6 (Requisitos) del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, permiten otorgar homenajes a personas naturales por actividades culturales de relevancia para nuestro país; que a la vez son el canal de transmisión de creencias, costumbres, tradiciones y conocimientos de generación en generación.

Que, Vidal Javier Martínez Viza, nació en el Departamento de Oruro – Tomas Barron Huancaroma, en fecha 11 de julio 1988; concluyó sus estudios de Bachiller en Humanidades en la "Unidad Educativa Nacional 6 de Agosto" Trinidad – Beni.

Que, impulsado por el deseo de ser parte de la educación en Bolivia, decidió entrar a la Escuela Superior de Formación de Maestros "Clara Parada de Pinto" en Trinidad – Beni para llegando a graduarse como Profesor de Matemáticas de Tercer Ciclo del Nivel Primario en el año 2012; posteriormente logro obtener el Título en Provisional Nacional con el Grado Académico de Licenciatura en Pedagogía, título que fue otorgado por la Universidad Autónoma del Beni - 2014" y el Título Profesional de Maestro de Matemáticas – Educación Secundaria Comunitaria Productiva con el Grado Académico de Licenciatura, título que fue otorgado por la Escuela Superior de Formación de Maestros y Maestras "Clara Parada de Pinto - 2018".

Que, con dedicación llegó a obtener el Grado Académico de "Magister en Educación Superior", conferido por la "Universidad Salesiana de Bolivia - 2022" en la ciudad de La Paz" y llegó a obtener el Título de "Técnico Medio en Sistemas Informáticos", conferido por el "Centro de Educación Alternativa – Santísima de Trinidad – Beni - 2023".

Que, uno de los grandes desafíos como profesional y un aporte muy trascendental fue ser facilitador de "PROFOCOM-SEP", llevando adelante la implementación del Modelo Educativo Socio Comunitario a su inicio, de acuerdo a la Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, que se encontraba en concreción, donde fue designado a cubrir todas las comunidades que se encuentran en frontera con Brasil, comunidades de difícil acceso.

Que, el MSc. Lic. Vidal Javier Martinez Viza, motivado por la inquietud de formación personal y profesional, recibió el reconocimiento otorgado por la Brigada Departamental del Beni, por su importante aporte, compromiso institucional y contribución al proyecto de gabinetes psicopedagógicos en unidades educativa del distrito de trinidad, en diciembre de 2023.

Senadora proyectista: Cecilia Moyoviri Moya.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 98 de su Reglamento General y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

OTORGA:

Homenaje Camaral a favor del ciudadano **Vidal Javier Martínez Viza**, por su trayectoria como docente, aportando con la implementación del Modelo Educativo Socio comunitario a poblaciones alejadas del Departamento de Beni en el Estado Plurinacional de Bolivia.



Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5.11 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N°085/2023-2024, póstumo al señor "Lucas Zuñagua Choquehuanca", por su gran trayectoria como compositor y músico. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-HC N° 054/2023-2024
PHC N° 85/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Homenaje Camaral **N° 85/2023-2024** Póstumo al Señor (+) "Lucas Zuñagua Choquehuanca", por su trayectoria, aporte a la cultura y folclore de nuestro país.

FECHA: La Paz, 15 de octubre 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 11 de octubre de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, Proyecto de Homenaje Camaral N° 85/2023-2024, al señor (+) "**Lucas Zuñagua Choquehuanca**", por su trayectoria, aporte a la cultura y folclore en el Estado Plurinacional de Bolivia, **presentado** por el Senador Rodrigo Paz Pereira, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Antecedentes que respalden el Proyecto de Homenaje Camaral en fotocopia simple.
- Medio Magnético, conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.

- Certificación N° 142/2023-2024 de 09/10/2024, emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, donde indica "No se tiene Registros", por parte del solicitante.
- Fotocopia simple de la cédula de identidad documento idóneo que demuestre su identidad.
- Reseña bibliográfica resumida donde resalten los méritos objeto del Homenaje Camaral.
- Otra documentación que la Comisión ha considerado pertinente.

II. MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 99.-

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

Artículo 101.-

Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la Ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.



Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES CAMARALES OTORGADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 4. (Alcance). La Cámara de Senadores otorgará Homenajes Camarales a:

- a) **Personas Naturales.**
- b) Personas Jurídicas Públicas o Privadas.
- c) Efemérides Nacionales, Departamentales, Municipales y Regionales y Nacionales y Pueblos Indígena Originario Campesinos.
- d) Hechos de la Historia Nacional, Universal o Actividad Cultural con relevancia en nuestro país.
- e) El mérito ciudadano.

Artículo 6. (Requisitos). Para las presentaciones de homenajes camarales se deben cumplir los siguientes requisitos.

PARA PERSONAS NATURALES:

- a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple.
- b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- c) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camaral en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales.
- d) Fotocopia simple de cédula de identidad o documento idóneo que demuestre su identidad.
- e) Certificado de Defunción, cuando corresponda.
- f) Reseña histórica resumida donde resalten los méritos al objeto del Homenaje Camaral.
- g) Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por las instituciones privadas o públicas, relacionado al objeto del Homenaje Camaral.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

Él señor (+) Lucas Zuñagua Choquehuanca, músico y compositor, nació en el departamento de La Paz, el 20 de octubre de 1948, creció y vivió gran parte de su vida en la Zona de Achachicala, tuvo al aymara como idioma de cuna, estudio en el Colegio Luis Ernest donde logro una beca para sus estudios secundarios que lastimosamente no pudo culminar por no poder comprar los uniformes de la Institución Particular.

A mediados de los 90, desahoga todo su potencial creativo fundando la banda "Súper Conexión" de los hermanos Zuñagua y sus últimos años junto a la "Popular Banda Real Conexión La Fuerza de los Bronces", desbordando talento puro en la interpretación musical de su instrumento, el Bajo, con maestría y habilidad. Ganó muchos trofeos y reconocimientos por sus presentaciones y composiciones en la ciudad de La Paz y sus provincias, interior del País y así también en los países vecinos del Perú, Chile, Argentina y Brasil.

Él señor (+) Lucas Zuñagua Choquehuanca recibió a lo largo de su vida diferentes reconocimientos por la gran habilidad que tenía al momento de componer, su aporte al CACIONERO MUSICAL BOLIVIANO está plasmado en diversas creaciones musicales y falleció un 2 de Julio del año 2023, siempre compartió sus composiciones, ya que decía "NO SE DEBE SER EGOÍSTA CON LA MÚSICA, PORQUE LA MÚSICA ES PARA COMPARTIR"



RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS:

1. Por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Honor al Mérito Cultural y Gestor e Impulsor Cultural del 20 de diciembre de 2012.
2. Certificado de participación en la festividad del señor de la Cruz, por la Prefectura del Departamento de La Paz.
3. Honor al Mérito, otorgado por la Poderosa y Espectacular "Morenada Bellavista" Tetra Campeón 1996, Puno abril de 1996.
4. Reconocimiento otorgado por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana, por su trayectoria y valioso aporte a la cultura y folklore de nuestro país Bolivia, bajo la dirección del Maestro Lucas Zuñagua.
5. Diploma de Honor, otorgado por la Asociación de Comerciantes Minoristas Puestos Fijos y Kioskos "10 de agosto", a la "Banda Rebelión Súper Conexión" dirigida por su Director Lucas Zuñagua.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido Homenaje Camaral al señor (+) **Lucas Zuñagua Choquehuanca**", por su gran trayectoria, aporte a la cultura y folklore en el Estado Plurinacional de Bolivia.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moya, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; (No firma por licencia) Senadora Elena Judith Aguilar Flores, Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural; Cámara de Senadores.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL**CONSIDERANDO:**

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: "*Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes*".

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "*Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional*".

Que, el Artículo 2 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales Otorgados por la Cámara de Senadores, establece que: "*La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Art. 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda*".

Que, el Inc. c) del Artículo 3 (Definiciones), Inc. a) del Artículo 4 (Alcance) y Parg. I del Art. 6 (Requisitos) del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, permiten otorgar homenajes a personas naturales por actividades culturales de relevancia para nuestro país; que a la vez son el canal de transmisión de creencias, costumbres, tradiciones y conocimientos de generación en generación.



Que, él señor Lucas Zuñagua Choquehuanca (+), músico y compositor, nació en el departamento de La Paz, el 20 de octubre de 1948, creció y vivió gran parte de su vida en la Zona de Achachicala, era de origen de idioma aymará.

Que, él señor (+) Lucas Zuñagua Choquehuanca, en los años 90 desahogó todo su potencial creativo fundando la banda "Súper Conexión" de los hermanos Zuñagua y pasó sus últimos años junto a la "Popular Banda Real Conexión la Fuerza de los Bronces", desbordando talento puro en la interpretación musical del instrumento del Bajo, con maestría y habilidad.

Que, él señor Lucas Zuñagua Choquehuanca (+), ganó muchos trofeos y reconocimientos por sus presentaciones y composiciones en la ciudad de La Paz, sus provincias, así como también al interior del país y en países vecinos como el Perú, Chile, Argentina y Brasil.

Que, él señor Lucas Zuñagua Choquehuanca (+), recibió a lo largo de su vida diferentes reconocimientos por la gran habilidad que tenía de componer canciones, su gran aporte al Cancionero Musical Boliviano, está plasmado en diversas creaciones musicales, sobresaliendo a nivel nacional e internacional, en ritmo de Ch'utas el tema titulado "Cuatro Amores" que pasó a ser nombrado Himno de la población de Caquiaviri y se le tituló como "Caquiavireña", y en ritmo de Morenada sobresale el conocido "Sombbrero Borsalino" que originalmente fue titulado "Sombbrero Perdido.

Senador Proyectista: Rodrigo Paz Pereira

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral Póstumo al músico y compositor **Lucas Zuñagua Choquehuanca (+)**, por su gran trayectoria, por su invaluable aporte en la promoción y difusión de la cultura y folclore que refleja la identidad del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.
Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5.12 De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N°86/2023-2024, al Regimiento de Artillería - 1 "MY. Gral. Camacho" perteneciente a la Segunda División de Ejército de Bolivia. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS
Y POLICÍA BOLIVIANA**

C-SEFFAAPB/INF. Nro. 23/2023 – 2024

INFORMA:

**ASUNTO: PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL PHC-Nº86/2023-2024
HOMENAJE CAMARAL AL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA – 1 "MY. GRAL
CAMACHO" DE LA SEGUNDA DIVISIÓN DEL EJERCITO DE BOLIVIA.**

Fecha: La Paz, 16 de octubre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

PHC-Nº86/2023-2024 HOMENAJE CAMARAL AL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA – 1 "MY. GRAL CAMACHO" DE LA SEGUNDA DIVISIÓN DEL EJÉRCITO DE BOLIVIA.

Certificación N°131/2023-2024, del Jefe de Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, indicando que: *"LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL LEGISLATIVO Y REDACCIÓN DEPENDIENTE DE SECRETARÍA GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES, a solicitud de la Senadora Lindaura Rasguido Mejía; CERTIFICA QUE: En conformidad a lo establecido en el Reglamento Específico de Homenajes Camarales de este Ente Camaral, aprobado mediante la Resolución Camaral N° 46/2023-2024; No se tiene registro, respecto a, "Homenaje Camaral al - Regimiento de Artillería - 1 'MY. GRAL. CAMACHO'".*

Nota con CITE: TS.CS.ALP LRM-Nº378/2023-2024, recepcionada por esta Comisión en fecha el 11 de octubre de 2024, la Senadora Lindaura Rasguido Mejía, Tercera Secretaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con referencia Homenaje Camaral.

II. MARCO LEGAL.

➤ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO**

El Artículo 145 determina que la Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano.

El numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado se encuentran las atribuciones de la Cámara de Senadores, las que determina el de reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

➤ **REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES**

Artículo 98. (Naturaleza y Objeto). La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

REGLAMENTO ESPECIFICO DE HOMENAJES CAMARALES OTORGADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES, APROBADO POR RESOLUCION CAMARAL N°46/2023-2024 de 24 de julio de 2024.



REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN, PROCEDIMIENTO Y APROBACIÓN

Artículo 5. (Estructura del Proyecto de Homenaje Camaral). Los Homenajes Camarales serán elaborados respetando el siguiente formato:

a. Antecedentes y Justificación. Reseña histórica y fundamentación para otorgar e Homenaje Camaral.

b. Anexos. Documentación de respaldo de los antecedentes debidamente foliada.

c. Proyecto de Homenaje Camaral. Que consignará lo siguiente:

1. Parte considerativa o considerando: Es la parte en que se detallan los justificativos que respaldan el Homenaje Camaral.
2. Parte reflejada en el "por tanto": Es la parte en la que se detalla la aplicación del artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.
3. Parte resolutive: Es la parte declarativa que consigna el nombre y el motivo del Homenaje Camaral.

Artículo 6. (Requisitos). Para la presentación de homenajes camarales se debe cumplir los siguientes requisitos:

II. Para personas jurídicas:

- a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple.
- b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- c) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camaral en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales.
- d) Fotocopia simple de documentación que acredite la Personalidad Jurídica: primera acta de constitución y modificaciones cuando corresponda, para verificar su existencia y antigüedad.
- e) Fotocopia simple de la Matrícula de Comercio actualizada (corresponde a personas jurídicas con fines de lucro privadas).
- f) Fotocopia simple de la norma jurídica de creación (corresponde a empresas estatales mixtas, empresas mixtas, empresas estatales, empresas estatales intergubernamentales, sociedades de economía mixtas).
- g) Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por otras instituciones privadas o públicas, relacionado al objeto del Homenaje Camaral.
- h) Fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria, cuando corresponda.

III. ANÁLISIS.

Al amparo del Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores en la que determina que la Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento Específico de Homenajes Camarales Otorgados por la Cámara de Senadores, aprobado por Resolución Camaral N°46/2023-2024 de 24 de julio de 2024, de la Cámara de Senadores la Comisión de Seguridad del Estado Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, en fecha 11 de octubre de la presente gestión recibe el Proyecto de Homenaje Camaral PHC-N°86/2023-2024 HOMENAJE CAMARAL AL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA – 1 "MY. GRAL CAMACHO" DE LA SEGUNDA DIVISIÓN DEL EJÉRCITO DE BOLIVIA, para que se determine su viabilidad o improcedencia.

Mediante nota con CITE: TS.CS.ALP LRM-N°378/2023-2024, recepcionada por esta Comisión en fecha el 11 de octubre de 2024, la Senadora Lindaaura Rasguido Mejía, Tercera Secretaria de la Asamblea Legislativa



Plurinacional, remite Homenaje Camaral PHC-Nº86/2023-2024 Homenaje camaral al regimiento de Artillería – 1 “My. Gral Camacho” de la Segunda División del Ejército de Bolivia.

Se tiene presente la certificación Nº131/2023-2024, del Jefe de Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, manifestando que a solicitud de la Senadora Lindaura Rasguido Mejía se emite certificación en conformidad a lo establecido en el Reglamento Específico de Homenajes Camarales de la Cámara de Senadores, aprobado mediante la Resolución Camaral Nº 46/2023-2024, en el que no se tiene registro, respecto a, “Homenaje Camaral al - Regimiento de Artillería - 1 “MY. GRAL. CAMACHO”.

IV. CONCLUSIÓN.

Conforme a los antecedentes y en cumplimiento del Reglamento General de la Cámara de Senadores que en su Artículo 98 determina que la rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico, el Proyecto de Homenaje Camaral PHC-Nº86/2023-2024 Homenaje Camaral al Regimiento de Artillería – 1 “My. Gral Camacho” de la Segunda División del Ejército de Bolivia, cumple con los requisitos normativos. Por lo que la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales Otorgados por la Cámara de Senadores **APRUEBA** el presente Proyecto de Homenaje Camaral.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anteriormente referido, la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, recomienda la **APROBACIÓN** sin modificaciones del Proyecto de Homenaje Camaral PHC-Nº86/2023-2024 Homenaje camaral al regimiento de Artillería – 1 “My. Gral. Camacho” de la Segunda División del Ejército de Bolivia.

Firman: Senador Leonardo Loza, Presidente Comisión de Seguridad del Estado Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Gladys Alarcón Farfán, Secretaria Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Eva Luz Humérez Alvez, Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 160º de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley, la de reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios inminentes al Estado.

Que, en el artículo 244 de la Constitución Política del Estado, establece que: “...Las Fuerzas armadas tienen la misión fundamental de defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar al imperio de la constitución garantizar la estabilidad del Gobierno Legalmente constituido y participar en el desarrollo del país.”

Que, el Regimiento de Artillería - 1 “My. Gral. Camacho, como primera Unidad de Artillería del Ejército de Bolivia, tiene su origen en el año 1826, fue organizada por el Mariscal Antonio José de Sucre, denominándose en ese entonces “Escuadrón de Artillería”, acantonada en la ciudad de Oruro, Provincia Cercado del Departamento de Oruro.

Que, el Regimiento de Artillería - 1 “My. Gral. Camacho, perteneciente a la Segunda División del Ejército, fue movilizado en las diferentes campañas que enfrentó el Ejército, desde la invasión Peruana de 1828, las campañas de la Confederación en 1836, la batalla de Ingavi en 1841, la guerra del Pacífico en 1879 y la



Guerra del Chaco en 1932, en las páginas de nuestra historia Nacional están escritas las grandes hazañas de heroísmo y bizarría del Regimiento Camacho.

Que, en junio de 1911 la denominación de Batallón fue sustituida por el de Regimiento, habiéndose tomado el nombre de Camacho - 1 de Artillería por orden General de Ejército de fecha 28 de diciembre de 1914, en memoria del MY. Gral. Eliodoro Camacho, uno de los más prominentes generales de nuestro Ejército, por sus eminentes servicios prestados al país y por su preparación militar bastante adelantada para la época.

Que, el 4 de noviembre, fue adoptado como fecha de aniversario del Regimiento de Artillería - 1 "My. Gral. Camacho, como homenaje al natalicio del My. Gral. Eliodoro Camacho, de acuerdo a la orden del día del Ejército No.16/39, de fecha 14 de febrero de 1939.

Que, el Regimiento de Artillería - 1 "My. Gral. Camacho, emblemática Unidad Militar que ejecuta operaciones de seguridad y defensa interna, resguardando la salud, medio ambiente y áreas vitales en la región de su jurisdicción, en la presente gestión conmemora 198 años de creación.

Senadora proyectista: Lindaura Rasguido Mejía.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus específicas atribuciones determinadas en el artículo 160 numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

O T O R G A R:

Homenaje Camaral al **Regimiento de Artillería – 1 "My. Gral. Camacho"**, perteneciente a la Segunda División de Ejército de Bolivia, acantonada en la Ciudad de Oruro, en conmemoración a sus ciento noventa y ocho años de creación, a esta Emblemática Unidad Militar que garantiza la integridad territorial y la seguridad del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5.13 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N°088/2023-2024, a la Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros "Ángel Mendoza Justiniano". (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 134/2023-2024
PHC N° 088/2023-2024

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 88/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y MAESTROS "ÁNGEL MENDOZA JUSTINIANO".

FECHA: La Paz, 14 de octubre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 11 de octubre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: MRCHT/No 061/2023-2024 presentado por la Senadora Mery Rosalía Choque Torrez, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros "Ángel Mendoza Justiniano", adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica
- Certificación N° 136/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción.
- Resolución Ministerial N° 793, emitida por el Ministerio de Educación y Cultura, donde resuelve la creación del instituto Normal de educación Urbana de Formación de Maestros en la ciudad de Oruro, de fecha 22 de octubre de 1973.
- Resolución Ministerial N° 487, emitida por el Ministerio de Educación Cultura donde legaliza y ratifica el funcionamiento de la Normal "Ángel Mendoza Justiniano de Oruro declarando la Escuela Normal Integrada, de fecha 3 de junio de 1983.
- Decreto Supremo N° 0156, que crea el sistema plurinacional de formación de Maestros.
- Resolución Ministerial 491/2016, emitida por el Ministerio de Educación, donde resuelve aprobar el Manual de Organizaciones de Funciones (MOF), de fecha 31 de agosto de 2016.
- Reconocimiento otorgado por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, en homenaje a sus 49 aniversario, de fecha 22 de octubre de 2022.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 77. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.



Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo 1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

El año 1970 en el departamento de Oruro según estadísticas los maestros profesionales egresados de las entonces normales superiores cubrían las provincias tan solo el 20% y en la ciudad el 60% aproximadamente; lo que motivo a la Federación de Maestros urbanos a la cabeza del Prof. Adán Rioja Pérez y la Directora Distrital Prof. Adela Navia Plantan a la dirección nacional de normales la necesidad de crear un institución de profesionalización de maestros interinos, gestión que se materializo mediante Resolución Ministerial N° 2293 del 25 de noviembre de 1970 que crea en Oruro el Instituto de Profesionalización de maestros interino del ciclo básico, la misma que entra en funcionamiento el 20 de mayo de 1971 en predio de la Facultad de Derecho, logrando profesionalizar hasta la gestión de 1974 a 49 maestros interinos.

Desde la gestión 1971, se hizo presente la preocupación de padres de familia que no contaban con recursos económicos para que su hijos puedan estudiar para formarse como maestros en otros departamento del país, el sentir del magisterio y las justas aspiraciones de los trabajadores mineros hicieron llegar a las autoridades nacionales solicitudes de la creación de una normal en el departamento de Oruro, así mismo por las gestiones constantes de la federación de maestros urbanos se consolida este anhelo según resolución ministerios N° 793 de fecha 22 de octubre de 1973, se efectúa la creación del Instituto Normal de Educación Urbana, que formara maestros para el ciclo de orientación básica e intermedio, debiendo funcionar a partir de la gestión de 1974 adjunto al instituto de profesionalización docentes del distrito de Oruro.

El Ministerio de Educación y cultura mediante Resolución Ministerial N° 670 de 6 de noviembre de 1973, designa al Prof. Andrés Aguilar a quien se le designa con ítem como el rector de la Escuela Normal Superior de Oruro que empezara su año lectivo en 1974.

En el año 1979 por intermedio de la resolución ministerio N° 687 se resuelve la modificación de la denominación de la Escuela Normal Superior de Oruro y se cambia el nombre a "Ángel Mendoza Justiniano", como reconocimiento de la ciudadanía en general y del gobierno a la labor ejemplarizada a lo largo de la vida del conocido maestro.

Más adelante en el año 2000 el instituto Normal Superior "Ángel Mendoza Justiniano" paso a ser administrado por la Universidad de Aquino Bolivia, durando esta nueva administración hasta el año 2003;



posteriormente en el año 2004 se firma el convenio con el ministerio de educación y la universidad técnica de Oruro, para que sea esa entidad quienes administren el instituto.

Fruto del proceso de transformación del sistema educativo nacional el 2007 la administración vuelve a la responsabilidad del ministerio de educación, por lo que se publica un nuevo proceso de postulación para los puestos administrativos y el nuevo cargo de rector de la institución.

Al rememorar la historia de la creación de la Escuela Normal Superior de Oruro "Ángel Mendoza Justiniano", es revelar la trayectoria de muchas generaciones de bachilleres que se formaron como grandes maestros, y que pasaron por las aulas de tan prestigiosa institución.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje a la **ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y MAESTROS "ÁNGEL MENDOZA JUSTINIANO"**.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senadora Laura Marlene Lujan, Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; Cámara de Senadores.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, la Senadora Mery Rosalía Choque Torrez, en sus atribuciones otorgadas por el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*

Que, la Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros del departamento de Oruro se crea por Resolución Ministerial N° 793 de fecha 22 de octubre de 1973 como Instituto Normal de Educación Urbana, para la formación de Maestros para el Ciclo de Orientación Básica e intermedio.

Que, en el año 1979 por intermedio de la resolución ministerio N° 687 se resuelve la modificación de la denominación de la Escuela Normal Superior de Oruro y se cambia el nombre a "Ángel Mendoza Justiniano", como reconocimiento de la ciudadanía en general y del gobierno a la labor ejemplarizada a lo largo de la vida del conocido maestro.

Que, la creación de la Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros "Ángel Mendoza Justiniano" responde a la necesidad que existía en la ciudad de Oruro de contar con una institución que formara maestros y que ofreciera una opción más para aquellos nuevos bachilleres que quisieran formarse en el área de la educación.



Que, por su trayectoria y aporte a la formación de educadores en el departamento de Oruro, la Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros “Ángel Mendoza Justiniano” fue merecedora de varias distinciones tanto municipales como departamentales que resaltan su labor y su aporte a la educación.

Que, la Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros “Ángel Mendoza Justiniano”, a lo largo de los años, a enfrentado desafíos y adversidades, también ha celebrado triunfos y éxitos que le han fortalecido como institución, su compromiso con la educación inclusiva, la excelencia académica y el desarrollo integral de sus maestras y maestros, sigue siendo el motor que impulsa su trabajo diario.

Que, al rememorar la creación de la Escuela Normal Superior de Oruro “Ángel Mendoza Justiniano”, es revelar la trayectoria de muchas generaciones de bachilleres que se formaron como grandes maestros, y que pasaron por las aulas de tan prestigiosa institución.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros “Ángel Mendoza Justiniano”**, por su actividad en materia de educación, destacado su aporte al servicio de la formación y preparación de los maestros y maestras del Departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5.14 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N°089/2023-2024, Unidad Educativa “Suipacha” del Municipio de Tupiza, por sus 63 años de fundación. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de homenaje Camaral.

Sen. Secretario:



INFORME DE HOMENAJE CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 89/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "SUIPACHA" DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.

FECHA: La Paz, 14 de octubre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 11 de octubre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: 2da VICE PRESIDENCIA N° 568/2023-2024 presentado por la Senadora Daly Cristina Santa Maria Aguirre, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "Suipacha" del Departamento de Potosí, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa
- Certificación N° 140/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción
- Certificado de Registro de Unidad Educativa
- Acta de refundación de la Unidad Educativa
- Reconocimiento otorgado por la Bancada Departamental del MAS – IPSP de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en conmemoración de su 61 aniversario, de fecha 18 de junio de 2022
- Reconocimiento otorgado por la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, en conmemoración de su 61 aniversario, gestión 2022

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.



Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Ley N°070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

Artículo 1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

La comunidad de Suipacha está ubicada en el Sur de Bolivia a 25 Km de la ciudad de Tupiza, capital de la Provincia Sud Chichas, del Departamento de Potosí.

En 1939 sus habitantes impulsaron la creación de la Unidad Educativa “Suipacha”, Escuela Rural Municipal sustentada por los padres de familia. Comenzó a funcionar con dos cursos de nivel primario, su primer maestro fue el señor Modesto Aramayo, su laboriosa enseñanza se fundamentaba en el lema.

El sistema educativo de la nueva Escuela funcionó con la participación de ciudadanos del pueblo por más de 10 años, quienes sin tener formación académica desempeñaron la noble misión de maestros.

El 7 de noviembre de 1959 con el propósito de celebrar el aniversario de la gloriosa Batalla de Suipacha, el Gobernador de la Provincia de Jujuy, Argentina, Dr. Gregorio Horacio Guzmán de raíces bolivianas, fue quien se comprometió hacer gestiones para la construcción de un inmueble destinado a los estudiantes ante el gobierno argentino, esto por tener raíces chicheñas y conmovido por las condiciones en que se trabajaba y se ensañaba en la Escuela.

Después de varias gestiones, el Gobernador de la Provincia Jujuy logró entregar una infraestructura equipada al pueblo de Suipacha, el 18 de junio de 1961, desde entonces, esa fecha es considerada como su fundación, siendo el nombre asignado de Unidad Educativa de “Suipacha”, en justo homenaje a los caídos del 7 de noviembre de 1810. En la actualidad se conserva aún hoy, una Plaqueta recordatoria, que hace referencia a la “donación de la Provincia de Jujuy a los bolivianos y a los hijos del histórico pueblo”.

Actualmente, su infraestructura cuenta con 4 aulas para su alumnado, destinada a trabajos prácticos (talleres), con un salón de actos, dirección, un depósito, comedor, una cocina, baños ecológicos y una

cancha. Está bajo la dirección de la Lic. Maribel Ramos Alconz, con un selecto plantel docente, brindando sus servicios desde el nivel inicial, primaria y secundario.

La Unidad Educativa "Suipacha", cuenta con el certificado de registro RUE N° 010121 con Código SIE de Unidad Educativa 81410015 y Código SIE de Edificio Escolar 81410014, perteneciente al área curricular de educación Formal, es de dependencia Fiscal y funciona con el nivel Inicial en familia Comunitaria, Primaria Comunitaria Vocacional y Secundaria Comunitaria Productiva, en el distrito educativo de Tupiza departamento de Potosí.

En la actualidad, la Unidad Educativa "Suipacha", celebra sus sesenta y tres años de vida institucional al servicio de la educación boliviana, aportando de esa manera con el desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje a la **UNIDAD EDUCATIVA "SUIPACHA"** del Departamento de Potosí por sus 63 años de creación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senadora Laura Marlene Lujan, Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; Cámara de Senadores.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*

Que, el 18 de junio de 1961 se fundó la Unidad Educativa con el nombre de "Suipacha", en justo homenaje a los caídos del 7 de noviembre de 1810.

Que, la Unidad Educativa Suipacha, se encuentra en la comunidad de Suipacha del Municipio de Tupiza, capital de la Provincia Sud Chichas, del Departamento de Potosí.

Que, la Unidad Educativa Suipacha, funcione sus primeros años gracias al esfuerzo de sus habitantes comenzando a funcionar con dos cursos de nivel primario.

Que, después de varias gestiones, el Gobernador de la Provincia Jujuy logró entregar una infraestructura equipada a Tupiza, que es donde actualmente funciona la Unidad Educativa que cuenta con 4 aulas para su alumnado, destinada a trabajos prácticos (talleres), con un salón de actos, dirección, un depósito, comedor, una cocina, baños ecológicos y una cancha.



Que, la Unidad Educativa Suipacha, cuenta con el certificado de registro RUE N° 010121 con Código SIE de Unidad Educativa 81410015 y Código SIE de Edificio Escolar 81410014, perteneciente al área curricular de educación Formal, es de dependencia Fiscal y funciona con el nivel Inicial en familia Comunitaria, Primaria Comunitaria Vocacional y Secundaria Comunitaria Productiva, en el distrito educativo de Tupiza departamento de Potosí.

Que, en la actualidad, la Unidad Educativa Suipacha, celebra sus sesenta y tres años de vida institucional al servicio de la educación boliviana, aportando de esa manera con el desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Senadora Proyectista: Daly Cristina Santa María Aguirre.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en aplicación del artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

O T O R G A R:

Homenaje Camaral a la **Unidad Educativa Suipacha**, del Municipio de Tupiza, conmemorando sus sesenta y tres años de fundación, por su labor en favor de la población estudiantil, destacando su aporte al servicio de la educación y su contribución de manera integral al desarrollo del departamento de Potosí y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5.15 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N°90/2023-2024, al Instituto Tecnológico Caranavi del Departamento de La Paz, por sus 36 años de fundación. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de homenaje Camaral.

Sen. Secretario:



PHC N° 090/2023-2024

**INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD****INFORME:****ASUNTO: PHC N° 90/2023-2024. RECONOCIMIENTO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO "CARANAVI" DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.****FECHA:** La Paz, 14 de octubre de 2024.**I. ANTECEDENTES.**

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 11 de octubre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: CPI/SFAA/CITE INT N° 316/2023-2024 presentado por el Senador Felix Ajpi Ajpi, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento al Instituto Tecnológico "Caranavi" del departamento de La Paz, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica
- Certificación N° 141/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción
- Acta de fundación
- Resolución Ministerial, emitida por el Ministerio de Educación, que autoriza el legal funcionamiento del Instituto Superior técnico Agro-Ambiental, de fecha 10 de marzo de 1989
- Resolución Ministerial N° 204/2010, emitida por el ministerio de Educación, que autoriza el cambio de razón social por el de Instituto Tecnológico Caranavi, de fecha 19 de abril de 2010
- Resolución Nro. 68/2013, emitido por la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, que rinde homenaje por sus bodas de plata, de fecha 22 de octubre de 2013.
- Resolución Administrativa RC/N° 1212/2013, emitida por el Gobierno departamental de la Paz, que confiere la condecoración en la orden "Avelino Siñani-Elizardo Perez" en el grado de "Chuspa Verde", de fecha 22 de octubre de 2013.
- Resolución Administrativa N° 049/2015, emitido por la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, que rinde un justo y merecido reconocimiento por sus 27 aniversario de fecha 20 de octubre de 2015.
- Reconocimiento emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi, por sus 27 aniversario de fundación, en fecha 21 de octubre de 2015.
- Resolución de Homenaje Camaral No. 378/2019, emitido por la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados, en homenaje a su 31 aniversario, de fecha octubre de 2019

II. FUNDAMENTO LEGAL.**Constitución Política del Estado.**

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.



Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Ley N°070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento Específico de Homenajes Camarales

Artículo.1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

En octubre de 1975 en la ciudad de Tarija durante la realización del séptimo Congreso Nacional de trabajadores campesinos de Bolivia se plantea la creación de Universidades Agrarias y en la comisión de Educación y Cultura se analiza la propuesta a representantes del gobierno del entonces Gral. Hugo Banzer Suarez.

El proyecto de Universidades Agrarias fue rechazado y a cambio se determinó la creación en áreas rurales de Colegios Técnicos vocacionales y Caranavi fue una de las regiones seleccionadas con este beneficio.

En 1978 en la gestión del señor Dionicio Apaza Tancara del Cantón Santa Fe y el Tte. Hugo Suarez Almanza fueron quienes iniciaron los trámites para la creación del Colegio Agro Industrial añorado por los colonizadores; los que conformaron el equipo Directivo de ese entonces fueron Celestino Quispe, Rufino Quispe, Edwin Quispe Strio de Transporte, Máximo Mamani, Ex Strio. y asesor Norberto Lisme Ex Strio. de Comercialización.

El 24 de septiembre de 1978, después de varias reuniones con los colonizadores de la Colonia Broncini se llegó a obtener el terreno de 22 hectáreas con 8000 metros cuadrados en calidad de donación y que fue entregado al Ministerio de Educación.

SEGUNDO INTENTO DE HACER UNA REALIDAD.

El 6 de septiembre de 1986, en una asamblea de la Federación Agraria Especial de Colonizadores de Caranavi FAECC y miembros de Universidad Mayor de San Andrés representado por el Ing. Hugo Mendieta Pedrazas se firma un acuerdo para poner en funcionamiento este colegio bajo la Dirección de un Comité Impulsor integrado por miembros anteriormente mencionados, intento sin resultado alguno.



TERCER INTENTO Y CONSOLIDACIÓN

En abril de 1988, el señor Ubaldo Nina H. representante de la FAECC presenta ante la población y el sector colonizador un proyecto de Educación que contenía 4 alternativas para hacer realidad el funcionamiento del complejo Agro Industrial documento puesto en conocimiento por medio de Radio Urkupiña a la población de Caranavi.

El ampliado de colonizadores de Caranavi, celebrado el 15 de septiembre de 1988, aprobó dicho proyecto y se confirmó un Comité Impulsor y una comisión académica integrada por miembros de la FAECC, presidido por el compañero Heriberto Mamani miembro de la Central Obrera Boliviana.

FUNDACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO AGRO – INDUSTRIAL

Una gran concentración de más de cinco mil personas con la asistencia de un alto dignatario de Estado del Ministerio de Educación y Cultura, Ing. Orlando Cossío en representación del Dr. Enrique Ipiña Melgar Ministro de Educación, se fundó la primera Casa Superior de Estudios con el nombre de INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO AGRO – INDUSTRIAL de Caranavi en el cual se firmó un convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Cultura, el Servicio Nacional de Educación Técnica SENET, la FAECC y la Federación regional de Junta de Vecinos de FEREJUVE.

Su fundación fue el 21 de octubre de 1988 y comenzó a preparar sus gestiones, trámites y preparación para cobijar a estudiantes de la región, para iniciar en la gestión de 1989.

INAUGURACIÓN DE LABORES ACADÉMICAS

En una concentración de habitantes de la región el 13 de marzo de 1989 el Ing. Orlando Cossío representante del Ministerio de Educación y Cultura procedió a la inauguración de labores académicas del INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO AGRO – INDUSTRIAL DE CARANAVI en merito a la Resolución Suprema 564 de fecha 10 de marzo de 1988, al mismo tiempo se hace entrega de herramientas básicas, 200 pupitres y otros.

En el año 2010 por intermedio de la Resolución Ministerial N° 204/2010, emitida por el ministerio de Educación, se autoriza el cambio de razón social de Instituto Superior Técnico Agro – Industrial De Caranavi por el de Instituto Tecnológico Caranavi.

En el aspecto académico se inicia con dos carreras: Agropecuaria y Mecánica Automotriz con sus dos planes en el sistema SENET funciona en sus 12 unidades educativas el Plan Regular Bachillerato Técnico y Técnico Medio a pedido de Caranavi se hace un Plan Paralelo para apoyar a los jóvenes bachilleres que no tienen acceso a las universidades por ser de bajos recursos, ampliándose este plan primeramente en Caranavi y luego en los demás Institutos.

Instituto Tecnológico Caranavi, ha ingresado en un proceso de innovación académica y fortalecimiento institucional. Los cambios que se producen en el desarrollo tecnológico, la investigación y la ciencia exigen que las instituciones educativas de formación superior adecuen sus metodologías de trabajo, sus sistemas de gestión y planificación a las nuevas condiciones de un mundo en permanente y acelerado cambio.

El instituto en la actualidad cuenta con 8 carreras consolidadas: Agropecuaria, Mecánica Automotriz (Nivel Técnico Medio – Bachillerato Técnico), Contaduría General, Tecnología de Alimentos, Electromecánica, Veterinaria – Zootecnia, Forestal, Caficultura Empresarial (Nivel Técnico Superior).

IV. CONCLUSIÓN.



Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje al **INSTITUTO TECNOLÓGICO CARANAVI** del Departamento de La Paz por sus 36 años de creación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senadora Laura Marlene Lujan, Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; Cámara de Senadores.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"

Que, el 21 de octubre de 1988 y se efectuó en presencia de cinco mil personas con la asistencia del Ministerio de Educación y Cultura la fundación de la primera Casa Superior de Estudios con el nombre de INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO AGRO – IINDUSTRIAL de Caranavi.

Que, al amparo de la Resolución Ministerial N° 056 de 10 de marzo de 1989 en su artículo único resuelve: Autorizar el legal funcionamiento del Instituto Superior Agro – Industrial, en la localidad de Caranavi, provincia Nor Yungas, departamento de La Paz, con las siguientes carreras: Mecánica Automotriz y Agropecuaria.

Que, la Resolución Ministerial N° 204/2010 de 19 de abril de 2010, resuelve Autorizar el cambio de Razón Social del Instituto Técnico Superior Agroindustrial Caranavi "ISTAIC" por el de Instituto Tecnológico "Caranavi".

Que, Instituto Tecnológico "Caranavi" tiene un Plan Paralelo para apoyar a los jóvenes bachilleres que no tienen acceso a las universidades por ser de bajos recursos, ampliándose este plan primeramente en Caranavi y luego en los demás Institutos.

Que, el instituto en la actualidad cuenta con 8 carreras consolidadas: Agropecuaria, Mecánica Automotriz, Contaduría General, Tecnología de Alimentos, Electromecánica, Veterinaria – Zootecnia, Forestal, Caficultura Empresarial.

Que, el Instituto Tecnológico "Caranavi", ha ingresado en un proceso de innovación académica y fortalecimiento institucional. Los cambios que se producen en el desarrollo tecnológico, la investigación y la ciencia exigen que las instituciones educativas de formación superior adecuen sus metodologías.



Que, el Instituto Tecnológico "Caranavi", actualmente continúa brindando el servicio de educación superior en la Provincia Caranavi, inculcando principios y valores, desarrollando en sus estudiantes una formación superior y sea por el progreso del departamento de La Paz.

Senador proyectista: Felix Ajpi Ajpi.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a el **Instituto Tecnológico Caranavi**, conmemorando sus treinta y seis años de fundación, por su valiosa contribución a la formación de profesionales altamente capacitados y comprometidos con el desarrollo socioeconómico y la innovación del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5.16 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N°092/2023-2024, a las hermanas de las escuelas cristianas de Santa María Magdalena Postel, por su 100 aniversario. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 137/2023-2024
PDC N° 092/2023-2024

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:



ASUNTO: PHC N° 92/2023-2024 RECONOCIMIENTO A LAS HERMANAS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS DE SANTA MARÍA MAGDALENA POSTEL.**FECHA:** La Paz, 14 de octubre de 2024.**I. ANTECEDENTES.**

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 11 de octubre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: CPSEyS N° 817/2023-2024 presentado por la Senadora María Vania Rocha Muñoz, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a Las Hermanas de las Escuelas Cristianas de Santa María Magdalena Postel, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Certificación N° 148/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción.
- Certificado emitido por el Obispo de la Diócesis de El Alto, certificando que el Instituto Hermanas de las Escuelas Cristianas, cuenta con personalidad jurídica canónica y pertenece a la Iglesia Católica, bajo el registro CEB N° B-103.
- Resolución Suprema N° 11502 de fecha 10 de diciembre de 1944, por la que se resuelve reconocer la personería jurídica a dicha Institución, rubricado por el Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Testimonio N° 229 de 15 de marzo de 1994, respecto de la protocolización de Estatutos y Reglamentos de la Institución Religiosa "Hermanas de las Escuelas Cristianas".
- Testimonio N° 728/96 de fecha 04 de junio de 1996, respecto a la protocolización de documentos referentes a la modificación de Estatutos de las Hermanas de las Escuelas Cristianas.
- Condecoración de la gran orden del Cóndor de los Andes en el grado de Oficial, otorgada por el Presidente de la República de Bolivia, de fecha octubre de 1951.
- Condecoración, orden "Jaime Escalante", otorgado por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

II. FUNDAMENTO LEGAL.**Constitución Política del Estado.**

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales

Artículo 1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o



digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

A invitación de los Misioneros Redentoristas, en especial del Monseñor Sieffert quien recibió a las religiosas Sr. María Aegidia Hartmann, Sr. María Lehmhoff, Sr. Tabitha Pinnekamp y Sr. María Hieronyma de la Congregación Hermanas de las Escuelas Cristianas de Santa María Magdalena Postel, llegan a la ciudad de La Paz, Bolivia, el 29 de diciembre del año de 1924, con la inicial ilusión de trabajar en el área rural, que sin embargo no les permitieron realizar su tarea evangelizadora en la región del altiplano aimara, por el descontento popular y las protestas de la época contra el gobierno boliviano.

Desde la gestión escolar de 1925, trabajaron en el colegio Mariscal Braun, como profesoras y catequistas. En el año 1927, se dirigieron a la ciudad de Oruro, con las mismas tareas, laborar como profesoras y catequistas.

Para el año 1963, en Oruro, se independizaron, fundando el Colegio Santa María Magdalena Postel. Y en el año 1931, llegaron a Cochabamba, trabajaron en el Colegio Tadeo Haenke.

Asimismo, desde el año 1935, la atención de las hermanas se dirigió a la población por la cual la mayoría de ellas vinieron a Bolivia. Dicho año empezaron en Vallegrande, se hicieron cargo de la escuela municipal Obispo Peña.

Pasado dos años, es decir para el año 1937, aceptaron el cuidado de los Huérfanos de Guerra del Chaco, en lo que actualmente es conocido como Hogar Aniceto Solares. Y para el año 1938, aceptaron también hacerse cargo del hogar La Providencia de la ciudad en Cochabamba.

Posteriormente, en el año 1945, se hicieron cargo de la Fundación del Colegio "Aleman Santa María". Y en 1963, se fundó en Aiquile el colegio Santa Martha desde Inicial hasta secundaria que pertenece al Movimiento Popular de Educación Fe y Alegría.

En el año 1980, se funda en Cochabamba el CETAP (hoy CEA), centro destinado a la educación de Adultos en sus secciones técnicas, perteneciente también al Movimiento Popular de Educación Fe y Alegría.

En 1983, las hermanas se hicieron cargo de la escuela La Morita de Santa Cruz, ubicada en la Av. Santos Dumont entre el tercero y cuarto anillo, que actualmente funcionan tres Unidades Educativas: María Magdalena Postel II Primaria turno tarde; María Magdalena Postel III Primaria turno mañana, María Magdalena Postel V Secundario turno noche, convenio con Fe y Alegría.

De forma posterior, en el año 1997, se hacen cargo de la Fundación de la comunidad Santa María Magdalena Postel Bermejo (Tarija) Apoyo escolar, Pastoral educativa y trabajo en colegios fiscales.

De igual modo, en el año 2000, se hacen cargo de la Fundación del Colegio: María Magdalena Postel IV Secundario turno mañana, con 4 paralelos, ubicado en la Av. Radial 13 entre el cuarto y quinto anillo barrio Disacruz (Santa Cruz), actualmente funciona con Bachillerato Técnico y Humanístico (BTH) convenio con Fe y Alegría.

En el año 2002, se hacen cargo de la Fundación de la comunidad Santa María Magdalena Postel en la Ciudad de Tarija, con el objetivo de Apoyo a las hermanas de la Comunidad de Bermejo, apoyo escolar y pastoral educativa.

En el año 2003, también se hacen cargo de la Fundación de la comunidad Santa María Magdalena Postel La Asunta Zona San Julian Dpto. Santa Cruz, atención y responsable de la dirección de la Escuela Central de 11 unidades educativas afiliadas.



La Congregación Hermanas de las Escuelas Cristianas, Congregación de Derecho Pontificio, con sede en la Ciudad de Cochabamba y de duración indefinida; en conformidad a las normas del Código de Derecho Canónico en (cc. 113- 123) que rige a la Iglesia Católica y en concordancia con el Código Civil de Bolivia (art. 67- 71).

Está reconocida por el Estado Plurinacional de Bolivia, según las Notas Reversarles del 1º de agosto de 1.993, ratificadas y aprobadas por el Congreso de Bolivia por Ley de 4 de julio de 1.995, promulgada por el Supremo Gobierno el 11 de julio de 1.995.

Se encuentra legal y debidamente reconocida su Personería Jurídica Canónica CEB RPCER N.º B-103, emitido por la Conferencia Episcopal Boliviana, conforme a lo establecido en la Ley N.º 1644 del 11 de julio de 1995, que ratifica y aprueba las Notas Reversarles suscritas entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y la Santa Sede el 03 de agosto de 1993.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje a **LAS HERMANAS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS DE SANTA MARÍA MAGDALENA POSTEL.**

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senadora Laura Marlene Lujan, Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; Cámara de Senadores.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*

Que, las Hermanas de las Escuelas Cristianas, llegaron a Bolivia en el año 1924 y se congregaron en su mayoría en la ciudad de Cochabamba, desde entonces han ejercido un papel crucial en la educación pastoral en el estado plurinacional de Bolivia, el año 1937, aceptaron el cuidado de los Huérfanos de Guerra del Chaco, en lo que actualmente es conocido como Hogar Aniceto Solares. Y para el año 1938, aceptaron también hacerse cargo del hogar La Providencia de la ciudad en Cochabamba.

Que, las Hermanas de las Escuelas Cristianas a lo largo de su estadía y trabajo en Bolivia fundaron numerosas escuelas como el Colegio Santa María Postel de Oruro, la Escuela Municipal Obispo Peña de Valle Grande, el Colegio Alemán Santa María en Cochabamba entre otros.

Que, las Hermanas de las Escuelas Cristianas proponen un modelo enfocado en nuestra sociedad, un puente entre la familia, la educación y la Fe, un aprendizaje para todos los ámbitos de la vida, para respetar la creación que Dios ha entregado para vivir en solidaridad basada en el amor hacia los otros.



Que, las Hermanas de las Escuelas Cristianas se encuentra legal y debidamente reconocida su Personería Jurídica Canónica CEB RPCER N.º B-103, emitido por la Conferencia Episcopal Boliviana, conforme a lo establecido en la Ley N.º 1644 del 11 de julio de 1995, que ratifica y aprueba las Notas Reversarles suscritas entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y la Santa Sede el 03 de agosto de 1993.

Que, las Hermanas de las Escuelas Cristianas, por su labor desinteresada de servicio hacia la sociedad boliviana, no solo en el ámbito de la educación sino también del cuidado de los desprotegidos fue merecedora de la Condecoración Cóndor de los Andes la más alta distinción que otorgada por el estado, así como otras distinciones a nivel departamental y municipal que recibieron en reconocimiento de su ardua labor.

Senadora proyectista: María Vania Rocha Muñoz.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a las **Hermanas de las Escuelas Cristianas de Santa María Magdalena Postel**, conmemorando sus cien aniversarios, por su incansable labor, su permanente vocación de servicio a las personas más vulnerables de la sociedad y permanente trabajo por la educación en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5.17 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N°094/2023-2024, a la "Orquesta Tropicana Caliente", por su 23 aniversario y amplia trayectoria. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-HC N° 56/2023-2024
PHC N° 94/2023-2024



LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Homenaje Camaral **Nº 94/2023-2024** a la **"ORQUESTA TROPICANA CALIENTE"**, por la reivindicación de las manifestaciones musicales llevando en alto la cultura e identidad boliviana a nivel nacional e internacional.

FECHA: La Paz, 15 de octubre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 11 de octubre 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Homenaje Camaral **Nº 94/2023-2024** a la **"ORQUESTA TROPICANA CALIENTE"**, **presentado** por la Senadora Simona Quispe Apaza, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Medio Magnético, conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable
- Certificación Nº 154/2023-2024 de 09/10/2024, emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, donde indica "No se tiene Registros", por parte del solicitante.
- Acta de fundación.
- Distinciones.

II. MARCO LEGAL. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 99.-

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

Artículo 101.-

Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la Ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

- g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES CAMARALES OTORGADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 4. (Alcance). La Cámara de Senadores otorgará Homenajes Camarales a

- a) Personas Naturales
- b) **Personas Jurídicas Públicas o Privadas.**
- c) Efemérides Nacionales, Departamentales, Municipales y Regionales y Nacionales y Pueblos Indígena Originario Campesinos.
- d) Hechos de la Historia Nacional, Universal o Actividad Cultural con relevancia en nuestro país.
- e) El mérito ciudadano.

Artículo 6. (Requisitos). Para las presentaciones de homenajes camarales se deben cumplir los siguientes requisitos.

PARA PERSONAS JURÍDICAS:

- a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple
- b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- c) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camaral en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales.
- d) Fotocopia simple de documentación que acredite la Personalidad Jurídica: primera acta de constitución y modificaciones cuando corresponda, para verificar su existencia y antigüedad.
- e) Fotocopia simple de la Matrícula de Comercio actualizada (corresponde a personas jurídicas con fines de lucro privadas).



- f) Fotocopia simple de la norma jurídica de creación (corresponde a empresas estatales mixtas, empresas mixtas, empresas estatales, empresas estatales intergubernamentales, sociedades de economía mixtas).
- g) Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por otras instituciones privadas o públicas, relacionado al objeto del Homenaje Camaral.
- h) Fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria, cuando corresponda.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

Tropicana Caliente se fundó el 7 de abril del año 2001 gracias a la iniciativa del maestro Vico Laura, artista, compositor y abogado. Son más de una veintena de producciones fonográficas y audiovisuales que ha realizado en estos años. Desde el 2015, la orquesta ha lanzado sus producciones discográficas de manera independiente, siempre aportando con composiciones propias y rescatando ritmos del acervo cultural boliviano.

El 7 de abril del 2024, la Orquesta Internacional Tropicana Caliente cumplió 23 años de carrera artística y los festejará con dos eventos muy importantes, según anunció su director, Vico Laura.

La orquesta paceña presentará dos videoclips con la reedición de canciones que consagraron a Vico Laura, director de Tropicana Caliente, pero esta vez con la colaboración de conocidos artistas bolivianos, como Miguel Orías, Alejandro Beltrán de Awatiñas, Carlos Flores de Mister Yo, Jorge Herrera de Sin Ley y Oscar Flores del grupo Oscar Quinto. Y para finales de abril también anuncia un concierto con las voces femeninas de Karla Mendoza, Jhoanna Pinto, Neyza Gómez y Patty Bolivia como invitadas.

El primer mix incluye las canciones "Amada mía", grabada junto a Juan Alejandro Beltrán, vocalista de la agrupación folclórica Los Awatiñas; "Por primera vez", con la participación de Jorge Herrera, cantante de la agrupación Sin Ley, y "Estuve enamorado", junto a Oscar Flores, integrante del grupo Oscar Quinto.

El otro mix presenta las canciones "El Rosario de mi madre", junto a Miguel Orías, "Quítame la vida" (de autoría de Lucio Flores), con la colaboración de Carlos Flores, vocalista de la agrupación Mister Yo, y "El Testamento", que cuenta con la participación de Amílcar y Américo Laura, hijos de Vico Laura.

A ello se debe sumar los ocho discos que Vico grabó junto a la Orquesta Rumba 7 y otros más con las orquestas Los Buggys, Caribe y Penumbra en sus más de cuatro décadas de trayectoria en el medio artístico nacional, deleitando con su voz no sólo en el territorio boliviano, sino también en países como Argentina, Perú, Brasil y Chile.

RECONOCIMIENTOS.

- Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia Cámara de Diputados, Resolución N°001/2021-2022 de fecha 21 de octubre de 2021.
- Reconocimiento a "Tropicana Caliente" mejor grupo revelación nacional 2021.
- Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia Cámara de Diputados, Comisión Derechos Humanos a la Orquesta "Tropicana Caliente" La Paz, diciembre de 2017.
- Asamblea Legislativa Plurinacional, Brigada parlamentaria del Departamento de La Paz, de 09 de julio 2014, además de otras distinciones que el presente grupo recibió a lo largo de su trayectoria.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido Homenaje Camaral a la **"ORQUESTA TROPICANA CALIENTE"**, por su amplia trayectoria nacional y notable



representación de la música boliviana reivindicando y promoviendo las manifestaciones culturales, musicales y diversidad de géneros llevando en alto la identidad y acervo cultural boliviano a nivel nacional e internacional.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; (No firma por licencia) Senadora Elena Judith Aguilar Flores, Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural; Cámara de Senadores.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes"*.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara de Senadores sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, el Artículo 2 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales Otorgados por la Cámara de Senadores, establece que: *"La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Art. 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda"*.

Que, la Orquesta Tropicana Caliente, fue fundado el 07 de abril de 2001, a la iniciativa del maestro Vico Laura, artista, compositor y abogado, con más de una veintena de producciones fonográficas y audiovisuales, desde el 2015 la orquesta ha lanzado sus producciones discográficas de manera independiente, siempre aportando con composiciones propias y rescatando ritmos del acervo cultural boliviano.

Que, la Orquesta Tropicana Caliente, está integrada por: Daniel Gutiérrez Condori (trompeta), Ramiro Quispe Yujra (trompeta), Oscar Moya (bajo electrónico), Miguel Machaca A. (congas, bongoes y charango), Mauricio Justo Méndez (guitarra), Amilcar Vladimir Laura Beltrán (voz), Américo Adalid Laura Beltrán (voz), Fernanda Lucia Quisbert Mamani (voz), Julio Choque Nina (batería), Alfredo Ticona Callisaya (teclados), Edsson Mamani Huarachi (trombón), Víctor Hugo Laura Apaza (voz y director) y Rodolfo Amezaga (ingeniero de sonido).

Que, la Orquesta Tropicana Caliente, está considerado como uno de los mejores grupos en Música Tropical, Selección de Cumbias y grabaciones nuevas, desde su fundación hasta la fecha ha participado en diferentes escenarios de ámbito nacional e internacional, llevando nuestra cultura e identidad boliviana en alto a nivel nacional e internacional.

Que, la Orquesta Tropicana Caliente, durante estos 23 años ha merecido muchos reconocimientos y distinciones por su gran trayectoria musical y como mejor grupo musical revelación, de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia Cámara de Diputados mediante Resolución N°001/2021-2022; de Reconocimiento a "Tropicana Caliente" como mejor grupo Revelación Nacional 2021; de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia Cámara de Diputados, Comisión Derechos Humanos a la Orquesta



“Tropicana Caliente”; de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Brigada Parlamentaria del Departamento de La Paz, además de otras distinciones que el presente grupo recibió en mérito a su trayectoria.

Senadora proyectista: Simona Quispe Apaza.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Orquesta Tropicana Caliente**, conmemorando sus veinte tres años de aniversario y su amplia trayectoria, promoviendo y reivindicando la práctica del arte musical, la diversidad cultural, y la notable representación de nuestro acervo cultural a nivel nacional e internacional, llevando en alto el nombre del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5.18 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N°95/2023-2024, al “Grupo Musical Internacional Mámbole”, por su 42 aniversario. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-HC N° 057/2023-2024
PHC N° 95/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Homenaje Camaral **N° 95/2023-2024** al **“GRUPO MUSICAL INTERNACIONAL MAMBOLE”** en sus 40 años de aniversario.



FECHA: La Paz, 15 de octubre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 11 de octubre 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Homenaje Camaral **N° 95/2023-2024** a la **"GRUPO MUSICAL INTERNACIONAL MAMBOLE"**, **presentado** por la Senadora Simona Quispe, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Medio Magnético, conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- Certificación N° 157/2023-2024 de 09/10/2024, emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, donde indica "No se tiene Registros", por parte del solicitante.
- Acta de fundación.
- Distinciones.

II. MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 99.-

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

Artículo 101.-

Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la Ley:

- 7.** Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.



Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES CAMARALES OTORGADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 4. (Alcance). La Cámara de Senadores otorgará Homenajes Camarales a

- a) Personas Naturales
- b) **Personas Jurídicas Públicas o Privadas**
- c) Efemérides Nacionales, Departamentales, Municipales y Regionales y Nacionales y Pueblos Indígena Originario Campesinos.
- d) Hechos de la Historia Nacional, Universal o Actividad Cultural con relevancia en nuestro país.
- e) El mérito ciudadano.

Artículo 6. (Requisitos). Para las presentaciones de homenajes camarales se deben cumplir los siguientes requisitos.

PARA PERSONAS JURÍDICAS:

- a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple
- b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- c) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camaral en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales.
- d) Fotocopia simple de documentación que acredite la Personalidad Jurídica: primera acta de constitución y modificaciones cuando corresponda, para verificar su existencia y antigüedad.
- e) Fotocopia simple de la Matrícula de Comercio actualizada (corresponde a personas jurídicas con fines de lucro privadas).
- f) Fotocopia simple de la norma jurídica de creación (corresponde a empresas estatales mixtas, empresas mixtas, empresas estatales, empresas estatales intergubernamentales, sociedades de economía mixtas).
- g) Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por otras instituciones privadas o públicas, relacionado al objeto del Homenaje Camaral.
- h) Fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria, cuando corresponda.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

El Grupo Musical Mambole Internacional es una orquesta de gran trayectoria artística en nuestro país y a nivel internacional, con 40 años de experiencia que en base a compañerismo y mucho profesionalismo se han mantenido unidos a través de la música.

Armando Arano director, arreglista y tecladista de la orquesta, hace conocer que Mambole viene de la conjunción de Mambo ritmo centro americano y Ole ritmo español; la orquesta nació el 4 de septiembre de 1984 en forma oficial en un festival en el Teatro al Aire Libre de la ciudad de La Paz.

El Grupo Musical Mambole Internacional, entre sus éxitos más sobresalientes se puede mencionar: He Venido No he Venido, Volveré, Talento en Televisión, Pachanga, Mi Bom Bom, El Bam Bam, La Ladrona, Después de Dios las Mujeres, Pachanga, Para Ser Feliz, La Bandida, Golpes en el Corazón, Amarte hasta la Muerte y el Éxito de Siempre la Música Nacional, que los consagra definitivamente como la mejor Orquesta boliviana.

El Grupo Musical Mambole Internacional, cuenta dentro de sus producciones realizadas con el sello discográfico HERIBA Ltda. hasta la gestión 2007; posteriormente realizaron producciones propias con el sello MITOLANDIA.

RECONOCIMIENTOS

- El primer gran triunfo como "ORQUESTA MAMBOLE" fue el 4 de septiembre de 1984 cuando grabaron su primer disco con la empresa HERIBA LTDA.
- El año 1993 la Empresa HERIBA Ltda., los galardona con el "Trofeo HERIBA" y posteriormente el año 1994 por las ventas alcanzadas por el éxito "Volveré" le entregan el "DISCO DE ORO".
- Reconocimiento al Mérito "Cultural y Artístico" dado en la ciudad de La Paz, a los diez días del mes de julio de dos mil diecinueve.
- En diciembre de 2012, La Asamblea Plurinacional de Bolivia Cámara de Diputados y el Gobierno Autónomo Municipal de Laja, condecoran a la Orquesta Internacional MAMBOLE, con la distinción "Renacer Laja 2012" por su Trayectoria Artística Musical.
- El 31 de enero de 2013, La Policía Boliviana y el Grupo de Apoyo civil, confieren el "Certificado de Agradecimiento" a la Internacional MAMBOLE, por su alto espíritu de Colaboración y Cooperación en las diferentes actividades realizadas en beneficio de la sociedad.
- El 13 de julio de 2016, La Directiva de la Brigada Parlamentaria de La Paz, confiere el reconocimiento al Mérito "Galardon Illimani de Oro", a la Orquesta Internacional MAMBOLE, conmemorando los 207 aniversario de la Gesta Libertaria del 16 de Julio de 1809.
- Reconocimiento Municipal al esfuerzo y constancia "Emilio peñaranda" del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido Homenaje Camaral al "**GRUPO MUSICAL INTERNACIONAL MAMBOLE** " en sus 40 años de aniversario, considerado uno de los grupos musicales más representativo de Bolivia en diferentes géneros de música como tropical, cumbias, merengues, boleros, salsa, son caribeño, primordialmente la música nacional como cuecas, morenadas, tinkus, huayños, cullaguadas, caporales, diabladas y por las actividades musicales realizadas en el ámbito nacional e internacional, contribuyendo a la promoción y difusión de la cultura en el Estado Plurinacional de Bolivia.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.



Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; (No firma por licencia) Senadora Elena Judith Aguilar Flores, Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes".

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara de Senadores sobre temas de interés nacional o internacional".

Que, el Artículo 2 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales Otorgados por la Cámara de Senadores, establece que: "La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Art. 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda".

Que, el Grupo Musical Internacional Mambole, fue fundado el 4 de septiembre de 1984 oficialmente en un festival en el Teatro al Aire Libre de la ciudad de La Paz, grabando su primer disco con la empresa HERIBA LTDA, e inmediatamente lanzan el disco al mercado en ciudad de La Paz, sorprendidos por la gran acogida del público paceño y más aún cuando al público de Bolivia le gusto la música que hacían, por lo que empezaron las giras dentro y fuera del país con mucho éxito.

Que, el Grupo Musical Internacional Mambole, es una orquesta de gran trayectoria artística en nuestro país y a nivel internacional, con 40 años de experiencia que en base a compañerismo y mucho profesionalismo se han mantenido unidos a través de la música.

Que, el Grupo Musical Internacional Mambole, está integrado por: Armando Arano Espíritu, Walker Durán Camacho, Gerardo Córdova, Kathleen Melisa Olivera Vargas, Odón Gonzales Hidalgo, Gustavo Medina Zúñiga, Juan Eduardo Reyes Arano, Simón René Rodríguez Gutiérrez, Marco Antonio Chuquimia Mendoza, Luis Osvaldo Díaz Guisbert, Delfín Huayhua Mamani, Segundo Checa Ignacio y Armando Arano López.

Que, el Grupo Musical Internacional Mambole, es considerado uno de los mejores y más representativo de Bolivia en diferentes géneros de música, como música tropical, cumbias, merengues, boleros, salsa, son caribeño, resaltando principalmente en la música nacional como cuecas, morenadas, tinkus, huayños, cullaguadas, caporales, diabladas.

Que, el Grupo Musical Internacional Mambole, es tan bien conocido por las actividades musicales realizadas en el ámbito nacional e internacional, contribuyendo a la promoción y difusión de la cultura en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Senadora proyectista: Simona Quispe Apaza.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

OTORGA:



Homenaje Camaral al **Grupo Musical Internacional Mambole**, por sus cuarenta años de aniversario, promoviendo el arte musical y la diversidad cultural, por su amplia trayectoria nacional e internacional de notable representación de la música boliviana, difundiendo nuestro acervo cultural dentro y fuera de nuestras fronteras, llevando en alto el nombre del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5.19 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N°093/2023-2024, a la "Fraternidad Morenada Central Oruro" por sus 100 años dedicados a la promoción y difusión de la cultura. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-HC N° 055/2023-2024
PHC N° 93/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Homenaje Camaral **N° 93/2023-2024** a la "**Fraternidad Morenada Central Oruro**" por sus 100 años dedicados a la promoción y difusión de la cultura del departamento de Oruro y la protección y desarrollo cultural del Estado Plurinacional de Bolivia.

FECHA: La Paz, 15 de octubre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 11 de octubre 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Homenaje Camaral **N° 93/2023-2024**



a la “**Fraternidad Morenada Central Oruro**” del departamento de Oruro, **presentado** por la Senadora María Vania Rocha Muñoz, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Medio Magnético, conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable
- Certificación N° 146/2023-2024 de 09/10/2024, emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, donde indica “No se tiene Registros”, por parte del solicitante.
- Personería Jurídica Decreto Departamental N° 0306
- Acta de fundación.
- Distinciones y Reconocimientos

II. MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 99.-

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

Artículo 101.-

Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la Ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES CAMARALES OTORGADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 4. (Alcance). La Cámara de Senadores otorgará Homenajes Camarales a

- a) Personas Naturales.
- b) **Personas Jurídicas Públicas o Privadas.**
- c) Efemérides Nacionales, Departamentales, Municipales y Regionales y Nacionales y Pueblos Indígena Originario Campesinos.
- d) Hechos de la Historia Nacional, Universal o Actividad Cultural con relevancia en nuestro país.
- e) El mérito ciudadano.

Artículo 6. (Requisitos). Para las presentaciones de homenajes camarales se deben cumplir los siguientes requisitos.

PARA PERSONAS JURÍDICAS:

- a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple
- b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- c) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camaral en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales.
- d) Fotocopia simple de documentación que acredite la Personalidad Jurídica: primera acta de constitución y modificaciones cuando corresponda, para verificar su existencia y antigüedad.
- e) Fotocopia simple de la Matrícula de Comercio actualizada (corresponde a personas jurídicas con fines de lucro privadas).
- f) Fotocopia simple de la norma jurídica de creación (corresponde a empresas estatales mixtas, empresas mixtas, empresas estatales, empresas estatales intergubernamentales, sociedades de economía mixtas).
- g) Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por otras instituciones privadas o públicas, relacionado al objeto del Homenaje Camaral.
- h) Fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria, cuando corresponda.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

La "Comparsa de Morenos" y su proceso evolutivo corresponde a la danza como forma de expresiva fundada en la creencia, fe y ritualidad, y estuvo presente en el anonimato por muchísimos años. La vigencia y la presentación estaba a cargo de los "Pasantes de la Festividad"; la presencia de la Morenada Central inicia con la fundación con el denominativo "Morenada Unión Comercial" el 29 de noviembre de 1924, posteriormente pasa a llamarse "Conjunto Folklórico Tradicional Morenada Auténtica" en el acta de fundación claramente se observa la presencia de don Manuel Apaza quien además "firma a ruego"; en esta nueva institución se aprecia la presencia de comerciantes dedicados a la venta de la hoja de coca, transportistas, abarroteros y otros; estos se asentaron en la calle Cochabamba muy cerca de la Iglesia de



Santo Domingo, eran oriundos de la provincia Aroma del Departamento de La Paz, identificados en los Ayllus Villa Kairiri, Púchu, Agua Rica, Paruta, Jajnuni, Yiacariri y Umala.

El primer convite del año de 1954, hace su ingreso y participación en el Carnaval de Oruro con el nombre de "Conjunto Folklórico Tradicional Morenada Auténtica Zona Central" como una reafirmación a los comerciantes dedicados a la actividad de la venta de coca; se toma la decisión de que en esta "Entrada" tendría características propias, como el "traje de convite"; un riguroso traje negro (traje de ensayo) acompañado de una pañoleta de seda blanca, sombrero de ala color negro, poncho de vicuña, guantes blancos, barrilito de plata y acompañada de la matraca de quirquincho, símbolos que hasta ahora se lleva con mucho orgullo.

Sin lugar a dudas uno de los factores emblemáticos ha sido el desarrollo de la música en la Morenada, la Banda Poopó, Banda Pagador, Banda Super Central, Banda Continental, Banda Real Imperial, Banda Alianza, aportaron con creaciones musicales, así mismo se sumaron conjuntos prestigiosos como Savia Andina, los Kjarkas, Zulma Yugar, Yuri Ortuño, Lljataymanta, Grupo Andino, compusieron e interpretaron nuestra música, en este periodo también identificamos a José J'acha Flores, Sinforiano Gonzales, Max Choqueticlla, Teresa Auza, Javier Melgarejo, José Pérez, Eloy Apaza, como meritorios compositores de este periodo.

La Fraternidad Morenada Central Oruro, ha permitido a sus directorios que sucesivamente vayan tomando el mando, siendo uno de los objetivos trazados antes de la Condecoración del Cóndor de los Andes, fue la construcción del sector administrativo de la Sede de la Morenada. Hubo concursos de proyectos y otras que al final entre idas y venidas, intervenciones que cada directorio ha tomado para si su participación, se ha logrado construir una de las sedes más singulares y representativas de los Conjuntos del Carnaval.

Entre las composiciones que se pueden destacar tenemos:

- Cholita de la Central, autor Wilge Arandia interpreta Raymi Bolivia.
- Morena, autor Alejandro Arias interpreta Jach'a Mallku.
- 50 años, autor Alejandro Arias interpreta Jach'a Mallku.
- 29 de noviembre, autor Alejandro Arias interpreta Jach'a Mallku.
- Plegarias de amor, autor Wilge Arandia interpreta Raymi Bolivia.
- Bella Morena, autor Alejandro Arias interpreta Raymi Bolivia.

Cuenta con los siguientes Reconocimientos:

- Cóndor de Los Andes del 26 de noviembre de 1999.
- Honor al Mérito, Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia Cámara de Diputados gestión 2012-2013.
- Honorable Senado Nacional, noviembre de 1999.
- Reconocimiento por el consejo Municipal de Oruro, noviembre de 2022 y otras de distinciones por el aporte cultural que realizan en el ámbito departamental y nacional.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido Homenaje Camaral a la "**Fraternidad Morenada Central Oruro**" por sus 100 años dedicados a la promoción y difusión de la cultura del departamento de Oruro y la protección y desarrollo cultural del Estado Plurinacional de Bolivia.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.



Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; (No firma por licencia) Senadora Elena Judith Aguilar Flores, Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara de Senadores sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, el Artículo 2 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales Otorgados por la Cámara de Senadores, establece que: "La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Art. 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda".

Que, la Fraternidad Morenada Central de Oruro, se funda con el denominativo "Morenada Unión Comercial", el 29 de noviembre de 1924 y posteriormente pasó a denominarse "Conjunto Folclórico Tradicional Morenada Auténtica".

Que, la Fraternidad Morenada Central de Oruro y su proceso evolutivo corresponde a la danza como forma de expresión fundada en la creencia, fe y ritualidad, y estuvo presente en el anonimato por muchísimos años cuya vigencia y presentación estaba a cargo de los "Pasantes de la Festividad".

Que, la palabra Morenada significa "reunión de morenos por un objetivo común"; en todo caso la danza de la Morenada fue expresada por mestizos como una burla al español colonizador, por tanto, la evolución de la danza de la Morenada fue expresión del mestizaje del periodo colonial y que además trajeron el sentimiento del "Taki Onkoy" o el retorno al culto de las "huacas".

Que, la Fraternidad Morenada Central de Oruro, en su periodo formativo ha tenido el aporte de varias corrientes, expresadas en el proceso semiológico de los negros africanos vestidos de túnica como servidumbre, afectados por el soroj'chi (mal de altura) manifestaban un aspecto melodramático de desesperación, elementos de la narrativa que fueron apropiados para la expresión burlesca.

Que, la Morenada en la simbología de un estamento social llegado del África, es utilizado en la parodia y la sátira expresada en las manifestaciones vernaculares realizadas en la plaza del "regocijo" (ahora plaza Manuel de Castro y Padilla), hubieron versos y hasta rimas en contra de la festividad de las Carnestolendas tres días antes de la cuaresma, ha permitido que los "mingueros y jornaleros" (mestizos) tuvieran su espacio, generando una serie de manifestaciones del imaginario colectivo; el contexto se expresa con lo negros africanos como una casta social, al mando de un capataz que participa de la Viña de Maria, el relato se basa en "la pisa de la uva", con cánticos conmemorativos y jocosos que son parte del escenario, en contraposición a los observados en las festividades de reinado.

Que, la Fraternidad Morenada Central de Oruro, durante sus 100 años de existencia han aportado permanentemente al Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad del Carnaval de Oruro, el cual ha sido único y representativo, ya que, sin la recuperación de personajes como el Rey Moreno, Achachi, Cholitas, China Morenas y las Ñaupá Cholas, el logro de una contextualización de danza única dentro del Carnaval de Oruro, no se hubiera alcanzado el nivel patrimonial valorado por la UNESCO.

Senadora proyectista: María Vania Rocha Muñoz.



POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **"Fraternidad Morenada Central Oruro"** conmemorando sus cien años dedicados a la promoción, protección, difusión y desarrollo cultural mediante el cual transmite creencias, costumbres, tradiciones y fe, incentivando de esta manera la difusión y promoción cultural a nivel Nacional del Departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia,

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5.20 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N°096/2023-2024, a la agrupación "Hiru Hicho Bolivia", por su reconocida trayectoria y contribución a la música nacional. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-HC N° 058/2023-2024
PHC N° 96/2023-2024

**LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPELINOS E INTERCULTURALIDAD**

INFORME:**ASUNTO:**

Proyecto de Homenaje Camaral **N° 96/2023-2024** a la agrupación **"HIRU HICHO BOLIVIA"**, por su reconocida trayectoria, relevante contribución a la música nacional y su importante contribución al desarrollo de la cultura e identidad de nuestro país.

FECHA: La Paz, 15 de octubre de 2024.



I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 11 de octubre 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Homenaje Camaral N° 96/2023-2024 de reconocimiento a la Agrupación **"HIRU HICHO BOLIVIA"**, **presentado** por la Senadora Simona Quispe Apaza, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Antecedentes que respaldan el Proyecto de Homenaje Camaral en fotocopia simple.
- Medio Magnético, conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable
- Certificación N° 156/2023-2024 de 09/10/2024, emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, donde indica "No se tiene Registros", por parte del solicitante.
- Formulario de Registro Individual, con fecha de registro 09/10/2012. Emitido por el Ministerio de Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Formulario de Solicitud de Registro de Signo Distintivo, de fecha 20/12/2012 emitido por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.
- Registro Colectivo, con Antecedentes de fundación, refiriendo que es desde 14/03/1984, emitido por el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.
- Certificado de Información sobre Solvencia con el Fisco, Certificado No. 742565, "GRUPO HIRUHICHU" con NIT 201101182, de fecha 30/08/2024, emitido por la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Resolución CCPDDL No. 400/2020-21 de fecha 25/11/2020, emitido por el Comité Cívico Pro Departamental de La Paz.
- Resolución No. 030/041/2021 de 20/10/2021, donde se otorga Medalla "Illimani de Plata" en grado de HONOR CIVICO CULTURAL" AL CONJUNTO MUSICAL DE HIRUHICHU, emitido por el Comité Cívico y cultural de los Paceños – 473 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Nuestra Señora de La Paz.
- Resolución de Homenaje de la Brigada Parlamentaria No. 153/2022-2023 de 14/07/2023, emitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.
- Certificación de fecha octubre de 2023, emitido por El Secretario Técnico de la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante, donde señala que el Grupo Folclórico "HIRU HICHU" ha sido merecedor de un Reconocimiento por dicha Comisión,
- Reseña bibliográfica resumida donde resalten los méritos objeto del Homenaje Camaral.
- Fotocopias simples de publicaciones en medios de comunicación de Prensa Escrita, donde refiere sus presentaciones y los éxitos de la Agrupación Musical "Hiru Hichu".
- Reconocimientos, Diplomas y Certificados.

II. MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 99.-



I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

Artículo 101.-

Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la Ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

- g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES CAMARALES OTORGADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 4. (Alcance). La Cámara de Senadores otorgará Homenajes Camarales a

- a) Personas Naturales
- b) **Personas Jurídicas Públicas o Privadas**
- c) Efemérides Nacionales, Departamentales, Municipales y Regionales y Nacionales y Pueblos Indígena Originario Campesinos.
- d) Hechos de la Historia Nacional, Universal o Actividad Cultural con relevancia en nuestro país.
- e) El mérito ciudadano.

Artículo 6. (Requisitos). Para las presentaciones de homenajes camarales se deben cumplir los siguientes requisitos.

PARA PERSONAS JURÍDICAS:

- a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple.

- b)** Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- c)** Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camaral en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales.
- d)** Fotocopia simple de documentación que acredite la Personalidad Jurídica: primera acta de constitución y modificaciones cuando corresponda, para verificar su existencia y antigüedad.
- e)** Fotocopia simple de la Matrícula de Comercio actualizada (corresponde a personas jurídicas con fines de lucro privadas).
- f)** Fotocopia simple de la norma jurídica de creación (corresponde a empresas estatales mixtas, empresas mixtas, empresas estatales, empresas estatales intergubernamentales, sociedades de economía mixtas).
- g)** Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por otras instituciones privadas o públicas, relacionado al objeto del Homenaje Camaral.
- h)** Fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria, cuando corresponda.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

La Agrupación Hiru Hicho Bolivia, palabra quechua aymará que significa “Paja Brava”, que es una planta que crece en la cordillera de Los Andes y que refleja la fuerza y vitalidad ante las inclemencias de la naturaleza que se ensañan a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, nació en marzo de 1984 y desde ese momento no ha dejado de precautelar y difundir la riqueza musical folclórica del país.

La agrupación está conformada por Roger Soria Tapia (1ª voz, director), Franklin Soria Tapia (quenás, sub director), Sergio Soria (percusión), Elmer Soria (guitarra), Saúl Vito (charango), Elton Marca (zampoñas), Esteban Quispe (guitarra) y Marcelo Mendoza (bajo). (2018).

Roger Soria era, sin duda, la voz más reconocida del mundo artístico no solo de La Paz sino de Bolivia, pues en sus 36 años de carrera artística supo deleitar con sus canciones a distintas esferas sociales, con la muerte de la primera voz del grupo Bolivia ha perdido un gran valor de nuestro folklore.

Hiru Hicho es una mezcla de los idiomas quechua y aymara que significa “paja brava”, típica de la cordillera de Los Andes y Roger Soria asumió el término para demostrar fuerza y templanza ante eventualidades negativas.

El grupo nació el 14 de marzo de 1984 con el objetivo de precautelar la riqueza cultural del país, inicialmente cultivando la música autóctona y luego la música criolla o popular. Sus giras por el continente europeo en las décadas de los 80 y 90 hicieron madurar su estilo de música, que refleja las vivencias de las urbes citadinas del país.

El Chuta, la Morenada, los Waca Waca, la Llamera, las tonadas norte potosinas y el Caporal son ritmos que llevan y llevarán en su sangre los hermanos Soria que son la columna vertebral de Hiru Hicho.

Hiru Hicho, es ya una tradición en los carnavales paceños y en la Fiesta Mayor de los Andes, el Gran Poder. Muchas fraternidades o al menos un gran porcentaje tuvieron la oportunidad de tener las composiciones de este prestigioso grupo”, destaca la nota de prensa del conjunto nacional.

Como todos los inicios, hace 40 años, Hiru Hicho debió luchar arduamente para alcanzar el éxito y encontró su espacio al componer Morenadas para Fraternidades que no solo participan en la entrada del Gran Poder, sino en otras del aproximadamente centenar de festividades de este tipo que anualmente se celebran en el departamento de La Paz.

Su primer álbum, “Tiwanaku marka”, fue grabado en 1984 y contenía khaluyos y otros temas folklóricos de ritmo lento, pero que el grupo encontró su veta de las morenadas y los ch’utas.



"El pepino solterito", "El cholero con suerte", "Ay, amor" o "Ch'uta cholero" le dieron éxito en el son de los choleros, que alegraron los carnavales.

En 2005, cuando el grupo regresaba de ofrecer recitales en Perú, sufrió un grave accidente cerca de Tiwanaku, en el que uno de los integrantes del grupo perdió el dedo, aunque no dejó de hacer música y el hijo del artista quedó con una fractura de clavícula. A pesar de ese percance, el conjunto siguió adelante.

Sin embargo, su consagración llegó en 2006, cuando lanzó las morenadas "Vida y salud" y "Prisionero de tu amor". En aquel tiempo, Soria aseguró que esas composiciones vendieron 50.000 copias.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido Homenaje Camaral a la **"AGRUPACIÓN HIRU HICHO BOLIVIA"**, por su reconocida trayectoria, relevante contribución a la música nacional y su importante aporte al desarrollo de la cultura, folclore e identidad en el Estado Plurinacional de Bolivia.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; (No firma por licencia) Senadora Elena Judith Aguilar Flores, Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural; Cámara de Senadores.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes".

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara de Senadores sobre temas de interés nacional o internacional".

Que, el Art. 2 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales Otorgados por la Cámara de Senadores, establece que: "La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Art. 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda".

Que, el Inc. b) del Art. 3 (Definiciones), Inc. b) del Art. 4 (Alcance) y Parg. II del Art. 6 (Requisitos) del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, permiten otorgar homenajes a personas jurídicas.

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores está el: "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado".



Que, la Agrupación Hiru Hicho Bolivia, fue fundado el 14 de marzo de 1984, está conformada por (+) Roger Soria Tapia (1º voz, director), Franklin Soria Tapia (quenas, sub director), Sergio Soria (percusión), Elmer Soria (guitarra), Saúl Vino (charango), Elton Marca (zampoñas), Esteban Quispe (guitarra) y Marcelo Mendoza (bajo).

Que, la Agrupación Hiru Hicho Bolivia, grabó su primer álbum, "Tiwanaku marka", en 1984 y contenía khaluyos y otros temas folklóricos de ritmo lento, logrando encontrar su veta y éxito en las morenadas y los ch'utas.

Que, la Agrupación Hiru Hicho Bolivia, tiene como objetivo precautelar la riqueza cultural del país, inicialmente cultivando la música autóctona y luego la música criolla o popular, sus giras por el continente europeo en las décadas de los 80 y 90 hicieron madurar su estilo de música, que refleja las vivencias de las urbes citadinas del país.

Que, la Agrupación Hiru Hicho Bolivia, logró su consagración en 2006, cuando lanzó las morenadas "Vida y salud" y "Prisionero de tu amor".

Que, la Agrupación Hiru Hicho Bolivia, es considerada uno de los mejores grupos musicales autóctonos - tradicional, estuvo presente en más de 500 festivales alrededor del mundo representando el folklore boliviano, pero con un particular cariño por la morenada, desde su fundación hasta la fecha ha participado en diferentes escenarios de ámbito nacional e internacional, llevando la cultura e identidad boliviana en alto a nivel nacional e internacional.

Que, la Agrupación Hiru Hicho Bolivia, en idioma quechua - aymará significa "Paja Brava", que es una planta que crece en la cordillera de Los Andes y que refleja la fuerza y vitalidad ante las inclemencias de la naturaleza que se ensañan a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, desde 1984 precautela y difunde la riqueza musical folclórica del país.

Que, la Agrupación Hiru Hicho Bolivia, ha logrado conseguir notable representación a nivel nacional e internacional a través del esfuerzo y sacrificio habiéndose presentado fuera de nuestras fronteras, convirtiéndose así, en verdaderos embajadores de la música y del folclor boliviano.

Senadora proyectista: Simona Quispe Apaza.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en aplicación del artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

O T O R G A R:

Homenaje Camaral a la **Agrupación Hiru Hicho Bolivia**, por su reconocida trayectoria, relevante y su contribución a la música nacional su aporte al desarrollo de la cultura, la identidad y folclore del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5.21 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 97/2023-2024, a la "Orquesta Internacional Dulce Caramelo", por su reconocida trayectoria y contribución a la música nacional. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-HC N° 059/2023-2024
PHC N° 97/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO:

Proyecto de Homenaje Camaral **N° 97/2023-2024** a la "**ORQUESTA INTERNACIONAL DULCE CARAMELO**", por su reconocida trayectoria, relevante contribución a la música nacional y su importante contribución al desarrollo de la cultura de nuestro país.

FECHA: La Paz, 15 de octubre de 2024.

I. NTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 11 de octubre 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Homenaje Camaral N° 97/2023-2024 de reconocimiento a la "**ORQUESTA INTERNACIONAL DULCE CARAMELO**", **presentado** por la Senadora Simona Quispe Apaza, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Antecedentes que respalden el Proyecto de Homenaje Camaral en fotocopia simple.
- Medio Magnético, conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable
- Certificación N° 155/2023-2024 de 09/10/2024, emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, donde indica "No se tiene Registros", por parte del solicitante.
- Resolución No. 41/08-09 de 01/08/2009,
- Resolución No. 095/2014-2015 de 18/07/2014,
- Resolución No. 140/2022-2023 de 14/07/2023,
- Homenaje Camaral – CNYPIOCCI N° 074/2022-2023
- Reseña bibliográfica resumida donde resalten los méritos objeto del Homenaje Camaral.
- Fotocopias simples de publicaciones en medios de comunicación de Prensa Escrita, donde refiere los éxitos de la Orquesta Internacional "Dulce Caramelo".



- Reconocimientos, Diplomas, Certificados y otra documentación que la Comisión considere pertinente.

II. MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 99.-

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

Artículo 101.-

Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la Ley:

- 7.** Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). **I.** Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.



REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES CAMARALES OTORGADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 4. (Alcance). La Cámara de Senadores otorgará Homenajes Camarales a

- a) Personas Naturales
- b) **Personas Jurídicas Públicas o Privadas**
- c) Efemérides Nacionales, Departamentales, Municipales y Regionales y Nacionales y Pueblos Indígena Originario Campesinos.
- d) Hechos de la Historia Nacional, Universal o Actividad Cultural con relevancia en nuestro país.
- e) El mérito ciudadano.

Artículo 6. (Requisitos). Para las presentaciones de homenajes camarales se deben cumplir los siguientes requisitos.

PARA PERSONAS JURÍDICAS:

- a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple.
- b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- c) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camaral en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales.
- d) Fotocopia simple de documentación que acredite la Personalidad Jurídica: primera acta de constitución y modificaciones cuando corresponda, para verificar su existencia y antigüedad.
- e) Fotocopia simple de la Matrícula de Comercio actualizada (corresponde a personas jurídicas con fines de lucro privadas).
- f) Fotocopia simple de la norma jurídica de creación (corresponde a empresas estatales mixtas, empresas mixtas, empresas estatales, empresas estatales intergubernamentales, sociedades de economía mixtas).
- g) Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por otras instituciones privadas o públicas, relacionado al objeto del Homenaje Camaral.
- h) Fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria, cuando corresponda.

III. ANÁLISIS

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

Que Orquesta Internacional "Dulce Caramelo", cuenta con Dirección en la Calle Villamil de Rada. N° 929, Zona Alto San Pedro de la ciudad de La Paz, cuenta con Fundación que data del 22 de octubre de 1981, registrado en SENAPI, ABAIEN y MINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO. Tiene Trayectoria: 44 años de actividad musical, el Compositor, Arreglista, Director de Orquesta, Ex Director Bandas de Música de la Armada Boliviana: Tte. Nav. (Capitán) (Teddy) Teodosio Flores Aguilar, en Coordinación y Relaciones Públicas: Jorge Flores, como Representante para Espectáculos: Lic. Efraín Flores Silva, los componentes de cuentan con Formación Académica: Maestro, Teddy Flores Aguilar egresado de la Escuela Militar de Música, Cursos Realizados, Conservatorio Nacional de Música, Curso Básico (EMME), Curso Avanzado Diplomado (EMME), como Orquesta tienen Actuaciones Artísticas: en Teatro Aire Libre, Radiodifusión FIDES, Teatro Municipal, Cine Teatro México, Coliseo Cerrado, Estadio Hernando Siles, Estadio Bolívar, Teatro Modesta Sanjinés, tienen Presentaciones en Canales de Televisión Nacional, presentaciones para festivales e Instituciones Militares, y locales públicos, Presentaciones Artísticas en el exterior: Chile, Argentina, Brasil y Perú, cuentan con Grabaciones Discográficas: de 1981 a 2019: Grabaciones de 15 Long Plays, y 20 Extender Play, Videos Musicales y más de 35 CDS., en diferentes sellos discográficos, HERIBA, DISCOLANDIA, AUDIO WATS y PRODUCCIONES F&S, con Géneros Musicales: Música Nacional, (Cuecas, Morenadas, Cullaguadas, Huayños, Kaluyus, Afro Saya) Música Tropical, (Cumbias, Salsas, Merengues, Boleros, Valses etc.), Éxitos Musicales y Arreglos propios de Teddy Flores Aguilar: Música Tropical, Maridito de Oro, la Yegua Blanca, Linda Paceña, Ojitos Traidores, Ajena, La Noche que te Bese, Tus Besos son como Caramelo, La Gaviota, Cruel Condena, Atrévete, En Vano, Te Vas te Vas, Como te va mi Amor, Cama y Mesa, Salsa Illimani,



Olvídame, Quien te Crees, Selección de Cumbias de años 80 y 90, y grabaciones nuevas Quien será, Corazón de Acero, Amor Prohibido, Te Quiero Para Mí, No Me Dejes Nunca, Dueña de Nada, Porque Estas Triste, Sol de Primavera y De aquí Para Siempre, Música Nacional: Cuecas Vidita Mía, Viento Pasajero, Morenadas Castillito de Arena, Mujercita, Virgencita de Chijipata, Lagrimas de Amor, Ojo Cerrado, El Perro, Selección de Caluyos, Cullaguada Linda La Paz, Cullagüita de mi Corazón, Saya Afro Boliviana, Selección de Morenadas Fraternidad Nueva Generación etc.

La Orquesta Internacional "Dulce Caramelo" cuenta con Premios y Distinciones como: Disco de Plata, Brigada Parlamentaria del Departamento de La Paz, Diplomas de Instituciones Militares, Diplomas de la HAM. de La Paz, Medalla de Gestor Cultural de Bolivia, Premio Nacional Tropicalísimo Estrella 2014, 2022 Premio Estatuilla Dorada y otras instituciones, tiene Ex Integrantes de la Orquesta Caramelo: Esperanza Rada, Freddy Llanos, Félix Arias, Fernando Medina, Ricardo Ramos, Vocalistas de la Orquesta Dulce Caramelo: Shary Ergueta, Miguel Angel Paredes M., y Edwin Luque (+), actualmente tiene Integrantes de la Orquesta Caramelo: Jorge Flores, Wilmer Barra, Miguel Ivañez M., Jose Flores Atahuachi, Teddy Flores Aguilar, Victor Benigno Choque Nina, Alan Conde Chávez, y Henry Daniel Ticona Apaza.

La Orquesta Caramelo, se inicia en la música tropical-folklórica en fecha 22 de octubre de 1981 bajo la dirección del Señor Teddy Flores Aguilar con el objetivo de revolucionar el ámbito de la música cumbiera y música nacional con calidad y profesionalismo.

En su primer año, grabaron su primera producción en la empresa discográfica Heriba, a la que denominaron "Maridito de oro" que fue un rotundo éxito, interpretada con la encantadora voz de Esperanza Rada. un año después, lanzan su segunda producción "A Gozar con Caramelo", llegando a tener gran reconocimiento con el tema "Gaviota, Solterito Soy, Linda Paceña, Ojitos Traidores" y también la música nacional morenadas, interpretadas al estilo de la orquesta.

Posteriormente también se grabó varias placas discográficas en la empresa Discolandia. A lo largo de su trayectoria, la Orquesta ha realizado giras por los diferentes países internacionales Chile, Perú, Argentina, Brasil y Bolivia, como también grabaciones más de cuarenta placas discográficas, CDs´ y Videos, asimismo, una infinidad de premios y reconocimientos destacan en la carrera artística, como una de las orquestas más acreditadas del país.

Bodas de Perla, celebra con el aval de los 32 años de trayectoria artística, la orquesta internacional "DULCE CARAMELO" presentando el material de colección denominado "32 AÑOS DE RECUERDOS" grabado en la empresa discográfica F&S Producciones, que acompaña a la orquesta en estos últimos quince años, donde el público podrá escuchar y bailar desde Música Tropical Cumbia, Salsa, Merengue, hasta los enganchados de las cumbias que marcaron éxito en todos estos años de la orquesta, también sin olvidar nuestra hermosa música nacional, donde sale a relucir la calidad sonora e interpretativa de este prestigioso grupo musical cuyos pilares están concentrados en su Director, Teddy Flores A., la encantadora voz femenina de Shary Ergueta y el talento voz de Miguel Ángel Paredes, (Eduwin Luque +) los cuales con la juventud que derrochan, marcan una nueva etapa de esta orquesta en estas Bodas de Perla.

En la gestión 2013 LA ORQUESTA INTERNACIONAL CARAMELO presenta un nuevo trabajo titulado ILLIMANI en ritmo de Salsa, (autor del Tango Illimani, Néstor Portocarrero) celebra Bodas de Perla que contiene 6 nuevos temas , el cual ya cosecha sus frutos con el primer corte ya mencionado interpretado por la voz de Jean Paul y que fue lanzado por todas las radiodifusoras cumbieras y ahora punteando los primeros lugares en los ranking de este género, el segundo tema titula, EN VANO Vals interpretada por la dulce voz Femenina que promete ser otro éxito, asimismo en este último trabajo incluye música nacional, Selección de Morenadas interpretado por la voz de Wilmer Barra , de la misma forma se grabó el año 2014 música tropical titulada (OLVIDAME) y 2015 se grabó la cumbia (QUIEN TE CREES), y el año 2023 se grabó No me Dejes Nunca, Dueña de Nada, Porque Estas Triste y Sol de Primavera, 2024 se grabó en ritmo de cumbia DE AQUÍ PARA SIEMPRE, con la voz encantadora de Shary Ergueta.

El mérito de la Orquesta "Dulce Caramelo" es de haber conseguido renombre a nivel nacional e internacional



a través del esfuerzo y sacrificio habiéndose presentado fuera de nuestras fronteras, convirtiéndose así, en verdaderos embajadores de la música boliviana.

La Orquesta Internacional Dulce Caramelo, por la reivindicación de las manifestaciones musicales de Bolivia, desde su fundación hasta la fecha han participado en diferentes escenarios del ámbito nacional e internacional, llevando en alto la cultura boliviana a nivel nacional e internacional.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido Homenaje Camaral a la **"ORQUESTA INTERNACIONAL DULCE CARAMELO"**, por su reconocida trayectoria, relevante contribución a la música, al desarrollo de la cultura, identidad y su aporte en la difusión del folklore boliviano.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; (No firma por licencia) Senadora Elena Judith Aguilar Flores, Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes".

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara de Senadores sobre temas de interés nacional o internacional".

Que, el Art. 2 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales Otorgados por la Cámara de Senadores, establece que: "La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Art. 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda".

Que, el Inc. b) del Art. 3 (Definiciones), Inc. b) del Art. 4 (Alcance) y Parg. II del Art. 6 (Requisitos) del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, permiten otorgar homenajes a personas jurídicas.

Que, la Orquesta Internacional Dulce Caramelo, se inició en la música tropical-folklórica el 22 de octubre de 1981 bajo la dirección del Señor Teddy Flores Aguilar con el objetivo de revolucionar el ámbito de la música cumbiera y música nacional con calidad y profesionalismo.

Que, la Orquesta Internacional Dulce Caramelo, en su primer año, grabó su primera producción en la empresa discográfica Heriba, a la que denominaron "Maridito de oro" que fue un rotundo éxito, interpretada con la encantadora voz de Esperanza Rada. un año después, lanzan su segunda producción "A Gozar con Caramelo", llegando a tener gran reconocimiento con el tema "Gaviota, Solterito Soy, Linda Paceña, Ojitos



Traidores" y también la música nacional Morenadas, interpretadas al estilo de la orquesta, posteriormente también grabó varias placas discográficas en la empresa Discolandia.

Que, la Orquesta Internacional Dulce Caramelo, a lo largo de su trayectoria ha realizado giras por los diferentes países internacionales Chile, Perú, Argentina y Brasil, como también grabaciones más de cuarenta placas discográficas, CDs´ y Videos, y reconocimientos que destacan su carrera artística, como una de las orquestas más acreditadas del país.

Que, la Orquesta Internacional Dulce Caramelo, cuenta con las Bodas de Perla, celebrada con el aval de los 32 años de trayectoria artística, presentando el material de colección denominado "32 Años de Recuerdos" grabado en la empresa discográfica F&S Producciones, que acompaña a la orquesta en estos últimos quince años.

Que, la Orquesta Internacional Dulce Caramelo, en la gestión 2013 presento un nuevo trabajo titulado ILLIMANI en ritmo de Salsa, (autor del Tango Illimani, Néstor Portocarrero), el Disco celebra Bodas de Perla que contiene 6 nuevos temas, el año 2014 grabo la música tropical titulada (OLVIDAME), 2015 grabó la cumbia (QUIEN TE CREES),

Que, la Orquesta Internacional Dulce Caramelo, ha conseguido ser renombrado a nivel nacional e internacional a través de los esfuerzos y sacrificios presentándose fuera de nuestras fronteras, convirtiéndose así, en verdaderos embajadores de la música boliviana.

Que, la Orquesta Internacional Dulce Caramelo, por la reivindicación de las manifestaciones musicales de Bolivia, desde su fundación hasta la fecha han participado en diferentes escenarios del ámbito nacional e internacional, llevando en alto la cultura boliviana a nivel nacional e internacional, lo cual le ha merecido reconocimientos y distinciones.

Senadora proyectista: Simona Quispe Apaza.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General de la Cámara de Senadores y Artículo 2 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales Otorgados por la Cámara de Senadores.

O T O R G A R:

Homenaje Camaral a la "**Orquesta Internacional Dulce Caramelo**", por su reconocida trayectoria, relevante contribución a la música, al desarrollo de la cultura y el gran aporte en la difusión del folklore boliviano a nivel internacional.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.



Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5.22 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N°098/2023-2024, al "Grupo Norte Potosí", por sus 39 años de trayectoria en la música nacional. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-HC N° 060/2023-2024
PHC N° 98/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Homenaje Camaral N° 98/2023-2024 al "**GRUPO NORTE POTOSÍ**", por su reconocida trayectoria de 39 años de relevante contribución a la música nacional, al folclor, a la identidad cultural y su importante aporte a nivel nacional e internacional dentro del Estado Plurinacional de Bolivia.

FECHA: La Paz, 15 de octubre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 11 de octubre 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Homenaje Camaral N° 98/2023-2024 de reconocimiento a la "**EL GRUPO NORTE POTOSÍ**", **presentado** por la Senadora Simona Quispe Apaza, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Antecedentes que respalden el Proyecto de Homenaje Camaral en fotocopia simple.
- Medio Magnético, conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable
- Certificación No. 153/2023-2024 de 09/10/2024, emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, donde indica "No se tiene Registros", por parte del solicitante.
- Testimonio No. 273/2024 de 26/08/2024 "Testimonio de Escritura Pública sobre Protocolización de Acta de Fundación del dicho Grupo – NORTE POTOSÍ", suscrita por el Sr. Rubén Porco Herrera y otros fundadores.
- Fotocopia de Credencial del Sr. Rubén Porco Herrera en calidad de Representante del "Grupo Norte Potosí", emitido por el Ministerio de Culturas – Registro Plurinacional de Artistas del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Formulario de Registro Colectivo, con fecha de registro 06/11/2012. Emitido por el Ministerio de Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia.



- Certificado de Información sobre Solvencia con el Fisco, Certificado No. 741341, "GRUPO NORTE POTOSI", de fecha 26/08/2024, emitido por la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Fotocopia simple de tres discos de Plata, dos Discos de Oro y el Triple Platino, otorgados en el festival "Lauro de la canción boliviana" por la empresa discográfica "Lauro Cia", realizado en la ciudad de Cochabamba.
- Reseña bibliográfica resumida donde resalten los méritos objeto del Homenaje Camaral.
- Fotocopias simples de publicaciones en medios de comunicación de Prensa Escrita, donde refiere sus presentaciones y los éxitos del "GRUPO NORTE POTOSI".
- Reconocimientos, invitaciones por diferentes instituciones Públicas y Privadas, Diplomas, Certificados y otra documentación.

II. MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 99.-

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

Artículo 101.-

Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la Ley:

- 7.** Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:



g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES CAMARALES OTORGADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 4. (Alcance). La Cámara de Senadores otorgará Homenajes Camarales a

- a) Personas Naturales
- b) **Personas Jurídicas Públicas o Privadas**
- c) Efemérides Nacionales, Departamentales, Municipales y Regionales y Nacionales y Pueblos Indígena Originario Campesinos.
- d) Hechos de la Historia Nacional, Universal o Actividad Cultural con relevancia en nuestro país.
- e) El mérito ciudadano.

Artículo 6. (Requisitos). Para las presentaciones de homenajes camarales se deben cumplir los siguientes requisitos.

PARA PERSONAS JURÍDICAS:

- a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple.
- b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- c) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camaral en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales.
- d) Fotocopia simple de documentación que acredite la Personalidad Jurídica: primera acta de constitución y modificaciones cuando corresponda, para verificar su existencia y antigüedad.
- e) Fotocopia simple de la Matrícula de Comercio actualizada (corresponde a personas jurídicas con fines de lucro privadas).
- f) Fotocopia simple de la norma jurídica de creación (corresponde a empresas estatales mixtas, empresas mixtas, empresas estatales, empresas estatales intergubernamentales, sociedades de economía mixtas).
- g) Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por otras instituciones privadas o públicas, relacionado al objeto del Homenaje Camaral.
- h) Fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria, cuando corresponda.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

Dentro del marco histórico del "Grupo Norte Potosí", refiere que por el año de 1983 recalieron en Peña Nayra, que en ese entonces estaba dirigido por el Maestro Ernesto Cavour y Luis Rico, el primero les da la oportunidad y se quedaron, llegaron con el nombre de "Llally Pacha", pero se buscó otra identidad artística y fue Ernesto Cavour quien bautiza al grupo con el nombre "NORTE POTOSÍ", en homenaje a toda esa valerosa región de Laymes y Jucumanis. Así el grupo Norte Potosí nace a la vida artística el año 1985, con el objetivo de reivindicar las manifestaciones musicales de la región norte del departamento de Potosí – Bolivia, su música ha adolecido de estilismo y tergiversación de exponentes nacionales como también internacionales. Con este espíritu reivindicativo, el Grupo Norte Potosí, ha cumplido una labor de recorrer tras la huella musical de los pueblos quechuas, rescatando la autoría de las múltiples manifestaciones



musicales de su región y todo el departamento de Potosí.

El Grupo Norte Potosí, no pretende hacer de la música una especie de propuesta musical, sino más bien una muestra fidedigna de las manifestaciones culturales de sus comunidades. Asumiendo a la vez un compromiso social con los problemas de la gente que dignamente vive en el área rural de nuestro país, a la cual cantan de preferencia en su lengua materna que es el quechua.

El Grupo Norte Potosí, fue fundado el 15 de mayo de 1985, hoy en día, después de 39 años de trayectoria artística, que se cumplió este 2024, como siempre caminando tras la huella musical de los pueblos quechuas, continúan con esa labor de llegar a cada uno de los rincones de nuestro planeta.

Su actividad musical cruza las fronteras de nuestro país tanto de Europa como de Sudamérica, llevando su mensaje musical y su voz de protesta a través de sus interpretaciones. Países como España (Expo Sevilla. 1992), Suecia (1992) Perú, Chile Ecuador y Argentina (1985 – 2015), México (2005) Siendo el primer grupo boliviano en dar una conferencia de prensa en el Palacio de Bellas Artes (México DF.) y una presentación en el Auditorio Nacional (México DF. 2005). El 2012, el grupo Norte Potosí realiza presentaciones en las ciudades de Furano, Tokio, Ashikaga, Fukushima, (Japón 2012), aplaudieron su presencia en diferentes e importantes escenarios, consagrándolos como genuinos representantes de la música boliviana, en particular del Norte Potosí. (Cuzco 2015) Encuentro de las 6 Naciones "Q'apaj Ñan", Yumbo – Colombia (2022) Festival INTI RAYMI versión 2022, entre otros.

En merito a su esfuerzo y su capacidad, el "Grupo Norte Potosí", como digno representante de los pueblos quechuas, cuenta en su trayectoria artística con tres discos de plata, dos Discos de Oro y el Triple Platino, otorgados en el festival "Lauro de la canción boliviana" por la empresa discográfica "Lauro Cia". Realizado en la ciudad de Cochabamba.

Entre sus principales temas destacan "Saucisa", "Colquechacamanta", "Bien le cascaremos", "Phutucum", "Canto por la vida", "Amor prohibido", "Pall Pall", "Pascua uno", Pascua Dos", "Rosa Rosadita", "Entre Plantitas", "Soledad", "Flor de Lirio" entre otros.

El Grupo Norte Potosí, tiene las siguientes grabaciones:

- 1.- "WARITAY" Disco vinílico.
- 2.- "LLALLAWA AYLLU CHULLPA" Disco vinílico.
- 3.- "PUTUCUM" Disco vinílico.
- 4.- "BIEN LE CASCAREMOS" Disco vinílico.
- 5.- "CANTO A LA VIDA" Disco vinílico.
- 6.- "SIEMPRE ADELANTE" CD.
- 7.- "ESENCIA DE LO NUESTRO" CD.
- 8.- "VIVIRAS EN MI POR SIEMPRE" CD.
- 9.- "A QUE NO SABES" CD.
- 10.- "LO MEJOR DE NORTE POTOSI" CD.
- 11.- "FLOR DE LIRIO" CD.
- 12.- "HOMENAJE A SALINAS Vol. I" CD.
- 13.- "SONQHO SUAS" CD.
- 14.- "HOMENAJE A SALINAS Vol. 2" CD.

El Grupo Norte Potosí, tiene los siguientes videos:

- 1.- CONCIERTO TEATRO ACHA DVD
- 2.- CONCIERTO PLAZA SAN FRANCISCO EN VIVO "30 AÑOS" DVD.

El Grupo Norte Potosí, cuenta con varios Certificados de Reconocimientos, los cuales fueron emitidos por; Radio Nuevo amanecer 105.3 F.M. – año 2001; Circulo de Comunicadores de Música Folclórica y Culturas Bolivianas – CICOMBOL – año 2002; Consejo Educativo Aymara (C.E.A.) Radio "Pacha Qamasa" – año 2004;



Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología – ISEAT – año 2007; La “Comparsa Unión Salineña” de la Provincia Ladislao Cabrera del Departamento de Oruro – año 2010; Centro de Acción Salineña – C.A.S. La Paz – año 2010; Unidad Educativa “Puerto deGuaquí – Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia – año 2011”; Círculo de Comunicadores de Música y Folklorica y Cultura Boliviana – CICOMBOL – año 2012.

El Grupo Norte Potosí, cuenta con los siguientes integrantes musicales y señala sus antecedentes personales:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Ruben Porco Herrera (Director) | 1º voz, charangos. |
| 2. Cornelia Veramendi Mamani | 1º voz. |
| 3. Inti Jairo Porco Veramendi | 2º voz, guitarra, bordoneo. |
| 4. Hamlet Andrés García Heredia | Coros, guitarra. |
| 5. Nayra Rosenda Porco Veramendi | 2º voz, percusión. |

El Grupo Norte Potosí, reivindica las manifestaciones musicales de los quechuas, las manifestaciones musicales del departamento de Potosí, desde su fundación hasta la fecha actual ha participado en diferentes escenarios del ámbito nacional e internacional, llevando en alto la cultura boliviana a nivel nacional e internacional, es por ello que es importante que la Cámara de Senadores, otorgue el Homenaje Camaral.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido Homenaje Camaral al “**GRUPO NORTE POTOSÍ**”, por su reconocida trayectoria de 39 años de relevante contribución a la música nacional, al folclor, a la identidad cultural y su importante aporte a nivel nacional e internacional dentro del Estado Plurinacional de Bolivia.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; (No firma por licencia) Senadora Elena Judith Aguilar Flores, Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores está el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado."*

Que, el Art. 2 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales Otorgados por la Cámara de Senadores, establece que: *"La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Art. 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda"*.



Que, el Grupo Norte Potosí, fue fundado el 15 de mayo de 1985, en la presente gestión 2024 cumplió 39 años de trayectoria artística, como siempre caminando tras la huella musical de los pueblos quechuas, continúan con esa labor de llegar a cada uno de los rincones de nuestro planeta.

Que, el Grupo Norte Potosí, en su actividad musical cruza las fronteras de nuestro país tanto de Europa como de Sudamérica, llevando su mensaje musical y su voz de protesta a través de sus interpretaciones. Países como España (Expo Sevilla. 1992), Suecia (1992) Perú, Chile Ecuador y Argentina (1985 – 2015), México (2005) Siendo el primer grupo boliviano en dar una conferencia de prensa en el Palacio de Bellas Artes (México DF.) y una presentación en el Auditorio Nacional (México DF. 2005). El 2012, el grupo Norte Potosí realizó presentaciones en las ciudades de Furano, Tokio, Ashikaga, Fukushima, (Japón 2012), consagrándose como genuinos representantes de la música boliviana, en particular del Norte Potosí. (Cuzco 2015) Encuentro de las 6 Naciones “Q’apaj Ñan”, Yumbo – Colombia (2022) Festival INTI RAYMI versión 2022, entre otros.

Que, el Grupo Norte Potosí, en mérito a su esfuerzo y su capacidad, como dignos representantes de los pueblos quechuas, cuenta en su trayectoria artística con tres discos de plata, dos Discos de Oro y el Triple Platino, otorgados en el festival “Lauro de la canción boliviana” por la empresa discográfica “Lauro Cia”.

Que, el Grupo Norte Potosí, cuenta entre sus principales y destacados temas musicales: “Saucisa”, “Colquechacamanta”, “Bien le cascaremos”, Phutucum”, “Canto por la vida”, “Amor prohibido”, “Pall Pall”, “Pascua uno”, Pascua Dos”, “Rosa Rosadita”, “Entre Plantitas”, “Soledad”, “Flor de Lirio” entre otros.

Que, el Grupo Norte Potosí, cuenta con varios Certificados de Reconocimientos, emitidos por; Radio Nuevo amanecer 105.3 F.M. – año 2001; Círculo de Comunicadores de Música Folclórica y Culturas Bolivianas – CICOMBOL – año 2002; Consejo Educativo Aymara (C.E.A.) Radio “Pacha Qamasa” – año 2004; Instituto Superior Ecuaménico Andino de Teología – ISEAT – año 2007; La “Comparsa Unión Salineña” de la Provincia Ladislao Cabrera del Departamento de Oruro – año 2010; Centro de Acción Salineña – C.A.S. La Paz – año 2010; Unidad Educativa “Puerto de Guaqui – Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia – año 2011”; Círculo de Comunicadores de Música y Folclórica y Cultura Boliviana – CICOMBOL – año 2012.

Que, el Grupo Norte Potosí, cuenta con los siguientes integrantes musicales: 1.- Rubén Porco Herrera (Director) (1º voz, charangos); 2.- Cornelia Veramendi Mamani (1º voz); 3.- Inti Jairo Porco Veramendi (2º voz, guitarra, bordoneo); 4.- Hamlet Andrés García Heredia Coros, (guitarra); 5.- Nayra Rosenda Porco Veramendi (2º voz, percusión).

Que, el Grupo Norte Potosí, reivindica las manifestaciones musicales de los quechuas y las manifestaciones musicales del departamento de Potosí, desde su fundación hasta la fecha, participando en diferentes escenarios del ámbito nacional e internacional, llevando en alto la cultura e identidad boliviana a nivel nacional e internacional.

Senadora proyectista Simona Quispe Apaza.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral al **Grupo Norte Potosí**, por su reconocida trayectoria de 39 años de relevante contribución a la música nacional, al folclor, a la identidad cultural y su importante aporte a nivel nacional e internacional dentro del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.



Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5.23 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N°099/2023-2024, a la "Orquesta Rumba 7", por su 41 aniversario y trayectoria nacional. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-HC N° 061/2023-2024
PHC N° 99/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Homenaje Camaral N° 99/2023-2024 a la "**ORQUESTA 3+4 RUMBA 7 ORQUESTA INTERNACIONAL**", por sus cuarenta y un años de aniversario y trayectoria, promoviendo la práctica del arte musical, la diversidad cultural, y notable representación de la música boliviana, difundiendo nuestro acervo cultural a nivel nacional e internacional, llevando en alto el nombre del Estado Plurinacional de Bolivia.

FECHA: La Paz, 15 de octubre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 11 de octubre 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Homenaje Camaral N° 99/2023-2024 de reconocimiento a la "**ORQUESTA 3+4 RUMBA 7 ORQUESTA INTERNACIONAL**", **presentado** por la Senadora Simona Quispe Apaza, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Medio Magnético, conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable



- Certificación N° 152/2023-2024 de 09/10/2024, emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, donde indica "No se tiene Registros", por parte del solicitante.
- Acta de Fundación de 30/05/2006 de la "Orquesta Rumba 7".
- Fotocopia simple de Testimonio No. 673/2007 de 03/12/2007, Testimonio de la Protocolización de Acta de Fundación, Estatutos y Reglamentos de la Asociación "Orquesta Rumba 7" Internacional, suscrito entre sus Asociados
- Fotocopia de Cédula de Identidad Vigente del Titular Sr. Lucio Flores Saravia.
- Formulario de Solicitud de Renovación de Registro (SR) de fecha 28/12/2017, emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional, donde especifica como signo distintivo 3+4 RUMBA 7, cuya la fecha de otorgación de la marca "3+4 RUMBA 7" de 28/12/2007.
- Certificado de "Reconocimientos".
- Otros certificados y documentación que la Comisión considere pertinente.

II. MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 99.-

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

Artículo 101.-

Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la Ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.



Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES CAMARALES OTORGADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 4. (Alcance). La Cámara de Senadores otorgará Homenajes Camarales a

- a)** Personas Naturales
- b) Personas Jurídicas Públicas o Privadas**
- c)** Efemérides Nacionales, Departamentales, Municipales y Regionales y Nacionales y Pueblos Indígena Originario Campesinos.
- d)** Hechos de la Historia Nacional, Universal o Actividad Cultural con relevancia en nuestro país.
- e)** El mérito ciudadano.

Artículo 6. (Requisitos). Para las presentaciones de homenajes camarales se deben cumplir los siguientes requisitos.

PARA PERSONAS JURÍDICAS:

- a)** Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple.
- b)** Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- c)** Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camaral en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales.
- d)** Fotocopia simple de documentación que acredite la Personalidad Jurídica: primera acta de constitución y modificaciones cuando corresponda, para verificar su existencia y antigüedad.
- e)** Fotocopia simple de la Matrícula de Comercio actualizada (corresponde a personas jurídicas con fines de lucro privadas).
- f)** Fotocopia simple de la norma jurídica de creación (corresponde a empresas estatales mixtas, empresas mixtas, empresas estatales, empresas estatales intergubernamentales, sociedades de economía mixtas).
- g)** Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por otras instituciones privadas o públicas, relacionado al objeto del Homenaje Camaral.
- h)** Fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria, cuando corresponda.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

Un 5 de agosto de 1983, Lucio Flores Saravia, forma y funda junto a excelentes músicos la agrupación Rumba 7, teniendo el siguiente significado Rumba = Ritmo y 7 = las 7 notas musicales, relacionándose de una manera cabalística con los 7 días de la semana, los 7 pecados capitales, las 7 maravillas del mundo.

A fines de 1983 a pedido de sus seguidores, lanzan su primera producción discográfica donde se imponen temas como: Mi tallercito, No es vanidad y Mi amor no vale nada. Llegando de esta manera al público bolivianos en diferentes acontecimientos sociales deleitando con su amplio repertorio.



RUMBA 7 en su constante afán de crear éxitos lanzan su tercer EP el año 1985, las canciones que sobresalen de esta producción son: la cumbia matrimonio (Mejor es solterito), vas a llorar y Sin tu cariño. Temas que van manteniendo en diferentes recepciones sociales la calidad interpretativa de la orquesta.

En 1986 está sujeto a un nuevo lanzamiento bajo el título Falsedades se destacan las siguientes canciones: Maldito Licor, Hazla llorar. El tema Maldito Licor se sitúa entre una de las más preferidas del público boliviano, llegando al corazón de todas aquellas personas que de una u otra manera se identifican con las canciones grabadas en este singular EP, letras que cautiva a todas aquellas personas que quieren deleitarse con su música, las actuaciones de RUMBA 7 se amplía más llegando a bailes públicos en los locales más prestigiosos como el: HOTEL TUMUSLA, ODISEA 2000, HOTEL LITORAL Y EL FANTASIO entre las más conocidas, en funciones de tanda y noche, lleno completo compartiendo escenario con grupos que en su momento también estaban en la preferencia del público paceño.

Más adelante, en 1987 en una singular placa discográfica nacen los siguientes éxitos: Sra. Interesada, Sin tu cariño, el 15 del mes que viene y a bailar con Rumba 7 que de igual manera se siguen situando en las preferencias de un público cada vez más exigentes en cuanto se refiere a la vestimenta al repertorio y la responsabilidad que sin duda la demuestra en cada una de sus presentaciones en vivo ganando galardones entregadas por la Honorable Alcaldía de La Paz como de otras instituciones, así las emisoras en A.M., comentan también como una de las orquestas muy solicitadas en sus diferentes programas, con cada una de las canciones que grabaron haciéndoles llegar diferentes reconocimientos a esta agrupación.

En 1988 a exigencia del público lanza otra placa discográfica con temas en ritmo tropical con una selección de continuados, Maldito Vino y Trapo viejo que también se sitúan en la preferencia de toda la movida tropical, siendo partícipes de la mayor parte de los folkloristas y los acontecimientos sociales de todo tipo.

1990 Hablar de RUMBA 7 es prácticamente deleitarnos con gratísimos recuerdos dentro de su trayectoria musical en fin por su coreografía, su amplio repertorio y su calidad interpretativa, en fin, todo el show que presentan en cada una de sus actuaciones, graban su primer LP, en 1990 junto a 10 canciones de las cuales sobresale el éxito "Pecadora", con esta larga duración ven coronadas los esfuerzos logrando el primer Disco de Oro galardonada por la empresa discográfica HERIBA LTDA.

A partir de 1991 RUMBA 7 ingresa a una nueva etapa, con cambios donde se incorporaron nuevas voces, sin duda alguna este LP demuestra cada vez la madurez interpretativa con una compaginación más comercial e identificada con las exigencias del público. 50% de éste álbum estuvo formado por temas tropicales como ser Bella, Marianela, Estoy enamorado y otros el resto con música del acervo nacional entre Cuecas, Huayños y morenadas con canciones dedicadas a la hoja sagrada de la coca composición de Lucio Flores Saravia. Este acierto les permitió constituirse en los ganadores del concurso auspiciado por canal 7, siendo merecedores del primer premio "SONIDO E IMAGEN DE ORO" donde se demuestra la calidad de la Orquesta compitiendo con muchos otros grupos de renombre nacional y siendo de esta manera aun la más preferidas del público boliviano para contar con la participación de Rumba 7 en cada uno de los eventos sociales más importantes de la familia boliviana.

A fines de 1993 se graba el álbum considerado como el más exitoso dentro de la carrera de esta prestigiosa orquesta, denominado "Amada Mía" Este álbum tuvo una gran aceptación que permaneció varios meses en las listas de popularidad de las diferentes emisoras que cubren el género tropical además de alcanzar en menos de tres meses su segundo Disco de Oro. Consolidado como una de las orquestas con grabaciones que llegan al gusto del público boliviano, mayor trayectoria y consecuente con sus grabaciones, prácticamente este álbum sirve de trampolín que catapultaba extendiéndose sus grabaciones fuera de nuestro país como ser: Perú, Argentina, Chile. Donde hicieron gustar más los temas Amada Mía; Estuve Enamorado, Apriétame, Orgullosa en el ritmo nacional La Cueca Mi duda, Los huayños El frío me está matando y la Selección de Morenadas dedicadas a la selección Nacional que por entonces participaba en las eliminatorias del Mundial, esta última composición de Lucio Flores Saravia como también todos los arreglos de cada uno de los temas que llega a la preferencia de toda la gente a nivel nacional e internacional.



En 1995 lanza el álbum "Amor a Escondidas" donde se encuentra la canción "Por Primera Vez", que es el gusto de toda la juventud y la preferida por el público boliviano. Donde participan de fiestas bailables compartiendo escenario con grupos internacionales. Manteniendo la singular participación en cada uno de los acontecimientos sociales.

En 1996 el álbum "Quisiera Soñar" con una nueva voz femenina Donde el éxito titula "Te Quiero" que ocupó el primer lugar durante varias semanas en los rankings de diferentes medios de comunicación en FM en nuestro país.

El año 1997 RUMBA 7 se consagra como la mejor Orquesta tropical de nuestro país, gracias a las encuestas del programa LATINÍSIMO y FM 90 LA RADIO CALIENTE. Grabando el CD con lo mejor en estos 14 años de trayectoria musical " Vivir Contigo ", composición de Carlos Palenque y con los arreglos de Lucio Flores es una de las preferidas de todo el público, canciones que fueron un verdadero éxito El vals Ranchero Con Locura, Vivir Contigo y Quítame la Vida, interpretadas magníficamente por sus voces de Vico Laura y Karla Mendoza por supuesto los temas del acervo nacional entre cuecas, Morenadas y huayños que hacen que este álbum sea uno de los más vendidos.

En 1998 lanzan su nuevo material titulado "Vives en Mi" en los cuales se incursiona a los temas tropicales y nacionales instrumentos nativos como el Charango y vientos, en este álbum se destacan los temas Cenizas grabado por la voz de Jhoanna Pinto Siempre he de Adorarte, Vives en Mí, el vals ranchero Ilusión Perdida y en la música nacional se destacan Sombrerito Borsalino, En Oruro Bailare y el thinku Rosa María.

En el 2000 LATINÍSIMO vuelve a premiar a RUMBA 7 como la mejor Orquesta de nuestro País con el álbum SIEMPRE CONTIGO con temas el vals ranchero Tu traición, lo quiero, pobre diablo, saldré a buscar el amor y entre la música nacional la cueca La vida cansa, el huayño cierran la puerta y la morenada cuanto cuestas, cuanto vales son prácticamente canciones aceptadas al solo escucharlos.

En el año 2002 RUMBA 7 empieza una nueva etapa presentando a la nueva voz Willam Cuadros grabando el álbum "AMOR CAUTIVO" los temas más destacados son: Lo quiero, Te seguiré queriendo, El listón de tu pelo, Mi Despedida y en la música nacional, la cueca, el thinku Nayramaj, y una selección de morenadas que de igual manera son de la preferencia del público boliviano. Sin duda la Orquesta RUMBA 7, es una de las mejores del país y es invitada a grandes conciertos, una de ellas con la agrupación RÁFAGA de Argentina en el teatro al aire libre y en la ciudad de El Alto, además conciertos como con Sonido Mazter, Bronco, Chocolate y otras de renombre internacional.

En el año 2004, RUMBA 7 graba otro CD titulado MAS CERCA DE TI presentando canciones como ser: Sin ti, Lo mismo te da Luz Maribel, Te necesito, Una selección de cullaguadas y otra de morenadas cargados de energía y juventud para ofrecerles muchas más sorpresas, como actuaciones con los Bybys, Tambo Tambo los mejores de México y Argentina, pero es que hoy por hoy es imposible olvidar su clásico grito de Guerra el famoso 3 + 4 Rumba 7.

En el año 2005 Es lógico que en más de 22 años de vida hayan cambiado varios integrantes. Hoy la orquesta está remozada, con ganas de brindarle lo mejor de sí, con una nueva producción discográfica y nuevas voces NAJARA SORAYA RIVERO Y RIDDER VILLAVICENCIO grabada en los Estudios de Heriba Ltda, el álbum "LO MEJOR EN 21 AÑOS" donde se presenta con un gran concierto EN LA CASA DE LA CULTURA en el mes de Octubre donde se tuvo que realizar doble función porque la concurrencia era masiva, había muchísima gente que quería ver el concierto y gustar de la música de Rumba 7 siendo el tema más exitoso EL DIVORCIO que se tuvo que repetir por más de tres veces,. Con esta producción nuevamente es requerida e invitada a visitar Chile, Argentina, Brasil y Perú haciendo cantar el éxito, recomendando que: SOLAMENTE ES PARA BAILARLO y PROHIBIDISIMO PRACTICARLO.

En el año 2006 es la primera orquesta tropical animada a presentar una obra teatro-musical de EL DIVORCIO con todos los éxitos en 23 años de trayectoria en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez,



en tres actos junto a la compañía de teatro REALIDADES dirigida por Tito Fernández y Raúl Villarroel en funciones de tanda, actuaciones de gran éxito que encantó y cautivó al público paceño.

En el año 2007 Rumba 7 lanza al mercado boliviano un nuevo CD con canciones Ay corazón, Solamente un amor, Mentiroso, Y las Morenadas Mi libertad composición de Lucio Flores y Amor de Moreno composición de Andrés Rojas Quisbert. Otro de los cortes que ya está en promoción, después del lanzamiento de la canción Ay Corazón y el merengue Sólo Apariencias.

Son ya 24 años que Rumba 7 viene amenizando diferentes acontecimientos sociales, tiempo en el que también recibió numerosos galardones y reconocimientos tanto en el país como en el exterior.

"Rumba 7" ha cumplido una nutrida agenda de actuaciones en escenarios de La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Beni y en el exterior Perú, Argentina, Chile y en el mes de Agosto deleitará a los residentes bolivianos en el hermano país de Brasil donde serán recibidos por bolivianos que gustan de la música de la Orquesta Internacional "RUMBA 7" compartiendo con ellos los temas favoritos como El divorcio, Déjame, Tú Ausencia, Ay Corazón, Sólo Apariencias y la selección de morenadas, y la nueva propuesta musical que viene con muchas sorpresas, acostumbrados a ofrecernos al público Boliviano.

En el año 2008 la agrupación viene preparando una grabación con nuevas voces producción propia que luego de haber sido presentado con un gran concierto con la participación de voces anteriores en dos días espectaculares donde el público boliviano se dio cita a este importante escenario, además de acompañamiento de ballet Kantuta boliviana donde se presentaran una fusión de instrumentos musicales, interpretando los mejores éxitos del grupo. Recibe en esta oportunidad por la prefectura de La Paz el reconocimiento al MÉRITO CULTURAL a la Orquesta Rumba 7.

Reconocimientos por el Sindicato de Músicos Profesionales y ABAIEM. 2008, prácticamente cumpliendo 25 años de labor artística consecuente con sus grabaciones consideradas como una de las pocas orquestas que nos brindan en cada una de sus grabaciones canciones que llegan al corazón de muchísima gente es Condecorada mediante la Ordenanza Municipal No 339/08 aprobada el 12 de Julio del presente con el "Prócer Pedro Domingo Murillo en el grado de HONOR CÍVICO" como la mejor Orquesta de la ciudad de La Paz, el 16 de julio en una SESIÓN DE HONOR convocada por la Honorable Alcaldía de la ciudad de La Paz con la asistencia del primer mandatario EVO MORALES AYMA , el señor alcalde DR. JUAN DEL GRANADO COSSIO, MINISTROS DE ESTADO e invitados especiales de otros departamentos.

En el año 2009 La orquesta Rumba 7 nos sigue deleitando con la música variada que nos ofrece en diferentes eventos sociales.

Para festejar los 27 años de constante labor musical, el 7 de Agosto de 2010 los matemáticos de la cumbia 3+4 Rumba 7 lanzan su larga duracion en la música por la empresa Discográfica Discolandia con el título « Cuando duermo, Cuando despierto » material que es presentado al público en el mes de Septiembre en la ciudad de La Paz y El Alto, con canciones en ritmo de Vals Ranchero, cumbias, el acervo Nacional que no puede faltar, entre morenadas, tinkus y huayños y por supuesto la obra teatral « El Divorcio ».

En el año 2011 Es lógico que en más de 28 años de vida y siendo ya éxito el tema Aléjate en el interior y exterior, la orquesta siga con esas ganas de brindar la mejor música variada en diferentes eventos sociales y esperando siempre que sea del agrado de todo el público en general.

En el año 2012 los Matemáticos de la cumbia continúan siendo una de las mejores orquestas de nuestro país donde presentan dos nuevos temas titulados, "mientras te amo", y "Cuando duermo, cuando despierto" los cuales fueron aceptados por el público boliviano y Extranjero como el país de Argentina donde 3 + 4 Rumba7 viajaron en el mes de agosto para hacer bailar y cantar a su público que sigue su música.



En el año 2013 los matemáticos de la cumbia 3 + 4 Rumba 7 siguen deleitando con sus canciones en ritmo de Vals ranchero, cumbias, el acervo Nacional que no puede faltar, entre morenadas, tinkus y huayños, en diferentes eventos sociales y este año festeja sus 30 años en nuestro hermano país Chile.

En el año 2014 Se lanza por la empresa Discolandia los siguientes cortes: Te seguiré queriendo, O me cumples o te vas a duo con las voces de Marcelo Valle y Karla Mendoza, Las Morendas "Tengo derecho" de Walter E. Nina Huanca, Niño Jesús Salvador y Apóstol Santiago bajo la autoría y arreglos de Lucio Flores Saravia Director y Compositor de la Agrupación.

En el año 2015 Con 32 años de vida artística y como siempre deleitando con su música en diferentes lugares de nuestro País, en el mes de Octubre la Orquesta Rumba 7 es Reconocida por el Gobierno Autónomo de La Paz, por su participación en el TELECANCER 2015.

En el año 2020, la Orquesta 3+4 Rumba 7 lanza un nuevo material discográfico por la empresa Discográfica Discolandia, presentado en la "CASA DEL ARTISTA" con 15 temas impresos en un CD denominado "LA LEYENDA CONTINÚA" dentro del mismo se cuenta con canciones en el ritmo de: Vals, Bachata, Cumbia, Morenada, Cueca, Caporal, con composiciones propias por el Sr. Lucio Flores Saravia, quién es Director y Tecladista, además dentro de las canciones se cuenta con invitados especiales como: Jorge Eduardo, Javier Monje, Pitty Zapata (Q.E.P.D.), Rubén Luna, Los Awatiñas.

En el año 2024 con 41 AÑOS DE TRAYECTORIA MUSICAL la orquesta 3 +4 "Rumba 7" se prepara para grabar nuevas canciones con el cual pretende seguir sumando alegrías, restando tristezas, multiplicando éxitos y dividir las canciones para llegar a cada uno de los corazones del público a nivel nacional e internacional que en la actualidad cantan y bailan las canciones que aún siguen siendo un éxito.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido Homenaje Camaral a la "**ORQUESTA 3+4 RUMBA 7 ORQUESTA INTERNACIONAL**", por sus cuarenta y un años de aniversario y trayectoria, promoviendo la práctica del arte musical, la diversidad cultural, y notable representación de la música boliviana, difundiendo nuestro acervo cultural a nivel nacional e internacional, llevando en alto el nombre del Estado Plurinacional de Bolivia.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; (No firma por licencia) Senadora Elena Judith Aguilar Flores, Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: "*Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado*".



Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara de Senadores sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, la ORQUESTA 3+4 RUMBA 7 ORQUESTA INTERNACIONAL, un 5 de agosto de 1983, Lucio Flores Saravia, forma y funda junto a excelentes músicos la agrupación Rumba 7, teniendo el siguiente significado Rumba = Ritmo y 7 = las 7 notas musicales, relacionándose de una manera cabalística con los 7 días de la semana, los 7 pecados capitales, las 7 maravillas del mundo.

Que, la ORQUESTA 3+4 RUMBA 7 ORQUESTA INTERNACIONAL, a fines de 1983 lanzan su primera producción discográfica donde se imponen temas como: Mi tallercito, No es vanidad y Mi amor no vale nada, el año 1984 graban su segundo EP logrando ubicarse como una de las mejores orquestas más sobresalientes en nuestro país, el año 1985, las canciones que sobresalen de esta producción son: la cumbia matrimonio (Mejor es solterito), vas a llorar y Sin tu cariño. en 1988 lanza otra placa discográfica con temas en ritmo tropical con una selección de continuados, Maldito Vino y Trape viejo que también se sitúan en la preferencia de toda la movida tropical, de los folkloristas y los acontecimientos sociales de todo tipo a nivel nacional, a fines de 1993 se graba el álbum considerado como el más exitoso dentro de la carrera de esta prestigiosa orquesta, denominado "Amada Mía ", que tuvo gran aceptación y permaneció varios meses en las listas de popularidad de las diferentes emisoras que cubren el género tropical además de alcanzar en menos de tres meses su segundo Disco de Oro, se consolidado como una de las orquestas con grabaciones que llegan al gusto del público boliviano, mayor trayectoria y consecuente con sus grabaciones, prácticamente este álbum sirve de trampolín que catapultaba extendiéndose sus grabaciones fuera de nuestro país como ser: Perú, Argentina, Chile, en 1995 lanza el álbum "Amor a Escondidas" donde se encuentra la canción "Por Primera Vez", que es el gusto de toda la juventud y la preferida por el público boliviano. en 1996 el álbum "Quisiera Soñar "con una nueva voz femenina Donde el éxito titula "Te Quiero" que ocupó el primer lugar durante varias semanas en los rankings de diferentes medios de comunicación en FM en nuestro país.

Que, la ORQUESTA 3+4 RUMBA 7 ORQUESTA INTERNACIONAL, el año 1997 se consagra como la mejor Orquesta tropical de nuestro país, gracias a las encuestas del programa LATINÍSIMO y FM 90 LA RADIO CALIENTE.

Que, la ORQUESTA 3+4 RUMBA 7 ORQUESTA INTERNACIONAL, en 1998 lanzan su nuevo material titulado "Vives en Mi "en los cuales se incursiona a los temas tropicales y nacionales instrumentos nativos como el Charango y vientos, grabado por la voz de Jhoanna Pinto.

Que, la Orquesta 3+4 Rumba 7 Orquesta Internacional, en el año 2024 con 41 años de trayectoria musical continúa sumando alegrías, restando tristezas, multiplicando éxitos y dividiendo las canciones para llegar a cada uno de los corazones del público a nivel nacional e internacional que en la actualidad cantan y bailan las canciones que aún siguen siendo un éxito.

Senadora proyectista: Simona Quispe Apaza.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en aplicación del artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

O T O R G A R:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Orquesta 3+4 Rumba 7 Orquesta Internacional**, por sus cuarenta y un años de aniversario y trayectoria, promoviendo la práctica del arte musical, la diversidad cultural, y notable representación de la música boliviana, difundiendo nuestro acervo cultural a nivel nacional e internacional, llevando en alto el nombre del Estado Plurinacional de Bolivia.



Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Peticiones de Informe Escrito:

6.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite informes mediante los cuales hace conocer que las siguientes Peticiones de Informe Escrito, no tienen objeción, por lo que pueden ser remitidas a las autoridades requeridas:

a) La Senadora María Vania Rocha Muñoz, solicita al Alcalde Municipal de Oruro, que informe si se identificó las causas que originan el constante embotellamiento y caos vehicular en el centro de la ciudad; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita al Alcalde Municipal de Santiago de Andamarca, que informe si el gobierno municipal cuenta con terrenos, lotes o bienes de dominio público en las tierras comunitarias de origen de la Marka Andamarca del Suyo Jacha Carangas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Andamarca, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) El Senador Misdrael Mamani Arenas, solicita al Gobernador del Departamento del Beni, que informe por qué no se está cumpliendo con la Ley Departamental N° 49; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental del Beni, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) El Senador Misdrael Mamani Arenas, solicita al Alcalde Municipal de Rurrenabaque, que informe sobre el techo presupuestario recibido en la gestión 2021; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque, con nota de atención.

Sen. Secretario:

e) El Senador Misdrael Mamani Arenas, solicita al Alcalde Municipal de San Borja, que informe sobre el techo presupuestario recibido en la gestión 2021; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de San Borja, con nota de atención.

Sen. Secretario:

f) El Senador Leonardo Loza, solicita a los Alcaldes Municipales de La Paz, Sucre, Oruro y Villamontes, que informen sobre el estado actual de los mausoleos de los héroes de la Guerra del Chaco; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a los Gobiernos Autónomos Municipales correspondientes, con nota de atención.

Sen. Secretario:

g) El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita al Alcalde Municipal de Villa de Huacaya, que informe sobre el presupuesto asignado al gobierno municipal en las gestiones 2021, 2022, 2023 y 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Villa de Huacaya, con nota de atención.

Sen. Secretario:

h) El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita al Gobernador del Departamento de Chuquisaca, que informe sobre el cumplimiento de compromisos asumidos en Tiguipa, Estación Chuquisaca; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, con nota de atención.

Sen. Secretario:

i) La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita al Alcalde Municipal de Sacaba, que informe si el gobierno municipal respondió a la solicitud de paralización de obras, de fecha 26 de agosto de 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, con nota de atención.

Sen. Secretario:

j) El Senador Miguel Pérez Sandoval, solicita al Gobernador del Departamento de Oruro, que informe las sobre las regalías emergentes por concepto de explotación minera; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, con nota de atención.

Sen. Secretario:

k) Las senadoras Nely Verónica Gallo Soruco, María Vania Rocha Muñoz, Daly Cristina Santa María Aguirre, Lindaura Rasguido Mejía, Elena Judith Aguilar Flores y Silvia Gilma Salame Farjat, solicitan al Alcalde Municipal de Uyuni, que informe cuál es el presupuesto de las gestiones 2024 y 2025, para el mantenimiento y arreglo de calles y espacios públicos; y otros puntos relacionados al tema.



Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Uyuni, con nota de atención.

Sen. Secretario:

l) La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, solicita al Alcalde Municipal de Tupiza, que informe cuáles son las razones por las que la planimetría urbana, presuntamente no respeta la preexistencia de predios rurales con títulos ejecutoriales; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, con nota de atención.

Sen. Secretario:

m) La Senadora Mery Rosalía Choque Torrez, solicita al Alcalde Municipal de Oruro, que informe sobre el procedimiento técnico administrativo, para la premiación del Festival Nacional de la Canción "Aquí Canta Bolivia"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Ley 038/2023-2024 C.D. que Declara Patrimonio Cultural Arquitectónico histórico Material Inmueble y Eclesiástico del Estado Plurinacional de Bolivia a la Iglesia Colonial Virgen de Concepción, ubicada en el Municipio de Choquecota, Provincia Carangas del Departamento de Oruro.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de la Observancia del Reglamento para la consideración del presente Proyecto de Ley, en Sala para su consideración.

Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 038/2023-2024 C.D.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1. Se declara Patrimonio Cultural Material al Inmueble y Eclesiástico del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Iglesia Colonial "Virgen de Concepción", ubicada en el Municipio de Choquecota, Provincia Carangas del Departamento de Oruro.

ARTÍCULO 2. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y el Gobierno Autónomo Municipal de Choquecota, quedan encargados de elaborar planes y programas de intervención, conservación y protección a la Iglesia Colonial "Virgen de Concepción" sus imágenes y cuadros de arte colonial.

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines Constitucionales.



Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. Se declara Patrimonio Cultural Material al Inmueble y Eclesiástico del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Iglesia Colonial “Virgen de Concepción”, ubicada en el Municipio de Choquecota, Provincia Carangas del Departamento de Oruro.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y el Gobierno Autónomo Municipal de Choquecota, quedan encargados de elaborar planes y programas de intervención, conservación y protección a la Iglesia Colonial “Virgen de Concepción” sus imágenes y cuadros de arte colonial.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora, queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Tiene la palabra, el Senador Pérez.



Sen. Pérez Sandoval: Solicito la Reconsideración de la Ley que declara Patrimonio Cultural Material al Inmueble y Eclesiástico del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Iglesia Colonial "Virgen de Concepción", ubicada en el Municipio de Choquecota, Provincia Carangas del Departamento de Oruro.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Ley N° 288/2023-2024 C.D., que "Aprueba la transferencia a título gratuito, de un bien inmueble de dominio público de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua, a favor de la Universidad Mayor de San Simón – UMSS".

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de la Observancia del Reglamento para la consideración del presente Proyecto de Ley, en Sala para su consideración.

Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 288/2023-2024 C.D. (CON ENMIENDA)

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

D E C R E T A:

ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el Numeral 13, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de dominio público de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua, ubicado en la Zona de Colcapirhua, Distrito 31-Sud, Manzano 0023, calle Los Laureles, Área Verde y/o Equipamiento, Calle Petunia de 12.50 m. O.T.B. Esquilan Chijllawiri del Municipio de Colcapirhua, Provincia de Quillacollo del Departamento de Cochabamba, con una superficie total de 21.362,01 metros cuadrados (m2), registrado en oficinas de Derechos Reales, bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 3.09.5.01.0016375, con las siguientes colindancias: al Norte: Calle Petunia de 12.50 m.; al Sur: Área Verde - 236 G.A.M. de Colcapirhua; al Este: Calle Hortensia de 12.50 m. y al Oeste: Calle Los Laureles de 12.50 m.; a favor de la Universidad Mayor de San Simón - UMSS, con destino exclusivo para la Implementación de facultades académicas, carreras y programas



académicos, conforme a lo establecido por la Ley Municipal N° 492/2024 promulgada el 24 de septiembre de 2024 por el Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua.

Sen.ª Presidenta: Ahora entramos al tema de debate. Antes de ir a la votación, bueno lastimosamente, no llega el Senador Presidente.

Sin embargo, tengo el deber de informar a este Pleno que el Proyecto de Ley de origen que se solicita su aprobación era un Proyecto de Ley del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos, o sea empezó el Secretario, empezó con una solicitud para que Entre Ríos pueda donar el terreno a una planta industrializadora de Piña en el Trópico de Cochabamba y de manera inexplicable en Diputados se lo ha cambiado para incluso de Título se lo ha cambiado de municipio al Municipio de Colcapirhua para que vaya a la Carrera de Enfermería sino que no sería malo, sino que a las carreras con los programas académicos conforme a lo establecido por la Ley Municipal tantos, ya de otro municipio que es el Municipio de Colcapirhua, incluso se vemos el Proyecto de Ley original era 24.714 metros cuadrados y el actual de 288 nos habla de 21.362 metros cuadrados.

Segundo, quiero también hacer notar a este Pleno, siendo respetuosa de la votación luego se dará y los requisitos que tiene la Comisión prácticamente es el tema del Folio Real actualizado que no sabemos se existirán la Ley Municipal y la Resolución de la transferencia de la identidad, cuyo objeto de la Ley original ha sido cambiado porque era para una Planta Industrializadora de Piña, era para una Planta Industrializadora de Piña, la autorización de la transferencia no sabemos se habrá en la carpeta, hay que ver si es a título gratuito oneroso, la ubicación las superficies ha demostrado que ha disminuido en casi mil y tantos metros cuadrados no sabemos del Folio Real, se debe identificar al beneficiario era para la empresa EBA o al final es para la universidad de Cochabamba, el tema de las colindancias lógicamente también cambian a disminuir la superficie, debería haber los Informes Técnicos y legales deber establecer la finalidad de la transferencia es por una Planta de Piña o es temas académicos deber haber el convenio intergubernativo interinstitucional debe haber relevamiento catastral, el Informe Técnico Legal de imposibilidad de técnica de venta o sea no es para vender sino para transferir a la instancia del Estado.

Ahora todos los documentos deben ser en original o fotocopia legalizadas aquí en teoría es la que revisa la Comisión y a nosotros, nos da la certeza de la legalidad de los documentos. Para finalizar, lo quiero hacer notar a este Pleno también como Presidenta, que no se habría, no sé el artículo 80 nos menciona que debería presentarse el Proyecto de Ley en 24 horas en sus oficinas no se ha pedido la Dispensación de Distribución en las oficinas, sí se ha aprobado el artículo 107 que es lo que hemos votado de Dispensación de Trámite.

Pero, cual que dice el artículo 107, que es la propuesta presentada para eximir del cumplimiento del trámite normal a los asuntos de carácter perentorio o de emergencia como se define el término perentorio se refiere algo que es urgente y no puede ser postergado en el ámbito legal, por ejemplo, sí en seguida le voy a dar y pida la palabra, tranquila por favor le voy a dar Senadora, pero recordará que Presidencia tiene también la obligación de orientar y decir la verdad para la votación y no estoy votando y estoy dando a conocer el Reglamento como lo hace el Presidente Andrónico. Entonces, el término perentorio se refiera a algo que es urgente y no puede ser postergado en el ámbito legal, por ejemplo, para cosas que deben cumplirse de manera inminente, el carácter de emergencia tiene que ser para desastres naturales, crisis de salud pública o cualquier escenario donde la vida y la seguridad de las personas están en riesgo, cosa que no sucede, el ámbito Legislativo sería emitir una Ley por las emergencias mencionadas en salud o desastres naturales.

Por lo tanto, es necesario el Informe de la Comisión para que el Pleno tenga el respaldo correspondiente peor si son bienes del Estado y no poder además verificar el derecho propietario que no esté en este Senado afectando a terceros, y no tengamos procesos legales a futuro. Eso es cuando yo tengo que informar como Presidenta igual hubiera hecho como Segunda Vicepresidenta en Ejercicio, pero ustedes tienen la decisión porque así lo dice nuestro Reglamento.

Tiene la palabra, la Senadora Arce.



Sen.ª Arce: Creo, que se ha confundido de proyecto de ley. Este Proyecto de Ley queda, el predio queda en Quillacollo no es en el trópico de Cochabamba en primer lugar, ya le estoy explicando Senadora, si Usted me entiende y lo podemos revisar la carpeta original. Este proyecto siempre ha sido del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua y no así de ningún otro municipio del trópico de Cochabamba. El trópico de Cochabamba tiene otra provincia y el Municipio de Colcapirhua pertenece a la provincia Quillacollo.

El fin ha sido hermana Presidenta, el fin ha sido dar a este predio a la Universidad Mayor de San Simón, sí, efectivamente había una modificación o no concordaban la superficie, este otro Proyecto de Ley N° 492/2024 ahí especifica exclusivamente para qué es y la superficie que es de 21.362,01 metros cuadrados a favor de la Universidad Mayor de San Simón con destino exclusivo para la implementación de la facultad de académica de carrera y programas académicos y ahí especifica claramente.

No es así como Usted dice, este proyecto como le digo, ha sido aprobado en la Cámara de Diputados ha estado más de casi dos años en la Cámara de Diputados y tiene el Informe de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados y también del Pleno de la Cámara de Diputados, lo único que estamos haciendo aquí es que estamos dispensando o hemos dispensado para que no vaya a la Comisión de Planificación y así podamos ganar más que todo tiempo para poder hacer los trámites en la Notaría de Gobierno y en Derecho Reales. Es por eso, que se ha pedido la Dispensación del Trámite hermana Presidenta, no es así como dice si quiere le paso por favor aquí está la Carpeta Original y sería bueno, aquí está también lo hemos revisado con el encargado de técnicas legislativas de la Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: Eso corresponde a la Comisión y no a la Presidencia.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.ª Gallo: Gracias, Presidenta.

Viene mi primera intervención al respecto de este Proyecto de Ley, yo había interpuesto la Moción de que vaya a su revisión a la Comisión y es por tanto que he pedido al personal técnico que me apoya dentro del Comité, como miembro también de la Comisión de Planificación que puedan hacer una revisión de este Proyecto de Ley, para ver justamente uno de los aspectos que hablaba Presidenta y sobre el título gratuito de este Proyecto de Ley en la revisión que se ha hecho que evidentemente ha sido rápida, no con el tiempo que se hubiera necesitado, pero dentro de los marcos generales de este Proyecto de Ley, lo que indican es que coinciden con los datos técnicos de la Ley Municipal y con el Folio Real que es una de las preocupaciones que se tenía de inicio con el Proyecto de Ley, así mismo el Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua emite una primera Ley Municipal el año 2003 que fue abrogada por una nueva Ley este año 2024 la Ley N° 492 donde hacen que coincidan los datos del Folio Real con la nueva Ley Municipal para que se transcriba dentro del presente Proyecto de Ley.

Así mismo, existía un convenio el cual no decía que efectivamente sea una transferencia a título gratuito, sin embargo, la Ley Municipal ya hace ese arreglo que es uno de nuestros principales observaciones que se habían resaltado en esta más rápida revisión donde esta Ley hace que ya pueda coincidir estos datos técnicos, por lo cual no representa un óbice para su aprobación, es una revisión rápida de responsable que se ha hecho conforme al Comité que corresponde hacer análisis dentro de la Comisión y por lo cual el Presidenta, no hemos encontrado el término de que corresponda a una transferencia para una planta de producción de piñas dentro del Proyecto de Ley tal vez se haya confundido. Yo, he revisado, he pedido que me pase el Proyecto de Ley la documentación y no hemos encontrado este término. Entonces no veo yo de acuerdo a la urgencia que pide la Senadora pueda no sé, no existe óbice para su rechazo. Presidenta, Gracias.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Ponce.

Sen.ª Ponce: Justamente, genera un poco de dudas digamos toda esa situación y por eso también en un



principio no había apoyado y yo estoy muy de acuerdo con el tema de la educación y demás, pero sí también digamos en algún momento, había presentado una transferencia de terreno de lo que es de mí mismo municipio igual tardó lo que tenía tardar se revisó lo que tenía revisar el Concejo Municipal, el Alcalde y demás yo era proyectista aquí nació dentro de la Cámara de Senadores ese proyecto lo llevaron a Cámara de Diputados y lo propio tuvo que ser minuciosamente revisado ese Proyecto de Ley para que no se tranque.

Al final de todo ese pasó aparecieron los dueños de terreno, yo quisiera de verdad de todo corazón hermanos senadores no con el ánimo en retrasar este Proyecto de Ley la misma Senadora Patricia Arce menciona revisemos la carpeta, revisemos la carpeta me imagino que también hay comisiones correspondientes para realizar ese tipo de revisión, ella misma sugiere esa petición, creo que nosotros somos una Cámara Revisora lo ha dicho ella que en la Cámara de Diputados ya ha sido aprobado, pero en algunas ocasiones o proyectos siempre se ha devuelto la Cámara de Diputados en algunas observaciones de Proyectos de Ley que han sido observados hermanos.

Entonces, yo quisiera así con la mayor sinceridad que vaya a la Comisión que se revise excesivamente este proyecto de terrenos porque sí aparecen en algún momento algunas especies de otros documentos como decía la Senadora de reales y demás un poco digamos medio confuso, todo lo que han mencionado las senadoras que me han antecedido, para eso hermana Presidenta. Sugiero nuevamente que pase en sí a la Comisión Revisora.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias, Presidenta.

Creo, que ha habido una confusión yo también me he sentido muy desubicada cuando Usted ha empezado a hablar sobre una dispensación para una Planta de Piña, este proyecto ya se ha dispensado, ya ha tenido más de dos tercios para la votación para la dispensación, yo no entiendo cómo se puede entrar ahora en debate para ver si va a ir a Comisión o no porque ya se ha dispensado el tratamiento. Por un lado. Por otro lado, Presidenta la postura de Usted antes de la dispensación lógicamente ha sido con la observancia que vaya a la Comisión, pero una vez que Usted está dirigiendo al Pleno del Senado no puede querer direccionar una postura o una votación como que si Usted sería un Informe de Comisión que, si falta o no falta, creo que se ha dispensado aquí en el Pleno es donde debemos debatirse seguramente cuando se lean los artículos, yo la verdad este me causa extrañeza porque se ha hablado de que está el recurso económico presupuestado ya en el Gobierno Municipal de Colcapirhua es para la Carrera de Enfermería.

Creo que ahí nos hemos confundido todos cuando decía de Entre Ríos de la planta de piña, creo que es otro proyecto porque no hemos dispensado ninguno con esas características, creo que se está explicando desde la Directiva desde la Presidencia, otro proyecto y el que hemos dispensado es otro proyecto de Colcapirhua para la Carrera de Enfermería, no del Municipio de Entre Ríos porque son municipios muy diferentes. El Municipio de Colcapirhua es muy diferente al Municipio de Entre Ríos, en ese contexto Presidenta, quisiera pedir con todo el respeto una vez Presidenta, una vez dispensado y aprobado por más de dos tercios la dispensación para el tratamiento directo de un proyecto para la construcción de una Carrera de Enfermería, solicito Presidenta se dé continuidad a esa dispensación porque no tiene sentido entrar en debate se va a ir o no a Comisión cuando se ha aprobado la dispensación, creo que ya precluido esta etapa y no me parece que estemos ingresando en ese debate.

Sen.^a Presidenta: Hay el artículo 36 del Reglamento como atribución de la Directiva menciona velar por el cumplimiento de las normas constitucionales y reglamentarias que regulan sus funciones y no es un adorno que sí levanten o sea un Directorio debe dirigir y en esa atribución me he permitido hacer notar, no de dirigir ustedes votan al final Senadora Alarcón, pero de dirigir en cumplimiento de mis funciones y del inciso b) de las atribuciones de la Presidencia, no ha sido algo ilegal como dije con la votación tampoco puedo callar a los senadores que piden, por favor la Senadora.

Tiene la palabra, la Senadora Arce.



Sen.ª Arce: Sin ánimo de molestarnos, sin ánimo de nada, creo que ya Usted también está dirigiendo esta Asamblea y le pediría por favor sea votado por la dispensación y solamente nos vayamos a ese tema.

Sí yo he pedido que se revise la carpeta es porque Usted está agarrando otra carpeta y no la correcta, es por eso que he pedido que se revise la carpeta que corresponda, primeramente, en este caso hermana Presidenta y yo he tenido el cuidado de hacerme mandar toda la documentación y revisar si contaba con una Ley Municipal, si esa Ley Municipal era a título oneroso o se tenía que pagar o gratuito después hermano Presidente hemos visto también todo lo que tiene que contener un Proyecto de Ley que tiene como viene de un municipio que también son bienes del Estado y es que cumple con todas esas formalidades.

Yo había pedido la palabra en un principio hermano Presidente, he pedido primeramente la palabra antes de que empiece a leer la Presidenta, no es con el ánimo de cortarle, simplemente le he pedido la palabra porque estaba confundiendo un proyecto que nada tenía que ver con este otro proyecto, estaba leyendo de un Proyecto de Ley de Entre Ríos del Trópico que era para para la donación de una Planta para Piña, jugos no sé y he pedido la palabra para decirle que no se trataba de eso y la senadora me ha cortado y me ha dicho que tenía iba a tener la palabra.

Es así, pero la verdad ese proyecto que la estaba leyendo no corresponde al proyecto que yo he podido la dispensación, este proyecto que he pedido la Dispensación de Trámite es del Municipio de Colcapirhua ese proyecto sí cuenta con un Ley Municipal, cuenta también con la aprobación de Diputados y es así por eso por solo ganar tiempo, no es como dicen que va a ir y entrar, no, los que conocemos sabemos muy bien cuánto demora es simplemente hermano Presidente, yo le pediría por favor como todo lo hemos hecho, yo he sido la primera en aprobar también algunas dispensaciones, porque creo que es correcto, no estamos haciendo ni pidiendo algo que no está fuera del marco legal.

En ese sentido hermano Presidente, yo le voy a pedir por favor no direccionemos así, si se trata que nosotros confiamos en ningún momento, yo quisiera desconfiar del trabajo que está haciendo la Senadora, pero me ha parecido de verdad muy malo porque he tratado de decirle no se trata de ese proyecto, y ha seguido aquí nos ha confundido a muchos de nuestros asambleístas tratando de que yo quiera hacer aprobar un proyecto diciendo que es de Colcapirhua es de Entre Ríos, eso es completamente falso, hermano Presidente. Yo, por favor le voy a pedir que actuemos lo más transparente posible porque lo único que estoy haciendo es eso, actuar de la manera transparente al igual que ustedes van a tener responsabilidad yo también como peticionaria, voy a ser la que voy a cargar si esto tuviera alguna responsabilidad voy a tener que cargar yo, en esa parte soy la que más me cuido hermano Presidente. Yo le pediría por favor vayamos a votación, hermano Presidente.

-Reasume la Presidencia, el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma-

Sen. Presidente: El tema de la Planta de Piña, hemos derivado a la Comisión de Planificación en Correspondencia.

Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.ª Rocha Muñoz: Creo, que lo que pasa es que el documento está errado, no es que sea culpa ni de la Presidencia ni tampoco de las senadoras que han pasado. Yo tengo en mis manos el documento que dice: Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, donde el asunto es el Proyecto de Ley N° 288 que aprueba la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de una superficie de 21.362.01 metros cuadrados de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua a favor de la Universidad Mayor de San Simón con destino exclusivo para la construcción de campos desconcentrado de la UMSS. En todos los antecedentes que existe en este documento, que espero que sea el mismo porque parece que hay varios documentos unos hablan de un documento y otros de otros documentos.



Entonces, espero que estemos hablando del mismo documento, existen evidentemente está todo el marco legal en un momento del documento existe una falla -como le digo- unas incongruencias en las en las calles y también mencionan que se adjuntan la documentación original en carpeta dice la documentación original en carpeta muchos documentos, notas tanto de la Alcaldía, de la dirección de Urbanismo etc., de todas las de particiones de la Universidad.

En el análisis, dice que si bien en un primer momento se han equivocado porque así dice que se ha equivocado porque hay incongruencias en la dirección, entonces en la dirección del predio, entonces existe una aclaración -si vale el término- donde se deroga por las incongruencias en los datos técnicos, Folio Real y la Ley Municipal así dice el documento sea abroga una Ley N° 492, perdón, se abroga una Ley y se tiene otra Ley N° 492 donde da los límites, los datos, las calles e incluso ¿cómo se llama? el total del predio.

Ahora cuando llegamos a la última entonces sale como conclusión y recomendación que tenga que aprobarse con modificaciones, cuando llegamos están las firmas y cuando llegamos a la última hoja colegas existe un documento donde dice: Proyecto de Ley N° 429/2023-2024 de origen municipal de transferencia y/o enajenación a título gratuito de un bien inmueble (terreno) a título gratuito de una superficie de 21.362.01 metros cuadrados que habla del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos, que habla que se le está entregando esta documentación a esta planta industrializadora de piña en el trópico de Cochabamba y al lado al lado como es un cuadro comparativo, adjunta el Proyecto de Ley N° 288/2023-2024 con modificaciones y dice: Aprueba la transferencia a título gratuito del bien inmueble con una superficie de 21,362.01 metros cuadrados de propiedad del Gobierno de Autónomo de Colcapirhua en favor de la UMSS y ahí habla de Colcapirhua de los 21.300 metros que se están dando, etc., o sea lo que tenemos o lo que se pretende a aprobar hoy día.

Entonces, creo que esa es la confusión porque hay un cuadro comparativo que compara la misma cantidad de terreno, perdón, es más terrenos son 24.000 entonces habla del terreno, pero habla del Gobierno de Entre Ríos a favor de esta planta de piña y al lado en el cuadro comparativo está el Proyecto de Ley Colcapirhua con el cediendo el terreno a la UMSS, entonces el origen de la documentación, creo que ha sido la que nos está provocando esta confusión, yo, le voy a entregar esto porque no sé si es lo mismo que estamos tratando.

Por último, era una de esas de las causas por las que yo también había pedido que se pase a Comisión para que verifiquen, incluso estos documentos que ellos mencionan que dice que existe en la carpeta original, además, teniendo ya la intervención de la Senadora Gallo, quien ha visto que cumple. Entonces, yo pienso que si pasaría a Comisión no tendríamos mayor problema sino más bien se refrendaría y se certificaría que el proyecto está bien hecho y que no hay por donde perderse, claro, entiendo también que el tiempo es un factor que seguramente influye, porque antes de finalizar querrán ejecutar ese presupuesto entiendo.

Pero, si es que pasaría bueno ya hemos votado por la dispensación que se siga con la dispensación y tal, pero entiendo también que hay el riesgo de que se rechace con estas existiendo estas observaciones, entonces era por eso que yo pedía que se pase a Comisión Senador Presidente y le voy a entregar también esta documentación para que se verifique, cuál es la documentación que nos han pasado y cuál es la real la que realmente tiene la Senadora Patricia Arce.

Sen. Presidente: Evidentemente aquí hay un cuadro que habla de Colcapirhua también Entre Ríos, bueno esta.

Tiene la palabra, la Senadora Rasguido.

Sen.ª Rasguido: Ya que me va a dar razón también la Senadora Gallo, he en áreas en metros cuadrados es 21 mil está bien, ya toda la documentación y lo que el Proyecto de Ley hay donde dice mencionan el ancho de las calles, el ancho de las calles no se el redactado estaría el articulado mal porque está bien los planos son todo está bien, lo que está escrito, pero el problema es las referencias, así no sé eso, no sé para mí porque después el plano está bien, lo que está haciendo es referencia en los planos, es el ancho de las



calles no ve en los planos Ingeniera debería decir tantos metros cuadrados tantos, pero aquí si Usted lo lee esto sí lo interpreta este el artículo está haciendo mención el ancho de las calles, el ancho de las calles, si Usted lo lee es el ancho de las calles.

Sen. Presidente: Al final el Pleno decide entramos.

Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.ª Alarcón: Presidente, yo creo que estamos siendo muy irrespetuosos con el mismo Reglamento que se menciona que se debe respetar aquí ha habido una Dispensación de Trámite, ahora seguramente el Senador Secretario dará lectura a cada uno de los artículos en cada artículo donde hay observación, seguramente se tomará el debate, aquí todo mundo está debatiendo, no sé a qué artículo corresponde esas medidas, a cuál, no sé, pero seguramente va a ir leyendo e iremos debatiendo y se irá aprobando o se hará rechazando. Entonces, yo pienso que habría que seguir el procedimiento y no hacer así una charla todos no sabemos de qué está hablando de Entre Ríos, Colcapirhua de piña, de enfermería, de las calles, de las aceras, yo creo, que está mal, eso se debería dar nomás inicio a lo que se ha aprobado.

Sen. Presidente: Ya se dio lectura entonces, entraríamos a votación.

En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

-Asume la Secretaría, la Senadora Lindaaura Rasguido Mejía-

Sen.ª Secretaria: No hay mayoría, hay 11, Presidente y somos 24.

Sen. Presidente: Contemos bien.

Sen.ª Secretaria: A ver de nuevo voy a contar.

Sen. Presidente: Levanten bien la mano.

Sen.ª Secretaria: 12 y se necesita 13 por eso conmigo 12 somos, Presidente. Rechazado. No hay mayoría, Presidente hay 12 y somos 24, 24 somos y tiene que haber 13.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.ª Arce: Realmente, hermano Presidente.

Yo, la verdad muy apenada por todo esto, se ha aprobado la Dispensación una de las miembros de la Comisión ha hecho revisar también y ha dicho que el Proyecto no tenía ningún problema para ir adelante, no había un óbice para poder suspenderla, lastimosamente la que estaba en Ejercicio cuando Usted estaba ausente a direccionado totalmente esto. Realmente, da pena que manejemos así y nuestros compañeros que se dejan influenciar el total del previo es pues el que se va a hacer y se está dando, bueno se está haciendo la expropiación la donación a título gratuito y el beneficio va a ser para el Departamento, para el municipio, el Departamento y para todo el país.

Ahora de que la calle sea más chica, más grande eso no definimos nosotros ni el dueño de los predios el que va a definir será pues el municipio, quien es el interesado en este caso, es el propio municipio, yo de verdad muy apenada por todo lo que pasa aquí, entonces para las próximas no vamos a tener que hacer la Dispensación de Trámite si es el capricho de una persona desde un principio la Senadora ha dicho que no estaba de acuerdo y de ahí lo ha direccionado que pena realmente, no estoy de acuerdo primero habla de



una cosa y después informa de otra cosa y se base de que un cuadro y el cuadro en realidad hermano Presidente, lo que interesa es de que cuenta con la superficie correspondiente, eso es lo que corresponde.

Pero, aquí ya vemos como estamos manejando y donde queremos direccionar me apena mucho y hecho todo y agradecida con las personas que realmente este proyecto iba ser en beneficio de toda una población, pero lamentablemente los intereses mezquinos así nos hacen actuar, porque podíamos leerlo y ahí podíamos decir esto lo modificaremos como hemos hecho en muchos casos que hemos querido aprobarlo como que y una de esas por ejemplo la Ley del Censo, han hecho lo que les ha dado la gana aquí lo hemos modificado como los dio la gana, pero lamentablemente cuando viene a ser la Ley en beneficio a una población ahí ponemos peros, obstáculos es lamentable realmente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Bien como había mencionado en mi primera intervención había pedido que evidentemente vaya a la revisión a la Comisión, para que no solamente no se falte el respeto al Reglamento sino sobre todo seamos responsables con tratamiento de los diferentes Proyectos de Ley se hubiese ido a la Comisión en su primera instancia dentro de la votación si es que hubiésemos y no hubiésemos dispensado el tratamiento de este Proyecto de Ley, evidentemente hubiéramos tenido informe responsable con toda la información correspondiente, como miembro de la Comisión me atribuí de poder hacer la revisión, porque ya se había pasado la instancia y se había aprobado.

Ahora, lo que hemos hecho en este momento ha sido perjudicar un Proyecto de Ley, perjudicar no sé la región y demás, por eso estaba solicitando la palabra previo a la votación para que nos pase la documentación y podamos verificar lo que decía la Senadora Vania, que ha hecho también una revisión responsable, pero la tabla que ella mencionaba es de lo que han tratado en la Comisión de Diputados, lo que ha pasado el documento lo que ha pasado es importante tener documento en la mano, lo que ha pasado ya a la Cámara de Senadores, viene subsanando esta situación Presidente, se ha subsanado mediante la Ley que emite el año 2024, la 492 por el Municipio de Colcapirhua, donde subsanan esta situaciones y arreglan como bien decía la Senadora Patricia, ese municipio que está delimitando los aspectos técnicos que también mencionaba la Senadora Rasguido, han subsanado Presidente, si bien -vuelvo a repetir- yo estoy completamente de acuerdo tiene que a ver tendría que a ver ido a revisión de la Comisión para no llegar de ese momento de haberle perjudicado en este momento técnicamente se estaba subsanada observaciones que hacían viable su aprobación para este Proyecto de Ley. Es necesario tener la documentación en mano.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Muñoz: Evidentemente había esos cuadros, por eso es que me atrevido hacer participar porque existían precisamente esas observaciones y esa confusión porque Directiva en ese momento hablaba de un documento, la Senadora que ha presentado la solicitud también hablaba de otro documento y había una confusión de la documentación, ya revisando antes ya existía esa documentación por eso es que se pretendía que vaya a Comisión para que con mayor autoridad se pueda refrendar el informe que existe.

Ahora, no creo que todo esté perdido, yo soy optimista pienso al tiempo de reconsiderar el Proyecto de Ley tal vez ustedes van a absorber porque tal vez no es lo correcto porque nunca he visto en estos tres años que se dé eso, pero pienso que al reconsiderar la Ley tal vez pudiéramos pasar a Comisión para que de una vez tenga un informe limpio que elimine que todo este tipo de dudas y podamos aprobar, porque es evidente lo que estamos haciendo como ellos mencionan estamos yendo en perjuicio de un municipio y no es yo creo la intención nuestra no es perjudicar a nadie sino más bien que las cosas vayan en el camino correcto y con los informes más limpios que puedan salir de esa manera tal vez en el tiempo de someter a reconsideración pudiera pasar a Comisión tal vez sería una salida.

Sin embargo, no estoy segura si se puede hacer por lo que yo quisiera pedirle además que Senador Presidente, que en aplicación al artículo 34 del Reglamento General, solicito se ponga en consideración el



dejar sin efecto la Dispensación de la Observancia del Reglamento y se remite el Proyecto de Ley a la Comisión correspondiente.

Sen. Presidente: Por la importancia que significa declarar rechazado se va a devolver a Diputados, esto va a tardar otro año, entonces, habría que reconsiderar en la votación en todo caso a la Comisión máximo próxima semana se debería tratarse esto, no va a perjudicar absolutamente a nadie tampoco compromete recursos al Gobierno central esto es un tema que ya se ha resuelto al municipio y es muy importante realmente colegas nos estamos empantanando realmente en esto, tomemos en cuenta la propuesta de la Senadora Vania.

Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.ª Velasco: Presidente, buenas tardes colegas.

Presidente, mi primera observación es, que no nos han repartido ninguna documentación, eso es lamentable, si esta mañana hemos reconsiderado porque no nos han pasado la documentación por lo menos en el lapso de tiempo podíamos haber revisado, yo a mis técnicos les he hecho buscar y no lo han podido conseguir debían partírnos. Esa es una observación. Segundo, yo sé que los temas de los datos es bien importante y eso debe estar en la documentación el folio Real actualizado bien es importante obviamente sí, pero ahí necesitamos los documentos podíamos haber revisado y podíamos haber aprobado yo he apoyado a la dispensación jamás, jamás vamos a detenernos o no querer aprobar los proyectos de inversión o los Proyectos que beneficia a los municipios a la sociedad a todos absolutamente, de ninguna manera Presidente, nosotros nos estamos negándonos de no aprobar, nadie creo que aquí más al contrario no tenemos la documentación como no teníamos no sabíamos que íbamos a revisar y peor ya nos hemos confundido de que uno decía una cosa, otra cosa, a mí me entro la duda sinceramente.

Entonces, aquí saben la Comisión de Planificación, Presidente es el Senador Isidoro Quispe, aquí esta los que somos del miembro la Senadora Nely, nosotros Presidente lo vamos a aprobar la próxima semana tenemos plazo para poder revisar y hace podemos priorizar no nos hacemos problema Presidente, no nos hacemos problema Presidente, por eso considero que podíamos aplicar el Reglamento de la Cámara de Senadores y poder reconsiderar el artículo 34 sino me equivoco y sobre esa base podíamos correr Presidente, para no entrar en debate o discusión mucho menos de querer retroceder.

Sen.ª Arce: Yo, quería pedir la Reconsideración de este Proyecto para poder reencaminarlo el proyecto, realmente tengo una rabia un malestar porque la verdad no se actúa así, hay que actuar responsablemente y lo digo con nombre y apellido aquí la que aquí actuado responsablemente ha sido la que estaba dirigiendo y lo digo así, discúlpeme se estoy ofendiendo alguien me característica ha sido siempre decir de frente, no revisar la documentación lo que ellos observan eso ya se ha subsanado y es por eso que se ha aprobado, por eso voy a pedir hermano Presidente la reconsideración de este Proyecto de Ley, pues bueno como dicen que pueda pasar en esa reconsideración lo veremos para poder reconsiderar correr un rumbo que tenga que hacerlo, la cosa que no quisiera que vuelva a suceder eso porque cuando se dispensa algo pues los que no estaban de acuerdo en la dispensación, o sea, deberían revisar bien pues, para no venir hacer el momento de dispensación en momento de tratamiento hacer esa serie de observaciones.

Por eso, le voy a pedir hermano Presidente solicito la Reconsideración de la Ley que aprueba la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de dominio público de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua, a favor de la Universidad Mayor de San Simón.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Luján.

Sen.ª Lujan: Gracias, Presidente. La Senadora Vania Rocha, ya puesto en consideración que vaya a Comisión.

Sen. Presidente: Dejar sin efecto la Dispensación.



Sen.ª Lujan: Que se ponga en consideración el dejar sin efecto la Dispensación de la Observancia del Reglamento y se remite Proyecto de Ley a la Comisión correspondiente. Eso Usted tenía que llevar a la votación y después tal vez recién reconsiderar lo que la Senadora Patricia Arce también ha postulado, entonces le pido Presidente que por favor que primero pongamos en consideración lo vertido por la Senadora Vania.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.ª Santa María: Bueno Presidente, lo que se refiere la Senadora, quiero que quede en Acta es que el rol del Directorio no solamente es leer el monólogo, lo que los asesores nos escriben como tontos tenemos que leer, en base del artículo 36, inciso b) nuestro rol Presidente es velar el cumplimiento de las normas constitucionales y reglamentarias que regulan su funcionamiento, el Directorio y sus miembros pueden hablar cuando quieran, o sea, no es que tenemos que pedir permiso para poder decir eso correcto o creo que es incorrecto, la votación define evidentemente.

Segundo, punto Presidente a mí lo que me duele, me preocupa es que cuando la Oposición me preocupa la Oposición de los opositores que aprueban o que empujan esta idea de la Senadora Patricia, que cuando nosotros perdemos en una votación directamente va al rechazo como dice el Reglamento, cuando se les vuelve a mandar a la Comisión ¿cuándo vuelve a Comisión Presidente? cuando la Oposición ha puesto algo sobre la mesa, qué pasa con los opositores se están olvidando eso, cuando ya hemos votado y a mí me consta que le han ido a decir a la Senadora Patricia que por favor reconsidere y que lo mandemos a la Comisión, ella no ha querido, este Senado no puede en base de un capricho dominarlos a los treinta y tantos o veinte tantos que estamos en Sala, no podemos actuar en base a un capricho y por qué aseveró que es un capricho porque la Dispensación de Trámite de un Proyecto de Ley es para una Ley de emergencia lo he leído ahí, no es para y qué quiere decir emergencia una inundación, una granizada, una llovizna que se caiga no sé qué, el tema de incendios, eso deberíamos dispensar, no así este Proyecto de Ley que conlleva aviones del Estado que podemos estar afectando a los privados da vergüenza sinceramente de los senadores de Oposición que se olvidan del maltrato que recibimos y hemos recibido en este Senado.

Presidente, le pido que se cumpla el Reglamento este Senado ya ha votado, este Senado debe rechazar este proyecto responde a la solicitud que han hecho algunos senadores lean el Reglamento, corresponde el rechazo del Proyecto de Ley lastimosamente antes de arriesgar su Proyecto de Ley tan apetecido deberían los senadores los que han pedido la dispensación y apoyado deberían reconsiderar oportunamente, antes que se realice la votación yo encantada hubiéramos mandado a dicho la Comisión también estaba de acuerdo en tratar a la brevedad a la posible, les he conocido de cerca a la Comisión en el tema de Uyuni están dispuestas no se hacen problema, incluso hasta mañana podrían haber aprobado.

Entonces, Presidente le pido que se cumpla no puedo obligar a los senadores, pero yo Presidente en caso que esta Cámara de Senadores disponga que vaya a la Comisión haciendo caso a lo que solicita la Senadora peticionaria en el momento inadecuado porque ya hemos votado, yo hare me representación legal Presidente, porque cuando las de Oposición se han olvidado que somos de la Oposición algunos nunca nos han hecho caso, ya se ha votado ni siquiera el recuento de votos Presidente nos permiten a la Oposición, acordémonos la que ha pasado en esta Cámara de Senadores, le pido que se cumpla el Reglamento si corresponde el rechazo del Proyecto de Ley que vuelva a la Cámara de Diputados.

Sen. Presidente: Se ha generado una discusión fuera de lo normal, tal parece con ciertas confusiones, aunque cuando esté aprobado hay una posibilidad de Reconsiderar la Senadora Patricia, ha pedido la reconsideración para entrar nuevamente a la votación y la Senadora Vania solicita dejar sin efecto la dispensación vaya a la Comisión son dos Mociones que corresponde también poner a votación. Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Gracias, Presidente.

Es importante aclarar como Opositor quiero manifestar que no porque me hayan hecho daño voy a actuar



de la misma manera, creo la conciencia de cada uno de votar positivamente o negativamente es la tranquilidad que ustedes van a sentir, en ese sentido aquí no es cuestión chantaje aquí no es cuestión de poder revanchismo, creo que eso hace la madurez política y he votado afirmativamente porque creo que es realmente beneficioso para el municipio y se hay nueva votación voy a reiterar, lamento el corazón de maldad de mi colega, lamento la actitud que está tomando, efectivamente el Presidente tiene que presidir y no tiene que estar en mayor debate, el mayor debate son los que estamos ocupando el mayor curul y lastimosamente Presidente no puede bajar a discutir, peor cuando peor está en suplencia, entonces pero independiente de eso no es cuestión de revanchismo, creo que la posición de CREEMOS que no vamos actuar por revanchismo en ninguna aprobación de ningún Proyecto de Ley sino que este marcado en la norma.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, hermano Presidente.

Quizás, esto ha sido por acelerar para su transferencia y posteriormente los trámites burocráticos que todavía existe en el Gobierno municipal, Gobierno departamental, o el Catastro o lo contrario en los Derechos Reales, se ha planteado, creo que no estamos para postergar esta transferencia el título gratuito, yo solicito a los hermanos senadores un poco reflexionar a veces queremos actuar hormonalmente, ojalá, yo te puedo gritar, pero se te bajas sin Directorio nos vamos a quedar y que vamos hacer porque a veces el Directorio tenemos que saber escuchar, no es sencillo estar ahí arriba, pero se van a terminar abandonando eso no es tan bueno.

Entonces, solicito la Reconsideración para que este título gratuito la transferencia que vaya porque a veces de ahí arriba también un poco se está incitando, eso no está bueno, decimos en las calles nos estamos fijando como se conociéramos al sector, tal vez el sector colonial como en Potosí nuestras calles como son de un metro y medio de un metro antes habían fabricado para carretas así caminamos no conocemos, ahora se amerita revisar en la Comisión correspondiente que se realice también que se revisen que se haga mesas técnicas rápidamente operativamente porque esta Cámara de Senadores siempre ha hecho de esa naturaleza en esa dirección, solicito con mucho respeto la reconsideración correspondiente de este proyecto que estamos tratando.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Sí, Presidente. Simplemente por alusión del Senador Montero, no es revanchismo ni odio, creo que los que me conocen saben que no odio a nadie, que más bien trato igual a opositores y senadores del Movimiento Al Socialismo no tengo ningún problema ningún trauma digamos al respecto no, si no se trata Senador Montero del Reglamento, yo que culpa tengo que cuando ya se ha ido a votación se debe rechazar, dígame tiene algún contenido de odio esa característica técnica del Reglamento, no, yo dije que recuerden porque en el marco de la legalidad muchos no hemos sido medidos a eso me refería. Segundo, colegas a mí me preocupa un poco porque no comprenden que es por cuidar sus espaldas, no inicien un proceso, creo que no hay miedo en este país o en este Senado a lo que es el tema legal, no por ser senadores nos libramos de procesos penales, imagínense como decía algún Senador que este previo privado haya acaso vamos a creer en la palabra de alguien hay una Comisión técnica que revisa imagínense un proceso quien va a asumir eso, no es el peticionario es la Directiva la que asume.

Segundo, si me he bajado aquí Senador Hilarión es para no comprometer a la Directiva, yo le he pido permiso al Presidente Andrónico, le he dicho mejor me iré ahí abajo para ya no hablar para no comprometer más a la Directiva, no es por escaparme ahí está mi Tablet pegada a mí digamos, no es por eso, he traído el Reglamento para tomar la palabra, le he pido permiso al Senador porque más bien no correspondencia que al lado de él que haga este debate digamos.

Entonces, quiero aclarar Senador Hilarión, a veces y el último tema Presidente, porque estamos en este debate innecesario saben que colegas como Directiva sabe el Senador Montero, no hemos aprobado esto



ayer, se ha dicho que va a ir a la Comisión porque hay este debate, porque nosotros como Directiva siempre revisamos uno por uno, que va a entrar y que no va a entrar y cuando vino una Diputada solicitar esto Senador Montero y le dijimos que por favor que vaya a la Comisión lo van a tratar, como quiere que uno se sienta como miembro de un Directorio y luego aparece sobre la mesa algo que sabíamos que iba ir a la Comisión técnica.

Creo, que no se puede echar la culpa a la Directiva, yo creo que la Directiva siempre ha actuado protegiendo sus espaldas colegas, ahora son ustedes que no quieren ser protegidos, es decisión de voto lo decide, solo yo quiero que conste en Acta mi disenso lo que he dicho por eso tengo me derecho también, aunque sea miembro de la Directiva, por eso es que me baje, voy a ver se toca más hablar o no y nuevamente asumiré mi curul mi estimado Senador Hilarión.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Presidente, realmente yo bien confundida nadie le está diciendo que la Directiva no tiene derecho a observar, estamos diciendo tiene derecho a observar, pero ella está como Presidenta, ella está dirigiendo, lo que he hecho es direccionar, eso lo que ha hecho, se puede ver las cámaras eso lo que ha hecho, he pedido la palabra y no me lo dio estaba diciendo que estaba hablando totalmente de otro proyecto, no tengo nada con Usted nunca voy a actuar con calores hormonales ni nada, para mí siempre está el primero el ser humano, siempre todos mis actos han sido marcados en eso, en ser una buena ser humana ante todo ya, he siempre he demostrado aquí coherencia en todos mis actos.

Pero, para mí sí decir que ella lo ha dicho me ha molestado, yo porque he pedido hermano Presidente, senadoras y senadores porque sé cuándo cuesta un trámite, he estado también de Alcaldesa y para nosotros poder hacer eso cuesta mucho, porque no es de un día para otro poder ir ustedes se lo van a sacar, pero quisiera saber cuándo lo van a tardar en promulgar, quisiera saber cuándo van a tardar lo que he planteado, cuánto va a tardar en una Notaría de Gobierno, cuánto va a tardar en Derechos Reales no es por eso, si no sabemos primero hay que estar convencidos hay que averiguar no es delito no saber, lo malo es no preguntar si algo no sé acaso tengo la obligación de saberlo todo, no tengo la obligación de saberlo todo.

Por lo menos preguntaré pues, diré como está esto, esto está bien, está mal, el Senador estoy con la palabra, un Senador viene y me dice esto está mal, pero sino revisamos lo que dice más atrás, yo hermano Presidente, de verdad es la primera vez que me voy así vacía, me voy realmente apenada, porque sí vamos actuar así sé me ha dicho esto, yo hago peor, o sea, como estamos queriendo manejar nosotros tenemos que dar ejemplo al país.

Le voy a pedir hermano Presidente, hay dos consideraciones que yo he pedido que se pueda hacer la reconsideración a la votación del Proyecto de Ley, y también ha pedido la Senadora Vania creo, o sea podríamos considerar que se quede sin efecto, entonces yo quisiera que pongamos las dos, pero esto que nos sirva de experiencia y no decir porque ayer han venido se ha dicho que iba pasar por Comisión, hoy día actúa así, lamentablemente también porque no estaba su persona hermano Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Presidente, si bien ha habido una votación todavía no se ha decretado el rechazo o la aprobación o el empate nada más ha habido votación y la Presidenta en ningún momento ha decretado rechazado la Ley, en ese contexto Presidente de acuerdo al artículo 34 el rol que tiene y lo que hacía alusión la Senadora Vania. Creo, que tiene razón que dice que el Pleno de la Cámara constituye el nivel máximo de decisión deliberación sería importante ya que no se ha decretado todavía de esta votación llevar adelante la Reconsideración del proyecto para que pase a la Comisión como se comprometen sea a la brevedad posible la próxima semana, de esa manera para no perjudicar que no se vaya al archivo, porque todos escuchamos todos los días, el Presidente Luis Arce culpa a la Cámara de Senadores que no hay proyectos o solo será que los créditos sirven, solo será que algunos senadores de Oposición para aprobar o apoyar créditos nada mas este es factible y cuando se apoya proyectos ni siquiera son recursos del Estado es del



Gobierno municipal que ellos van a ejecutar será que esos proyectos no sirven para el país o estamos aquí para apoyar créditos como dice va a venir un crédito por incendio y vamos a aprobar por dispensación o sea los créditos sí van.

Pero, los proyectos de los gobiernos municipales quieran hacer con su Gestión o con su ejecución no sirve, yo creo que Presidente que todo Proyecto que puedan gestionar las autoridades sub nacionales más en el tema de salud pienso que debería ser prioridad, yo creo que aquí actuamos con doble moral, cuando hablamos del tema de salud a veces hacemos buenos discursos hasta lloramos inclusive, porque decimos la salud lo importante, pero cuando se trata de trabajar mejores condiciones en los municipios para el tema salud, creo que ahí tiramos pelos en la leche, eso en actuar con doble moral, yo pienso Presidente, en base a este artículo 34 se debería reconsiderar la solicitud que ha presentado la Senadora Arce, para que se vaya a la Comisión, vuelvo a reiterar tomando en cuenta que no se ha decretado el rechazo, había votación, pero nadie ha dicho esta rechazado o está aprobado, en ese contexto Presidente, hay senadores que quieren apelar a la justicia a la Ley, como es costumbre a la Cámara de Senadores le pueden interponer recursos y nos podamos aquí judicializar todas nuestras acciones adelante que se haga nomás al fin acabo, creo, que el mismo camino están algunos que lamentablemente creíamos que en su conducción era diferente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Yo creo que nos deberíamos enmarcarnos lo que es el Reglamento, la Senadora Patricia ha pedido la Moción de dispensar el trámite que puede que sea cierto, lo que decía la Senadora Santa María que es para situaciones de emergencia, para ella seguramente para la Senadora Patricia esta situación ha sido de emergencia de urgencia por eso ha pedido su consideración. Ahora bien, es cierto que dentro de la Directiva con las Jefaturas de Bancadas se puede quedar una cosa, cierto, yo también reclamo de que en primera instancia se haya quedado una cosa y después de nuestra dirección interna no se haya respetado eso, eso es cierto, yo también con desacuerdo, pero también el Reglamento dice que el Pleno de la Cámara y las decisiones del Pleno de la Cámara es magna sobre las decisiones de la Directiva, este Pleno ha decidido sin mi voto por cierto, de que sí dispense el tratamiento de este Proyecto de Ley, una vez dispensado se entra al tratamiento en el cual ahora se ha pedido o se ha pedido la votación y no se ha logrado la mayoría por tanto queda como Rechazado.

Antes de cerrar el tema Presidente, se ha pedido la Reconsideración cuanto dice que puede hacer la reconsideración según el artículo 110 dice, textual: Moción de Reconsideración es aquella por la cual una Senadora o Senador solicita tratar el asunto legislativo es decir este Proyecto de Ley ya resuelto con la votación de rechazo cuando considere que existen nuevos elementos para su análisis, cuáles son los nuevos para su análisis que estamos tratando de poner, y ahí yo debo ser clara, yo no he hablado a título de la Comisión, yo en cada intervención he dicho como Comité parte de la Comisión personalmente he pedido hacer la revisión responsable de la documentación de este Proyecto de Ley, una vez que ya se ha dispensado pese no ha voluntad mía ha dispensado el tratamiento.

Pero, yo soy parte de este Pleno el cual tiene que tratar este tema como que cualquier Senador legislador tiene que tener la responsabilidad de leer por eso es que decía Presidente, yo reclamo a su persona y a la Directiva que necesitamos la documentación en el momento de su tratamiento si bien se ha dispensado yo particularmente en este momento no tengo la documentación ni fotocopia ni nada, lo que he hecho hacer acercarme mediante mis técnicos a que pidan la carpeta que se ha presentado mediante la Secretaría General, es ahí donde hemos hecho la revisión. Ahora, Presidente en este momento, según el Reglamento si bien se pide la reconsideración -vuelvo de repetirle la Reconsideración- es para el tema en tratamiento no para que vuelva a la Comisión, se lamentablemente en la consideración en la solicitud de reconsideración no tiene apoyo esto queda con voto de rechazo, es ahí por lo que yo decía que se ha hecho, se ha perjudicado enormemente al municipio y el Proyecto de Ley, por eso es que yo he hecho la rectificación de mi votación de forma responsable para no perjudicar al Proyecto de Ley haciendo la revisión técnica en la cual me decisión ha sido la de apoyar porque no he visto que represente un óbice para que vaya adelante este Proyecto de Ley.



Ahora bien, también me siento aludida con la colega Senadora, no es primera vez estoy acostumbrada, pero es importante hacer énfasis en que no se puede simple politizar los temas, o sea por más que yo sea de la Oposición mi rol responsable de legisladora es hacer el análisis correspondiente técnico de los Proyectos de Ley, ahora bien, Presidente hay la llamada de atención de su persona como Presidente no solamente de este Ente Camaral, pero Usted como Presidente de este Ente Camaral Presidente sobre todo también como líder de su Bancada estas actitudes de revanchismo que se evidencia, es una reacción y es completamente comprensible de cualquier persona más allá que sea Asambleísta autoridad o lo que sea son menudas de la personalidad humana, si es que nosotros recibimos como Oposición y hemos sido constantemente receptores de esas acciones o de esas situaciones vulnerativas cuando nosotros hemos presentado algún recurso algún Proyecto de Ley que se nos ha rechazado, se nos ha rechazado incluso los Homenajes Camarales.

Obviamente que genera sentimiento adversos Presidente, así que es comprensible que la Senadora Santa María pueda decir que en este momento nosotros no tenemos como Oposición que aceptar una cuando se quiere para ustedes es un beneficio, para nosotros simplemente reaccionar políticamente o hormonalmente de forma negativa desde mi punto de vista, -vuelvo a recalcar- que es una argumentación para que se pueda considerar el tratamiento de este Proyecto de Ley en su votación porque todavía no hemos tocado la votación de la reconsideración que se pueda considerar los aspectos técnicos ya habían mencionado, si bien hay algunas observaciones desde mi análisis el municipio ya ha subsanado estas observaciones técnicas del Proyecto de Ley para que la consideren en la votación la Reconsideración.

Termino diciendo Presidente, que se bien como Oposición no estoy de acuerdo politización de los temas cuando no necesita la politización, pero por hacer un favor al Movimiento Al Socialismo sino como responsable con la comunidad y la población, particularmente yo nunca voy a caer en esas actitudes de revanchismo con la gente cercana fuera y dentro de mi Bancada con lo que sea porque si nosotros bajamos a esas actitudes en ese terreno por falta de experiencia nuestra particularmente la mía que yo no tengo esas actitudes negativas, obviamente vamos a perder por goleada sino nosotros creo que como padres de la Patria no estamos en ese deberíamos estar cierta altura para no caer en esas actitudes de minucias humanas tan negativas de actuar en contra de quien propone un proyecto y no enfocarnos en lo que significa el Proyecto de Ley.

Un aspecto técnico más Presidente, es lo que no voy a aceptar, este Proyecto de Ley primero ha sido dispensado y después ha sido tratado dispensado para su tratamiento, ha sido tratado, ahora ha sido rechazado en votación, se ha solicitado que sea reconsiderado, pero su reconsideración según el artículo no es para que vuelva a la Comisión, es para que se vuelva a plantear su tratamiento se consideren nuevos aspectos o elementos para su análisis sí que es rechazado la Moción de Reconsideración Presidente, no puede volver a la Comisión debe rechazarse el Proyecto de Ley, eso es lo que se está Reconsiderando. Entonces, vuelvo a decir Presidente si se ha rechazado y no se reconsiderase se perjudica a la población, no a la Senadora ni a su partido político que a mí no me está importando más allá de lo que significa en sí el fondo del Proyecto de Ley que vaya en su tratamiento, si no fuese que está contemplado sub saneamiento de los aspectos técnicos que particularmente he revisado, yo no estuviese de acuerdo Presidente y con eso termino.

Sen. Presidente: A ver para no perjudicar al Proyecto de Ley y al Municipio han fundamentado de acuerdo al Reglamento dos Mociones de Reconsideración, Senadora Rocha y Senadora Arce, yo quisiera que entremos a la votación no sé si antes Senadora Rocha, quiere fundamentar algo más.

Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.ª Rocha Muñoz: Justamente era lo que eso quería mencionarle evidentemente dice que quien explica se complica, creo que las explicaciones de sus procedimientos están demás, entonces que tenemos todo el derecho de tomar la palabra y evidentemente también sí, pero creo que si reflexionamos un poco de que sobre esta máximo lo que dice el que explica o lo que trata de explicar se complica más, entonces no solamente se complica sino también nos confunde a todos. En ese sentido Senador Presidente existe un



artículo como bien dice el artículo 110 que menciona que puede ser reconsiderada, incluso nos da un plazo 48 horas después que se puede replantear en ningún lado dice que pasa a Comisión o no pasa a Comisión, creo que eso es interpretación de cada uno de nosotros y se respeta el derecho a la interpretación.

Pero, lo que quiero ser más puntual Senador Presidente es en la Reconsideración que yo había mencionado quisiera que sí someta a votación sobre el artículo 34 del Reglamento General considerando que se quede sin efecto esa Moción de Dispensación de la Observancia de Dispensación y se remita el Proyecto de Ley a la Comisión correspondiente, ya había explicado anteriormente los motivos porque lo que los he hecho esta solicitud y quisiera se Usted ya lo permita y cree que es tiempo prudencial se pueda someter a consideración que podamos votar.

Sen. Presidente: Sometemos a las dos mociones a la votación colegas senadoras y senadores, para no dejar rechazado y se pueda archivar.

La propuesta de la Senadora Vania se tiene mayoría se remite a la Comisión de lo contrario ponemos a consideración la Moción de la Senadora Arce la Reconsideración de la nueva votación de acuerdo.

Senadoras y senadores, que estén de acuerdo con dejar sin efecto la Dispensación de la Observancia del Reglamento y se remita el Proyecto de Ley a la Comisión correspondiente, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el dejar sin efecto la Dispensación de la Observancia del Reglamento, con el resultado de la votación se decreta su remisión a la Comisión de Planificación.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3. Proyecto de homenaje Camaral N° 075/2023-2024 a Federico Ibarra Olarte.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre una de las atribuciones de la Cámara de Senadores está el: *"De reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, los artículos 3, 4 inciso a) y 6 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales, permite realizar esos homenajes a personas naturales que hayan realizado actos únicos y excepcionales de valor, heroísmo, civismo, solidaridad y otros de similar naturaleza de las personas en beneficio de la sociedad.

Que, Federico Ibarra Olarte nació el 9 de marzo de 1955 en Santa Elena - Camargo provincia Nor Cinti del Departamento de Chuquisaca. Arraigado en la zona chaqueña, es un destacado empresario y dirigente deportivo. Su vida, marcada por un compromiso profundo con el deporte y la sociedad, refleja su incansable dedicación y pasión filantrópica por mejorar su entorno.



Que, Federico Ibarra Olarte en sus inicios como Presidente del equipo de fútbol "Molinos Coquito", demostró una visión y liderazgo excepcionales que lo llevaron a dirigir el equipo de fútbol "Club Deportivo Petrolero" en 2005. Durante su presidencia, el equipo alcanzó hitos significativos, como la histórica clasificación a la "Copa Simón Bolívar en 2009" y el campeonato de la Primera "A" del Fútbol Tarijeño. Destacando que fue el primer equipo provincial que llegó a participar en la Liga.

Que, Federico Ibarra Olarte en el año 2010 vio su sueño materializado, cuando el equipo jugó como local en el "Estadio Provincial" de la ciudad de Yacuiba, construido con dicho objetivo. En 2011, el equipo ascendió a la Liga de Fútbol Profesional Boliviano, logrando un retorno triunfal a la Primera División en 2013-2014. En el año 2017 el equipo llegó a lo más alto al participar en la "Copa Sudamericana 2017" y el Torneo Apertura y Clausura, logrando la máxima categoría de Fútbol Boliviano. Actualmente sigue ejerciendo como Presidente del "Club Deportivo Petrolero".

Que, Federico Ibarra Olarte en el año 2014 estrenó el "ESTADIUM FEDERICO IBARRA" que se encuentra en la ciudad de Yacuiba construido con sus propios recursos, mismo que fue escenario de partidos importantes como la "Copa Simón Bolívar", los de la Asociación Tarijeña de Fútbol ATF y/o Liga Profesional de Fútbol Boliviano. Construyendo también la "Iglesia las Abras", en la comunidad que lleva el mismo nombre, para honrar al Santo "Señor de Kiskira".

Que, Federico Ibarra Olarte es el fundador de "Molinos Coquito" y de la "Granja Avícola Coquito", también construyó un complejo turístico de esparcimiento deportivo "Balneario Coquito" actualmente denominado "Balneario Victoria", ampliando su visión empresarial con la creación del "Matadero de Aves Monte Redondo" y "Embutidos Coquito" impulsando de esta manera el desarrollo económico y social del Chaco y brindando empleos durante 37 años.

Que, Federico Ibarra Olarte, siempre se solidariza con los menos favorecidos, apoyando diferentes actividades, así mismo en la pandemia por la COVID-19 colaboró con provisiones diarias y ollas solidarias a las familias más necesitadas de la ciudad de Yacuiba.

Que, Federico Ibarra Olarte, ha sido merecedor de reconocimientos a nivel municipal, regional, departamental y nacional por sus logros deportivos, empresariales y contribuciones filantrópicas a la sociedad.

Senadora proyectista: Nely Verónica Gallo Soruco

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en aplicación del artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

O T O R G A R:

Homenaje Camaral al insigne ciudadano **Federico Ibarra Olarte**, en reconocimiento a su labor social, solidaria, empresarial y deportiva en la disciplina del fútbol, siendo presidente y principal gestor del "Club Petrolero del Chaco" que ascendió a la Liga de Fútbol Profesional Boliviano y participó en el Torneo Apertura y Clausura y en la Copa Sudamericana 2017, logrando la consolidación y consagración al ser el primer equipo provincial en Bolivia en participar en la Liga.

Ejemplo de dedicación, visión y compromiso con la tierra chaqueña, su gente y su desarrollo.
Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral.



Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla: Hermano Presidente, voy a pedir permiso hemos convocado de emergencia a una reunión de la Comisión Mixta, porque Usted sabe muy bien tenemos amparos por eso he convocado, por favor, me voy a retirar del Hemiciclo.

Sen. Presidente: ¿El Pleno qué dice? Aprobado.

No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

4. Proyecto de Homenaje Camaral, a la Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*

Que, la Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio S.A., fue fundada el 1 de octubre de 1999, en la ciudad de La Paz, Bolivia.

Que, la Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio, ha demostrado un compromiso sostenido con la formación de profesionales altamente capacitados para responder a las demandas del mercado laboral de Bolivia, adaptando su oferta académica desde su fundación en 1999.

Que, la Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio, ha integrado programas innovadores, como la enseñanza de idiomas, el fomento del emprendimiento y el uso de tecnología avanzada, posicionándose como un referente en educación superior.



Que, la Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio, ha mostrado una notable capacidad de adaptación frente a desafíos globales manteniendo la calidad de su enseñanza, su enfoque en la innovación, la distingue como una institución que promueve el pensamiento crítico y la creatividad

Que, la Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio, ha sido galardonada en diversas ocasiones, como por su excelencia empresarial y su contribución al audiovisual boliviano, lo que refleja su impacto en sectores clave del desarrollo económico y cultural del país.

Que, la Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio está comprometida con la formación integral de sus estudiantes, no solo académica sino también en habilidades blandas y extracurriculares, asegurando que sus egresados estén preparados para enfrentar los desafíos del mundo real.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 98 de su Reglamento General y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **"Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio"** por su destacada trayectoria y su invaluable aporte al desarrollo académico y empresarial de Bolivia, por su compromiso con la excelencia educativa, la innovación y la formación integral de sus estudiantes en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

5. Proyecto de Homenaje Camara al Colegio de Arquitectos de Oruro.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:



Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado."*

Que, el artículo 52 inciso g) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, señala: *"g. Considerar y recomendar al Pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación"*.

Que, el Colegio de Arquitectos de Oruro fue fundado un 19 de octubre de 1976, gracias a la voluntad y Tesón de los Arquitectos orureños. Su existencia institucional se encuentra reconocida por la Resolución No. 10 del 3r. Congreso Nacional de Arquitectos de Bolivia y por sus Estatutos y Reglamentos, Ley No. 1373, Decreto Supremo No. 25905 del 01 de septiembre del 2000, así como por el Código de Ética Profesional.

Que, el Colegio de Arquitectos de Oruro, cuenta con Personería Jurídica, Estatuto y Reglamentos debidamente aprobados mediante Resolución Prefectural N° 296/2021 de 18 de diciembre de 2001, por lo que es una institución legalmente constituida.

Que, el Colegio de Arquitectos de Oruro en sus primeros años, se destacó en la promoción y defensa de la vigencia y aplicación del Decreto Ley N°1193 del Ejercicio Legal de la Profesión, la contribución directa a la creación de la Oficina del Plan Regulador de la ciudad de Oruro, la participación en la conformación de la Federación de Profesionales de Oruro, organización de Congresos, eventos y otras actividades, por citar algunas, ha sido labor que ha desempeñado el CAD-Oruro consolidando la imprescindible necesidad de su existencia.

Que, el Colegio de Arquitectos de Oruro, cumple al presente cuarenta y ocho años de vida institucional, siendo una de las más antiguas y de prestigio en el país, exigiendo el cumplimiento de normas urbanísticas y ético profesionales en el Departamento de Oruro.

Que, el Colegio de Arquitectos de Oruro, es una Institución sin fines de lucro de constante superación, fomentando la actividad científica entre los profesionales Arquitectos, contribuyendo en el ejercicio legal de la profesión a través de la aplicación de la Ley 1373 del Ejercicio Profesional del Arquitecto, así como apoyando en tareas de capacitación de sus colegiados y orientando el desarrollo urbano, arquitectónico y paisajístico del Departamento de Oruro, precautelando el valioso patrimonio histórico cultural de nuestro Estado Plurinacional.

Que, el Colegio de Arquitectos de Oruro, dentro su larga trayectoria institucional ha logrado diferentes reconocimientos entre los más relevantes se tiene: Condecoración Departamental Honor al Mérito "Sebastián Pagador, en segundo grado Escudo Departamental; Medalla Sebastián Pagador otorgada por la H. Alcaldía de Oruro; Medalla "General Ildefonso Murguía Anze" otorgada por el Honorable Consejo Municipal de Oruro.

Que, la entrega de este reconocimiento al Colegio de Arquitectos de Oruro, se lo realizará el día 18 de octubre del presente año, en un acto organizado por este ente colegiado recordando un aniversario más de vida institucional.

Senadora proyectista: Lindaura Rasguido Mejía.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus específicas atribuciones determinadas en el artículo 160 numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

OTORGA:



Homenaje Camaral al Colegio de Arquitectos de Oruro, en conmemoración a sus cuarenta y ocho años de vida institucional, por su contribución a la planificación territorial, urbana, la promoción y capacitación del profesional Arquitecto, orientando el desarrollo urbano, arquitectónico y paisajístico, así como precautelando el valioso patrimonio histórico cultural de nuestro Estado Plurinacional.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

6. Proyecto de Homenaje Camaral a la Liga del Quemado Tarija.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre una de las atribuciones de la Cámara de Senadores está el: *"De reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, los artículos 4 inciso b) y 6. II, III del Reglamento Específico de Homenajes Camarales, permite realizar esos homenajes a personas jurídicas.

Que, la "LIGA DEL QUEMADO TARIJA", fue fundada el 22 de octubre de 1982 en la Ciudad de Tarija con una directiva de 6 miembros: Presidenta – Sra. Ivette de Cortez, Vice-Presidente – Sra. Betty de Velasco, Secretaria General – Sra. Gloria de Rivas, Secretaria de Hacienda – Sra. María Elena de Burry, Vocal 1 – Sra. Gloria de Hansson y Vocal 2 – Betty de Balderas. Posteriormente se hacen cargo de la directiva la Sra. María Luisa C. de Prentice, la Sra. Juana Gutiérrez, la Sra. Rosa Rivera, la Sra. Betty de Velasco y la Sra. Consuelo C. de Bernasconi. Y cuenta desde su fundación con 42 años de trayectoria institucional, con total sacrificio, dedicación y continua responsabilidad.

Que, la "LIGA DEL QUEMADO TARIJA", cuenta con Personería Jurídica otorgada por el Prefecto Oscar Zamora Medinacelli mediante Testimonio Nº 27/98 de fecha 07 de septiembre de 1998,



Que, la "LIGA DEL QUEMADO TARIJA", inició con un arduo trabajo para ayudar a los pacientes quemados que se encontraban hospitalizados, buscando la manera de generar recursos para la compra de medicamentos y así poder cubrir con su recuperación.

Que, la "LIGA DEL QUEMADO TARIJA", a través de gestiones realizadas por sus miembros, consiguió entre muchas cosas enviar a pacientes con diferentes grados de quemaduras para ser tratados en la República Argentina, donativos en efectivo para la compra de medicamentos, un Aparato de Anestesia, un dermatomo eléctrico completo y un expansor de piel. También que médicos de Estados Unidos realicen el Programa Quirúrgico de "CIRUGÍA REPARADORA" todos los años.

Que, la "LIGA DEL QUEMADO TARIJA", en el año de 1994 firma un convenio Interinstitucional con la Secretaría Regional de Salud del Hospital Regional San Juan de Dios, para la construcción del Pabellón del Quemado, llenando una sentida necesidad del Departamento de Tarija y el sur del país. Siendo la familia Glhan quienes donaron el equipamiento necesario. Por lo que, se decide que el nuevo servicio llevará el nombre de INSTITUTO DEL QUEMADO "MARIANNE GLHAN".

Que, la "LIGA DEL QUEMADO TARIJA", cuenta con una pequeña farmacia sin fines de lucro, proporcionando a cada paciente gratuitamente el medicamento específico para su recuperación. De igual manera realiza Campañas de Prevención en diferentes zonas: colegios, plazas, mercados, y provincias rurales; informando y sensibilizando., como así también, realiza diferentes actividades Té Rammy, Bazar de Santa Anita, Fiestas Sociales y la Gran Rifa de Fin de Año para la recaudación de recursos económicos para la compra de medicamentos.

Que, "LA LIGA DEL QUEMADO TARIJA", ha recibido diferentes reconocimientos a nivel municipal y departamental.

Senadora proyectista: Nely Verónica Gallo Soruco.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en aplicación del artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

O T O R G A R:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la "**LIGA DEL QUEMADO TARIJA**", por su constante altruismo, solidaridad, gran carisma y trabajo sacrificado de parte de quienes conforman esta valerosa institución; al conmemorarse este 22 de octubre 42 años de trabajo ininterrumpido en beneficio de quienes más lo necesitan.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.



Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

7. Proyecto de Homenaje Camaral a la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que el numeral 7 del artículo 160 de la constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de la que determina la Constitución y la Ley: "Reconocer Honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"

Que el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que la Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Que la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, mediante la Resolución Rectoral N° 164/1973 se da nacimiento a la Carrera de Administración de Empresas, como respuesta a las demandas del sector público y privado, quienes manifestaron la necesidad de contar con profesionales capacitados para la Dirección de las diferentes organizaciones; además, el contexto dinámico, cambiante y el acelerado desarrollo del conocimiento.

Que, en 2019 la Carrera de Administración de Empresas actualiza su plan de estudios, que es aprobado con Resolución H.C.U. N° 007/2019, implementándose el proceso de enseñanza-aprendizaje desde dos perspectivas, la primera orientada a lograr que profesionales en Administración de Empresas interactúe al 100% con el medio a través de la practica laboral-empresarial y en segundo lugar sea capaz de crear su propio negocio; toda vez que el emprendimiento es la mejor manera para acabar con el desempleo.

Que, Carrera de Administración de Empresas tiene como misión formar administradores competitivos e integrales, con valores éticos y morales, creativos e innovadores, con pensamiento crítico y reflexivo, solidarios y con responsabilidad social empresarial, capaces de generar y adecuar conocimiento relevante e interactuar con éxito en escenarios dinámicos bajo enfoques eclécticos, con el fin de contribuir al desarrollo empresarial sustentable y sostenible de la sociedad y de la región mediante la investigación científica, vinculadas a las demandas y expectativas del entorno global y social.

Que, a lo largo de estos 51 años, la Carrera de Administración de Empresas viene formando profesionales líderes y emprendedores, que contribuyen en el desarrollo económico de nuestra ciudad y Bolivia, con presencia internacional, toda vez que, anualmente concluyen sus estudios alrededor de 450 estudiantes, constituyéndose en una de las carreras más requeridas del área empresarial de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca y que alberga entre su comunidad universitaria a los mejores estudiantes de la institución.

Senador proyectista: Santiago Ticona Yupari

POR TANTO:



La Cámara de Senadores en aplicación del artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

O T O R G A:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Carrera de Administración de Empresas** de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, por su valiosa contribución a la formación de profesionales altamente capacitados y comprometidos con el desarrollo de la región, contribuyendo al desarrollo empresarial sustentable y sostenible de la sociedad y de la región.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

8. Proyecto de Homenaje Camara a la Escuela Militar de Música de la Fuerza Aérea Boliviana Sgto. My. José Santos Vargas.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

El artículo 244 de la Constitución Política del Estado dispone que las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido, y participar en el desarrollo integral del país.

El artículo 62 - I de la Ley N° 070 Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Perez determina que “La Universidad Militar es de régimen especial por su carácter castrense, está al servicio del pueblo, es parte del Sistema Educativo Plurinacional, forma profesionales para garantizar la seguridad, defensa de la soberanía y el desarrollo integral del Estado Plurinacional”.

Que, el artículo 6 de la Ley N° 1405 de fecha 30 de diciembre de 1992 señala que las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia nacional, la seguridad y estabilidad de la República, el honor y soberanía; nacional, asegurar el imperio de la Constitución Política del Estado, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y cooperar en el desarrollo integral del país.



Que, es importante reconocer a la Escuela Militar de Música de la Fuerza Aérea Boliviana, "Sgto. My. José Santos Vargas", constituida en una institución dedicada a la formación musical de los miembros de la Fuerza Aérea Boliviana.

Que, la Escuela Militar de Música de la Fuerza Aérea Boliviana, "Sgto. My. José Santos Vargas", fue creada mediante Orden del Día de la FAB N° 224/12 de fecha 13 de diciembre de 2012, que lleva el nombre en honor y en memoria del célebre guerrillero de la guerra de la independencia.

Que, la Escuela Militar de Música de la Fuerza Aérea Boliviana, "Sgto. My. José Santos Vargas" promueve no solo a tocar un instrumento musical, sino también a ser líderes y ciudadanos responsables con fervor cívico con orgullo y amor a nuestra patria.

Que, en la calidad de músicos militares, se tiene la responsabilidad de continuar llevando la música a nuevas generaciones de bolivianas y bolivianos representando a nuestra nación con orgullo.

Que, corresponde la emisión del Homenaje Camaral al Senador proyectista Miguel Pérez Sandoval.

POR TANTO,

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado en el artículo 160 numeral 1 y en aplicación al artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Escuela Militar de Música de la Fuerza Aérea Boliviana, "Sgto. My. José Santos Vargas"**, no solo contribuye a la formación de músicos militares, sino que también juega un papel importante en la preservación y difusión de la música boliviana.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

9. Proyecto de Homenaje Camaral a la Banda Orquesta Proyección Oruro.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.ª Secretaria:



PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre una de las atribuciones de la Cámara de Senadores está el: *"De reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el artículo 99 II. de la Constitución Política del Estado, establece que el Estado garantiza el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la Ley.

Que, es importante reconocer a los grupos musicales que aportan a la difusión del patrimonio musical y cultural del Estado Plurinacional de Bolivia, siendo la Banda Orquesta Proyección Oruro, un referente musical nivel nacional e internacional.

Que, la Banda Orquesta Proyección Oruro, fue fundada un 24 de enero de 2009, año en el realizó su primera presentación en carnaval de Oruro, participando con el conjunto "Diablada Ferroviaria" con 45 componentes.

Que, la banda orquesta emblemática de Bolivia, es conocida por su contribución a la música y folclore boliviano. Banda que ha sido es considerado un pilar en la preservación y promoción de la música y cultura del país.

Que, a lo largo de los años, la Banda Orquesta Proyección Oruro, ha ganado reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, participando en festivales y eventos culturales en diversos países.

Que, la banda orquesta ha lanzado varios álbumes que incluyen una mezcla de canciones tradicionales y composiciones originales, destacándose por su calidad musical y su compromiso con la cultura boliviana.

Que, La Banda Orquesta Proyección Oruro, tiene un papel crucial en la revitalización de la música cultural del país, inspirando a nuevas generaciones de músicos y manteniendo viva la rica herencia cultural de Bolivia.

Que, el grupo musical se caracteriza por su uso de instrumentos como la trompeta, el bombo, los platillos los tambores entre otros, combinados con arreglos modernos que le dan un toque contemporáneo a su música.

Desde hace más 14 años la Banda Orquesta Proyección Oruro, está trabajando en la difusión del patrimonio cultural, la cual nos hace vibrar los corazones al compás de una expresión y arte cultural del acervo boliviano.

Senador proyectista: Miguel Pérez Sandoval.

POR TANTO,

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado en el artículo 160 numeral 1 y en aplicación al artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

OTORGA:



Homenaje Camaral a la **Banda Orquesta Proyección Oruro**, por su larga trayectoria y apoyo en la difusión de la floreciente y tradicional cultura boliviana, siendo hoy por hoy una de las bandas más representativas a nivel nacional e internacional del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Seoane.

Sen. Seoane: Una cuestión muy corta Presidente, tiene alguna noticia de la Asamblea respecto al tema del Fiscal hay rumores de que.

Sen. Presidente: Para nada esta semana por lo menos no hay mañana convocatoria con seguridad la próxima semana Sesiones para fiscales y cierre de Gestión, Embajadores la próxima semana, antes que termine el mes la Gestión.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la presente Sesión.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día para el día de mañana.

Sen.^a Secretaria: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Ducentésima Vigésima Séptima Sesión Ordinaria; viernes 18 de octubre; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, octubre de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Concluimos la Sesión.

Concluye la Sesión a horas: 15:32



230ª SESIÓN ORDINARIA
Miércoles, 23 de octubre de 2024

Presidente: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
Primera Vicepresidenta: Sen.^a Simona Quispe Apaza
Segunda Vicepresidenta: Sen.^a Daly Cristina Santa María Aguirre

Secretarios: Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández
Sen. Julio Diego Romaña Galindo

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Castillo Negrette Ana María, Choque Torrez Mery Rosalía, Dehne Franco Enrique Fernando, Ferreira Domínguez Corina, Flores Roberts Luis Adolfo, Gutiérrez Carrizo Rubén, Justiniano Martínez Walter Jesús, Loza Leonardo, Llavera Chusgo Ermenegildo, Martínez Espinoza Franz Miguel, Mamani Navarro Hilarión, Menacho Tarquino Porfirio Ovidio, Montero Mendoza Henry Omar, Nacif Barboza María Roxana, Párraga León Laura Miguelina, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rejas Vargas Miguel Ángel, Rocha Robles Trinidad, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Ticona Yupari Santiago, Torrez Tordoya William, Vaca Suarez Fernando Alonso, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velasco Condori Virginia, Zamora Arce Elizabeth Zoya.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Ducentésima Trigésima Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 09:40, correspondiente al día miércoles 23 de octubre de 2024.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, hermano Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Hilarión Mamani Navarro por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Robles: Gracias, hermano Presidente. En principio saludar al Directorio después a los hermanos senadores, senadoras buenos días. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Trinidad Rocha Robles por el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Buen día, Senador Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Silvia salame Farjat por el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las habilitaciones de los senadores y las senadoras suplentes.

Sen. Secretario:

La Senadora Soledad Flores Velásquez habilita al Senador William Torrez Tordoya del 21 al 25 de octubre



de 2024.

La Senadora Nelly Verónica Gallo Soruco habilita al Senador Javier Franz Martínez Espinoza del 21 hasta el 25 de octubre de 2024.

La Senadora Humérez Alves Eva Luz habilita al Senador Ermenegildo Llavera Chusgo del 21 hasta el 25 de octubre de 2024. (Habilitación Extraordinaria)

La Senadora Cecilia Moyoviri Moya habilita al Senador Fernando Alfonso Vaca Suarez desde el 21 al 25 de octubre de 2024.

El Senador Roberto Padilla Bedoya habilita a la Senadora Laura Miguelina Párraga León desde el 21 hasta el 25 de octubre de 2024.

El Senador Rodrigo Paz Pereira habilita a la Senadora Elizabeth Zoya Zamora Arce desde el 21 hasta el 25 de octubre de 2024.

La Senador Miguel Pérez Sandoval habilita a la Senadora Mery Rosalía Choque Torrez desde el 21 hasta el 25 de octubre de 2024.

La Senadora Lindaura Rasguido Mejía habilita al Senador Huarachi Huarachi Gilmar desde el 21 hasta el 25 de octubre de 2024.

La Senadora Cecilia Isabel Requena habilita al Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino desde el 21 hasta el 25 de octubre de 2024.

La Senadora María Vania Rocha Muñoz, habilita al Senador Enrique Fernando Dehne Franco desde 21 hasta el 25 octubre de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las habilitaciones de los senadores y las senadoras suplentes. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a solicitudes de licencias de senadoras y senadores

Sen. Secretario:

La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27.

La Senadora Centa Rek López, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las habilitaciones de los senadores y las senadoras suplentes. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, el Senador Vaca.

Sen. Vaca: Buenos días, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Fernando Alonso Vaca Suarez por el Departamento de Beni.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores Legislatura 2023 -2024 Ducentésima Trigésima Sesión Ordinaria, miércoles 23 de octubre, horas 09:00.

ORDEN DEL DÍA



1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, octubre de 2024, Secretaría General.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Basada en el Reglamento voy a pedir modificación del Orden del Día Senador Presidente, yo no sé si aquí hay senadores de primera, segunda o tercera, y yo debo de estar en la de cuarta, porque tengo proyectos de ley que he presentado antes del viaje a Uyuni inclusive y por otro lado la Comisión de Constitución creo que es, ha remitido un Proyecto de Ley relacionado con la Ley de Acceso a la Información hace más de tres meses al Pleno. Senador Presidente quiero decirle que esa Ley responde a una Sentencia de la Corte Interamericana, es una Sentencia en la que la Corte ha conminado al Estado Boliviano a que tengamos una Ley de Acceso a la Información.

Nosotros, Senador Presidente estamos de salida prácticamente, nos queda un año, lo mínimo que podemos hacer es sacar una ley que garantice pues nuestro derecho a poder solicitar información, en este momento aparte del derecho a petición que está en la Constitución no existe la posibilidad de que un ciudadano de a pie, ni nosotros podemos tener acceso a la información, por eso solicito que en el Orden del Día se incluya y nadie puede decir que no se ha puesto en conocimiento porque tres veces se les ha distribuido a todos los colegas los proyectos –incluso– se les ha distribuido un mini resumen de lo que significa este Proyecto de Ley, por eso considero Senador Presidente que en primer lugar antes de aprobar el Orden del Día se considere esa modificación al Orden del Día. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Gracias, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Luis Flores Roberts por el Departamento Pando.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Gracias, Presidente. Saludar por intermedio de Usted a toda la Directiva y a todos los colegas senadoras y senadores.

Presidente, yo quiero hacer conocer e informar también a todos los colegas en el Pleno y también a la colega Senadora Salame, nosotros la anterior semana hemos sesionado como Comisión y teníamos por aprobar, pero sin embargo por objeción de un colega nos pidió para poder aprobar en esta Sesión que íbamos a tener en la Comisión, el Proyecto de Ley está con Informe solamente estaría pendiente, nosotros hemos convocado para el día de mañana aprobar el informe en la Comisión de Constitución, entonces pediría tal vez esperar hasta el día de mañana y aprobamos nosotros el día de mañana en la Comisión de Constitución, ya hubiésemos aprobado pero por objeción de un colega miembro de la Comisión, nos pidió de que quería más información y quería que se le explique el Proyecto de Ley, entonces es por ahí Presidente pediría tal vez este Proyecto de Ley está ya con informe y es positivo el Informe. Gracias.

Sen. Presidente: Bien, a ver, haber colegas senadores, Senadora Salame; me parece importante el Proyecto de Ley y hay que tratarlo sin duda, de repente hay una duda, con mucha razón hemos enumerado muchos proyectos de ley que están medio año, un año en las comisiones, otros en la Cámara de Diputados hay peticiones de tratamiento directo, otros con dispensación que se quedaron más de un año en Cámara



de Diputados y este Proyecto de Ley sin duda también es de mucha importancia, ahora hemos decidido que las condecoraciones sean y el cierre de Gestión este viernes porque ha habido información instrucción verbal de que se cierren las gestiones de las cámaras hasta este viernes, sin embargo en la reunión de la Directiva y con los Jefes de Bancada acordamos hacer una representación ante Presidencia de la Asamblea que se cumpla nomás todo el mes, lo que significa tenemos más días para sesionar, por tanto hemos dejado muchos proyectos de ley con informes de comisiones para el tratamiento entre lunes y martes, o sea tenemos prácticamente días para tratar Senadora Silvia, no es que esta semana se cierra y no se trata más, con seguridad este Proyecto de Ley vamos a tratar esta Gestión y muchos otros proyectos de ley que todavía están pendientes ¿no? o sea no es la última Sesión hoy, yo quisiera que exista esa comprensión y el compromiso personal incluso de mí, yo le pido cierta comprensión para que esto pueda ser tratado en la próxima Sesión sin ningún inconveniente.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame : Creo en sus promesas Senador Presidente, en primer lugar porque hace tres meses que he pedido, el Senador Rejas está en otro mambo, está hablando de otro Proyecto de Ley, el Proyecto de Ley de Acceso a la Información ha sido remitido por la Comisión hace más de dos meses al Pleno, tenía que tratarse en el Pleno, debía haberse tratado en la Sesión de Uyuni, pero yo entendí que no era conveniente en una Sesión tan específica tratar un tema tan delicado, tan largo y además teniendo en cuenta que yo iba pedir el tratamiento directo de la leyes de quemas. En primer lugar.

En segundo lugar Presidente, quiero decirle que no puede ser que nosotros hayamos dedicado estos cuatro años de nuestra Legislatura que han pasado, son cuatro años que estamos aquí distinguidos senadores aprobando declaraciones camarales, minutas, pero qué hemos producido como Asamblea Legislativa como leyes, entonces lo que debería hacerse a partir de hoy es que solo tratemos esos temas porque en el país nadie hade morir porque no salga una Declaración Camaral quien inclusive puede hacerla el propio Senador, pero sí podemos tener graves problemas por este tema, entonces yo insisto Senador Presidente en que sí se modifique el Orden del Día, es más tengo entendido que el Vicepresidente está convocando para el viernes en la tarde a la conclusión de la Legislatura, entonces puede ser que ustedes digan pero otra cosa es que nos concedan, pero por otro lado cual la razón para no tratar y tratar proyectos de ley que aquí por ejemplo están que han sido despachados mucho después al que yo he presentado Presidente, si Usted me da una razón por la que me dice, el proyecto que Usted ha presentado no puede ser tratado por esto, por esto, por esto, yo aceptaría, pero son prácticamente dos o tres meses que sí, que la próxima que, claro que sí, que sí vamos hacer pero nunca llega ese día entonces, insisto que se ponga en consideración la modificación de la Orden del Día, Presidente.

Sen. Presidente: Bueno, vamos a obviamente poner en consideración su propuesta pero cabe aclarar ante el Pleno que se ha solicitado y se ha aceptado por parte de la Presidencia de la Asamblea de culminar la Gestión Legislativa la próxima semana y no esta semana, ahora para esta Sesión tenemos aproximadamente siete proyectos de ley y también dos embajadas, hay otros proyectos de ley que están pendientes para la próxima semana con seguridad vamos a tratar, el caso de Proyecto de Ley de la Senadora Arce por ejemplo que ha sido motivo de conflicto al interior del Hemiciclo tenía que tratarse hoy, tampoco la Comisión pudo aprobarlo recién lo aprueba lo cual se va a tratar también la próxima semana, hemos hablado con los proyectistas y tampoco puede primar el capricho, yo quisiera definitivamente mucha comprensión colegas senadoras y senadores, sin embargo están en todo su derecho para pedir las mociones de acuerdo al Reglamento.

Sen.^a Arce: Buenos días hermano Presidente, saludar por intermedio a todos los asambleístas de este Hemiciclo, si hermano Presidente es cierto que la anterior vez se ha comprometido a hacer la aprobación en esta Sesión pero hemos podido entender y la entiendo también a la Senadora Salame tal vez se ha confundido nuestro hermano Presidente de la Comisión este proyecto ya ha sido aprobado, ya está en Directiva y está para tratar y hemos visto que como hay muchos proyectos de ley, o sea, yo también he entendido hermano que para la próxima semana que va ser el martes se pueda tratar con ese compromiso que ustedes han tenido este proyecto que exige la Senadora Salame, el proyecto que también yo he pedido



que se tome en consideración y el otro proyecto también que hemos pedido también nuestro Senador Hermo Pérez y creo que el compromiso esta dado la Sesión del viernes se estaría suspendiendo, entonces estos proyectos estaríamos trasladándolos para aprobar el día martes. Yo les pediría por favor también a la Senadora Salame el interés y la preocupación es creo que de todos y cada uno de nosotros y es el compromiso ese que vamos a aprobar como se ha aprobado en la Comisión por unanimidad. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Párraga.

Sen.^a Párraga: Gracias Presidente, por intermedio suyo saludar a todo el Pleno de la Cámara de Senadores.

en la misma línea yo comparto esa preocupación profunda de la hermana Silvia Salame, porque el mío también no es un Proyecto de Ley pero es una Condecoración Franz Tamayo que a la fecha no nos hacen conocer, simplemente lo descalifican o lo observan y nos perjudican de gran manera a nosotros y todavía que tratándose de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca cumpliendo los 400 años y no tenemos en su momento oportuno las observaciones y sin embargo este fin de semana ya como Usted ha aclarado no se va cerrar, eso es la buena noticia pero lamentablemente si se iba dar, se iba perjudicar a toda una familia universitaria, una comunidad muy importante destacada a nivel nacional, la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, parece que aquí algunos nos tratan así como dice senadoras o senadores de quinta o de cuarta, porque de nosotros al milésimo lo están observando y es más ni siquiera nos hacen conocer en su momento oportuno. Entonces ese es un reclamo y que aquí en el Pleno nosotros lo exponemos esta gran preocupación, eso también que nos digan claro, si no al final que nos digan que no lo van hacer o si no al final de algunos nomás que lo traten también, están parcializando de gran manera hermano y eso molesta, por favor yo creo que aquí debemos actuar en función al Reglamento, en función a nuestras atribuciones y no tomar de manera particular aquí con resentimientos y relegarlos a nuestros proyectos de nosotros. Eso es lo quería hacerle conocer hermano Presidente.

Sen. Presidente: Bueno no tengo conocimiento de su condecoración Senadora, pero hay una Comisión Especial que trata aquello, el caso de la Senadora Silvia no hay ninguna razón para no tratar, eso es una obligación para poner a consideración en la Sesión.

Tiene la palabra, el Senador Romaña.

Sen. Romaña: Gracias, Presidente. Buenos días, mediante Usted también saludar a todos los colegas senadores.

Senador Presidente, tenemos un Reglamento, lamentablemente no lo cumplimos, no lo cumplimos porque hay un procedimiento legislativo, muchos de los senadores presentamos proyectos de ley que son derivados a la Comisión y hay un plazo, yo por ejemplo he presentado varios proyectos y tengo que estar reponiéndolos todos los años cada Legislatura. Segundo, la Comisión tiene 15 días y es probable que necesite otros 15, o un mes o el tiempo que sea necesario, hay una Unidad de Seguimiento en Directiva o en Presidencia que tiene que hacer pues cumplir, por otro lado Presidente las Comisiones lamentablemente envían en consulta al Ejecutivo y poco o nada responden, hay que tomar acciones, o por ejemplo varios proyectos de ley que son en beneficio de mi región del Departamento Pando, agarra un técnico del Ejecutivo y dice: "no es procedente" y se acaba, entonces colegas senadores yo creo que aquí no se puede estar viendo caras, no se tiene que ver temas políticos, se tiene que ver temas que vienen en beneficio, los senadores planteamos proyectos de ley que vengan en beneficio de las regiones y lamentablemente las mismas Comisiones no la hacemos cumplir Presidente.

Entonces yo creo que tenemos que partir de hacer una auto reflexión todos y nadie tiene que molestarse el decir las cosas como son, porque es verdad nos falta poco tiempo, entonces deberíamos aprovechar para poder cumplir y poder dar, además Presidente yo, ya es la tercera, cuarta vez que menciono que las Comisiones cuando estén tratando un Proyecto de Ley deben convocar al proyectista, a veces suponen lo que no es y lo rechazan, y son los proyectistas los que tienen conocimiento, los que tienen datos, los que



pueden fortalecer, los que pueden debatir o analizar con la parte técnica del Ejecutivo y no ocurre, más bien cada uno de nosotros estamos yendo a cada Comisión con su equipo técnico preguntando, hay informaciones que le dan y hay informaciones que no le dan, creo que no es correcto debemos cumplir con la fecha como corresponde y además si el Ejecutivo no responde hay un silencio administrativo y se deben tomar las acciones correspondientes y este plenario que deben que debatir si aprueba o si rechaza los proyectos de ley. Eso quería mencionar Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente, me sumo yo al pedido de la Senadora Salame, me parece que es un proyecto de vital importancia, entiendo que hoy tenemos mucho que tratar, cada Sesión tardamos cerca de hora a hora y media en tocar declaraciones camarales que se supone deberían tener un procedimiento mucho más ágil, yo sugiero Presidente que mañana sesionemos para poder atender estos temas urgentes, entiendo que no es el único Proyecto de Ley, está bien que sesionemos lunes y martes de la siguiente semana también, pero igual vamos a tener que quedarnos hasta el viernes, porque tenemos Sesión de Honor podemos tener una Sesión el día de mañana para atender el proyecto de la Senadora Salame, el proyecto del Senador Hermo que es una cosa más, entiendo declarativa, acabar los que están pendientes, está el proyecto de la Senadora Párraga, el de la Senadora Arce y con eso podríamos matar una gran parte de lo que estaba planificado para el martes, yo no tengo problema de sesionar lunes y martes tampoco, me parece prudente hacerlo para dejar la Gestión, este periodo y así podamos avanzar. Igual Presidente creo que va ser efectivo que con los proyectos de Declaración Camaral encontremos un mecanismo de lectura ágil para poder reducir el tiempo que tomamos en sesión o establecer ciertos parámetros para una aprobación casi directa porque al final se trata de reconocer a personas que le hacen bien al país y han sido casos muy específicos en los que han habido rechazos, la mayoría por índole política, entonces creo que podemos agilizar eso y tener una Sesión mañana el viernes, lunes y martes, no nos va matar estar trabajando los cinco días seguidos, creo que es una buena decisión para el país.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Vaca.

Sen. Vaca: Presidente, para secundar todas las mociones en realidad se adelantaron, sin embargo creo que para ser breves en este momento debería poner Usted en consideración lo mocionado por la Senadora Salame, si es posible modificar el Orden del Día y además creo que la salida salomónica la ha planteado la Senadora Barrientos, es más, es una obligación de este Ente Camaral realizar cuantas sesiones sean necesarias, dar además la pertinencia y la importancia a los proyectos de ley que no han sido tratados y deberían haber sido tratados y que le ruego por favor ponga en consideración esa posibilidad de modificar el Orden del Día o en su defecto convocar nueva Sesión para mañana y poder tratar los temas pendientes.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Gracias, Presidente. Buenos días, saludarlo y saludar a todos mis colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Corina Ferreira Domínguez por el Departamento de Pando.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, Senadora Choque.

Sen.^a Choque: Buenos días a todos los colegas. Gracias, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Mary Rosalía Choque Torrez por el Departamento de Oruro.

Hacer también constar mi reclamo, adhiriéndome también al reclamo que hizo la Senadora Laura Párraga porque si bien tenemos un procedimiento no sé, si se cumple, me imagino que tienen tiempos para revisar días hábiles, pero no se da respuesta a aquellos proyectos que han sido rechazados a las condecoraciones, es el caso que yo he presentado para la Normal de Oruro y no se da respuesta, se pregunta, se hace seguimiento tus técnicos, yo no tengo personal técnico, ni uno solo en toda esta Gestión Legislativa del '20 hasta ahora no tengo, entonces quien va a hacer seguimiento y el anterior mes estaba delicada de salud, entonces no hay respuesta mínimamente por escrito se debe hacer llegar pues a los que no cumplen decir,



porque nosotros que les vamos a decir a quienes nos han presentado los documentos, no hay reconocimiento les vamos a decir; tenemos que dar una respuesta por qué no cumplió, y debe hacerse de manera escrita.

Yo solicito que me respondan de manera escrita para que yo presente a la Normal porque no está siendo reconocido, ahora respecto a los trámites que se realizan administrativos hacia su Presidencia tampoco hay respuesta, yo el mes de marzo, abril presenté tres notas específicas pero hasta ahora no tengo respuesta y dónde voy a consultar Oficialía Mayor a su Asesor Legal, han remitido un pronunciamiento legal en abril, pero hasta ahora no tienen se pasan la pelota o sea como estamos trabajando Presidente, yo realmente no sé cómo se trabaja, si se cumple o no se cumple el Reglamento, qué procedimientos administrativos tenemos para que nosotros estemos contentos o como dicen los colegas que se han expresado anteriormente, hay senadores de primera, de segunda, de tercera, de cuarta o es por pensamiento político, por línea no sé, cómo es que se atiende, yo realmente hago este reclamo y todas la notas que he presentado por favor quisiera que se me responda por escrito.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Justiniano.

Sen. Justiniano: Presidente, en el mismo sentido, si se van a revisar los proyectos que están atrasados, hay proyectos por ejemplo yo voy a hablar del Beni tengo que hablar del Beni, hemos presentado proyectos que cumplen todo el procedimiento legislativo y se deriva a una Comisión, a un Comité, el Comité lo manda al Poder Ejecutivo al Ministerio que corresponde y allá un técnico le tumba el proyecto a los senadores y a toda una región que vienen cumpliendo con el procedimiento de socialización, consenso, informe de alcaldías, informes de comisiones, etc., cuántos proyectos hemos aprobado del Poder Ejecutivo que vienen empaquetados que no puedan moverle un punto, y los proyectos de desarrollo de la región que son necesidades que emergen del pueblo de la necesidad de la gente, todos nos los han rechazado, a mí me han rechazado unos ocho que cumplen con todo el procedimiento legislativo. Eso no es posible pues Senador.

Entonces yo sí, se van a revisar los proyectos revisemos todos los que han cumplido el proceso de trámite legislativo y que entren en aprobación todos pues Presidente, eso sería lo correcto, no tampoco podemos estar por uno o por el otro todas las regiones por eso somos representantes de aquí de un Departamento, somos senadores nacionales, sin embargo reitero lo mandan a una mesa técnica y si les digo algo, si quieren que un proyecto no marche llévenlo a mesa técnica, yo quisiera ver cuáles ha sido las mesas técnicas que han aprobado, los destripan los proyectos, los deshacen enteros, ¿quiénes? los técnicos de los ministerios, un técnico que a veces está contratado de eventual en un Ministerio le tumba el proyecto a un legislador, no es posible pues que estemos consultándole al Poder Ejecutivo, nosotros somos los legisladores no son ellos, eso es inadmisibles Presidente entonces yo categóricamente yo planteo que todos los proyectos que han pasado el procedimiento legislativo en sus regiones que tienen aprobación y petición de las alcaldías de las gobernaciones de los sectores que entren para aprobación Presidente. Esa sería mi propuesta.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Gracias, Presidente. A través de su persona saludar a todos los colegas, yo igual comparto la solicitud que en el tema de las condecoraciones se nos responda cuáles son los errores que hemos cometido, y así también se pueda subsanar y para el año tal vez presentamos, pero se subsana ya, porque no sabemos, yo por ejemplo el tema de condecoraciones "Símbolos Patrios" hasta he impugnado, pero no hay respuesta. Entonces sería bien Señor Senador su postulante ha incumplido esto, esto, esto; entonces creo que hay la obligación digamos Presidente de saber cuáles han sido los puntos por el cual digamos hemos sido rechazados Presidente, yo me sumo a esa solicitud que la Comisión que ha visto este tema se responda a cada uno muy bien, eso es lo correcto, es lo correcto se nos diga se equivocaron, si nos hemos equivocado muy bien admitimos pues y corregimos para en otra, pero no sabemos ahí porque es más hasta podemos ver que es un criterio más subjetivo la decisión que se ha tomado, ahora si la decisión ha sido técnica muy bien respóndanlos como corresponde. Eso Presidente.



Sen. Presidente: En el tema de condecoraciones hay una Comisión Especial, ya hay Resolución que se aprobó mediante el Pleno hizo conocer el reclamo Senador Ticona, Senadora Párraga o la Senadora Choque también Senador William, se responderá de manera escrita técnica mediante la Comisión pero este es un tema que se trató ya en la Sesión Plenaria y yo en lo personal desconozco los detalles que se haya tenido como observaciones, pero tiene toda la razón Senador Ticona si hay posibilidad de subsanar los requisitos se pueda tramitar o presentar para la próxima Gestión como bien menciona, porque de acuerdo a nuestro Reglamento las decisiones adoptadas por el Pleno ya no serán objeto de impugnación se dice bien claro, si estaría todavía en Comisión era posible de repente resolver aquello, se resolverá se presentará informe, yo no soy parte de la Comisión, la Comisión lo conforman entre las tres fuerzas y es la decisión que ha adoptado la Comisión y también el Pleno, pues no es una decisión mía colegas senadoras y senadores de todas maneras están en todo su derecho para pedir el informe en detalle, técnico como bien menciona.

Bien hay una Moción de modificar el Orden del Día solicitado por la Senadora Salame, vamos a poner en consideración.

Para atender la solicitud de la Moción de Modificación del Orden del Día, solicitada por la Senadora Salame.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Moción de Modificación del Orden del Día, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Moción de Modificación del Orden del Día, por lo tanto, se modifica el Orden del Día y se incluye la solicitud de la Senadora Salame.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley:

1.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, remite el Proyecto de Ley de "Delimitación Intradepartamental en el Límite y/o Tramo entre los Municipios de Caiza "D" y Puna del Departamento de Potosí", presentado por el Órgano Ejecutivo.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

1.2 El Presidente de la Cámara de Diputados, remite el Proyecto de Ley N° 172/2023-2024 C.D., de "Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Danza Originaria Las Ovejitas de Colomi".

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.ª Arce: Hermano Presidente, bueno es a pedido de los hermanos de Colomi en vista de que es su aniversario, de conformidad a lo dispuesto Disposiciones Finales Segunda del Reglamento de la Cámara de Senadores, solicito la Dispensación de la Observancia del Reglamento para la Consideración Directa en la presente Sesión del Proyecto de Ley N° 172/2023-2024 de "Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Danza Originaria Las Ovejitas de Colomi", esto debido a que estamos



en el cierre legislativo para la importancia para este municipio.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de la Observancia del Reglamento para la Consideración Directa, sírvanse a levantar la mano.

Sen. Secretario: Existe mayoría hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de la Observancia del Reglamento para la Consideración Directa, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.3 La Senadora Simona Quispe Apaza y el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, presentan el Proyecto de Ley de "Desarrollo Empresarial Productivo Territorial con Industrialización para Vivir Bien".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

1.4 Los Senadores Andrónico Rodríguez Ledezma y Félix Ajpi Ajpi, presentan el Proyecto de Ley de "Mecanismo de Equidad y Compensación para las Entidades Territoriales Autónomas Municipales y las Entidades Territoriales Autónomas Indígenas Originarias Campesinas, que sufrieron una disminución de factor de distribución como resultado del último Censo de Población y Vivienda".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Resolución Camaral:

2.1 El Oficial Mayor de la Cámara de Senadores, presenta Proyecto de Resolución Camaral que aprueba la modificación del POA 2024, por transferencia de recursos para la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado para el proceso de selección y designación del Fiscal General del Estado.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Peticiones de Informe Escrito:

3.1 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, solicita al Ministro de Minería y Metalurgia, que informe cuál es el estado de la regulación y qué planes ha llevado a cabo, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, sobre el uso del mercurio en la actividad minera aurífera; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.2 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe sobre el incumplimiento del Auto de fecha 12 de diciembre de 2002; informe cuáles son los antecedentes del proceso de saneamiento que se realizó a favor de la Comunidad Alteñita; que informe quién figura como propietario del predio denominado San Antonio, ubicado en el Cantón Rosillas Centro, del Municipio de Padcaya, según registros del INRA y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.3 El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que informe sobre la superficie del total de saneamiento y titulación de tierras en el territorio boliviano y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.4 El Senador Isidoro Quispe Huanca, solicita:

a) A la Autoridad Competente del Tribunal Supremo de Justicia, informe por qué el Juez Público Civil y Comercial de La Paz en el caso NUREJ: 204044158, no dio curso a la prueba de oficio, solicitada ante la Notaria de Fe Pública N° 40; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Autoridad Competente, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) A la Autoridad Competente del Consejo de la Magistratura, que informe si existe doble partida del predio con la Partida 360; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la autoridad competente, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, que informe sobre las escrituras públicas, del Dr. Omar Vicente Terrazas Herrera; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) A la Alcaldesa Municipal de El Alto, que informe sobre los trámites realizados sobre el registro del Asiento A-6, que se encuentra con folio real; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

3.5 El Senador Javier Franz Martínez Espinoza, solicita:

a) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe a cuánto asciende el monto que el Estado boliviano destina mensual y anualmente a la compra de gasolina y diésel; y otros puntos relacionados al tema.



Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que informe a cuánto asciende el monto que el Estado boliviano destina mensual y anualmente a la compra de gasolina y diésel; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.6 La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita al Ministro de Minería y Metalurgia, que informe sobre el código único de identificación de la Cooperativa Minera Canteras de Comanche; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.7 El Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, solicita:

a) A la Ministra de Salud y Deportes, que informe cuáles son las principales causas de la escasez de medicamentos en Bolivia; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Alcalde Municipal de La Paz, que informe los criterios que fueron considerados para adjudicar el servicio de recojo de basura a la empresa Trébol; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

3.8 La Senadora Zoya Zamora Arce, solicita:

a) Al Gobernador del Departamento de Tarija, que informe sobre los factores que ocasionaron el problema que dejó sin energía eléctrica a Bermejo, desde el 18 de octubre del presente año; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe sobre los factores que ocasionaron el problema que dejó sin energía eléctrica a Bermejo, desde el 18 de octubre del presente año; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

Sen. Secretario:

4.1 La Alcaldesa Municipal de Loreto, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 972/2023-2024. (Tema: Proceso de delimitación).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Claudia Elena Egüez Algarañaz.

Sen. Secretario:

4.2 El Fiscal General del Estado, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 1020/2023-2024. (Tema: Estado del proceso con CUD: 204202072400025).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Ana María Castillo Negrete.

Sen. Secretario:

4.3 La Autoridad competente del Consejo de la Magistratura, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 880/2023-2024. (Tema: Institucionalización de los jueces transitorios en el Departamento de Potosí).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Daly Cristina Santa María Aguirre.

Sen. Secretario:

4.4 El Gobernador del Departamento de Potosí, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 968/2023-2024. (Tema: Contratación de la abogada Patricia Quiñones Campos).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Elena Judith Aguilar Flores.

Sen. Secretario:

4.5 El Presidente del Tribunal Supremo Electoral, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 1011/2023-2024. (Tema: Partidas de nacimiento).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Fernando Alfonso Vaca Suárez.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

5. Respuestas a Minutas de Comunicación:

Sen. Secretario:

5.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite la respuesta a la Minuta de



Comunicación N° 454/2023-2024, enviado por el Órgano Ejecutivo. (Tema: Socialización y aplicación de la Ley N° 1525).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador proyectista, Rodrigo Paz Pereira.

Sen. Secretario:

5.2 El Alcalde Municipal de Tarvita, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 356/2023-2024. (Tema: Corrida de toros)

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora proyectista, Cecilia Isabel Requena Zárate.

Sen. Secretario:

5.3 El Alcalde Municipal de Cajuata, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 128/2023-2024. (Tema: Corrida de toros)

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora proyectista, Cecilia Isabel Requena Zárate.

Sen. Secretario:

5.4 El Alcalde Municipal de Yaco, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 203/2023-2024. (Tema: Corrida de toros)

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora proyectista, Cecilia Isabel Requena Zárate.

Sen. Secretario:

5.5 El Alcalde Municipal de Sucre, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 66/2023-2024. (Tema: Traslado de restos de Gerardo Rosas)

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora proyectista, Sarai Betsabeth Reinaga La Madrid y del Senador Santiago Ticona Yupari.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Actas de Comisión:

Sen. Secretario:

6.1 La Senadora Claudia Elena Egüez Algaraz, remite las Actas correspondientes a la Décima Octava, Décima Novena y Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.2 El Senador Leonardo Loza, remite el Acta correspondiente a la Décima Primera Sesión Ordinaria de la



Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.3 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, remite el Acta correspondiente a la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Especial y Permanente de Participación Ciudadana.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.4 El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, remite las Actas correspondientes a la Séptima, Octava, Novena, Décima, Décima Primera, Décima Segunda y Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.5 La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, remite el Acta correspondiente a la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Solicitud de Consideración Directa:

7.1 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, solicita conforme al artículo 129 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, se proceda a la consideración directa de los siguientes Proyectos de Ley:

a) N° 129/2023-2024 C.S., que "Declara Patrimonio Cultural Material Inmueble del Estado Plurinacional de Bolivia, al 'Templo de San Antonio de Padua', de la Comunidad de Mojo, Municipio de Villazón del Departamento de Potosí".

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

b) N° 130/2023-2024, que "Declara Patrimonio Cultural Material Inmueble del Estado Plurinacional de Bolivia, al 'Santuario de Manquiri', ubicado en el Distrito Municipal N° 18, Municipio de Potosí, Provincia Tomas Frías del Departamento de Potosí".

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

c) N° 135/2023-2024, que "Declara Patrimonio Cultural Inmaterial y Material Inmueble del Estado Plurinacional de Bolivia, a la 'Ciudad Perdida de los Andes-Aullagas', que se encuentra ubicada en el Municipio de Colquechaca, Provincia Chayanta del Departamento de Potosí".



Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Solicitud de Consideración Inmediata:

7.1 El Senador Rodrigo Paz Pereira, solicita conforme al párrafo VI, artículo 7 del Reglamento de Homenajes Camarales, se proceda a la consideración inmediata del Proyecto de Homenaje Camaral N° 084/2023-2024, a René Solís Mendoza Layme.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Proyecto de Ley:

El Senador Félix Ajpi Ajpi, solicita la Dispensación de la Observancia del Reglamento, para la consideración del Proyecto de Ley N° 298/2023-2024 C.D., "Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial a la música y danza autóctona originaria de 'Los Monteros del Athun Ayllu Amarete' de la Nación Kallawaya".

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Gracias, Presidente.

Un saludo a su persona y a través suyo saludar a los asambleístas presentes en esta Sesión, hermano Presidente de conformidad a Disposición Final Segunda del Reglamento de Cámara de Senadores solicito la Dispensación de Observancia del Reglamento en cuanto al plazo de quince días para la emisión del Informe de Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originarios Campesinos para la Consideración Directa en la presente Sesión del Proyecto de Ley N° 298/2023-2024 que declara: Patrimonio Cultural Inmaterial a la música y danza autóctona originaria de 'Los Montoneros de Amarete, esto debido a que estamos en el cierre de la Legislatura y la importancia de este Proyecto de Ley para la nación kallawalla, que este primero de noviembre celebra un aniversario más de su reconocimiento como un territorio indígena originario campesino que declara nuestra Constitución Política del Estado.

Sen. Presidente: Para atender la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Observancia del Reglamento, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe más de dos tercios hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Observancia del Reglamento y se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sirvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Minuta de Comunicación:

2.1 Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, instruya y programe una auditoría técnica de los resultados del Censo 2024, presentado por el Senador Santiago Ticona Yupari.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidente, este es un tema muy importante, nosotros hemos hecho seguimiento a detalle hemos obtenido unos datos del SERECI que es una instancia que hace seguimiento en cuanto a nacimientos y decesos, esta institución nos ha hecho conocer que entre el 2012 al 2024, ha habido más de tres millones de nacimientos y que desde el 2012 a la fecha ha habido decesos de setecientos mil, es decir si hacemos las sumas y las restas habrían dos millones trescientos mil y el Censo solamente nos hace conocer que Bolivia hubiese crecido más de un millón, entonces existe contradicciones, es por eso Presidente que solicito la Dispensación del Trámite para la consideración de Proyecto de Minuta de Comunicación que recomienda Presidente el Estado Plurinacional de Bolivia programe auditoría técnica de los resultados del Censo 2024 y las cartografías con la participación activa de todas las instancias necesarias a fin de corregir las incongruencias detectadas, entonces solicito esta Dispensación de Trámite Presidente, a todos los colegas también.

Sen. Presidente: Para atender la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

3. Proyectos de Homenaje Camaral:

3.1 Proyecto de Homenaje Camaral, al Municipio de Achocalla, por su 77 aniversario y por su aporte a la cultura, desarrollo sostenible y soberanía alimentaria, presentado por la Senadora Simona Quispe Apaza.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Llavera.



Sen. Llavera: Hermano Presidente solicito la Dispensación del Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral al Municipio de Achocalla del Departamento de La Paz por sus 77 aniversarios a celebrarse el 24 de octubre del presente año.

Sen. Presidente: Para atender la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado y se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.1 Proyecto de Homenaje Camaral, al "Círculo de Comunicadores de Música Folklórica y Cultura Boliviana", por su impacto en la defensa y promoción de la cultura boliviana, presentado por el Senador Rodrigo Paz Pereira.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Zamora.

Sen.^a Zamora Arce: Presidente un saludo a Usted y al resto de los colegas presentes.

Presidente solicito la Dispensación del Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral al Círculo de Comunicadores de Música Folklórica y Cultural Boliviana por su impacto en la defensa y en la promoción de la cultura boliviana.

Sen. Presidente: Para atender la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado y se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.3 Proyecto de Homenaje Camaral, a Miguel Mauricio Tapia Espada, por su brillante participación en diferentes torneos de ajedrez a nivel municipal, departamental, nacional e internacional, presentado por la Senadora Ana María Castillo Negrette.

Sen Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.ª Velasco: Presidente, por su intermedio saludar a todas las colegas senadoras, senadores, buenos días.

Presidente solicito la Dispensación del Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral a Miguel Mauricio Tapia Espada, por su brillante participación en diferentes torneos de ajedrez a nivel municipal, departamental, nacional e internacional. Es en cuanto Presidente.

Sen. Presidente: Para atender la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado y se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario: Hermano Presidente una vez dada la lectura todos los Homenajes Camarales, solicito la Dispensación de Trámite para que se pueda aprobar en conjunto.

Sen. Presidente: De acuerdo colegas senadoras y senadores.

Sen. Secretario:

3.4 Proyecto de Homenaje Camaral, a la Unidad Educativa "Gerardo Vaca Guzmán", del Municipio de Muyupampa del Departamento de Chuquisaca, por su 54 aniversario, presentado por el Senador Santiago Ticona Yupari.

3.5 La Senadora Lindaura Rasguido Mejía, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

a) A los Décimo Sextos Juegos Deportivos Nacional de Arquitectos de Bolivia, a realizarse el 28 de octubre del presente año.

b) A la Unidad Educativa Santa María Magdalena Postel de Cochabamba, por su contribución en la educación de niñas y niños.

3.6 Proyecto de Homenaje Camaral, a María Elizabeth Montaña Sahonero, por su destacado aporte en el deporte en la disciplina de Gimnasia Artística Femenina, presentado por el Senador William Torrez Tordoya.

3.7 La Senadora Laura Miguelina Párraga Luján, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:



- a) A la Federación Única de Trabajadores por Cuenta Propia y Comerciantes Minoristas de Chuquisaca, por su aporte al desarrollo económico del Estado Plurinacional de Bolivia.
- b) Al "Club de Madres del Distrito 3" del Municipio de Sucre, por su contribución en el crecimiento del Distrito y de la Ciudad de Sucre.
- c) Al "Club de Madres del Distrito 4" del Municipio de Sucre, por su contribución en el crecimiento del Distrito y de la Ciudad de Sucre.
- d) A la Carrera de Comercio Exterior y Aduanas de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, por su valiosa contribución en la educación superior.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Gracias, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral, a la Unidad Educativa "Gerardo Vaca Guzmán", del Municipio de Muyupampa del Departamento de Chuquisaca, por sus 54 aniversario y de los que se han dado la lectura Presidente.

Sen. Presidente: Para atender la solicitud conjunta de Dispensación de Trámite, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Senador Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite dada lectura de manera conjunta por el Secretario, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Senador Secretario: Existe más de dos tercios hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite de todos los Proyectos de Homenajes Camarales leídos, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Gracias, Presidente. Buenos días, un saludo cordial a su persona y por su intermedio a todos los senadores y senadoras, Presidente pedí tolerancia de dos horas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Ana María Castillo Negrette por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Senador Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

- Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.



1. Proyectos de Ley:

1.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Ley N° 064/2023-2024 C.S., de Delimitación Intradepartamental de un tramo entre los municipios de Omereque y Pasorapa, ambos de la Provincia Campero del Departamento de Cochabamba. (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento del Proyecto de Ley en sus dos estaciones en Grande y en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Senador Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y
AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**Proyecto de Ley Delimitación Intradepartamental
INF/ALP/CS/COTEyA/ PL No. 13/2024
Cámara de Senadores
LEGISLATURA 2023- 2024**

ASUNTO:

**PL. N° 064/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DE UN
TRAMO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE OMEREQUE Y PASORAPA AMBOS DE LA
PROVINCIA CAMPERO DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA.**

I. ANTECEDENTES.

Presidencia de la Cámara de Senadores a través de Secretaría General y la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, remite en fecha 10 enero de 2024 años, a este Ente Camaral, el Proyecto de Ley signado **PL. N° 064/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACION DEL LÍMITE TRAMO/INTRADEPARTAMENTAL DE UN TRAMO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE OMEREQUE Y PASORAPA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA.** Proyectado por el Órgano Ejecutivo.

En fecha 24 de enero de 2024 años presidencia de la Comisión de Organización Territorial de Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores remite al Comité de Autonomías Municipales Indígena Originario, Campesinas y Regionales el Proyecto de Ley signado **PL. N° 064 /2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE/ TRAMO INTRADEPARTAMENTAL DE UN TRAMO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE OMEREQUE Y PASORAPA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA** para su análisis tratamiento y remisión de informe final de Comité.

En fecha 27 de agosto de 2024 años el Comité de Autonomías Municipales Indígena Originario Campesinas y Regionales remite el Informe final Signado **CITE: INF/ ALP/CS/CAM/SFV- N° 08/2024** a despacho de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores el mismo que recomienda al Pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías su Aprobación con Enmiendas de Forma.

En la 19ava Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial de Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores de fecha 15 de octubre de 2024 años, el Pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores realiza el tratamiento del Informe final de Secretaria técnica signado **ALP/CS/COTEyA/PL. No 13/ 2024**, referido al Proyecto de



Ley **PL. N° 064/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DE UN TRAMO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE OMEREQUE Y PASORAPA AMBOS DE LA PROVINCIA CAMPERO DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA** mismo que recomienda al pleno de la Comisión de Senadores la aprobación con enmiendas de forma para su tratamiento en sus dos estaciones legislativas en Grande y Detalle
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El territorio es uno de los elementos necesarios y previos al Estado. En el se expresan todos los demás elementos: población y poder público, cabe recordar que Bolivia se constituye en un Estado descentralizado y con autonomías, fundado en el pluralismo político y cultural, entre otros.

Constitución Política del Estado, en su Artículo 269 en concordancia con los artículos 1, 2, 30, 270 y 272, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos; y que la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.

Asimismo, el artículo 270 del Texto Constitucional establece que entre los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas están: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

II. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 7-febrero-2009

Parágrafo I, del Artículo 269, parágrafo I, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos y su parágrafo II, establece que: "La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley".

Artículo 270, que los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

El parágrafo I Artículo 300, establece que son competencias exclusivas de los Gobiernos Departamentales Autónomos, en su jurisdicción: 5. Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado Municipales e Indígena Originario Campesino.

LEY NO. 031 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN. ANDRÉS IBÁÑEZ 19- Julio -2010

El Artículo 14 de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización, la organización territorial tiene como finalidad fortalecer la cohesión territorial y garantizar la soberanía, unidad e indivisibilidad del territorio boliviano, estableciendo un sistema de organización del territorio que configure unidades territoriales funcional y especialmente integradas de forma armónica y equilibrada.



LEY N° 339
DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES.
18 de abril de 2013

La Ley N° 339, de Delimitación de Unidades Territoriales, de 31 de enero de 2013, tiene como finalidad establecer los mecanismos para la demarcación y delimitación de las unidades territoriales, con límites precisos y georreferenciados, ligados a una Red Geodésica Nacional; y los procedimientos conciliatorios para la definición de límites entre unidades territoriales, el artículo 3 (Delegación Competencial), establece: "I. Se delega la facultad ejecutiva de la competencia citada en el Artículo anterior a los gobiernos autónomos departamentales, para tramitar los procedimientos administrativos de delimitación de unidades territoriales intradepartamentales que no comprometan límites interdepartamentales. II. Los gobiernos autónomos departamentales elaborarán la planificación del procedimiento de conciliación administrativa, para delimitación intradepartamental en forma coordinada y con el nivel central del Estado".

DS. N° 1560
Procedimientos Administrativos
18 de abril de 2013

El Decreto Supremo N° 1560, de 17 de abril de 2013, que reglamenta la aplicación de la Ley N° 339, en el Capítulo III, del Título III, establece el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación Intradepartamental.

El Artículo 20, del Decreto Supremo N° 1560, establece que, el procedimiento de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales se desarrollará en única instancia.

Resolución Ministerial N° 057/2013
17 de mayo de 2013

Resolución Ministerial N° 057/2013, de 17 de mayo de 2013, norma y precisa los procedimientos técnicos administrativos necesarios para la aplicación de la Ley N° 339.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 4. I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda.

Artículo 17. (Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO AUTONOMÍAS DE LA CÁMARA DE SENADORES.

De la revisión por Secretaría Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores a la normativa vigente en nuestro país, los documentos de respaldo adheridos al Proyecto de Ley y habiendo sostenido reuniones interinstitucionales de coordinación informativa con la Dirección de Límites, Viceministerio de Autonomías, Instituto Geográfico Militar y Secretaria Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores para consolidar el Informe Final de Comisión el mismo que sugiere y recomienda aprobar el Proyecto de Ley **PL. N° 064/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DE UN TRAMO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE OMEREQUE Y PASORAPA AMBOS DE LA PROVINCIA CAMPERO DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA**, en tal razón Secretaria Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores emite el Informe Final de Comisión signado



INF/ALP/CS/COTEyA/PL No 13/2024 el mismo que recomienda al pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías su aprobación con enmiendas de forma.

En tal razón a continuación se describen las acciones y actividades realizadas por las instancias intervinientes en el procedimiento de conciliación administrativa referente al Proyecto de Ley signado **PL. Nº 064/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DE UN TRAMO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE OMEREQUE Y PASORAPA AMBOS DE LA PROVINCIA CAMPERO DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA.**

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 082/2021 de 24 de febrero de 2021 se Declaró Homologados los Acuerdos alcanzados dentro del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la Delimitación Intradepartamental de los Municipios de Omereque y Pasorapa, de acuerdo las actas de límites acordados por Tramo de fecha 25 de julio de 2017; asimismo, se determinó los límites No Conciliados, de acuerdo a las actas de No Conciliados por tramo de fechas 25 de julio de 2017 y de 22 de junio de 2018; así también, se dispuso que la Unidad de Límites del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba proceda a la remisión del referido procedimiento de conciliación administrativa de delimitación entre los Municipios de Omereque y Pasorapa al Ministerio de la Presidencia, para que a través de éste se solicite a la Asamblea Legislativa Plurinacional su correspondiente trámite legislativo para la emisión de la Ley de delimitación del Tramo III y convocatoria a referido para los Tramos I y V.

Que, por nota CAR/MPR/VA/DGOT/ULOT Nº 0130/2021 de 23 de abril de 2021, recepcionada en fecha 29 de abril de 2021 el Viceministerio de Autonomías del Ministerio de la Presidencia establece que no se puede emitir el reporte de registro SIOT, por las siguientes consideraciones en la documentación y la información digital de demarcación remitida correspondiente al artículo 99 del Decreto Supremo Nº 1560, en cuanto a los antecedentes que corresponden al registro la Resolución Administrativa Nro. 082/2021 de 24 febrero de 2021 debe ajustarse al artículo 51 de la Ley Nro. 339 y artículo 94 inciso b) del Decreto Supremo Nro. 1560 y normas técnicas, asimismo las coordenadas de vértices y comunidades no cuentan con los parámetros técnicos fundamentales que señala la norma de delimitación y los vértices conciliados omiten las coordenadas geodésicas conforme a las normas técnicas. Con relación al Mapa Final de Delimitación Interdepartamental, se debe aclarar el área y/o tramos no habilitados con los tramos no conciliados, además que los mapas elaborados no cuentan con la firma del profesional habilitado. La solicitud no presenta la información digital conforme a las normas técnicas. Los formularios de notificación no cumplen con lo señalado en las normas técnicas. El informe técnico legal señala a las zonas 19 y 20 se debe aclarar lo señalado, además que no cuenta con meridiano central por zona y parámetros de proyección UTM de acuerdo a modelo de mapa de las normas técnicas. El Proyecto de Ley de convocatoria a referendo, se debe excluir lo tramos y/o áreas no habilitadas y debe considerarse la inclusión de la consulta correspondiente, además de que ambos proyectos de ley no cuentan con la firma del proyectista y omiten el mapa anexo a la misma.

Que, de acuerdo a Informe Complementario al Informe Técnico Legal Final Complementario CITE: U.T.L. Nº 0063/2022 de 19 de mayo de 2022 emitido por el Jefe de la Unidad Técnica de Límites a.i. Técnico de Procesos Legales II y Especialista en Sistemas de Posicionamiento Global por Satélite - GPS, establecen en la parte conclusiva que en atención a la Carta CAR/MPR/VA/DGOT/ULOT Nº 0130/2021, corresponde modificar la Resolución Administrativa Nº 082/2021 de 24 de febrero de 2021 de acuerdo a las siguientes especificaciones: "Artículo Primero, declarar Homologados los acuerdos alcanzados, dentro del procedimiento de delimitación intradepartamental en el límite y/o tramo entre los municipios de Omereque (unidad territorial solicitante) y Pasorapa (unidad territorial colindante), de acuerdo al acta de límites de acuerdo, de un Tramo de fecha 25 de junio de 2017; asimismo, establecen que debe incluirse la descripción del tramo con Actas de Acuerdo, de 3 vértices No. 303M0001, 303M002 y 303M003; en su Artículo Segundo se determine, los Límites No Conciliados en Áreas No Habitadas, dentro del procedimiento de delimitación en el límite y/o tramo entre los municipios de Omereque (unidad territorial solicitante) y Pasorapa (unidad territorial colindante), de acuerdo a las actas de no conciliación por dos tramos de fecha 25 de julio de 2017, que cursan en el expediente y conforme lo establece el Informe Complementario CITE: U.T.L. No. 0063/2022 de fecha 19 de mayo de 2022; así también, en su Artículo Tercero, determina límite no conciliado dentro del procedimiento de delimitación intradepartamental entre los municipios de Omereque (unidad



territorial solicitante) y Pasorapa (unidad territorial colindante), de acuerdo a las actas de no conciliación por dos tramos de fecha 25 de julio de 2017 y 22 de junio de 2018 que cursan en el expediente; asimismo, en el Artículo Cuarto, establecer que dentro del proceso de delimitación del límite intradepartamental entre los Municipios Omereque y Pasorapa, se han identificado comunidades cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades; de igual forma, en su Artículo Quinto, establece que el mapa elaborado en base a las coordenadas y de acuerdos establecidos en las actas forman parte indisoluble de la Resolución; así también, en su Artículo Sexto, se disponga la remisión del expediente administrativo N° 22 del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la Delimitación Intradepartamental entre los Municipios de Omereque (unidad territorial solicitante) y Pasorapa (unidad territorial colindante) al Ministerio de la Presidencia para que a través de este solicite a la Asamblea Legislativa Plurinacional su correspondiente trámite legislativo para la emisión de la Ley de Delimitación de un tramo con actas de acuerdo (de tres vértices); de igual forma, en su Artículo Séptimo, dispone la notificación a las partes con la presente Resolución Administrativa, habilitando a las mismas para que estas puedan acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia, para resolver mediante proceso de puro derecho, las áreas de conflicto no conciliadas y no habitadas; por último incluir las cláusulas octava y novena.

Que, por nota OMEREQUE/PASORAPA N° 013/2022 de 30 de mayo de 2022 el Jefe de la Unidad Técnica de Límites a.i. de la Gobernación de Cochabamba Aprueba el Informe Complementario CITE U.T.L. N° 063/2022 de 19 de marzo de 2022 al Informe Técnico-Legal Final CITE: U.L. N° 082/2020 de fecha 29 de octubre de 2020, emitido por la Técnico en Procesos Legales II y el Especialista en Sistemas de Información Geográfica de la Unidad Técnica de Límites de la Gobernación del Departamento de Cochabamba, dentro del procedimiento de Delimitación solicitado por el representante legal del Municipio de Omereque en la Colindancia con el Municipio de Pasorapa ambos de la Provincia Campero, en mérito a las consideraciones establecidas en la carta CAR/MPR/VA/DGOT/ULOT N° 0130/2021, recepcionada en fecha 29 de abril de 2021, emitida por el Viceministerio de Autonomías- Ministerio de la Presidencia.

Que, de acuerdo al Informe Legal Complementario N° CITE: CI/DAJN/588/2022 de 24 de junio de 2022, emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normativos se concluye que conforme Informe Complementario al Informe Técnico Legal CITE:U.T.L. N° 063/2022 de 19 de marzo de 2022 aprobado mediante Nota OMEREQUE/PASORAPA N° 013/2022 de 30 de mayo de 2022, se hubieran subsanado las observaciones realizadas mediante Carta CAR/MPR/VA/DGOT/ULOT N° 0130/2021 recepcionada en fecha 29 de abril de 2021, recomendando la prosecución del proceso administrativo a efectos de su remisión al Gobernador del Departamento para la Resolución correspondiente.

Primero. Modificar los artículos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de la Resolución Administrativa N° 082/2021 de 24 de febrero de 2021 con el siguiente texto:

“ARTÍCULO PRIMERO. I. DECLARAR HOMOLOGADOS LOS ACUERDOS ALCANZADOS, dentro del procedimiento de delimitación intradepartamental en el límite y/o Tramo entre los municipios de Omereque (unidad territorial solicitante) y Pasorapa (unidad territorial colindante), de acuerdo al acta de límites de acuerdo, de un TRAMO de fecha 25 de julio de 2017 que cursan en el expediente de acuerdo al siguiente detalle:”

**TRAMO CON ACTA DE ACUERDO
SISTEMA DE COORDENADAS
Parámetros Técnicos**

COORDENADAS UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR	COORDENADAS GEODÉSICAS
---	---------------------------



Sistema de Referencia: WGS 1984 Zona 20S Proyección: Universal Transversal de Mercator Datum: WGS 1984 Falso Este: 500,000.0000 Falso Norte: 10,000,000.0000 Meridiano Central: – 63.0000 Factor de Escala: 0.9996 Latitud de Origen: 0.0000 Unidades: Meter	Sistema de Coordenadas: GCS WGS 1984 Datum: WGS 1984 Latitud: Sur Longitud: Oeste Altura: Elipsoidal Unidades: Grados
---	--

TRAMO DE ACUERDO (CON ACTA DE ACUERDO)

No.	VÉRTICE INICIO	VÉRTICE FINAL	SOLICITANTE	COLINDANTE	TIPO DE ACTA
1	303M0001	303M0003	MUNICIPIO OMEREQUE	MUNICIPIO PASORAPA	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo

Coordenadas

Nº	VÉRTICE	ESTE	NORTE	ZONA	LATITUD	LONGITUD	ALTURA ELIPSOIDAL	NOMBRE DE MOJÓN
1	303M0001	308067.002	7988187.515	20	18°11'12.83803" S	64°48'52.97053" W	1865.678	CERRO 1
2	303M0002	308152.819	7987810.130	20	18°11'25.13894" S	64°48'50.17753" W	1934.429	CERRO 2
3	303M0003	308183.114	7987532.660	20	18°11'34.17260" S	64°48'49.24003" W	1964.258	CERRO 3

Descripción del trazo de la línea limítrofe

El tramo limítrofe entre los Municipios de: Omereque y Pasorapa del Departamento de Cochabamba, se describe mediante las coordenadas precisas que corresponden al Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 20 Sur y coordenadas Geográficas o Geodésicas de la siguiente manera:

El Límite se inicia en el Vértice No. 303M0001 denominado CERRO 1, ubicado en el Cerro Tucumán con coordenadas Geográficas: Latitud 18° 11' 12.83803" Sur, Longitud 64° 48' 52.97053" Oeste y coordenadas UTM: Este 308067.002 y Norte 7988187.515, continuando por el cerro en dirección Sureste en línea recta hasta alcanzar el vértice No. 303M0002 denominado CERRO 2 ubicado en Cerro Tucumán con coordenadas Geográficas: Latitud 18° 11' 25.13894" Sur, Longitud 64° 48' 50.17753" Oeste y coordenadas UTM: Este 308152,819 y Norte 7987810,130, continuando por el cerro en dirección Sureste en línea recta hasta alcanzar el vértice No. 303M0003 denominado CERRO 3, situado en el Cerro Tucumán con coordenadas Geográficas: Latitud 18° 11' 34.17260" Sur, Longitud 64° 48' 49.24003" Oeste y coordenadas UTM: Este 308183.114 y Norte 7987532.660.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DETERMINAR LÍMITES NO CONCILIADOS EN ÁREAS NO HABITADAS, dentro del procedimiento de delimitación en el límite y/o Tramo entre los municipios de Omereque (unidad territorial solicitante) y Pasorapa (unidad territorial colindante), de acuerdo a las actas de no conciliación por dos tramos de fecha 25 de julio de 2017, que cursan en el expediente y conforme lo establece el Informe Complementario **CITE: U.T.L. No. 0063 /2022** de fecha 19 de mayo de 2022; que cuenta con el siguiente detalle:

TRAMOS CON ACTAS DE NO CONCILIACIÓN EN ÁREAS NO HABITADAS
SISTEMA DE COORDENADAS
Parámetros Técnicos



COORDENADAS UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR	COORDENADAS GEODÉSICAS
Sistema de Referencia: WGS 1984 Zona 20S Proyección: Universal Transversal de Mercator Datum: WGS 1984 Falso Este: 500,000.0000 Falso Norte: 10,000,000.0000 Meridiano Central: – 63.0000 Factor de Escala: 0.9996 Latitud de Origen: 0.0000 Unidades: Meter	Sistema de Coordenadas: GCS WGS 1984 Datum: WGS 1984 Latitud: Sur Longitud: Oeste Altura: Elipsoidal Unidades: Grados

TRAMO I NO CONCILIADO NO HABITADA*Propuesta del Municipio de Omereque (Solicitante)*

No.	VÉRTICE INICIO	VÉRTICE FINAL	SOLICITANTE	TIPO DE ACTA
1	303MX013	303M0001	Municipio De Omereque	Acta de No Conciliación por Tramo

Propuesta del Municipio de Pasorapa (Colindante)

No.	VÉRTICE INICIO	VÉRTICE FINAL	COLINDANTE	TIPO DE ACTA
1	303MX014	303M056	Municipio De Pasorapa	Acta de No Conciliación por Tramo

Coordenadas***Propuesta Municipio de Omereque***

VÉRTICE	ESTE	NORTE	ZONA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE ACTA
303MX013	310530.449	7989589.531	20	18°10' 28.028133" S	64°47'28.685111" W	Acta de No Conciliación
303MX050	309561.646	7989386.929	20	18°10'34.309088" S	64°48'1.714426" W	Acta de No Conciliación
303MX051	309333.209	7989280.192	20	18°10'37.707529" S	64°48'9.522280" W	Acta de No Conciliación
303MX052	309327.749	7989277.641	20	18°10'37.788750" S	64°48'9.708901" W	Acta de No Conciliación
303MX053	309107.223	7989174.600	20	18°10'41.069420" S	64°48'17.246436" W	Acta de No Conciliación
303MX054	309036.315	7988627.441	20	18°10'58.841589" S	64°48'19.842088" W	Acta de No Conciliación
303MX055	308199.085	7988238.235	20	18°11'11.230956" S	64°48'48.459313" W	Acta de No Conciliación
303M0001	308067.002	7988187.515	20	18°11'12.83803" S	64°48'52.97053" W	Acta de Acuerdo

Propuesta Municipio de Pasorapa

VÉRTICE	ESTE	NORTE	ZONA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE ACTA
303M0001	308067.002	7988187.515	20	18°11'12.83803" S	64°48'52.97053" W	Acta de Acuerdo
303MX056	307848.194	7988621.221	20	18°10'58.662599" S	64°49'0.269426" W	Acta de No Conciliación
303MX014	309692.460	7989667.528	20	18°10' 25.225043" S	64°47'57.170144" W	Acta de No Conciliación
303MX013	310530.449	7989589.531	20	18°10' 28.028133" S	64°47'28.685111" W	Acta de No Conciliación

El cierre del polígono de sobreposición se realizó en línea recta para no afectar intereses de ninguno de los Municipios dentro del proceso (del vértice 303MX013 al vértice 303MX014).



TRAMO II NO CONCILIADO EN ÁREA NO HABITADA

Propuesta del Municipio de Omereque (Solicitante)

No.	VÉRTICE INICIO	VÉRTICE FINAL	SOLICITANTE	TIPO DE ACTA
1	303M0003	303MX059	Municipio De Omereque	Acta de No Conciliación por Tramo

Propuesta del Municipio de Pasorapa (Colindante)

No.	VÉRTICE INICIO	VÉRTICE FINAL	COLINDANTE	TIPO DE ACTA
1	303MX060	303M060	Municipio De Pasorapa	Acta de No Conciliación por Tramo

Coordenadas**Propuesta Municipio de Omereque**

VÉRTICE	ESTE	NORTE	ZONA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE ACTA
303M0003	308183.114	7987532.660	20	18°11'34.17260" S	64°48'49.24003" W	Acta de Acuerdo
303MX057	308567.969	7987209.745	20	18°11'44.798085" S	64°48'36.253218" W	Acta de No Conciliación
303MX058	308690.634	7986801.345	20	18°11'58.119479" S	64°48'32.216357" W	Acta de No Conciliación
303MX059	308826.812	7985720.776	20	18°12'33.305557" S	64°48'27.945077" W	Acta de No Conciliación

Propuesta Municipio de Pasorapa

VÉRTICE	ESTE	NORTE	ZONA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE ACTA
303MX059	308826.812	7985720.776	20	18°12'33.305557" S	64°48'27.945077" W	Acta de No Conciliación
303MX060	308771.977	7985727.470	20	18°12'33.070263" S	64°48'29.808847" W	Acta de No Conciliación
303M0003	308183.114	7987532.660	20	18°11'34.17260" S	64°48'49.24003" W	Acta de Acuerdo

El cierre del polígono de sobreposición se realizó en línea recta para no afectar intereses de ninguno de los Municipios dentro del proceso (del vértice 303MX059 al vértice 303MX060).

ARTÍCULO TERCERO. – DETERMINAR LÍMITES NO CONCILIADOS, dentro del procedimiento de delimitación intradepartamental entre los municipios de Omereque (unidad territorial solicitante) y Pasorapa (unidad territorial colindante), de acuerdo a las actas de no conciliación por dos tramos de fecha 25 de julio de 2017 y 22 de junio de 2018 que cursan en el expediente; conforme el siguiente detalle:

TRAMOS CON ACTAS DE NO CONCILIACIÓN**SISTEMA DE COORDENADAS****Parámetros Técnicos**

COORDENADAS UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR	COORDENADAS GEODÉSICAS
Sistema de Referencia: WGS 1984 Zona 20S Proyección: Universal Transversal de Mercator Datum: WGS 1984 Falso Este: 500,000.0000 Falso Norte: 10,000,000.0000 Meridiano Central: – 63.0000 Factor de Escala: 0.9996 Latitud de Origen: 0.0000 Unidades: Meter	Sistema de Coordenadas: GCS WGS 1984 Datum: WGS 1984 Latitud: Sur Longitud: Oeste Altura: Elipsoidal Unidades: Grados

TRAMO I NO CONCILIADO**Propuesta del Municipio de Omereque (Solicitante)**

No.	VÉRTICE INICIO	VÉRTICE FINAL	COMUNIDADES	TIPO DE ACTA
1	303MX001	303MX013	- Sindicato Agrario Pantoja - Sindicato Agrario Perez - Sindicato Agrario Amaya	Acta de No Conciliación por Tramo

Propuesta del Municipio de Pasorapa (Colindante)

No.	VÉRTICE INICIO	VÉRTICE FINAL	COMUNIDADES	TIPO DE ACTA
2	303MX014	303M049	- Sindicato Agrario Perez - Sindicato Agrario Amaya	Acta de No Conciliación por Tramo

Coordenadas**Propuesta Municipio de Omereque**

VÉRTICE	ESTE	NORTE	ZONA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE ACTA
303MX001	322277.273	7997754.440	20	18°6'6.079298" S	64°40'46.470952" W	Acta de No Conciliación
303MX002	320760.297	7995998.461	20	18°7'2.740096" S	64°41'38.613945" W	Acta de No Conciliación
303MX003	319604.316	7994278.483	20	18°7'58.334098" S	64°42'18.475127" W	Acta de No Conciliación
303MX004	319923.313	7993472.495	20	18°8'24.644257" S	64°42'7.877497" W	Acta de No Conciliación
303MX005	318960.280	7992806.130	20	18°8'46.026556" S	64°42'40.848988" W	Acta de No Conciliación
303MX006	319984.317	7990980.529	20	18°9'45.711723" S	64°42'6.586900" W	Acta de No Conciliación
303MX007	319635.322	7990687.532	20	18°9'55.135948" S	64°42'18.553113" W	Acta de No Conciliación
303MX008	319168.329	7990633.532	20	18°9'56.751098" S	64°42'34.458711" W	Acta de No Conciliación
303MX009	318723.335	7990604.532	20	18°9'57.559452" S	64°42'49.607949" W	Acta de No Conciliación
303MX010	315391.381	7990438.528	20	18°10' 1.938299" S	64°44'43.023697" W	Acta de No Conciliación
303MX011	314831.388	7990461.527	20	18°10' 1.017004" S	64°45'2.068676" W	Acta de No Conciliación
303MX012	311187.439	7990012.526	20	18°10' 14.479288" S	64°47'6.192255" W	Acta de No Conciliación
303MX013	310530.449	7989589.531	20	18°10' 28.028133" S	64°47'28.685111" W	Acta de No Conciliación

Propuesta Municipio de Pasorapa

VÉRTICE	ESTE	NORTE	ZONA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE ACTA
303MX013	310530.449	7989589.531	20	18°10' 28.028133" S	64°47'28.685111" W	Acta de No Conciliación
303MX014	309692.460	7989667.528	20	18°10' 25.225043" S	64°47'57.170144" W	Acta de No Conciliación
303MX015	309501.112	7989766.859	20	18°10' 21.933563" S	64°48'3.647218" W	Acta de No Conciliación
303MX016	308964.415	7990262.141	20	18°10' 5.654448" S	64°48'21.741392" W	Acta de No Conciliación
303MX017	309047.574	7990429.704	20	18°10' 0.231499" S	64°48'18.856153" W	Acta de No Conciliación
303MX018	308854.975	7990964.487	20	18°9'42.777553" S	64°48'25.229712" W	Acta de No Conciliación
303MX019	308588.852	7991395.717	20	18°9'28.667813" S	64°48'34.138894" W	Acta de No Conciliación
303MX020	308111.274	7991933.068	20	18°9'11.038878" S	64°48'50.205537" W	Acta de No Conciliación
303MX021	307928.720	7993771.529	20	18°8'11.189489" S	64°48'55.798421" W	Acta de No Conciliación
303MX022	307815.444	7994257.294	20	18°7'55.354979" S	64°48'59.488445" W	Acta de No Conciliación
303MX023	307847.823	7994514.357	20	18°7'47.005110" S	64°48'58.300806" W	Acta de No Conciliación
303MX024	308130.632	7994583.593	20	18°7'44.844083" S	64°48'48.658098" W	Acta de No Conciliación
303MX025	308194.471	7994643.457	20	18°7'42.917620" S	64°48'46.466620" W	Acta de No Conciliación
303MX026	308171.471	7995084.451	20	18°7'28.568115" S	64°48'47.101215" W	Acta de No Conciliación
303MX027	309488.274	7995524.015	20	18°7'14.692653" S	64°48'2.166178" W	Acta de No Conciliación
303MX028	310044.903	7995533.806	20	18°7'14.550969" S	64°47'43.230459" W	Acta de No Conciliación
303MX029	310718.932	7995823.029	20	18°7'5.357970" S	64°47'20.209267" W	Acta de No Conciliación
303MX030	311221.629	7995453.148	20	18°7'17.546136" S	64°47'3.233196" W	Acta de No Conciliación
303MX031	311398.151	7995990.964	20	18°7'0.110414" S	64°46'57.052080" W	Acta de No Conciliación
303MX032	311885.006	7996146.446	20	18°6'55.206709" S	64°46'40.441990" W	Acta de No Conciliación
303MX033	312180.215	7996578.521	20	18°6'41.246916" S	64°46'30.259722" W	Acta de No Conciliación
303MX034	312817.535	7996312.859	20	18°6'50.086428" S	64°46'8.670323" W	Acta de No Conciliación
303MX035	313633.008	7998698.977	20	18°5'32.73612" S	64°45'40.159044" W	Acta de No Conciliación
303MX036	314691.168	7998928.973	20	18°5'25.583535" S	64°45'4.098830" W	Acta de No Conciliación
303MX037	315692.936	8000249.402	20	18°4'42.946762" S	64°44'29.607028" W	Acta de No Conciliación
303MX038	316157.642	7999521.936	20	18°5'6.749141" S	64°44'14.037259" W	Acta de No Conciliación
303MX039	316516.466	7999637.638	20	18°5'3.095841" S	64°44'1.797749" W	Acta de No Conciliación
303MX040	316839.995	7999714.108	20	18°5'0.707524" S	64°43'50.771143" W	Acta de No Conciliación
303MX041	316774.386	8000127.868	20	18°4'47.230420" S	64°43'52.870288" W	Acta de No Conciliación
303MX042	316880.199	8000255.285	20	18°4'43.118594" S	64°43'49.231383" W	Acta de No Conciliación
303MX043	316861.579	8000537.638	20	18°4'33.929690" S	64°43'49.774557" W	Acta de No Conciliación
303MX044	317374.293	8000694.493	20	18°4'28.984237" S	64°43'32.289651" W	Acta de No Conciliación
303MX045	317528.230	8000872.932	20	18°4'23.227458" S	64°43'26.998327" W	Acta de No Conciliación
303MX046	317828.230	8000761.167	20	18°4'26.953556" S	64°43'16.832283" W	Acta de No Conciliación
303MX047	317275.289	8001800.398	20	18°3'52.985660" S	64°43'35.304707" W	Acta de No Conciliación
303MX048	317559.312	8001807.886	20	18°3'52.828394" S	64°43'25.644621" W	Acta de No Conciliación
303MX049	318177.815	8002024.045	20	18°3'45.985409" S	64°43'4.545098" W	Acta de No Conciliación
303MX001	322277.273	7997754.440	20	18°6'6.079298" S	64°40'46.470952" W	Acta de No Conciliación

El cierre del polígono de sobreposición se realizó mediante elementos naturales o arcifinios por el río Mizque para no afectar intereses de ninguno de los Municipios dentro del proceso a partir del vértice 303MX001 (Código de acta N° 1) propuesta del Municipio de Omereque al vértice 303MX049 (Código de acta N° 1) propuesta del Municipio de Pasorapa, estableciéndose el área en conflicto en una zona habitada.

TRAMO II NO CONCILIADO

Propuesta del Municipio de Omereque (Solicitante)

No.	VÉRTICE INICIO	VÉRTICE FINAL	COMUNIDAD	TIPO DE ACTA
1	303MX059	303MX137	Sindicato Agrario De Robles	Acta de No Conciliación por Tramo



Propuesta del Municipio de Pasorapa (Colindante)

No.	VÉRTICE INICIO	VÉRTICE FINAL	COMUNIDAD	TIPO DE ACTA
2	303MX138	303M060	Sindicato Agrario De Robles	Acta de No Conciliación por Tramo

Coordenadas**Propuesta Municipio de Omereque**

VÉRTICE	ESTE	NORTE	ZONA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE ACTA
303MX059	308826.812	7985720.776	20	18°12'33.305557" S	64°48'27.945077" W	Acta de No Conciliación
303MX061	309306.000	7985570.000	20	18°12'38.362635" S	64°48'11.688919" W	Acta de No Conciliación
303MX062	309806.239	7984272.581	20	18°13'20.717483" S	64°47'55.099165" W	Acta de No Conciliación
303MX063	310021.609	7984007.098	20	18°13'29.420334" S	64°47'47.858229" W	Acta de No Conciliación
303MX064	310431.579	7983173.258	20	18°13'56.669402" S	64°47'34.183595" W	Acta de No Conciliación
303MX065	310594.624	7982810.681	20	18°14'8.513156" S	64°47'28.755202" W	Acta de No Conciliación
303MX066	310815.630	7982390.867	20	18°14'22.236796" S	64°47'21.372920" W	Acta de No Conciliación
303MX067	310893.229	7982218.197	20	18°14'27.877102" S	64°47'18.789208" W	Acta de No Conciliación
303MX068	311088.655	7981711.078	20	18°14'44.431907" S	64°47'12.306201" W	Acta de No Conciliación
303MX069	311669.000	7981066.000	20	18°15'5.595487" S	64°46'52.766705" W	Acta de No Conciliación
303MX070	311719.000	7980570.000	20	18°15'21.742456" S	64°46'51.229210" W	Acta de No Conciliación
303MX071	311949.534	7979632.032	20	18°15'52.320465" S	64°46'43.692680" W	Acta de No Conciliación
303MX072	312333.911	7979585.866	20	18°15'53.943448" S	64°46'30.623362" W	Acta de No Conciliación
303MX073	312308.000	7979176.000	20	18°16'7.265127" S	64°46'31.640962" W	Acta de No Conciliación
303MX074	312460.000	7978902.000	20	18°16'16.224311" S	64°46'26.557167" W	Acta de No Conciliación
303MX075	312735.632	7978855.324	20	18°16'17.829316" S	64°46'17.189403" W	Acta de No Conciliación
303MX076	313043.907	7978601.200	20	18°16'26.191225" S	64°46'6.778695" W	Acta de No Conciliación
303MX077	313546.353	7977926.807	20	18°16'48.282280" S	64°45'49.895626" W	Acta de No Conciliación
303MX078	314371.941	7977990.794	20	18°16'46.460024" S	64°45'21.768059" W	Acta de No Conciliación
303MX079	314784.498	7977743.453	20	18°16'54.633143" S	64°45'7.803616" W	Acta de No Conciliación
303MX080	315030.959	7978023.842	20	18°16'45.590947" S	64°44'59.321411" W	Acta de No Conciliación
303MX081	315108.000	7978115.000	20	18°16'42.650226" S	64°44'56.668872" W	Acta de No Conciliación
303MX082	316058.366	7976745.550	20	18°17'27.484188" S	64°44'24.758691" W	Acta de No Conciliación
303MX083	316650.000	7975605.000	20	18°18'4.761599" S	64°44'4.984591" W	Acta de No Conciliación
303MX084	316912.443	7975498.918	20	18°18'8.292834" S	64°43'56.082975" W	Acta de No Conciliación
303MX085	317039.000	7975485.000	20	18°18'8.784568" S	64°43'51.778306" W	Acta de No Conciliación
303MX086	316930.899	7975169.418	20	18°18'19.014905" S	64°43'55.561113" W	Acta de No Conciliación
303MX087	316612.051	7974907.267	20	18°18'27.442282" S	64°44'6.502743" W	Acta de No Conciliación
303MX088	316622.680	7974801.782	20	18°18'30.876266" S	64°44'6.175001" W	Acta de No Conciliación
303MX089	316905.316	7974637.299	20	18°18'36.313167" S	64°43'56.604346" W	Acta de No Conciliación
303MX090	316870.803	7974176.120	20	18°18'51.301465" S	64°43'57.928798" W	Acta de No Conciliación
303MX091	316675.691	7974115.732	20	18°18'53.205114" S	64°44'4.592225" W	Acta de No Conciliación
303MX092	316294.425	7973752.975	20	18°19'4.884927" S	64°44'17.692734" W	Acta de No Conciliación
303MX093	316149.179	7973383.048	20	18°19'16.870969" S	64°44'22.758929" W	Acta de No Conciliación
303MX094	316183.895	7972917.112	20	18°19'32.035354" S	64°44'21.728227" W	Acta de No Conciliación
303MX095	315238.154	7972340.692	20	18°19'50.487693" S	64°44'54.122460" W	Acta de No Conciliación
303MX096	315227.832	7971805.862	20	18°20'7.878610" S	64°44'54.648855" W	Acta de No Conciliación
303MX097	315150.510	7971413.760	20	18°20'20.606677" S	64°44'57.410388" W	Acta de No Conciliación
303MX098	315019.790	7971257.820	20	18°20'25.637398" S	64°45'1.913267" W	Acta de No Conciliación
303MX099	314841.800	7971083.860	20	18°20'31.239343" S	64°45'8.031982" W	Acta de No Conciliación
303MX100	314671.950	7970786.180	20	18°20'40.867472" S	64°45'13.914189" W	Acta de No Conciliación
303MX101	314500.390	7970672.470	20	18°20'44.511818" S	64°45'19.794380" W	Acta de No Conciliación



303MX102	314209.933	7970561.104	20	18°20'48.042524" S	64°45'29.723191" W	Acta de No Conciliación
303MX103	314144.614	7970174.864	20	18°21'0.583488" S	64°45'32.074948" W	Acta de No Conciliación
303MX104	314162.746	7969773.956	20	18°21'13.627720" S	64°45'31.589414" W	Acta de No Conciliación
303MX105	313898.299	7969816.377	20	18°21'12.164869" S	64°45'40.582164" W	Acta de No Conciliación
303MX106	313554.370	7969524.570	20	18°21'21.546728" S	64°45'52.392331" W	Acta de No Conciliación
303MX107	313251.396	7969441.936	20	18°21'24.138505" S	64°46'2.738700" W	Acta de No Conciliación
303MX108	312893.899	7969795.365	20	18°21'12.531093" S	64°46'14.797560" W	Acta de No Conciliación
303MX109	312640.553	7970259.153	20	18°20'57.367402" S	64°46'23.272185" W	Acta de No Conciliación
303MX110	312513.332	7970492.052	20	18°20'49.752669" S	64°46'27.527682" W	Acta de No Conciliación
303MX111	312366.991	7970345.699	20	18°20'54.465966" S	64°46'32.560288" W	Acta de No Conciliación
303MX112	312090.682	7970560.568	20	18°20'47.390197" S	64°46'41.899140" W	Acta de No Conciliación
303MX113	311964.652	7970945.034	20	18°20'34.846463" S	64°46'46.063311" W	Acta de No Conciliación
303MX114	311523.951	7971930.610	20	18°20'2.653158" S	64°47'0.743094" W	Acta de No Conciliación
303MX115	311519.992	7971939.857	20	18°20'2.351165" S	64°47'0.874831" W	Acta de No Conciliación
303MX116	311410.980	7972273.159	20	18°19'51.476744" S	64°47'4.475942" W	Acta de No Conciliación
303MX117	311113.783	7972698.947	20	18°19'37.534449" S	64°47'14.454345" W	Acta de No Conciliación
303MX118	310826.594	7973090.733	20	18°19'24.701053" S	64°47'24.102901" W	Acta de No Conciliación
303MX119	310693.784	7973216.538	20	18°19'20.567168" S	64°47'28.583265" W	Acta de No Conciliación
303MX120	310776.604	7973517.511	20	18°19'10.805385" S	64°47'25.662368" W	Acta de No Conciliación
303MX121	310226.370	7973934.146	20	18°18'57.079516" S	64°47'44.258863" W	Acta de No Conciliación
303MX122	309907.440	7974349.322	20	18°18'43.474922" S	64°47'54.979144" W	Acta de No Conciliación
303MX123	309781.730	7974514.489	20	18°18'38.063026" S	64°47'59.204033" W	Acta de No Conciliación
303MX124	309706.040	7974613.975	20	18°18'34.803246" S	64°48'1.747791" W	Acta de No Conciliación
303MX125	309506.068	7974776.675	20	18°18'29.447680" S	64°48'8.501948" W	Acta de No Conciliación
303MX126	309223.932	7975247.369	20	18°18'14.049080" S	64°48'17.949770" W	Acta de No Conciliación
303MX127	309163.378	7975326.929	20	18°18'11.442149" S	64°48'19.984705" W	Acta de No Conciliación
303MX128	309122.112	7975453.247	20	18°18'7.320769" S	64°48'21.347145" W	Acta de No Conciliación
303MX129	308853.393	7976275.817	20	18°18'7.234179" S	64°48'30.496426" W	Acta de No Conciliación
303MX130	308669.795	7976568.896	20	18°17'30.892063" S	64°48'36.370648" W	Acta de No Conciliación
303MX131	308626.875	7976637.410	20	18°17'28.650019" S	64°48'37.808750" W	Acta de No Conciliación
303MX132	308257.703	7976967.210	20	18°17'17.805128" S	64°48'50.265824" W	Acta de No Conciliación
303MX133	307969.168	7977275.959	20	18°17'7.670763" S	64°48'59.984366" W	Acta de No Conciliación
303MX134	307633.441	7977749.995	20	18°16'52.145584" S	64°49'11.253105" W	Acta de No Conciliación
303MX135	307185.577	7977969.952	20	18°16'44.846904" S	64°49'26.425124" W	Acta de No Conciliación
303MX136	306750.654	7978054.492	20	18°16'41.956097" S	64°49'41.202367" W	Acta de No Conciliación
303MX137	305593.049	7977254.160	20	18°17'7.605944" S	64°50'20.884713" W	Acta de No Conciliación

Propuesta Municipio de Pasorapa

VÉRTICE	ESTE	NORTE	ZONA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE ACTA
303MX137	305593.049	7977254.160	20	18°17'7.605944" S	64°50'20.884713" W	Acta de No Conciliación
303MX138	304980.630	7975148.556	20	18°18'15.881631" S	64°50'42.458710" W	Acta de No Conciliación
303MX139	305511.407	7977240.889	20	18°17'8.010779" S	64°50'23.668680" W	Acta de No Conciliación
303MX140	304968.040	7978024.618	20	18°16'42.344627" S	64°50'41.897390" W	Acta de No Conciliación
303MX141	306301.524	7980791.645	20	18°15'12.793449" S	64°49'55.557770" W	Acta de No Conciliación
303MX060	308771.977	7985727.470	20	18°12'33.070263" S	64°48'29.808847" W	Acta de No Conciliación
303MX059	308826.812	7985720.776	20	18°12'33.305557" S	64°48'27.945077" W	Acta de No Conciliación

El cierre del polígono de sobreposición se realizó en línea recta para no afectar intereses de ninguno de los Municipios dentro del proceso (del vértice 303MX137 al vértice 303MX138).

ARTÍCULO CUARTO. – *Dentro del proceso de delimitación del límite intradepartamental entre los Municipios Omereque y Pasorapa, se identifica las siguientes comunidades cuyos nombres tiene carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades.*

COMUNIDADES

Parámetros Técnicos



COORDENADAS UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR	COORDENADAS GEODÉSICAS
Sistema de Referencia: WGS 1984 Zona 20S Proyección: Universal Transversal de Mercator Datum: WGS 1984 Falso Este: 500,000.0000 Falso Norte: 10,000,000.0000 Meridiano Central: – 63.0000 Factor de Escala: 0.9996 Latitud de Origen: 0.0000 Unidades: Meter	Sistema de Coordenadas: GCS WGS 1984 Datum: WGS 1984 Latitud: Sur Longitud: Oeste Altura: Elipsoidal Unidades: Grados

Coordenadas**I. TRAMO I NO CONCILIADO**

Nº	ESTE	NORTE	LATITUD	LONGITUD	ZONA	NOMBRE DE LA COMUNIDAD, LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN
1	309037.459	7994915.455	18°7'34.340995" S	64°48'17.702481" W	20	SINDICATO AGRARIO AMAYA
2	313325.324	7996408.991	18°6'47.118280" S	64°45'51.368096" W	20	SINDICATO AGRARIO PEREZ
3	315758.223	7999560.128	18°5'5.384552" S	64°44' 27.608027" W	20	SINDICATO AGRARIO PANTOJA

TRAMO II NO CONCILIADO

Nº	ESTE	NORTE	LATITUD	LONGITUD	ZONA	NOMBRE DE LA COMUNIDAD, LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN
1	309917.482	7976656.709	18°17'28.437376" S	64°47'53.862616" W	20	SINDICATO AGRARIO DE ROBLES

II. TRAMO I Y II NO CONCILIADO EN ÁREA NO HABITADA

En el Tramo I y II no conciliado, No habitada, ni población próxima, suscriben las Actas de No conciliación las máximas autoridades ejecutivas de los Municipios de Omereque (unidad territorial solicitante) y el Municipio de Pasorapa (unidad territorial colindante).

III. TRAMO DE ACUERDO

Las propuestas presentadas por los municipios de Omereque y Pasorapa son coincidentes, en Trabajo de Campo, por consiguiente firman las autoridades de los Municipios de Omereque y Pasorapa.

ARTÍCULO QUINTO. - *El mapa elaborado en base a las coordenadas y de acuerdos establecidos en las actas forma parte indisoluble de la presente Resolución.*

ARTÍCULO SEXTO. - *Se dispone la remisión del Expediente Administrativo No. 22 del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la Delimitación Intradepartamental, en el límite y/o Tramo municipal con los datos antes referidos entre los municipios de Omereque (unidad territorial solicitante) y Pasorapa (unidad territorial colindante) al Ministerio de la Presidencia, para que a través de esté, solicite a la Asamblea Legislativa Plurinacional su correspondiente trámite legislativo, para la emisión de la Ley de Delimitación de un Tramo con acta de acuerdo (de tres vértices).*

ARTÍCULO SÉPTIMO. - *Se dispone la notificación a las partes con la presente Resolución Administrativa, habilitando a las mismas para que éstas puedan acudir ante el Tribunal Supremo de*



Justicia para resolver mediante proceso de puro derecho, las áreas en conflicto no conciliadas en áreas no habitadas.”

SEGUNDO. - Se dispone la conclusión de la vía administrativa y se remita todos los antecedentes del procedimiento de conciliación administrativa de delimitación intradepartamental, entre los municipios de Omereque y Pasorapa al Ministerio de la Presidencia, para que a través de este solicite a la Asamblea Legislativa Plurinacional la Ley de convocatoria a referendo en los tramos no conciliados.

TERCERO. - Se dispone que la Unidad Técnica de Límites del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba proceda a la notificación de las partes. La presente Resolución no es susceptible de impugnación ni apelación ulterior.

CUARTO. - Queda encargada del cumplimiento de la presente resolución la Unidad Técnica de Límites del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba.

III. CONCLUSIÓN:

El Proyecto de Ley signado **PL. Nº 064/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DE UN TRAMO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE OMEREQUE Y PASORAPA AMBOS DE LA PROVINCIA CAMPERO DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA** ha cumplido con los requisitos técnicos y jurídicos instituidos para su consideración, tratamiento y aprobación en mérito a lo instituido en el Artículo 136. (Estaciones del Debate). del Reglamento General de la Cámara de Senadores ante el pleno de Senadores que conforman la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías quienes proceden a emitir la siguiente recomendación:

IV. RECOMENDACIÓN:

El pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, recomienda al pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR con Modificaciones de Forma el PL. Nº 064/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DE UN TRAMO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE OMEREQUE Y PASORAPA AMBOS DE LA PROVINCIA CAMPERO DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA.** Salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores Nacionales en Sesión Plenaria.

La Paz, 15 de octubre de 2024.

Firman: Senadora Soledad Flores Velásquez, Presidenta en Ejercicio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria Comité de Autonomías Departamentales, Senador Javier Villavicencio Villavicencio, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

PROYECTO DE LEY Nº 064/2023-2024

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DE UN TRAMO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE OMEREQUE Y PASORAPA, AMBOS DE LA PROVINCIA CAMPERO DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA



ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación intradepartamental de un tramo entre los municipios de Omereque y Pasorapa, ambos de la provincia Campero del Departamento de Cochabamba.

ARTÍCULO 2. (APROBACIÓN DE LA DELIMITACIÓN). En sujeción a lo establecido en la Ley N° 339 de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la delimitación intradepartamental de un tramo correspondiente a tres (3) vértices acordados entre los municipios de Omereque y Pasorapa, ambos de la provincia Campero del Departamento de Cochabamba.

ARTÍCULO 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE). El límite intradepartamental correspondiente a tres (3) vértices de un tramo conciliado con acta de acuerdo, entre los municipios de Omereque y Pasorapa del Departamento de Cochabamba, son definidos mediante coordenadas precisas que se encuentran descritos en el Sistema de Referencia WGS-84, zona 20 Sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, de la siguiente manera:

TRAMO DE ACUERDO

El Límite se inicia en el **Vértice No. 303M0001** denominado CERRO 1, ubicado en el Cerro Tucumán con coordenadas Geográficas: **Latitud** 18° 11' 12.83803" Sur, **Longitud** 64° 48' 52.97053" Oeste y coordenadas UTM: **Este** 308067.002 y **Norte** 7988187.515, continuando por el cerro en dirección Sureste en línea recta hasta alcanzar el **vértice No. 303M0002** denominado CERRO 2 ubicado en Cerro Tucumán con coordenadas Geográficas: **Latitud** 18° 11' 25.13894" Sur, **Longitud** 64° 48' 50.17753" Oeste y coordenadas UTM: **Este** 308152,819 y **Norte** 7987810,130, continuando por el cerro en dirección Sureste en línea recta hasta alcanzar el **vértice No. 303M0003** denominado CERRO 3, situado en el Cerro Tucumán con coordenadas Geográficas: **Latitud** 18° 11' 34.17260" Sur, **Longitud** 64° 48' 49.24003" Oeste y coordenadas UTM: **Este** 308183.114 y **Norte** 7987532.660.

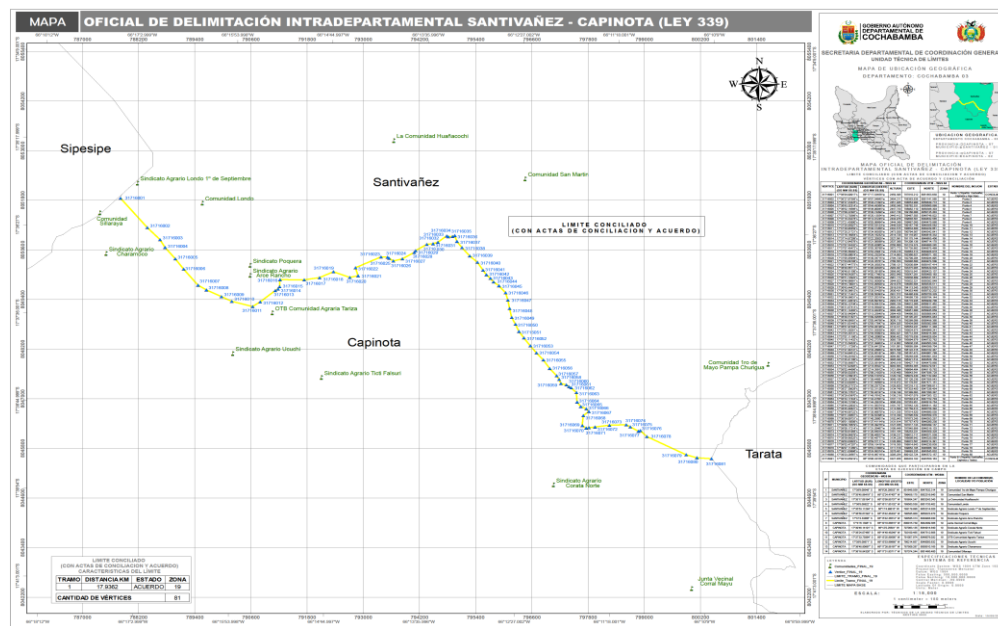
Listado de Coordenadas

VÉRTICE	VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84			COORDENADAS UTM – WGS 84		
		LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ALTURA	ESTE	NORTE	ZONA
303M0001	30403001	18°11'12.83803" S	64°48'52.97053" W	1865.678	308067.002	7988187.515	20
303M0002	30403002	18°11'25.13894" S	64°48'50.17753" W	1934.429	308152.819	7987810.130	20
303M0003	30403003	18°11'34.17260" S	64°48'49.24003" W	1964.258	308183.114	7987532.660	20

ARTÍCULO 4. (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, poblaciones y/o localidades, ubicadas en el límite intradepartamental de un tramo entre los municipios de Omereque y Pasorapa, ambos de la provincia Campero del Departamento de Cochabamba, se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, zona 20 Sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades.

ARTÍCULO 5. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial del límite intradepartamental correspondiente a tres (3) vértices de un tramo conciliado entre los municipios de Omereque y Pasorapa, ambos de la provincia Campero del Departamento de Cochabamba, consignado en el Anexo que es parte indivisible de la presente Ley.





DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

ÚNICA. Se derogan y abrogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente, hacerle conocer primero que hemos trabajado de cerca con la Gobernación de Cochabamba para que se pueda llevar a cabo todos estos procesos de límites, se ha avanzado favorablemente, entonces mi posición por supuesto al ser cochabambina es estar a favor de esto, sin embargo, me parece importante y prudente Presidente, aprovechar esta participación para pedirle a Usted, y a los otros senadores de Cochabamba que responden a su partido levanten los bloqueos. Cochabamba ha perdido en los últimos diez días 700 millones de bolivianos, el sector avícola ya no puede más, el sector ganadero, el sector turismo ya no puede más, están asfixiados, no podemos sacar un solo alimento del Departamento de Cochabamba y lo poco que se está sacando se está haciendo vía aérea aumentando el costo de más de 30%. Con estos bloqueos que genera el líder de su partido solamente para que lo liberen de sus procesos de estupro, Cochabamba ha perdido más de 700 millones de bolivianos, Usted es Cochabambino como yo, lo exhorto Presidente hable con el líder de su partido, levanten los bloqueos, esto no tiene nada que ver con un interés patriótico, tiene todo que ver con intereses políticos y nefastos para generar convulsión en el país.

Yo entiendo que Usted hoy está cumpliendo un rol institucional y que poco o nada puede tener que ver en los bloqueos porque Usted no está bloqueando pero su partido sí, y su partido no solo está asfixiando a Cochabamba sino al resto del país, la falta de gasolina ha generado hoy un bloqueo de las mil esquinas en La Paz, donde el personal de la Cámara de Senadores apenas ha podido llegar a las oficinas, donde los chicos tienen que pasar clases virtuales, y cuál es el punto al final del día, cuál es el punto si se unen a escoger a un Fiscal General nefasto, cual es el punto si al final no tiene propuesta para este país que está asfixiado por intereses mezquinos.

Le pido Presidente como cochabambina siendo Usted otro joven cochabambino levanten los bloqueos que asfixian a nuestra región, levanten los bloqueos que generan a los cochabambinos más de 700 millones de bolivianos en pérdidas, levanten los bloqueos que impiden que los cochabambinos puedan comprar su



canasta familiar con normalidad que han hecho que el precio del pollo se eleve, que el precio de la carne se eleve, que el precio del chanco se eleve y que hoy el arroz que antes comprábamos con 200 bolivianos tengamos que comprar a 450. Le pido Presidente, Usted es un líder joven y aquí hay otros dos senadores de su partido que tienen influencia directa sobre el ex Presidente Evo Morales, exhórtelo a que levante esos bloqueos como cochabambina le pido, no basta con aprobar leyes de transferencia, hay que tomar acciones inmediatas, ese bloqueo no tiene sentido y le pido encarecidamente levanten el bloqueo porque está matando a las cochabambinas y cochabambinos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Gracias, hermano Presidente.

A ver, aquí no vamos a venir a hablar que los bloqueos y cosas y tapando el sol con un dedo; sí efectivamente los bloqueos dañan al país, pero aquí no vamos a decir que falta combustible porque están bloqueando, el combustible hace cuanto falta y porque no reclamamos, porque no hay dólar porque no reclamamos, porque la canasta familiar ha subido y porque no reclamamos, que está pasando, cuántos días es el bloqueo y cuánto tiempo no hay combustible, esas cisternas que están paradas allá, están paradas por falta de dólar por falta de plata, aquí nos han venido a hacer creer de que sí íbamos a aprobar los préstamos íbamos a tener dólares, nos han venido a hacer creer que si aprobábamos la Ley del Oro iban a entrar dólares y donde está, cuando hablamos y ahí, aquí y donde estábamos había una persona que si con las pruebas contundentes de pedofilia de abuso, que hicieron, hicieron algo, donde no hay pruebas si hablamos, más al contrario de verdad yo no voy a ocultar y tampoco voy a ser cómplice de eso.

Al Jáuregui y lo digo con claridad y se lo he dicho a Usted Senadora, por qué no reclamamos, de todos tenemos que reclamar, no voy a permitir que digan eso, aquí hay que hablar con claridad, cuando hemos estado así, nuestra gente no tiene ni que comer, si queremos defender defendamos y si queremos reclamar, reclamemos estamos simplemente hablando porque esta vez está afectando disque a los empresarios, y qué de la gente de abajo que no tiene plata para comprarse un pan porque este Gobierno y lo digo con pena, ha sido uno de nuestros gobiernos que hemos pensado que iba a sacar la economía de nuestro país adelante, pero lo único que ha hecho es hundir nuestra economía, cuántos créditos hemos aprobado en esta Cámara y quieren que sigamos aprobando, más bien deberíamos unirnos para decir al Presidente que haga aparecer combustible, que de una vez solucione el tema del dólar, que de una vez solucione el tema del alza de los precios de la canasta familiar y de una vez meta procesos a esos sus hijos y a toda la gente que hemos denunciado dónde está eso.

No podemos permitirlo hermanos, no podemos ser cómplices de nada, aquí estamos hablando y hablemos para todos, yo no voy a defender a nadie, ni a propios ni extraños pero voy a hablar con la verdad y no solamente por quedar bien a unos voy a estar hablando, efectivamente y es así lo que hemos pedido, si tenemos que ir a bloquear no bloqueemos las carreteras, bloqueemos al Gobierno, vengamos y nos paremos pues y bloqueemos para poder hacer escucharnos porque realmente esto también perjudica y esto no es por los bloqueos que han paralizado aquí, es porque no hay combustible, cuántas veces, cuántos meses estamos esperando para comprar gasolina, cuántos meses están parados los vehículos, no nos engañemos y no nos dejemos engañar, las cosas hay que hablar tal y como son, y realmente pedir yo voy a pedir también a mis hermanos que están en las calles bloqueando que levanten esta medida porque no está bien, yo voy a pedir y voy a bajar si tengo que bajar y todos bajemos no solamente nosotros, porque esa no es la solución bloqueándonos entre nosotros, la solución está al frente él tiene que dar la solución, como ha venido y nos ha hundido hasta lo más bajo esa es la solución. Gracias, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Vaca.

Sen. Vaca: Presidente, es lamentable llegar a estas circunstancias que en una Cámara de Senadores y entre colegas nos sindiquemos de todo, pero faltando obviamente a la verdad eso todavía es peor, aquí hay un momento de inflexión, una historia de nuestra Gestión, un momento de inflexión bien identificado y ustedes saben en qué momento se dio el quiebre entre las dos facciones del Movimiento Al Socialismo que



han generado esta tremenda crisis y discúlpenme el pueblo boliviano no tiene la culpa de los problemas entre ustedes, estos bloqueos que asfixian al país que son producto de una instigación a delinquir que son apología del delito, que son una serie de delitos bien identificados penalmente están direccionados por una persona en particular y secundados por todo un movimiento al cual ustedes representan Presidente.

Otra cosa es que la gente se exprese en las calles de manera legítima, de manera legal, otra cosa es que la gente que no lo está haciendo ahora, crea que lo que hace el Movimiento Al Socialismo en el caso de los evistas es por defender la canasta básica familiar por denunciar el problema del combustible, por denunciar el problema de la falta de dólares, etc., el problema es que la gente no le cree eso, ustedes tienen una misión clara y es básicamente defender a su líder, así de claro, hubo un momento de quiebre y ustedes lo conocen, hay un antes y un después, antes nosotros, nosotros como Oposición decíamos una cosa y la seguíamos sosteniendo, ante ustedes decían una cosa, ahora dicen otra, esa es la diferencia Presidente.

Así que esa reflexión que hizo la Senadora Barrientos es absolutamente legítima y por favor le pedimos a los compañeros a los colegas del Movimiento Al Socialismo allegados al Señor Evo Morales deponer de este tipo de actitudes que asfixian a nuestro país, definitivamente los perjudicados somos todos los bolivianos, no van a solucionar absolutamente nada con los bloqueos definitivamente y además saben que es una situación ilegal solo para defender a un delincuente sindicado de pedofilia. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Párraga.

Sen.^a Párraga: Presidente, yo también comparto ese criterio de que es una gran preocupación que nada tiene que ver la población y estén bloqueando no solamente el Departamento de Cochabamba sino también están asfixiando a la olla de las diferentes familias, de las familias más vulnerables que nada tienen que ver de los diferentes departamentos, el Departamento de Chuquisaca estaba todo tranquilo y bueno pues por el tema del bloqueo se lo han vaciado el combustible porque todos tenían que transitar tenían que dar la vuelta por el Departamento de Chuquisaca. Entonces yo creo que aquí todos tenemos que también como legisladores pensar en la población en esta profunda necesidad, estamos en una crisis y aumentando peor más aun, ya no hay plata que alcanza para nuestras compañeras y compañeros, están trabajando y bloqueando no se va a solucionar el tema del combustible, no se va a solucionar el tema del dólar, no se va a solucionar y ustedes lo saben esto es netamente político, netamente es por un interés personal, ya basta de castigar a la población que nada tiene que ver en esta situación.

Instemos de que demos un respiro, ayudemos a la población, ahorita están pidiendo a gritos están sufriendo esas familias humildes que dicen, están sufriendo, pero que tienen que ver ellos esta consecuencia, nosotros compartimos esa necesidad que están ellos sufriendo en consecuencia de que, un delito acaso con bloqueos vamos a solucionar, es de otra instancia el Órgano de la justicia que actué conforme a la ley y para todos tiene que ser de igual manera ¿no? entonces yo creo hermano presidente también a la cabeza de Usted suya tiene que haber esta reflexión y también tiene que haber de compartir esta necesidad, ahí afuera está bien critica la situación, Usted es joven Usted es la cabeza de esta Cámara de Senadores, pero parece que ahí nomás calladitos estamos y no estamos haciendo nada por los compañeros, es lamentable.

Yo creo que es hora, es hora de sentarnos de discutir de que esto no es problema de todos y tiene razón, yo por primera vez yo le doy la razón a los compañeros de Comunidad Ciudadana y en la población ya no vamos a decir esto, es por esto, ya no se pude mentir, la población todos ya se han dado cuenta de todo, entonces yo creo que es un falso discurso que podemos decir echándole la culpa al frente, aquí atrás o a los costados, entonces no seremos también de doble discurso, el que no sabe que es no tener que comer un día pues nunca va a entender, pero las personas que sabemos que no tenemos un día que comer esos si sabemos entender la realidad. Solamente eso hermano Presidente y saludamos también al Proyecto de Ley de Límites que años y tras años duran, yo agradezco que con un Proyecto de Ley se haya conciliado y apoyamos al Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.



Sen.^a Rocha Robles: Hermano Presidente, la verdad hermano los que están hermano en el bloqueo hermano, perjudica hermano, sabemos muy bien hermanos y hermanas, estamos a tiempo de Todos Santos hermanos, algunos tenemos nuestros difuntos hermanos y sabemos que en cada departamento tenemos nuestras costumbres hermanos y siempre esperamos a nuestras almitas a nuestras familias que han muerto hermanos, pero con el bloqueo hermanos que vamos hacer no podemos hacer nada hermanos, hermanos estamos viendo los empresarios que tienen esas grandes empresas, los más ricos se están volviendo más ricos, están volviendo con más plata hermanos, todo a su gusto lo hacen subir hermanos, todo se ha subido como estamos diciendo de verdad el arroz que comprábamos con doscientos cincuenta con trecientos ahora con quinientos estamos comprando hermanos, no miento hermanos en Chuquisaca para hacer Todos Santos lo están haciendo subir más, más, más, yo he comprado hermanos con quinientos bolivianos, no seré que yo nomás estoy comprando hermanos que tenemos harta familia hermanos y esa familia, esa gente cuánto de plata están gastando hermanos, la verdad hermanos que dicen las hermanas no vamos a solucionar con el bloqueo hermanos, más bien con el bloqueo entre nosotros, entre campesinos nos estamos bloqueando hermanos, los hermanos campesinos que hacen producir en el campo hermanos, también llevan a la ciudad para vender y con esa plata misma ellos lo que le falta compran hermanos y ahora también viendo nuestros hermanos que viven en la ciudad ni no va a entrar del campo hermanos, con cuánto van a comprar hermanos, con cuánto van a comer hermanos, es verdad hermanos es la hora de reflexionarnos que bajemos pues hermanos como autoridades.

Como ya me anticipó la hermana Laura, hermano Presidente Usted es la cabeza de la Cámara de Senadores hermano, siempre yo voy a decir con mi respeto hermano, vos eres un joven líder como Presidente la Cámara de Senadores hermano, también que eres cochabambino, hay que pensar en nuestras familias, en nuestros compañeros, en nuestros niños, niñas que hay hermano, no le voy a decir a Usted nomás, siempre a todos hermanos senadores senadoras es una pena por no hay diésel gasolina hermanos, los niños tienen que ir a pie unas cinco cuadras diez tienen que ir hermanos, por bloqueo hermanos y también sabemos en el bloqueo no son gente sana, más que esperan donde van a hacer bloqueo donde están harta gente hay se esperan otros que no saben trabajar hermanos, que no saben sufrir que se esperan la plata va a venir así fácilmente para ellos, y eso más hermanos a mí me da pena hermanos de verdad, soy una mamá, soy una abuela tengo nietos, familia, sobrinos, sobrinas tengo hermanos, pero para mandar a pie a esos niños a esas wawas es también difícil hermanos. Pensaremos todos hermanos y vamos a solucionar hermanos, hay que hablar con nuestros hermanos también, con el bloqueo no vamos a hacer nada de verdad hermanos más bien más problema nos hacemos hermanos, muchas gracias hermano Presidente le agradezco.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Presidente, yo quiero dirigirme a todos mis colegas ustedes saben que yo siempre me dirijo a ustedes con mucho respeto, trato de que dentro del debate que nosotros tenemos sobretodo sea un debate constructivo. Colegas realmente lo que venimos pasando en nuestro país no es el resultado de algo de que se esté dando ahora en esta última gestión, creo que nosotros debemos ser conscientes de todos los errores y debemos ser autocríticos, es algo que yo siempre les vengo mencionando, si no somos autocríticos nunca va haber una tendencia a que como país mejoremos, si nosotros somos bolivianos y realmente le tenemos amor a esta Patria independientemente de la línea que seamos tenemos que ser conscientes de que nuestras decisiones de alguna manera tienen un resultado, se han manejado muy mal nuestros recursos, tuvimos nuestro tiempo de bonanza económica donde debimos haber pensado muy bien en lo que estábamos invirtiendo, porque no podemos mentirle al pueblo boliviano, el Presidente que entre el 2025 la va tener difícil, ¿por qué? porque lamentablemente despilfarramos el dinero cuando había y no lo invertimos en políticas que hoy nos generen buenos resultados.

Entonces sea alguien de Oposición, sea alguien de la línea que sea de ustedes, no va a ser sencillo y eso el pueblo boliviano tiene que conocer no podemos desinformar, si nosotros de verdad somos constructivos, yo les voy a decir una cosa, cualquier cosa pueden decir de los otros opositores pero nosotros podríamos estar ahorita también armando nuestros kilombos intentando hacer bloqueos para fregar la Gestión del Presidente Arce, pero si algo nosotros tenemos es que defendemos la institucionalidad de nuestro país, estamos en una lucha constante de que en este país haya una independencia de poderes, que ente país



haya respeto y volvamos los bolivianos a confiar en que se puede gobernar de una manera democrática realmente, el Presidente Arce tiene su Gestión y tiene que llamar a elecciones el 2025 hemos sido muy respetuosos de eso, y no podemos ser doble moral ni doble discurso de que nosotros ahorita bien podríamos estar como les digo armando nuestros kilombos para intentar tumbar, pero esa nunca fue nuestra idea, nosotros nunca hemos tenido la idea de tumbar un Gobierno como tal, aunque digan lo contrario.

Nosotros en su momento lo que vamos a hacer en las elecciones 2025 es trabajar duro para que se vaya el Movimiento Al Socialismo pero de la manera correcta, como siempre hemos trabajado dentro de lo institucional, dentro de lo correcto y en unas elecciones donde vamos a buscar que haya alguna vez transparencia, no podemos seguir manipulando un padrón electoral, no podemos seguir manipulando elecciones, yo les pregunto a los colegas que son parte del ala, ya sea ala arcista, evista porque esto es un enredo que nos está llevando a todos los bolivianos a hundirnos más porque al final la pelea de ustedes está influyendo en el bolsillo de todos, si ya estamos mal económicamente no podemos pues ser cómplices a seguir fregando al boliviano por intereses personales, si ustedes son cómplices de esto de alguna manera tienen una culpa enorme igual.

Porque por Dios, no hay plata, no hay que comer al final porque hay gente que vive del día, no hay una buena salud, ahorita yo estoy viendo cosas escalofrantes dentro de ese único hospital de segundo nivel que funciona como tercer nivel en Pando, son diez días que voy todos los días y estoy ahí constante y he visto cosas que son de verdad muy tristes, la gente muere por falta de recursos, entonces como puede ser que seamos por intereses personales o por defender personas seamos tan frívolos con el pueblo boliviano y no nos importe y de alguna manera sean cómplices. Yo les pido por favor, yo sé que ustedes tienen llegada cada uno de ustedes con sus líderes pónganse la mano al pecho, ya basta, ya basta de perjudicar, si ya no hay combustible no podemos empeorarlos pues bloqueando para que el combustible no llegue a las regiones, están parando todo de alguna manera se para todo y se pierde más plata de la que ya estamos perdiendo y no tenemos.

Entonces por favor ustedes tienen una responsabilidad con la Patria también, porque ustedes fueron electos autoridades para ser la voz del pueblo, no para ser la voz de un líder político, por favor veamos, Senador Presidente, Usted como cabeza de la Cámara de Senadores, lo decía alguna de las colegas, Usted es un hombre joven y me imagino que debe tener también sus intereses, de que quiere tiene sus sueños sus metas de continuar en la política, tenemos que velar por los bolivianos y por las bolivianas Presidente, dejemos de lado las situaciones partidarias no estamos en condiciones ahorita de estar moviéndonos por intereses partidarios y políticos, dejémoslo eso para su momento en las elecciones, corramos con unas elecciones idóneas, transparentes y que el pueblo boliviano sea quien decida, alguna vez tratemos de hacer las cosas bien, nuestro país está en picada y si nosotros miramos del palco somos parte de esto. Solamente eso, Presidente gracias.

Sen. Presidente: Tenía la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Presidente, primero saludar a todas las senadoras y senadores que están presentes en esta Sesión, la verdad que el debate es bueno parecería, pero más allá quiero mencionar, no me gusta el debate me gusta sugerencias, quiero también que escuche el hermano Presidente y su Vicepresidente, un Gobierno cuando no coordina con todas su autoridades políticas es que es difícil de gobernar, no van a funcionar los aparatos cuantas las veces lo digo yo la solución está en la coordinación, cada uno, cada institución del Estado cumpliendo sus funciones no coartando derechos a una institución como a la Cámara de Senadores no dejar fiscalizar, desde ahí la desconfianza hermanos.

Aquí hay que hablar las verdades no hay que mentir al pueblo boliviano, ellos no nos han dejado fiscalizar de eso se ha descontrolado si hayamos fiscalizado hayamos ayudado al mismo Presidente seguramente hoy no hayamos estado así, hayamos estado bien todavía, hayamos pasado tiempos momentos difíciles pero no así de este extremo, si no hay una coordinación es que vamos a terminar mal nomás, nosotros solos, el Presidente solo junto con sus ministros inoperantes no va a funcionar hay que ser verdadero, es que hubo ministros han llevado con sus intereses particulares personales, seguramente el hermano Presidente se



hace engañar con los ministros eso es lo que ha pasado y hay que ser conscientes también estamos viendo que ha pasado, hay veces que queremos acusar a alguien a uno a otro, creo que todo esto pasa por falta de coordinación de todos, no funciona cuando una autoridad política debida a las organizaciones sociales no funciona eso, mete más fuego a mas desconfianza no funciona nunca ha funcionado, cuando funciona cuando todos nos unimos, nos sentamos y pensamos proyectamos un proyecto empezamos a trabajar unidos sí que vamos a liberar el país pero no lo vamos hacer eso, no vamos a poder salvar hermanos.

Yo no quiero de hablar ni del pasado nada, yo quiero de hablar de hoy para allá, organizados unidos llevaremos adelante no me interesa de cual partidos sean pero hablemos un solo pensamiento, las necesidades son iguales de todos los bolivianos de todas las bolivianas de la juventud, la niñez las necesidades, es una de todos, sino hay que hablar una sola cosa hay que mostrar un solo camino a nuestras autoridades también quienes están equivocados, pero que nos escuchen pues no, que no se hagan un lado, que no se hagan los sordos también pues no, si se ponen de sordos que vamos a hacer no tenemos la culpa nosotros, seguramente en mala Gestión nosotros hemos caído como senadores, sin embargo no es así hermanos.

Mi sugerencia desde aquí pedimos la reflexión la verdad a todos estos señores ministros mentirosos que mal informan al pueblo boliviano, siendo compañeros hermanos del campo algunos anterior diputados, y hoy ministros pero con mentiras, no funciona eso, la mentira no va lejos se acaba en poco tiempo, hay que hablar la verdad, tema del diésel el más preocupado somos los de Santa Cruz, Santa Cruz se mueve con diésel, si no hay diésel si no hay combustible no se mueve nada, no es como antes no es con hacha y machete hoy es con maquinaria, es preocupante la situación de nosotros ahí está el detalle. Mi sugerencia alguien decía la verdad que el bloqueo tendrá que trasladarse a La Paz no allá en los departamentos, de verdad que nosotros estamos sufriendo hartísimo, diésel estamos comprando en diez, once bolivianos, cuánto se gasta en el día haber díganme, un pequeño agricultor gasta todos los días doscientos a trecientos litros y cuánto va a perder.

Escuchaba hace rato del precio del arroz que antes compraban con doscientos bolivianos, ustedes fueran productores de arroz que dirían si ustedes venderían en doscientos pesos, hay que hablar las cosas verdades también como productores, no es hablar de un lado bien y del otro dar palo también y a cada producción a cada sembradío ya produce con una inversión, exagerado también no estoy de acuerdo, exagerado con el precio que se aprovechen, no estoy de acuerdo también pero sí no también tratar mal al mismo productor no desanimar también. Recuerdan mucho ustedes hace unos seis, siete años atrás nosotros sembrábamos cada uno cantidad de hectáreas hoy por hoy sembramos cantidad solo para mantenernos, es que no se puede, no se puede ya resistir la situación, entonces peor hoy por hoy no se puede ni comprar dólares no se puede conseguir dólares peor todavía, nosotros compramos pues todos los repuestos en base al dólar, no compramos pues en base al boliviano, si el dólar sube y a ese precio nos venden y nadie puede ponerle precio, nadie puede regular, el resto se puede regular seguramente pero esto no se puede regular.

Hay mucho para debatir hay mucho para hablar pero hay que hablar las verdades hermanos, yo nuevamente digo Senador Presidente coordine con todas las instituciones con todas las autoridades únanse, escuchen al pueblo, como Usted dice va gobernar escuchando al pueblo, escuche al pueblo somos representantes de los pueblos nosotros, somos representantes de los productores del campo, no somos la ciudad, nosotros siempre trabajamos todos los días, siempre hemos trabajado y siempre hemos sembrado siempre hemos mantenido al pueblo a la ciudad siempre hemos llegado con la carga, entonces para eso tenemos que coordinar dejemos de escuchar a algunos dirigentes ni su mujer creo que les apoyan y viene aquí a mentir, yo soy el gran líder ejecutivo nacional no existe situación, el líder verdadero convence a toda su familia, a todos sus compañeros y a todas las organizaciones y sale con una votación más del 60%, ese es líder pero el que se queda a la fuerza manipulando esos no son líderes, esos son los que están fregando en este momento, esos son los que le están haciendo creer al hermano Presidente que ellos son representantes no es así, el pueblo boliviano necesita una unidad a todos los movimientos sociales nuevos eventos de unidad y nuevos proyectos para dejar al futuro una idea buena, sana, productiva desarrollada, no pero peleando hermanos, no maltratándonos entre nosotros. Nada más Presidente, gracias.



Sen. Presidente: Colegas recordarles que estamos en el punto de consideración del Proyecto de Ley de Delimitación, creo que nos estamos saliendo del tema.

Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Presidente gracias, me hubiese gustado entrar al punto, pero también hay que aprovechar el momento para hacer cierto tipo de comentarios, yo quiero primero antes de empezar, quiero hacerle escuchar esto Presidente.

-Audio proyectado-

Quise hacerles escuchar aquello porque le doy la razón a la Senadora Andrea porque creo que Usted es una persona clave para que pueda influir en levantar el bloqueo, me apena mucho cuando existe gente que sale a la prensa y dice: "que levanten los procesos legales y levantamos el bloqueo"; ahí hacen notar que el bloqueo es pues netamente político y por intereses de una persona Presidente y es lo que me apena que van manejando gente inocente y afectando a gente inocente, gente que quiere trabajar no está trabajando, tienen razón cuando decían los más afectados son los que trabajan del día, y un momento le dije y lo vuelvo a repetir ahora.

Presidente Usted es joven tiene mucho futuro por delante, es mas en mi Departamento tienen todavía una buena imagen de Usted, no se equivoque, hay un refrán que dice: "dime con quién andas y te diré quién eres" y si existe en este momento una persona que quiere tapar sus actos delictivos, quiere negarse a un proceso de investigación, quiere obstaculizar el Debido Proceso, no se preste a eso Presidente, Usted es joven y tiene un futuro brillante por delante, hay un interés mezquino de querer apagar su popularidad de Usted, un interés mezquino de querer evitar de que Usted brille a futuro -y le vuelvo a repetir- yo confiaba mucho en Usted, pero hubo algunas señales de que hizo dudar y ahora creo que todavía existe cierto tipo de esperanza para que usted pueda reencaminar y tener un futuro brillante, no permita, le reitero nuevamente, no permita que le opaquen y que problemas ajenos influyan en su Autoridad.

Puede ser grande Presidente Andrónico, sin embargo aun existiendo esperanza en muchos militantes de los nueve departamentos todavía existiendo la esperanza quizás Usted podría ser una buena señal de unificación, a mí me apena, que en este momento estemos en boca de la Oposición indicando de que: "están separados, que por culpa de esta separación, que esta división nos afecta, que nos importa de su pelea interna,"; duele Presidente, pero yo veo que ahora es momento de que Usted tome decisiones muy importantes para su futuro y decisiones importantes para el país, el audio claramente y no es el único, tenemos muchos audios en el que incluso en su región a través de sus sindicatos están siendo obligados a ir al bloqueo, gente que en mi Departamento están moviendo mucho dinero y que dicen: ¿quieres ganarte por día 100?, vamos al bloqueo, ¿quieres ganarte por día 200? Vamos al bloqueo; dependiendo las distancias. Entonces Presidente yo le pido así un buen líder, un buen capitán maneja bien las cosas, controla su ejército, pero si Usted se suma a algo que es ilegal, incorrecto; porque el exigir liberación de procesos legales eso no es competencia del Gobierno y Usted lo sabe, el exigir que se tape o se encubra temas de estupro, de violaciones, trata y tráfico, eso no es competencia del Gobierno.

Entonces yo creo que ahí falta información y falta un buen liderazgo que pueda controlar de manera correcta las bases y no de manera incorrecta e ilegal, por tanto Presidente existiendo tantos audios yo estoy segurísima que este bloqueo es de un sector del país que está buscando la impunidad de una persona y sometiendo en varios departamentos a grupos todavía pequeños que confían equivocadamente no porque ellos quieren, sino porque lamentablemente hay un entorno círculo vicioso que presiona al Señor Morales, un círculo vicioso que ve la única oportunidad en el Señor Morales de volver a gobernar; ¿Quién es Quintana?, Quintana no es nadie sin Evo Morales, ¿Quién es Romero?, Romero no es nadie sin Evo Morales y así si le voy nombrando uno por uno ese círculo vicioso que le acompañan no son nadie sin Evo Morales y por eso ven la única alternativa para poder impulsar a este Señor, manejar, usar a las bases e iniciar un bloqueo para asfixiar al país, el país está pidiendo un personaje que pueda evitar esta equivocación, le



reitero y con esto termino Presidente, todavía hay algo de confianza y esperanza en su persona, no se equivoque ni deje que le opaquen dinosaurios que han estado acostumbrados a vivir de la mamadera.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Hermano Presidente, voy a empezar a tomar la palabra con esta frase: "Nunca confíes en los halagos de las personas decía mi abuelita mientras acariciaba la gallina antes de retorcerle la cabeza", Presidente se hace un análisis de todo lo que viene viviendo el país y comparto plenamente en aquellas personas que realmente hacen un análisis sincero de la realidad económica, no es a culpa de los bloqueos la crisis que estamos sufriendo hoy en día en el país y no es que los bloqueos han salido de la noche a la mañana, esta medida de presión que tiene el pueblo boliviano o las organizaciones. Yo agradezco a la Senadora Ana María que nos haga escuchar el audio porque eso nos da más claridad de que es el pueblo organizado por sindicatos y siempre se ha manejado así, entonces no es que por una persona, o es que una persona esté pagando para que salgan a bloquear sino que la gente el pueblo organizado porque tienen derecho a organizarse en sindicatos y los que venimos de organizaciones sabemos que son los sindicatos, los que no, lógicamente se sorprenden les causa sorpresa aquella situación.

En ese contexto Presidente, yo más bien mi solicitud quisiera hacer al Gobierno nacional al Ejecutivo al Señor Luis Arce que convoque a un diálogo urgente, desde el 3 de septiembre se ha anunciado en un ampliado en Cochabamba con dirigentes nacionales, con el Pacto de Unidad, con el Estado Mayor del Pueblo solicitando trece puntos de un pliego petitorio, el 3 de septiembre no había ningún supuesto mandamiento de aprehensión, no había ningún supuesto delito, no había absolutamente nada como para que digan que las medidas de presión es a causa de ello, que ha hecho el Gobierno, lo único que hace es querer convocar al Presidente del Instrumento MAS IPSP al hermano Evo Morales y no a las autoridades que realmente están convocando a esta movilización, a raíz de que no se ha dado respuesta a esos 13 puntos del pliego petitorio es que este Pacto de Unidad, este Estado Mayor del Pueblo convoca a una marcha masiva a nivel nacional que empieza el 15 de septiembre y culmina el 23 aquí en la ciudad de La Paz, aunque quieran decir lo que digan millones de personas acompañando a que se cumpla o a que el Gobierno de respuesta a los trece puntos del pliego petitorio, el 23 de septiembre aquí en la ciudad de La Paz se da un cuarto intermedio para que el Gobierno nacional convoque al diálogo.

Hasta hace dos semanas atrás el Gobierno nacional absolutamente ni siquiera ha mostrado la voluntad de dialogar, cuando se dice gobernamos escuchando al pueblo, será que esos miles y miles que han marchado ¿no son pueblo? Será que esos compañeros del audio de los sindicatos ¿no son pueblo? Será que el pueblo solamente no sé estamos en algunos sectores y los del Trópico, los de Cochabamba, los cocaleros que tanto los estigmatizan ¿no son pueblo? ¿Será que ellos no tienen derecho a tener necesidades? Hacer conocer su malestar ante la indolencia de este gobierno que no convoca a un diálogo. El pedido no es que levanten el bloqueo, yo lo digo personalmente, mi pedido es que el Gobierno llame a diálogo, convoque inmediatamente a un diálogo ante esta situación en vez de sacar a los policías, en vez de sacar a cadetes camuflados o infiltrados dentro de los bloqueos para generar problemas, en vez de reprimir al pueblo debería convocar al diálogo, creemos que todavía está a tiempo de reconducir estos últimos meses que le queda de Gobierno y salir por lo menos con un mínimo de dignidad ante el Pueblo Boliviano, lo traidor nadie se lo va a quitar, lo desleal no se lo va quitar, pero por lo menos podría tener un poco de dignidad y salir por la puerta.

Hermano Presidente, yo no comparto que se minimice y se desvalorice las movilizaciones, los que estamos aquí en la ciudad de La Paz estamos siendo testigos de un bloqueo del autotransporte, ¿será que esa gente del autotransporte está defendiendo un delito?, ¿será que esa gente del autotransporte son todos militantes del Movimiento al Socialismo? ¿Será que toda esa gente del autotransporte representa al Evismo? Pero que falta de respeto al hacer nuestros análisis hay bloqueos en todas las calles, yo no sé si eso es porque quieren que se deje de investigar, que se dé impunidad, hermano Presidente el malestar en todo el pueblo boliviano se va dando, aquí en la ciudad de La Paz, lo que hemos estado la anterior semana ha habido una gran marcha de Cacerolazo de las amas de casa por el alza de la canasta familiar, ¿esas señoras entonces están pidiendo impunidad a un delito? ¿Eso es lo que estamos queriendo decir en esta Cámara de Senadores? ¿En todos los departamentos han hecho marchas por el tema de las quemaduras que el Gobierno



nacional no hacía absolutamente nada en esos departamentos, será que ellos también están detrás del Evismo?

Que falta de respeto a las peticiones, a las necesidades de la gente, el tema de las marchas, bloqueos, protestas son herramientas que tiene el pueblo organizado para hacer conocer su malestar y no solo lo ha hecho con este Gobierno, lo han hecho en todos los gobiernos hasta incluso el 2019 si recordamos se han atrevido a sacar un Gobierno constitucionalmente electo que culminaba su Gestión en enero de 2020, y no han respetado. Entonces hermano Presidente, yo quiero pedir desde la Cámara de Senadores que el Gobierno en vez de reprimir al pueblo convoque inmediatamente al diálogo. Quiero pedirle también que sea intermediario para convocar a ese diálogo que los que estamos aquí al lado, los que están al lado de este Gobierno indolente puedan poder transmitir este mensaje y puedan ser también los intermediarios para generar una mesa de diálogo inmediatamente y se pueda dar soluciones a esta crisis que ahonda.

Aquí Presidente no vamos a venir a hablar de impunidades, cuando sabemos que hay gente que ni siquiera se han tomado por decir la dignidad de que son autoridades y han manipulado procesos, inclusive de intentos de asesinatos de familiares, y están registrados entonces si tendríamos que hablar Presidente aquí tendríamos que hablar de todo con nombre y apellido y Presidente, Usted sabe bien y Usted lectura, Usted es un gran líder, no se deje convencer con palabras dulces de gente que después sale de la Cámara de Senadores y le defenestra en la prensa, no se deje adular con gente que después sale y le dicen de todo, ya venimos a una elección pronto así que espérese nomás esas adulaciones a donde van a quedar. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Dehne

Sen. Dehne: Presidente, es innegable que la preocupación de todos los senadores, de todas las posiciones políticas que está albergando esta importante Cámara es una sola, la preocupación de que el boliviano tenga la posibilidad de recuperarse trabajar en paz y que de una vez por todas empecemos a despegar como país, en este momento quiero pedir Presidente de que no nos desviemos ahora del trabajo que estamos haciendo, tenemos una Orden del Día, y creo que tendríamos que sujetarnos, yo entiendo la preocupación de los senadores de lo que está pasando aquí en Bolivia, pero sería interesante Presidente que como ya había manifestado algunos senadores tenemos varios proyectos de ley que tenemos que responder a Bolivia y nos falta tiempo y nos va faltar días, si podemos trabajar en pedir a través de esta Senatoria al Gobierno, a las organizaciones sociales, a la gente que en este momento necesita trabajar, a las empresas privadas que están siendo afectadas a todo nuestro aparato productivo, lo haríamos todo el día y toda la noche y toda la semana pero queridos senadores cumpliremos el rol, al que hemos sido convocados. Voy a pedir Presidente que por orden sigamos el trabajo que estamos cumpliendo. Gracias.

Sen. Presidente: Gracias, entramos a votación colegas senadoras, senadores, no más discusión. Las senadoras y lo senadores, que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Senador Secretario: Existe más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 1, para su consideración en su estación en Detalle.

Senador Secretario:

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación intradepartamental de un tramo entre los municipios de Omereque y Pasorapa, ambos de la provincia Campero del Departamento de Cochabamba.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe más de dos tercios hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 2, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (APROBACIÓN DE LA DELIMITACIÓN). En sujeción a lo establecido en la Ley N° 339 de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la delimitación intradepartamental de un tramo correspondiente a tres (3) vértices acordados entre los municipios de Omereque y Pasorapa, ambos de la provincia Campero del Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe más de dos tercios hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 3, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE). El límite intradepartamental correspondiente a tres (3) vértices de un tramo conciliado con acta de acuerdo, entre los municipios de Omereque y Pasorapa del Departamento de Cochabamba, son definidos mediante coordenadas precisas que se encuentran descritos en el Sistema de Referencia WGS-84, zona 20 Sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, de la siguiente manera:

TRAMO DE ACUERDO

El Límite se inicia en el **Vértice No. 303M0001** denominado CERRO 1, ubicado en el Cerro Tucumán con coordenadas Geográficas: **Latitud** 18° 11' 12.83803" Sur, **Longitud** 64° 48' 52.97053" Oeste y coordenadas UTM: **Este** 308067.002 y **Norte** 7988187.515, continuando por el cerro en dirección Sureste en línea recta hasta alcanzar el **vértice No. 303M0002** denominado CERRO 2 ubicado en Cerro Tucumán con coordenadas Geográficas: **Latitud** 18° 11' 25.13894" Sur, **Longitud** 64° 48' 50.17753" Oeste y coordenadas UTM: **Este** 308152,819 y **Norte** 7987810,130, continuando por el cerro en dirección Sureste en línea recta hasta alcanzar el **vértice No. 303M0003** denominado CERRO 3, situado en el Cerro Tucumán con coordenadas Geográficas: **Latitud** 18° 11' 34.17260" Sur, **Longitud** 64° 48' 49.24003" Oeste y coordenadas UTM: **Este** 308183.114 y **Norte** 7987532.660.

Listado de Coordenadas



VÉRTICE	VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84			COORDENADAS UTM – WGS 84		
		LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ALTURA	ESTE	NORTE	ZONA
303M0001	30403001	18°11'12.83803" S	64°48'52.97053" W	1865.678	308067.002	7988187.515	20
303M0002	30403002	18°11'25.13894" S	64°48'50.17753" W	1934.429	308152.819	7987810.130	20
303M0003	30403003	18°11'34.17260" S	64°48'49.24003" W	1964.258	308183.114	7987532.660	20

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe más de dos tercios hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 3, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 4, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 4. (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, poblaciones y/o localidades, ubicadas en el límite intradepartamental de un tramo entre los municipios de Omereque y Pasorapa, ambos de la provincia Campero del Departamento de Cochabamba, se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, zona 20 Sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe más de dos tercios, hermano Presidente.

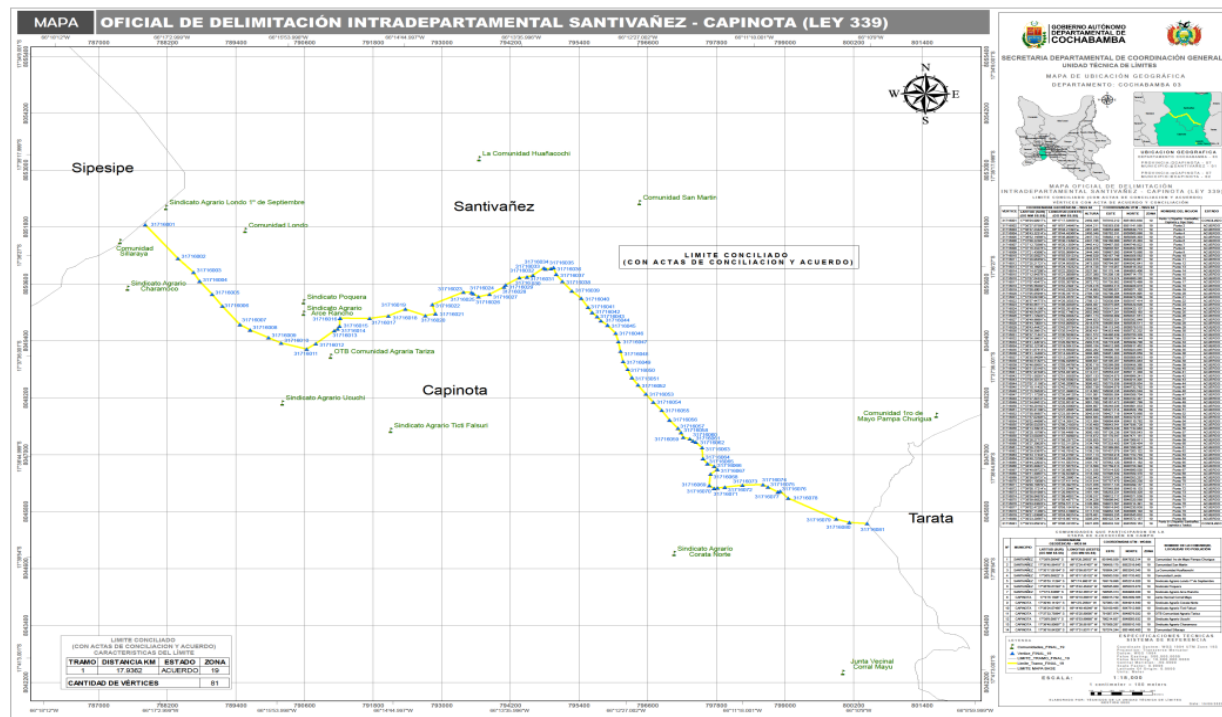
Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 4, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 5, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 5. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial del límite intradepartamental correspondiente a tres (3) vértices de un tramo conciliado entre los municipios de Omereque y Pasorapa, ambos de la provincia Campero del Departamento de Cochabamba, consignado en el Anexo que es parte indivisible de la presente Ley.





Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 5 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 5, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Única, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

ÚNICA. Se derogan y abrogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, Disposición Derogatoria y Abrogatoria Única en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Única, en su estación en Detalle.



Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen, queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Loza.

Sen. Loza: Presidente, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley de Delimitación Intradepartamental de un tramo entre el Municipio de Omereque y Pasorapa, ambos de la Provincia Campero del Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más Senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Senador Secretario: No existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.2 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Ley N° 001/2023-2024 C.S., de Delimitación Intradepartamental entre los municipios de Santivañez y Capinota del Departamento de Cochabamba. (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y
AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**Proyecto de Ley Delimitación Intradepartamental
INF/ ALP/CS/COTEy A/PL No. 14 /2024
Cámara de Senadores
LEGISLATURA 2023- 2024**

ASUNTO:

**PL. N° 01/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE
INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTIVAÑEZ Y CAPINOTA
DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA**



I. ANTECEDENTES.

Presidencia de la Cámara de Senadores a través de Secretaría General y la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, remite en fecha 24 de noviembre de 2024 años a este ente Camaral, el Proyecto de Ley signado **PL. N° 01/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTIVÁÑEZ Y CAPINOTA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA** Proyectoado por el Órgano Ejecutivo,

En la primera Sesión de Comisión de Organización Territorial del estado y Autonomías de fecha 23 de enero presidencia de la Comisión remite al Comité de Autonomías Municipales Indígena Originario, Campesinas y Regionales el Proyecto de Ley signado **PL. N° 01/2023-2024 C.S. LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTIVÁÑEZ Y CAPINOTA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA** para su análisis tratamiento y remisión de informe final de Comité.

En fecha 26 de septiembre de 2024 años el Comité de Autonomías Municipales Indígena Originario Campesinas y Regionales remite el Informe final Signado **CITE: INF/ ALP/CS/CAM/SFV- N° 09/2024** a despacho de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores el mismo que recomienda al Pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías su Aprobación con modificaciones de forma.

En la 19ava Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial de Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores de fecha 15 de octubre de 2024 años el Pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores realiza el tratamiento del Informe final de Secretaria técnica signado **ALP/CS/ COTEyA/PL No 14/ 2024**, referido al Proyecto de Ley **mismo que recomienda al pleno de la Comisión de Senadores la aprobación con modificaciones de forma del PL. 01/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTIVÁÑEZ Y CAPINOTA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA para su tratamiento** en sus dos estaciones legislativas en Grande y Detalle

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El territorio es uno de los elementos necesarios y previos al Estado. En él se expresan todos los demás elementos: población y poder público, cabe recordar que Bolivia se constituye en un Estado descentralizado y con autonomías, fundado en el pluralismo político y cultural, entre otros.

Constitución Política del Estado, en su Artículo 269 en concordancia con los artículos 1, 2, 30, 270 y 272, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos; y que la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.

Asimismo, el artículo 270 del Texto Constitucional establece que entre los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas están: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

II: NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
7-febrero-2009



Parágrafo I, del Artículo 269, parágrafo I, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos y su parágrafo II, establece que: "La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley".

Artículo 270, que los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

El parágrafo I Artículo 300, establece que son competencias exclusivas de los Gobiernos Departamentales Autónomos, en su jurisdicción: 5. Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado Municipales e Indígena Originario Campesino.

LEY NO. 031 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN.

ANDRÉS IBÁÑEZ

19- Julio -2010

El Artículo 14 de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización, la organización territorial tiene como finalidad fortalecer la cohesión territorial y garantizar la soberanía, unidad e indivisibilidad del territorio boliviano, estableciendo un sistema de organización del territorio que configure unidades territoriales funcional y especialmente integradas de forma armónica y equilibrada.

LEY N° 339

DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES.

18 de abril de 2013

La Ley N° 339, de Delimitación de Unidades Territoriales, de 31 de enero de 2013, tiene como finalidad establecer los mecanismos para la demarcación y delimitación de las unidades territoriales, con límites precisos y georreferenciados, ligados a una Red Geodésica Nacional; y los procedimientos conciliatorios para la definición de límites entre unidades territoriales, el artículo 3 (Delegación Competencial), establece: "I. Se delega la facultad ejecutiva de la competencia citada en el Artículo anterior a los gobiernos autónomos departamentales, para tramitar los procedimientos administrativos de delimitación de unidades territoriales intradepartamentales que no comprometan límites interdepartamentales. II. Los gobiernos autónomos departamentales elaborarán la planificación del procedimiento de conciliación administrativa, para delimitación intradepartamental en forma coordinada y con el nivel central del Estado".

DS. N° 1560,

Procedimientos administrativos

18 de abril de 2013

El Decreto Supremo N° 1560, de 17 de abril de 2013, que reglamenta la aplicación de la Ley N° 339, en el Capítulo III, del Título III, establece el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación Intradepartamental.

El Artículo 20, del Decreto Supremo N° 1560, establece que, el procedimiento de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales se desarrollará en única instancia.

Resolución Ministerial N° 057/2013

17 de mayo de 2013,



Resolución Ministerial N° 057/2013, de 17 de mayo de 2013, norma y precisa los procedimientos técnicos administrativos necesarios para la aplicación de la Ley N° 339.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 4. I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda.

Artículo 17. (Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y Autonomías DE LA CAMARA DE SENADORES.

De la revisión por Secretaría Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores a la normativa vigente en nuestro país, los documentos de respaldo adheridos al Proyecto de Ley y habiendo sostenido reuniones interinstitucionales de coordinación informativa con la Dirección de Límites, Viceministerio de Autonomías, Instituto Geográfico Militar y Secretaria Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores para consolidar el informe final de Comisión se recomienda al Pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías aprobar el Proyecto de Ley **PL. 01/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTIVÁÑEZ Y CAPINOTA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA** con modificaciones de forma consignadas en el informe final de Comisión signado **INF/ ALP/CS/COTEyA/PL. No 14/2024** el mismo que recomienda al pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías su aprobación con modificaciones de forma.

En tal razón a continuación se describen las acciones y actividades realizadas por las instancias intervinientes en el procedimiento de conciliación administrativa referente al Proyecto de Ley signado:

Mediante memorial de fecha 19 de septiembre de 2014, presentado en fecha 26 de septiembre de 2014, el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santiváñez, solicitó el inicio del procedimiento administrativo para la delimitación Intradepartamental de la colindancia sur del Municipio de Santiváñez con el Municipio de Capinota, sobre la base del Acta Definitiva de conciliación de límites de fecha 02 de septiembre de 2014 y el mapa que forma parte indisoluble de la referida Acta.

Por Informe Técnico Legal CITE: U.T.L. 046/2014 de fecha 10 de octubre de 2014, emitido por la Unidad Técnica de Límites, se establece que se ha cumplido con las formalidades y requisitos establecidos en el artículo 66 del Decreto Supremo N° 156. – Reglamento a la Ley N° 339, por lo que se recomienda la admisión de la solicitud de delimitación, motivo por el cual se emite la Nota de Admisión que dispone el inicio del procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación intradepartamental de la colindancia entre el Municipio de Santiváñez con el Municipio de Capinota de la Provincia Capinota.

De acuerdo a la Carta CITE-GAMC/N° 553/2014 de fecha 07 de noviembre de 2014, el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, manifiesta que en fecha 02 de septiembre de 2014, se suscribió un Acta Definitiva de Conciliación de límites y que la misma fue refrendada por todas las Autoridades y Dirigentes de las comunidades ubicadas en el límite entre ambos municipios y de esta forma ratifica su conformidad al respecto.

Mediante Informe de Pronunciamiento CITE: U.T.L. 056/2014 de 26 de noviembre de 2014, se establece que se ha cumplido con todos los requisitos establecidos en el artículo 66 del Decreto Supremo N° 1560, por lo que se recomienda la prosecución del procedimiento de conciliación administrativa, debiendo señalarse fecha y hora para la reunión de coordinación y planificación a realizarse dentro los 15 días hábiles siguientes a la emisión del referido informe, por lo que se emitió la Nota de Reunión de Coordinación y



Planificación Santivañez/Capinota RCP 001/2014 de fecha 28 de noviembre de 2014, que señala reunión de coordinación y planificación para el día 17 de diciembre de 2014 a horas 15:00.

Conforme cursa en el expediente, se convocó a la REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN, para el día 17 de diciembre de 2014 a horas 15:00, notificándose a los representantes legales de los Municipios de Santivañez y Capinota en fecha 04 de diciembre de 2014, en cumplimiento al Parágrafo II del artículo 75 del Decreto Supremo No. 1560 Reglamento a la Ley N° 339; asimismo, según el aviso radial de fecha 12 de diciembre de 2014, se aclara que la misma debe tener tres (3) pases radiales por día y durante tres (3) días consecutivos, habiendo sido publicados los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2014, conforme se evidencia del Certificado de Difusión de 18 de diciembre de 2014 emitido por Radio Andina; en fecha 17 de diciembre de 2014, se realizó la REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN, en la cual en cumplimiento al inciso e) del parágrafo V del artículo 75 del Decreto Supremo N° 1560, se fija inicio de trabajo de campo a partir del 21 de enero de 2015, desde el punto tripartito entre los municipios de Santivañez, Capinota y Sipe Sipe, prosiguiendo hasta el punto tripartito entre los municipios de Santivañez, Capinota y Tarata; asimismo, en la misma fecha se suscribió el Acta de no Agresión y seguidamente se procedió a suscribir el ACTA DE CIERRE DE LA ETAPA DE INICIO, entre las Autoridades Municipales involucradas en el límite, conforme lo previsto en el artículo 76 del Decreto Supremo N° 1560.

En previsión del parágrafo II del artículo 78 del Decreto Supremo N° 1560, se emitió la nota de AVISO RADIAL de fecha 19 de diciembre de 2014, dirigido a los vecinos de las comunidades asentadas en el Límite Intradepartamental, invitando a participar de las actividades de Trabajo de Campo a partir del día 21 de enero de 2015 a horas 08:00 de la mañana; y conforme Certificado de Difusión de 22 de enero de 2015 emitido por Radio Andina, se evidencia la difusión de los pases radiales con una frecuencia de tres (3) veces por día en fechas 18, 19 y 20 de enero de 2015.

En fecha 19 de febrero de 2015, mediante Nota se fija Trabajo de Campo – Conciliación para el 27 de febrero de 2015 a partir de las 08:00, fecha en la cual se suscribe el Acta de Apertura de la etapa de ejecución de campo; asimismo, en la misma fecha se suscribió las Actas de Conciliación y Acta de Acuerdo. Posteriormente, en fecha 27 de febrero de 2015, se suscribió del Acta de Cierre de la Etapa de Ejecución en Campo y en ese sentido, mediante Informe de Resultados CITE: U.T.L. No. 065/2015 de 02 de marzo de 2015, se estableció que la etapa de ejecución de campo ha sido cumplida conforme la Sección II del Decreto Supremo N° 1560, habiéndose cerrado dicha etapa conforme previene el artículo 83 de norma legal precitada.

Así también, en fecha 16 de marzo de 2015, a objeto de ingresar a la etapa final del procedimiento para proceder a la demarcación por parte del Instituto Geográfico Militar – IGM de los vértices conciliados, se convocó a la reunión de coordinación y planificación conforme el artículo 85 del Decreto Supremo N° 1560, a llevarse a cabo en fecha 18 de marzo de 2015, a horas 15:00., misma que fue realizada en la fecha señalada conforme se tiene el Acta correspondiente.

Durante el trámite del procedimiento administrativo, se emitieron las siguientes Resoluciones de Suspensión:

NÚMERO Y FECHA	DESCRIPCIÓN
Resolución Administrativa No. 704/2014 de 23 de diciembre de 2014.	Suspensión por el plazo de treinta (30) días calendarios los procedimientos de conciliación intradepartamentales.
Resolución Administrativa No. 286/2015 de 17 de agosto de 2015.	Suspensión hasta que el Instituto Geográfico Militar proceda a la demarcación de los vértices conciliados.
Resolución Administrativa No. 008/2015 de 17 de septiembre de 2015.	Suspensión por el plazo de treinta (30) días calendario el procedimiento de conciliación



	intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 009/2015 de 16 de octubre de 2015.	Suspensión por el plazo de treinta (30) días calendario el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 010/2015 de 16 de noviembre de 2015.	Suspensión por el plazo de treinta (30) días calendario el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 420/2015 de 11 de diciembre de 2015.	Suspensión por el plazo de treinta (30) días calendarios los procedimientos de conciliación intradepartamentales.

En previsión del artículo 90 del D.S. N° 1560 mediante Informe Técnico Legal Final CITE: U.T.L. No. 007/2016 de 22 de febrero de 2016, la Unidad de Límites, establece que el procedimiento de conciliación administrativa para Delimitación Intradepartamental se ha cumplido, por lo que recomienda la remisión de los antecedentes a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normativos para la verificación del cumplimiento del procedimiento y emisión del informe correspondiente, previsto en el artículo 91 del Decreto Supremo N° 1560; y que en aplicación de lo establecido en el artículo 90 de la citada norma, se emita la aprobación del citado informe, por la Autoridad Técnica, a fin de emitir la solicitud de registro en el Sistema de Información de Organización Territorial – SIOT, por lo que mediante Nota de fecha 22 de febrero de 2016, el Jefe de la Unidad de Límites aprobó el referido Informe Técnico Legal Final.

Así también, por Carta CITE – GC – DESP – No. 0425/2016 de 30 de marzo de 2016, se solicitó al Ministerio de Autonomías que en mérito al Informe Técnico Legal Final se proceda al registro en el SIOT conforme la última parte del artículo 90 del Decreto Supremo N° 1560.

Mediante Informe Legal DAJN-0235/2016 de fecha 31 de marzo de 2016, se recomendó la prosecución del proceso administrativo a efectos de la remisión a Gobernador del departamento para la emisión de la Resolución de delimitación correspondiente; por ello, se emitió la Resolución Administrativa N° 081/2016 de fecha 08 de abril de 2016, que declaro homologados los acuerdos alcanzados conforme las Actas de Acuerdo y Conciliación suscritas de acuerdo al Informe Técnico Legal Final CITE: U.T.L. No. 007/2016 de 22 de febrero de 2016.

Posteriormente, en fecha 15 de abril de 2015, mediante Carta CITE – GC – DESP – No. 0511/2016, se solicita el registro en el SIOT conforme el artículo 99 del Decreto Supremo N° 1560, teniendo como respuesta la nota MA-VAIOC-OT-DGLOT-AR-N°275/16 de 20 de abril de 2016, que señala que se omitieron registros en el SIOT conforme establece los artículos 67, 76, 83 del Decreto Supremo N° 1560 de la Ley N° 339; así como, se recomienda considerar los artículos 75, 76, 77, 78 de las Normas Técnicas del Procedimiento de Conciliación administrativa.

Así también, mediante Informe de Resultados CITE: U.L. No. 100/2019 de 23 de julio de 2019, se establece que el procedimiento de conciliación administrativa para Delimitación Intradepartamental entre los municipios de SANTIVÁÑEZ Y CAPINOTA, se ha desarrollado conforme lo previsto en la Ley N° 339, Decreto Supremo N° 1560 y Resolución Ministerial No. 057/2013 Normas Técnicas del Procedimiento de Conciliación Administrativa para delimitación de unidades territoriales, resaltando que el total del tramo del límite está conciliado, por lo que recomienda remitir al Viceministerio de Autonomías el referido informe, solicitando el registro en el Sistema de Información de Organización Territorial SIOT correspondiente del artículo 83 del citado Decreto Supremo N° 1560, concordante con el artículo 74 de la Resolución Ministerial No. 057/2013.

Posteriormente, en fecha 23 de julio de 2019, mediante Carta CE/UL No. 246/2019, se solicita el registro en el SIOT conforme el artículo 83 del Decreto Supremo N° 1560, teniendo como respuesta la nota MPR/VA/DGOT/ULOT/NE N° 224/2019 de 21 de agosto de 2019, que remite el registro SIOT N° 210819-MP-VA-DGOT-M-0037/2019 correspondiente al artículo 83.



En fecha 14 de noviembre de 2019, se emitió el Informe Técnico Legal Final CITE: U.L. No. 151/2019, que concluye que el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación intradepartamental entre los municipios de Santivañez y Capinota, se ha desarrollado en todas sus etapas conforme la normativa legal vigente, por lo que recomienda que previamente la remisión a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normativos se emita la aprobación del informe y que se proceda a la solicitud del registro en el SIOT. En fecha 15 de noviembre de 2019, mediante nota se aprueba el referido Informe Técnico Legal Final.

Asimismo, en fecha 15 de julio de 2022, se emitió el Informe Complementario al Informe Técnico Legal Final CITE: U.T.L. No 0085/2022, que establece que los plazos del procedimiento de conciliación administrativa para delimitación intradepartamental entre los municipios de SANTIVANEZ y CAPINOTA han sido cumplidos a cabalidad hasta la emisión de la Resolución Administrativa N° 081/2013 de fecha 08 de abril de 2016, informe que fue aprobado mediante Nota de fecha 15 de julio de 2022.

En fecha 27 de julio de 2022, mediante Carta CITE: CE/UTL No.197/2022, se solicitó al Viceministerio de Autonomías que proceda al registro en el SIOT conforme lo establecido en la última parte del artículo 90 del Decreto Supremo N° 1560, teniendo como respuesta la Carta MPR/VA/DGOT/ULOT-0064-CAR/22 de fecha 19 de agosto de 2022, recepcionada en fecha 30 de agosto de 2022, que remite el registro SIOT N° 180822-MP-VA-DGOT-M-0037/22 correspondiente al artículo 90 del Decreto Supremo No. 1560.

Por Comunicación Interna No. CITE: CI/DTLyOT/0426/2022 de 15 de septiembre de 2022, la Dirección Técnica de Límites y Organización Territorial dependiente de la Secretaría Departamental General y Gobernabilidad, remite el proceso a la Dirección Jurídica para la verificación del cumplimiento del procedimiento y emisión del informe jurídico conforme lo establecido en el artículo 91 del Decreto Supremo N° 1560; sin embargo, mediante Comunicación Interna No. CITE: CI/DTLyOT/0495/2022 de 12 de octubre de 2022, la referida Dirección solicita la devolución de los antecedentes remitidos, toda vez que se tendría un trabajo de campo en los vértices 3 al 11, programada para el día miércoles 26 de octubre de 2022.

En ese sentido, mediante Comunicación Interna No. CITE: CI/DTLyOT/381/2023 de 20 de julio de 2023, emitida por la Dirección Técnica de Límites y Organización Territorial dependiente de la Secretaría Departamental General y Gobernabilidad a.i., se remite el proceso de conciliación administrativa de delimitación intradepartamental: Santivañez/Capinota a efectos de su remisión al Gobernador del departamento, para la emisión de la Resolución de delimitación que homologa los acuerdos alcanzados, conforme determina el artículo 92 del Decreto Supremo N° 1560.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 91 del Decreto Supremo N° 1560 de 17 de abril de 2013 Reglamento de la Ley de Delimitación de Unidades Territoriales N° 339 de 31 de enero de 2013, la Dirección Jurídica emite el informe legal N° CITE: CI/DJ/1824/2023 de 18 de agosto de 2023, donde concluye que se ha dado cumplimiento al procedimiento de conciliación administrativa para delimitación intradepartamental de los Municipios de Santivañez y Capinota, así como recomienda la prosecución del proceso administrativo, a efectos de su remisión al Gobernador del Departamento para la emisión de la resolución de delimitación correspondiente.

El gobernador del gobierno autónomo departamental de Cochabamba Resuelve

Artículo Primero. - Modificar los artículos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de la Resolución Administrativa N° 081/2016 de 08 de abril de 2016, de acuerdo al siguiente texto:

“Artículo Primero. - DECLARAR HOMOLOGADOS LOS ACUERDOS ALCANZADOS, dentro del procedimiento de delimitación intradepartamental en el límite entre el Municipio de Santivañez (unidad territorial solicitante) y el Municipio de Capinota (unidad territorial colindante), con actas de conciliación y acuerdo, suscritas en fecha 27 de febrero de 2015 de acuerdo al siguiente detalle:

ACTAS DE CONCILIACIÓN Y DE ACUERDO SUSCRITAS (TRAMO CONCILIADO)



No	VÉRTICE INICIO	VÉRTICE FINAL	SOLICITANTE COMUNIDADES MUNICIPIO DE SANTIVAÑEZ	COLINDANTE COMUNIDADES MUNICIPIO DE CAPINOTA	TIPO DE ACTA
1	31716001	31716001	Sindicato Agrario Londo 1ro de Septiembre	Comunidad Sillaraya	Acta de Conciliación por Vértice (Tripartito)
2	31716081	31716081	Comunidad 1ro de Mayo Pampa Churigua	Junta Vecinal Corral Mayu	Acta de Conciliación por Vértice (Tripartito)
3	31716002	31716080	Comunidad San Martin - La Comunidad Huañacochi - Comunidad Londo - Sindicato Poquera - Sindicato Agrario Arce Rancho	Sindicato Agrario Corata Norte - Sindicato Agrario Ticti Falsuri - OTB Comunidad Agraria Tariza - Sindicato Agrario Ucuchi - Sindicato Agrario Charamoco	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo

Se aclara que los Vértices N° 1 y 81 se encuentran repetidos en diferentes Actas, debido a que se firmaron Actas de Conciliación por Vértice Tripartito con los terceros municipios Sipe Sipe y Tarata involucrados en el proceso, de la misma manera se firmó un Acta de Acuerdo por Límite o Tramo con el total de vértices, haciéndose notar que estos vértices se repiten para dar continuidad en el trazo del límite, conforme al Art. 51 y 56 de la Ley No. 339 (Acta de Acuerdo por tramo y Acta de Conciliación por Vértices)

TABLA DE COORDENADAS

Parámetros Técnicos

COORDENADAS UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR	COORDENADAS GEODÉSICAS
Sistema de Referencia: WGS 1984 Proyección: Universal Transversal de Mercator Falso Este: 500,000.0000 Falso Norte: 10,000,000.0000 Factor de Escala: 0.9996 Coordenadas Este, Norte en UTM: metros Zona 19S Meridiano Central: -69° Oeste	Sistema de Coordenadas: GCS WGS 1984 Datum: WGS 1984 Coordenadas Geodésicas Latitud/Longitud: grados Sexagesimales (ggmm,ssss) Altura Elipsoidal: metros Datun Vertical: Arica Altura sobre el nivel del mar: metros

Con Acta de Conciliación por Vértice (Tripartito) y Con Acta de Acuerdo por Límite o Tramo

N°	VÉRTICE	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS84			COORDENADAS UTM - WGS84			NOMBRE DE MOJÓN	TIPO DE ACTA
		LATITUD (SUR) (GG MM SS.SS)	LONGITUD (OESTE) (GG MM SS.SS)	ALTURA ELIPSOIDAL	ESTE	NORTE	ZONA		
1	31716001	17°36'04.99917"S	66°17'17.33458"W	2459.395	787810.212	8051853.630	19	Punto 1 (Tripartito Santivañez, Capinota y Sipe Sipe)	Acta de Conciliación por Vértice (Tripartito)
2	31716002	17°36'27.87588"S	66°16'57.54645"W	2454.211	788383.838	8051141.585	19	Punto 2	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
3	31716003	17°36'37.23425"S	66°16'48.21394"W	2451.945	788654.990	8050849.772	19	Punto 3	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
4	31716004	17°36'43.32314"S	66°16'44.48366"W	2450.348	788762.331	8050660.898	19	Punto 4	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
5	31716005	17°36'52.14566"S	66°16'36.90045"W	2447.733	788982.110	8050386.303	19	Punto 5	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo



6	31716006	17°37'00.22397"S	66°16'30.74299"W	2447.736	789160.000	8050135.203	19	Punto 6	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
7	31716007	17°37'12.70366"S	66°16'20.13554"W	2445.412	789467.505	8049746.822	19	Punto 7	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
8	31716008	17°37'16.33278"S	66°16'14.01245"W	2444.976	789646.501	8049632.585	19	Punto 8	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
9	31716009	17°37'21.43890"S	66°16'03.06694"W	2444.349	789967.080	8049470.860	19	Punto 9	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
10	31716010	17°37'25.05027"S	66°15'55.53123"W	2446.529	790187.746	8049356.562	19	Punto 10	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
11	31716011	17°37'28.96459"S	66°15'40.31280"W	2442.615	790634.880	8049229.661	19	Punto 11	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
12	31716012	17°37'25.21721"S	66°15'34.95550"W	2473.030	790794.567	8049342.641	19	Punto 12	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
13	31716013	17°37'16.16954"S	66°15'24.16232"W	2514.728	791116.957	8049616.332	19	Punto 13	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
14	31716014	17°37'14.87209"S	66°15'22.20925"W	2527.591	791175.144	8049655.406	19	Punto 14	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
15	31716015	17°37'12.94578"S	66°15'21.08599"W	2537.390	791209.136	8049714.178	19	Punto 15	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
16	31716016	17°37'07.54332"S	66°15'20.82065"W	2550.600	791219.374	8049880.245	19	Punto 16	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
17	31716017	17°37'07.45472"S	66°15'03.30790"W	2672.772	791735.982	8049875.469	19	Punto 17	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
18	31716018	17°37'05.56282"S	66°14'52.23941"W	2728.416	792063.313	8049928.916	19	Punto 18	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
19	31716019	17°37'00.80074"S	66°14'42.23224"W	2714.883	792360.627	8050071.102	19	Punto 19	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
20	31716020	17°37'05.05944"S	66°14'30.34715"W	2704.729	792709.294	8049934.995	19	Punto 20	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
21	31716021	17°37'03.69108"S	66°14'24.35701"W	2760.563	792886.600	8049974.509	19	Punto 21	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
22	31716022	17°36'57.44773"S	66°14'26.35033"W	2788.121	792830.604	8050167.414	19	Punto 22	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
23	31716023	17°36'48.66711"S	66°14'08.02826"W	2984.407	793375.005	8050429.620	19	Punto 23	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
24	31716024	17°36'48.81106"S	66°14'03.26180"W	2956.562	793515.541	8050423.137	19	Punto 24	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
25	31716025	17°36'49.54267"S	66°14'02.17463"W	2952.940	793547.281	8050400.163	19	Punto 25	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
26	31716026	17°36'51.72922"S	66°13'59.03842"W	2961.173	793638.809	8050331.551	19	Punto 26	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
27	31716027	17°36'49.96991"S	66°13'52.50506"W	2944.623	793832.321	8050382.849	19	Punto 27	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
28	31716028	17°36'44.79001"S	66°13'43.99500"W	2918.876	794085.684	8050538.511	19	Punto 28	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
29	31716029	17°36'43.44427"S	66°13'43.07784"W	2919.016	794113.345	8050579.510	19	Punto 29	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
30	31716030	17°36'38.36612"S	66°13'35.01428"W	2930.431	794353.496	8050732.232	19	Punto 30	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
31	31716031	17°36'37.71441"S	66°13'30.50393"W	2931.572	794486.839	8050750.329	19	Punto 31	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
32	31716032	17°36'36.56631"S	66°13'27.03319"W	2928.241	794589.739	8050784.144	19	Punto 32	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
33	31716033	17°36'31.42019"S	66°13'20.69788"W	2962.516	794778.946	8050939.700	19	Punto 33	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
34	31716034	17°36'32.12734"S	66°13'19.55413"W	2965.154	794812.366	8050917.452	19	Punto 34	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
35	31716035	17°36'31.87413"S	66°13'16.56029"W	2992.282	794900.795	8050923.945	19	Punto 35	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
36	31716036	17°36'31.14402"S	66°13'14.84245"W	3004.306	794951.800	8050945.659	19	Punto 36	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
37	31716037	17°36'35.64094"S	66°13'13.25648"W	2994.458	794996.553	8050806.643	19	Punto 37	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
38	31716038	17°36'40.51827"S	66°13'09.49566"W	3006.821	795105.287	8050654.983	19	Punto 38	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
39	31716039	17°36'46.89501"S	66°13'03.84786"W	3030.718	795269.006	8050456.380	19	Punto 39	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
40	31716040	17°36'51.83145"S	66°12'58.17647"W	3054.025	795434.068	8050302.069	19	Punto 40	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
41	31716041	17°36'57.97348"S	66°12'54.04196"W	3112.311	795553.247	8050111.340	19	Punto 41	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
42	31716042	17°37'01.58261"S	66°12'51.55830"W	3087.133	795624.875	8049999.241	19	Punto 42	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
43	31716043	17°37'04.30131"S	66°12'48.55093"W	3082.821	795712.354	8049914.305	19	Punto 43	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
44	31716044	17°37'07.11186"S	66°12'46.26060"W	3086.452	795778.639	8049826.854	19	Punto 44	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
45	31716045	17°37'10.11432"S	66°12'42.27378"W	3085.739	795894.879	8049732.762	19	Punto 45	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
46	31716046	17°37'15.54628"S	66°12'37.39803"W	3114.662	796036.236	8049563.548	19	Punto 46	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
47	31716047	17°37'21.17288"S	66°12'35.64120"W	3101.081	796085.504	8049389.704	19	Punto 47	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
48	31716048	17°37'27.89141"S	66°12'34.28984"W	3078.596	796122.316	8049182.447	19	Punto 48	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
49	31716049	17°37'34.84612"S	66°12'32.65187"W	3061.780	796167.472	8048967.799	19	Punto 49	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo



50	31716050	17°37'40.20162"S	66°12'29.83809"W	3084.607	796248.036	8048801.833	19	Punto 50	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
51	31716051	17°37'45.81100"S	66°12'27.26057"W	3085.490	796321.514	8048628.159	19	Punto 51	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
52	31716052	17°37'50.86857"S	66°12'23.58194"W	3045.819	796427.719	8048470.980	19	Punto 52	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
53	31716053	17°37'57.02495"S	66°12'18.85427"W	3084.684	796564.365	8048279.541	19	Punto 53	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
54	31716054	17°38'02.44696"S	66°12'14.35912"W	3121.884	796694.484	8048110.792	19	Punto 54	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
55	31716055	17°38'08.03258"S	66°12'09.21928"W	3135.460	796843.541	8047936.728	19	Punto 55	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
56	31716056	17°38'14.58918"S	66°12'04.51079"W	3120.749	796979.430	8047732.982	19	Punto 56	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
57	31716057	17°38'20.18799"S	66°11'59.44691"W	3080.190	797126.236	8047558.543	19	Punto 57	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
58	31716058	17°38'23.00265"S	66°11'57.59590"W	3118.672	797179.547	8047471.151	19	Punto 58	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
59	31716059	17°38'26.27772"S	66°11'56.23772"W	3128.925	797218.112	8047369.811	19	Punto 59	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
60	31716060	17°38'27.30629"S	66°11'52.31129"W	3134.749	797333.450	8047336.454	19	Punto 60	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
61	31716061	17°38'28.77637"S	66°11'50.40197"W	3139.199	797389.093	8047290.397	19	Punto 61	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
62	31716062	17°38'29.63970"S	66°11'48.76162"W	3138.219	797437.079	8047263.122	19	Punto 62	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
63	31716063	17°38'33.17444"S	66°11'44.91501"W	3137.113	797548.918	8047152.704	19	Punto 63	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
64	31716064	17°38'40.73799"S	66°11'44.28816"W	3096.838	797563.951	8046919.764	19	Punto 64	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
65	31716065	17°38'44.22932"S	66°11'41.58374"W	3101.747	797642.120	8046811.182	19	Punto 65	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
66	31716066	17°38'45.88821"S	66°11'37.56753"W	3113.508	797759.813	8046758.392	19	Punto 66	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
67	31716067	17°38'48.06722"S	66°11'35.66870"W	3121.535	797814.820	8046690.530	19	Punto 67	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
68	31716068	17°38'51.40887"S	66°11'39.62396"W	3118.349	797696.639	8046589.470	19	Punto 68	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
69	31716069	17°38'59.09731"S	66°11'40.29801"W	3152.943	797673.245	8046353.257	19	Punto 69	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
70	31716070	17°39'01.10509"S	66°11'37.41114"W	3131.614	797757.470	8046290.230	19	Punto 70	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
71	31716071	17°39'00.78679"S	66°11'35.39276"W	3127.456	797817.143	8046299.137	19	Punto 71	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
72	31716072	17°39'00.17214"S	66°11'31.03467"W	3108.649	797945.956	8046316.133	19	Punto 72	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
73	31716073	17°38'58.61968"S	66°11'20.64015"W	3181.164	798253.231	8046359.328	19	Punto 73	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
74	31716074	17°38'58.04879"S	66°11'08.46017"W	3138.317	798612.717	8046371.538	19	Punto 74	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
75	31716075	17°38'59.66325"S	66°11'05.48777"W	3134.226	798699.642	8046320.568	19	Punto 75	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
76	31716076	17°39'03.03023"S	66°10'59.57111"W	3120.008	798872.597	8046214.391	19	Punto 76	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
77	31716077	17°39'02.47207"S	66°10'58.15416"W	3119.355	798914.643	8046230.938	19	Punto 77	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
78	31716078	17°39'07.11260"S	66°10'53.41800"W	3111.510	799052.195	8046086.102	19	Punto 78	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
79	31716079	17°39'21.03896"S	66°10'24.68374"W	3276.401	799893.235	8045645.032	19	Punto 79	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
80	31716080	17°39'23.29567"S	66°10'16.86716"W	3295.254	800122.724	8045572.157	19	Punto 80	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
81	31716081	17°39'23.85919"S	66°10'06.33156"W	3327.856	800433.182	8045550.163	19	Punto 81 (Tripartito Santivañez, Capinota y Tarata)	Con Acta de Conciliación por Vértice (Tripartito)

DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE

El Límite inicia en el **VÉRTICE No. 31716001** ubicado en el Río Rocha denominado Tripartito entre los Municipios de Santivañez, Capinota y Sipe Sipe con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'04.99917"s **Longitud** 66°17'17.33458"w y coordenadas UTM: **Este** 787810.212 y **Norte** 8051853.630, siguiendo el límite aguas abajo por el Río Rocha en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716002** ubicado en el Río Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'27.87588"s **Longitud** 66°16'57.54645"w y coordenadas UTM: **Este** 788383.838 y **Norte** 8051141.585, continuando aguas abajo por el Río Rocha en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716003** ubicado en el Río Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'37.23425"s **Longitud** 66°16'48.21394"w y coordenadas UTM: **Este** 788654.990 y **Norte** 8050849.772, siguiendo el límite aguas abajo por el Río Rocha en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716004** ubicado en el Río Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud**



17°36'43.32314"s **Longitud** 66°16'44.48366"w y coordenadas UTM: **Este** 788762.331 y **Norte** 8050660.898, continuando el límite aguas abajo por el Rio Rocha en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716005** ubicado en el Rio Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'52.14566"s **Longitud** 66°16'36.90045"w y coordenadas UTM: **Este** 788982.110 y **Norte** 8050386.303, prosiguiendo su curso por el Rio Rocha hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716006** ubicado en el Rio Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'00.22397"s **Longitud** 66°16'30.74299"w y coordenadas UTM: **Este** 789160.000 y **Norte** 8050135.203, continuando el límite aguas abajo por el curso del Rio Rocha en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716007** ubicado en el Rio Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'12.70366"s **Longitud** 66°16'20.13554"w y coordenadas UTM: **Este** 789467.505 y **Norte** 8049746.822, siguiendo aguas abajo por el curso del Rio Rocha en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716008** ubicado en el Rio Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'16.33278"s **Longitud** 66°16'14.01245"w y coordenadas UTM: **Este** 789646.501 y **Norte** 8049632.585, continuando el límite aguas abajo por el curso del Rio Rocha en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716009** ubicado en el Rio Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'21.43890"s **Longitud** 66°16'03.06694"w y coordenadas UTM: **Este** 789967.080 y **Norte** 8049470.860, siguiendo el límite aguas abajo por el curso del Rio Rocha en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716010** ubicado en el Rio Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'25.05027"s **Longitud** 66°15'55.53123"w y coordenadas UTM: **Este** 790187.746 y **Norte** 8049356.562, continuando el límite aguas abajo por el curso del Rio Rocha en línea recta en dirección Este hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716011** ubicado en el Rio Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'28.96459"s **Longitud** 66°15'40.31280"w y coordenadas UTM: **Este** 790634.880 y **Norte** 8049229.661, prosiguiendo en línea recta hasta el Camino Santivañez–Tariza hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716012** ubicado en el borde del camino Santivañez – Tariza con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'25.21721"s **Longitud** 66°15'34.95550"w y coordenadas UTM: **Este** 790794.567 y **Norte** 8049342.641, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716013** ubicado en el sector denominado Jala Jala Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'16.16954"s **Longitud** 66°15'24.16232"w y coordenadas UTM: **Este** 791116.957 y **Norte** 8049616.332, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716014** ubicado en el sector denominado Jala Jala Kasa (Auxiliar 1) con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'14.87209"s **Longitud** 66°15'22.20925"w y coordenadas UTM: **Este** 791175.144 y **Norte** 8049655.406, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716015** ubicado en el sector denominado Jala Jala Kasa (Auxiliar 2) con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'12.94578"s **Longitud** 66°15'21.08599"w y coordenadas UTM: **Este** 791209.136 y **Norte** 8049714.178, prosiguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716016** ubicado en el sector denominado Pampilla con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'07.54332"s **Longitud** 66°15'20.82065"w y coordenadas UTM: **Este** 791219.374 y **Norte** 8049880.245, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716017** ubicado en el sector denominado Chanca Loma con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'07.45472"s **Longitud** 66°15'03.30790"w y coordenadas UTM: **Este** 791735.982 y **Norte** 8049875.469, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716018** ubicado en el sector denominado Hichu Loma con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'05.56282"s **Longitud** 66°14'52.23941"w y coordenadas UTM: **Este** 792063.313 y **Norte** 8049928.916, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716019** ubicado en el sector denominado Palca Mayu con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'00.80074"s **Longitud** 66°14'42.23224"w y coordenadas UTM: **Este** 792360.627 y **Norte** 8050071.102, prosiguiendo el límite en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716020** ubicado en el sector denominado Ichuloma Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'05.05944"s **Longitud** 66°14'30.34715"w y coordenadas UTM: **Este** 792709.294 y **Norte** 8049934.995, continuando el límite en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716021** ubicado en el sector denominado Pacollo Punta con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'03.69108"s **Longitud** 66°14'24.35701"w y coordenadas UTM: **Este** 792886.600 y **Norte** 8049974.509, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716022** ubicado en el sector denominado Arsera Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'57.44773"s **Longitud** 66°14'26.35033"w y coordenadas UTM: **Este** 792830.604 y **Norte** 8050167.414, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716023** ubicado en el sector denominado Mojona Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'48.66711"s **Longitud** 66°14'08.02826"w y coordenadas UTM: **Este** 793375.005 y **Norte** 8050429.620, siguiendo en línea recta por el sector denominado Mojona K'asa



Punta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716024** ubicado en el sector denominado Mojona Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'48.81106"s **Longitud** 66°14'03.26180"w y coordenadas UTM: **Este** 793515.541 y **Norte** 8050423.137, siguiendo el límite en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716025** ubicado en el sector denominado Mojona Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'49.54267"s **Longitud** 66°14'02.17463"w y coordenadas UTM: **Este** 793547.281 y **Norte** 8050400.163, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716026** ubicado en el sector denominado Mojona Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'51.72922"s **Longitud** 66°13'59.03842"w y coordenadas UTM: **Este** 793638.809 y **Norte** 8050331.551, siguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716027** ubicado en el sector denominado Yuraj Loma con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'49.96991"s **Longitud** 66°13'52.50506"w y coordenadas UTM: **Este** 793832.321 y **Norte** 8050382.849, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716028** ubicado en el sector denominado Era Punta con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'44.79001"s **Longitud** 66°13'43.99500"w y coordenadas UTM: **Este** 794085.684 y **Norte** 8050538.511, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716029** ubicado en el sector denominado Era con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'43.44427"s **Longitud** 66°13'43.07784"w y coordenadas UTM: **Este** 794113.345 y **Norte** 8050579.510, continuando en línea recta hasta llegar al **VÉRTICE No. 31716030** ubicado en el sector denominado Añatuya Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'38.36612"s **Longitud** 66°13'35.01428"w y coordenadas UTM: **Este** 794353.496 y **Norte** 8050732.232, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716031** ubicado en el sector denominado Sarkuita Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'37.71441"s **Longitud** 66°13'30.50393"w y coordenadas UTM: **Este** 794486.839 y **Norte** 8050750.329, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716032** ubicado en el sector denominado Sarkuita Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'36.56631"s **Longitud** 66°13'27.03319"w y coordenadas UTM: **Este** 794589.739 y **Norte** 8050784.144, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716033** ubicado en el sector denominado Era Moko con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'31.42019"s **Longitud** 66°13'20.69788"w y coordenadas UTM: **Este** 794778.946 y **Norte** 8050939.700, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716034** ubicado en el sector denominado Era Moko con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'32.12734"s **Longitud** 66°13'19.55413"w y coordenadas UTM: **Este** 794812.366 y **Norte** 8050917.452, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716035** ubicado en el sector denominado Era Moko con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'31.87413"s **Longitud** 66°13'16.56029"w y coordenadas UTM: **Este** 794900.795 y **Norte** 8050923.945, prosiguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716036** ubicado en el sector denominado Tripartito - Comunidades Huayñacochi y San Martín con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'31.14402"s **Longitud** 66°13'14.84245"w y coordenadas UTM: **Este** 794951.800 y **Norte** 8050945.659, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716037** ubicado divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'35.64094"s **Longitud** 66°13'13.25648"w y coordenadas UTM: **Este** 794996.553 y **Norte** 8050806.643, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716038** ubicado divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'40.51827"s **Longitud** 66°13'09.49566"w y coordenadas UTM: **Este** 795105.287 y **Norte** 8050654.983, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716039** ubicado Divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'46.89501"s **Longitud** 66°13'03.84786"w y coordenadas UTM: **Este** 795269.006 y **Norte** 8050456.380, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716040** ubicado divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'51.83145"s **Longitud** 66°12'58.17647"w y coordenadas UTM: **Este** 795434.068 y **Norte** 8050302.069, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716041** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'57.97348"s **Longitud** 66°12'54.04196"w y coordenadas UTM: **Este** 795553.247 y **Norte** 8050111.340, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716042** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'01.58261"s **Longitud** 66°12'51.55830"w y coordenadas UTM: **Este** 795624.875 y **Norte** 8049999.241, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716043** ubicado divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'04.30131"s **Longitud** 66°12'48.55093"w y coordenadas UTM: **Este** 795712.354 y **Norte** 8049914.305, continuando en la misma dirección en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716044** ubicado en la divisoria de aguas de la



Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'07.11186"s **Longitud** 66°12'46.26060"w y coordenadas UTM: **Este** 795778.639 y **Norte** 8049826.854, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716045** ubicado divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'10.11432"s **Longitud** 66°12'42.27378"w y coordenadas UTM: **Este** 795894.879 y **Norte** 8049732.762, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716046** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'15.54628"s **Longitud** 66°12'37.39803"w y coordenadas UTM: **Este** 796036.236 y **Norte** 8049563.548, siguiendo en línea recta hasta ubicar el **VÉRTICE No. 31716047** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'21.17288"s **Longitud** 66°12'35.64120"w y coordenadas UTM: **Este** 796085.504 y **Norte** 8049389.704, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716048** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'27.89141"s **Longitud** 66°12'34.28984"w y coordenadas UTM: **Este** 796122.316 y **Norte** 8049182.447, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716049** ubicado divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'34.84612"s **Longitud** 66°12'32.65187"w y coordenadas UTM: **Este** 796167.472 y **Norte** 8048967.799, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716050** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'40.20162"s **Longitud** 66°12'29.83809"w y coordenadas UTM: **Este** 796248.036 y **Norte** 8048801.833, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716051** ubicado divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'45.81100"s **Longitud** 66°12'27.26057"w y coordenadas UTM: **Este** 796321.514 y **Norte** 8048628.159, prosiguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716052** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'50.86857"s **Longitud** 66°12'23.58194"w y coordenadas UTM: **Este** 796427.719 y **Norte** 8048470.980, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716053** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'57.02495"s **Longitud** 66°12'18.85427"w y coordenadas UTM: **Este** 796564.365 y **Norte** 8048279.541, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716054** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'02.44696"s **Longitud** 66°12'14.35912"w y coordenadas UTM: **Este** 796694.484 y **Norte** 8048110.792, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716055** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'08.03258"s **Longitud** 66°12'09.21928"w y coordenadas UTM: **Este** 796843.541 y **Norte** 8047936.728, siguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716056** ubicado Divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'14.58918"s **Longitud** 66°12'04.51079"w y coordenadas UTM: **Este** 796979.430 y **Norte** 8047732.982, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716057** ubicado divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'20.18799"s **Longitud** 66°11'59.44691"w y coordenadas UTM: **Este** 797126.236 y **Norte** 8047558.543, prosiguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716058** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'23.00265"s **Longitud** 66°11'57.59590"w y coordenadas UTM: **Este** 797179.547 y **Norte** 8047471.151, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716059** ubicado en el sector denominado Uchu Chaquichina con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'26.27772"s **Longitud** 66°11'56.23772"w y coordenadas UTM: **Este** 797218.112 y **Norte** 8047369.811, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716060** ubicado en el sector denominado Antiloma con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'27.30629"s **Longitud** 66°11'52.31129"w y coordenadas UTM: **Este** 797333.450 y **Norte** 8047336.454, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716061** ubicado en el sector denominado Antiloma con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'28.77637"s **Longitud** 66°11'50.40197"w y coordenadas UTM: **Este** 797389.093 y **Norte** 8047290.397, prosiguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716062** ubicado en el sector denominado Antiloma con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'29.63970"s **Longitud** 66°11'48.76162"w y coordenadas UTM: **Este** 797437.079 y **Norte** 8047263.122, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716063** ubicado en el sector denominado Antiloma con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'33.17444"s **Longitud** 66°11'44.91501"w y coordenadas UTM: **Este** 797548.918 y **Norte** 8047152.704, siguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716064** ubicado en el sector denominado Oke Moko con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'40.73799"s **Longitud**



66°11'44.28816"w y coordenadas UTM: **Este** 797563.951 y **Norte** 8046919.764, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716065** ubicado en el sector denominado Laura Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'44.22932"s **Longitud** 66°11'41.58374"w y coordenadas UTM: **Este** 797642.120 y **Norte** 8046811.182, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716066** ubicado en el sector denominado Huancaña con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'45.88821"s **Longitud** 66°11'37.56753"w y coordenadas UTM: **Este** 797759.813 y **Norte** 8046758.392, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716067** ubicado en el sector denominado Huancaña con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'48.06722"s **Longitud** 66°11'35.66870"w y coordenadas UTM: **Este** 797814.820 y **Norte** 8046690.530, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716068** ubicado en el sector denominado Jatum Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'51.40887"s **Longitud** 66°11'39.62396"w y coordenadas UTM: **Este** 797696.639 y **Norte** 8046589.470, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716069** ubicado en el sector denominado Era Punta con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'59.09731"s **Longitud** 66°11'40.29801"w y coordenadas UTM: **Este** 797673.245 y **Norte** 8046353.257, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716070** ubicado en el sector denominado Kocha Moko con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°39'01.10509"s **Longitud** 66°11'37.41114"w y coordenadas UTM: **Este** 797757.470 y **Norte** 8046290.230, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716071** ubicado en el sector denominado Kocha Moko con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°39'00.78679"s **Longitud** 66°11'35.39276"w y coordenadas UTM: **Este** 797817.143 y **Norte** 8046299.137, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716072** ubicado en el sector denominado Laura Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°39'00.17214"s **Longitud** 66°11'31.03467"w y coordenadas UTM: **Este** 797945.956 y **Norte** 8046316.133, siguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716073** ubicado en el sector denominado Mechero Punta con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'58.61968"s **Longitud** 66°11'20.64015"w y coordenadas UTM: **Este** 798253.231 y **Norte** 8046359.328, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716074** ubicado en el sector denominado Mula Huañusca con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'58.04879"s **Longitud** 66°11'08.46017"w y coordenadas UTM: **Este** 798612.717 y **Norte** 8046371.538, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716075** ubicado en el sector denominado Lloque Kasa Quinray con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'59.66325"s **Longitud** 66°11'05.48777"w y coordenadas UTM: **Este** 798699.642 y **Norte** 8046320.568, prosiguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716076** ubicado en el sector denominado Lloque Kasa Quinray con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°39'03.03023"s **Longitud** 66°10'59.57111"w y coordenadas UTM: **Este** 798872.597 y **Norte** 8046214.391, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716077** ubicado en el sector denominado Lloque Kasa Quinray con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°39'02.47207"s **Longitud** 66°10'58.15416"w y coordenadas UTM: **Este** 798914.643 y **Norte** 8046230.938, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716078** ubicado en el sector denominado Lloque Kasa Quinray con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°39'07.11260"s **Longitud** 66°10'53.41800"w y coordenadas UTM: **Este** 799052.195 y **Norte** 8046086.102, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716079** ubicado en el Cerro Apacheta con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°39'21.03896"s **Longitud** 66°10'24.68374"w y coordenadas UTM: **Este** 799893.235 y **Norte** 8045645.032, siguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716080** ubicado en el Cerro Apacheta con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°39'23.29567"s **Longitud** 66°10'16.86716"w y coordenadas UTM: **Este** 800122.724 y **Norte** 8045572.157, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716081** ubicado en el sector denominado Antiloma Tripartito entre los Municipios de Santivañez, Capinota y Tarata con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°39'23.85919"s **Longitud** 66°10'06.33156"w y coordenadas UTM: **Este** 800433.182 y **Norte** 8045550.163 constituido como final del límite.

Artículo Segundo. - Dentro del proceso de delimitación del límite intradepartamental entre los Municipios Santivañez y Capinota, se han identificado las siguientes comunidades cuyos nombres tiene carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades.

Parámetros Técnicos



COORDENADAS UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR	COORDENADAS GEODÉSICAS
Sistema de Referencia: WGS 1984 Proyección: Universal Transversal de Mercator Falso Este: 500,000.0000 Falso Norte: 10,000,000.0000 Factor de Escala: 0.9996 Coordenadas Este, Norte en UTM: metros Zona 19S Meridiano Central: -69° Oeste	Sistema de Coordenadas: GCS WGS 1984 Datum: WGS 1984 Coordenadas Geodésicas Latitud/Longitud: grados Sexagesimales (ggmm,sssss) Altura Elipsoidal: metros Datum Vertical: Arica Altura sobre el nivel del mar: metros

LISTA DE COORDENADAS DE LAS COMUNIDADES

Municipio de Santivañez

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS84		COORDENADAS UTM - WGS84			NOMBRE DE LA COMUNIDAD, LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN	
	LATITUD (SUR) MM SS.SS)	(GG MM SS.SS)	LONGITUD (OESTE) (GG MM SS.SS)	ESTE	NORTE		ZONA
1	17° 35'53.11298"S		66° 17'04.98015"W	788179.896	8052214.020	19	Sindicato Agrario Londo 1ro de Septiembre
2	17° 37'45.72774"S		66° 9'07.60757"W	802210.610	8048542.860	19	Comunidad 1ro de Mayo Pampa Churigua
3	17° 35'45.86419"S		66° 12'24.47407"W	796458.175	8052316.640	19	Comunidad San Martin
4	17° 35'17.08194"S		66° 13'59.95737"W	793654.247	8053243.345	19	La Comunidad Huañacochi
5	17° 36'8.08822"S		66° 16'17.85132"W	789563.538	8051733.402	19	Comunidad Londo
6	17° 36'56.67292"S		66° 15'42.46432"W	790585.800	8050223.870	19	Sindicato Poquera
7	17° 37'22.61615"S		66° 15'37.83476"W	790710.800	8049423.880	19	Sindicato Agrario Arce Rancho

Municipio de Capinota

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS84		COORDENADAS UTM - WGS84			NOMBRE DE LA COMUNIDAD LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN
	LATITUD (SUR) (GG MM SS.SS)	LONGITUD (OESTE) (GG MM SS.SS)	ESTE	NORTE	ZONA	
1	17° 36'16.84342"S	66° 17'31.93711"W	787374.244	8051495.480	19	Comunidad Sillaraya
2	17° 41'06.13960"S	66° 10'18.88615"W	800015.739	8042409.366	19	Junta Vecinal Corral Mayu
3	17° 39'46.14191"S	66° 12'0.25691"W	797063.135	8044914.840	19	Sindicato Agrario Corata Norte
4	17° 37'38.96917"S	66° 13'41.19628"W	794143.816	8048870.715	19	Sindicato Agrario Ticti Falsuri
5	17° 37'33.75864"S	66° 15'25.89595"W	791057.974	8049076.032	19	OTB Comunidad Agraria Tariza
6	17° 38'6.08671"S	66° 15'53.99968"W	790214.657	8048093.632	19	Sindicato Agrario Ucuchi
7	17° 36'48.80697"S	66° 17'26.88197"W	787509.287	8050510.165	19	Sindicato Agrario Charamoco

Artículo Tercero. - El mapa elaborado en base a las coordenadas y de acuerdos establecidos en las actas forma parte indisoluble de la presente Resolución.

Artículo Cuarto.- Se dispone la conclusión de la vía administrativa, disponiendo la remisión del Expediente Administrativo N° 11 del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la Delimitación Intradepartamental, en el límite municipal con los datos antes referidos entre los municipios de Santivañez (unidad territorial solicitante) y Capinota (unidad territorial colindante) al Ministerio de la Presidencia, para que a través de este se remita a la Asamblea Legislativa Plurinacional su



correspondiente trámite legislativo, y emisión de la Ley de Delimitación con actas de conciliación y acuerdo.

Artículo Quinto. - se dispone la notificación a las partes con la presente resolución administrativa, conforme dispone el artículo 97 del decreto Supremo No. 1560 de 17 de abril de 2013.”

Artículo Segundo. - Los artículos sexto y séptimo de la Resolución Administrativa N° 081/2016 de fecha 08 de abril del 2016, se mantienen firmes y subsistentes.

Artículo Tercero. - Se dispone que la Dirección Técnica de Límites y Organización Territorial del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba proceda a la notificación de las partes con la presente Resolución.

Artículo Cuarta. - La presente Resolución no es susceptible de impugnación ni apelación ulterior.

Artículo Quinta. - Queda encargada del cumplimiento de la presente resolución la Dirección Técnica de Límites y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba.

IV. CONCLUSIÓN.

El Proyecto de Ley signado **PL. 01/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTIVÁÑEZ Y CAPINOTA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA** al haber cumplido con los requisitos técnicos y jurídicos instituidos para su consideración, tratamiento y aprobación ante el pleno de la Cámara de Senadores en mérito a lo instituido en el Artículo 136. (Estaciones del Debate). del Reglamento General de la Cámara de Senadores en tal razón se procede a emitir la siguiente recomendación:

V. RECOMENDACIÓN.

El pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, recomienda al pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR** con Modificaciones de Forma el **PL. 01/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTIVÁÑEZ Y CAPINOTA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA**.

Salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores Nacionales en Sesión Plenaria.

Firman: Senadora Soledad Flores Velásquez, Presidenta en Ejercicio de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria del Comité de Autonomías Departamentales, Senador Javier Villavicencio Villavicencio, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande,

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 1/2023-2024

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DE UN TRAMO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTIVÁÑEZ Y CAPINOTA AMBOS DE LA PROVINCIA CAPINOTA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA



ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación intradepartamental de un tramo entre los municipios de Santivañez y Capinota, ambos de la provincia Capinota del Departamento de Cochabamba.

ARTÍCULO 2. (DELIMITACIÓN). En sujeción a lo establecido en la Ley N° 339, de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la delimitación intradepartamental de un tramo correspondiente a ochenta y uno (81) vértices acordados y conciliados entre los municipios de Santivañez y Capinota, ambos de la provincia Capinota del Departamento de Cochabamba.

ARTÍCULO 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE). El límite intradepartamental de un tramo correspondiente a ochenta y uno (81) vértices acordados y conciliados entre los municipios de Santivañez y Capinota del Departamento de Cochabamba, son definidos mediante coordenadas precisas que se encuentran descritos en el Sistema de Referencia WGS-84, zona 19 sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, de la siguiente manera:

LÍMITE CONCILIADO (CON ACTAS DE CONCILIACIÓN Y ACUERDO)

El límite entre los Municipios de: Santivañez y Capinota del Departamento de Cochabamba, se describe mediante las coordenadas precisas que corresponden al Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur y coordenadas Geográficas o Geodésicas de la siguiente manera:

El Límite inicia en el **VÉRTICE No. 31716001** ubicado en el Río Rocha denominado Tripartito entre los Municipios de Santivañez, Capinota y Sipe Sipe con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'04.99917"s **Longitud** 66°17'17.33458"w y coordenadas UTM: **Este** 787810.212 y **Norte** 8051853.630, siguiendo el límite aguas abajo por el Río Rocha en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716002** ubicado en el Río Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'27.87588"s **Longitud** 66°16'57.54645"w y coordenadas UTM: **Este** 788383.838 y **Norte** 8051141.585, continuando aguas abajo por el Río Rocha en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716003** ubicado en el Río Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'37.23425"s **Longitud** 66°16'48.21394"w y coordenadas UTM: **Este** 788654.990 y **Norte** 8050849.772, siguiendo el límite aguas abajo por el Río Rocha en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716004** ubicado en el Río Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'43.32314"s **Longitud** 66°16'44.48366"w y coordenadas UTM: **Este** 788762.331 y **Norte** 8050660.898, continuando el límite aguas abajo por el Río Rocha en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716005** ubicado en el Río Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'52.14566"s **Longitud** 66°16'36.90045"w y coordenadas UTM: **Este** 788982.110 y **Norte** 8050386.303, prosiguiendo su curso por el Río Rocha hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716006** ubicado en el Río Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'00.22397"s **Longitud** 66°16'30.74299"w y coordenadas UTM: **Este** 789160.000 y **Norte** 8050135.203, continuando el límite aguas abajo por el curso del Río Rocha en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716007** ubicado en el Río Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'12.70366"s **Longitud** 66°16'20.13554"w y coordenadas UTM: **Este** 789467.505 y **Norte** 8049746.822, siguiendo aguas abajo por el curso del Río Rocha en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716008** ubicado en el Río Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'16.33278"s **Longitud** 66°16'14.01245"w y coordenadas UTM: **Este** 789646.501 y **Norte** 8049632.585, continuando el límite aguas abajo por el curso del Río Rocha en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716009** ubicado en el Río Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'21.43890"s **Longitud** 66°16'03.06694"w y coordenadas UTM: **Este** 789967.080 y **Norte** 8049470.860, siguiendo el límite aguas abajo por el curso del Río Rocha en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716010** ubicado en el Río Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'25.05027"s **Longitud** 66°15'55.53123"w y coordenadas UTM: **Este** 790187.746 y **Norte** 8049356.562, continuando el límite aguas abajo por el curso del Río Rocha en línea recta en dirección Este hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716011** ubicado en el Río Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'28.96459"s **Longitud** 66°15'40.31280"w y coordenadas UTM: **Este** 790634.880 y **Norte** 8049229.661, prosiguiendo en línea recta hasta el Camino Santivañez–Tariza hasta encontrar el **VÉRTICE**



No. 31716012 ubicado en el borde del camino Santivañez – Tariza con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'25.21721"s **Longitud** 66°15'34.95550"w y coordenadas UTM: **Este** 790794.567 y **Norte** 8049342.641, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716013** ubicado en el sector denominado Jala Jala Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'16.16954"s **Longitud** 66°15'24.16232"w y coordenadas UTM: **Este** 791116.957 y **Norte** 8049616.332, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716014** ubicado en el sector denominado Jala Jala Kasa (Auxiliar 1) con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'14.87209"s **Longitud** 66°15'22.20925"w y coordenadas UTM: **Este** 791175.144 y **Norte** 8049655.406, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716015** ubicado en el sector denominado Jala Jala Kasa (Auxiliar 2) con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'12.94578"s **Longitud** 66°15'21.08599"w y coordenadas UTM: **Este** 791209.136 y **Norte** 8049714.178, prosiguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716016** ubicado en el sector denominado Pampilla con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'07.54332"s **Longitud** 66°15'20.82065"w y coordenadas UTM: **Este** 791219.374 y **Norte** 8049880.245, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716017** ubicado en el sector denominado Chanca Loma con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'07.45472"s **Longitud** 66°15'03.30790"w y coordenadas UTM: **Este** 791735.982 y **Norte** 8049875.469, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716018** ubicado en el sector denominado Hichu Loma con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'05.56282"s **Longitud** 66°14'52.23941"w y coordenadas UTM: **Este** 792063.313 y **Norte** 8049928.916, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716019** ubicado en el sector denominado Palca Mayu con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'00.80074"s **Longitud** 66°14'42.23224"w y coordenadas UTM: **Este** 792360.627 y **Norte** 8050071.102, prosiguiendo el límite en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716020** ubicado en el sector denominado Ichuloma Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'05.05944"s **Longitud** 66°14'30.34715"w y coordenadas UTM: **Este** 792709.294 y **Norte** 8049934.995, continuando el límite en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716021** ubicado en el sector denominado Pacollo Punta con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'03.69108"s **Longitud** 66°14'24.35701"w y coordenadas UTM: **Este** 792886.600 y **Norte** 8049974.509, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716022** ubicado en el sector denominado Arsera Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'57.44773"s **Longitud** 66°14'26.35033"w y coordenadas UTM: **Este** 792830.604 y **Norte** 8050167.414, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716023** ubicado en el sector denominado Mojona Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'48.66711"s **Longitud** 66°14'08.02826"w y coordenadas UTM: **Este** 793375.005 y **Norte** 8050429.620, siguiendo en línea recta por el sector denominado Mojona K'asa Punta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716024** ubicado en el sector denominado Mojona Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'48.81106"s **Longitud** 66°14'03.26180"w y coordenadas UTM: **Este** 793515.541 y **Norte** 8050423.137, siguiendo el límite en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716025** ubicado en el sector denominado Mojona Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'49.54267"s **Longitud** 66°14'02.17463"w y coordenadas UTM: **Este** 793547.281 y **Norte** 8050400.163, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716026** ubicado en el sector denominado Mojona Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'51.72922"s **Longitud** 66°13'59.03842"w y coordenadas UTM: **Este** 793638.809 y **Norte** 8050331.551, siguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716027** ubicado en el sector denominado Yuraj Loma con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'49.96991"s **Longitud** 66°13'52.50506"w y coordenadas UTM: **Este** 793832.321 y **Norte** 8050382.849, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716028** ubicado en el sector denominado Era Punta con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'44.79001"s **Longitud** 66°13'43.99500"w y coordenadas UTM: **Este** 794085.684 y **Norte** 8050538.511, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716029** ubicado en el sector denominado Era con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'43.44427"s **Longitud** 66°13'43.07784"w y coordenadas UTM: **Este** 794113.345 y **Norte** 8050579.510, continuando en línea recta hasta llegar al **VÉRTICE No. 31716030** ubicado en el sector denominado Añatuya Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'38.36612"s **Longitud** 66°13'35.01428"w y coordenadas UTM: **Este** 794353.496 y **Norte** 8050732.232, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716031** ubicado en el sector denominado Sarkuita Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'37.71441"s **Longitud** 66°13'30.50393"w y coordenadas UTM: **Este** 794486.839 y **Norte** 8050750.329, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716032** ubicado en el sector denominado Sarkuita Kasa con



coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'36.56631"s **Longitud** 66°13'27.03319"w y coordenadas UTM: **Este** 794589.739 y **Norte** 8050784.144, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716033** ubicado en el sector denominado Era Moko con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'31.42019"s **Longitud** 66°13'20.69788"w y coordenadas UTM: **Este** 794778.946 y **Norte** 8050939.700, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716034** ubicado en el sector denominado Era Moko con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'32.12734"s **Longitud** 66°13'19.55413"w y coordenadas UTM: **Este** 794812.366 y **Norte** 8050917.452, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716035** ubicado en el sector denominado Era Moko con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'31.87413"s **Longitud** 66°13'16.56029"w y coordenadas UTM: **Este** 794900.795 y **Norte** 8050923.945, prosiguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716036** ubicado en el sector denominado Tripartito - Comunidades Huayñacochi y San Martín con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'31.14402"s **Longitud** 66°13'14.84245"w y coordenadas UTM: **Este** 794951.800 y **Norte** 8050945.659, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716037** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapá con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'35.64094"s **Longitud** 66°13'13.25648"w y coordenadas UTM: **Este** 794996.553 y **Norte** 8050806.643, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716038** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapá con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'40.51827"s **Longitud** 66°13'09.49566"w y coordenadas UTM: **Este** 795105.287 y **Norte** 8050654.983, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716039** ubicado Divisoria de aguas de la Serranía Lapá con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'46.89501"s **Longitud** 66°13'03.84786"w y coordenadas UTM: **Este** 795269.006 y **Norte** 8050456.380, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716040** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapá con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'51.83145"s **Longitud** 66°12'58.17647"w y coordenadas UTM: **Este** 795434.068 y **Norte** 8050302.069, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716041** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapá con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'57.97348"s **Longitud** 66°12'54.04196"w y coordenadas UTM: **Este** 795553.247 y **Norte** 8050111.340, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716042** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapá con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'01.58261"s **Longitud** 66°12'51.55830"w y coordenadas UTM: **Este** 795624.875 y **Norte** 8049999.241, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716043** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapá con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'04.30131"s **Longitud** 66°12'48.55093"w y coordenadas UTM: **Este** 795712.354 y **Norte** 8049914.305, continuando en la misma dirección en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716044** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapá con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'07.11186"s **Longitud** 66°12'46.26060"w y coordenadas UTM: **Este** 795778.639 y **Norte** 8049826.854, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716045** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapá con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'10.11432"s **Longitud** 66°12'42.27378"w y coordenadas UTM: **Este** 795894.879 y **Norte** 8049732.762, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716046** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapá con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'15.54628"s **Longitud** 66°12'37.39803"w y coordenadas UTM: **Este** 796036.236 y **Norte** 8049563.548, siguiendo en línea recta hasta ubicar el **VÉRTICE No. 31716047** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapá con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'21.17288"s **Longitud** 66°12'35.64120"w y coordenadas UTM: **Este** 796085.504 y **Norte** 8049389.704, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716048** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapá con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'27.89141"s **Longitud** 66°12'34.28984"w y coordenadas UTM: **Este** 796122.316 y **Norte** 8049182.447, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716049** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapá con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'34.84612"s **Longitud** 66°12'32.65187"w y coordenadas UTM: **Este** 796167.472 y **Norte** 8048967.799, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716050** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapá con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'40.20162"s **Longitud** 66°12'29.83809"w y coordenadas UTM: **Este** 796248.036 y **Norte** 8048801.833, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716051** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapá con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'45.81100"s **Longitud** 66°12'27.26057"w y coordenadas UTM: **Este** 796321.514 y **Norte** 8048628.159, prosiguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716052** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapá con



coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'50.86857"s **Longitud** 66°12'23.58194"w y coordenadas UTM: **Este** 796427.719 y **Norte** 8048470.980, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716053** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'57.02495"s **Longitud** 66°12'18.85427"w y coordenadas UTM: **Este** 796564.365 y **Norte** 8048279.541, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716054** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'02.44696"s **Longitud** 66°12'14.35912"w y coordenadas UTM: **Este** 796694.484 y **Norte** 8048110.792, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716055** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'08.03258"s **Longitud** 66°12'09.21928"w y coordenadas UTM: **Este** 796843.541 y **Norte** 8047936.728, siguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716056** ubicado Divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'14.58918"s **Longitud** 66°12'04.51079"w y coordenadas UTM: **Este** 796979.430 y **Norte** 8047732.982, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716057** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'20.18799"s **Longitud** 66°11'59.44691"w y coordenadas UTM: **Este** 797126.236 y **Norte** 8047558.543, prosiguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716058** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'23.00265"s **Longitud** 66°11'57.59590"w y coordenadas UTM: **Este** 797179.547 y **Norte** 8047471.151, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716059** ubicado en el sector denominado Uchu Chaquichina con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'26.27772"s **Longitud** 66°11'56.23772"w y coordenadas UTM: **Este** 797218.112 y **Norte** 8047369.811, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716060** ubicado en el sector denominado Antiloma con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'27.30629"s **Longitud** 66°11'52.31129"w y coordenadas UTM: **Este** 797333.450 y **Norte** 8047336.454, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716061** ubicado en el sector denominado Antiloma con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'28.77637"s **Longitud** 66°11'50.40197"w y coordenadas UTM: **Este** 797389.093 y **Norte** 8047290.397, prosiguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716062** ubicado en el sector denominado Antiloma con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'29.63970"s **Longitud** 66°11'48.76162"w y coordenadas UTM: **Este** 797437.079 y **Norte** 8047263.122, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716063** ubicado en el sector denominado Antiloma con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'33.17444"s **Longitud** 66°11'44.91501"w y coordenadas UTM: **Este** 797548.918 y **Norte** 8047152.704, siguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716064** ubicado en el sector denominado Oke Moko con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'40.73799"s **Longitud** 66°11'44.28816"w y coordenadas UTM: **Este** 797563.951 y **Norte** 8046919.764, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716065** ubicado en el sector denominado Laura Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'44.22932"s **Longitud** 66°11'41.58374"w y coordenadas UTM: **Este** 797642.120 y **Norte** 8046811.182, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716066** ubicado en el sector denominado Huancaña con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'45.88821"s **Longitud** 66°11'37.56753"w y coordenadas UTM: **Este** 797759.813 y **Norte** 8046758.392, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716067** ubicado en el sector denominado Huancaña con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'48.06722"s **Longitud** 66°11'35.66870"w y coordenadas UTM: **Este** 797814.820 y **Norte** 8046690.530, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716068** ubicado en el sector denominado Jatun Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'51.40887"s **Longitud** 66°11'39.62396"w y coordenadas UTM: **Este** 797696.639 y **Norte** 8046589.470, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716069** ubicado en el sector denominado Era Punta con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'59.09731"s **Longitud** 66°11'40.29801"w y coordenadas UTM: **Este** 797673.245 y **Norte** 8046353.257, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716070** ubicado en el sector denominado Kocha Moko con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°39'01.10509"s **Longitud** 66°11'37.41114"w y coordenadas UTM: **Este** 797757.470 y **Norte** 8046290.230, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716071** ubicado en el sector denominado Kocha Moko con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°39'00.78679"s **Longitud** 66°11'35.39276"w y coordenadas UTM: **Este** 797817.143 y **Norte** 8046299.137, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716072** ubicado en el sector denominado Laura Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°39'00.17214"s **Longitud** 66°11'31.03467"w y coordenadas UTM:



Este 797945.956 y **Norte** 8046316.133, siguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716073** ubicado en el sector denominado Mechero Punta con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'58.61968"s **Longitud** 66°11'20.64015"w y coordenadas UTM: **Este** 798253.231 y **Norte** 8046359.328, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716074** ubicado en el sector denominado Mula Huañusca con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'58.04879"s **Longitud** 66°11'08.46017"w y coordenadas UTM: **Este** 798612.717 y **Norte** 8046371.538, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716075** ubicado en el sector denominado Lloque Kasa Quinray con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'59.66325"s **Longitud** 66°11'05.48777"w y coordenadas UTM: **Este** 798699.642 y **Norte** 8046320.568, prosiguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716076** ubicado en el sector denominado Lloque Kasa Quinray con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°39'03.03023"s **Longitud** 66°10'59.57111"w y coordenadas UTM: **Este** 798872.597 y **Norte** 8046214.391, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716077** ubicado en el sector denominado Lloque Kasa Quinray con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°39'02.47207"s **Longitud** 66°10'58.15416"w y coordenadas UTM: **Este** 798914.643 y **Norte** 8046230.938, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716078** ubicado en el sector denominado Lloque Kasa Quinray con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°39'07.11260"s **Longitud** 66°10'53.41800"w y coordenadas UTM: **Este** 799052.195 y **Norte** 8046086.102, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716079** ubicado en el Cerro Apacheta con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°39'21.03896"s **Longitud** 66°10'24.68374"w y coordenadas UTM: **Este** 799893.235 y **Norte** 8045645.032, siguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716080** ubicado en el Cerro Apacheta con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°39'23.29567"s **Longitud** 66°10'16.86716"w y coordenadas UTM: **Este** 800122.724 y **Norte** 8045572.157, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716081** ubicado en el sector denominado Antiloma Tripartito entre los Municipios de Santivañez, Capinota y Tarata con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°39'23.85919"s **Longitud** 66°10'06.33156"w y coordenadas UTM: **Este** 800433.182 y **Norte** 8045550.163 constituido como final del límite.

Listado de Coordenadas

Nº	VÉRTICE	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS84			COORDENADAS UTM - WGS84			NOMBRE DE MOJÓN
		LATITUD (SUR) (GG MM SS.SS)	LONGITUD (OESTE) (GG MM SS.SS)	ALTURA ELIPSOIDAL	ESTE	NORTE	ZONA	
1	31716001	17°36'04.99917"S	66°17'17.33458"W	2459.395	787810.212	8051853.630	19	Punto 1 (Tripartito Santivañez, Capinota y Sipe Sipe)
2	31716002	17°36'27.87588"S	66°16'57.54645"W	2454.211	788383.838	8051141.585	19	Punto 2
3	31716003	17°36'37.23425"S	66°16'48.21394"W	2451.945	788654.990	8050849.772	19	Punto 3
4	31716004	17°36'43.32314"S	66°16'44.48366"W	2450.348	788762.331	8050660.898	19	Punto 4
5	31716005	17°36'52.14566"S	66°16'36.90045"W	2447.733	788982.110	8050386.303	19	Punto 5
6	31716006	17°37'00.22397"S	66°16'30.74299"W	2447.736	789160.000	8050135.203	19	Punto 6
7	31716007	17°37'12.70366"S	66°16'20.13554"W	2445.412	789467.505	8049746.822	19	Punto 7
8	31716008	17°37'16.33278"S	66°16'14.01245"W	2444.976	789646.501	8049632.585	19	Punto 8
9	31716009	17°37'21.43890"S	66°16'03.06694"W	2444.349	789967.080	8049470.860	19	Punto 9
10	31716010	17°37'25.05027"S	66°15'55.53123"W	2446.529	790187.746	8049356.562	19	Punto 10
11	31716011	17°37'28.96459"S	66°15'40.31280"W	2442.615	790634.880	8049229.661	19	Punto 11
12	31716012	17°37'25.21721"S	66°15'34.95550"W	2473.030	790794.567	8049342.641	19	Punto 12
13	31716013	17°37'16.16954"S	66°15'24.16232"W	2514.728	791116.957	8049616.332	19	Punto 13
14	31716014	17°37'14.87209"S	66°15'22.20925"W	2527.591	791175.144	8049655.406	19	Punto 14
15	31716015	17°37'12.94578"S	66°15'21.08599"W	2537.390	791209.136	8049714.178	19	Punto 15
16	31716016	17°37'07.54332"S	66°15'20.82065"W	2550.600	791219.374	8049880.245	19	Punto 16



17	31716017	17°37'07.45472"S	66°15'03.30790"W	2672.772	791735.982	8049875.469	19	Punto 17
18	31716018	17°37'05.56282"S	66°14'52.23941"W	2728.416	792063.313	8049928.916	19	Punto 18
19	31716019	17°37'00.80074"S	66°14'42.23224"W	2714.883	792360.627	8050071.102	19	Punto 19
20	31716020	17°37'05.05944"S	66°14'30.34715"W	2704.729	792709.294	8049934.995	19	Punto 20
21	31716021	17°37'03.69108"S	66°14'24.35701"W	2760.563	792886.600	8049974.509	19	Punto 21
22	31716022	17°36'57.44773"S	66°14'26.35033"W	2788.121	792830.604	8050167.414	19	Punto 22
23	31716023	17°36'48.66711"S	66°14'08.02826"W	2984.407	793375.005	8050429.620	19	Punto 23
24	31716024	17°36'48.81106"S	66°14'03.26180"W	2956.562	793515.541	8050423.137	19	Punto 24
25	31716025	17°36'49.54267"S	66°14'02.17463"W	2952.940	793547.281	8050400.163	19	Punto 25
26	31716026	17°36'51.72922"S	66°13'59.03842"W	2961.173	793638.809	8050331.551	19	Punto 26
27	31716027	17°36'49.96991"S	66°13'52.50506"W	2944.623	793832.321	8050382.849	19	Punto 27
28	31716028	17°36'44.79001"S	66°13'43.99500"W	2918.876	794085.684	8050538.511	19	Punto 28
29	31716029	17°36'43.44427"S	66°13'43.07784"W	2919.016	794113.345	8050579.510	19	Punto 29
30	31716030	17°36'38.36612"S	66°13'35.01428"W	2930.431	794353.496	8050732.232	19	Punto 30
31	31716031	17°36'37.71441"S	66°13'30.50393"W	2931.572	794486.839	8050750.329	19	Punto 31
32	31716032	17°36'36.56631"S	66°13'27.03319"W	2928.241	794589.739	8050784.144	19	Punto 32
33	31716033	17°36'31.42019"S	66°13'20.69788"W	2962.516	794778.946	8050939.700	19	Punto 33
34	31716034	17°36'32.12734"S	66°13'19.55413"W	2965.154	794812.366	8050917.452	19	Punto 34
35	31716035	17°36'31.87413"S	66°13'16.56029"W	2992.282	794900.795	8050923.945	19	Punto 35
36	31716036	17°36'31.14402"S	66°13'14.84245"W	3004.306	794951.800	8050945.659	19	Punto 36
37	31716037	17°36'35.64094"S	66°13'13.25648"W	2994.458	794996.553	8050806.643	19	Punto 37
38	31716038	17°36'40.51827"S	66°13'09.49566"W	3006.821	795105.287	8050654.983	19	Punto 38
39	31716039	17°36'46.89501"S	66°13'03.84786"W	3030.718	795269.006	8050456.380	19	Punto 39
40	31716040	17°36'51.83145"S	66°12'58.17647"W	3054.025	795434.068	8050302.069	19	Punto 40
41	31716041	17°36'57.97348"S	66°12'54.04196"W	3112.311	795553.247	8050111.340	19	Punto 41
42	31716042	17°37'01.58261"S	66°12'51.55830"W	3087.133	795624.875	8049999.241	19	Punto 42
43	31716043	17°37'04.30131"S	66°12'48.55093"W	3082.821	795712.354	8049914.305	19	Punto 43
44	31716044	17°37'07.11186"S	66°12'46.26060"W	3086.452	795778.639	8049826.854	19	Punto 44
45	31716045	17°37'10.11432"S	66°12'42.27378"W	3085.739	795894.879	8049732.762	19	Punto 45
46	31716046	17°37'15.54628"S	66°12'37.39803"W	3114.662	796036.236	8049563.548	19	Punto 46
47	31716047	17°37'21.17288"S	66°12'35.64120"W	3101.081	796085.504	8049389.704	19	Punto 47
48	31716048	17°37'27.89141"S	66°12'34.28984"W	3078.596	796122.316	8049182.447	19	Punto 48
49	31716049	17°37'34.84612"S	66°12'32.65187"W	3061.780	796167.472	8048967.799	19	Punto 49
50	31716050	17°37'40.20162"S	66°12'29.83809"W	3084.607	796248.036	8048801.833	19	Punto 50
51	31716051	17°37'45.81100"S	66°12'27.26057"W	3085.490	796321.514	8048628.159	19	Punto 51
52	31716052	17°37'50.86857"S	66°12'23.58194"W	3045.819	796427.719	8048470.980	19	Punto 52
53	31716053	17°37'57.02495"S	66°12'18.85427"W	3084.684	796564.365	8048279.541	19	Punto 53
54	31716054	17°38'02.44696"S	66°12'14.35912"W	3121.884	796694.484	8048110.792	19	Punto 54
55	31716055	17°38'08.03258"S	66°12'09.21928"W	3135.460	796843.541	8047936.728	19	Punto 55
56	31716056	17°38'14.58918"S	66°12'04.51079"W	3120.749	796979.430	8047732.982	19	Punto 56
57	31716057	17°38'20.18799"S	66°11'59.44691"W	3080.190	797126.236	8047558.543	19	Punto 57
58	31716058	17°38'23.00265"S	66°11'57.59590"W	3118.672	797179.547	8047471.151	19	Punto 58
59	31716059	17°38'26.27772"S	66°11'56.23772"W	3128.925	797218.112	8047369.811	19	Punto 59
60	31716060	17°38'27.30629"S	66°11'52.31129"W	3134.749	797333.450	8047336.454	19	Punto 60



61	31716061	17°38'28.77637"S	66°11'50.40197"W	3139.199	797389.093	8047290.397	19	Punto 61
62	31716062	17°38'29.63970"S	66°11'48.76162"W	3138.219	797437.079	8047263.122	19	Punto 62
63	31716063	17°38'33.17444"S	66°11'44.91501"W	3137.113	797548.918	8047152.704	19	Punto 63
64	31716064	17°38'40.73799"S	66°11'44.28816"W	3096.838	797563.951	8046919.764	19	Punto 64
65	31716065	17°38'44.22932"S	66°11'41.58374"W	3101.747	797642.120	8046811.182	19	Punto 65
66	31716066	17°38'45.88821"S	66°11'37.56753"W	3113.508	797759.813	8046758.392	19	Punto 66
67	31716067	17°38'48.06722"S	66°11'35.66870"W	3121.535	797814.820	8046690.530	19	Punto 67
68	31716068	17°38'51.40887"S	66°11'39.62396"W	3118.349	797696.639	8046589.470	19	Punto 68
69	31716069	17°38'59.09731"S	66°11'40.29801"W	3152.943	797673.245	8046353.257	19	Punto 69
70	31716070	17°39'01.10509"S	66°11'37.41114"W	3131.614	797757.470	8046290.230	19	Punto 70
71	31716071	17°39'00.78679"S	66°11'35.39276"W	3127.456	797817.143	8046299.137	19	Punto 71
72	31716072	17°39'00.17214"S	66°11'31.03467"W	3108.649	797945.956	8046316.133	19	Punto 72
73	31716073	17°38'58.61968"S	66°11'20.64015"W	3181.164	798253.231	8046359.328	19	Punto 73
74	31716074	17°38'58.04879"S	66°11'08.46017"W	3138.317	798612.717	8046371.538	19	Punto 74
75	31716075	17°38'59.66325"S	66°11'05.48777"W	3134.226	798699.642	8046320.568	19	Punto 75
76	31716076	17°39'03.03023"S	66°10'59.57111"W	3120.008	798872.597	8046214.391	19	Punto 76
77	31716077	17°39'02.47207"S	66°10'58.15416"W	3119.355	798914.643	8046230.938	19	Punto 77
78	31716078	17°39'07.11260"S	66°10'53.41800"W	3111.510	799052.195	8046086.102	19	Punto 78
79	31716079	17°39'21.03896"S	66°10'24.68374"W	3276.401	799893.235	8045645.032	19	Punto 79
80	31716080	17°39'23.29567"S	66°10'16.86716"W	3295.254	800122.724	8045572.157	19	Punto 80
81	31716081	17°39'23.85919"S	66°10'06.33156"W	3327.856	800433.182	8045550.163	19	Punto 81 (Tripartito Santivañez, Capinota y Tarata)

ARTÍCULO 4. (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, poblaciones y/o localidades, ubicadas en el límite intradepartamental entre los Municipios de Santivañez y el Municipio de Capinota, ambos de la Provincia Capinota, se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, zona 19 Sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades, según el siguiente detalle:

Municipio de Santivañez

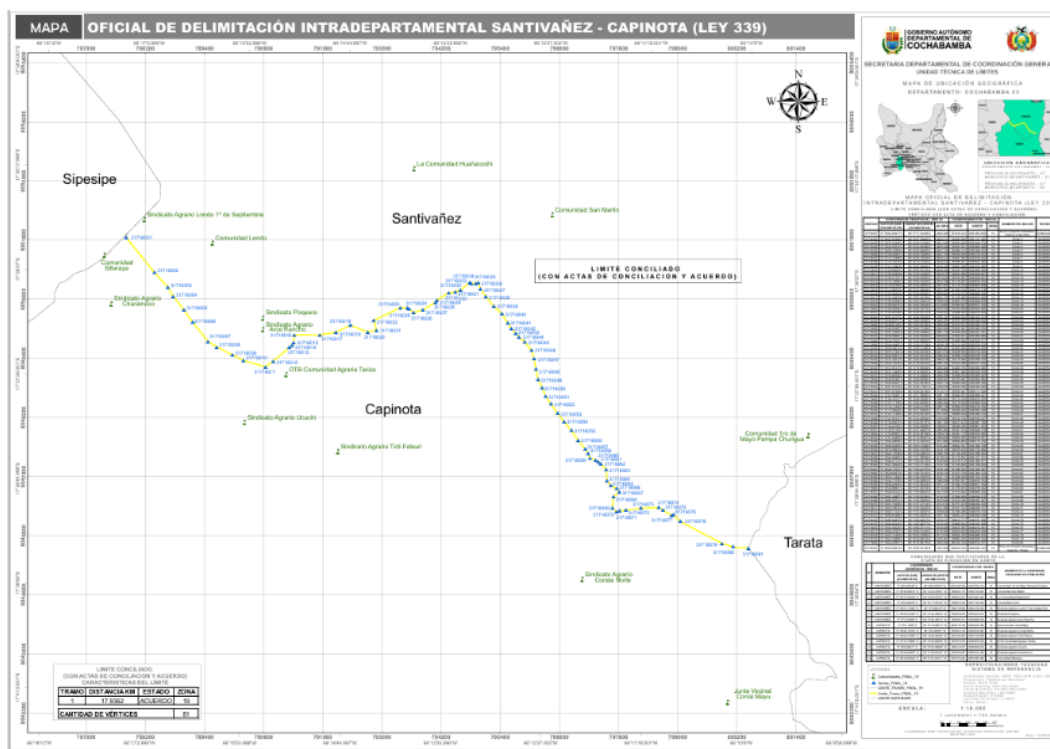
Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS84		COORDENADAS UTM - WGS84			NOMBRE DE LA COMUNIDAD, LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN
	LATITUD (SUR) (GG MM SS.SS)	LONGITUD (OESTE) (GG MM SS.SS)	ESTE	NORTE	ZONA	
1	17°35'53.11294" S	66°17'4.98015" W	788179.896	8052214.020	19	Sindicato Agrario Londo 1º de Septiembre
2	17°38'9.09548" S	66°9'26.29553" W	801648.559	8047832.314	19	Comunidad 1º de Mayo Pampa Churigua
3	17°35'45.86419" S	66°12'24.47407" W	796458.175	8052316.640	19	Comunidad San Martin
4	17°35'17.08194" S	66°13'59.95737" W	793654.247	8053243.345	19	La Comunidad Huañacochi
5	17°36'8.08822" S	66°16'17.85132" W	789563.538	8051733.402	19	Comunidad Londo
6	17°36'56.67292" S	66°15'42.46432" W	790585.800	8050223.870	19	Sindicato Poquera
7	17°37'4.33866" S	66°15'42.36512" W	790585.313	8049988.030	19	Sindicato Agrario Arce Rancho

Municipio de Capinota



Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS84		COORDENADAS UTM - WGS84			NOMBRE DE LA COMUNIDAD, LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN
	LATITUD (SUR) (GG MM SS.SS)	LONGITUD (OESTE) (GG MM SS.SS)	ESTE	NORTE	ZONA	
1	17°36'16.84326" S	66°17'31.93711" W	787374.244	8051495.480	19	Comunidad Sillaraya
2	17°41'6.1396" S	66°10'18.88615" W	800015.739	8042409.366	19	Junta Vecinal Corral Mayu
3	17°39'46.14191" S	66°12'0.25691" W	797063.135	8044914.840	19	Sindicato Agrario Corata Norte
4	17°38'24.07465" S	66°14'49.48246" W	792109.465	8047512.688	19	Sindicato Agrario Ticti Falsuri
5	17°37'33.75864" S	66°15'25.89595" W	791057.974	8049076.032	19	OTB Comunidad Agraria Tariza
6	17°38'6.08671" S	66°15'53.99968" W	790214.657	8048093.632	19	Sindicato Agrario Ucuchi
7	17°36'48.80697" S	66°17'26.88197" W	787509.287	8050510.165	19	Sindicato Agrario Charamoco

ARTÍCULO 5. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial del límite intradepartamental de un tramo correspondiente a ochenta y uno (81) vértices acordados y conciliados entre los municipios de Santivañez y Capinota, ambos de la provincia Capinota del Departamento de Cochabamba, consignado en el Anexo que es parte indivisible de la presente Ley.



DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

ÚNICA. Se derogan y abrogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Senador Secretario: Más de dos tercios hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 1, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación intradepartamental de un tramo entre los municipios de Santivañez y Capinota, ambos de la provincia Capinota del Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 2, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (DELIMITACIÓN). En sujeción a lo establecido en la Ley Nº 339, de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la delimitación intradepartamental de un tramo correspondiente a ochenta y uno (81) vértices acordados y conciliados entre los municipios de Santivañez y Capinota, ambos de la provincia Capinota del Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 3, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE). El límite intradepartamental de un tramo correspondiente a ochenta y uno (81) vértices acordados y conciliados entre los municipios de Santivañez y Capinota del Departamento de Cochabamba, son definidos mediante coordenadas precisas que se encuentran descritos en el Sistema de Referencia WGS-84, zona 19 sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, de la siguiente manera:

LÍMITE CONCILIADO (CON ACTAS DE CONCILIACIÓN Y ACUERDO)

El límite entre los Municipios de: Santivañez y Capinota del Departamento de Cochabamba, se describe mediante las coordenadas precisas que corresponden al Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur y coordenadas Geográficas o Geodésicas de la siguiente manera:

El Límite inicia en el **VÉRTICE No. 31716001** ubicado en el Rio Rocha denominado Tripartito entre los Municipios de Santivañez, Capinota y Sipe Sipe con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'04.99917"s



Longitud 66°17'17.33458"w y coordenadas UTM: **Este** 787810.212 y **Norte** 8051853.630, siguiendo el límite aguas abajo por el Rio Rocha en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716002** ubicado en el Rio Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'27.87588"s **Longitud** 66°16'57.54645"w y coordenadas UTM: **Este** 788383.838 y **Norte** 8051141.585, continuando aguas abajo por el Rio Rocha en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716003** ubicado en el Rio Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'37.23425"s **Longitud** 66°16'48.21394"w y coordenadas UTM: **Este** 788654.990 y **Norte** 8050849.772, siguiendo el límite aguas abajo por el Rio Rocha en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716004** ubicado en el Rio Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'43.32314"s **Longitud** 66°16'44.48366"w y coordenadas UTM: **Este** 788762.331 y **Norte** 8050660.898, continuando el límite aguas abajo por el Rio Rocha en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716005** ubicado en el Rio Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'52.14566"s **Longitud** 66°16'36.90045"w y coordenadas UTM: **Este** 788982.110 y **Norte** 8050386.303, prosiguiendo su curso por el Rio Rocha hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716006** ubicado en el Rio Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'00.22397"s **Longitud** 66°16'30.74299"w y coordenadas UTM: **Este** 789160.000 y **Norte** 8050135.203, continuando el límite aguas abajo por el curso del Rio Rocha en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716007** ubicado en el Rio Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'12.70366"s **Longitud** 66°16'20.13554"w y coordenadas UTM: **Este** 789467.505 y **Norte** 8049746.822, siguiendo aguas abajo por el curso del Rio Rocha en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716008** ubicado en el Rio Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'16.33278"s **Longitud** 66°16'14.01245"w y coordenadas UTM: **Este** 789646.501 y **Norte** 8049632.585, continuando el límite aguas abajo por el curso del Rio Rocha en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716009** ubicado en el Rio Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'21.43890"s **Longitud** 66°16'03.06694"w y coordenadas UTM: **Este** 789967.080 y **Norte** 8049470.860, siguiendo el límite aguas abajo por el curso del Rio Rocha en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716010** ubicado en el Rio Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'25.05027"s **Longitud** 66°15'55.53123"w y coordenadas UTM: **Este** 790187.746 y **Norte** 8049356.562, continuando el límite aguas abajo por el curso del Rio Rocha en línea recta en dirección Este hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716011** ubicado en el Rio Rocha con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'28.96459"s **Longitud** 66°15'40.31280"w y coordenadas UTM: **Este** 790634.880 y **Norte** 8049229.661, prosiguiendo en línea recta hasta el Camino Santivañez–Tariza hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716012** ubicado en el borde del camino Santivañez – Tariza con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'25.21721"s **Longitud** 66°15'34.95550"w y coordenadas UTM: **Este** 790794.567 y **Norte** 8049342.641, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716013** ubicado en el sector denominado Jala Jala Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'16.16954"s **Longitud** 66°15'24.16232"w y coordenadas UTM: **Este** 791116.957 y **Norte** 8049616.332, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716014** ubicado en el sector denominado Jala Jala Kasa (Auxiliar 1) con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'14.87209"s **Longitud** 66°15'22.20925"w y coordenadas UTM: **Este** 791175.144 y **Norte** 8049655.406, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716015** ubicado en el sector denominado Jala Jala Kasa (Auxiliar 2) con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'12.94578"s **Longitud** 66°15'21.08599"w y coordenadas UTM: **Este** 791209.136 y **Norte** 8049714.178, prosiguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716016** ubicado en el sector denominado Pampilla con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'07.54332"s **Longitud** 66°15'20.82065"w y coordenadas UTM: **Este** 791219.374 y **Norte** 8049880.245, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716017** ubicado en el sector denominado Chanca Loma con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'07.45472"s **Longitud** 66°15'03.30790"w y coordenadas UTM: **Este** 791735.982 y **Norte** 8049875.469, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716018** ubicado en el sector denominado Hichu Loma con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'05.56282"s **Longitud** 66°14'52.23941"w y coordenadas UTM: **Este** 792063.313 y **Norte** 8049928.916, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716019** ubicado en el sector denominado Palca Mayu con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'00.80074"s **Longitud** 66°14'42.23224"w y coordenadas UTM: **Este** 792360.627 y **Norte** 8050071.102, prosiguiendo el límite en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716020** ubicado en el sector denominado Ichuloma Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'05.05944"s **Longitud** 66°14'30.34715"w y coordenadas UTM: **Este** 792709.294 y **Norte** 8049934.995, continuando el límite en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE**



No. 31716021 ubicado en el sector denominado Pacollo Punta con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'03.69108"s **Longitud** 66°14'24.35701"w y coordenadas UTM: **Este** 792886.600 y **Norte** 8049974.509, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716022** ubicado en el sector denominado Arsera Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'57.44773"s **Longitud** 66°14'26.35033"w y coordenadas UTM: **Este** 792830.604 y **Norte** 8050167.414, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716023** ubicado en el sector denominado Mojona Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'48.66711"s **Longitud** 66°14'08.02826"w y coordenadas UTM: **Este** 793375.005 y **Norte** 8050429.620, siguiendo en línea recta por el sector denominado Mojona K'asa Punta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716024** ubicado en el sector denominado Mojona Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'48.81106"s **Longitud** 66°14'03.26180"w y coordenadas UTM: **Este** 793515.541 y **Norte** 8050423.137, siguiendo el límite en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716025** ubicado en el sector denominado Mojona Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'49.54267"s **Longitud** 66°14'02.17463"w y coordenadas UTM: **Este** 793547.281 y **Norte** 8050400.163, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716026** ubicado en el sector denominado Mojona Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'51.72922"s **Longitud** 66°13'59.03842"w y coordenadas UTM: **Este** 793638.809 y **Norte** 8050331.551, siguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716027** ubicado en el sector denominado Yuraj Loma con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'49.96991"s **Longitud** 66°13'52.50506"w y coordenadas UTM: **Este** 793832.321 y **Norte** 8050382.849, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716028** ubicado en el sector denominado Era Punta con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'44.79001"s **Longitud** 66°13'43.99500"w y coordenadas UTM: **Este** 794085.684 y **Norte** 8050538.511, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716029** ubicado en el sector denominado Era con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'43.44427"s **Longitud** 66°13'43.07784"w y coordenadas UTM: **Este** 794113.345 y **Norte** 8050579.510, continuando en línea recta hasta llegar al **VÉRTICE No. 31716030** ubicado en el sector denominado Añatuya Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'38.36612"s **Longitud** 66°13'35.01428"w y coordenadas UTM: **Este** 794353.496 y **Norte** 8050732.232, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716031** ubicado en el sector denominado Sarkuita Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'37.71441"s **Longitud** 66°13'30.50393"w y coordenadas UTM: **Este** 794486.839 y **Norte** 8050750.329, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716032** ubicado en el sector denominado Sarkuita Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'36.56631"s **Longitud** 66°13'27.03319"w y coordenadas UTM: **Este** 794589.739 y **Norte** 8050784.144, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716033** ubicado en el sector denominado Era Moko con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'31.42019"s **Longitud** 66°13'20.69788"w y coordenadas UTM: **Este** 794778.946 y **Norte** 8050939.700, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716034** ubicado en el sector denominado Era Moko con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'32.12734"s **Longitud** 66°13'19.55413"w y coordenadas UTM: **Este** 794812.366 y **Norte** 8050917.452, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716035** ubicado en el sector denominado Era Moko con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'31.87413"s **Longitud** 66°13'16.56029"w y coordenadas UTM: **Este** 794900.795 y **Norte** 8050923.945, prosiguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716036** ubicado en el sector denominado Tripartito - Comunidades Huayñacochi y San Martín con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'31.14402"s **Longitud** 66°13'14.84245"w y coordenadas UTM: **Este** 794951.800 y **Norte** 8050945.659, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716037** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'35.64094"s **Longitud** 66°13'13.25648"w y coordenadas UTM: **Este** 794996.553 y **Norte** 8050806.643, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716038** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'40.51827"s **Longitud** 66°13'09.49566"w y coordenadas UTM: **Este** 795105.287 y **Norte** 8050654.983, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716039** ubicado Divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'46.89501"s **Longitud** 66°13'03.84786"w y coordenadas UTM: **Este** 795269.006 y **Norte** 8050456.380, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716040** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'51.83145"s **Longitud** 66°12'58.17647"w y coordenadas UTM: **Este** 795434.068 y **Norte** 8050302.069, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716041** ubicado en la divisoria



de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°36'57.97348"s **Longitud** 66°12'54.04196"w y coordenadas UTM: **Este** 795553.247 y **Norte** 8050111.340, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716042** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'01.58261"s **Longitud** 66°12'51.55830"w y coordenadas UTM: **Este** 795624.875 y **Norte** 8049999.241, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716043** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'04.30131"s **Longitud** 66°12'48.55093"w y coordenadas UTM: **Este** 795712.354 y **Norte** 8049914.305, continuando en la misma dirección en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716044** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'07.11186"s **Longitud** 66°12'46.26060"w y coordenadas UTM: **Este** 795778.639 y **Norte** 8049826.854, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716045** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'10.11432"s **Longitud** 66°12'42.27378"w y coordenadas UTM: **Este** 795894.879 y **Norte** 8049732.762, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716046** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'15.54628"s **Longitud** 66°12'37.39803"w y coordenadas UTM: **Este** 796036.236 y **Norte** 8049563.548, siguiendo en línea recta hasta ubicar el **VÉRTICE No. 31716047** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'21.17288"s **Longitud** 66°12'35.64120"w y coordenadas UTM: **Este** 796085.504 y **Norte** 8049389.704, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716048** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'27.89141"s **Longitud** 66°12'34.28984"w y coordenadas UTM: **Este** 796122.316 y **Norte** 8049182.447, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716049** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'34.84612"s **Longitud** 66°12'32.65187"w y coordenadas UTM: **Este** 796167.472 y **Norte** 8048967.799, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716050** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'40.20162"s **Longitud** 66°12'29.83809"w y coordenadas UTM: **Este** 796248.036 y **Norte** 8048801.833, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716051** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'45.81100"s **Longitud** 66°12'27.26057"w y coordenadas UTM: **Este** 796321.514 y **Norte** 8048628.159, prosiguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716052** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'50.86857"s **Longitud** 66°12'23.58194"w y coordenadas UTM: **Este** 796427.719 y **Norte** 8048470.980, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716053** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°37'57.02495"s **Longitud** 66°12'18.85427"w y coordenadas UTM: **Este** 796564.365 y **Norte** 8048279.541, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716054** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'02.44696"s **Longitud** 66°12'14.35912"w y coordenadas UTM: **Este** 796694.484 y **Norte** 8048110.792, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716055** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'08.03258"s **Longitud** 66°12'09.21928"w y coordenadas UTM: **Este** 796843.541 y **Norte** 8047936.728, siguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716056** ubicado Divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'14.58918"s **Longitud** 66°12'04.51079"w y coordenadas UTM: **Este** 796979.430 y **Norte** 8047732.982, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716057** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'20.18799"s **Longitud** 66°11'59.44691"w y coordenadas UTM: **Este** 797126.236 y **Norte** 8047558.543, prosiguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716058** ubicado en la divisoria de aguas de la Serranía Lapía con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'23.00265"s **Longitud** 66°11'57.59590"w y coordenadas UTM: **Este** 797179.547 y **Norte** 8047471.151, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716059** ubicado en el sector denominado Uchu Chaquichina con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'26.27772"s **Longitud** 66°11'56.23772"w y coordenadas UTM: **Este** 797218.112 y **Norte** 8047369.811, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716060** ubicado en el sector denominado Antiloma con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'27.30629"s **Longitud** 66°11'52.31129"w y coordenadas UTM: **Este** 797333.450 y **Norte** 8047336.454, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716061** ubicado en el sector denominado Antiloma con coordenadas



Geodésicas: **Latitud** 17°38'28.77637"s **Longitud** 66°11'50.40197"w y coordenadas UTM: **Este** 797389.093 y **Norte** 8047290.397, prosiguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716062** ubicado en el sector denominado Antiloma con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'29.63970"s **Longitud** 66°11'48.76162"w y coordenadas UTM: **Este** 797437.079 y **Norte** 8047263.122, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716063** ubicado en el sector denominado Antiloma con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'33.17444"s **Longitud** 66°11'44.91501"w y coordenadas UTM: **Este** 797548.918 y **Norte** 8047152.704, siguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716064** ubicado en el sector denominado Oke Moko con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'40.73799"s **Longitud** 66°11'44.28816"w y coordenadas UTM: **Este** 797563.951 y **Norte** 8046919.764, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716065** ubicado en el sector denominado Laura Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'44.22932"s **Longitud** 66°11'41.58374"w y coordenadas UTM: **Este** 797642.120 y **Norte** 8046811.182, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716066** ubicado en el sector denominado Huancaña con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'45.88821"s **Longitud** 66°11'37.56753"w y coordenadas UTM: **Este** 797759.813 y **Norte** 8046758.392, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716067** ubicado en el sector denominado Huancaña con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'48.06722"s **Longitud** 66°11'35.66870"w y coordenadas UTM: **Este** 797814.820 y **Norte** 8046690.530, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716068** ubicado en el sector denominado Jatun Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'51.40887"s **Longitud** 66°11'39.62396"w y coordenadas UTM: **Este** 797696.639 y **Norte** 8046589.470, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716069** ubicado en el sector denominado Era Punta con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'59.09731"s **Longitud** 66°11'40.29801"w y coordenadas UTM: **Este** 797673.245 y **Norte** 8046353.257, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716070** ubicado en el sector denominado Kocha Moko con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°39'01.10509"s **Longitud** 66°11'37.41114"w y coordenadas UTM: **Este** 797757.470 y **Norte** 8046290.230, continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716071** ubicado en el sector denominado Kocha Moko con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°39'00.78679"s **Longitud** 66°11'35.39276"w y coordenadas UTM: **Este** 797817.143 y **Norte** 8046299.137, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716072** ubicado en el sector denominado Laura Kasa con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°39'00.17214"s **Longitud** 66°11'31.03467"w y coordenadas UTM: **Este** 797945.956 y **Norte** 8046316.133, siguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716073** ubicado en el sector denominado Mechero Punta con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'58.61968"s **Longitud** 66°11'20.64015"w y coordenadas UTM: **Este** 798253.231 y **Norte** 8046359.328, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716074** ubicado en el sector denominado Mula Huañusca con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'58.04879"s **Longitud** 66°11'08.46017"w y coordenadas UTM: **Este** 798612.717 y **Norte** 8046371.538, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716075** ubicado en el sector denominado Lloque Kasa Quinray con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°38'59.66325"s **Longitud** 66°11'05.48777"w y coordenadas UTM: **Este** 798699.642 y **Norte** 8046320.568, prosiguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716076** ubicado en el sector denominado Lloque Kasa Quinray con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°39'03.03023"s **Longitud** 66°10'59.57111"w y coordenadas UTM: **Este** 798872.597 y **Norte** 8046214.391, siguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716077** ubicado en el sector denominado Lloque Kasa Quinray con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°39'02.47207"s **Longitud** 66°10'58.15416"w y coordenadas UTM: **Este** 798914.643 y **Norte** 8046230.938, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716078** ubicado en el sector denominado Lloque Kasa Quinray con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°39'07.11260"s **Longitud** 66°10'53.41800"w y coordenadas UTM: **Este** 799052.195 y **Norte** 8046086.102, prosiguiendo en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716079** ubicado en el Cerro Apacheta con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°39'21.03896"s **Longitud** 66°10'24.68374"w y coordenadas UTM: **Este** 799893.235 y **Norte** 8045645.032, siguiendo en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 31716080** ubicado en el Cerro Apacheta con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°39'23.29567"s **Longitud** 66°10'16.86716"w y coordenadas UTM: **Este** 800122.724 y **Norte** 8045572.157, continuando en línea recta hasta encontrar el **VÉRTICE No. 31716081** ubicado en el sector denominado Antiloma Tripartito entre los Municipios de Santivañez, Capinota y Tarata



con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°39'23.85919"s **Longitud** 66°10'06.33156"w y coordenadas UTM: **Este** 800433.182 y **Norte** 8045550.163 constituido como final del límite.

Listado de Coordenadas

Nº	VÉRTICE	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS84			COORDENADAS UTM - WGS84			NOMBRE DE MOJÓN
		LATITUD (SUR) (GG MM SS.SS)	LONGITUD (OESTE) (GG MM SS.SS)	ALTURA ELIPSOI DAL	ESTE	NORTE	ZONA	
1	31716001	17°36'04.99917"S	66°17'17.33458"W	2459.395	787810.212	8051853.630	19	Punto 1 (Tripartito Santivañe Z, Capinota y Sipe Sipe)
2	31716002	17°36'27.87588"S	66°16'57.54645"W	2454.211	788383.838	8051141.585	19	Punto 2
3	31716003	17°36'37.23425"S	66°16'48.21394"W	2451.945	788654.990	8050849.772	19	Punto 3
4	31716004	17°36'43.32314"S	66°16'44.48366"W	2450.348	788762.331	8050660.898	19	Punto 4
5	31716005	17°36'52.14566"S	66°16'36.90045"W	2447.733	788982.110	8050386.303	19	Punto 5
6	31716006	17°37'00.22397"S	66°16'30.74299"W	2447.736	789160.000	8050135.203	19	Punto 6
7	31716007	17°37'12.70366"S	66°16'20.13554"W	2445.412	789467.505	8049746.822	19	Punto 7
8	31716008	17°37'16.33278"S	66°16'14.01245"W	2444.976	789646.501	8049632.585	19	Punto 8
9	31716009	17°37'21.43890"S	66°16'03.06694"W	2444.349	789967.080	8049470.860	19	Punto 9
10	31716010	17°37'25.05027"S	66°15'55.53123"W	2446.529	790187.746	8049356.562	19	Punto 10
11	31716011	17°37'28.96459"S	66°15'40.31280"W	2442.615	790634.880	8049229.661	19	Punto 11
12	31716012	17°37'25.21721"S	66°15'34.95550"W	2473.030	790794.567	8049342.641	19	Punto 12
13	31716013	17°37'16.16954"S	66°15'24.16232"W	2514.728	791116.957	8049616.332	19	Punto 13
14	31716014	17°37'14.87209"S	66°15'22.20925"W	2527.591	791175.144	8049655.406	19	Punto 14
15	31716015	17°37'12.94578"S	66°15'21.08599"W	2537.390	791209.136	8049714.178	19	Punto 15
16	31716016	17°37'07.54332"S	66°15'20.82065"W	2550.600	791219.374	8049880.245	19	Punto 16
17	31716017	17°37'07.45472"S	66°15'03.30790"W	2672.772	791735.982	8049875.469	19	Punto 17
18	31716018	17°37'05.56282"S	66°14'52.23941"W	2728.416	792063.313	8049928.916	19	Punto 18
19	31716019	17°37'00.80074"S	66°14'42.23224"W	2714.883	792360.627	8050071.102	19	Punto 19
20	31716020	17°37'05.05944"S	66°14'30.34715"W	2704.729	792709.294	8049934.995	19	Punto 20
21	31716021	17°37'03.69108"S	66°14'24.35701"W	2760.563	792886.600	8049974.509	19	Punto 21
22	31716022	17°36'57.44773"S	66°14'26.35033"W	2788.121	792830.604	8050167.414	19	Punto 22
23	31716023	17°36'48.66711"S	66°14'08.02826"W	2984.407	793375.005	8050429.620	19	Punto 23
24	31716024	17°36'48.81106"S	66°14'03.26180"W	2956.562	793515.541	8050423.137	19	Punto 24
25	31716025	17°36'49.54267"S	66°14'02.17463"W	2952.940	793547.281	8050400.163	19	Punto 25
26	31716026	17°36'51.72922"S	66°13'59.03842"W	2961.173	793638.809	8050331.551	19	Punto 26
27	31716027	17°36'49.96991"S	66°13'52.50506"W	2944.623	793832.321	8050382.849	19	Punto 27
28	31716028	17°36'44.79001"S	66°13'43.99500"W	2918.876	794085.684	8050538.511	19	Punto 28
29	31716029	17°36'43.44427"S	66°13'43.07784"W	2919.016	794113.345	8050579.510	19	Punto 29
30	31716030	17°36'38.36612"S	66°13'35.01428"W	2930.431	794353.496	8050732.232	19	Punto 30
31	31716031	17°36'37.71441"S	66°13'30.50393"W	2931.572	794486.839	8050750.329	19	Punto 31
32	31716032	17°36'36.56631"S	66°13'27.03319"W	2928.241	794589.739	8050784.144	19	Punto 32
33	31716033	17°36'31.42019"S	66°13'20.69788"W	2962.516	794778.946	8050939.700	19	Punto 33
34	31716034	17°36'32.12734"S	66°13'19.55413"W	2965.154	794812.366	8050917.452	19	Punto 34



35	31716035	17°36'31.87413"S	66°13'16.56029"W	2992.282	794900.795	8050923.945	19	Punto 35
36	31716036	17°36'31.14402"S	66°13'14.84245"W	3004.306	794951.800	8050945.659	19	Punto 36
37	31716037	17°36'35.64094"S	66°13'13.25648"W	2994.458	794996.553	8050806.643	19	Punto 37
38	31716038	17°36'40.51827"S	66°13'09.49566"W	3006.821	795105.287	8050654.983	19	Punto 38
39	31716039	17°36'46.89501"S	66°13'03.84786"W	3030.718	795269.006	8050456.380	19	Punto 39
40	31716040	17°36'51.83145"S	66°12'58.17647"W	3054.025	795434.068	8050302.069	19	Punto 40
41	31716041	17°36'57.97348"S	66°12'54.04196"W	3112.311	795553.247	8050111.340	19	Punto 41
42	31716042	17°37'01.58261"S	66°12'51.55830"W	3087.133	795624.875	8049999.241	19	Punto 42
43	31716043	17°37'04.30131"S	66°12'48.55093"W	3082.821	795712.354	8049914.305	19	Punto 43
44	31716044	17°37'07.11186"S	66°12'46.26060"W	3086.452	795778.639	8049826.854	19	Punto 44
45	31716045	17°37'10.11432"S	66°12'42.27378"W	3085.739	795894.879	8049732.762	19	Punto 45
46	31716046	17°37'15.54628"S	66°12'37.39803"W	3114.662	796036.236	8049563.548	19	Punto 46
47	31716047	17°37'21.17288"S	66°12'35.64120"W	3101.081	796085.504	8049389.704	19	Punto 47
48	31716048	17°37'27.89141"S	66°12'34.28984"W	3078.596	796122.316	8049182.447	19	Punto 48
49	31716049	17°37'34.84612"S	66°12'32.65187"W	3061.780	796167.472	8048967.799	19	Punto 49
50	31716050	17°37'40.20162"S	66°12'29.83809"W	3084.607	796248.036	8048801.833	19	Punto 50
51	31716051	17°37'45.81100"S	66°12'27.26057"W	3085.490	796321.514	8048628.159	19	Punto 51
52	31716052	17°37'50.86857"S	66°12'23.58194"W	3045.819	796427.719	8048470.980	19	Punto 52
53	31716053	17°37'57.02495"S	66°12'18.85427"W	3084.684	796564.365	8048279.541	19	Punto 53
54	31716054	17°38'02.44696"S	66°12'14.35912"W	3121.884	796694.484	8048110.792	19	Punto 54
55	31716055	17°38'08.03258"S	66°12'09.21928"W	3135.460	796843.541	8047936.728	19	Punto 55
56	31716056	17°38'14.58918"S	66°12'04.51079"W	3120.749	796979.430	8047732.982	19	Punto 56
57	31716057	17°38'20.18799"S	66°11'59.44691"W	3080.190	797126.236	8047558.543	19	Punto 57
58	31716058	17°38'23.00265"S	66°11'57.59590"W	3118.672	797179.547	8047471.151	19	Punto 58
59	31716059	17°38'26.27772"S	66°11'56.23772"W	3128.925	797218.112	8047369.811	19	Punto 59
60	31716060	17°38'27.30629"S	66°11'52.31129"W	3134.749	797333.450	8047336.454	19	Punto 60
61	31716061	17°38'28.77637"S	66°11'50.40197"W	3139.199	797389.093	8047290.397	19	Punto 61
62	31716062	17°38'29.63970"S	66°11'48.76162"W	3138.219	797437.079	8047263.122	19	Punto 62
63	31716063	17°38'33.17444"S	66°11'44.91501"W	3137.113	797548.918	8047152.704	19	Punto 63
64	31716064	17°38'40.73799"S	66°11'44.28816"W	3096.838	797563.951	8046919.764	19	Punto 64
65	31716065	17°38'44.22932"S	66°11'41.58374"W	3101.747	797642.120	8046811.182	19	Punto 65
66	31716066	17°38'45.88821"S	66°11'37.56753"W	3113.508	797759.813	8046758.392	19	Punto 66
67	31716067	17°38'48.06722"S	66°11'35.66870"W	3121.535	797814.820	8046690.530	19	Punto 67
68	31716068	17°38'51.40887"S	66°11'39.62396"W	3118.349	797696.639	8046589.470	19	Punto 68
69	31716069	17°38'59.09731"S	66°11'40.29801"W	3152.943	797673.245	8046353.257	19	Punto 69
70	31716070	17°39'01.10509"S	66°11'37.41114"W	3131.614	797757.470	8046290.230	19	Punto 70
71	31716071	17°39'00.78679"S	66°11'35.39276"W	3127.456	797817.143	8046299.137	19	Punto 71
72	31716072	17°39'00.17214"S	66°11'31.03467"W	3108.649	797945.956	8046316.133	19	Punto 72
73	31716073	17°38'58.61968"S	66°11'20.64015"W	3181.164	798253.231	8046359.328	19	Punto 73
74	31716074	17°38'58.04879"S	66°11'08.46017"W	3138.317	798612.717	8046371.538	19	Punto 74
75	31716075	17°38'59.66325"S	66°11'05.48777"W	3134.226	798699.642	8046320.568	19	Punto 75
76	31716076	17°39'03.03023"S	66°10'59.57111"W	3120.008	798872.597	8046214.391	19	Punto 76
77	31716077	17°39'02.47207"S	66°10'58.15416"W	3119.355	798914.643	8046230.938	19	Punto 77
78	31716078	17°39'07.11260"S	66°10'53.41800"W	3111.510	799052.195	8046086.102	19	Punto 78



79	31716079	17°39'21.03896"S	66°10'24.68374"W	3276.401	799893.235	8045645.032	19	Punto 79
80	31716080	17°39'23.29567"S	66°10'16.86716"W	3295.254	800122.724	8045572.157	19	Punto 80
81	31716081	17°39'23.85919"S	66°10'06.33156"W	3327.856	800433.182	8045550.163	19	Punto 81 (Tripartito Santivañez, Capinota y Tarata)

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 3, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 4, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 4. (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, poblaciones y/o localidades, ubicadas en el límite intradepartamental entre los Municipios de Santivañez y el Municipio de Capinota, ambos de la Provincia Capinota, se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, zona 19 Sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades, según el siguiente detalle:

Municipio de Santivañez

Nº	COORDENADAS WGS84	GEODÉSICAS	COORDENADAS UTM - WGS84			NOMBRE DE LA COMUNIDAD, LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN
	LATITUD (SUR) (GG MM SS.SS)	LONGITUD (OESTE) (GG MM SS.SS)	ESTE	NORTE	ZONA	
1	17°35'53.11294" S	66°17'4.98015" W	788179.896	8052214.020	19	Sindicato Agrario Londo 1º de Septiembre
2	17°38'9.09548" S	66°9'26.29553" W	801648.559	8047832.314	19	Comunidad 1º de Mayo Pampa Churigua
3	17°35'45.86419" S	66°12'24.47407" W	796458.175	8052316.640	19	Comunidad San Martin
4	17°35'17.08194" S	66°13'59.95737" W	793654.247	8053243.345	19	La Comunidad Huañacochi
5	17°36'8.08822" S	66°16'17.85132" W	789563.538	8051733.402	19	Comunidad Londo
6	17°36'56.67292" S	66°15'42.46432" W	790585.800	8050223.870	19	Sindicato Poquera
7	17°37'4.33866" S	66°15'42.36512" W	790585.313	8049988.030	19	Sindicato Agrario Arce Rancho

Municipio de Capinota

Nº	COORDENADAS WGS84	GEODÉSICAS	COORDENADAS UTM - WGS84			NOMBRE DE LA COMUNIDAD, LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN
	LATITUD (SUR) (GG MM SS.SS)	LONGITUD (OESTE) (GG MM SS.SS)	ESTE	NORTE	ZONA	
1	17°36'16.84326" S	66°17'31.93711" W	787374.244	8051495.480	19	Comunidad Sillaraya
2	17°41'6.1396" S	66°10'18.88615" W	800015.739	8042409.366	19	Junta Vecinal Corral Mayu
3	17°39'46.14191" S	66°12'0.25691" W	797063.135	8044914.840	19	Sindicato Agrario Corata Norte



4	17°38'24.07465" S	66°14'49.48246" W	792109.465	8047512.688	19	Sindicato Agrario Ticti Falsuri
5	17°37'33.75864" S	66°15'25.89595" W	791057.974	8049076.032	19	OTB Comunidad Agraria Tariza
6	17°38'6.08671" S	66°15'53.99968" W	790214.657	8048093.632	19	Sindicato Agrario Ucuchi
7	17°36'48.80697" S	66°17'26.88197" W	787509.287	8050510.165	19	Sindicato Agrario Charamoco

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

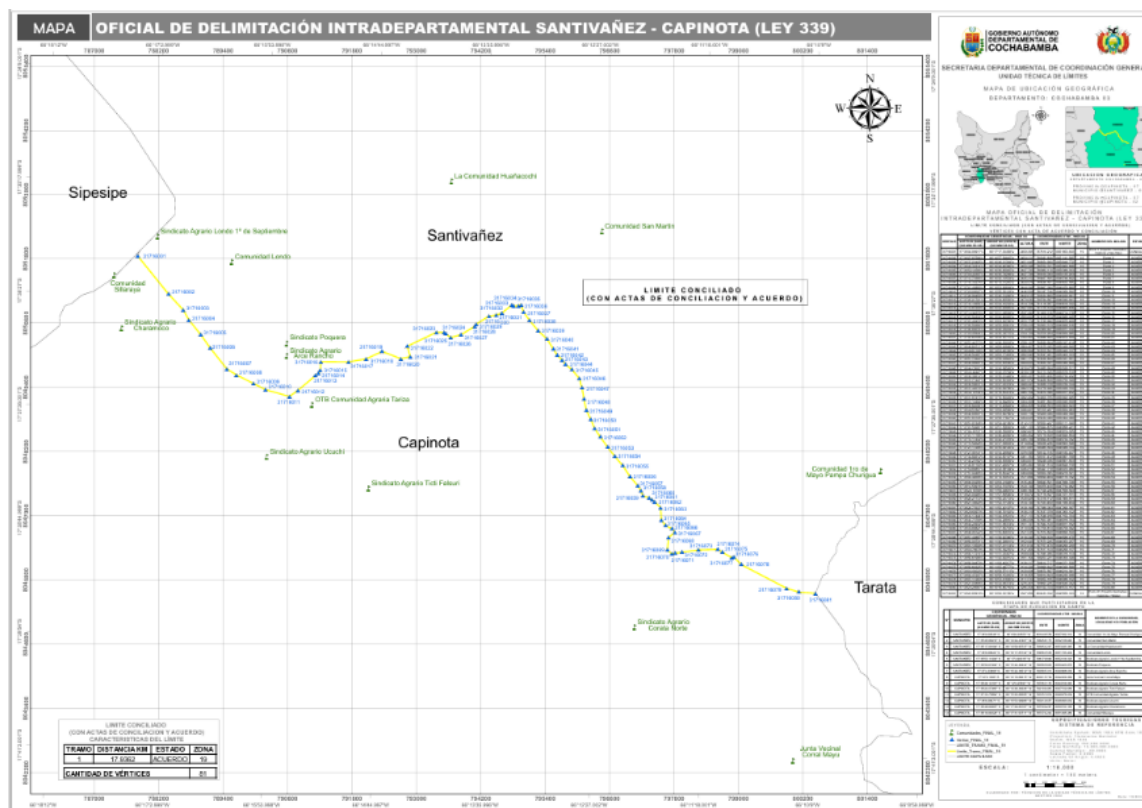
Senador Secretario: Más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 4, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 5, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 5. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial del límite intradepartamental de un tramo correspondiente a ochenta y uno (81) vértices acordados y conciliados entre los municipios de Santivañez y Capinota, ambos de la provincia Capinota del Departamento de Cochabamba, consignado en el Anexo que es parte indivisible de la presente Ley.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 5 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Senador Secretario: Más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 5, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

ÚNICA. Se derogan y abrogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 5, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle siendo la Cámara de Senadores, Cámara de Origen queda aprobado el Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Presidente, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley de "Delimitación Intradepartamental de un tramo entre los municipios de Santivañez y Capinota, ambos de la Provincia Capinota del Departamento de Cochabamba".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud se requiere, el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, hermano Presidente.



Sen. Presidente: Queda Rechazada la Reconsideración del presente Proyecto de Ley.
Se decreta Cuarto Intermedio hasta las 13:00 horas.

Sen. Secretario: Son 43 artículos el siguiente Proyecto de Ley

Sen. Presidente: 30 minutos senadores tenemos todavía una larga Agenda, se decreta Cuarto Intermedio.

-Cuarto Intermedio-

Sen. Presidente: Se levanta el Cuarto Intermedio, continuamos con la Sesión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.3 De la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, referido al Proyecto de Ley N° 160/2023-2024 C.S. "De Acceso a la Información y Documentación Pública". (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la modificación del Orden del día, para la incorporación del Proyecto de Ley. En sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle el Proyecto de Ley N° 160/2023-2024 C.S.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Presidente, en primer lugar quisiera que la Directiva y los colegas sepan que este proyecto nace de la sociedad civil, son las organizaciones relacionadas a la defensa de los derechos humanos, la Asociación de la Prensa, CONSTRUIR, UNITAS, etc. las que nos presentan un Proyecto de Ley y en base a ello hemos trabajado desde junio del 2023, es decir, hace más de un año que se ha trabajado en este Proyecto de Ley hemos convocado al Ministerio de Justicia ha venido la Viceministra de Transparencia, hemos visto los grandes avances que ha hecho el Viceministerio con relación a la transparencia de la información y demás pero, necesariamente Bolivia tenía que cumplir con lo que establece la Sentencia en el caso Flores Bedregal, la Corte Interamericana ha sancionado a Bolivia precisamente indicando que en el caso de Flores Bedregal como ustedes saben fue asesinado en la época de la dictadura, la familia no tuvo acceso a la información incluso hasta el día de hoy no se sabe dónde está enterrado Flores Bedregal, Marcelo Quiroga y otros, porque no se ha dado lugar al acceso a la información; por esa razón es que la Corte dice: sanciona a Bolivia y luego recomienda que debe Bolivia aprobar una Ley de Acceso a la Información.

Por otro lado, colegas quiero decirles que Bolivia es uno de los únicos países de América que no tiene Ley de Acceso a la Información, desde el 2022 ha habido innumerables proyectos de ley en la Cámara de Diputas, Cámara de Senadores, etc. para tratar este tema, este Proyecto de Ley cumple todos los estándares internacionales, o sea, es un Proyecto de Ley que se ha trabajado meticulosamente. Por otro lado quiero decirles que existe una ley modelo de acceso a la información para todo América y nosotros hemos tomado en cuenta esa ley modelo pero además lo hemos adaptado a nuestra realidad, hay temas importantísimos en este Proyecto de Ley como el tema de las excepciones el tema de la segunda instancia, en fin, es un Proyecto de Ley donde se ha tratado, hemos realizado innumerables mesas de trabajo aquí con todos los actores y también la Comisión ha realizado un trabajo en concreto, el Comité de la Senadora Barrientos ha realizado un trabajo exhaustivo en lo que se refiere a este Proyecto de Ley, es por eso que yo les pido a los colegas que tengan paciencia son más de 30 artículos pero es una necesidad y una obligación del país en contar con este Proyecto de Ley. Eso sería todo. Gracias Senador Presidente. Si alguien tiene alguna duda estamos aquí para ir absolviendo en el transcurso en la lectura de los artículos. Gracias, el proyecto



se ha pasado durante tres oportunidades y un resumen se les ha pasado durante la anterior Sesión también.
Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento del presente Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

**LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN
Y SISTEMA ELECTORAL**

**INFORME – COM. C. DD. HH. L. Y S.E.- PL N° 020/2023-2024
de 27 DE AGOSTO DE 2024**

ASUNTO:

**PROYECTO DE LEY: PL N° 160/2023-2024 C.S. "DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN PÚBLICA"**

I. ANTECEDENTES.

En atención a la nota de 16 de mayo de 2024, se remitió el Proyecto de Ley N° 160/2023-2024 C.S. "**De acceso a la Información y la Documentación Pública**" presentado por la Senadora Silvia Salame Farjat, remitido al Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social, para su revisión y elaborar el informe correspondiente para su tratamiento.

El presente Proyecto de Ley cuenta con la siguiente documentación:

1. Nota con Ref. **PRESENTA PROYECTO DE LEY "De acceso a la Información y la Documentación Pública"**, dirigida al Pleno de la Cámara de Senadores de 14 de mayo de 2024, adjunta el Proyecto de Ley.

Mediante Informe de 19 de agosto del 2024, el Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social, ha elaborado dicho Informe, en la que concluye que el Proyecto cumple con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos y de igual manera, se encuentra conforme a la Constitución Política del Estado y la normativa sectorial vigente y remitir el informe a la Comisión para su tratamiento y posterior aprobación de Ley: **LEY: PL N° 160/2023-2024 C.S. "DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PÚBLICA"**, con las modificaciones sugeridas de conformidad con el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El acceso a la información se define como el derecho de una persona de buscar, recibir y hacer uso de información que emana o está en manos del gobierno y/o de las administraciones públicas, reconociendo esto como un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática.

Es una prerrogativa de todas las personas, sin importar edad, sexo, religión, condición social, orientación sexual, nacionalidad, etnia, discapacidad, o alguna otra característica física, intelectual, profesional o patrimonial existente, pudiendo toda persona, que así lo requiera, ser informada de la actuación de los poderes públicos. Es también un mecanismo que garantiza la rendición de cuentas del Estado.

La libertad de acceso a la información y documentación pública, es una de las bases más importantes para consolidar el sistema democrático representativo y participativo. Implica un deber activo de la



administración pública de promover ese derecho, que está basado en el principio de máxima divulgación de la información.

El ejercicio del derecho de acceso a la información pública fortalece la participación ciudadana, las políticas públicas, la gestión pública y por ende la gobernabilidad democrática. Al mismo tiempo, permite reforzar la legitimidad del sistema democrático incorporando al ciudadano en los procesos de deliberación, gestión y evaluación de las políticas públicas, sumando un componente de sustentabilidad a estas políticas, por lo que como derecho y como política pública se encuentra íntimamente ligado a las ideas de democracia y gobernabilidad democrática.

III. BASE CONSTITUCIONAL Y LEGAL.

La normativa considerada para el análisis y discusión del Proyecto de Ley es la siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 21°. - Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 6. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva.

Artículo 106°. - I. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información.

II. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.

III. El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información.

Artículo 137°. - En caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural, la Presidenta o el Presidente del Estado tendrá la potestad de declarar el estado de excepción, en todo o en la parte del territorio donde fuera necesario. La declaración del estado de excepción no podrá en ningún caso suspender las garantías de los derechos, ni los derechos fundamentales, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los derechos de las personas privadas de libertad.

Artículo 218°. - I. La Defensoría del Pueblo velará por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. La función de la Defensoría alcanzará a la actividad administrativa de todo el sector público y a la actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos.

II. Corresponderá asimismo a la Defensoría del Pueblo la promoción de la defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades urbanas e interculturales, y de las bolivianas y los bolivianos en el exterior.

III. La Defensoría del Pueblo es una institución con autonomía funcional, financiera y administrativa, en el marco de la ley. Sus funciones se regirán bajo los principios de gratuidad, accesibilidad, celeridad y solidaridad. En el ejercicio de sus funciones no recibe instrucciones de los órganos del Estado.

Artículo 222°. - Son atribuciones de la Defensoría del Pueblo, además de las que establecen la Constitución y la ley: 4. Solicitar a las autoridades y servidores públicos información respecto a las investigaciones que realice la Defensoría del Pueblo, sin que puedan oponer reserva alguna.

Artículo 223°. - Las autoridades y los servidores públicos tienen la obligación de proporcionar a la Defensoría del Pueblo la información que solicite en relación con el ejercicio de sus funciones. En caso de no ser debidamente atendida en su solicitud, la Defensoría interpondrá las acciones correspondientes contra la autoridad, que podrá ser procesada y destituida si se demuestra el incumplimiento.

Artículo 231°. - Son funciones de la Procuraduría General del Estado, además de las determinadas por la Constitución y la ley: 4. Requerir a las servidoras públicas o a los servidores públicos, y a las personas particulares, la información que considere necesaria a los fines del ejercicio de sus atribuciones. Esta



información no se le podrá negar por ninguna causa ni motivo; la ley establecerá las sanciones correspondientes.

Artículo 237°. - I. Son obligaciones para el ejercicio de la función pública: (...) 2. Guardar secreto respecto a las informaciones reservadas, que no podrán ser comunicadas incluso después de haber cesado en las funciones. El procedimiento de calificación de la información reservada estará previsto en la ley.

Artículo 242°. - La participación y el control social implica, además de las previsiones establecidas en la Constitución y la ley: 4. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna.

Artículo 298° II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado: 27. Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y otros de interés del nivel central del Estado.

Artículo 300°. - I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción: 28. Crear Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y otros departamentales.

Artículo 302°. - I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: (...) 25. Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y otros municipales.

➤ **LEY DEL DEFENSOR DEL PUEBLO N° 870 DEL AÑO 2016.**

Artículo 3.- (ALCANCE). Las funciones de la Defensoría del Pueblo alcanzarán a las actividades administrativas de todo el sector público y las actividades de las instituciones privadas que presten servicios públicos en los distintos niveles del Estado.

Artículo 5.- (ATRIBUCIONES). Son atribuciones de la Defensoría del Pueblo: 1. Interponer las acciones de inconstitucionalidad, de libertad, de amparo constitucional, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento y el recurso directo de nulidad, en casos de vulneración de derechos individuales y colectivos manifiestamente. 2. Presentar Proyectos de Ley y proponer modificaciones a Leyes, Decretos y Resoluciones no judiciales, en materia de su competencia, en diferentes niveles de gobierno. 3. Investigar, de oficio o a solicitud de parte, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución Política del Estado, las Leyes y los Instrumentos Internacionales, e instar al Ministerio Público el inicio de las acciones legales que correspondan. 4. Solicitar a las autoridades, servidores públicos, representantes legales de empresas privadas, mixtas y cooperativas que presten servicios públicos, o autoridades indígenas originario campesinas, la información que requiera para el ejercicio y cumplimiento de sus funciones. 5. Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales, y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y medidas que aporten al cumplimiento, vigencia y promoción de los derechos humanos, a todos los órganos e instituciones del Estado, y emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a dichas formulaciones. 6. Acceder libremente a los centros de detención e internación, policial o militar; institutos de formación policial o militar, casas de acogida, centros de atención de la niñez y adolescencia, y de adultos mayores; hospitales, centros de salud o instituciones que brindan servicios de salud; refugios temporales; centros de formación y educación; sin que pueda oponerse objeción alguna, a efectos de velar por el cumplimiento y promoción de los derechos de las personas que ahí se encuentran. 7. Ejercer sus funciones sin interrupción de ninguna naturaleza, aun en caso de declaratoria de estado de excepción. 8. Asistir con prontitud y sin discriminación a las personas que soliciten sus servicios. 9. Elaborar los reglamentos y la normativa interna para el ejercicio de sus funciones, en el marco de la presente Ley. 10. Interponer las acciones correspondientes contra las autoridades o servidoras y servidores públicos, representantes legales de empresas privadas, mixtas o cooperativas que presten servicios públicos, o autoridades indígenas originario campesinas, en caso de no ser atendidas sus solicitudes.



Artículo 14.- (FUNCIONES). La Defensora o el Defensor del Pueblo, además de las atribuciones conferidas, tendrá las siguientes funciones: 1. Promover la cultura del diálogo y de respeto a los derechos humanos, en situación de conflictos sociales, a través de la gestión y la prevención. 2. Promover el cumplimiento de los derechos específicos establecidos en la Constitución Política del Estado, en los Instrumentos Internacionales de derechos humanos y en las Leyes. 3. Promover el cumplimiento de los derechos específicos de la infancia, niñez y adolescencia, y de los derechos de las mujeres y grupos vulnerables, con énfasis en medidas contra la violencia y discriminación. 4. Promover y difundir el respeto a los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia. 5. Diseñar, ejecutar y supervisar políticas, programas y proyectos institucionales para la defensa y cumplimiento de los derechos humanos. 6. Promover y ejecutar campañas de comunicación, información y sensibilización de la opinión pública para el conocimiento, comprensión y defensa de los derechos humanos. 7. Servir de facilitador en la resolución de conflictos en las materias de su competencia cuando las circunstancias permitan tener un mayor beneficio a los fines tutelados. 8. Velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger los derechos individuales y colectivos e intereses legítimos de las personas contra arbitrariedades, deficiencias y errores cometidos en la prestación de los mismos. 9. Impulsar la participación ciudadana para vigilar la vigencia de los derechos y garantías constitucionales. 10. Desarrollar investigaciones a denuncia o de oficio, audiencias públicas, orientación ciudadana, generar alertas tempranas y recomendaciones, recordatorios, sugerencias o correctivos para garantizar la vigencia plena de los derechos humanos. 11. Ejercer la representación legal de la Defensoría del Pueblo. 12. Designar y cesar de sus funciones a las Delegadas o los Delegados Defensoriales Adjuntos, Departamentales y Especiales, así como a las servidoras y servidores públicos de la institución. 13. Aprobar los Reglamentos y las Instrucciones para el correcto funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. 14. Suscribir convenios interinstitucionales y alianzas, en el marco de la Ley y los objetivos institucionales, con Organismos Internacionales establecidos en Bolivia, entidades públicas, instituciones académicas, Organizaciones No Gubernamentales, organizaciones sociales, pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y el pueblo afro boliviano, para la realización de actividades, programas y proyectos, e iniciativas de promoción y difusión de los derechos humanos; y de cooperación técnica o financiera con instituciones nacionales o extranjeras. 15. La Defensora o el Defensor del Pueblo puede actuar como parte o como coadyuvante en las acciones de defensa establecidas en la Constitución Política del Estado, sea de oficio o a solicitud de parte. 16. Promover la ratificación, adhesión o suscripción de Tratados y Convenciones Internacionales sobre derechos humanos, velar por su observancia y promover su difusión y aplicación. 17. Elaborar y presentar informes temáticos o periódicos sobre temas de su competencia, a las Comisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a los sistemas de protección internacional de derechos humanos, cuando le sean requeridos. 18. Promover el cumplimiento de los derechos de las naciones y pueblos indígena, originarios campesinos, comunidades interculturales y del pueblo afro boliviano; mujeres, niñez y adolescencia, y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad; de las consumidoras y los consumidores, usuarias y usuarios de servicios públicos; así como los derechos de la Madre Tierra y el acceso al agua como derecho humano fundamental.

Artículo 29.- (ACCIONES DE DEFENSA). La Defensoría del Pueblo, tiene legitimación activa para la interposición de acciones constitucionales bajo los procedimientos definidos en la Legislación, en: 1. Acción de inconstitucionalidad abstracta. 2. Acción de libertad. 3. Acción de Amparo Constitucional. 4. Acción de protección a la privacidad. 5. Acción popular. 6. Acción de cumplimiento. 7. Recurso directo de nulidad. 8. Recurso de Revisión Extraordinaria de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada Penal, a personas privadas de libertad.

➤ **LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN N° 31 DEL AÑO 2010.**

Artículo 5. (PRINCIPIOS). Los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales autónomas son: 16. Transparencia. - Los órganos públicos del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas facilitarán a la población en general y a otras entidades del Estado el acceso a toda información pública en forma veraz, oportuna, comprensible y confiable. Comprende también el manejo honesto de los recursos públicos.



Artículo 140. (TRANSPARENCIA). Sin necesidad de requerimiento expreso, cada gobierno autónomo debe publicar de manera regular y crear canales de permanente exposición ante la ciudadanía de sus planes, programas y proyectos, las contrataciones y reportes de ejecución concernientes a éstos, los informes físicos y financieros, resultados, evaluaciones, balances, así como toda información relacionada a la gestión pública a su cargo. Asimismo, tiene la obligación de responder a los requerimientos de información específica formulados por cualquier ciudadana o ciudadano, organización social u organismo colegiado, y permitir el acceso efectivo a la información de cualquier entidad pública.

➤ **LEY DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL N° 341 DEL AÑO 2013.**

Artículo 4. (PRINCIPIOS). Son principios de cumplimiento obligatorio: Principios Esenciales: 1. Transparencia. El manejo honesto y adecuado de los recursos públicos, así como la facilitación de información pública desde los Órganos del Estado y las entidades privadas que administran recursos fiscales y/o recursos naturales, de forma veraz, oportuna, comprensible y confiable.

Artículo 8. (DERECHOS DE LOS ACTORES). En el marco de la presente Ley, el derecho de la Participación y Control Social se efectúa a través de: 3. Realizar Control Social y acceder a información documentada sobre la calidad de los servicios básicos que prestan las empresas públicas, privadas, incluyendo las cooperativas u otro tipo de entidades.

Artículo 34. (ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA). I. El Estado en sus diferentes niveles y ámbitos territoriales, a través de todas sus entidades pondrá a disposición y facilitará de manera efectiva y oportuna a todos los actores de la Participación y Control Social, la información de acuerdo a lo establecido en la Ley. II. El Estado en sus diferentes niveles y ámbitos territoriales, implementará centros de documentación, redes de información, gobierno electrónico, telecentros y otros instrumentos similares, que facilitarán el acceso y comprensión de la documentación e información pública.

➤ **LEY DE MEDIO AMBIENTE N° 1333 DEL AÑO 1992.**

Artículo 15º.- La Secretaría Nacional y las Secretarías Departamentales del Medio Ambiente quedan encargadas de la organización el Sistema Nacional de Información Ambiental, cuyas funciones y atribuciones serán: registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental nacional.

Artículo 21º.- Es deber de todas las personas naturales o colectivas que desarrollen actividades susceptibles de degradar el medio ambiente, tomar las medidas preventivas correspondientes, informar a la autoridad competente y a los posibles afectados, con el fin de evitar daños a la salud de la población, el medio ambiente y los bienes.

Artículo 84º.- Los medios de comunicación social, públicos o privados, deben fomentar y facilitar acciones para la educación e información sobre el medio ambiente y su conservación, de conformidad a reglamentación a ser establecida por el Poder Ejecutivo.

➤ **LEY DE UNIDADES DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN N° 974 DEL AÑO 2017.**

Artículo 10. (FUNCIONES). I. Son funciones de las Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en el marco de la presente Ley, las siguientes: 6. Asegurar el acceso a la información pública, exigiendo a las instancias correspondientes en la entidad o institución, la otorgación de información de carácter público, así como la publicación y actualización de la información institucional en transparencia y lucha contra la corrupción, salvo en los casos de información relativa a la defensa nacional, seguridad del Estado o al ejercicio de facultades constitucionales por parte de los Órganos del Estado; los sujetos a reserva o los protegidos por los secretos comercial, bancario, industrial, tecnológico y financiero, en el marco de la normativa vigente.



Artículo 13. (RESPONSABILIDAD). Las y los servidores públicos y personal de las Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, tienen responsabilidad sobre el uso de la información que requieren y los informes que emitan de acuerdo a normativa vigente.

Artículo 18. (SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN – SITPRECO). I. El Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción – SITPRECO, es el sistema de información del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que contiene información sobre transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.

II. El SITPRECO está compuesto por los sistemas de información del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, en el marco de sus funciones de transparencia y lucha contra la corrupción, sobre: 1. Registro de servidoras, servidores o personal responsables de las Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción; 2. Transparencia de la gestión pública; 3. Prevención de la corrupción; 4. Gestión de denuncias por posibles actos de corrupción; 5. Procesos administrativos y judiciales por posibles actos de corrupción; 6. Recuperación de deudas y bienes del Estado y 7. Otros

- **DECRETO SUPREMO N° 28168 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL AÑO 2005.** Tiene por objeto garantizar el acceso a la información como derecho fundamental de toda persona y la transparencia en la gestión del Poder Ejecutivo.
- **DECRETO SUPREMO N° 214 DEL AÑO 2009.**

Artículo 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción – PNT, que en Anexo forma parte de esta disposición normativa, con la finalidad de contar con instrumentos orientados a la prevención, investigación, transparencia, de acceso a la información y sanción de actos de corrupción.

NORMATIVA INTERNACIONAL APLICABLE RATIFICADA POR BOLIVIA.

- **DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS.**

Artículo 19. “Todo ser humano tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye la libertad de, sin interferencia, tener opiniones y buscar, recibir transmitir información e ideas por cualquier medio e independientemente de fronteras”.

- **PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS.**

Artículo 19. “Toda persona tendrá derecho a la libertad de expresión; este derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de cualquier (...)”.

- **CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Resolución 58/4 de la Asamblea General, de 31 de octubre de 2003.**

La finalidad de la presente Convención es: a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.

Artículos 10 y 13: “Cada Estado Parte deberá (...) tomar las medidas necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública (...) procedimientos o reglamentos que permitan a los miembros del público en general obtener (...) información sobre la organización, funcionamiento y procesos de toma de decisiones en su administración pública (...)”.



➤ **CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (PACTO DE SAN JOSÉ).**

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

➤ **DECLARACIÓN INTERAMERICANA DE LOS PRINCIPIOS DE LIBERTAD Y DE EXPRESIÓN.**

(Punto 4): "El acceso a la información mantenida por el Estado constituye un derecho fundamental de todo individuo. Los Estados tienen obligaciones de garantizar el pleno ejercicio de ese derecho".

En este contexto, las Naciones Unidas, en una de sus primeras asambleas generales afirmó que "...la libertad de información es un derecho fundamental y... la piedra angular de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones Unidas...

➤ **CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA.**

Artículo 1. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.

➤ **LEY MODELO INTERAMERICANA 2.0 SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.**

Esta Ley establece la más amplia aplicación posible del derecho de acceso a la información que esté en posesión, custodia o control de cualquier Autoridad Pública, Partido Político, Gremio y Organización Sin Fines de Lucro y se basa en los principios "pro homine" e "in dubio pro actione", de acuerdo con los cuales debe buscarse la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho. Se basa también en el principio de máxima publicidad, de tal manera que cualquier información en manos de los sujetos obligados sea completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro y preciso régimen de excepciones que deberán estar definidas por Ley y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

➤ **ACUERDO DE ESCAZÚ, RATIFICADO MEDIANTE LEY 1182 DEL 03 DE JUNIO DE 2019.**

De conformidad con el numeral 14 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, y los Artículos 33, Parágrafo I inciso b), y 37 de la Ley N° 401 de 18 de septiembre de 2013, de Celebración de Tratados, se ratifica el "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe", adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Fue suscrito por el Representante Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas, el 2 de noviembre de 2018.

➤ **RECOMENDACIONES DE MECANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS AL ESTADO BOLIVIANO.**

Los órganos de los tratados de la Organización de las Naciones Unidas en el marco de la evaluación de los informes periódicos, así como el Consejo de Derechos Humanos en ocasión del Examen Periódico Universal (EPU), han emitido recomendaciones al Estado boliviano sobre el acceso a la información.



➤ **CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL, ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, 17 DE DICIEMBRE DE 2019.**

115.20 Adoptar medidas en materia de acceso a la información, la participación pública y la justicia en cuestiones medioambientales, en el espíritu del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) (Austria);

115.78 Elaborar legislación que garantice el acceso de toda persona a la información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos que faciliten la rendición de cuentas (México);

115.83 Seguir apoyando a los centros comunitarios para ampliar el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y favorecer así el desarrollo comunitario (Bangladesh);

➤ **COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, OBSERVACIONES FINALES SOBRE EL SÉPTIMO INFORME PERIÓDICO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, 12 DE JULIO DE 2022.**

14. Recordando la orientación proporcionada en la Plataforma de Acción de Beijing, en particular en lo que respecta a las condiciones necesarias para el funcionamiento eficaz de los mecanismos nacionales, el Comité recomienda que el Estado parte: c) Elabore y aplique un plan integral para la igualdad entre los géneros y el adelanto de la mujer, que incluya un sistema de indicadores para mejorar la reunión de datos desglosados y un mecanismo eficaz de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, y vele porque se asignen recursos suficientes para su aplicación;

20. Atendiendo a su recomendación general núm. 38 (2020), relativa a la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial, el Comité recomienda que el Estado parte: e) Redoble sus esfuerzos para mejorar la recogida de datos sobre las víctimas de la trata, desglosados por sexo, edad, país de origen, nacionalidad y forma de explotación;

36. El Comité recomienda que el Estado parte: e) Reúna datos desglosados por edad y origen étnico sobre la participación de las mujeres con discapacidad en todas las esferas que abarca la Convención para orientar la formulación de leyes y políticas y superar los obstáculos que impiden a las mujeres con discapacidad ejercer sus derechos.

➤ **REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.**

Artículo 4. (Atribuciones Constitucionales).

- I.** Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda.

Artículo 46. (Naturaleza).

Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 128. (Remisión a Comisión).

Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento.

Artículo 130. (Informe de la Comisión)



- I. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Un aspecto a tener presente sobre el PROYECTO DE LEY: **LEY: PL N° 160/2023-2024 C.S. "DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PÚBLICA"**, tiene por objeto el Acceso a la Información y Documentación Pública, por lo que se verificó los presupuestos viabilidad constitucional, convencional y legal del citado Proyecto.

Conforme a la revisión de los antecedentes y la normativa señalada, se recomienda realizar las siguientes modificaciones al Proyecto de Ley No. 160/2023-2024 "De Acceso a la Información y Documentación Pública":

PL 160	MODIFICACIÓN
Artículo 1.- (OBJETO). El objeto del presente Proyecto de Ley es regular: a) El acceso a la información y documentación pública en todos los niveles del Estado Plurinacional de Bolivia. b) El ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información y documentación pública y las obligaciones que correspondan. c) El procedimiento para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y documentación pública. d) Las reglas de transparencia en la generación y manejo de la información y documentación pública. e) Los casos excepcionales de rechazo total o parcial de entrega de información pública clasificada como reservada, secreta o confidencial mediante Ley.	Artículo 1.- (OBJETO). El objeto de la presente Ley es regular: a) El ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información y documentación pública y las obligaciones que correspondan en todos los niveles de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. b) La transparencia en la generación y manejo de la información y documentación pública, así como, los casos excepcionales de rechazo total o parcial de entrega de información pública clasificada como reservada, secreta o confidencial mediante Ley.
Artículo 2.- (MARCO CONSTITUCIONAL). El presente Proyecto de Ley se encuentra dentro del marco del derecho al acceso a la información pública, garantizado en el inciso 6 del Artículo 21 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los Artículos 106 I, II y III, 137, 218, 222, 223, 231 4, 237 2, 242 4, 298 II 27, 300 I 28 y 302 I 25. Así como los tratados y convenios internacionales de derecho humanos sobre acceso a la información pública.	Artículo 2.- (MARCO CONSTITUCIONAL). La presente Ley se encuentra dentro del marco del derecho al acceso a la información pública, garantizado en el inciso 6 del Artículo 21 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los Artículos 106 I, II y III, 137, 218, 222, 223, 231 4, 237 2, 242 4, 298 II 27, 300 I 28 y 302 I 25; así como los tratados y convenios internacionales de derechos humanos sobre acceso a la información pública.
ARTÍCULO 3.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). El Proyecto de Ley se aplica a: I. Todas las instituciones del sector público que comprenden los Órganos del Estado Plurinacional, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, universidades públicas, empresas públicas, instituciones públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y/o jurídicas que	ARTÍCULO 3.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente Ley se aplica a todas las instituciones públicas y entidades obligadas que comprenden: los Órganos del Estado Plurinacional, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, universidades públicas, empresas públicas, instituciones públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y/o jurídicas que perciban, administren o generen recursos o servicios públicos.



perciban recursos públicos, generen y/o administren servicios públicos. II. Toda entidad obligada, independientemente de su tipología y naturaleza jurídica, siempre que reciba y administre recursos del Estado para su inversión o funcionamiento, se beneficie de subsidios, subvenciones, donaciones, tratamientos diferenciados, exenciones, o preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia, así como adjudicatarias de contratos del sector público, mediante licitación, invitación directa o por excepción. (Este párrafo se encuentra comprendido en las instituciones del párrafo anterior) III. Toda persona tiene derecho a acceder a su información, contenida en bases de datos, registros públicos o privados, en forma expedita, no onerosa, salvo tasas y valores establecidos. En caso de ser necesario, podrá actualizarla, rectificarla y/o enmendarla. (El contenido de este párrafo se encuentra incluido en el principio de Accesibilidad) IV. Se garantiza el derecho de acceso a la información y documentación pública como parte de la libertad de expresión y de prensa, pudiendo cualquier persona o medio de comunicación analizarla y difundirla, sin restricciones, salvo los casos de reserva establecidos por ley. (El contenido de este párrafo se trasladó al art. 7)	
Artículo 4.- (PRINCIPIOS). El derecho de acceso a la información y documentación pública se sustenta en los siguientes principios: a) Universalidad y no discriminación: El ejercicio del derecho de acceso a la información y documentación pública es de carácter universal, reconocido para todas las personas independientemente de su identidad de género, sexo, orientación sexual, edad, color, origen, nacionalidad, ciudadanía, identificación étnica y cultural, idioma, filiación política, ideología, filosofía, grado de instrucción, tipo de ocupación, condición económica o social, creencia religiosa, discapacidad, embarazo u otros. El derecho de acceso a la información y documentación pública será garantizado por la administración pública, sin que ésta requiera una causa o motivación para la solicitud.	Artículo 4.- (PRINCIPIOS). El derecho de acceso a la información y documentación pública se sustenta en los siguientes principios: a) Universalidad y no discriminación: El ejercicio del derecho de acceso a la información y documentación pública es de carácter universal, sin que ésta requiera una causa o motivación para la solicitud, reconocido para todas las personas independientemente de su identidad de género, sexo, orientación sexual, edad, color, origen, nacionalidad, ciudadanía, identificación étnica y cultural, idioma, filiación política, ideología, filosofía, grado de instrucción, tipo de ocupación, condición económica o social, creencia religiosa, discapacidad, embarazo u otros. b) Accesibilidad: Toda información o documentación pública es de libre acceso y no podrá ser reservada o limitada, sino por



b) Accesibilidad: Toda información o documentación pública es de libre acceso y no podrá ser reservada o limitada, sino por disposición constitucional y/o legal. Se presume que toda información o documentación que esté en posesión, bajo control o custodia de una institución pública o entidad obligada es pública, salvando aquella información o datos personales sensibles o que afecten la intimidad, el honor, la reputación o privacidad de cualquier persona, bajo las previsiones establecidas en el artículo 6 de la presente ley. c) Obligatoriedad: Toda institución pública y/o entidad obligada tiene la obligación de entregar la información y documentación de carácter público, que se encuentre en su posesión, control o custodia, de manera completa, adecuada, oportuna y veraz, que sea solicitada por cualquier persona, natural o jurídica, sin discriminación alguna. d) Transparencia activa: Toda institución pública y/o entidad obligada tiene la obligación de divulgar proactivamente la información y documentación pública que se encuentre en su posesión, control o custodia, mediante el uso de herramientas y nuevas tecnologías de la información y comunicación, medios físicos o digitales. e) Buena fe: Las instituciones públicas o entidades obligadas a cumplir con las obligaciones derivadas del derecho de acceso a la información y documentación pública, interpretarán la presente Ley con el ánimo de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información, brindando todos los medios de asistencia necesarios a la ciudadanía, promoviendo una cultura de transparencia con diligencia y lealtad institucional. f) Máxima divulgación: Toda información y documentación pública deberá ser proporcionada en los términos más amplios posibles tanto a iniciativa de las instituciones públicas como a solicitud de la ciudadanía y su limitación por cualquier institución pública o entidad obligada será excepcional y motivada, primando siempre el derecho de acceso a la información ante cualquier duda o vacío legal. Las instituciones públicas deberán publicar y divulgar la información mínima requerida sobre su gestión institucional. Las entidades obligadas deberán publicar información útil, relevante y actualizarla de manera permanente sin necesidad de una solicitud expresa de acceso a la información. g) Facilitación: Las instituciones públicas o entidades obligadas deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información y documentación pública, excluyendo exigencias, requisitos y/o formalismos que puedan obstruirlo, impedirlo o dilatarlo.	disposición constitucional y/o legal. Se presume que toda información o documentación que esté en posesión, bajo control o custodia de una institución pública o entidad obligada es pública, salvando aquella información o datos personales sensibles o que afecten la intimidad, el honor, la reputación o privacidad de cualquier persona, bajo las previsiones establecidas en el artículo 6 de la presente ley. Las instituciones públicas o entidades obligadas deberán garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y documentación pública, excluyendo exigencias, requisitos y/o formalismos que puedan obstruirlo, impedirlo o dilatarlo. j) Gobierno abierto: Es responsabilidad de las autoridades públicas promover una cultura de gobernanza, transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación ciudadana de libre acceso promoviendo el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación.
--	---



h) Celeridad: Las solicitudes de acceso a la información y documentación pública serán atendidas por las instituciones públicas o entidades obligadas con la debida diligencia, oportunidad, sin dilaciones indebidas, arbitrarias o formalismos indebidos y a través de procedimientos simples y expeditos. i) Calidad de la información y datos abiertos: Toda información y documentación pública deberá ser oportuna, objetiva, comprensible, útil, fidedigna, veraz, completa y estar disponible o ser proporcionada en formatos abiertos, accesibles, editables, desagregados y actualizados para los solicitantes y/o interesados. j) Datos sensibles, las entidades públicas y sujetos obligados deberán realizar un manejo adecuado de los datos personales sensibles, especialmente de aquellos referidos a salud personal, vida sexual, orientación sexual o de género creencias religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, opinión política u origen racial o étnico, información sobre cuentas bancarias, documentos oficiales, información recopilada de niños y niñas o geolocalización personal, en los marcos del artículo 6 de la presente ley. k) Gratuidad: El ejercicio del derecho de acceso a la información y documentación pública es gratuito. La administración pública no podrá cobrar valores o tasas adicionales al costo de reproducción de la información. l) Gobierno abierto: Es responsabilidad de las autoridades públicas promover una cultura de gobernanza, transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación ciudadana.	
Artículo 5.- (DEFINICIONES). El presente Proyecto de Ley contempla las siguientes definiciones: a) Información. - Se refiere a cualquier tipo de dato en custodia o control de una institución pública o entidad obligada de acuerdo con el Artículo 3 de la presente Ley. b) Información pública. - Se refiere a cualquier tipo de datos en custodia o control de una institución pública y/o entidad obligada. Es toda información que generen, de forma física como digital que posean o administren los sujetos obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades o	Artículo 5.- (DEFINICIONES). La presente Ley contempla las siguientes definiciones: a) Información. - Se refiere a cualquier tipo de dato en custodia o control de una institución pública o entidad obligada. b) Información pública. - Se refiere a cualquier tipo de datos generados, en custodia o control de una institución pública y/o entidad obligada, de forma física como digital como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el que se contenga o



atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el que se contenga o almacene; la cual está contenida en documentos y/o base de datos. c) Información reservada. - Comprende a aquella información pública que, por disposición legal, se excluye temporalmente del conocimiento de las personas por existir un riesgo claro, probable y específico de daño a intereses públicos. d) Información confidencial. - Comprende aquella información privada, en poder de cualquier sujeto obligado o entidad pública, cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido. e) Información secreta. - Comprende aquella información que requiere alto grado de protección y cuya revelación pueda poner en riesgo la seguridad interior o exterior del Estado, su integridad territorial, el orden constitucional, y sistema democrático, así como los intereses nacionales relacionados a su independencia y soberanía. Comprende, asimismo, toda información de carácter secreto establecida por Ley, de manera temporal y que podrá ser desclasificada por orden judicial en casos de violación de derechos humanos o corrupción. f) Documento. - Cualquier información escrita, independientemente de su forma, origen, fecha de creación o carácter oficial. g) Documento público. - Es aquel documento expedido, autorizado, en poder, custodia o en depósito por una institución o funcionario público competente y que da fe de su contenido por sí mismo. h) Gestión documental. - Se refiere al conjunto de tecnologías, normas y técnicas que permiten administrar el flujo de documentos de la institución pública o entidad obligada a lo largo de su existencia, ya sea mediante técnicas manuales o aplicando tecnologías que permiten alcanzar cotas más altas de rendimiento, funcionalidad y eficiencia. i) Sistemas de calidad de gestión. - Se refiere a una herramienta que permite a la institución pública o entidad obligada planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de su misión, a través de la prestación de servicios con	almacene; la cual está contenida en documentos y/o base de datos. d) Información confidencial. - Comprende aquella información privada, en poder de cualquier institución pública y/o entidad obligada, cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido. f) Datos sensibles: Son aquellos datos referidos a salud personal, vida sexual, orientación sexual o de género, creencias religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, opinión política u origen racial o étnico, información sobre cuentas bancarias, documentos oficiales, información recopilada de niños, niñas, adolescentes o geolocalización personal, en los marcos del artículo 6 de la presente Ley. (Se incluye esta definición) h) Documento público. - Es aquel documento expedido, autorizado, en poder, custodia o en depósito por instituciones públicas o entidades obligadas y que da fe de su contenido por sí mismo. (Se incluyó una nueva definición, por lo que la numeración de los incisos varía)
--	---



altos estándares de calidad, medidos a través de indicadores de satisfacción de los usuarios. j) Publicación. - Se refiere al acto de hacer la información o documentos accesibles al público en general, e incluye la impresión, emisión y las formas electrónicas de difusión.	
Artículo 6.- (EXCEPCIONES). I. El derecho de acceso a la información y documentación pública es amplio y su acceso solo podrá ser limitado o restringido, en casos previamente establecidos por Ley, y en el marco de las siguientes excepciones: a) Información y documentación que con anterioridad a la petición y de conformidad a leyes vigentes, haya sido clasificada como secreta, reservada o confidencial. b) Protección de datos sensibles de carácter personal en el marco del derecho a la privacidad e intimidad, del derecho al honor y a la propia imagen o cuando se ponga en riesgo la vida, seguridad, salud y dignidad de cualquier persona. c) Protección del secreto profesional, comercial, bancario, financiero, industrial, tecnológico y en materia de telecomunicaciones. II. No podrán invocarse excepciones en casos de violaciones de Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad y/o corrupción de instituciones o servidores públicos. III. La aplicación de las excepciones deberá ser necesariamente justificada. La información secreta, reservada o confidencial se mantendrá bajo tal clasificación solamente mientras su publicación comprometa bienes jurídicamente protegidos y considerando un plazo razonable correspondiente al riesgo, el mismo que será establecido por ley, vencido el cual se garantiza el derecho a su acceso. IV. Ningún tipo de información calificada como reservada, secreta o confidencial, lo será indefinidamente, y se mantendrá bajo esa condición por un plazo máximo de 10 años.	Artículo 6.- (EXCEPCIONES). I. El derecho de acceso a la información y documentación pública es amplio y únicamente podrá ser limitado o restringido, en casos previamente establecidos por Ley, y en el marco de las siguientes excepciones: a) Información y documentación que con anterioridad a la petición y de conformidad a leyes vigentes, haya sido clasificada como secreta, reservada o confidencial. b) Protección de datos sensibles de carácter personal en el marco del derecho a la privacidad e intimidad, del derecho al honor y a la propia imagen o cuando se ponga en riesgo la vida, seguridad, salud y dignidad de cualquier persona. c) Protección del secreto profesional, comercial, bancario, financiero, industrial, tecnológico y en materia de telecomunicaciones cuando afecte derechos personales. II. No podrán invocarse excepciones en casos de violaciones de Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad y/o corrupción de instituciones o servidores públicos. III. La aplicación de las excepciones deberá ser necesariamente justificada. La información secreta, reservada o confidencial se mantendrá bajo tal clasificación solamente mientras su publicación comprometa bienes jurídicamente protegidos y considerando un plazo razonable correspondiente al riesgo, el mismo que será establecido por ley no pudiendo ser superior a 10 años, vencido el cual se garantiza el derecho a su acceso. IV. Cuando la excepción se relacione a la Defensa y Seguridad Nacional, los Órganos del Estado,



V. Cuando la excepción se relacione a la Defensa y Seguridad Nacional, los Órganos del Estado, Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana limitará el derecho de acceso a la información cuando tales restricciones hayan sido previamente establecidas por Ley, siempre que estas resulten necesarias en una sociedad democrática para salvaguardar intereses legítimos de la seguridad nacional. VI. En caso de que sea levantado el secreto, la reserva o la confidencialidad por autoridad competente, de conformidad a las leyes vigentes, la información solicitada será proporcionada de manera oportuna y preferente.	Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana limitará el derecho de acceso a la información cuando tales restricciones hayan sido previamente establecidas por Ley, siempre que estas resulten necesarias en una sociedad democrática para salvaguardar intereses legítimos de la seguridad nacional. V. En caso de que sea levantado el secreto, la reserva o la confidencialidad por autoridad competente, de conformidad a las leyes vigentes, la información solicitada será proporcionada de manera oportuna y preferente.
Artículo 7.- (DERECHOS DEL SOLICITANTE). Toda persona que solicite Información a cualquier institución pública o entidad obligada que esté comprendida en la presente Ley, tendrá los siguientes derechos: a) A que las instituciones públicas o entidades obligadas le garanticen el derecho de acceso a la información pública, de manera individual o colectiva. b) A la petición, en el marco establecido por el Artículo 24 de la Constitución Política del Estado. c) A ser informada si los documentos que contienen la información solicitada o de los que se pueda derivar dicha Información, obran o no en poder de la institución pública o entidad obligada. d) A que se le brinde dicha información en forma rápida y expedita. e) A pedir información o documentación de carácter público sin necesidad de justificar o motivar las razones de su solicitud. f) A no ser sujeto de discriminación debido a la naturaleza o motivo de su solicitud. g) A obtener información de manera gratuita o con un costo que no exceda el generado por la reproducción de la documentación solicitada.	Artículo 7.- (DERECHOS DEL SOLICITANTE). I. Toda persona que solicite Información a cualquier institución pública o entidad obligada que esté comprendida en la presente Ley, tiene los siguientes derechos: a) A que las instituciones públicas o entidades obligadas le garanticen el derecho de acceso a la información pública, de manera individual o colectiva. b) A la petición, en el marco establecido por el Artículo 24 de la Constitución Política del Estado. c) A ser informada si los documentos que contienen la información solicitada o de los que se pueda derivar dicha información, cursan o no en poder de la institución pública o entidad obligada. d) A que se le brinde dicha información en forma rápida y expedita. e) A pedir información o documentación de carácter público sin necesidad de justificar o motivar las razones de su solicitud. f) A no ser sujeto de discriminación debido a la naturaleza o motivo de su solicitud. g) A obtener información de manera gratuita o con un costo que no exceda el generado por la reproducción de la documentación solicitada.



h) A la intervención y a recurrir a instancias competentes ante la negativa de la institución pública o entidad obligada de entregar la información o documentación solicitada. i) A recibir de la institución pública o entidad obligada los requisitos para ejercer su derecho a la intervención.	h) A recurrir a instancias competentes ante la negativa de la institución pública o entidad obligada de entregar la información o documentación solicitada. i) A recibir de la institución pública o entidad obligada los requisitos para ejercer su derecho a la impugnación. II. Se garantiza el derecho de acceso a la información y documentación pública como parte de la libertad de expresión y de prensa, pudiendo cualquier persona o medio de comunicación analizarla y difundirla, sin restricciones, salvo los casos de reserva establecidos por ley.
Artículo 8.- (GENERACIÓN DE DATOS). Toda institución pública o entidad obligada brindará el más amplio acceso a la Información y documentación de carácter público de forma colaborativa con la población, de tal forma que se logre su interoperabilidad en un formato de datos abiertos, gestión pública digitalizada, la publicidad y simplicidad de la información, la aplicación de la transparencia activa, pudiendo generar información a través de portales web y estadísticas que faciliten obtener información de calidad, además determinar las estrategias para la identificación, generación, organización, publicación y difusión de dicha Información, a fin de permitir su fácil reutilización por parte de la sociedad.	
Artículo 9.- (OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD). I. Las instituciones públicas o entidades obligadas, deben realizar la publicación periódica y actualizada de la información mínima y documentos a los que hace referencia la presente Ley, a través de medios físicos o digitales en sus páginas web institucionales. II. La información y documentación publicada por las instituciones públicas o entidades obligadas tales como rendiciones públicas de cuentas, datos estadísticos periódicos de relevancia y otros, seguirán procesos de estandarización que permita una adecuada difusión y seguimiento por la sociedad.	
Artículo 10.- (INFORMACIÓN MÍNIMA). Las instituciones públicas o entidades obligadas deberán publicar como mínimo la siguiente información a	Artículo 10.- (INFORMACIÓN MÍNIMA). Las instituciones públicas o entidades obligadas deberán publicar como mínimo la siguiente información a través de medios físicos o digitales



través de medios físicos o digitales en sus páginas web institucionales, actualizada de forma mensual: a) Programa Estratégico Institucional y Programa Operativo Anual. b) Sistema de Administración de Personal. c) Sistema de Organización Administrativa. d) Sistema de Presupuesto. e) Sistema de Administración de Bienes y Servicios. f) Sistema de Tesorería y Crédito Público. g) Sistema de Contabilidad Integrada. h) Descripción de su estructura orgánica, funciones, deberes, responsabilidades, dirección de sus sedes, horario de atención al público, teléfonos de contacto, y todo tipo de información relevante relacionada con su funcionamiento. i) Escalas salariales y de honorarios de todo el personal de planta, eventual y consultores en línea. j) La normativa aplicable en la institución, leyes, decretos supremos, reglamentos, manuales, políticas y otros. k) Las obras públicas, bienes adquiridos, alquilados y servicios contratados, así como los incautados cuando corresponda al fin de sus actividades. l) Trámites que se pueden realizar en la institución de manera digital o presencial incluyendo los procedimientos y la normativa relacionada. m) El contenido motivado de toda decisión y/o política que haya adoptado la institución pública en caso de que la misma afecte al público. n) Todas las leyes, reglamentos, resoluciones, políticas, lineamientos, manuales u otros documentos que contengan interpretaciones, prácticas o precedentes sobre el desempeño de las instituciones públicas o entidades obligadas en el cumplimiento de sus funciones y que afecten al público en general.	en sus páginas web institucionales, actualizada de forma mensual: a) Programa Estratégico Institucional, Programa Operativo Anual y Programas Operativos Anuales Individuales de cada cargo público. b) Sistema de Administración de Personal. c) Sistema de Organización Administrativa. d) Sistema de Presupuesto. e) Sistema de Administración de Bienes y Servicios. f) Sistema de Tesorería y Crédito Público. g) Sistema de Contabilidad Integrada. h) Descripción de su estructura orgánica, funciones, deberes, responsabilidades, dirección de sus sedes, horario de atención al público, teléfonos de contacto, y todo tipo de información relevante relacionada con su funcionamiento. i) Escalas salariales y de honorarios de todo el personal de planta, eventual y consultoría individual de línea: j) La normativa aplicable en la institución: leyes, decretos supremos, reglamentos, manuales, políticas y otros. k) Las contrataciones de obras públicas, bienes adquiridos, alquilados y servicios contratados, así como los incautados cuando corresponda al fin de sus actividades. l) Trámites que se pueden realizar en la institución de manera digital o presencial incluyendo los procedimientos y la normativa relacionada, así como su seguimiento. m) El contenido motivado de toda decisión y/o política que haya adoptado la institución pública en caso de que la misma afecte al público. n) Todas las leyes, reglamentos, resoluciones, políticas, lineamientos, manuales u otros documentos que contengan interpretaciones, prácticas o precedentes sobre el desempeño de las
--	--



o) Todos los informes de rendición pública de cuentas producidos por la institución pública o entidad obligada. p) Procesos administrativos, convocatorias, licitaciones y seguimiento de trámites. q) Las iniciativas legales y reglamentarias que las entidades legislativas o ejecutivas de las entidades nacionales o autonómicas estén desarrollando en el marco de su competencia. r) La relación de los convenios institucionales suscritos, mencionando las partes, el objeto, el plazo de duración y las modificaciones realizadas. s) Los montos económicos y destinatarios de los auspicios, patrocinios y publicidad de la institución pública o entidad obligada. t) La lista enunciativa de los documentos públicos que la institución pública o entidad obligada emite, produce, autoriza o custodia. u) El índice de la información clasificada como reservada o confidencial, así como información sobre el área responsable de la misma. v) El índice de la información que haya sido recientemente desclasificada. w) Estadísticas actualizadas sobre procesos y servicios prestados, con datos desagregados. x) Resoluciones, sentencias y decisiones, sean judiciales o administrativas. y) Convocatorias para ocupar cargos públicos, consultorías y licitaciones, así como la publicación de cada etapa. z) Listado de personas naturales o jurídicas beneficiarias de contratos administrativos de servicios u obras, las convocatorias y criterios de selección de las mismas, así como los informes que las mismas entreguen sobre el uso y el destino de recursos, avances de obras o servicios.	instituciones públicas o entidades obligadas en el cumplimiento de sus funciones y que afecten al público en general. o) Todos los informes de rendición pública de cuentas producidos por la institución pública o entidad obligada. p) Procesos administrativos, convocatorias, procesos de contrataciones en sus distintas modalidades y etapas. Listado de personas naturales o jurídicas beneficiarias de contratos administrativos de servicios, adquisiciones u obras, las convocatorias y criterios de selección de estas, así como los informes que las mismas entreguen sobre el uso y el destino de recursos, avances de obras o servicios. q) Las iniciativas legales y reglamentarias que las entidades legislativas o ejecutivas de las entidades nacionales o autonómicas estén desarrollando en el marco de su competencia. r) La relación de los convenios institucionales suscritos, mencionando las partes, el objeto, el plazo de duración y las modificaciones realizadas. s) Los montos económicos y destinatarios de los auspicios, patrocinios y publicidad de la institución pública o entidad obligada. t) La lista enunciativa de los documentos públicos que la institución pública o entidad obligada emite, produce, autoriza o custodia. u) El índice de la información clasificada como secreta, reservada o confidencial, así como información sobre el área responsable de la misma. v) El índice de la información que haya sido recientemente desclasificada. w) Estadísticas actualizadas sobre procesos y servicios prestados, con datos desagregados. x) Resoluciones, sentencias y decisiones, sean judiciales o administrativas, que sean emitidas o afecte a la institución.
--	--



	y) Convocatorias para ocupar cargos públicos o consultorías, así como la publicación de cada etapa.
Artículo 11.- (INFORMACIÓN SOBRE SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS). La presente Ley, garantizará el acceso a la siguiente información mínima relacionada a servidoras y servidores públicos: a) El número total de personal, nombres, cargos que desempeñan, jerarquía, manual de funciones, términos de referencia y perfiles de los puestos, organigrama y convocatorias públicas. Esta información deberá ser desagregada por género y otras categorías pertinentes a la función de la institución pública o entidad obligada. b) Descripción detallada de las facultades y deberes de las servidoras y los servidores electos, designados y de libre nombramiento, así como los procedimientos que siguen para la adopción de decisiones. c) Escalas salariales, actualizaciones y modificaciones; en su caso primas de riesgo, compensaciones en dinero o especie, y todo otro ingreso por cualquier concepto, gastos de representación y viáticos percibidos. d) Declaraciones Juradas de bienes y rentas, sin revelar información que atente contra la privacidad, intimidad o cualquier dato personal que no tenga relación con el ejercicio de la función pública. e) Nómina de las servidoras y los servidores beneficiados con licencias, permisos y bajas. f) Reporte de actividades de las Máximas Autoridades Ejecutivas de cada institución pública o entidad obligada y de las servidoras y los servidores públicos designados y electos. g) Descripción de los procedimientos de selección y contratación de personal de planta, eventual y consultores en línea. h) Listado de servidoras y servidores públicos que hayan sido objeto de sanciones administrativas ejecutoriadas, especificando la causa y las disposiciones en las que se basaron las mismas.	Artículo 11.- (INFORMACION SOBRE SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS). La presente Ley, garantizará el acceso a la siguiente información mínima relacionada a servidoras y servidores públicos: a) El número total de personal, nombres, cargos que desempeñan, jerarquía, manual de funciones, contratos, términos de referencia y perfiles de los puestos, organigrama. Esta información deberá ser desagregada por género y otras categorías pertinentes a la función de la institución pública o entidad obligada.
Artículo 12.- (GESTIÓN DOCUMENTAL). I. Las instituciones públicas o entidades obligadas deberán	Artículo 12.- (GESTIÓN DOCUMENTAL). I. Las instituciones públicas o entidades obligadas



desarrollar un Sistema de Gestión Documental con el objetivo de definir los procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos. II. Asimismo, deberán contar con los procedimientos para la creación, organización, gestión y conservación de sus archivos documentales de acuerdo a la normativa vigente.	deberán desarrollar un Sistema de Gestión Documental con el objetivo de definir los procedimientos y lineamientos necesarios para la generación, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos. II. Asimismo, deberán contar con los procedimientos para la creación, organización, gestión y conservación de sus archivos documentales de acuerdo con la normativa vigente.
Artículo 13.- (PLATAFORMAS DE ATENCIÓN). La institución pública y/o entidad obligada procurará asegurarse de poner a disposición de las personas que no cuenten con acceso a nuevas tecnologías de la información y comunicación o equipos informáticos un espacio físico con los dispositivos necesarios y la asistencia de personal calificado que faciliten el acceso a la Información y documentación que se encuentra bajo su posesión, custodia o control.	
Artículo 14.- (GESTIÓN DE CALIDAD). Las instituciones públicas y entidades obligadas deberán implementar sistemas de calidad de gestión de acceso a la información y documentación pública, bajo los principios y parámetros establecidos en la presente Ley.	
Artículo 15.- (OBLIGACIÓN DE INFORMAR). Toda institución pública y entidad obligada, al momento de presentarse la solicitud de información y documentación, tiene el deber de informar a las personas interesadas las siguientes prerrogativas: 1. A recibir la información en un plazo razonable y determinado que deberá ser indicado por la servidora o servidor público que reciba la solicitud al momento de realizar la misma. 2. A recibir explicación del contenido de la información y la forma en que la institución pública o entidad obligada responde a la solicitud hecha por la persona solicitante. 3. A recibir explicación fundamentada y motivada en caso de haberse negado el acceso a la información o documentación bajo las excepciones establecidas en la presente Ley y a recibir información sobre el procedimiento de intervención.	Artículo 15.- (OBLIGACIÓN DE INFORMAR). Toda institución pública y entidad obligada, al momento de presentarse la solicitud de información y documentación, tiene el deber de informar a las personas interesadas las siguientes prerrogativas: 1. A recibir la información en un plazo razonable y determinado que deberá ser indicado por la servidora o servidor público que reciba la solicitud al momento de realizar la misma. 2. A recibir explicación del contenido de la información y la forma en que la institución pública o entidad obligada responde a la solicitud hecha por la persona solicitante. 3. A recibir explicación fundamentada y motivada en caso de haberse negado el acceso a la información o documentación bajo las excepciones establecidas en la presente Ley y a recibir información sobre el procedimiento de impugnación.

Artículo 16.- (INFORME ANUAL). Las instituciones públicas y entidades obligadas presentarán anualmente ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, un informe público sobre el estado del acceso a la información y documentos públicos en su institución.	
Artículo 17.- (CONTROL). El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente Ley, será objeto de control por parte de la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública.	
Artículo 18.- (PROCEDIMIENTO). I. La solicitud de información y documentación pública puede ser presentada por cualquier persona, por escrito, verbalmente, por medios electrónicos, sistemas informáticos y páginas web habilitadas para el efecto, por teléfono o cualquier otro medio análogo, ante institución pública o entidad obligada, sin necesidad de acreditar o justificar interés especial alguno. II. La persona solicitante solo deberá acreditar ante las instituciones públicas y/o entidades obligadas lo siguiente: a. Su identidad. b. Una descripción suficientemente precisa de la información solicitada, para permitir que ésta sea ubicada. c. Dirección de contacto (electrónica o física) para fines de notificación o teléfono de contacto, y d. La modalidad que prefiera para acceder a la información o documentación solicitada. III. En caso de no haber indicado la preferencia de entrega de la información solicitada, la misma será entregada de la manera más eficiente y al menor costo posible para la institución pública y/o entidad obligada, pudiendo ser remitida incluso mediante vía electrónica. IV. Las instituciones públicas y/o entidades obligadas entregarán la información y documentación personal requerida, tomando las cautelas necesarias para salvaguardar la privacidad de la persona solicitante.	IV. Las instituciones públicas y/o entidades obligadas entregarán la información y documentación pública requerida, tomando las cautelas necesarias para salvaguardar la privacidad de la persona solicitante.

V. En todos los casos, la solicitud de información pública deberá ser debidamente registrada por la institución pública o entidad obligada para su adecuado seguimiento, y en lo posible entregada inmediatamente. VI. Las solicitudes de información deberán sujetarse a trámites sencillos y rápidos. VII. Los portales y sitios web de las instituciones públicas y entidades obligadas no podrán solicitar datos personales privados, sensibles y/o biométricos para el acceso a la información.	
Artículo 19.- (ACCESO PARCIAL). I. En caso de que la solicitud se encuentre afectada parcialmente por alguna de las excepciones previstas en la presente Ley, las instituciones públicas y/o entidades obligadas proporcionarán solo la información permitida, indicando a la persona solicitante que parte de la misma ha sido omitida debido a su carácter. II. Cuando se trate de información de carácter reservado o confidencial, la respuesta que niegue otorgar información deberá estar debidamente fundamentada y motivada, en las excepciones establecidas en la presente Ley.	Artículo 19.- (ACCESO PARCIAL). I. En caso de que la solicitud se encuentre afectada parcialmente por alguna de las excepciones previstas en la presente Ley, las instituciones públicas y/o entidades obligadas proporcionarán solo la información permitida, indicando a la persona solicitante que parte de la misma ha sido omitida debido a su clasificación. II. Cuando se trate de información de carácter secreto, reservado o confidencial, la respuesta que niegue otorgar información deberá estar debidamente fundamentada y motivada, en las excepciones establecidas en la presente Ley.
Artículo 20.- (PLAZO Y CONTENIDO DE LA RESPUESTA). I. Las instituciones públicas y/o entidades obligadas tienen un plazo máximo de quince (15) días hábiles para responder a la solicitud, con la posibilidad de una prórroga de cinco (5) días hábiles previa justificación y notificación a la persona solicitante II. El plazo establecido en el párrafo precedente más la prórroga, se computarán desde el momento en el cual la institución pública y/o entidad obligada tome conocimiento verbal, electrónico y/o escrito de la solicitud. III. Las instituciones públicas y/o entidades obligadas deberán responder a la persona solicitante en el plazo establecido de forma oportuna, completa y motivada.	
Artículo 21.- (RECONDUCCIÓN DE OFICIO). I. Si la institución pública o entidad obligada a la que se ha dirigido la solicitud no posee la información o documentación requerida, remitirá de oficio la solicitud a la institución pública o entidad obligada	



correspondiente, informando a la persona solicitante que deberá acudir a la misma. II. En este caso, el plazo establecido en el Artículo precedente más la posibilidad de prórroga, se computará desde el momento en el cual la institución pública o entidad obligada tome conocimiento de la solicitud remitida.	
Artículo 22.- (INFORME DE RECHAZO). La institución pública o entidad obligada que deniegue o rechace total o parcialmente la información requerida por la persona solicitante, deberá comunicar por escrito de manera fundamentada y motivada las razones legales por las cuales tomó esa decisión, bajo los parámetros establecidos en el artículo 6 de la presente ley.	
Artículo 23.- (SOLICITUD DE INTERVENCIÓN). En caso de falta de respuesta en el plazo establecido, rechazo total o parcial, respuesta que no cumpla con las disposiciones establecidas en el Artículo 20 de la presente Ley a la solicitud de acceso a la información o documentación pública, la persona solicitante podrá presentar su solicitud de intervención ante la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública.	Artículo 23.- (SOLICITUD DE IMPUGNACIÓN). En caso de falta de respuesta en el plazo establecido, rechazo total o parcial, respuesta que no cumpla con las disposiciones establecidas en el Artículo 20 de la presente Ley a la solicitud de acceso a la información o documentación pública, la persona solicitante podrá presentar su solicitud de impugnación ante La CAIDP de Acceso a la Información y Documentación Pública.
ARTÍCULO 24.- (RESPONSABILIDAD). I. Las servidoras y los servidores públicos encargados del cumplimiento y ejecución de la presente Ley, que incurran en negativa infundada, falta de respuesta oportuna o restricción ilegal en la atención de las solicitudes de información y/o documentación pública incurrirán en responsabilidad administrativa siendo pasibles a la destitución de sus funciones. II. La Máxima Autoridad Ejecutiva, bajo responsabilidad ejecutiva, instruirá el tratamiento de las solicitudes de información dando estricto cumplimiento al objeto y obligaciones de cada institución pública y/o entidad obligada establecidos en la presente Ley. III. En el marco de lo establecido por la Ley No 974 de 4 de septiembre de 2017, las Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción deberán llevar un registro de las servidoras y servidores públicos que incurran en vulneración al acceso a la	ARTÍCULO 24.- (RESPONSABILIDAD). I. Las servidoras y los servidores públicos encargados del cumplimiento y ejecución de la presente Ley, que incurran en negativa infundada o restricción ilegal en la atención de las solicitudes de información y/o documentación pública incurrirán en responsabilidad administrativa siendo pasibles a la destitución de sus funciones. II. La Máxima Autoridad Ejecutiva, bajo responsabilidad ejecutiva, instruirá el tratamiento de las solicitudes de información dando estricto cumplimiento al objeto y obligaciones de cada institución pública y/o entidad obligada establecidos en la presente Ley. III. En el marco de lo establecido por la Ley No 974 de 4 de septiembre de 2017, las Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción deberán llevar un registro de las servidoras y servidores públicos que incurran en vulneración al



información y documentación pública e informarán del mismo al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Asimismo, en el marco de la señalada ley, coadyuvarán a los y las peticionarios en la solicitud de acceso a la información.	acceso a la información y documentación pública e informarán del mismo al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Asimismo, en el marco de la señalada ley, coadyuvarán a los y las peticionarios en la solicitud de acceso a la información.
Artículo 25.- (CREACIÓN Y CARACTERÍSTICAS). I. Se crea la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública bajo la dependencia funcional, administrativa y financiera de la Defensoría del Pueblo (la Comisión). II. La Comisión es una instancia especializada e imparcial, con la capacidad de asumir sus decisiones de manera independiente, no recibe instrucciones de ningún órgano o entidad del Estado. III. La Comisión se constituye en una instancia técnica especializada no jurisdiccional, sobre acceso a la información y documentación pública, cuyas recomendaciones e informes técnicos no son impugnables o recurribles.	
Artículo 26.- (FINALIDAD). La Comisión tiene por finalidad promover y garantizar el derecho de acceso a la información y documentación pública, en el marco de los principios señalados en el Artículo 4, supervisando el cumplimiento de la presente Ley.	
Artículo 27.- (COMPOSICIÓN). I. La Comisión estará compuesta por el titular de la Defensoría del Pueblo y por 4 miembros de reconocida experiencia, trayectoria, probidad, ética y conocimientos en materia de Derechos Humanos, Derecho Constitucional y/o Derecho Administrativo, elegidos por convocatoria pública y concurso de méritos. II. El proceso de convocatoria y selección estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. III. Los miembros de la Comisión no percibirán remuneración alguna.	
Artículo 28.- (ELEGIBILIDAD). Son condiciones para ser miembro de la Comisión: a. Contar con nacionalidad boliviana. b. Estar inscrito o inscrita en el padrón electoral. c. Contar con una edad mínima de treinta (30) años al momento de la convocatoria.	



d. No tener pliego de cargo, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. e. No haber sido condenado por delitos cometidos en el marco de la Ley No 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y la Ley No 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres. f. No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado.	
Artículo 29.- (DURACIÓN DE FUNCIONES). I. Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones por un periodo de tres (3) años y solo podrán ser reelegidos una vez de manera discontinua. II. En caso de renuncia, muerte o incapacidad sobreviniente de algún miembro de la Comisión, se procederá a un nuevo proceso de selección en un plazo no mayor a sesenta (60) días para ocupar el puesto vacante.	
Artículo 30.- (ATRIBUCIONES). La Comisión tendrá las siguientes atribuciones, de manera enunciativa y no limitativa: a) Cumplir lo establecido en la presente Ley y adoptar la Reglamentación interna que le permita realizar sus funciones. b) Monitorear y asegurar de oficio el cumplimiento de la presente Ley en todo ámbito de aplicación de la misma. c) Conocer y resolver las solicitudes de intervención ante la falta de respuesta, rechazo total o parcial a la solicitud de información o documentación pública presentada a la institución pública o entidad obligada, recomendando la emisión de Resoluciones Defensoriales. d) Efectuar el seguimiento a acuerdos y compromisos internacionales en materia de acceso a la información y documentos públicos y proponer iniciativas legislativas al respecto. e) Promover a través de las instancias de la Defensoría del Pueblo políticas de datos abiertos y capacitaciones en materia de derecho de acceso a la información y documentación pública, la	Artículo 30.- (ATRIBUCIONES). La CAIDP tendrá las siguientes atribuciones, de manera enunciativa y no limitativa: c) Conocer y resolver las solicitudes de impugnación ante la falta de respuesta, rechazo total o parcial a la solicitud de información o documentación pública presentada a la institución pública o entidad obligada, recomendando la emisión de Resoluciones Defensoriales.



transparencia en la gestión pública y la sensibilización ciudadana. f) Sesionar de manera presencial o virtual de acuerdo a las circunstancias.	
Artículo 31.- (RECUSACIÓN). Los miembros de la Comisión podrán ser recusados o inhibirse de conocer asuntos en los que tuvieran conflicto de interés, debido a lazos de parentesco, consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado inclusive; así como de los asuntos de los cuales hayan sido partícipes de forma directa o indirecta.	Artículo 31.- (RECUSACIÓN). Los miembros de La CAIDP podrán ser recusados o inhibirse de conocer asuntos en los que tuvieran conflicto de interés, debido a lazos de parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, así como de los asuntos de los cuales hayan sido partícipes de forma directa o indirecta.
Artículo 32.- (PRESIDENCIA). La Comisión estará presidida por el titular de la Defensoría del Pueblo.	
Artículo 33.- (ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA). El titular de la Defensoría del Pueblo en ejercicio de la Presidencia de la Comisión, tendrá las siguientes atribuciones: 1. Representar a la Comisión. 2. Convocar a los miembros de la Comisión para el tratamiento de las solicitudes de <u>intervención</u> con la periodicidad necesaria. 3. Iniciar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones de la Comisión. 4. Ejercer las demás funciones que establezca su Reglamento interno.	Artículo 33.- (ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA). El o la titular de la Defensoría del Pueblo ejercerá la Presidencia de La CAIDP y tendrá las siguientes atribuciones: 1. Representar a La CAIDP. 2. Convocar a los miembros de la CAIDP para el tratamiento de las solicitudes de impugnación con la periodicidad necesaria. 3. Iniciar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones de La CAIDP. 4. Ejercer las demás funciones que establezca su Reglamento interno.
Artículo 34.- (SOLICITUD DE INTERVENCIÓN). I. La persona solicitante podrá presentar su solicitud de <u>intervención</u> ante la Comisión en cualquiera de las oficinas de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, en un plazo no mayor a tres (3) meses a partir del vencimiento del término señalado en la presente Ley para otorgar la respuesta a la solicitud o la notificación con el rechazo total o parcial de la institución pública o entidad obligada. II. La solicitud de <u>intervención</u> de la Comisión deberá ser presentada por escrito, de manera personal o por vía electrónica con la siguiente información:	Artículo 34.- (SOLICITUD DE IMPUGNACIÓN). I. La persona solicitante podrá presentar su solicitud de impugnación ante La CAIDP en cualquiera de las oficinas de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, en un plazo no mayor a tres (3) meses a partir del vencimiento del término señalado en la presente Ley para otorgar la respuesta a la solicitud o la notificación con el rechazo total o parcial de la institución pública o entidad obligada. II. La solicitud de impugnación de La CAIDP deberá ser presentada por escrito, de manera



a. La identidad y referencia de contacto. b. La institución pública y/o entidad obligada a la cual se presentó la solicitud de información con el detalle y documentación requeridas. c. Las razones por las cuales la respuesta recibida no se considera satisfactoria y cualquier otra información que la persona solicitante considere relevante. III. La Comisión admitirá la solicitud de intervención y notificará a la institución pública y/o entidad obligada, para que en el plazo de 48 horas emita un Informe debidamente fundamentado respecto a la falta de respuesta en el plazo establecido o del rechazo. IV. La solicitud de intervención no implica la suspensión de plazos para que la parte interesada pueda realizar las acciones administrativas o constitucionales que estime pertinentes en su defensa	personal o por vía electrónica con la siguiente información: a. La identidad y referencia de contacto. b. La institución pública y/o entidad obligada a la cual se presentó la solicitud de información con el detalle y documentación requeridas. c. Las razones por las cuales la respuesta recibida no se considera satisfactoria y cualquier otra información que la persona solicitante considere relevante. III. La CAIDP admitirá la solicitud de impugnación y notificará a la institución pública y/o entidad obligada, para que en el plazo de 48 horas emita un informe debidamente fundamentado respecto a la falta de respuesta en el plazo establecido o del rechazo.
Artículo 35.- (TRATAMIENTO DE LA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN). I. La Comisión recibido o no el Informe, examinará el caso y se pronunciará: a. Rechazando de manera fundamentada la solicitud de intervención, por considerar justificado el rechazo total o parcial en caso de que se encuentre bajo los parámetros del artículo 6 de la presente ley. b. Recomendando a su Presidencia la emisión de una Resolución Defensorial, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles. II. El informe técnico de Rechazo será notificado a la parte interesada con la orientación ciudadana correspondiente, de acuerdo a Reglamento.	Artículo 35.- (TRATAMIENTO DE LA SOLICITUD DE IMPUGNACIÓN). I. La CAIDP recibido o no el Informe, examinará el caso y se pronunciará: a. Rechazando de manera fundamentada la solicitud de impugnación, por considerar justificado el rechazo total o parcial en caso de que se encuentre bajo los parámetros del artículo 6 de la presente ley. b. Declarando probada la vulneración al Derecho de Acceso a la Información y Documentación Pública, recomendando a su Presidencia la emisión de una Resolución Defensorial, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles. II. El informe técnico de Rechazo será notificado a la parte interesada con la orientación ciudadana correspondiente, de acuerdo con Reglamento.
Artículo 36.- (RESOLUCIÓN DEFENSORIAL). I. En el marco de lo establecido en la Ley No 870 de la Defensoría del Pueblo, la Resolución Defensorial contendrá recomendaciones, recordatorios,	Artículo 36.- (RESOLUCIÓN DEFENSORIAL). I. En el marco de lo establecido en la Ley No 870 de la Defensoría del Pueblo, la Resolución Defensorial contendrá recomendaciones,



sugerencias o correctivos, así como en su caso censura pública. II. La Recomendación emitida en la Resolución Defensorial deberá requerir: a. Que, la institución pública y/o entidad obligada, bajo responsabilidad, entregue la información o documentación solicitada de manera total o parcial, en un plazo no mayor a siete (7) días hábiles de notificada la Resolución. b. Que, la institución pública y/o entidad obligada, bajo responsabilidad, complemente la información faltante, o corrija la información en caso de error, en un plazo no mayor a siete (7) días hábiles de notificada la Resolución. III. El Recordatorio determinará el inicio de acciones administrativas contra los responsables de vulnerar el derecho de acceso a la información y documentación pública. IV. La Resolución Defensorial sugerirá los correctivos necesarios para que la institución pública y/o entidad obligada realice ajustes y correcciones en sus procedimientos y normas internas para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y documentación pública. V. Censura pública en los marcos del artículo 28 de la Ley No 870 de 13 de diciembre de 2016 del Defensor del Pueblo	recordatorios, sugerencias o correctivos, así como en su caso censura pública. II. La Recomendación emitida en la Resolución Defensorial deberá requerir: a. A la institución pública y/o entidad obligada, bajo responsabilidad, entregue la información o documentación solicitada de manera total o parcial, en un plazo no mayor a siete (7) días hábiles de notificada la misma. b. A la institución pública y/o entidad obligada, bajo responsabilidad, complemente la información faltante, o corrija la información en caso de error, en un plazo no mayor a siete (7) días hábiles de notificada la misma. III. El Recordatorio determinará el inicio de acciones administrativas contra los responsables de vulnerar el derecho de acceso a la información y documentación pública. IV. La Resolución Defensorial sugerirá los correctivos necesarios para que la institución pública y/o entidad obligada realice ajustes y correcciones en sus procedimientos y normas internas para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y documentación pública. V. La Censura pública se emitirá en el marco del artículo 28 de la Ley No 870 de 13 de diciembre de 2016 del Defensor del Pueblo
Artículo 37.- (EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN). En caso de que la institución pública o entidad obligada no haya cumplido con lo determinado en la Resolución Defensorial en el plazo establecido, el peticionario afectado en su derecho tendrá la posibilidad de interponer una Acción Constitucional para precautelar su derecho de acceso a la información y documentación pública.	Artículo 37.- (EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN). En caso de que la institución pública o entidad obligada no haya cumplido con lo determinado en la Resolución Defensorial en el plazo establecido, el peticionario afectado en su derecho tendrá la posibilidad de acudir a la vía constitucional para precautelar su derecho de acceso a la información y documentación pública.
Artículo 38.- (MODIFICACIONES) I. Se incorpora el parágrafo III del Artículo 3 de la Ley No 870 de 13 de diciembre de 2016 del Defensor del Pueblo con el siguiente texto:	



“Artículo 3.- Alcance III. En el ámbito de protección del Derecho de Acceso a la Información y Documentación Pública a toda entidad obligada, independientemente de su tipología y naturaleza jurídica, siempre que reciba y administre recursos del Estado para su inversión o funcionamiento, se beneficie de subsidios, subvenciones, donaciones, tratamientos diferenciados, exenciones, o preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia, así como adjudicatarias de contratos del sector público, mediante licitación, invitación directa o por excepción”. II. Se incluye el numeral 11 al Artículo 5 de la Ley No 870 de 13 de diciembre de 2016 del Defensor del Pueblo, con el siguiente texto: “11. Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y medidas que aporten al cumplimiento, vigencia y promoción del derecho de acceso a la Información pública previa Resolución de la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública, a todos los órganos e instituciones del Estado y entidades obligadas.” III. Se incluye el numeral 21 al Artículo 14 de la Ley No 870 de 13 de diciembre de 2016 del Defensor del Pueblo, con el siguiente texto: “21. Velar por el adecuado funcionamiento de la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública, realizar el proceso de selección de comisionados y/o comisionadas y presidir sus sesiones, cumpliendo sus atribuciones específicas.”. IV. Se incluye el párrafo IV del artículo 24 de la Ley N° 870 de 13 de diciembre de 2016, del Defensor del Pueblo, con el siguiente texto: “IV. En los casos de vulneración al derecho acceso a la información y documentación publica la Resolución Defensorial será puesta en conocimiento de la autoridad o servidor público quien tendrá un plazo de 7 días para entregar la información o documentación solicitada de manera total o parcial, complementar la información faltante, o corregir la información en caso de error.”	
--	--



V. Se modifica el artículo 20 de la Ley No 974 de 4 de septiembre de 2017 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, con el siguiente texto: “ARTÍCULO 20. (DENUNCIAS). La persona que conozca posibles actos de corrupción, en cualquier entidad o empresa pública, deberá efectuar la denuncia correspondiente en forma verbal o escrita, ante la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de dicha entidad o empresa pública, sin perjuicio que se acuda a otras instancias competentes previstas en normativa vigente”.	
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. - Se modifica el Artículo 98 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, de fecha 30 de diciembre de 1992, con el siguiente texto: “Artículo 98.- La documentación clasificada del Escalafón del Personal de las Fuerzas Armadas tiene carácter público, debiéndose resguardar el derecho a la intimidad y privacidad personal de los miembros de las Fuerzas Armadas respecto a los datos de carácter sensible”	PRIMERA. – En cumplimiento en la Sentencia Flores Bedregal Vs. Bolivia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se modifica el Artículo 98 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, de fecha 30 de diciembre de 1992, con el siguiente texto: “Artículo 98.- La documentación clasificada del Escalafón del Personal de las Fuerzas Armadas tiene carácter público, debiéndose resguardar el derecho a la intimidad y privacidad personal de los miembros de las Fuerzas Armadas respecto a los datos de carácter sensible”
DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA. - Todas las instituciones públicas referidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley, en el plazo máximo de sesenta (60) días a su vigencia, incorporarán en su normativa interna disciplinaria las siguientes infracciones administrativas para su procesamiento correspondiente: Constituyen infracciones graves: a) Obstruir el acceso a cualquier documentación y/o información pública en forma contraria a los dispuesto por la presente Ley. b) Impedir el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la presente Ley. c) Todo acto de destrucción, alteración u ocultamiento de documentos públicos realizado de manera deliberada una vez haya sido objeto de una solicitud de información.	PRIMERA. - Todas las instituciones públicas referidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley, en el plazo máximo de sesenta (60) días a su vigencia, incorporarán en su normativa interna disciplinaria las siguientes infracciones administrativas para su procesamiento correspondiente: Constituyen faltas graves: a) Obstruir el acceso a cualquier documentación y/o información pública en forma contraria a los dispuesto por la presente Ley. b) Impedir el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la presente Ley. c) Todo acto de destrucción, alteración u ocultamiento de documentos públicos realizado de manera deliberada una vez haya sido objeto de una solicitud de información.



d) Obstaculizar el trabajo de la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública. e) Constituye infracción leve el proporcionar información pública incompleta de manera deliberada. SEGUNDA. – Una vez que entre en vigencia la presente Ley, la Defensoría del Pueblo adoptará un Reglamento interno de organización y funcionamiento de la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles. TERCERA. - Una vez que entre en vigencia la presente Ley, las instituciones públicas consignadas en el Artículo 3, darán cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Capítulo II, en un plazo máximo de ciento veinte (120) días hábiles.	d) Obstaculizar el trabajo de La CAIDP de Acceso a la Información y Documentación Pública. e) Proporcionar información pública incompleta de manera deliberada.
DISPOSICIÓN ABROGATORIA ÚNICA. – Se abroga el numeral 10 del parágrafo I del artículo 10 de la Ley 974.	
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. – La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia.	

En ese orden de ideas, teniendo presentes las modificaciones sugeridas y desarrolladas, el Proyecto de Ley final quedaría con la siguiente redacción:

PROYECTO DE LEY Nº 160/2023-2024

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- (OBJETO). El objeto de la presente Ley es regular:

- a) El ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información y documentación pública y las obligaciones que correspondan en todos los niveles de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.
- b) La transparencia en la generación y manejo de la información y documentación pública, así como, los casos excepcionales de rechazo total o parcial de entrega de información pública clasificada como reservada, secreta o confidencial mediante Ley.

Artículo 2.- (MARCO CONSTITUCIONAL). La presente Ley se encuentra dentro del marco del derecho al acceso a la información pública, garantizado en el inciso 6 del Artículo 21 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los Artículos 106 I, II y III, 137, 218, 222, 223, 231 4, 237 2, 242 4, 298 II



27, 300 I 28 y 302 I 25; así como los tratados y convenios internacionales de derechos humanos sobre acceso a la información pública.

Artículo 3.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente Ley se aplica a todas las instituciones públicas y entidades obligadas que comprenden: los Órganos del Estado Plurinacional, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, universidades públicas, empresas públicas, instituciones públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y/o jurídicas que perciban, administren o generen recursos o servicios públicos.

Artículo 4.- (PRINCIPIOS). El derecho de acceso a la información y documentación pública se sustenta en los siguientes principios:

- a) **Universalidad y no discriminación:** El ejercicio del derecho de acceso a la información y documentación pública es de carácter universal, sin que ésta requiera una causa o motivación para la solicitud, reconocido para todas las personas independientemente de su identidad de género, sexo, orientación sexual, edad, color, origen, nacionalidad, ciudadanía, identificación étnica y cultural, idioma, filiación política, ideología, filosofía, grado de instrucción, tipo de ocupación, condición económica o social, creencia religiosa, discapacidad, embarazo u otros.
- b) **Accesibilidad:** Toda información o documentación pública es de libre acceso y no podrá ser reservada o limitada, sino por disposición constitucional y/o legal. Se presume que toda información o documentación que esté en posesión, bajo control o custodia de una institución pública o entidad obligada es pública, salvando aquella información o datos personales sensibles o que afecten la intimidad, el honor, la reputación o privacidad de cualquier persona, bajo las previsiones establecidas en el artículo 6 de la presente ley. Las instituciones públicas o entidades obligadas deberán garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y documentación pública, excluyendo exigencias, requisitos y/o formalismos que puedan obstruirlo, impedirlo o dilatarlo.
- c) **Obligatoriedad:** Toda institución pública y/o entidad obligada tiene la obligación de entregar la información y documentación de carácter público, que se encuentre en su posesión, control o custodia, de manera completa, adecuada, oportuna y veraz, que sea solicitada por cualquier persona, natural o jurídica, sin discriminación alguna.
- d) **Transparencia activa:** Toda institución pública y/o entidad obligada tiene la obligación de divulgar proactivamente la información y documentación pública que se encuentre en su posesión, control o custodia, mediante el uso de herramientas y nuevas tecnologías de la información y comunicación, medios físicos o digitales.
- e) **Buena fe:** Las instituciones públicas o entidades obligadas a cumplir con las obligaciones derivadas del derecho de acceso a la información y documentación pública, interpretarán la presente Ley con el ánimo de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información, brindando todos los medios de asistencia necesarios a la ciudadanía, promoviendo una cultura de transparencia con diligencia y lealtad institucional.
- f) **Máxima divulgación:** toda información y documentación pública deberá ser proporcionada en los términos más amplios posibles tanto a iniciativa de las instituciones públicas como a solicitud de la ciudadanía y su limitación por cualquier institución pública o entidad obligada será excepcional y motivada, primando siempre el derecho de acceso a la información ante cualquier duda o vacío legal. Las instituciones públicas deberán publicar y divulgar la información mínima requerida sobre su gestión institucional. Las entidades obligadas deberán publicar información útil, relevante y actualizarla de manera permanente sin necesidad de una solicitud expresa de acceso a la información.



- g) **Celeridad:** Las solicitudes de acceso a la información y documentación pública serán atendidas por las instituciones públicas o entidades obligadas con la debida diligencia, oportunidad, sin dilaciones indebidas, arbitrarias o formalismos indebidos y a través de procedimientos simples y expeditos.
- h) **Calidad de la información y datos abiertos:** Toda información y documentación pública deberá ser oportuna, objetiva, comprensible, útil, fidedigna, veraz, completa y estar disponible o ser proporcionada en formatos abiertos, accesibles, editables, desagregados y actualizados para los solicitantes y/o interesados.
- i) **Gratuidad:** El ejercicio del derecho de acceso a la información y documentación pública es gratuito. La administración pública no podrá cobrar valores o tasas adicionales al costo de reproducción de la información.
- j) **Gobierno abierto:** Es responsabilidad de las autoridades públicas promover una cultura de gobernanza, transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación ciudadana de libre acceso promoviendo el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación.

Artículo 5.- (DEFINICIONES). La presente Ley contempla las siguientes definiciones:

- a) **Información.** - Se refiere a cualquier tipo de dato en custodia o control de una institución pública o entidad obligada.
- b) **Información pública.** - Se refiere a cualquier tipo de datos generados, en custodia o control de una institución pública y/o entidad obligada, de forma física como digital como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el que se contenga o almacene; la cual está contenida en documentos y/o base de datos.
- c) **Información reservada.** - Comprende a aquella información pública que, por disposición legal, se excluye temporalmente del conocimiento de las personas por existir un riesgo claro, probable y específico de daño a intereses públicos.
- d) **Información confidencial.** - Comprende aquella información privada, en poder de cualquier institución pública y/o entidad obligada, cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido.
- e) **Información secreta.** - Comprende aquella información que requiere alto grado de protección y cuya revelación pueda poner en riesgo la seguridad interior o exterior del Estado, su integridad territorial, el orden constitucional, y sistema democrático, así como los intereses nacionales relacionados a su independencia y soberanía. Comprende, asimismo, toda información de carácter secreto establecida por Ley, de manera temporal y que podrá ser desclasificada por orden judicial en casos de violación de derechos humanos o corrupción.
- f) **Datos sensibles:** Son aquellos datos referidos a salud personal, vida sexual, orientación sexual o de género, creencias religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, opinión política u origen racial o étnico, información sobre cuentas bancarias, documentos oficiales, información recopilada de niños, niñas, adolescentes o geolocalización personal, en los marcos del artículo 6 de la presente Ley.
- g) **Documento.** - Cualquier información escrita, independientemente de su forma, origen, fecha de creación o carácter oficial.



- h) Documento público.** - Es aquel documento expedido, autorizado, en poder, custodia o en depósito por instituciones públicas o entidades obligadas y que da fe de su contenido por sí mismo.
- i) Gestión documental.** - Se refiere al conjunto de tecnologías, normas y técnicas que permiten administrar el flujo de documentos de la institución pública o entidad obligada a lo largo de su existencia, ya sea mediante técnicas manuales o aplicando tecnologías que permiten alcanzar cotas más altas de rendimiento, funcionalidad y eficiencia.
- j) Sistemas de calidad de gestión.** - Se refiere a una herramienta que permite a la institución pública o entidad obligada planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de su misión, a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad, medidos a través de indicadores de satisfacción de los usuarios.
- k) Publicación.** - Se refiere al acto de hacer la información o documentos accesibles al público en general, e incluye la impresión, emisión y las formas electrónicas de difusión.

Artículo 6.- (EXCEPCIONES). I. El derecho de acceso a la información y documentación pública es amplio y únicamente podrá ser limitado o restringido, en casos previamente establecidos por Ley, y en el marco de las siguientes excepciones:

- a)** Información y documentación que con anterioridad a la petición y de conformidad a leyes vigentes, haya sido clasificada como secreta, reservada o confidencial.
- b)** Protección de datos sensibles de carácter personal en el marco del derecho a la privacidad e intimidad, del derecho al honor y a la propia imagen o cuando se ponga en riesgo la vida, seguridad, salud y dignidad de cualquier persona.
- c)** Protección del secreto profesional, comercial, bancario, financiero, industrial, tecnológico y en materia de telecomunicaciones cuando afecte derechos personales.

II. No podrán invocarse excepciones en casos de violaciones de Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad y/o corrupción de instituciones o servidores públicos.

III. La aplicación de las excepciones deberá ser necesariamente justificada. La información secreta, reservada o confidencial se mantendrá bajo tal clasificación solamente mientras su publicación comprometa bienes jurídicamente protegidos y considerando un plazo razonable correspondiente al riesgo, el mismo que será establecido por ley no pudiendo ser superior a 10 años, vencido el cual se garantiza el derecho a su acceso.

IV. Cuando la excepción se relacione a la Defensa y Seguridad Nacional, los Órganos del Estado, Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana limitará el derecho de acceso a la información cuando tales restricciones hayan sido previamente establecidas por Ley, siempre que estas resulten necesarias en una sociedad democrática para salvaguardar intereses legítimos de la seguridad nacional.

V. En caso de que sea levantado el secreto, la reserva o la confidencialidad por autoridad competente, de conformidad a las leyes vigentes, la información solicitada será proporcionada de manera oportuna y preferente.

Artículo 7.- (DERECHOS DEL SOLICITANTE). I. Toda persona que solicite Información a cualquier institución pública o entidad obligada que esté comprendida en la presente Ley, tendrá los siguientes derechos:

- a)** A que las instituciones públicas o entidades obligadas le garanticen el derecho de acceso a la información pública, de manera individual o colectiva.



- b) A la petición, en el marco establecido por el Artículo 24 de la Constitución Política del Estado.
- c) A ser informada si los documentos que contienen la información solicitada o de los que se pueda derivar dicha información, cursan o no en poder de la institución pública o entidad obligada.
- d) A que se le brinde dicha información en forma rápida y expedita.
- e) A pedir información o documentación de carácter público sin necesidad de justificar o motivar las razones de su solicitud.
- f) A no ser sujeto de discriminación debido a la naturaleza o motivo de su solicitud.
- g) A obtener información de manera gratuita o con un costo que no exceda el generado por la reproducción de la documentación solicitada.
- h) A recurrir a instancias competentes ante la negativa de la institución pública o entidad obligada de entregar la información o documentación solicitada.
- i) A recibir de la institución pública o entidad obligada los requisitos para ejercer su derecho a la impugnación.

II. Se garantiza el derecho de acceso a la información y documentación pública como parte de la libertad de expresión y de prensa, pudiendo cualquier persona o medio de comunicación analizarla y difundirla, sin restricciones, salvo los casos de reserva establecidos por ley.

CAPÍTULO II

OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES OBLIGADAS

Artículo 8.- (GENERACIÓN DE DATOS). Toda institución pública o entidad obligada brindará el más amplio acceso a la información y documentación de carácter público de forma colaborativa con la población, de tal forma que se logre su interoperabilidad en un formato de datos abiertos, gestión pública digitalizada, la publicidad y simplicidad de la información, la aplicación de la transparencia activa, pudiendo generar información a través de portales web y estadísticas que faciliten obtener información de calidad, además determinar las estrategias para la identificación, generación, organización, publicación y difusión de dicha información, a fin de permitir su fácil reutilización por parte de la sociedad.

Artículo 9.- (OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD). I. Las instituciones públicas o entidades obligadas, deben realizar la publicación periódica y actualizada de la información mínima y documentos a los que hace referencia la presente Ley, a través de medios físicos o digitales en sus páginas web institucionales.

II. La información y documentación publicada por las instituciones públicas o entidades obligadas tales como rendiciones públicas de cuentas, datos estadísticos periódicos de relevancia y otros, seguirán procesos de estandarización que permita una adecuada difusión y seguimiento por la sociedad.

Artículo 10.- (INFORMACIÓN MÍNIMA). Las instituciones públicas o entidades obligadas deberán publicar como mínimo la siguiente información a través de medios físicos o digitales en sus páginas web institucionales, actualizada de forma mensual:

- a) Programa Estratégico Institucional, Programa Operativo Anual y Programas Operativos Anuales Individuales de cada cargo público.
- b) Sistema de Administración de Personal.
- c) Sistema de Organización Administrativa.
- d) Sistema de Presupuesto.



- e) Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
- f) Sistema de Tesorería y Crédito Público.
- g) Sistema de Contabilidad Integrada.
- h) Descripción de su estructura orgánica, funciones, deberes, responsabilidades, dirección de sus sedes, horario de atención al público, teléfonos de contacto, y todo tipo de información relevante relacionada con su funcionamiento.
- i) Escalas salariales y de honorarios de todo el personal de planta, eventual y consultoría individual de línea:
- j) La normativa aplicable en la institución: leyes, decretos supremos, reglamentos, manuales, políticas y otros.
- k) Las contrataciones de obras públicas, bienes adquiridos, alquilados y servicios contratados, así como los incautados cuando corresponda al fin de sus actividades.
- l) Trámites que se pueden realizar en la institución de manera digital o presencial incluyendo los procedimientos y la normativa relacionada, así como su seguimiento.
- m) El contenido motivado de toda decisión y/o política que haya adoptado la institución pública en caso de que la misma afecte al público.
- n) Todas las leyes, reglamentos, resoluciones, políticas, lineamientos, manuales u otros documentos que contengan interpretaciones, prácticas o precedentes sobre el desempeño de las instituciones públicas o entidades obligadas en el cumplimiento de sus funciones y que afecten al público en general.
- o) Todos los informes de rendición pública de cuentas producidos por la institución pública o entidad obligada.
- p) Procesos administrativos, convocatorias, procesos de contrataciones en sus distintas modalidades y etapas. Listado de personas naturales o jurídicas beneficiarias de contratos administrativos de servicios, adquisiciones u obras, las convocatorias y criterios de selección de las mismas, así como los informes que las mismas entreguen sobre el uso y el destino de recursos, avances de obras o servicios.
- q) Las iniciativas legales y reglamentarias que las entidades legislativas o ejecutivas de la entidades nacionales o autonómicas estén desarrollando en el marco de su competencia.
- r) La relación de los convenios institucionales suscritos, mencionando las partes, el objeto, el plazo de duración y las modificaciones realizadas.
- s) Los montos económicos y destinatarios de los auspicios, patrocinios y publicidad de la institución pública o entidad obligada.
- t) La lista enunciativa de los documentos públicos que la institución pública o entidad obligada emite, produce, autoriza o custodia.
- u) El índice de la información clasificada como secreta, reservada o confidencial, así como información sobre el área responsable de la misma.
- v) El índice de la información que haya sido recientemente desclasificada.
- w) Estadísticas actualizadas sobre procesos y servicios prestados, con datos desagregados.
- x) Resoluciones, sentencias y decisiones, sean judiciales o administrativas, que sean emitidas o afecte a la institución.
- y) Convocatorias para ocupar cargos públicos o consultorías, así como la publicación de cada etapa.

Artículo 11.- (INFORMACIÓN SOBRE SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS). La presente Ley, garantizará el acceso a la siguiente información mínima relacionada a servidoras y servidores públicos:

- a) El número total de personal, nombres, cargos que desempeñan, jerarquía, manual de funciones, contratos, términos de referencia y perfiles de los puestos, organigrama. Esta información deberá ser desagregada por género y otras categorías pertinentes a la función de la institución pública o entidad obligada.
- b) Descripción detallada de las facultades y deberes de las servidoras y los servidores electos, designados y de libre nombramiento, así como los procedimientos que siguen para la adopción de decisiones.



- c) Escalas salariales, actualizaciones y modificaciones; en su caso primas de riesgo, compensaciones en dinero o especie, y todo otro ingreso por cualquier concepto, gastos de representación y viáticos percibidos.
- d) Declaraciones Juradas de bienes y rentas, sin revelar información que atente contra la privacidad, intimidad o cualquier dato personal que no tenga relación con el ejercicio de la función pública.
- e) Nómina de las servidoras y los servidores beneficiados con licencias, permisos y bajas.
- f) Reporte de actividades de las Máximas Autoridades Ejecutivas de cada institución pública o entidad obligada y de las servidoras y los servidores públicos designados y electos.
- g) Descripción de los procedimientos de selección y contratación de personal de planta, eventual y consultores en línea.
- h) Listado de servidoras y servidores públicos que hayan sido objeto de sanciones administrativas ejecutoriadas, especificando la causa y las disposiciones en las que se basaron las mismas.

Artículo 12.- (GESTIÓN DOCUMENTAL). I. Las instituciones públicas o entidades obligadas deberán desarrollar un Sistema de Gestión Documental con el objetivo de definir los procedimientos y lineamientos necesarios para la generación, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos.

II. Asimismo, deberán contar con los procedimientos para la creación, organización, gestión y conservación de sus archivos documentales de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 13.- (PLATAFORMAS DE ATENCIÓN). La institución pública y/o entidad obligada procurará asegurarse de poner a disposición de las personas que no cuenten con acceso a nuevas tecnologías de la información y comunicación o equipos informáticos un espacio físico con los dispositivos necesarios y la asistencia de personal calificado que faciliten el acceso a la información y documentación que se encuentra bajo su posesión, custodia o control.

Artículo 14.- (GESTIÓN DE CALIDAD). Las instituciones públicas y entidades obligadas deberán implementar sistemas de calidad de gestión de acceso a la información y documentación pública, bajo los principios y parámetros establecidos en la presente Ley.

Artículo 15.- (OBLIGACIÓN DE INFORMAR). Toda institución pública y entidad obligada, al momento de presentarse la solicitud de información y documentación, tiene el deber de informar a las personas interesadas las siguientes prerrogativas:

1. A recibir la información en un plazo razonable y determinado que deberá ser indicado por la servidora o servidor público que reciba la solicitud al momento de realizar la misma.
2. A recibir explicación del contenido de la información y la forma en que la institución pública o entidad obligada responde a la solicitud hecha por la persona solicitante.
3. A recibir explicación fundamentada y motivada en caso de haberse negado el acceso a la información o documentación bajo las excepciones establecidas en la presente Ley y a recibir información sobre el procedimiento de impugnación.

Artículo 16.- (INFORME ANUAL). Las instituciones públicas y entidades obligadas presentarán anualmente ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, un informe público sobre el estado del acceso a la información y documentos públicos en su institución.



Artículo 17.- (CONTROL). El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente Ley, será objeto de control por parte de La CAIDP.

CAPITULO III

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 18.- (PROCEDIMIENTO). **I.** La solicitud de información y documentación pública puede ser presentada por cualquier persona, por escrito, verbalmente, por medios electrónicos, sistemas informáticos y páginas web habilitadas para el efecto, por teléfono o cualquier otro medio análogo, ante institución pública o entidad obligada, sin necesidad de acreditar o justificar interés especial alguno.

II. La persona solicitante solo deberá acreditar ante las instituciones públicas y/o entidades obligadas lo siguiente:

- a. Su identidad.
- b. Una descripción suficientemente precisa de la información solicitada, para permitir que ésta sea ubicada.
- c. Dirección de contacto (electrónica o física) para fines de notificación o teléfono de contacto, y
- d. La modalidad que prefiera para acceder a la información o documentación solicitada.

III. En caso de no haber indicado la preferencia de entrega de la información solicitada, la misma será entregada de la manera más eficiente y al menor costo posible para la institución pública y/o entidad obligada, pudiendo ser remitida incluso mediante vía electrónica.

IV. Las instituciones públicas y/o entidades obligadas entregarán la información y documentación pública requerida, tomando las cautelas necesarias para salvaguardar la privacidad de la persona solicitante.

V. En todos los casos, la solicitud de información pública deberá ser debidamente registrada por la institución pública o entidad obligada para su adecuado seguimiento, y en lo posible entregada inmediatamente.

VI. Las solicitudes de información deberán sujetarse a trámites sencillos y rápidos.

VII. Los portales y sitios web de las instituciones públicas y entidades obligadas no podrán solicitar datos personales privados, sensibles y/o biométricos para el acceso a la información.

Artículo 19.- (ACCESO PARCIAL). **I.** En caso de que la solicitud se encuentre afectada parcialmente por alguna de las excepciones previstas en la presente Ley, las instituciones públicas y/o entidades obligadas proporcionarán solo la información permitida, indicando a la persona solicitante que parte de la misma ha sido omitida debido a su clasificación.

II. Cuando se trate de información de carácter secreto, reservado o confidencial, la respuesta que niegue otorgar información deberá estar debidamente fundamentada y motivada, en las excepciones establecidas en la presente Ley.

Artículo 20.- (PLAZO Y CONTENIDO DE LA RESPUESTA). **I.** Las instituciones públicas y/o entidades obligadas tienen un plazo máximo de quince (15) días hábiles para responder a la solicitud, con la posibilidad de una prórroga de cinco (5) días hábiles previa justificación y notificación a la persona solicitante.

II. El plazo establecido en el párrafo precedente más la prórroga, se computarán desde el momento en el cual la institución pública y/o entidad obligada tome conocimiento verbal, electrónico y/o escrito de la solicitud.



III. Las instituciones públicas y/o entidades obligadas deberán responder a la persona solicitante en el plazo establecido de forma oportuna, completa y motivada.

Artículo 21.- (RECONDUCCIÓN DE OFICIO). **I.** Si la institución pública o entidad obligada a la que se ha dirigido la solicitud no posee la información o documentación requerida, remitirá de oficio la solicitud a la institución pública o entidad obligada correspondiente, informando a la persona solicitante que deberá acudir a la misma.

II. En este caso, el plazo establecido en el Artículo precedente más la posibilidad de prórroga, se computará desde el momento en el cual la institución pública o entidad obligada tome conocimiento de la solicitud remitida.

Artículo 22.- (INFORME DE RECHAZO). La institución pública o entidad obligada que deniegue o rechace total o parcialmente la información requerida por la persona solicitante, deberá comunicar por escrito de manera fundamentada y motivada las razones legales por las cuales tomó esa decisión, bajo los parámetros establecidos en el artículo 6 de la presente ley.

Artículo 23.- (SOLICITUD DE IMPUGNACIÓN). En caso de falta de respuesta en el plazo establecido, rechazo total o parcial, respuesta que no cumpla con las disposiciones establecidas en el Artículo 20 de la presente Ley a la solicitud de acceso a la información o documentación pública, la persona solicitante podrá presentar su solicitud de impugnación ante la CAIDP.

ARTÍCULO 24.- (RESPONSABILIDAD). **I.** Las servidoras y los servidores públicos encargados del cumplimiento y ejecución de la presente Ley, que incurran en negativa infundada o restricción ilegal en la atención de las solicitudes de información y/o documentación pública incurrirán en responsabilidad administrativa siendo pasibles a la destitución de sus funciones.

II. La Máxima Autoridad Ejecutiva, bajo responsabilidad ejecutiva, instruirá el tratamiento de las solicitudes de información dando estricto cumplimiento al objeto y obligaciones de cada institución pública y/o entidad obligada establecidos en la presente Ley.

III. En el marco de lo establecido por la Ley No 974 de 4 de septiembre de 2017, las Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción deberán llevar un registro de las servidoras y servidores públicos que incurran en vulneración al acceso a la información y documentación pública e informarán del mismo al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Asimismo, en el marco de la señalada ley, coadyuvarán a los y las peticionarios en la solicitud de acceso a la información.

CAPÍTULO IV

COMISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PÚBLICA

Artículo 25.- (CREACIÓN Y CARACTERÍSTICAS). **I.** Se crea la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública – CAIDP, bajo la dependencia funcional, administrativa y financiera de la Defensoría del Pueblo.

II. La CAIDP es una instancia especializada e imparcial, con la capacidad de asumir sus decisiones de manera independiente, no recibe instrucciones de ningún órgano o entidad del Estado.

III. La CAIDP se constituye en una instancia técnica especializada no jurisdiccional, sobre acceso a la información y documentación pública, cuyas recomendaciones e informes técnicos no son impugnables o recurribles.



Artículo 26.- (FINALIDAD). La CAIDP tiene por finalidad promover y garantizar el derecho de acceso a la información y documentación pública, en el marco de los principios señalados en el Artículo 4, supervisando el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 27.- (COMPOSICIÓN). I. La CAIDP estará compuesta por el titular de la Defensoría del Pueblo y por 4 miembros de reconocida experiencia, trayectoria, probidad, ética y conocimientos en materia de Derechos Humanos, Derecho Constitucional y/o Derecho Administrativo, elegidos por convocatoria pública y concurso de méritos.

II. El proceso de convocatoria y selección estará a cargo de la Defensoría del Pueblo.

III. Los miembros de La CAIDP no percibirán remuneración alguna.

Artículo 28.- (ELEGIBILIDAD). Son condiciones para ser miembro de La CAIDP:

- a. Contar con nacionalidad boliviana.
- b. Estar inscrito o inscrita en el padrón electoral.
- c. Contar con una edad mínima de treinta (30) años al momento de la convocatoria.
- d. No tener pliego de cargo, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento.
- e. No haber sido condenado por delitos cometidos en el marco de la Ley No 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y la Ley No 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
- f. No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado.

Artículo 29.- (DURACIÓN DE FUNCIONES). I. Los miembros de La CAIDP ejercerán sus funciones por un periodo de tres (3) años y solo podrán ser reelegidos una vez de manera discontinua.

II. En caso de renuncia, muerte o incapacidad sobreviniente de algún miembro de la CAIDP, se procederá a un nuevo proceso de selección en un plazo no mayor a sesenta (60) días para ocupar el puesto vacante.

Artículo 30.- (ATRIBUCIONES). La CAIDP tendrá las siguientes atribuciones, de manera enunciativa y no limitativa:

- a) Cumplir lo establecido en la presente Ley y adoptar la Reglamentación interna que le permita realizar sus funciones.
- b) Monitorear y asegurar de oficio el cumplimiento de la presente Ley en todo ámbito de aplicación de la misma.
- c) Conocer y resolver las solicitudes de impugnación ante la falta de respuesta, rechazo total o parcial a la solicitud de información o documentación pública presentada a la institución pública o entidad obligada, recomendando la emisión de Resoluciones Defensoriales.
- d) Efectuar el seguimiento a acuerdos y compromisos internacionales en materia de acceso a la información y documentos públicos y proponer iniciativas legislativas al respecto.
- e) Promover a través de las instancias de la Defensoría del Pueblo políticas de datos abiertos y capacitaciones en materia de derecho de acceso a la información y documentación pública, la transparencia en la gestión pública y la sensibilización ciudadana.
- f) Sesionar de manera presencial o virtual de acuerdo con las circunstancias.



Artículo 31.- (RECUSACIÓN). Los miembros de la CAIDP podrán ser recusados o inhibirse de conocer asuntos en los que tuvieran conflicto de interés, debido a lazos de parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, así como de los asuntos de los cuales hayan sido partícipes de forma directa o indirecta.

Artículo 32.- (PRESIDENCIA). La CAIDP estará presidida por el o la titular de la Defensoría del Pueblo.

Artículo 33.- (ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA). El o la titular de la Defensoría del Pueblo en ejercicio de la Presidencia de la CAIDP, tendrá las siguientes atribuciones:

1. Representar a la CAIDP.
2. Convocar a los miembros de la CAIDP para el tratamiento de las solicitudes de impugnación con la periodicidad necesaria.
3. Iniciar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones de la CAIDP.
4. Ejercer las demás funciones que establezca su Reglamento interno.
- 5.

CAPÍTULO V

PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PÚBLICA – CAIDP

Artículo 34.- (SOLICITUD DE IMPUGNACIÓN). **I.** La persona solicitante podrá presentar su solicitud de impugnación ante la CAIDP en cualquiera de las oficinas de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, en un plazo no mayor a tres (3) meses a partir del vencimiento del término señalado en la presente Ley para otorgar la respuesta a la solicitud o la notificación con el rechazo total o parcial de la institución pública o entidad obligada.

II. La solicitud de impugnación de la CAIDP deberá ser presentada por escrito, de manera personal o por vía electrónica con la siguiente información:

- a. La identidad y referencia de contacto.
- b. La institución pública y/o entidad obligada a la cual se presentó la solicitud de información con el detalle y documentación requeridas.
- c. Las razones por las cuales la respuesta recibida no se considera satisfactoria y cualquier otra información que la persona solicitante considere relevante.

III. La CAIDP admitirá la solicitud de impugnación y notificará a la institución pública y/o entidad obligada, para que en el plazo de 48 horas emita un informe debidamente fundamentado respecto a la falta de respuesta en el plazo establecido o del rechazo.

Artículo 35.- (TRATAMIENTO DE LA SOLICITUD DE IMPUGNACIÓN). **I.** La CAIDP recibido o no el Informe, examinará el caso y se pronunciará:

- a. Rechazando de manera fundamentada la solicitud de impugnación, por considerar justificado el rechazo total o parcial en caso de que se encuentre bajo los parámetros del artículo 6 de la presente ley.
- b. Declarando probada la vulneración al Derecho de Acceso a la Información y Documentación Pública, recomendando a su Presidencia la emisión de una Resolución Defensorial, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles.



II. El informe técnico de Rechazo será notificado a la parte interesada con la orientación ciudadana correspondiente, de acuerdo con Reglamento.

Artículo 36.- (RESOLUCIÓN DEFENSORIAL). **I.** En el marco de lo establecido en la Ley No 870 de la Defensoría del Pueblo, la Resolución Defensorial contendrá recomendaciones, recordatorios, sugerencias o correctivos, así como en su caso censura pública.

II. La Recomendación emitida en la Resolución Defensorial deberá requerir:

- a.** A la institución pública y/o entidad obligada, bajo responsabilidad, entregue la información o documentación solicitada de manera total o parcial, en un plazo no mayor a siete (7) días hábiles de notificada la misma.
- b.** A la institución pública y/o entidad obligada, bajo responsabilidad, complemente la información faltante, o corrija la información en caso de error, en un plazo no mayor a siete (7) días hábiles de notificada la misma.

III. El Recordatorio determinará el inicio de acciones administrativas contra los responsables de vulnerar el derecho de acceso a la información y documentación pública.

IV. La Resolución Defensorial sugerirá los correctivos necesarios para que la institución pública y/o entidad obligada realice ajustes y correcciones en sus procedimientos y normas internas para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y documentación pública.

V. La Censura pública se emitirá en el marco del artículo 28 de la Ley No 870 de 13 de diciembre de 2016 del Defensor del Pueblo

Artículo 37.- (EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN). En caso de que la institución pública o entidad obligada no haya cumplido con lo determinado en la Resolución Defensorial en el plazo establecido, el peticionario afectado en su derecho tendrá la posibilidad de acudir a la vía constitucional para precautelar su derecho de acceso a la información y documentación pública.

Artículo 38.- (MODIFICACIONES) **I.** Se incorpora el parágrafo III del Artículo 3 de la Ley No 870 de 13 de diciembre de 2016 del Defensor del Pueblo con el siguiente texto:

“Artículo 3.- Alcance

III. En el ámbito de protección del Derecho de Acceso a la Información y Documentación Pública a toda entidad obligada, independientemente de su tipología y naturaleza jurídica, siempre que reciba y administre recursos del Estado para su inversión o funcionamiento, se beneficie de subsidios, subvenciones, donaciones, tratamientos diferenciados, exenciones, o preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia, así como adjudicatarias de contratos del sector público, mediante licitación, invitación directa o por excepción”.

II. Se incluye el numeral 11 al Artículo 5 de la Ley No 870 de 13 de diciembre de 2016 del Defensor del Pueblo, con el siguiente texto:

“11. Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y medidas que aporten al cumplimiento, vigencia y promoción del derecho de acceso a la Información pública previa Resolución de la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública – CAIDP, a todos los órganos e instituciones del Estado y entidades obligadas.”

III. Se incluye el numeral 21 al Artículo 14 de la Ley No 870 de 13 de diciembre de 2016 del Defensor del Pueblo, con el siguiente texto:

“21. Velar por el adecuado funcionamiento de la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública – CAIDP, realizar el proceso de selección de comisionados y/o comisionadas y presidir sus sesiones, cumpliendo sus atribuciones específicas.”.

IV. Se incluye el parágrafo IV del artículo 24 de la Ley N° 870 de 13 de diciembre de 2016, del Defensor del Pueblo, con el siguiente texto:

“IV. En los casos de vulneración al derecho acceso a la información y documentación publica la Resolución Defensorial será puesta en conocimiento de la autoridad o servidor público quien tendrá un plazo de 7 días para entregar la información o documentación solicitada de manera total o parcial, complementar la información faltante, o corregir la información en caso de error.”

V. Se modifica el artículo 20 de la Ley No 974 de 4 de septiembre de 2017 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 20. (DENUNCIAS). La persona que conozca posibles actos de corrupción, en cualquier entidad o empresa pública, deberá efectuar la denuncia correspondiente en forma verbal o escrita, ante la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de dicha entidad o empresa pública, sin perjuicio que se acuda a otras instancias competentes previstas en normativa vigente”.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

PRIMERA. – En cumplimiento en la Sentencia de 17 de octubre de 2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del CASO FLORES BEDREGAL Y OTRAS VS. BOLIVIA, se modifica el Artículo 98 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, de fecha 30 de diciembre de 1992, con el siguiente texto:

“Artículo 98.- La documentación clasificada del Escalafón del Personal de las Fuerzas Armadas tiene carácter público, debiéndose resguardar el derecho a la intimidad y privacidad personal de los miembros de las Fuerzas Armadas respecto a los datos de carácter sensible”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. - Todas las instituciones públicas referidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley, en el plazo máximo de sesenta (60) días a su vigencia, incorporarán en su normativa interna disciplinaria las siguientes infracciones administrativas para su procesamiento correspondiente:

Constituyen faltas graves:

- a) Obstruir el acceso a cualquier documentación y/o información pública en forma contraria a los dispuesto por la presente Ley.
- b) Impedir el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la presente Ley.
- c) Todo acto de destrucción, alteración u ocultamiento de documentos públicos realizado de manera deliberada una vez haya sido objeto de una solicitud de información.
- d) Obstaculizar el trabajo de la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública – CAIDP.
- e) Proporcionar información pública incompleta de manera deliberada.

SEGUNDA. – Una vez que entre en vigencia la presente Ley, la Defensoría del Pueblo adoptará un Reglamento interno de organización y funcionamiento de la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública – CAIDP en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles.



TERCERA. - Una vez que entre en vigencia la presente Ley, las instituciones públicas consignadas en el Artículo 3, darán cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Capítulo II, en un plazo máximo de ciento veinte (120) días hábiles.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA. – Se deroga el numeral 10 del párrafo I del artículo 10 de la Ley 974.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. – La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia.

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines Constitucionales.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional a los días del mes de de dos mil veinticuatro años.

V. CONSIDERACIONES FINALES.

En esta consideración, se tiene que la norma presentada y su posterior implementación, pretende:

- Garantizar el acceso a la información y documentación pública a fin de que los ciudadanos ejerzan su derecho, plasmado en la Constitución Política del Estado, normativa vigente y tratados internacionales, que de acuerdo al Bloque de Constitucionalidad tendrían primacía en nuestro ordenamiento jurídico.
- El presente Proyecto de Ley intenta fomentar la cultura de la transparencia, promoviendo además la participación de los diferentes sectores sociales. Asimismo, tiene como objeto garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a obtener acceso a la información y documentación pública en posesión de las autoridades y entidades obligadas, así como garantizar la transparencia de la administración pública, como el derecho de toda persona para buscar información, informar y ser informada.
- El Proyecto de Ley, también tiene como uno de sus objetivos evitar las tensiones que se presentan entre quien tiene el derecho de acceder a la información pública y quien tiene la obligación de entregarla, superando el voluntarismo, la calificación subjetiva y discrecionalidad de entregar o no la información requerida.
- La ausencia de mecanismos regulatorios que formalicen y materialicen el derecho de acceso a la información pública afecta su ejercicio, a contrario sensu, resulta por demás necesario a efecto de garantizar este derecho, establecer un marco normativo e institucional que defina con claridad, los procedimientos, plazos, excepciones y los recursos legales con los que cuenta el ciudadano en caso de incumplimiento.

VI. CONCLUSIÓN.

En conclusión, en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisión por parte de los Asambleístas, se determinó que el presente **PROYECTO DE LEY: LEY: PL N° 160/2023-2024 C.S. "DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PÚBLICA"**, con las modificaciones sugeridas de conformidad con el Reglamento General de la Cámara de Senadores, es **PROCEDENTE**.

VII. RECOMENDACIÓN.



Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, recomienda:

Al Pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR** el **PRESENTE PROYECTO DE LEY: PL N° 160/2023-2024 C.S. "DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PÚBLICA"**, con las modificaciones sugeridas de conformidad con el Reglamento General de la Cámara de Senadores, salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y los Senadores en Sesión Plenaria.
Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento.

Firman: Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, Presidente Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; Senadora María Patricia Arce Guzmán, Secretaria Comité de Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa y Constitucional; Senador Luis Guillermo Seoane Flores, Secretaria Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 160 /2023-2024

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- (OBJETO). El objeto de la presente Ley es regular:

- a) El ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información y documentación pública y las obligaciones que correspondan en todos los niveles de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.
- b) La transparencia en la generación y manejo de la información y documentación pública, así como, los casos excepcionales de rechazo total o parcial de entrega de información pública clasificada como reservada, secreta o confidencial mediante Ley.

Artículo 2.- (MARCO CONSTITUCIONAL). La presente Ley se encuentra dentro del marco del derecho al acceso a la información pública, garantizado en el inciso 6 del Artículo 21 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los Artículos 106 I, II y III, 137, 218, 222, 223, 231, 4, 237 2, 242, 4, 298 II 27, 300 I 28 y 302 I 25; así como los tratados y convenios internacionales de derechos humanos sobre acceso a la información pública.

ARTÍCULO 3.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente Ley se aplica a todas las instituciones públicas y entidades obligadas que comprenden: los Órganos del Estado Plurinacional, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, universidades públicas, empresas públicas, instituciones públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y/o jurídicas que perciban, administren o generen recursos o servicios públicos.

Artículo 4.- (PRINCIPIOS). El derecho de acceso a la información y documentación pública se sustenta en los siguientes principios:

- a) Universalidad y no discriminación:** El ejercicio del derecho de acceso a la información y documentación pública es de carácter universal, sin que ésta requiera una causa o motivación para la solicitud, reconocido para todas las personas independientemente de su identidad de género, sexo, orientación sexual, edad, color, origen, nacionalidad, ciudadanía, identificación étnica y cultural, idioma,



filiación política, ideología, filosofía, grado de instrucción, tipo de ocupación, condición económica o social, creencia religiosa, discapacidad, embarazo u otros.

b) Accesibilidad: Toda información o documentación pública es de libre acceso y no podrá ser reservada o limitada, sino por disposición constitucional y/o legal. Se presume que toda información o documentación que esté en posesión, bajo control o custodia de una institución pública o entidad obligada es pública, salvando aquella información o datos personales sensibles o que afecten la intimidad, el honor, la reputación o privacidad de cualquier persona, bajo las previsiones establecidas en el artículo 6 de la presente ley. Las instituciones públicas o entidades obligadas deberán garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y documentación pública, excluyendo exigencias, requisitos y/o formalismos que puedan obstruirlo, impedirlo o dilatarlo.

c) Obligatoriedad: Toda institución pública y/o entidad obligada tiene la obligación de entregar la información y documentación de carácter público, que se encuentre en su posesión, control o custodia, de manera completa, adecuada, oportuna y veraz, que sea solicitada por cualquier persona, natural o jurídica, sin discriminación alguna.

d) Transparencia activa: Toda institución pública y/o entidad obligada tiene la obligación de divulgar proactivamente la información y documentación pública que se encuentre en su posesión, control o custodia, mediante el uso de herramientas y nuevas tecnologías de la información y comunicación, medios físicos o digitales.

e) Buena fe: Las instituciones públicas o entidades obligadas a cumplir con las obligaciones derivadas del derecho de acceso a la información y documentación pública, interpretarán la presente Ley con el ánimo de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información, brindando todos los medios de asistencia necesarios a la ciudadanía, promoviendo una cultura de transparencia con diligencia y lealtad institucional.

f) Máxima divulgación: toda información y documentación pública deberá ser proporcionada en los términos más amplios posibles tanto a iniciativa de las instituciones públicas como a solicitud de la ciudadanía y su limitación por cualquier institución pública o entidad obligada será excepcional y motivada, primando siempre el derecho de acceso a la información ante cualquier duda o vacío legal. Las instituciones públicas deberán publicar y divulgar la información mínima requerida sobre su gestión institucional. Las entidades obligadas deberán publicar información útil, relevante y actualizarla de manera permanente sin necesidad de una solicitud expresa de acceso a la información.

g) Celeridad: Las solicitudes de acceso a la información y documentación pública serán atendidas por las instituciones públicas o entidades obligadas con la debida diligencia, oportunidad, sin dilaciones indebidas, arbitrarias o formalismos indebidos y a través de procedimientos simples y expeditos.

H) Calidad de la información y datos abiertos: Toda información y documentación pública deberá ser oportuna, objetiva, comprensible, útil, fidedigna, veraz, completa y estar disponible o ser proporcionada en formatos abiertos, accesibles, editables, desagregados y actualizados para los solicitantes y/o interesados.

i) Gratuidad: El ejercicio del derecho de acceso a la información y documentación pública es gratuito. La administración pública no podrá cobrar valores o tasas adicionales al costo de reproducción de la información.

j) Gobierno abierto: Es responsabilidad de las autoridades públicas promover una cultura de gobernanza, transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación ciudadana de libre acceso promoviendo el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación.

Artículo 5.- (DEFINICIONES). La presente Ley contempla las siguientes definiciones:



a) Información. - Se refiere a cualquier tipo de dato en custodia o control de una institución pública o entidad obligada.

b) Información pública. - Se refiere a cualquier tipo de datos generados, en custodia o control de una institución pública y/o entidad obligada, de forma física como digital como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el que se contenga o almacene; la cual está contenida en documentos y/o base de datos.

c) Información reservada. - Comprende a aquella información pública que, por disposición legal, se excluye temporalmente del conocimiento de las personas por existir un riesgo claro, probable y específico de daño a intereses públicos.

d) Información confidencial. - Comprende aquella información privada, en poder de cualquier institución pública y/o entidad obligada, cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido.

e) Información secreta. - Comprende aquella información que requiere alto grado de protección y cuya revelación pueda poner en riesgo la seguridad interior o exterior del Estado, su integridad territorial, el orden constitucional, y sistema democrático, así como los intereses nacionales relacionados a su independencia y soberanía. Comprende, asimismo, toda información de carácter secreto establecida por Ley, de manera temporal y que podrá ser desclasificada por orden judicial en casos de violación de derechos humanos o corrupción.

f) Datos sensibles: Son aquellos datos referidos a salud personal, vida sexual, orientación sexual o de género, creencias religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, opinión política u origen racial o étnico, información sobre cuentas bancarias, documentos oficiales, información recopilada de niños, niñas, adolescentes o geolocalización personal, en los marcos del artículo 6 de la presente Ley.

g) Documento. - Cualquier información escrita, independientemente de su forma, origen, fecha de creación o carácter oficial.

h) Documento público. - Es aquel documento expedido, autorizado, en poder, custodia o en depósito por instituciones públicas o entidades obligadas y que da fe de su contenido por sí mismo.

i) Gestión documental. - Se refiere al conjunto de tecnologías, normas y técnicas que permiten administrar el flujo de documentos de la institución pública o entidad obligada a lo largo de su existencia, ya sea mediante técnicas manuales o aplicando tecnologías que permiten alcanzar cotas más altas de rendimiento, funcionalidad y eficiencia.

j) Sistemas de calidad de gestión. - Se refiere a una herramienta que permite a la institución pública o entidad obligada planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de su misión, a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad, medidos a través de indicadores de satisfacción de los usuarios.

K) Publicación. - Se refiere al acto de hacer la información o documentos accesibles al público en general, e incluye la impresión, emisión y las formas electrónicas de difusión.

Artículo 6.- (EXCEPCIONES). I. El derecho de acceso a la información y documentación pública es amplio y únicamente podrá ser limitado o restringido, en casos previamente establecidos por Ley, y en el marco de las siguientes excepciones:



- a) Información y documentación que con anterioridad a la petición y de conformidad a leyes vigentes, haya sido clasificada como secreta, reservada o confidencial.
- b) Protección de datos sensibles de carácter personal en el marco del derecho a la privacidad e intimidad, del derecho al honor y a la propia imagen o cuando se ponga en riesgo la vida, seguridad, salud y dignidad de cualquier persona.
- c) Protección del secreto profesional, comercial, bancario, financiero, industrial, tecnológico y en materia de telecomunicaciones cuando afecte derechos personales.

II. No podrán invocarse excepciones en casos de violaciones de Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad y/o corrupción de instituciones o servidores públicos.

III. La aplicación de las excepciones deberá ser necesariamente justificada. La información secreta, reservada o confidencial se mantendrá bajo tal clasificación solamente mientras su publicación comprometa bienes jurídicamente protegidos y considerando un plazo razonable correspondiente al riesgo, el mismo que será establecido por ley no pudiendo ser superior a 10 años, vencido el cual se garantiza el derecho a su acceso.

IV. Cuando la excepción se relacione a la Defensa y Seguridad Nacional, los Órganos del Estado, Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana limitará el derecho de acceso a la información cuando tales restricciones hayan sido previamente establecidas por Ley, siempre que estas resulten necesarias en una sociedad democrática para salvaguardar intereses legítimos de la seguridad nacional.

V. En caso de que sea levantado el secreto, la reserva o la confidencialidad por autoridad competente, de conformidad a las leyes vigentes, la información solicitada será proporcionada de manera oportuna y preferente.

Artículo 7.- (derechos del solicitante). I. Toda persona que solicite Información a cualquier institución pública o entidad obligada que esté comprendida en la presente Ley, tendrá los siguientes derechos:

- a) A que las instituciones públicas o entidades obligadas le garanticen el derecho de acceso a la información pública, de manera individual o colectiva.
- b) A la petición, en el marco establecido por el Artículo 24 de la Constitución Política del Estado.
- c) A ser informada si los documentos que contienen la información solicitada o de los que se pueda derivar dicha información, cursan o no en poder de la institución pública o entidad obligada.
- d) A que se le brinde dicha información en forma rápida y expedita.
- e) A pedir información o documentación de carácter público sin necesidad de justificar o motivar las razones de su solicitud.
- f) A no ser sujeto de discriminación debido a la naturaleza o motivo de su solicitud.
- g) A obtener información de manera gratuita o con un costo que no exceda el generado por la reproducción de la documentación solicitada.
- h) A recurrir a instancias competentes ante la negativa de la institución pública o entidad obligada de entregar la información o documentación solicitada.
- i) A recibir de la institución pública o entidad obligada los requisitos para ejercer su derecho a la impugnación.



II. Se garantiza el derecho de acceso a la información y documentación pública como parte de la libertad de expresión y de prensa, pudiendo cualquier persona o medio de comunicación analizarla y difundirla, sin restricciones, salvo los casos de reserva establecidos por ley.

CAPÍTULO II

OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES OBLIGADAS

Artículo 8.- (GENERACIÓN DE DATOS). Toda institución pública o entidad obligada brindará el más amplio acceso a la información y documentación de carácter público de forma colaborativa con la población, de tal forma que se logre su interoperabilidad en un formato de datos abiertos, gestión pública digitalizada, la publicidad y simplicidad de la información, la aplicación de la transparencia activa, pudiendo generar información a través de portales web y estadísticas que faciliten obtener información de calidad, además determinar las estrategias para la identificación, generación, organización, publicación y difusión de dicha información, a fin de permitir su fácil reutilización por parte de la sociedad.

Artículo 9.- (OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD). **I.** Las instituciones públicas o entidades obligadas, deben realizar la publicación periódica y actualizada de la información mínima y documentos a los que hace referencia la presente Ley, a través de medios físicos o digitales en sus páginas web institucionales.

II. La información y documentación publicada por las instituciones públicas o entidades obligadas tales como rendiciones públicas de cuentas, datos estadísticos periódicos de relevancia y otros, seguirán procesos de estandarización que permita una adecuada difusión y seguimiento por la sociedad.

Artículo 10.- (INFORMACIÓN MÍNIMA). Las instituciones públicas o entidades obligadas deberán publicar como mínimo la siguiente información a través de medios físicos o digitales en sus páginas web institucionales, actualizada de forma mensual:

- a) Programa Estratégico Institucional, Programa Operativo Anual y Programas Operativos Anuales Individuales de cada cargo público.
- b) Sistema de Administración de Personal.
- c) Sistema de Organización Administrativa.
- d) Sistema de Presupuesto.
- e) Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
- f) Sistema de Tesorería y Crédito Público.
- g) Sistema de Contabilidad Integrada.
- h) Descripción de su estructura orgánica, funciones, deberes, responsabilidades, dirección de sus sedes, horario de atención al público, teléfonos de contacto, y todo tipo de información relevante relacionada con su funcionamiento.
- i) Escalas salariales y de honorarios de todo el personal de planta, eventual y consultoría individual de línea:
- j) La normativa aplicable en la institución: leyes, decretos supremos, reglamentos, manuales, políticas y otros.



- k)** Las contrataciones de obras públicas, bienes adquiridos, alquilados y servicios contratados, así como los incautados cuando corresponda al fin de sus actividades.
- l)** Trámites que se pueden realizar en la institución de manera digital o presencial incluyendo los procedimientos y la normativa relacionada, así como su seguimiento.
- m)** El contenido motivado de toda decisión y/o política que haya adoptado la institución pública en caso de que la misma afecte al público.
- n)** Todas las leyes, reglamentos, resoluciones, políticas, lineamientos, manuales u otros documentos que contengan interpretaciones, prácticas o precedentes sobre el desempeño de las instituciones públicas o entidades obligadas en el cumplimiento de sus funciones y que afecten al público en general.
- o)** Todos los informes de rendición pública de cuentas producidos por la institución pública o entidad obligada.
- p)** Procesos administrativos, convocatorias, procesos de contrataciones en sus distintas modalidades y etapas. Listado de personas naturales o jurídicas beneficiarias de contratos administrativos de servicios, adquisiciones u obras, las convocatorias y criterios de selección de las mismas, así como los informes que las mismas entreguen sobre el uso y el destino de recursos, avances de obras o servicios.
- q)** Las iniciativas legales y reglamentarias que las entidades legislativas o ejecutivas de las entidades nacionales o autonómicas estén desarrollando en el marco de su competencia.
- r)** La relación de los convenios institucionales suscritos, mencionando las partes, el objeto, el plazo de duración y las modificaciones realizadas.
- s)** Los montos económicos y destinatarios de los auspicios, patrocinios y publicidad de la institución pública o entidad obligada.
- t)** La lista enunciativa de los documentos públicos que la institución pública o entidad obligada emite, produce, autoriza o custodia.
- u)** El índice de la información clasificada como secreta, reservada o confidencial, así como información sobre el área responsable de la misma.
- v)** El índice de la información que haya sido recientemente desclasificada.
- w)** Estadísticas actualizadas sobre procesos y servicios prestados, con datos desagregados.
- x)** Resoluciones, sentencias y decisiones, sean judiciales o administrativas, que sean emitidas o afecte a la institución.
- y)** Convocatorias para ocupar cargos públicos o consultorías, así como la publicación de cada etapa.

Artículo 11.- (INFORMACIÓN SOBRE SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS). La presente Ley, garantizará el acceso a la siguiente información mínima relacionada a servidoras y servidores públicos:

- a)** El número total de personal, nombres, cargos que desempeñan, jerarquía, manual de funciones, contratos, términos de referencia y perfiles de los puestos, organigrama. Esta información deberá ser desagregada por género y otras categorías pertinentes a la función de la institución pública o entidad obligada.



- b) Descripción detallada de las facultades y deberes de las servidoras y los servidores electos, designados y de libre nombramiento, así como los procedimientos que siguen para la adopción de decisiones.
- c) Escalas salariales, actualizaciones y modificaciones; en su caso primas de riesgo, compensaciones en dinero o especie, y todo otro ingreso por cualquier concepto, gastos de representación y viáticos percibidos.
- d) Declaraciones Juradas de bienes y rentas, sin revelar información que atente contra la privacidad, intimidad o cualquier dato personal que no tenga relación con el ejercicio de la función pública.
- e) Nómina de las servidoras y los servidores beneficiados con licencias, permisos y bajas.
- f) Reporte de actividades de las Máximas Autoridades Ejecutivas de cada institución pública o entidad obligada y de las servidoras y los servidores públicos designados y electos.
- g) Descripción de los procedimientos de selección y contratación de personal de planta, eventual y consultores en línea.
- h) Listado de servidoras y servidores públicos que hayan sido objeto de sanciones administrativas ejecutoriadas, especificando la causa y las disposiciones en las que se basaron las mismas.

Artículo 12.- (GESTIÓN DOCUMENTAL). I. Las instituciones públicas o entidades obligadas deberán desarrollar un Sistema de Gestión Documental con el objetivo de definir los procedimientos y lineamientos necesarios para la generación, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos.

II. Asimismo, deberán contar con los procedimientos para la creación, organización, gestión y conservación de sus archivos documentales de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 13.- (PLATAFORMAS DE ATENCIÓN). La institución pública y/o entidad obligada procurará asegurarse de poner a disposición de las personas que no cuenten con acceso a nuevas tecnologías de la información y comunicación o equipos informáticos un espacio físico con los dispositivos necesarios y la asistencia de personal calificado que faciliten el acceso a la información y documentación que se encuentra bajo su posesión, custodia o control.

Artículo 14.- (GESTIÓN DE CALIDAD). Las instituciones públicas y entidades obligadas deberán implementar sistemas de calidad de gestión de acceso a la información y documentación pública, bajo los principios y parámetros establecidos en la presente Ley.

Artículo 15.- (OBLIGACIÓN DE INFORMAR). Toda institución pública y entidad obligada, al momento de presentarse la solicitud de información y documentación, tiene el deber de informar a las personas interesadas las siguientes prerrogativas:

1. A recibir la información en un plazo razonable y determinado que deberá ser indicado por la servidora o servidor público que reciba la solicitud al momento de realizar la misma.
2. A recibir explicación del contenido de la información y la forma en que la institución pública o entidad obligada responde a la solicitud hecha por la persona solicitante.
3. A recibir explicación fundamentada y motivada en caso de haberse negado el acceso a la información o documentación bajo las excepciones establecidas en la presente Ley y a recibir información sobre el procedimiento de impugnación.



Artículo 16.- (INFORME ANUAL). Las instituciones públicas y entidades obligadas presentarán anualmente ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, un informe público sobre el estado del acceso a la información y documentos públicos en su institución.

Artículo 17.- (CONTROL). El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente Ley, será objeto de control por parte de La CAIDP.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 18.- (PROCEDIMIENTO). **I.** La solicitud de información y documentación pública puede ser presentada por cualquier persona, por escrito, verbalmente, por medios electrónicos, sistemas informáticos y páginas web habilitadas para el efecto, por teléfono o cualquier otro medio análogo, ante institución pública o entidad obligada, sin necesidad de acreditar o justificar interés especial alguno.

II. La persona solicitante solo deberá acreditar ante las instituciones públicas y/o entidades obligadas lo siguiente:

- a. Su identidad.
- b. Una descripción suficientemente precisa de la información solicitada, para permitir que ésta sea ubicada.
- c. Dirección de contacto (electrónica o física) para fines de notificación o teléfono de contacto, y
- d. La modalidad que prefiera para acceder a la información o documentación solicitada.

III. En caso de no haber indicado la preferencia de entrega de la información solicitada, la misma será entregada de la manera más eficiente y al menor costo posible para la institución pública y/o entidad obligada, pudiendo ser remitida incluso mediante vía electrónica.

IV. Las instituciones públicas y/o entidades obligadas entregarán la información y documentación pública requerida, tomando las cautelas necesarias para salvaguardar la privacidad de la persona solicitante.

V. En todos los casos, la solicitud de información pública deberá ser debidamente registrada por la institución pública o entidad obligada para su adecuado seguimiento, y en lo posible entregada inmediatamente.

VI. Las solicitudes de información deberán sujetarse a trámites sencillos y rápidos.

VII. Los portales y sitios web de las instituciones públicas y entidades obligadas no podrán solicitar datos personales privados, sensibles y/o biométricos para el acceso a la información.

Artículo 19.- (ACCESO PARCIAL). **I.** En caso de que la solicitud se encuentre afectada parcialmente por alguna de las excepciones previstas en la presente Ley, las instituciones públicas y/o entidades obligadas proporcionarán solo la información permitida, indicando a la persona solicitante que parte de la misma ha sido omitida debido a su clasificación.

II. Cuando se trate de información de carácter secreto, reservado o confidencial, la respuesta que niegue otorgar información deberá estar debidamente fundamentada y motivada, en las excepciones establecidas en la presente Ley.



Artículo 20.- (PLAZO Y CONTENIDO DE LA RESPUESTA). I. Las instituciones públicas y/o entidades obligadas tienen un plazo máximo de quince (15) días hábiles para responder a la solicitud, con la posibilidad de una prórroga de cinco (5) días hábiles previa justificación y notificación a la persona solicitante.

II. El plazo establecido en el párrafo precedente más la prórroga, se computarán desde el momento en el cual la institución pública y/o entidad obligada tome conocimiento verbal, electrónico y/o escrito de la solicitud.

III. Las instituciones públicas y/o entidades obligadas deberán responder a la persona solicitante en el plazo establecido de forma oportuna, completa y motivada.

Artículo 21.- (RECONDUCCIÓN DE OFICIO). I. Si la institución pública o entidad obligada a la que se ha dirigido la solicitud no posee la información o documentación requerida, remitirá de oficio la solicitud a la institución pública o entidad obligada correspondiente, informando a la persona solicitante que deberá acudir a la misma.

II. En este caso, el plazo establecido en el Artículo precedente más la posibilidad de prórroga, se computará desde el momento en el cual la institución pública o entidad obligada tome conocimiento de la solicitud remitida.

Artículo 22.- (INFORME DE RECHAZO). La institución pública o entidad obligada que deniegue o rechace total o parcialmente la información requerida por la persona solicitante, deberá comunicar por escrito de manera fundamentada y motivada las razones legales por las cuales tomó esa decisión, bajo los parámetros establecidos en el artículo 6 de la presente ley.

Artículo 23.- (SOLICITUD DE IMPUGNACIÓN). En caso de falta de respuesta en el plazo establecido, rechazo total o parcial, respuesta que no cumpla con las disposiciones establecidas en el Artículo 20 de la presente Ley a la solicitud de acceso a la información o documentación pública, la persona solicitante podrá presentar su solicitud de impugnación ante la CAIDP.

ARTÍCULO 24.- (RESPONSABILIDAD). I. Las servidoras y los servidores públicos encargados del cumplimiento y ejecución de la presente Ley, que incurran en negativa infundada o restricción ilegal en la atención de las solicitudes de información y/o documentación pública incurrirán en responsabilidad administrativa siendo pasibles a la destitución de sus funciones.

II. La Máxima Autoridad Ejecutiva, bajo responsabilidad ejecutiva, instruirá el tratamiento de las solicitudes de información dando estricto cumplimiento al objeto y obligaciones de cada institución pública y/o entidad obligada establecidos en la presente Ley.

III. En el marco de lo establecido por la Ley No 974 de 4 de septiembre de 2017, las Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción deberán llevar un registro de las servidoras y servidores públicos que incurran en vulneración al acceso a la información y documentación pública e informarán del mismo al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Asimismo, en el marco de la señalada ley, coadyuvarán a los y las peticionarios en la solicitud de acceso a la información.

CAPÍTULO IV

COMISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PÚBLICA

Artículo 25.- (CREACIÓN Y CARACTERÍSTICAS). I. Se crea la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública – CAIDP, bajo la dependencia funcional, administrativa y financiera de la Defensoría del Pueblo.

II. La CAIDP es una instancia especializada e imparcial, con la capacidad de asumir sus decisiones de manera independiente, no recibe instrucciones de ningún órgano o entidad del Estado.



III. La CAIDP se constituye en una instancia técnica especializada no jurisdiccional, sobre acceso a la información y documentación pública, cuyas recomendaciones e informes técnicos no son impugnables o recurribles.

Artículo 26.- (FINALIDAD). La CAIDP tiene por finalidad promover y garantizar el derecho de acceso a la información y documentación pública, en el marco de los principios señalados en el Artículo 4, supervisando el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 27.- (COMPOSICIÓN). I. La CAIDP estará compuesta por el titular de la Defensoría del Pueblo y por 4 miembros de reconocida experiencia, trayectoria, probidad, ética y conocimientos en materia de Derechos Humanos, Derecho Constitucional y/o Derecho Administrativo, elegidos por convocatoria pública y concurso de méritos.

II. El proceso de convocatoria y selección estará a cargo de la Defensoría del Pueblo.

III. Los miembros de La CAIDP no percibirán remuneración alguna.

Artículo 28.- (ELEGIBILIDAD). Son condiciones para ser miembro de La CAIDP:

- a. Contar con nacionalidad boliviana.
- b. Estar inscrito o inscrita en el padrón electoral.
- c. Contar con una edad mínima de treinta (30) años al momento de la convocatoria.
- d. No tener pliego de cargo, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento.
- e. No haber sido condenado por delitos cometidos en el marco de la Ley No 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y la Ley No 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
- f. No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado.

Artículo 29.- (DURACIÓN DE FUNCIONES). I. Los miembros de La CAIDP ejercerán sus funciones por un periodo de tres (3) años y solo podrán ser reelegidos una vez de manera discontinua.

II. En caso de renuncia, muerte o incapacidad sobreviniente de algún miembro de la CAIDP, se procederá a un nuevo proceso de selección en un plazo no mayor a sesenta (60) días para ocupar el puesto vacante.

Artículo 30.- (ATRIBUCIONES). La CAIDP tendrá las siguientes atribuciones, de manera enunciativa y no limitativa:

- a) Cumplir lo establecido en la presente Ley y adoptar la Reglamentación interna que le permita realizar sus funciones.
- b) Monitorear y asegurar de oficio el cumplimiento de la presente Ley en todo ámbito de aplicación de la misma.
- c) Conocer y resolver las solicitudes de impugnación ante la falta de respuesta, rechazo total o parcial a la solicitud de información o documentación pública presentada a la institución pública o entidad obligada, recomendando la emisión de Resoluciones Defensoriales.



d) Efectuar el seguimiento a acuerdos y compromisos internacionales en materia de acceso a la información y documentos públicos y proponer iniciativas legislativas al respecto.

e) Promover a través de las instancias de la Defensoría del Pueblo políticas de datos abiertos y capacitaciones en materia de derecho de acceso a la información y documentación pública, la transparencia en la gestión pública y la sensibilización ciudadana.

f) Sesionar de manera presencial o virtual de acuerdo con las circunstancias.

Artículo 31.- (RECUSACIÓN). Los miembros de la CAIDP podrán ser recusados o inhibirse de conocer asuntos en los que tuvieran conflicto de interés, debido a lazos de parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, así como de los asuntos de los cuales hayan sido partícipes de forma directa o indirecta.

Artículo 32.- (PRESIDENCIA). La CAIDP estará presidida por el o la titular de la Defensoría del Pueblo.

Artículo 33.- (ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA). El o la titular de la Defensoría del Pueblo en ejercicio de la Presidencia de la CAIDP, tendrá las siguientes atribuciones:

1. Representar a la CAIDP.
2. Convocar a los miembros de la CAIDP para el tratamiento de las solicitudes de impugnación con la periodicidad necesaria.
3. Iniciar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones de la CAIDP.
4. Ejercer las demás funciones que establezca su Reglamento interno.

CAPÍTULO V

PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PÚBLICA – CAIDP

Artículo 34.- (SOLICITUD DE IMPUGNACIÓN). I. La persona solicitante podrá presentar su solicitud de impugnación ante la CAIDP en cualquiera de las oficinas de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, en un plazo no mayor a tres (3) meses a partir del vencimiento del término señalado en la presente Ley para otorgar la respuesta a la solicitud o la notificación con el rechazo total o parcial de la institución pública o entidad obligada.

II. La solicitud de impugnación de la CAIDP deberá ser presentada por escrito, de manera personal o por vía electrónica con la siguiente información:

- a) La identidad y referencia de contacto.
- b) La institución pública y/o entidad obligada a la cual se presentó la solicitud de información con el detalle y documentación requeridas.
- c) Las razones por las cuales la respuesta recibida no se considera satisfactoria y cualquier otra información que la persona solicitante considere relevante.

III. La CAIDP admitirá la solicitud de impugnación y notificará a la institución pública y/o entidad obligada, para que en el plazo de 48 horas emita un informe debidamente fundamentado respecto a la falta de respuesta en el plazo establecido o del rechazo.



Artículo 35.- (TRATAMIENTO DE LA SOLICITUD DE IMPUGNACIÓN). I. La CAIDP recibido o no el Informe, examinará el caso y se pronunciará:

- a. Rechazando de manera fundamentada la solicitud de impugnación, por considerar justificado el rechazo total o parcial en caso de que se encuentre bajo los parámetros del artículo 6 de la presente ley.
- b. Declarando probada la vulneración al Derecho de Acceso a la Información y Documentación Pública, recomendando a su Presidencia la emisión de una Resolución Defensorial, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles.

II. El informe técnico de Rechazo será notificado a la parte interesada con la orientación ciudadana correspondiente, de acuerdo con Reglamento.

Artículo 36.- (RESOLUCIÓN DEFENSORIAL). I. En el marco de lo establecido en la Ley No 870 de la Defensoría del Pueblo, la Resolución Defensorial contendrá recomendaciones, recordatorios, sugerencias o correctivos, así como en su caso censura pública.

II. La Recomendación emitida en la Resolución Defensorial deberá requerir:

- a. A la institución pública y/o entidad obligada, bajo responsabilidad, entregue la información o documentación solicitada de manera total o parcial, en un plazo no mayor a siete (7) días hábiles de notificada la misma.
- b. A la institución pública y/o entidad obligada, bajo responsabilidad, complemente la información faltante, o corrija la información en caso de error, en un plazo no mayor a siete (7) días hábiles de notificada la misma.

III. El Recordatorio determinará el inicio de acciones administrativas contra los responsables de vulnerar el derecho de acceso a la información y documentación pública.

IV. La Resolución Defensorial sugerirá los correctivos necesarios para que la institución pública y/o entidad obligada realice ajustes y correcciones en sus procedimientos y normas internas para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y documentación pública.

V. La Censura pública se emitirá en el marco del artículo 28 de la Ley No 870 de 13 de diciembre de 2016 del Defensor del Pueblo

Artículo 37.- (EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN). En caso de que la institución pública o entidad obligada no haya cumplido con lo determinado en la Resolución Defensorial en el plazo establecido, el peticionario afectado en su derecho tendrá la posibilidad de acudir a la vía constitucional para precautelar su derecho de acceso a la información y documentación pública.

Artículo 38.- (MODIFICACIONES) I. Se incorpora el parágrafo III del Artículo 3 de la Ley No 870 de 13 de diciembre de 2016 del Defensor del Pueblo con el siguiente texto:
"Artículo 3.- Alcance

III. En el ámbito de protección del Derecho de Acceso a la Información y Documentación Pública a toda entidad obligada, independientemente de su tipología y naturaleza jurídica, siempre que reciba y administre recursos del Estado para su inversión o funcionamiento, se beneficie de subsidios, subvenciones, donaciones, tratamientos diferenciados, exenciones, o preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia, así como adjudicatarias de contratos del sector público, mediante licitación, invitación directa o por excepción".



II. Se incluye el numeral 11 al Artículo 5 de la Ley No 870 de 13 de diciembre de 2016 del Defensor del Pueblo, con el siguiente texto:

“11. Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y medidas que aporten al cumplimiento, vigencia y promoción del derecho de acceso a la Información pública previa Resolución de la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública – CAIDP, a todos los órganos e instituciones del Estado y entidades obligadas.”

III. Se incluye el numeral 21 al Artículo 14 de la Ley No 870 de 13 de diciembre de 2016 del Defensor del Pueblo, con el siguiente texto:

“21. Velar por el adecuado funcionamiento de la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública – CAIDP, realizar el proceso de selección de comisionados y/o comisionadas y presidir sus sesiones, cumpliendo sus atribuciones específicas.”.

IV. Se incluye el parágrafo IV del artículo 24 de la Ley N° 870 de 13 de diciembre de 2016, del Defensor del Pueblo, con el siguiente texto:

“**IV.** En los casos de vulneración al derecho acceso a la información y documentación publica la Resolución Defensorial será puesta en conocimiento de la autoridad o servidor público quien tendrá un plazo de 7 días para entregar la información o documentación solicitada de manera total o parcial, complementar la información faltante, o corregir la información en caso de error.”

V. Se modifica el artículo 20 de la Ley No 974 de 4 de septiembre de 2017 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 20. (DENUNCIAS). La persona que conozca posibles actos de corrupción, en cualquier entidad o empresa pública, deberá efectuar la denuncia correspondiente en forma verbal o escrita, ante la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de dicha entidad o empresa pública, sin perjuicio que se acuda a otras instancias competentes previstas en normativa vigente”.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

PRIMERA. – En cumplimiento en la Sentencia de 17 de octubre de 2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del CASO FLORES BEDREGAL Y OTRAS VS. BOLIVIA, se modifica el Artículo 98 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, de fecha 30 de diciembre de 1992, con el siguiente texto:

“Artículo 98.- La documentación clasificada del Escalafón del Personal de las Fuerzas Armadas tiene carácter público, debiéndose resguardar el derecho a la intimidad y privacidad personal de los miembros de las Fuerzas Armadas respecto a los datos de carácter sensible”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. - Todas las instituciones públicas referidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley, en el plazo máximo de sesenta (60) días a su vigencia, incorporarán en su normativa interna disciplinaria las siguientes infracciones administrativas para su procesamiento correspondiente:
Constituyen faltas graves:

a) Obstruir el acceso a cualquier documentación y/o información pública en forma contraria a los dispuesto por la presente Ley.

b) Impedir el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la presente Ley.



- c) Todo acto de destrucción, alteración u ocultamiento de documentos públicos realizado de manera deliberada una vez haya sido objeto de una solicitud de información.
- d) Obstaculizar el trabajo de la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública – CAIDP.
- e) Proporcionar información pública incompleta de manera deliberada.

SEGUNDA. – Una vez que entre en vigencia la presente Ley, la Defensoría del Pueblo adoptará un Reglamento interno de organización y funcionamiento de la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública – CAIDP en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles.

TERCERA. - Una vez que entre en vigencia la presente Ley, las instituciones públicas consignadas en el Artículo 3, darán cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Capítulo II, en un plazo máximo de ciento veinte (120) días hábiles.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA. – Se deroga el numeral 10 del párrafo I del artículo 10 de la Ley 974.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. – La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia.

-Asume la Presidencia la Senadora Simona Quispe Apaza-

Sen.^a Presidenta: Gracias hermano Secretario, amplía la lectura.

En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Primero saludar a todos los hermanos, hermanas, senadores y senadoras habiendo presentado una solicitud, licencia por una hora tenemos una Sesión de Comisión vamos a abandonar la Sala una hora somos tres, la Senadora Velasco, somos tres va a disculpar Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Se les puede dar el permiso, porque tienen una convocatoria de la Comisión.

No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvase de levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 1, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 1.- (OBJETO). El objeto de la presente Ley es regular:

- a) El ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información y documentación pública y las obligaciones que correspondan en todos los niveles de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.

b) La transparencia en la generación y manejo de la información y documentación pública, así como, los casos excepcionales de rechazo total o parcial de entrega de información pública clasificada como reservada, secreta o confidencial mediante Ley.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 2.- (MARCO CONSTITUCIONAL). La presente Ley se encuentra dentro del marco del derecho al acceso a la información pública, garantizado en el inciso 6 del Artículo 21 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los Artículos 106 I, II y III, 137, 218, 222, 223, 231, 4, 237 2, 242, 4, 298 II 27, 300 I 28 y 302 I 25; así como los tratados y convenios internacionales de derechos humanos sobre acceso a la información pública.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 3 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 3.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente Ley se aplica a todas las instituciones públicas y entidades obligadas que comprenden: los Órganos del Estado Plurinacional, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, universidades públicas, empresas públicas, instituciones públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y/o jurídicas que perciban, administren o generen recursos o servicios públicos.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 3 en su estación en Detalle.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 4 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 4.- (PRINCIPIOS). El derecho de acceso a la información y documentación pública se sustenta en los siguientes principios:

a) Universalidad y no discriminación: El ejercicio del derecho de acceso a la información y documentación pública es de carácter universal, sin que ésta requiera una causa o motivación para la solicitud, reconocido para todas las personas independientemente de su identidad de género, sexo, orientación sexual, edad, color, origen, nacionalidad, ciudadanía, identificación étnica y cultural, idioma, filiación política, ideología, filosofía, grado de instrucción, tipo de ocupación, condición económica o social, creencia religiosa, discapacidad, embarazo u otros.

b) Accesibilidad: Toda información o documentación pública es de libre acceso y no podrá ser reservada o limitada, sino por disposición constitucional y/o legal. Se presume que toda información o documentación que esté en posesión, bajo control o custodia de una institución pública o entidad obligada es pública, salvando aquella información o datos personales sensibles o que afecten la intimidad, el honor, la reputación o privacidad de cualquier persona, bajo las previsiones establecidas en el artículo 6 de la presente ley. Las instituciones públicas o entidades obligadas deberán garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y documentación pública, excluyendo exigencias, requisitos y/o formalismos que puedan obstruirlo, impedirlo o dilatarlo.

c) Obligatoriedad: Toda institución pública y/o entidad obligada tiene la obligación de entregar la información y documentación de carácter público, que se encuentre en su posesión, control o custodia, de manera completa, adecuada, oportuna y veraz, que sea solicitada por cualquier persona, natural o jurídica, sin discriminación alguna.

d) Transparencia activa: Toda institución pública y/o entidad obligada tiene la obligación de divulgar proactivamente la información y documentación pública que se encuentre en su posesión, control o custodia, mediante el uso de herramientas y nuevas tecnologías de la información y comunicación, medios físicos o digitales.

e) Buena fe: Las instituciones públicas o entidades obligadas a cumplir con las obligaciones derivadas del derecho de acceso a la información y documentación pública, interpretarán la presente Ley con el ánimo de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información, brindando todos los medios de asistencia necesarios a la ciudadanía, promoviendo una cultura de transparencia con diligencia y lealtad institucional.

f) Máxima divulgación: toda información y documentación pública deberá ser proporcionada en los términos más amplios posibles tanto a iniciativa de las instituciones públicas como a solicitud de la ciudadanía y su limitación por cualquier institución pública o entidad obligada será excepcional y motivada, primando siempre el derecho de acceso a la información ante cualquier duda o vacío legal. Las instituciones públicas deberán publicar y divulgar la información mínima requerida sobre su gestión institucional. Las entidades obligadas deberán publicar información útil, relevante y actualizarla de manera permanente sin necesidad de una solicitud expresa de acceso a la información.

g) Celeridad: Las solicitudes de acceso a la información y documentación pública serán atendidas por las instituciones públicas o entidades obligadas con la debida diligencia, oportunidad, sin dilaciones indebidas, arbitrarias o formalismos indebidos y a través de procedimientos simples y expeditos.

H) Calidad de la información y datos abiertos: Toda información y documentación pública deberá ser oportuna, objetiva, comprensible, útil, fidedigna, veraz, completa y estar disponible o ser



proporcionada en formatos abiertos, accesibles, editables, desagregados y actualizados para los solicitantes y/o interesados.

i) Gratuidad: El ejercicio del derecho de acceso a la información y documentación pública es gratuito. La administración pública no podrá cobrar valores o tasas adicionales al costo de reproducción de la información.

j) Gobierno abierto: Es responsabilidad de las autoridades públicas promover una cultura de gobernanza, transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación ciudadana de libre acceso promoviendo el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 4 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 5 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 5.- (DEFINICIONES). La presente Ley contempla las siguientes definiciones:

a) Información. - Se refiere a cualquier tipo de dato en custodia o control de una institución pública o entidad obligada.

b) Información pública. - Se refiere a cualquier tipo de datos generados, en custodia o control de una institución pública y/o entidad obligada, de forma física como digital como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el que se contenga o almacene; la cual está contenida en documentos y/o base de datos.

c) Información reservada. - Comprende a aquella información pública que, por disposición legal, se excluye temporalmente del conocimiento de las personas por existir un riesgo claro, probable y específico de daño a intereses públicos.

d) Información confidencial. - Comprende aquella información privada, en poder de cualquier institución pública y/o entidad obligada, cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido.

e) Información secreta. - Comprende aquella información que requiere alto grado de protección y cuya revelación pueda poner en riesgo la seguridad interior o exterior del Estado, su integridad territorial, el orden constitucional, y sistema democrático, así como los intereses nacionales relacionados a su independencia y soberanía. Comprende, asimismo, toda información de carácter secreto establecida por Ley, de manera temporal y que podrá ser desclasificada por orden judicial en casos de violación de derechos humanos o corrupción.

f) Datos sensibles: Son aquellos datos referidos a salud personal, vida sexual, orientación sexual o de género, creencias religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, opinión política u origen racial o étnico,



información sobre cuentas bancarias, documentos oficiales, información recopilada de niños, niñas, adolescentes o geolocalización personal, en los marcos del artículo 6 de la presente Ley.

g) Documento. - Cualquier información escrita, independientemente de su forma, origen, fecha de creación o carácter oficial.

h) Documento público. - Es aquel documento expedido, autorizado, en poder, custodia o en depósito por instituciones públicas o entidades obligadas y que da fe de su contenido por sí mismo.

i) Gestión documental. - Se refiere al conjunto de tecnologías, normas y técnicas que permiten administrar el flujo de documentos de la institución pública o entidad obligada a lo largo de su existencia, ya sea mediante técnicas manuales o aplicando tecnologías que permiten alcanzar cotas más altas de rendimiento, funcionalidad y eficiencia.

j) Sistemas de calidad de gestión. - Se refiere a una herramienta que permite a la institución pública o entidad obligada planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de su misión, a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad, medidos a través de indicadores de satisfacción de los usuarios.

K) Publicación. - Se refiere al acto de hacer la información o documentos accesibles al público en general, e incluye la impresión, emisión y las formas electrónicas de difusión.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 5 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 5 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 6 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 6.- (EXCEPCIONES). I. El derecho de acceso a la información y documentación pública es amplio y únicamente podrá ser limitado o restringido, en casos previamente establecidos por Ley, y en el marco de las siguientes excepciones:

a) Información y documentación que con anterioridad a la petición y de conformidad a leyes vigentes, haya sido clasificada como secreta, reservada o confidencial.

b) Protección de datos sensibles de carácter personal en el marco del derecho a la privacidad e intimidad, del derecho al honor y a la propia imagen o cuando se ponga en riesgo la vida, seguridad, salud y dignidad de cualquier persona.

c) Protección del secreto profesional, comercial, bancario, financiero, industrial, tecnológico y en materia de telecomunicaciones cuando afecte derechos personales.

II. No podrán invocarse excepciones en casos de violaciones de Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad y/o corrupción de instituciones o servidores públicos.

III. La aplicación de las excepciones deberá ser necesariamente justificada. La información secreta, reservada o confidencial se mantendrá bajo tal clasificación solamente mientras su publicación comprometa bienes jurídicamente protegidos y considerando un plazo razonable correspondiente al riesgo, el mismo que será establecido por ley no pudiendo ser superior a 10 años, vencido el cual se garantiza el derecho a su acceso.

IV. Cuando la excepción se relacione a la Defensa y Seguridad Nacional, los Órganos del Estado, Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana limitará el derecho de acceso a la información cuando tales restricciones hayan sido previamente establecidas por Ley, siempre que estas resulten necesarias en una sociedad democrática para salvaguardar intereses legítimos de la seguridad nacional.

V. En caso de que sea levantado el secreto, la reserva o la confidencialidad por autoridad competente, de conformidad a las leyes vigentes, la información solicitada será proporcionada de manera oportuna y preferente.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 6 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 6 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 7 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 7.- (derechos del solicitante). I. Toda persona que solicite Información a cualquier institución pública o entidad obligada que esté comprendida en la presente Ley, tendrá los siguientes derechos:

- a)** A que las instituciones públicas o entidades obligadas le garanticen el derecho de acceso a la información pública, de manera individual o colectiva.
- b)** A la petición, en el marco establecido por el Artículo 24 de la Constitución Política del Estado.
- c)** A ser informada si los documentos que contienen la información solicitada o de los que se pueda derivar dicha información, cursan o no en poder de la institución pública o entidad obligada.
- d)** A qué se le brinde dicha información en forma rápida y expedita.
- e)** A pedir información o documentación de carácter público sin necesidad de justificar o motivar las razones de su solicitud.
- f)** A no ser sujeto de discriminación debido a la naturaleza o motivo de su solicitud.
- g)** A obtener información de manera gratuita o con un costo que no exceda el generado por la reproducción de la documentación solicitada.
- h)** A recurrir a instancias competentes ante la negativa de la institución pública o entidad obligada de entregar la información o documentación solicitada.



i) A recibir de la institución pública o entidad obligada los requisitos para ejercer su derecho a la impugnación.

II. Se garantiza el derecho de acceso a la información y documentación pública como parte de la libertad de expresión y de prensa, pudiendo cualquier persona o medio de comunicación analizarla y difundirla, sin restricciones, salvo los casos de reserva establecidos por ley.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 7 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 7 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 8 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

CAPÍTULO II

OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES OBLIGADAS

Artículo 8.- (GENERACIÓN DE DATOS). Toda institución pública o entidad obligada brindará el más amplio acceso a la información y documentación de carácter público de forma colaborativa con la población, de tal forma que se logre su interoperabilidad en un formato de datos abiertos, gestión pública digitalizada, la publicidad y simplicidad de la información, la aplicación de la transparencia activa, pudiendo generar información a través de portales web y estadísticas que faciliten obtener información de calidad, además determinar las estrategias para la identificación, generación, organización, publicación y difusión de dicha información, a fin de permitir su fácil reutilización por parte de la sociedad.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 8 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 8 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 9 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 9.- (OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD). I. Las instituciones públicas o entidades obligadas, deben realizar la publicación periódica y actualizada de la información mínima y documentos a los que hace referencia la presente Ley, a través de medios físicos o digitales en sus páginas web institucionales.

II. La información y documentación publicada por las instituciones públicas o entidades obligadas tales como rendiciones públicas de cuentas, datos estadísticos periódicos de relevancia y otros, seguirán procesos de estandarización que permita una adecuada difusión y seguimiento por la sociedad.



Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 9 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 9 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 10 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 10.- (INFORMACIÓN MÍNIMA). Las instituciones públicas o entidades obligadas deberán publicar como mínimo la siguiente información a través de medios físicos o digitales en sus páginas web institucionales, actualizada de forma mensual:

- a) Programa Estratégico Institucional, Programa Operativo Anual y Programas Operativos Anuales Individuales de cada cargo público.
- b) Sistema de Administración de Personal.
- c) Sistema de Organización Administrativa.
- d) Sistema de Presupuesto.
- e) Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
- f) Sistema de Tesorería y Crédito Público.
- g) Sistema de Contabilidad Integrada.
- h) Descripción de su estructura orgánica, funciones, deberes, responsabilidades, dirección de sus sedes, horario de atención al público, teléfonos de contacto, y todo tipo de información relevante relacionada con su funcionamiento.
- i) Escalas salariales y de honorarios de todo el personal de planta, eventual y consultoría individual de línea:
- j) La normativa aplicable en la institución: leyes, decretos supremos, reglamentos, manuales, políticas y otros.
- k) Las contrataciones de obras públicas, bienes adquiridos, alquilados y servicios contratados, así como los incautados cuando corresponda al fin de sus actividades.
- l) Trámites que se pueden realizar en la institución de manera digital o presencial incluyendo los procedimientos y la normativa relacionada, así como su seguimiento.
- m) El contenido motivado de toda decisión y/o política que haya adoptado la institución pública en caso de que la misma afecte al público.



- n) Todas las leyes, reglamentos, resoluciones, políticas, lineamientos, manuales u otros documentos que contengan interpretaciones, prácticas o precedentes sobre el desempeño de las instituciones públicas o entidades obligadas en el cumplimiento de sus funciones y que afecten al público en general.
- o) Todos los informes de rendición pública de cuentas producidos por la institución pública o entidad obligada.
- p) Procesos administrativos, convocatorias, procesos de contrataciones en sus distintas modalidades y etapas. Listado de personas naturales o jurídicas beneficiarias de contratos administrativos de servicios, adquisiciones u obras, las convocatorias y criterios de selección de las mismas, así como los informes que las mismas entreguen sobre el uso y el destino de recursos, avances de obras o servicios.
- q) Las iniciativas legales y reglamentarias que las entidades legislativas o ejecutivas de las entidades nacionales o autonómicas estén desarrollando en el marco de su competencia.
- r) La relación de los convenios institucionales suscritos, mencionando las partes, el objeto, el plazo de duración y las modificaciones realizadas.
- s) Los montos económicos y destinatarios de los auspicios, patrocinios y publicidad de la institución pública o entidad obligada.
- t) La lista enunciativa de los documentos públicos que la institución pública o entidad obligada emite, produce, autoriza o custodia.
- u) El índice de la información clasificada como secreta, reservada o confidencial, así como información sobre el área responsable de la misma.
- v) El índice de la información que haya sido recientemente desclasificada.
- w) Estadísticas actualizadas sobre procesos y servicios prestados, con datos desagregados.
- x) Resoluciones, sentencias y decisiones, sean judiciales o administrativas, que sean emitidas o afecte a la institución.
- y) Convocatorias para ocupar cargos públicos o consultorías, así como la publicación de cada etapa.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 10 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 10 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 11 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 11.- (INFORMACIÓN SOBRE SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS). La presente Ley, garantizará el acceso a la siguiente información mínima relacionada a servidoras y servidores públicos:

- a) El número total de personal, nombres, cargos que desempeñan, jerarquía, manual de funciones, contratos, términos de referencia y perfiles de los puestos, organigrama. Esta información deberá ser desagregada por género y otras categorías pertinentes a la función de la institución pública o entidad obligada.
- b) Descripción detallada de las facultades y deberes de las servidoras y los servidores electos, designados y de libre nombramiento, así como los procedimientos que siguen para la adopción de decisiones.
- c) Escalas salariales, actualizaciones y modificaciones; en su caso primas de riesgo, compensaciones en dinero o especie, y todo otro ingreso por cualquier concepto, gastos de representación y viáticos percibidos.
- d) Declaraciones Juradas de bienes y rentas, sin revelar información que atente contra la privacidad, intimidad o cualquier dato personal que no tenga relación con el ejercicio de la función pública.
- e) Nómina de las servidoras y los servidores beneficiados con licencias, permisos y bajas.
- f) Reporte de actividades de las Máximas Autoridades Ejecutivas de cada institución pública o entidad obligada y de las servidoras y los servidores públicos designados y electos.
- g) Descripción de los procedimientos de selección y contratación de personal de planta, eventual y consultores en línea.
- h) Listado de servidoras y servidores públicos que hayan sido objeto de sanciones administrativas ejecutoriadas, especificando la causa y las disposiciones en las que se basaron las mismas.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 11 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 11 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 12 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 12.- (GESTIÓN DOCUMENTAL). I. Las instituciones públicas o entidades obligadas deberán desarrollar un Sistema de Gestión Documental con el objetivo de definir los procedimientos y lineamientos necesarios para la generación, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos.

II. Asimismo, deberán contar con los procedimientos para la creación, organización, gestión y conservación de sus archivos documentales de acuerdo con la normativa vigente.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 12 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 12 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 13 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 13.- (PLATAFORMAS DE ATENCIÓN). La institución pública y/o entidad obligada procurará asegurarse de poner a disposición de las personas que no cuenten con acceso a nuevas tecnologías de la información y comunicación o equipos informáticos un espacio físico con los dispositivos necesarios y la asistencia de personal calificado que faciliten el acceso a la información y documentación que se encuentra bajo su posesión, custodia o control.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 13 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 13 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 14 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 14.- (GESTIÓN DE CALIDAD). Las instituciones públicas y entidades obligadas deberán implementar sistemas de calidad de gestión de acceso a la información y documentación pública, bajo los principios y parámetros establecidos en la presente Ley.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 14 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 14 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 15 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 15.- (OBLIGACIÓN DE INFORMAR). Toda institución pública y entidad obligada, al momento de presentarse la solicitud de información y documentación, tiene el deber de informar a las personas interesadas las siguientes prerrogativas:

1. A recibir la información en un plazo razonable y determinado que deberá ser indicado por la servidora o servidor público que reciba la solicitud al momento de realizar la misma.



2. A recibir explicación del contenido de la información y la forma en que la institución pública o entidad obligada responde a la solicitud hecha por la persona solicitante.

3. A recibir explicación fundamentada y motivada en caso de haberse negado el acceso a la información o documentación bajo las excepciones establecidas en la presente Ley y a recibir información sobre el procedimiento de impugnación.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 15 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 15 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 16 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 16.- (INFORME ANUAL). Las instituciones públicas y entidades obligadas presentarán anualmente ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, un informe público sobre el estado del acceso a la información y documentos públicos en su institución.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 16 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 16 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 17 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 17.- (CONTROL). El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente Ley, será objeto de control por parte de La CAIDP.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 15 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 15 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 16 para su consideración en su estación en detalle.



Sen. Secretario:

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 18.- (PROCEDIMIENTO). I. La solicitud de información y documentación pública puede ser presentada por cualquier persona, por escrito, verbalmente, por medios electrónicos, sistemas informáticos y páginas web habilitadas para el efecto, por teléfono o cualquier otro medio análogo, ante institución pública o entidad obligada, sin necesidad de acreditar o justificar interés especial alguno.

II. La persona solicitante solo deberá acreditar ante las instituciones públicas y/o entidades obligadas lo siguiente:

- a.** Su identidad.
- b.** Una descripción suficientemente precisa de la información solicitada, para permitir que ésta sea ubicada.
- c.** Dirección de contacto (electrónica o física) para fines de notificación o teléfono de contacto, y
- d.** La modalidad que prefiera para acceder a la información o documentación solicitada.

III. En caso de no haber indicado la preferencia de entrega de la información solicitada, la misma será entregada de la manera más eficiente y al menor costo posible para la institución pública y/o entidad obligada, pudiendo ser remitida incluso mediante vía electrónica.

IV. Las instituciones públicas y/o entidades obligadas entregarán la información y documentación pública requerida, tomando las cautelas necesarias para salvaguardar la privacidad de la persona solicitante.

V. En todos los casos, la solicitud de información pública deberá ser debidamente registrada por la institución pública o entidad obligada para su adecuado seguimiento, y en lo posible entregada inmediatamente.

VI. Las solicitudes de información deberán sujetarse a trámites sencillos y rápidos.

VII. Los portales y sitios web de las instituciones públicas y entidades obligadas no podrán solicitar datos personales privados, sensibles y/o biométricos para el acceso a la información.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 18 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 18 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 19 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 19.- (ACCESO PARCIAL). I. En caso de que la solicitud se encuentre afectada parcialmente por alguna de las excepciones previstas en la presente Ley, las instituciones públicas y/o entidades obligadas proporcionarán solo la información permitida, indicando a la persona solicitante que parte de la misma ha sido omitida debido a su clasificación.

II. Cuando se trate de información de carácter secreto, reservado o confidencial, la respuesta que niegue otorgar información deberá estar debidamente fundamentada y motivada, en las excepciones establecidas en la presente Ley.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 19 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 19 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 20 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 20.- (PLAZO Y CONTENIDO DE LA RESPUESTA). I. Las instituciones públicas y/o entidades obligadas tienen un plazo máximo de quince (15) días hábiles para responder a la solicitud, con la posibilidad de una prórroga de cinco (5) días hábiles previa justificación y notificación a la persona solicitante.

II. El plazo establecido en el párrafo precedente más la prórroga, se computarán desde el momento en el cual la institución pública y/o entidad obligada tome conocimiento verbal, electrónico y/o escrito de la solicitud.

III. Las instituciones públicas y/o entidades obligadas deberán responder a la persona solicitante en el plazo establecido de forma oportuna, completa y motivada.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 20 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 20 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 21 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 21.- (RECONDUCCIÓN DE OFICIO). I. Si la institución pública o entidad obligada a la que se ha dirigido la solicitud no posee la información o documentación requerida, remitirá de oficio la solicitud a la institución pública o entidad obligada correspondiente, informando a la persona solicitante que deberá acudir a la misma.



II. En este caso, el plazo establecido en el Artículo precedente más la posibilidad de prórroga, se computará desde el momento en el cual la institución pública o entidad obligada tome conocimiento de la solicitud remitida.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 21 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 21 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 22 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 22.- (INFORME DE RECHAZO). La institución pública o entidad obligada que deniegue o rechace total o parcialmente la información requerida por la persona solicitante, deberá comunicar por escrito de manera fundamentada y motivada las razones legales por las cuales tomó esa decisión, bajo los parámetros establecidos en el artículo 6 de la presente ley.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 22 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 22 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 23 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 23.- (SOLICITUD DE IMPUGNACIÓN). En caso de falta de respuesta en el plazo establecido, rechazo total o parcial, respuesta que no cumpla con las disposiciones establecidas en el Artículo 20 de la presente Ley a la solicitud de acceso a la información o documentación pública, la persona solicitante podrá presentar su solicitud de impugnación ante la CAIDP.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 23 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 23 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 24 para su consideración en su estación en detalle.



Sen. Secretario:

ARTÍCULO 24.- (RESPONSABILIDAD). I. Las servidoras y los servidores públicos encargados del cumplimiento y ejecución de la presente Ley, que incurran en negativa infundada o restricción ilegal en la atención de las solicitudes de información y/o documentación pública incurrirán en responsabilidad administrativa siendo pasibles a la destitución de sus funciones.

II. La Máxima Autoridad Ejecutiva, bajo responsabilidad ejecutiva, instruirá el tratamiento de las solicitudes de información dando estricto cumplimiento al objeto y obligaciones de cada institución pública y/o entidad obligada establecidos en la presente Ley.

III. En el marco de lo establecido por la Ley No 974 de 4 de septiembre de 2017, las Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción deberán llevar un registro de las servidoras y servidores públicos que incurran en vulneración al acceso a la información y documentación pública e informarán del mismo al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Asimismo, en el marco de la señalada ley, coadyuvarán a los y las peticionarios en la solicitud de acceso a la información.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 24 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 24 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 25 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

CAPÍTULO IV

COMISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PÚBLICA

Artículo 25.- (CREACIÓN Y CARACTERÍSTICAS). I. Se crea la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública – CAIDP, bajo la dependencia funcional, administrativa y financiera de la Defensoría del Pueblo.

II. La CAIDP es una instancia especializada e imparcial, con la capacidad de asumir sus decisiones de manera independiente, no recibe instrucciones de ningún órgano o entidad del Estado.

III. La CAIDP se constituye en una instancia técnica especializada no jurisdiccional, sobre acceso a la información y documentación pública, cuyas recomendaciones e informes técnicos no son impugnables o recurribles.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 25 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.



Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 25 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 26 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 26.- (FINALIDAD). La CAIDP tiene por finalidad promover y garantizar el derecho de acceso a la información y documentación pública, en el marco de los principios señalados en el Artículo 4, supervisando el cumplimiento de la presente Ley.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 26 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 26 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 27 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 27.- (COMPOSICIÓN). I. La CAIDP estará compuesta por el titular de la Defensoría del Pueblo y por 4 miembros de reconocida experiencia, trayectoria, probidad, ética y conocimientos en materia de Derechos Humanos, Derecho Constitucional y/o Derecho Administrativo, elegidos por convocatoria pública y concurso de méritos.

II. El proceso de convocatoria y selección estará a cargo de la Defensoría del Pueblo.

III. Los miembros de La CAIDP no percibirán remuneración alguna.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 27 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 27 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 28 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 28.- (ELEGIBILIDAD). Son condiciones para ser miembro de La CAIDP:

- a. Contar con nacionalidad boliviana.
- b. Estar inscrito o inscrita en el padrón electoral.
- c. Contar con una edad mínima de treinta (30) años al momento de la convocatoria.



d. No tener pliego de cargo, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento.

e. No haber sido condenado por delitos cometidos en el marco de la Ley No 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y la Ley No 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.

f. No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 24 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 28 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 29 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 29.- (DURACIÓN DE FUNCIONES). I. Los miembros de La CAIDP ejercerán sus funciones por un periodo de tres (3) años y solo podrán ser reelegidos una vez de manera discontinua.

II. En caso de renuncia, muerte o incapacidad sobreviniente de algún miembro de la CAIDP, se procederá a un nuevo proceso de selección en un plazo no mayor a sesenta (60) días para ocupar el puesto vacante.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 29 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 29 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 30 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 30.- (ATRIBUCIONES). La CAIDP tendrá las siguientes atribuciones, de manera enunciativa y no limitativa:

a) Cumplir lo establecido en la presente Ley y adoptar la Reglamentación interna que le permita realizar sus funciones.

b) Monitorear y asegurar de oficio el cumplimiento de la presente Ley en todo ámbito de aplicación de la misma.



- c) Conocer y resolver las solicitudes de impugnación ante la falta de respuesta, rechazo total o parcial a la solicitud de información o documentación pública presentada a la institución pública o entidad obligada, recomendando la emisión de Resoluciones Defensoriales.
- d) Efectuar el seguimiento a acuerdos y compromisos internacionales en materia de acceso a la información y documentos públicos y proponer iniciativas legislativas al respecto.
- e) Promover a través de las instancias de la Defensoría del Pueblo políticas de datos abiertos y capacitaciones en materia de derecho de acceso a la información y documentación pública, la transparencia en la gestión pública y la sensibilización ciudadana.
- f) Sesionar de manera presencial o virtual de acuerdo con las circunstancias.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 30 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 30 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 31 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 31.- (RECUSACIÓN). Los miembros de la CAIDP podrán ser recusados o inhibirse de conocer asuntos en los que tuvieran conflicto de interés, debido a lazos de parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, así como de los asuntos de los cuales hayan sido partícipes de forma directa o indirecta.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 31 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 31 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 32 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 32.- (PRESIDENCIA). La CAIDP estará presidida por el o la titular de la Defensoría del Pueblo.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 32 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 32 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 33 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 33.- (ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA). El o la titular de la Defensoría del Pueblo en ejercicio de la Presidencia de la CAIDP, tendrá las siguientes atribuciones:

1. Representar a la CAIDP.
2. Convocar a los miembros de la CAIDP para el tratamiento de las solicitudes de impugnación con la periodicidad necesaria.
3. Iniciar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones de la CAIDP.
4. Ejercer las demás funciones que establezca su Reglamento interno.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 34 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 33 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 34 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

CAPÍTULO V

PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PÚBLICA – CAIDP

Artículo 34.- (SOLICITUD DE IMPUGNACIÓN). I. La persona solicitante podrá presentar su solicitud de impugnación ante la CAIDP en cualquiera de las oficinas de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, en un plazo no mayor a tres (3) meses a partir del vencimiento del término señalado en la presente Ley para otorgar la respuesta a la solicitud o la notificación con el rechazo total o parcial de la institución pública o entidad obligada.

II. La solicitud de impugnación de la CAIDP deberá ser presentada por escrito, de manera personal o por vía electrónica con la siguiente información:

- a. La identidad y referencia de contacto.
- b. La institución pública y/o entidad obligada a la cual se presentó la solicitud de información con el detalle y documentación requeridas.



c. Las razones por las cuales la respuesta recibida no se considera satisfactoria y cualquier otra información que la persona solicitante considere relevante.

III. La CAIDP admitirá la solicitud de impugnación y notificará a la institución pública y/o entidad obligada, para que en el plazo de 48 horas emita un informe debidamente fundamentado respecto a la falta de respuesta en el plazo establecido o del rechazo.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 34 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 34 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 35 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 35.- (TRATAMIENTO DE LA SOLICITUD DE IMPUGNACIÓN). I. La CAIDP recibido o no el Informe, examinará el caso y se pronunciará:

- a. Rechazando de manera fundamentada la solicitud de impugnación, por considerar justificado el rechazo total o parcial en caso de que se encuentre bajo los parámetros del artículo 6 de la presente ley.
- b. Declarando probada la vulneración al Derecho de Acceso a la Información y Documentación Pública, recomendando a su Presidencia la emisión de una Resolución Defensorial, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles.

II. El informe técnico de Rechazo será notificado a la parte interesada con la orientación ciudadana correspondiente, de acuerdo con Reglamento.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 35 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 35 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 36 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 36.- (RESOLUCIÓN DEFENSORIAL). I. En el marco de lo establecido en la Ley No 870 de la Defensoría del Pueblo, la Resolución Defensorial contendrá recomendaciones, recordatorios, sugerencias o correctivos, así como en su caso censura pública.

II. La Recomendación emitida en la Resolución Defensorial deberá requerir:

a. A la institución pública y/o entidad obligada, bajo responsabilidad, entregue la información o documentación solicitada de manera total o parcial, en un plazo no mayor a siete (7) días hábiles de notificada la misma.

b. A la institución pública y/o entidad obligada, bajo responsabilidad, complemente la información faltante, o corrija la información en caso de error, en un plazo no mayor a siete (7) días hábiles de notificada la misma.

III. El Recordatorio determinará el inicio de acciones administrativas contra los responsables de vulnerar el derecho de acceso a la información y documentación pública.

IV. La Resolución Defensorial sugerirá los correctivos necesarios para que la institución pública y/o entidad obligada realice ajustes y correcciones en sus procedimientos y normas internas para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y documentación pública.

V. La Censura pública se emitirá en el marco del artículo 28 de la Ley No 870 de 13 de diciembre de 2016 del Defensor del Pueblo

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 36 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 36 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 37 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 37.- (EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN). En caso de que la institución pública o entidad obligada no haya cumplido con lo determinado en la Resolución Defensorial en el plazo establecido, el peticionario afectado en su derecho tendrá la posibilidad de acudir a la vía constitucional para precautelar su derecho de acceso a la información y documentación pública.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 37 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 37 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 38 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 38.- (MODIFICACIONES) I. Se incorpora el parágrafo III del Artículo 3 de la Ley No 870 de 13 de diciembre de 2016 del Defensor del Pueblo con el siguiente texto:



“Artículo 3.- Alcance

III. En el ámbito de protección del Derecho de Acceso a la Información y Documentación Pública a toda entidad obligada, independientemente de su tipología y naturaleza jurídica, siempre que reciba y administre recursos del Estado para su inversión o funcionamiento, se beneficie de subsidios, subvenciones, donaciones, tratamientos diferenciados, exenciones, o preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia, así como adjudicatarias de contratos del sector público, mediante licitación, invitación directa o por excepción”.

II. Se incluye el numeral 11 al Artículo 5 de la Ley No 870 de 13 de diciembre de 2016 del Defensor del Pueblo, con el siguiente texto:

“11. Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y medidas que aporten al cumplimiento, vigencia y promoción del derecho de acceso a la Información pública previa Resolución de la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública – CAIDP, a todos los órganos e instituciones del Estado y entidades obligadas.”

III. Se incluye el numeral 21 al Artículo 14 de la Ley No 870 de 13 de diciembre de 2016 del Defensor del Pueblo, con el siguiente texto:

“21. Velar por el adecuado funcionamiento de la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública – CAIDP, realizar el proceso de selección de comisionados y/o comisionadas y presidir sus sesiones, cumpliendo sus atribuciones específicas.”.

IV. Se incluye el parágrafo IV del artículo 24 de la Ley N° 870 de 13 de diciembre de 2016, del Defensor del Pueblo, con el siguiente texto:

“**IV.** En los casos de vulneración al derecho acceso a la información y documentación publica la Resolución Defensorial será puesta en conocimiento de la autoridad o servidor público quien tendrá un plazo de 7 días para entregar la información o documentación solicitada de manera total o parcial, complementar la información faltante, o corregir la información en caso de error.”

V. Se modifica el artículo 20 de la Ley No 974 de 4 de septiembre de 2017 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, con el siguiente texto:

“**ARTÍCULO 20. (DENUNCIAS).** La persona que conozca posibles actos de corrupción, en cualquier entidad o empresa pública, deberá efectuar la denuncia correspondiente en forma verbal o escrita, ante la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de dicha entidad o empresa pública, sin perjuicio que se acuda a otras instancias competentes previstas en normativa vigente”.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 38 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 38 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Adicional Primera para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:



DISPOSICIÓN ADICIONAL

PRIMERA. – En cumplimiento en la Sentencia de 17 de octubre de 2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del CASO FLORES BEDREGAL Y OTRAS VS. BOLIVIA, se modifica el Artículo 98 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, de fecha 30 de diciembre de 1992, con el siguiente texto:

“Artículo 98.- La documentación clasificada del Escalafón del Personal de las Fuerzas Armadas tiene carácter público, debiéndose resguardar el derecho a la intimidad y privacidad personal de los miembros de las Fuerzas Armadas respecto a los datos de carácter sensible”

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Adicional Primera en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Disposición Adicional Primera en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Transitoria Primera para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. - Todas las instituciones públicas referidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley, en el plazo máximo de sesenta (60) días a su vigencia, incorporarán en su normativa interna disciplinaria las siguientes infracciones administrativas para su procesamiento correspondiente:
Constituyen faltas graves:

- a) Obstruir el acceso a cualquier documentación y/o información pública en forma contraria a los dispuesto por la presente Ley.
- b) Impedir el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la presente Ley.
- c) Todo acto de destrucción, alteración u ocultamiento de documentos públicos realizado de manera deliberada una vez haya sido objeto de una solicitud de información.
- d) Obstaculizar el trabajo de la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública – CAIDP.
- e) Proporcionar información pública incompleta de manera deliberada.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Transitoria Primera en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Disposición Transitoria Primera en su estación en Detalle.



Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Transitoria Segunda para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

SEGUNDA. – Una vez que entre en vigencia la presente Ley, la Defensoría del Pueblo adoptará un Reglamento interno de organización y funcionamiento de la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública – CAIDP en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Transitoria Segunda en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Disposición Transitoria Segunda en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Transitoria Tercera para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

TERCERA. - Una vez que entre en vigencia la presente Ley, las instituciones públicas consignadas en el Artículo 3, darán cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Capítulo II, en un plazo máximo de ciento veinte (120) días hábiles.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Transitoria Tercera en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Disposición Transitoria Tercera en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Derogatoria Única para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA. - Se deroga el numeral 10 del párrafo I del artículo 10 de la Ley 974.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Derogatoria Única en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.



Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Disposición Derogatoria Única en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Final Única para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. – La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Final Única en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse de levantar su mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Disposición Final Única en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle siendo la Cámara de Senadores, Cámara de Origen, queda aprobada el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de Revisión.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Senadora Presidenta en primer lugar quisiera agradecer a todos los colegas, este es un Proyecto de Ley que si se materializa va a servir para que podamos ejercer todos los derechos humanos establecidos en la Constitución; en segundo lugar para tranquilidad de todos, quiero decirles que en las mesas técnicas ha trabajado la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, no se trata de que hemos dado obligaciones al Defensor del Pueblo sin haber consensuado previamente con él, se ha consensuado con el Defensor del Pueblo. Por último, quiero decirles que Presidenta, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley N° 160 de Acceso a la Información Pública.

Sen.^a Presidenta: Para atender la solicitud se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:



2. Proyectos de Resolución Camaral:

2.1 De las Comisiones de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; y de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, referido al Proyecto de Resolución N° 061/2023-2024, "De reafirmación de plazos legales para el Tratamiento de Proyectos de Ley que aprueben Contratos Administrativos Mineros". (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su tratamiento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a los Informes de las Comisiones y al Proyecto de Resolución Camaral, para su consideración.

Sen. Secretario:

LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL

**INFORME – COM. C. DD. HH. L. y S.E.- R.C. N° 025/2023-2024
04 DE OCTUBRE DE 2024**

ASUNTO:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL: PRC N° 61/2023-2024 "MANIFIESTA SU FIRME DECISIÓN DE NO PERMITIR LA REMISIÓN DE PROYECTO DE LEY QUE APRUEBAN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS DESDE LA CÁMARA DE DIPUTADOS FUERA DE PLAZO LEGAL Y VIGENTE Y SIN LA POSIBILIDAD DE TRATARLOS DE FORMA OPORTUNA Y RESPONSABLE, REAFIRMANDO LA VALIDEZ Y OBLIGATORIEDAD DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA LEY N° 535".

I. ANTECEDENTES.

A la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, fue remitido el Proyecto de Resolución Camaral: PRC N° 61/2023-2024 "Manifiesta su firme decisión de no permitir la remisión de Proyecto de Ley que aprueban Contratos Administrativos Mineros desde la Cámara de Diputados fuera de plazo legal y vigente y sin la posibilidad de tratarlos de forma oportuna y responsable, reafirmando la validez y obligatoriedad de los plazos establecidos por la Ley N° 535".

Por Nota Cite: CRZ/CMABAAPCC N° 370/2023-2024 de 20 de agosto de 2024, de parte de la Sen. Cecilia Requena Zárate, presenta Proyecto de Resolución Camaral para ser considerado por el Pleno de la Cámara de Senadores, referido "Manifiesta su firme decisión de no permitir la remisión de Proyecto de Ley que aprueban Contratos Administrativos Mineros desde la Cámara de Diputados fuera de plazo legal y vigente y sin la posibilidad de tratarlos de forma oportuna y responsable, reafirmando la validez y obligatoriedad de los plazos establecidos por la Ley N° 535".

En la que señala, entre otras, que, en el marco de las funciones legislativas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la Ley N° 535, Ley de Minería y Metalurgia, promulgada el 28 de mayo de 2014, establece un plazo de noventa (90) días hábiles para que esta se pronuncie sobre los contratos administrativos mineros. Este plazo es de suma importancia, ya que su cumplimiento garantiza la seguridad jurídica y la estabilidad de los procesos legislativos en el país. Sin embargo, dicho plazo ha sido objeto de controversia en más de una ocasión, lo que ha generado preocupación en diversos sectores políticos y sociales, como en el caso del Proyecto de Ley N° 199/2023-2024 CD.

Mediante Informe de 2 de octubre del 2024, el Comité de Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa y Constitucional, ha elaborado dicho Informe, en la que concluye en sus consideraciones finales, que la norma presentada y su posterior implementación pretende:



- No admitir la remisión de proyectos de ley aprobados por la Cámara de Diputados, dejando de lado el procedimiento legislativo establecido por la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores.
- Ratificar el cumplimiento de plazos ya establecidos por la Ley N° 535, Ley de Minería y Metalurgia, de 28 de mayo de 2014, por lo que se constituye en un instrumento legislativo reiterativo e innecesario.
- Pretende establecer un procedimiento sin respaldo normativo y restringiendo funciones de las comisiones permanentes, conforme lo establece el Reglamento General de la Cámara de Senadores.
- Desnaturaliza la condición del instrumento legislativo de Resolución Camaral, al no contener disposiciones de cumplimiento obligatorio, sino introduciendo pronunciamientos que corresponden a una Declaración Camaral.

Concluyendo, que, en el marco de la normativa, el Proyecto de Resolución Camaral N° 61/2023-2024, es IMPROCEDENTE, recomendando, al Pleno de la Cámara de Senadores RECHAZAR el Proyecto de Resolución Camaral N° 61/2023-2024.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La exposición del presente Proyecto de Resolución Camaral: PRC N° 61/2023-2024 “Manifiesta su firme decisión de no permitir la remisión de Proyecto de Ley que aprueban Contratos Administrativos Mineros desde la Cámara de Diputados fuera de plazo legal y vigente y sin la posibilidad de tratarlos de forma oportuna y responsable, reafirmando la validez y obligatoriedad de los plazos establecidos por la Ley N° 535”, se da como una redacción alternativa, que nos permite entender de manera concreta la importancia y necesidad de contar con un instrumento normativo para llevar adelante.

III. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

- **Constitución Política del Estado.**

Artículo 8.

(...)

II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

Artículo 9.

Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:

(...)

4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.

(...)

Artículo 12.

I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.

(...)

Artículo 145.



La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano.

Artículo 158.

I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

(...)

3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

(...)

12. Aprobar los contratos de interés público referidos a recursos naturales y áreas estratégicas, firmados por el Órgano Ejecutivo.

(...)

II. La organización y las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional se regulará por el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Artículo 159.

Son atribuciones de la Cámara de Diputados, además de las que determina esta Constitución y la ley:

1. Elaborar y aprobar su Reglamento.

(...)

Artículo 160.

Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

1. Elaborar y aprobar su Reglamento.

(...)

Artículo 162.

I. Tienen la facultad de iniciativa legislativa, para su tratamiento obligatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional:

1. Las ciudadanas y los ciudadanos.

2. Las asambleístas y los asambleístas en cada una de sus Cámaras.

3. El Órgano Ejecutivo.

4. El Tribunal Supremo, en el caso de iniciativas relacionadas con la administración de justicia.

5. Los gobiernos autónomos de las entidades territoriales.

II. La ley y los reglamentos de cada Cámara desarrollarán los procedimientos y requisitos para ejercer la facultad de iniciativa legislativa.

Artículo 163.

El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera:

1. El proyecto de ley presentado por asambleístas de una de las Cámaras, iniciará el procedimiento legislativo en esa Cámara, que la remitirá a la comisión o comisiones que correspondan para su tratamiento y aprobación inicial.

2. El proyecto de ley presentado por otra iniciativa será enviado a la Cámara de Diputados, que lo remitirá a la comisión o las comisiones.

3. Las iniciativas legislativas en materia de descentralización, autonomías y ordenamiento territorial serán de conocimiento de la Cámara de Senadores.

4. Cuando el proyecto haya sido informado por la comisión o las comisiones correspondientes, pasará a consideración de la plenaria de la Cámara, donde será discutido y aprobado en grande y en detalle. Cada aprobación requerirá de la mayoría absoluta de los miembros presentes.

5. El proyecto aprobado por la Cámara de origen será remitido a la Cámara revisora para su discusión. Si la Cámara revisora lo aprueba, será enviado al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

6. Si la Cámara revisora enmienda o modifica el proyecto, éste se considerará aprobado si la Cámara de origen acepta por mayoría absoluta de los miembros presentes las enmiendas o modificaciones. En caso de que no las acepte, las dos Cámaras se reunirán a requerimiento de la Cámara de origen dentro de los veinte



días siguientes y deliberarán sobre el proyecto. La decisión será tomada por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional por mayoría absoluta de sus miembros presentes.

7. En caso de que pasen treinta días sin que la Cámara revisora se pronuncie sobre el proyecto de ley, el proyecto será considerado en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

8. El proyecto aprobado, una vez sancionado, será remitido al Órgano Ejecutivo para su promulgación como ley.

9. Aquel proyecto que haya sido rechazado podrá ser propuesto nuevamente en la Legislatura siguiente.

10. La ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y remitida al Órgano Ejecutivo, podrá ser observada por la Presidenta o el Presidente del Estado en el término de diez días hábiles desde el momento de su recepción. Las observaciones del Órgano Ejecutivo se dirigirán a la Asamblea. Si ésta estuviera en receso, la Presidenta o el Presidente del Estado remitirá sus observaciones a la Comisión de Asamblea.

11. Si la Asamblea Legislativa Plurinacional considera fundadas las observaciones modificará la ley conforme a éstas y la devolverá al Órgano Ejecutivo para su promulgación. En el caso de que considere infundadas las observaciones, la ley será promulgada por la Presidenta o el Presidente de la Asamblea. Las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros presentes.

12. La ley que no sea observada dentro del plazo correspondiente será promulgada por la Presidenta o Presidente del Estado. Las leyes no promulgadas por el Órgano Ejecutivo en los plazos previstos en los numerales anteriores serán promulgadas por la Presidenta o el Presidente de la Asamblea.

Artículo 410.

I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución.

II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:

1. Constitución Política del Estado.

2. Los tratados internacionales

3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena

4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.

➤ **Ley N° 535 de Minería y Metalurgia.**

Artículo 132. (Contratos Sujetos a Aprobación Legislativa).

I. Los contratos mineros que se suscriban a partir de la publicación de la presente Ley, requerirán de la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en cumplimiento al numeral 12 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, exceptuando los contratos administrativos mineros por adecuación de Autorizaciones Transitorias Especiales-ATE's a contratos, por tratarse de derechos pre-constituidos o derechos adquiridos, reconocidos por la Constitución Política del Estado.

II. La Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo de noventa (90) días, deberá pronunciarse sobre el contrato administrativo minero, aprobando o no aprobando el mismo. En caso de no aprobar se lo devolverá al Órgano Ejecutivo para su corrección.

➤ **Reglamento General de la Cámara de Senadores.**

Artículo 4. (Atribuciones Constitucionales).

I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda.

II. La Cámara de Senadores, por mandato del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, tiene además las siguientes atribuciones específicas:

a) Elaborar y aprobar su Reglamento.



(...)

III. Otras atribuciones señaladas en la Constitución Política de Estado y las leyes del Estado Plurinacional.

Artículo 46. (Naturaleza).

Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 139. (Interpretación Legislativa y Constitucional). La Cámara de Senadores ejercerá su función interpretativa constitucional tomando como criterio para tal efecto la voluntad del Constituyente de acuerdo a las actas y resoluciones de la Asamblea Constituyente, como delegación de la soberanía del pueblo boliviano. La función interpretativa legislativa es la técnica que conduce a la comprensión del sentido exacto y del alcance de la Ley. Ante duda razonable deberá considerar los antecedentes jurídicos, sociales e históricos, las actas y/o grabaciones de las sesiones de Comisión como así del Pleno Camaral y otros documentos que se considere pertinentes.

Artículo 163. (Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio.

IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Corresponde, a la Comisión realizar el análisis del Proyecto de Resolución Camaral PRC N° 61/2023-2024 que "Manifiesta su firme decisión de no permitir la remisión de Proyecto de Ley que aprueban Contratos Administrativos Mineros desde la Cámara de Diputados fuera de plazo legal y vigente y sin la posibilidad de tratarlos de forma oportuna y responsable, reafirmando la validez y obligatoriedad de los plazos establecidos por la Ley N° 535" (en adelante Proyecto de Resolución Camaral), donde se analizarán en primer término aspectos de forma y relacionados con la temática abordada por el Proyecto de Resolución Camaral, así como aspectos relacionados con el contenido del mismo.

En ese orden de ideas, debemos referirnos a la naturaleza jurídica de los **Reglamentos Camarales**, los cuales a decir del tratadista Garrorena "*...deben considerarse **normas primarias**, lo que no significa que sean - como a veces se ha dicho - "actos con valor de ley" sino que se sitúan al mismo nivel que la ley porque la potestad que las crea, igual que la potestad legislativa para las leyes, se apoya inmediatamente (primariamente) sobre la Constitución, razón por la cual su denominación (reglamentos) no debe confundirnos haciéndonos pensarlas como reglamentos administrativos (esto es, como normas secundarias, obra de la Administración), cosa que no son en absoluto*" (GARRORENA MORALES. Ángel. "DERECHO CONSTITUCIONAL – TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN Y SISTEMA DE FUENTES". Pág. 220), de lo cual se asume que la Constitución con carácter general, suele regular los principios básicos de organización y funcionamientos de los Parlamentos o en el caso boliviano, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuyo poder reglamentario se debe mover, obviamente, en el marco de lo señalado por la Norma Suprema, si bien el grado de autonomía que dicha reglamentación permite suele ser, usualmente bastante amplio, por ello **en los regímenes democráticos representativos se admite, como un axioma, que la asamblea debe tener la autonomía del poder reglamentario**, por ello no resulta desacertado indicar que la soberanía del Órgano Legislativo en el Estado Plurinacional de Bolivia tiene una expresión **inmediata** en la potestad autorreglamentaria; por ello, como refiere la doctrina del Derecho Parlamentario, "*...es frecuente que **las Constituciones establezcan una reserva de Reglamento Parlamentario en favor del poder autónomo del Parlamento, que elimine cualquier injerencia normativa de instancias ajenas al mismo, a fin de dotar al Reglamento de auténtico carácter "constituyente" que por su misión de organizador del supremo órgano legislativo le corresponde***" (CANO BUESO. Juan. "EL PRINCIPIO DE AUTONORMATIVIDAD DE LAS CÁMARAS Y LA NATURALEZA JURÍDICA DEL REGLAMENTO PARLAMENTARIO". Pág. 89); de lo cual, inicialmente, esta Comisión considera que los Reglamentos Camarales y por ende su contenido normativo viene asignado directamente por la Constitución Política del Estado (en adelante C.P.E.) y dada esta característica importante su regulación y el contenido no puede ser



normada, cambiada o modificada por otra fuente jurídica, es a lo que se refiere la **"Reserva de Reglamento"**.

Por otra parte, la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia de 28 de mayo de 2014, (en adelante Ley N° 535), la cual regula todos los aspectos inherentes a la actividad minera, en su Artículo 132 regula el régimen de **Aprobación de los Contratos Mineros**, los cuales, luego del cumplimiento de procedimientos y trámites ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (en adelante A.J.A.M.), deben ser **Aprobados o no** por la Asamblea Legislativa Plurinacional, y además esta disposición legal establece un **plazo de noventa (90) días** para dicho cometido.

Precisamente el tópico referente al cómputo del plazo es lo que el Proyecto de Resolución Camaral pretende abordar; sin embargo, es en este punto en que la Comisión considera que el citado Proyecto no ha abordado o tomado en cuenta los siguientes aspectos de **Fondo** que son importantes a efecto de determinar su viabilidad o no.

a) Al pretender determinar el inicio, forma y finalización del cómputo del plazo de noventa (90) días establecido en la Ley N° 535, a efecto de la Aprobación de los Contratos Mineros por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que se está realizando básicamente, es **Interpretar el alcance de una disposición legal que no tiene claridad**, siendo ese el caso, una fuente del Derecho, no puede ser interpretada sino por otra fuente de igual o mayor jerarquía normativa, en la especie una Ley, lo cual es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no de una de sus Cámaras, y mediante Ley como señala el Numeral 3), del Parágrafo I, del Artículo 158 de la Norma Suprema y no mediante Resolución Camaral.

b) Tampoco se ha realizado una explicación razonable, desde el punto de vista jurídico, del por qué la Ley N° 535 tendría que aplicarse sobre el Reglamento General de la Cámara de Senadores o viceversa en la materia que se está analizando, es decir, la aprobación de Contratos Mineros, máxime si se tiene en cuenta que la aprobación de Contratos Mineros si bien se realiza bajo la forma de "Ley", en términos materiales no puede considerarse tal ya que carece de las características de **generalidad** y **abstracción** que tienen las demás Leyes.

Dicho lo anterior, corresponde también referir a observaciones de **contenido** del Proyecto de Resolución Camaral, en su parte resolutive consta de cuatro puntos que son analizados de manera individual.

"PRIMERO. MANIFIESTA su firme decisión de no permitir la remisión de proyectos de ley que aprueben contratos administrativos mineros desde la Cámara de Diputados fuera del plazo legal y vigente y sin la posibilidad de tratarlos de forma oportuna y responsable, reafirmando la validez y obligatoriedad de los plazos establecidos por la Ley N° 535".

Al respecto, el uso del término **"manifiesta"** responde a la naturaleza de una Declaración Camaral, toda vez que la misma se constituye en un pronunciamiento y no así a una disposición obligatoria en el marco a atribuciones establecidas para la Cámara de Senadores, como lo es una resolución camaral, esto conforme lo establece los artículos 163 y 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Por otro lado, el establecer la no remisión de proyectos de ley aprobados por la Cámara de Diputados en su condición de cámara de origen, independientemente si cuentan con algún tipo de observación, **no puede ser restringido mediante una resolución camaral**, toda vez, se debe considerar que conforme lo establece el Artículo 163 de la Constitución Política del Estado, existe un procedimiento legislativo constitucional que debe ser acatado, y siendo que un proyecto de ley ya cuenta con una aprobación por parte de la cámara de origen, no puede ser no aceptado en su remisión por este ente camaral, ya que esa figura no se contempla ni en la norma suprema ni en los correspondientes reglamentos generales.

La remisión de proyectos de ley a las distintas comisiones tiene el fin de que las mismas informen al Pleno de la Cámara de Senadores, no solamente sobre la viabilidad del proyecto de ley en sí, si bien el informe



concluye en la recomendación de aprobación o rechazo, este último no solamente se refiere sobre aspectos del contenido del proyecto de ley, sino también por no haber cumplido el procedimiento correspondiente.

Así también, se debe considerar que el Reglamento General de la Cámara de Senadores, en su Artículo 80 inciso a) ya denota una obligación de considerar la remisión en su condición de correspondencia, por lo que no puede obviarse este procedimiento y evitar la lectura y remisión de cualquier proyecto de ley remitido a este ente camaral.

Se debe tener presente que no es posible el rechazo de correspondencia, más aún cuando la misma se constituye en la remisión de un proyecto de ley aprobado por una de las cámaras legislativas, toda vez que si existiera observaciones estas deben ser fundamentadas y analizadas por la instancia legislativa correspondiente, que son las comisiones.

Por todo lo señalado, se puede advertir que el primer punto del proyecto de resolución camaral, contradice el procedimiento legislativo constitucional establecido por su Artículo 163, además de no contar con sustento en alguna disposición reglamentaria.

"SEGUNDO: RATIFICA el cómputo de plazo adoptado en resoluciones camarales anteriores, basado en el cumplimiento estricto del plazo de noventa (90) días establecido en el Artículo 132 parágrafo II de la Ley N° 535, y se asegura que las interpretaciones que contravengan este criterio serán desestimadas"

De igual manera, la "*ratificación*" no responde a la naturaleza de una Resolución Camaral, además que el fin de la ratificación señalada versa sobre el cumplimiento de un plazo que ya se encuentra establecida en la Ley N° 535, por lo que carece de sentido ratificar algo que por ley ya se encuentra establecido.

Por otro lado, se establece un rechazo a interpretaciones, adelantando de esta manera que las mismas ya contravienen el ordenamiento jurídico y sobre todo señalando una desestimación sobre la interpretación.

Por todo lo señalado, el segundo punto carece de lógica jurídica al ratificar un plazo ya establecido por una ley, así como adelantar una desestimación sin fundamentación sobre toda interpretación.

"TERCERO: CONTINUARÁ aplicando los procedimiento y plazos establecidos de manera rigurosa, garantizando la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso legislativo, y velando por el cumplimiento efectivo de las normas y resoluciones vigentes".

De igual manera, no responde a la naturaleza de una resolución camaral, además que el reglamento general de la Cámara de Senadores, en su artículo 19 inciso a), que también es citado en la parte considerativa del proyecto de resolución camaral, ya establece el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores, normativa en las que se encuentra establecida el procedimiento legislativo a seguir.

Por lo que el punto tercero, de igual manera es reiterativo sobre un asunto que ya se encuentra establecido en normativa de mayor jerarquía.

"CUARTO: INSTRUYE a las instancias correspondientes para que tomen en cuenta esta resolución, respetando los principios fundamentales del ordenamiento jurídico".

Si los anteriores puntos no son procedentes, el punto cuarto carece de sentido y no es necesario; así también no es preciso al referirse a "*instancias correspondientes*" sin describir cuales son las mismas, de igual manera se señala a "*los principios fundamentales*" sin describir que principios son los aplicables al presente caso, por lo que el proyecto de resolución camaral al no contar con la suficiente claridad, de considerarse de esta manera, se podría cometer el mismo error que se cuestiona con la ausencia de certeza y claridad, en el presente caso del proyecto de resolución camaral.



V. CONSIDERACIONES FINALES.

En estas consideraciones, se tiene que la Resolución Camaral: PRC N° 61/2023-2024, al intentar no permitir la remisión de Proyecto de Ley que aprueban Contratos Administrativos Mineros desde la Cámara de Diputados fuera de plazo legal y vigente y sin la posibilidad de tratarlos de forma oportuna y responsable, reafirmando la validez y obligatoriedad de los plazos establecidos por la Ley N° 535", pretende:

- Establecer un procedimiento sin respaldo normativo y restringiendo funciones de las comisiones permanentes, conforme lo establece el Reglamento General de la Cámara de Senadores.
- Desnaturaliza la condición del instrumento legislativo de Resolución Camaral, al no contener disposiciones de cumplimiento obligatorio, sino introduciendo pronunciamientos que corresponden a una Declaración Camaral.

VII. CONCLUSIÓN.

En conclusión, en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisión por parte de los Asambleístas, se determinó que el presente PROYECTO PRC – N° 61/2023-2024: "Manifiesta su firme decisión de no permitir la remisión de Proyecto de Ley que aprueban Contratos Administrativos Mineros desde la Cámara de Diputados fuera de plazo legal y vigente y sin la posibilidad de tratarlos de forma oportuna y responsable, reafirmando la validez y obligatoriedad de los plazos establecidos por la Ley N° 535", es **IMPROCEDENTE**.

VIII. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, recomienda:

Al Pleno de la Cámara de Senadores **RECHAZAR el PROYECTO** PRC – N° 61/2023-2024: "Manifiesta su firme decisión de no permitir la remisión de Proyecto de Ley que aprueban Contratos Administrativos Mineros desde la Cámara de Diputados fuera de plazo legal y vigente y sin la posibilidad de tratarlos de forma oportuna y responsable, reafirmando la validez y obligatoriedad de los plazos establecidos por la Ley N° 535".

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento.

Firman: Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, Presidente Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; Senadora María Patricia Arce Guzmán, Secretaria Comité De Constitución, Legislación e Interpretación; Senadora Andrea Barrientos Sahonero, Secretaria Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social

COMISIÓN TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

**INFORME PRC/TTRNyMA
No. 001/2023-2024**

ASUNTO: PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL N° 61/2023-2024 "DE REAFIRMACIÓN DE PLAZOS LEGALES PARA EL TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE LEY QUE APRUEBEN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS".

FECHA: 30 de agosto de 2024.



En cumplimiento de lo establecido en los artículos 163 y 165 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, así como lo dispuesto por el Pleno Camaral, la Comisión Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, tiene a bien en elevar el siguiente informe:

I. ANTECEDENTES.

Hoja de ruta con Nota CITE: CRZ/CMABAAPCC N° 370/2023-24 fechado 20 de agosto de 2024, presentada por la Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate dirigida al Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores adjuntando Proyecto de Resolución Camaral "DE REAFIRMACIÓN DE PLAZOS LEGALES PARA EL TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE LEY QUE APRUEBEN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS".

I.1. Antecedentes.

En el marco de las funciones legislativas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la Ley N° 535, Ley de Minería y Metalurgia, promulgada el 28 de mayo de 2014, establece un plazo de noventa (90) días hábiles para que esta se pronuncie sobre los contratos administrativos mineros.

Este plazo es de suma importancia, ya que su cumplimiento garantiza la seguridad jurídica y la estabilidad de los procesos legislativos en el país. Sin embargo, dicho plazo ha sido objeto de controversia en más de una ocasión, lo que ha generado preocupación en diversos sectores políticos y sociales, como en el caso del Proyecto de Ley N° 199/2023-2024 CD. A continuación, se expone un análisis detallado de los antecedentes, interpretaciones y consecuencias relacionadas con el cómputo de este plazo.

I.2. Controversias sobre la Interpretación del Plazo.

Una de las principales controversias surgidas en torno al Proyecto de Ley N° 199/2023-2024 CD se debe a la interpretación divergente del cómputo del plazo. Según el informe CD-SG-UATL N° 017/2023-2024, emitido el 10 de abril de 2024 por el Secretario General de la Cámara de Diputados, el plazo para la aprobación de contratos administrativos mineros debía computarse desde la aprobación del proyecto en la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria, lo que habría extendido el plazo hasta el 2 de julio de 2024. Esta interpretación, sin embargo, ha sido ampliamente cuestionada por ser contraria a las Resoluciones Camarales N° 031/2022-2023 y N° 028/2023-2024 emitidas previamente.

I.3. Resoluciones Camarales Previas: Rechazo por Vencimiento del Plazo.

El Pleno de la Cámara de Senadores, en más de una ocasión dentro del último periodo constitucional, ha emitido resoluciones que rechazan proyectos de ley remitidos fuera del plazo establecido. Un claro ejemplo de esto se dio en 2023, cuando el Pleno aprobó el informe INF-CS-CEPPH N° 018/2022-2023 y la Resolución Camaral N° 031/2022-2023, rechazando y devolviendo a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley PL N° 236/2022-2023 CD por haber sido remitido fuera del plazo de noventa (90) días hábiles.

De manera similar, en 2024, la Cámara de Senadores aprobó la Resolución Camaral N° 028/2023-2024, devolviendo el Proyecto de Ley PL N° 036/2023-2024 CD a la Cámara de Diputados, nuevamente por incumplimiento del plazo establecido. Estas resoluciones establecen un precedente claro: el cómputo del plazo debe iniciar cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional toma conocimiento del proyecto de ley, y no desde la aprobación en la comisión de la cámara de origen.

I.4. Principio de Certeza de la Ley y su Aplicación.

El Principio de Certeza de la Ley, reconocido por la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0016/2021, establece que toda norma jurídica debe ser aplicada de manera consistente y predecible, lo que implica un nivel de certeza en cuanto a su publicidad, claridad, irretroactividad y estabilidad. Este principio es crucial para la interpretación y aplicación del Artículo 132 Parágrafo II de la Ley N° 535, el cual no ha sido



modificado desde su promulgación y ha sido aplicado de manera consistente en las resoluciones camarales anteriormente mencionadas.

La interpretación que pretende agregar un plazo adicional de treinta (30) días, conforme al Artículo 163 numeral VII de la Constitución Política del Estado, bajo el argumento que la propuesta normativa fue repuesta, es incompatible con el plazo legal vigente y vulnera el Principio de Certeza de la Ley. Cabe recordar que el Proyecto de Ley PL N° 036/2023-2024 CD, que aprobaba diecinueve contratos administrativos mineros, fue rechazado y devuelto a la Cámara de Diputados precisamente por incumplimiento del plazo, conforme a las Resoluciones Camarales N° 028/2023-2024 y N° 031/2023-2024.

I.5. Análisis de la Aplicación del Plazo Constitucional.

Con relación al plazo establecido en el Artículo 163 numeral VII de la Constitución Política del Estado, es necesario aclarar que este no puede ser interpretado como un plazo adicional al de noventa (90) días ya establecido en la Ley N° 535. La aplicación de este plazo constitucional de treinta (30) días excedería el periodo temporal del plazo legal y vigente establecido en la ley específica, llegando a un máximo de ciento veinte (120) días, lo cual comprometería la estabilidad y seguridad jurídica del proceso legislativo.

En este sentido, el plazo constitucional debe ser interpretado como parte del plazo legal establecido en el Artículo 132 Parágrafo II de la Ley de Minería y Metalurgia, no como un añadido independiente.

De esta manera, se garantiza la coherencia y armonía entre la normativa constitucional y la ley específica, evitando interpretaciones que podrían desnaturalizar el propósito del legislador.

I.6. Deficiencias en los Informe de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Pese a la existencia de informes emitidos por la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores en la legislatura 2023-2024, es importante señalar que dicho informe no se refirió al plazo establecido en la Ley N° 535. Esta omisión resulta particularmente preocupante, dado que el cómputo del plazo es un aspecto fundamental para la validez del tratamiento legislativo de contratos administrativos mineros.

El Artículo 163 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece que las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias y tienen un efecto vinculante. En consecuencia, la falta de referencia al plazo en el informe de la comisión no puede entenderse como una validación del proyecto de ley, especialmente cuando las resoluciones previas de la Cámara han sido claras en cuanto al cumplimiento estricto del plazo.

I.7. Funciones y Responsabilidades del Secretario General y del Presidente de la Cámara de Senadores.

El Presidente y Secretario General de la Cámara de Senadores, en el marco de sus funciones establecidas en el Artículo 39 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y en el Manual de Organización y Operaciones de esta Cámara, tienen la responsabilidad de administrar la correspondencia legislativa y preparar la agenda y el orden del día para las sesiones de la Cámara. En este contexto, resulta fundamental que se observe diligentemente el ingreso de los proyectos de ley a la instancia parlamentaria.

El hecho que los Proyectos de Ley N° 036/2023-2024 CD y N° 199/2023-2024 CD hayan sido agendados en el punto de correspondencia de las 96° y 150° sesiones ordinarias, celebradas correspondientemente el 9 de abril y el 27 de junio de 2024, pese a que el plazo legal había vencido, pone en duda el cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades y funcionarios correspondientes.



Esta situación exige una reflexión sobre el rol del Presidente de la Cámara de Senadores en la protección del ordenamiento jurídico vigente y en el respeto a las resoluciones camarales previas.

I.8. Importancia de la Remisión en Plazo de Proyectos de Ley de Contratos Administrativos Mineros

El presente Proyecto de Resolución Camaral está orientado a que el Pleno de la Cámara de Senadores se pronuncie sobre la indispensabilidad de que la Cámara de Diputados remita dentro del plazo legal y con una anticipación a su cumplimiento de al menos 1/3 de periodo de tiempo previo al cumplimiento del mismo, los proyectos de ley de contratos administrativos mineros. De esta forma se podrá evitar que estos deban ser devueltos por vencimiento del plazo y que la Cámara de Senadores pueda cumplir con sus funciones sobre el tratamiento del proyecto de ley. Este pronunciamiento es esencial para garantizar la correcta aplicación de la Ley N° 535 y asegurar que el proceso legislativo se lleve a cabo con la certeza y seguridad.

II. MARCO LEGAL APLICABLE.

II. 1. Constitución Política del Estado

"Artículo 158. *I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:*

12. Aprobar los contratos de interés público referidos a recursos naturales y áreas estratégicas, firmados por el Órgano Ejecutivo."

"Artículo 160. *Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:*

1. Elaborar y aprobar su reglamento."

"Artículo 163. *El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera:*

7. En caso de que pasen treinta días sin que la Cámara revisora se pronuncie sobre el proyecto de ley, el proyecto será considerado en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional"

"Artículo 348. *I. Son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento.*

II. Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país"

"Artículo 349. *I. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo.*

II. El Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios individuales y colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales"

"Artículo 351. *I. El Estado, asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las que podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas"*

"Artículo 355. *I. La industrialización y comercialización de los recursos naturales será prioridad del Estado"*



"Artículo 358. Los derechos de uso y aprovechamiento sobre los recursos naturales deberán sujetarse a lo establecido en la Constitución y la ley. Estos derechos estarán sujetos a control periódico del cumplimiento de las regulaciones técnicas, económicas y ambientales. El incumplimiento de la ley dará lugar a la reversión o anulación de los derechos de uso o aprovechamiento".

"Artículo 369. I. El Estado será responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentren en el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicación será regulada por la ley. Se reconoce como actores productivos a la industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas.

II. Los recursos naturales no metálicos existentes en los salares, salmueras, evaporíticos, azufres y otros, son de carácter estratégico para el país.

III. Será responsabilidad del Estado la dirección de la política minera y metalúrgica, así como el fomento, promoción y control de la actividad minera.

IV. El Estado ejercerá control y fiscalización en toda la cadena productiva minera y sobre las actividades que desarrollen los titulares de derechos mineros, contratos mineros o derechos preconstituidos".

"Artículo 370. I. El Estado otorgará derechos mineros en toda la cadena productiva, suscribirá contratos mineros con personas individuales y colectivas previo cumplimiento de las normas establecidas en la ley".

II. 2. Ley N° 535 – Ley de Minería y Metalurgia.

"ARTÍCULO 60. (NORMAS SUPLETORIAS). I. En los casos previstos en la presente Sección y en la presente Ley en lo que corresponda, será de aplicación supletoria la Ley N° 2341, de Procedimiento Administrativo, de fecha 23 de abril de 2002 y normas reglamentarias, complementarias y modificatorias.

II. Los plazos previstos en la presente Ley, se computarán de acuerdo con la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo".

"ARTÍCULO 132. (CONTRATOS SUJETOS A APROBACIÓN LEGISLATIVA). I. Los contratos mineros que se suscriban a partir de la publicación de la presente Ley, requerirán de la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en cumplimiento al numeral 12 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, exceptuando los contratos administrativos mineros por adecuación de Autorizaciones Transitorias Especiales-ATE's a contratos, por tratarse de derechos preconstituidos o derechos adquiridos, reconocidos por la Constitución Política del Estado.

II. La Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo de noventa (90) días, deberá pronunciarse sobre el contrato administrativo minero, aprobando o no aprobando el mismo. En caso de no aprobar se lo devolverá al Órgano Ejecutivo para su corrección".

II. 3. Reglamento General de la Cámara de Senadores.

"Artículo 1. (Naturaleza y Objeto). El presente Reglamento General regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado. Los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio".

"Artículo 4. (Atribuciones). I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda.

III. Otras atribuciones señaladas en la Constitución Política de Estado y las leyes del Estado Plurinacional."

"Artículo 17. (Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:



c) Gestión: Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado”.

"Artículo 19. (Deberes Generales). Las Senadoras y los Senadores, además de las obligaciones establecidas por la Constitución Política del Estado, tendrán los siguientes deberes generales: a) Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el presente Reglamento General”.

"Artículo 34. (Naturaleza y Rol). El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Está compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio. El Pleno Camaral ejercerá sus atribuciones conferidas en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, las leyes y el presente Reglamento”.

"Artículo 163. (Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio”.

"Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

II. El Pleno no podrá tratar ningún proyecto de Declaración o Resolución Camaral sin el dictamen de la Comisión, excepto en situaciones de emergencia declarada.

III. Si la Comisión no emitiera el informe en el plazo fijado el proyectista podrá solicitar su consideración inmediata en el Pleno”.

II. 4. SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0016/2021, DE 17 DE MARZO DE 2021

"De acuerdo con Lluís Aguiló Lúcia, en su artículo "Técnica Legislativa y Seguridad Jurídica" 11, da cuenta de la necesidad de un ejercicio adecuado en la elaboración de normas, al señalar: "...la preocupación por la técnica legislativa no es algo reciente, hace ya años que existe, sobre todo, en la doctrina. El concepto de técnica legislativa no es homogéneo, pero se coincide en que es durante el proceso de elaboración de una norma cuando puede incidirse de manera clara. Todo ello a fin de lograr claridad, precisión, vigor, exactitud, coherencia y armonía, predicables de toda norma jurídica”.

Por ello, la seguridad jurídica trasuntada en las leyes, requiere de un nivel de certeza que debe cumplir ciertos requisitos tales como: **i) La publicidad**, que tiene por objeto que los destinatarios conozcan las normas; **ii) La claridad**, tanto en el sentido semántico como normativo. Al respecto, el citado autor señala: "Las normas no deben ser claras solo para juristas, especialistas en unos términos a los que son ajenos la mayoría de los ciudadanos, sino que es necesario que sean entendibles por los ciudadanos a los que afectarán sin que puedan alegar su desconocimiento, dado que las Constitución y el resto del ordenamiento jurídico vinculan a los poderes públicos y a todos los ciudadanos (art. 9.1 CE). Las leyes requieren que se utilice un lenguaje común en la medida de lo posible. **El lenguaje además tiene que ser preciso con el menor número de ambigüedades posible, lo que puede comportar que sea necesario el empleo de términos del específico lenguaje jurídico, pero los redactores siempre deben buscar el lenguaje más próximo a los ciudadanos**" (las negrillas fueron añadidas); **iii) La irretroactividad**; y, **iv) La estabilidad**, que supone el conocimiento de la vigencia de una norma y su eficacia”.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN-

El Proyecto de Resolución Camaral expone la necesidad de reafirmar los plazos establecidos para el tratamiento de Proyectos de Ley que aprueben contratos administrativos mineros. La Ley N° 535 Ley de



Minería y Metalurgia, establece un plazo de 90 días hábiles para que la Asamblea Legislativa Plurinacional, se pronuncie sobre estos contratos.

El Pleno de la Cámara de Senadores, ha emitido Resoluciones que rechazan Proyectos de Ley remitidos fuera del plazo establecido. En 2023, el pleno aprobó el Informe INF-CS-CEPPH N° 018/2022-2023 y la Resolución Camaral N° 031/2022-2023 rechazando y devolviendo a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley PL N° 236/2022-2023 CD, por haber sido remitido fuera del plazo de 90 días hábiles.

De manera similar, en 2024, la Cámara de Senadores aprobó la Resolución Camaral N° 028/2023-2024, devolviendo el Proyecto de Ley PL N° 036/2023-2024 CD a la Cámara de Diputados, nuevamente por incumplimiento del plazo establecido.

Estas resoluciones establecen un precedente claro, el cómputo del plazo debe iniciar cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional, toma conocimiento del Proyecto de Ley y no desde la aprobación en la Comisión de la Cámara de Origen.

El principio de Certeza de la Ley, reconocido por la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0016/2021, establece que toda norma jurídica debe ser aplicada de manera consistente y predecible, lo que implica un nivel de certeza en cuanto a su publicidad, claridad, irretroactividad y estabilidad. Este principio es crucial para la interpretación y aplicación del Artículo 132 Parágrafo II de la Ley de Minería y Metalurgia N° 535, la cual no ha sido modificada desde su promulgación y ha sido aplicada de manera consistente en las resoluciones camarales anteriormente mencionadas.

La interpretación que pretende agregar un plazo adicional de 30 días, conforme al Artículo 163 Numeral VII de la Constitución Política del Estado, bajo el argumento que la propuesta normativa fue repuesta, es incompatible con el plazo legal vigente y vulnera el Principio de Certeza de la Ley. Cabe recordar que el Proyecto de Ley PL N° 036/2023-2024 CD, que aprobaba diecinueve contratos administrativos mineros, fue rechazado y devuelto a la Cámara de Diputados precisamente por incumplimiento del plazo, conforme a las Resoluciones Camarales N° 028/2023-2024 y N° 031/2023-2024.

El presente Proyecto de Resolución camaral está orientado a que el Pleno de la Cámara de Senadores ratifique las resoluciones camarales previas sobre contratos administrativos mineros; Este pronunciamiento es esencial para garantizar la correcta aplicación de la Ley N° 535 y asegurar que el proceso legislativo se lleve a cabo con certeza y seguridad.

La observancia estricta del plazo de 90 días hábiles establecidos en el artículo 132 Parágrafo II de la Ley N° 535 es fundamental para la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso legislativo en el Estado Plurinacional de Bolivia. Las resoluciones camarales previas N° 031/2022-2023 y N° 028/2023-2024 han sentado un precedente claro y coherente en cuanto al rechazo de proyectos de Ley remitidos fuera de plazo.

Ratificar estas resoluciones es vital para mantener la consistencia y previsibilidad en la aplicación de la normativa vigente, asegurando así que las decisiones legislativas se tomen dentro del marco legal determinado.

Este Proyecto de Resolución Camaral refuerza el compromiso del Pleno de la Cámara de Senadores con el respeto a los plazos y procedimientos legales, garantizando que el proceso legislativo continúe bajo los principios legalmente establecidos.

Por lo tanto, se reitera que las resoluciones camarales previas han sentado un precedente claro y consistente en cuanto a rechazos de Proyectos de Ley remitidos fuera de plazo. Siendo fundamental que la Cámara de Senadores ratifique estas resoluciones para asegurar la correcta aplicación de la Ley y mantener la consistencia en el proceso legislativo y que a través de Presidencia y Secretaría General de manera comprometida, eviten agendar Proyectos fuera de plazo, protegiendo el ordenamiento jurídico vigente,



observando estrictamente los plazos establecidos, para mantener la confianza en el proceso legislativo y la correcta administración de los recursos naturales del Estado.

IV. CONCLUSIÓN.

Los miembros de la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, en cumplimiento de las atribuciones establecidas en el Reglamento General de la Cámara de Senadores, han realizado un análisis sobre el presente Proyecto de Resolución Camaral, **"DE REAFIRMACIÓN DE PLAZOS LEGALES PARA EL TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE LEY QUE APRUEBEN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS"**, llegando a concluir que el mismo se encuentra dentro de las facultades parlamentarias establecidas en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

En consecuencia, al no existir observaciones, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones reglamentarias, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el Proyecto de Resolución Camaral, **"DE REAFIRMACIÓN DE PLAZOS LEGALES PARA EL TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE LEY QUE APRUEBEN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS"**.

Es cuanto informamos para fines consiguientes, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, Presidente Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; (No firma por licencia) Senador Erik Morón Osinaga, Comité de Tierra y Territorio, Recursos Naturales (Recursos Hídricos y Forestales) y Hoja de Coca; Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 160 de la Constitución Política del Estado dispone: *"Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la ley: 1. Elaborar y aprobar su reglamento"*.

Que, el Reglamento General de la Cámara de Senadores, en su Artículo 1 establece: *"El presente Reglamento General regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas en los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado. Los instrumentos camarales previstos en dicho Reglamento son de cumplimiento obligatorio"*.

Que, el Artículo 17 Inciso c) del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala entre las facultades de sus miembros: *"c) Gestión: Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado"*.

Que, el Artículo 19 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece: *"Las Senadoras y los Senadores, además de las obligaciones dispuestas por la Constitución Política del Estado, tendrán los siguientes deberes generales: a. Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el presente Reglamento General"*.



Que, el Artículo 34 del Reglamento General de la Cámara de Senadores menciona: *"El Pleno Camaral constituye el máximo nivel de decisión y deliberación"*.

Que, el Artículo 132 Parágrafo II del mencionado Reglamento señala: *"II. Los Proyectos de Ley rechazados como Cámara Revisora serán devueltos con Resolución fundamentada a la Cámara de Diputados"*.

Que, el Artículo 163 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece: *"Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio"*.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 158 Parágrafo I de la Constitución Política del Estado establece: *"Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la Ley: 12. Aprobar los contratos de interés público referidos a recursos naturales y áreas estratégicas, firmados por el Órgano Ejecutivo"*.

Que, el Artículo 370 Parágrafo I de la Constitución Política del Estado señala: *"El Estado otorgará derechos mineros en toda la cadena productiva y suscribirá contratos mineros con personas individuales y colectivas previo cumplimiento de las normas establecidas en la ley"*.

Que, la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia, en su Artículo 60, establece: *"los plazos previstos en la Ley N° 535 se computarán de acuerdo a la mencionada Ley N° 2341"*; tratándose de días hábiles.

Que, el Artículo 132 Parágrafo I de la Ley N° 535 menciona: *"Los contratos mineros que se suscriban a partir de la publicación de la presente Ley, requerirán de la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en cumplimiento al numeral 12 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado"*.

Que, el Artículo 132 Parágrafo II de la Ley N° 535 dispone: *"La Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo de noventa (90) días, deberá pronunciarse sobre el contrato administrativo minero, aprobando o no aprobando el mismo. En caso de no aprobar se lo devolverá al Órgano Ejecutivo para su corrección"*.

CONSIDERANDO:

Que, el Pleno de la Cámara de Senadores ha emitido resoluciones camarales N° 031/2022-2023 y N° 028/2023-2024, rechazando proyectos de ley que aprueban contratos administrativos mineros cuando estos fueron remitidos fuera del plazo legal establecido por parte de la Cámara de Diputados.

Que, ambos instrumentos camarales establecieron la devolución de los Proyectos de Ley N° 236/2022-2023 CD y N° 036/2023-2024 CD a la Cámara de Origen, al no dar cumplimiento al plazo establecido por el Artículo 132 Parágrafo II de la Ley N° 535 "Ley de Minería y Metalurgia", de 2 de junio de 2014.

Que, el criterio consistente en las resoluciones previas del Pleno Camaral fue que el cómputo de plazo establecido en el Artículo 132 parágrafo II de la mencionada ley inicia con la presentación de la propuesta normativa en la Asamblea Legislativa Plurinacional o bien su reposición tras el inicio de una nueva legislatura.

Que, conforme a la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0016/2021, el Principio de Certeza de la Ley demanda claridad, precisión y estabilidad en la normativa. El plazo de noventa (90) días estipulado en el Artículo 132 parágrafo II de la Ley N° 535 ha mantenido su vigencia y no ha sido alterado desde su promulgación.



Que, la correcta y uniforme aplicación de los plazos y procedimientos legales es crucial para garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso legislativo.

Que, cualquier intento de aplicar un cómputo de plazo diferente al establecido vulneraría el Principio de Certeza de la Ley, comprometiendo la estabilidad y eficacia del proceso legislativo.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con los Artículos 164 y 165 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

RESUELVE:

ÚNICO. (RATIFICAR). las Resoluciones Camarales N° 031/2022-2023 y N° 028/2023-2024, mediante las cuales se rechazaron los Proyectos de Ley N° 236/2022-2023 CD y N° 036/2023-2024 CD por haber sido remitidos fuera del plazo legal establecido por el Artículo 132 Parágrafo II de la Ley N° 535 "Ley de Minería y Metalurgia", garantizando así la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso legislativo.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Primero, informar al Pleno volando que nos habíamos encargado como Directorio a averiguar si efectivamente se habían enviado a las diferentes comisiones, tanto de Constitución como de Tierra Territorio en diferentes fechas, eso el día de ayer hemos analizado e informar al Pleno que no, evidentemente se mandó en la misma fecha a las dos Comisiones, entonces quiero quitar esa susceptibilidad que había que yo misma la había generado, se ha evidenciado que sí se ha enviado solo que la Comisión de Constitución ha tardado un poco más en dar su Informe, ahora no sé si dieron cuenta colegas se leyeron ambos informes, en un Informe en la Comisión de Tierra y Territorio aprueban la Resolución Camaral, el otro Informe de la Comisión de Constitución rechaza. Por lo tanto, Presidente lo que corresponde es la votación uno por uno, -no sé si me dejo entender- no es aprobar en uno, sino que tenemos votar un Informe y si se rechaza tenemos que ir a la votación del segundo y si se aprobará lógicamente ya no sería el segundo, hoy quería aclarar al Pleno por favor, porque se han leído los dos. Esa era mi preocupación, tal vez si hubieran leído el uno y luego la votación y entrábamos al segundo, pero ahora correspondería eso Presidente, pero bueno como siempre la Directiva apoyará lo que la democracia dice. Solo eso, gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente, yo quisiera que Secretaría General nos aclare el procedimiento legislativo, entiendo yo que nunca se vota por los informes se vota la Resolución, en este caso hay un Informe de rechazo y un Informe de aprobación que ya fueron escuchados por el Pleno lo que se va a tocar y se va a votar es el contenido de la Resolución no ningún informe, por lo tanto, la información que habla la Senadora Santa María yo creo que no es la adecuada, lo que se está poniendo en consideración es la Resolución no el contenido de los informes. Estoy en lo correcto si nos podría aclarar por favor, Presidente.

Sen. Presidente: Sí, la Resolución en realidad se vota.

Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Quiero hacer conocer que hemos pedido Cuarto Intermedio una hora y justo una hora hemos vuelto los tres senadores, nuestra Sesión ya termino. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Hermano Presidente el tema de esta Resolución es claro ¿no?, porque creo que vamos a votar a la Resolución, no vamos a votar por los dos proyectos que han tratado diferentes de otro la Constitución rechaza y Tierra Territorio aprueba, pero existe una Resolución para eso vamos a votar hay voy a decir clarito como si nosotros estaríamos poco modificando o recomendando, bueno estoy de acuerdo que los de la Cámara de Diputados nos mandan plazos vencidos, plazos faltando siete días, ocho días, mandaron así y la carguita al muertito nos quiere botar a nosotros no podemos hacer revivir, ¿No es cierto? pero es atentorio esto particularmente para el sector minero.

Mira lamentablemente por culpa de lo que no está agilizándose miles y miles por el camino, los contratos administrativos mineros ni siquiera está llegando desde la rambla burocracia primero en la departamental después a nacional después a Ministerio de Minería después al CONAPE (Consejo Nacional de Política Económica), después al Ejecutivo después a la Asamblea Cámara Baja y Cámara Alta llega pero hasta ahora no llega nada de tantos contratos, entonces lo que yo diría que nos cumplamos con nuestro Reglamento y cumplamos con la Ley Minera, 90 días, la inoperancia de la Cámara de Diputados ya es otra cosa, aquí pese que ha llegado algunos proyectos siempre hemos aprobado. Entonces cumplamos nomás nuestro trabajo legislativo en base de las normas establecidas que están, hasta ahora no habría necesidad que resoluciones en fin por mi parte rechazo esto, porque definitivamente el voto también definiré. Esa es mi propuesta hermano Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente, yo lamento entrar en este debate que ya había sido resuelto en el pasado hemos acordado en este Senado, Senador Hilarión que el plazo de 90 días se computa desde el inicio del Proyecto de Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional en la Cámara de Diputados por qué no es invento de esta Legislatura ni un capricho de Comunidad Ciudadana es la ley una ley que no hemos aprobado nosotros, se ha aprobado una Sesión anterior y si lamentablemente el sector minero quisiera haber hecho una Reconsideración de este tipo de plazos debieron haber presentado una modificación al Proyecto de Ley, porque no es una ley que hemos puesto nosotros lo único que pretende este Proyecto de Ley y por lo que yo he rechazado el Informe de la Comisión de Constitución, qué dice el Informe de la Comisión de Constitución a mi criterio una condición arbitral, el Informe de la Comisión de Constitución dice básicamente esta Resolución no aplica porque ya en la Ley establece el plazo, por lo tanto una Resolución no puede estar ratificando la ley, eso dice el Informe de la Comisión de Constitución, cuál es mi discrepancia además de la Comisión de Medio Ambiente que ante la falta de claridad en la norma en la ley, es decir, ante la interpretación antojadiza de la Cámara de Diputados de mandarnos los proyectos de ley cuando le da la gana la Cámara de Senadores decide poner en orden y el orden ya está en la Ley lo único que hace esta Resolución es decir claramente que el plazo de 90 días inicia como dice la Ley, inicia el día que el trámite ingresa a la Asamblea Legislativa, Senador Hilarión no es culpa nuestra, como Usted bien lo ha dicho que la Cámara de Diputados, cuántos proyectos hicieron dormir en esa Comisión, porque la Comisión además Senador no ha sesionado.

Usted puede revisar yo lo invito vamos a revisar a la Comisión de Minería no han sesionado, no revisaron los contratos, no enviaron a el Órgano Ejecutivo para el control no han pedido los informes de la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) y la AJAM como Usted bien lo dijo tiene un retraso inmenso, pero además la falta de cumplimiento a la norma hace que se genere mayor minería ilegal, Usted sabe Presidente que la UMSA (Universidad Mayor de San Andrés) ha denunciado hace menos de un mes que en Huayna Potosí se ha instalado minería ilegal que está atentando contra el Centro de Investigación Meteorológico de La Paz y eso es culpa de la burocracia estatal; en eso yo comparto plenamente con Usted, pero no por culpa de la burocracia estatal nosotros podemos vulnerar la ley.

Por lo tanto, lo único que pretende esta Resolución que es una cosa única y muy básica, es decir, se cuentan los 90 días como ya lo dice la ley, porque así lo dice claramente la ley desde el momento que el PL entra en la Cámara de Diputados es lo único que estamos buscando así lo dice el informe de Comisión de



enmiendas y esperamos contar con el apoyo de ustedes, porque además ya el Senado Nacional ha emitido una Resolución en el pasado con el mismo tenor. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Bien gracias. Bueno lamentablemente se ha leído en uno, los dos informes lo que correspondería es entrar a votación por la Resolución, habrá rechazo o aprobado es un tema que el pleno decidirá evidentemente hay un vacío en la ley Minera no está claro, por eso nosotros estamos teniendo estos problemas aprobando resoluciones, minutas, en fin, pero también tengo entendido de que hay Proyecto de Ley de Modificación a la Ley Minera cuan efectivo será aquello con la Cámara de Diputados los cooperativistas mineros precisamente por este vacío que tiene dice 90 días dice Asamblea no dice Diputados, la Cámara de Senadores tanto por tanto hemos tenido conflictos internos entre nosotros pero bueno, estamos en el punto de aprobación de la Resolución y vamos a poner a consideración la Resolución y no los informes.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado la Resolución.

Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen. Ferreira: Presidente solicito la Reconsideración de la Resolución de Reafirmación de Plazos Legales para el tratamiento de Proyecto de Ley que aprueben Contratos Administrativos Mineros.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral de Reafirmación de Plazos Legales para el tratamiento de Proyectos de Ley que aprueben Contratos Administrativos Mineros, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda rechazada la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.1 De la Comisión de Política Internacional, referido al Proyecto de Resolución N° 057/2023-2024 C.S, de "Designación de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Estado Plurinacional de Bolivia, ante la República de Colombia". (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: Para proceder a la instalación de Sesión Reservada, a efecto de considerar los Proyectos de Resolución Camaral Nos. 057/2023-2024 y 060/2023-2024, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la instalación de Sesión Reservada para la consideración de los Proyectos de Resolución Camaral N° 057/2023-2024 y 060/2023-2024, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios Senador Presidente.

Sen. Presidente: Por tanto, queda aprobada la instalación de Sesión Reservada para la consideración de los Proyectos de Resolución Camaral Nos. 057/2023-2024, 060/2023-2024.

Se decreta Sesión Reservada.

Invito al público por favor, retirarse del Hemiciclo.

-Sesión Reservada-

Sen. Presidente: Se levanta la Sesión Reservada.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.2 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 62/2023-2024, "Aprobar la modificación del POA 2024, debiendo incluirse el traspaso presupuestario institucional de Bs. 225.179,00 (Doscientos veinticinco mil cientos setenta y nueve con 00/100 bolivianos), para la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral". (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su tratamiento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Resolución Camaral.

Secretario:

CPPEYF-PRC-Inf N° 05/2013-2024

**ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CAMARA DE SENADORES
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS**

INFORMA

ASUNTO:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL N° 62/2023-2024 "APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL POA 2024, DEBIENDO INCLUIRSE EL TRASPASO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE Bs. 225.179 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00/100 BOLIVIANOS), PARA LA COMISIÓN MIXTA DE CONSTITUCIÓN. LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL"

I.- ANTECEDENTES.



En fecha 13 de septiembre de 2024 Presidencia de la Cámara de Senadores, remite el Proyecto de Resolución Camaral No 62/2023-2024 "APROBAR LA MODIFICACION DEL POA 2024, DEBIENDO INCLUIRSE EL TRASPASO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE Bs. 225.179 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00/100 BOLIVIANOS), PARA LA COMISIÓN MIXTA DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL", para su revisión, análisis y elaboración de Informe de conformidad a lo dispuesto en la 201ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

La normativa que fue considerada para el tratamiento del Proyecto de Ley es la siguiente:

a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 07 DE FEBRERO DE 2009.

- Los Numerales 1 y 5 del Artículo 160, facultan a la Cámara de Senadores a elaborar y aprobar su reglamento; así como aprobar su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su personal administrativo y atender todo lo relativo con su economía y régimen interno.
- Artículo 316, señala que la Ley establecerá un sistema de Planificación Integral Estatal.
- El Parágrafo I del Artículo 321, establece que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto.
- El parágrafo I del Artículo 323, señala que la política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.

b) LEY N° 1178 DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES, DE 20 DE JULIO DE 1990.

Artículo 4, señala que los Poderes Legislativo y Judicial aplicarán a sus unidades administrativas las mismas normas contempladas en la presente Ley, conforme a sus propios objetivos, planes y políticas, en el marco de la independencia y coordinación de poderes.

Artículo 8. señala que el Sistema de Presupuesto preverá, en función de las prioridades de la política gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de la Organización Administrativa adoptada.

c) DIRECTRICES DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA.

- Artículo 15, señala que el POA de las entidades del sector público, se constituye en un instrumento de gestión que permite identificar las acciones de corto plazo, asignar recursos, programar el cronograma de ejecución, identificar responsables e indicadores, debiendo considerar para su elaboración las competencias asignadas, disponibilidad financiera de recursos y el PEI, en el marco de la normativa vigente y articular sus acciones de corto plazo con las acciones de mediano plazo.

d) REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES, APROBADO CON RESOLUCIÓN DIRECTIVA N° 192/2019-2020, DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

-Artículo 18, en cuanto al procedimiento de modificación del PDA, señala: "Un REACP, sea por una necesidad identificada en el desarrollo de la acción de corto plazo, producto de la evaluación de medio término por demanda de la Asamblea Legislativa Plurinacional requerirá la modificación del POA en lo referente a la acción de corto plazo específica, en el marco de lo dispuesto por el artículo 20 de las NB-SPO. Al efecto,



solicitará al Jefe de Planificación, la elaboración de un proyecto del POA modificado, en lo que corresponda, debiendo este último ponerlo a consideración del/la Oficial Mayor. El/ La Oficial Mayor, en caso de conformidad, pondrá el proyecto del POA modificado a consideración de Directiva para posterior aprobación del Pleno Camaral. En caso que el/la Oficial Mayor, no esté conforme con el proyecto del POA modificado o existan observaciones de parte del Pleno Camaral, éste será devuelto al Jefe de la Unidad de Planificación para su ajuste. Aprobado el POA modificado, el/la Oficial Mayor, dispondrá los trámites que correspondan para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en los plazos y condiciones que éste determine para cada gestión, así como a la Unidad de Planificación, quien se encargará de su publicación y difusión al Interior de la Entidad, utilizando para ello los canales y medios de comunicación interna definidos en el Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa (RE-SOA)".

III.- DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:

Informe Legal DGAL - UAL N°199/2024; de fecha 27 de agosto de 2024, emitido por el Abg. Keny Juan Avila Garcia Jefe de la Unidad de Análisis Legal de la Cámara de Senadores, adjunta la siguiente documentación:

Proyecto de Resolución Camaral

- Informe UP N°17/2024; de fecha 23 de agosto de 2024, emitido por la Lic. Nohemí Asunción Bernal Profesional en Planificación y Monitoreo de la Cámara de Senadores.

-Informe Técnico PPTO N°008/2024 de fecha 15 de agosto de 2024, emitido por el Lic. Fernando Zapata Vásquez Jefe de la Unidad de Presupuesto de la Cámara de Senadores, adjunta la siguiente documentación:

- Anexos, Presupuesto Adicional
- Estado de la Ejecución presupuestaria de Gastos

-Resolución Ministerial N°359; del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, de fecha 30 de Julio de 2024.

-Oficio con CITE: O.M. N°1480/2023-2024: de fecha 4 de julio de 2024, emitido por el Msc. Ing. Raúl Eduardo Salinas Ayaviri Oficial Mayor de la Cámara de Senadores.

-Resolución Administrativa No. 123/2024; de la Cámara de Senadores, de fecha 2 de julio de 2024, adjunta la siguiente documentación:

- Anexo, traspaso presupuestario interinstitucional.

Informe Legal DGAL-UAL N°140/2024; de fecha 2 de julio de 2024, emitido por el Abg. Keny Juan Ávila García Jefe de la Unidad de Análisis Legal de la Cámara de Senadores.

Informe Técnico PPTO TR N°021/2023-2024; de fecha 25 de junio de 2024, emitido por el Lic. Fernando Zapata Vásquez Jefe de la Unidad de Presupuestos de la Cámara de Senadores, adjunta la siguiente documentación:

- Anexo, Cuadros presupuestario.

Oficio con CITE: CM.C.L. y S.E./MARV No.314/2023-2024; de fecha 13 de junio de 2024, emitido por el Sen. Miguel Ángel Rejas Vargas Presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral.

Informe COM-MIXTA C.L.-S.E. 007/2023-2024; de fecha 13 de junio de 2024, emitido por el Sen. Miguel Ángel Rejas Vargas Presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, adjunta la siguiente documentación:



- Cuadro, Matriz 12100 de personal eventual.

IV. ANÁLISIS:

En marco a la Constitución Política del Estado, las elecciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, se realizarán cada 6 años.

En virtud a la Resolución Ministerial Nº 359 de 30 de julio de 2024 emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el cual resuelve textualmente: PRIMERO- Aprobar el traspaso presupuestario interinstitucional del Tesoro General de la Nación a favor de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional por un importe de Bs. 225.179 (Doscientos Veinticinco Mil Ciento Setenta y Nueve 00/100 Bolivianos), financiado con fuente 41 "Transferencias T.G.N y Organismo Financiador 111 "Tesoro General de la Nación" de acuerdo al reporte de modificación Presupuestaria Nº 771 de 25 de julio de 2024... "

La Cámara de Senadores desempeña un papel fundamental representando a los ciudadanos y ejerciendo la soberanía, representación y deliberación popular. Además, cumple con las responsabilidades legislativas, de control, supervisión, gestión y representación que le son otorgadas por la Constitución Política del Estado y las leyes del país, con el objetivo de mantener el estado de derecho y la democracia en Bolivia.

El Plan Operativo Anual (POA) de las entidades del Sector Público es una herramienta de gestión que tiene como objetivo identificar las acciones a realizar en un corto plazo, asignar los recursos necesarios, programar el cronograma de ejecución, identificar a los responsables e indicar los criterios de evaluación. Para su elaboración se deben tener en cuenta las competencias asignadas, la disponibilidad financiera de recursos y el Plan Estratégico Institucional (PEI). Además, es importante destacar que el POA debe cumplir con la normativa vigente y coordinar sus acciones a corto plazo con las acciones a mediano plazo.

El Informe UP Nº 17/2024, de 23 de agosto de 2024, emitido por la Unidad de Planificación de la Cámara de Senadores, señala lo siguiente: "... La Unidad de Planificación, dependiente de Oficialía Mayor de la Cámara de Senadores, con base al Informe Técnico PPTO Nº 008/2023 a realizado el análisis y revisión correspondiente al presupuesto Institucional y la incorporación de Presupuesto Adicional, como se muestra en el siguiente análisis:

Resumen de "Grupo de Gastos"
(Expresado en bolivianos)

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
10000 " SERVICIOS PERSONALES"	218.699
3000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	6.480
TOTAL	225.179

Por lo que corresponde hacer la modificación al Presupuesto POA 2024, por el traspaso presupuestario interinstitucional del Tesoro General de la Nación a favor de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional por un importe de 225,179,00 (Doscientos Veinticinco Mil Ciento Setenta y Nueve 00/100 Bolivianos), financiado con fuente 41 "Transferencia TGN" y organismo financiador 111 "Tesoro General de la Nación": de acuerdo al reporte de Modificación Presupuestaria, que fue aprobado con RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 359 del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MEFP, ese monto se incorporó a la ACP1 dada la naturaleza de las actividades de la Comisión Mixta finalmente en sus conclusiones y recomendaciones señala:" El traspaso de presupuesto no afecta las acciones del corto plazo



del POA 2024. En el marco del ARTÍCULO 18. (MODIFICACIONES AL POA), del Reglamento Especificativo del Sistema de Programación de Operaciones, un REACP, sea por una necesidad identificada en el desarrollo de la acción de corto plazo. De acuerdo a las actividades que se vienen realizando para la preselección de Candidatas y Candidatos para el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura-dentro de la Acción de Corto Plazo-1.... Corresponde de acuerdo a normativa vigente del Sistema de Programación de Operaciones realizar la modificación del POA 2024, en el cual se aprueba el traspaso presupuestario interinstitucional para la Comisión Comisión Mixta Constitución, Legislación y Sistema Electoral, para Preselección Candidatas y Candidatos para el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y consejo de la Magistratura-dentro de la Acción de corto plazo 1... El presente informe es para su conocimiento, consideración y remisión a la Dirección de Asuntos Legales para la elaboración de informe jurídico y Resolución que corresponda.”.

El Informe Técnico PPTO TR N° 021/2023-2024, de 25 de junio de 2024, emitido por el Jefe de la Unidad de Presupuestos de la Cámara de Senadores, señala en sus Conclusiones y Recomendaciones lo siguiente “..para atender con el presupuesto requerido es necesario gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas un traspaso presupuestario interinstitucional por Bs.225.179.- (Doscientos Veinticinco Mil Ciento Setenta y Nueve 00/100 Bolivianos) financiado con fuente y organismo 41-111 "Transferencias" T.G.N. a favor de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, según cuadro anexo I adjunto, destinados al funcionamiento de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral para para una electiva realización y culminación del proceso de Preselección de Candidatas y Candidatos para la conformación de los Tribunales Constitucional Plurinacional, Supremo de Justicia, Agroambiental y Consejo de la Magistratura.....

Informe Legal DGAL-UAL N° 140/2024, de 02 de julio de 2024, emitido por la Unidad de Análisis Legal de la Cámara de Senadores, señala en sus recomendaciones lo siguiente: "1. Emitir, la respectiva Resolución Administrativa por la cual se APRUEBE la solicitud de presupuesto adicional, conforme señala el Informe Técnico PPTO N° 021/2024, por el importe total de Bs. 225,179,00 (Doscientos Veinticinco Mil Ciento Setenta y Nueve 00/100Bolivianos", a favor de la Cámara de Senadores de Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, destinados al, funcionamiento de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, para una efectiva realización y culminación del proceso de Preselección de Candidatas, y Candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. 2. Inscribir en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el Presupuesto Adicional destinado a la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, destinados al pago de sueldos al personal eventual que serán contratados en el grupo de gastos 10000 "Servicios Personales", por los 90 días de contratación y la adquisición de materiales y suministros para el funcionamiento de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral...".

El oficio con CITE: COM.MIX. C.L. Y S.E/N° 296/2023-2024 emitido por el Presidente y el Secretario Técnico de la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral señala textualmente: "... Un aspecto importante de señalar, es que, de acuerdo al calendario de las Etapas de la Preselección el desarrollo de las elecciones judiciales 2024, debió concluir la primera semana de mayo del año en curso. Sin embargo, como se señaló precedentemente la interposición de las acciones de amparo constitucional que fueron iniciadas a nivel nacional por algunos de los postulantes contra la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral obligaron a la Comisión a solicitar un presupuesto adicional de Bs. 190.840 en fecha 13 de junio de 2024 para la ampliación de los contratos del personal legal y técnico por tres meses para asumir la defensa de las acciones de amparos constitucionales y otros actos propios dela Comisión, que a la fecha de elaboración del presente informe se tiene audiencias por desarrollar. En estas consideraciones se tiene:

1. Las 40 acciones de amparo constitucional y una acción popular, han provocado la paralización del proceso de preselección de candidatos y candidatas Elecciones Judiciales 2024, en particular las medidas cautelares



dispuestas en las acciones constitucionales interpuestas en Achocalla, Santa Cruz y Pando, entre otras, generando un desfase del cronograma establecido.

2. La paralización del desarrollo del cronograma calendario, dio lugar a la solicitud de un presupuesto adicional Bs. 190.840 en fecha 13 de junio de 2024 para la ampliación de los contratos del personal legal y administrativo por tres meses para continuar con el desarrollo del proceso y asumir la defensa en coordinación con la Dirección General Legal de la Cámara de Senadores de las acciones de amparos constitucionales, que a la fecha de elaboración del presente informe se tiene audiencias por desarrollar.

3. El personal contratado a la fecha es responsable de las devoluciones de los sobres de postulantes que fueron más 600, archivo de la correspondencia generada y de la atención de las notas que son remitidas a la Comisión Mixta, como Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, solicitudes de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de análisis de solicitudes de conformación de comisiones especiales de investigación, otras Actividades que se desarrollan dentro el periodo legislativo 2023-2024..."

Informe UP N° 25/2024, de 09 de octubre de 2024, emitido por la Unidad de Planificación de la Cámara de Senadores, señala en sus conclusiones y recomendaciones lo siguiente: "... De acuerdo a los antecedentes presentados, con referencia al informe técnico legal adicional del PRC N° 62/2026-2024, se cuenta con toda la documentación que llevó al traspaso de recursos por lo que corresponde que apruebe por Resolución Camaral el traspaso habiéndose cumplido con todo el procedimiento administrativo correspondiente. De igual forma en el marco del Reglamento General de la Cámara de Senadores art. 52 sobre las funciones de la Comisiones, inciso g) Considerar y recomendar al pleno camaral la aprobación o rechazo de los proyectos, de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación. Por lo tanto, se concluye que la comisión de planificación corresponde emitir el proyecto de resolución."

El proyecto de Resolución Camaral en cuestión no contraviene la normativa constitucional, ni legal vigente y cumple con todos los requisitos estipulados en el procedimiento legal normativo.

V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46 y 52 inc. g) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que el Proyecto de Resolución Camaral N° 62/2023-2024 "APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL POA 2024, DEBIENDO INCLUIRSE EL TRASPASO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE Bs. 225.179 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00/100 BOLIVIANOS), PARA LA COMISIÓN MIXTA DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL", sea **Aprobado sin modificaciones**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, Senadora Virginia Velasco Condori, Secretaria Comité de Planificación, Contraloría General del Estado; Senador Javier Franz Martínez Espinoza Comité de Política Financiera Monetaria, Tributaria y Seguros.

La Paz, 25 de octubre de 2024.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,



CONSIDERANDO:

Que los Numerales 1 y 5 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado de 07 de febrero de 2009, facultan a la Cámara de Senadores a elaborar y aprobar su reglamento; así como aprobar su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su personal administrativo y atender todo lo relativo con su economía y régimen interno.

Que el Artículo 316 de la Constitución Política del Estado, señala que la Ley establecerá un sistema de planificación integral estatal. A su vez, el Parágrafo I del Artículo 321 de la Constitución Política del Estado, establece que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto. Por su parte, el Parágrafo I del Artículo 323 de la misma norma, señala que política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.

Que la misma Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamentales, norma el desarrollo y ejecución de las actividades programadas en las instituciones públicas, es así que en el Artículo 4 señala que los Poderes Legislativo y Judicial aplicarán a sus unidades administrativas las mismas normas contempladas en la presente Ley, conforme a sus propios objetivos, planes y políticas, en el marco de la independencia y coordinación de poderes. Por su parte el Artículo 8 de la Ley N° 1178, señala que el Sistema de Presupuesto preverá, en función de las prioridades de la política gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de la Organización Administrativa adoptada.

Que el Artículo 15 de las Directrices de Formulación Presupuestaria, señala que el POA de las entidades del sector público, se constituye en un instrumento de gestión que permite identificar las acciones de corto plazo, asignar recursos, programar el cronograma de ejecución, identificar responsables e indicadores, debiendo considerar para su elaboración las competencias asignadas, disponibilidad financiera de recursos y el PEI, en el marco de la normativa vigente y articular sus acciones de corto plazo con las acciones de mediano plazo.

Que el Artículo 18 del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, aprobado con Resolución Directiva N° 192/2019-2020, de 25 de septiembre de 2019, en cuanto al procedimiento de modificación del POA de manera textual señala: *"Un REACP, sea por una necesidad identificada en el desarrollo de la acción de corto plazo, producto de la evaluación de medio término o por demanda de la Asamblea Legislativa Plurinacional requerirá la modificación del POA en lo referente a la acción de corto plazo específica, en el marco de lo dispuesto por el artículo 20 de las NB-SPO. Al efecto, solicitará al Jefe de Planificación, la elaboración de un proyecto del POA modificado, en lo que corresponda, debiendo este último ponerlo a consideración del/la Oficial Mayor. El/ La Oficial Mayor, en caso de conformidad, pondrá el proyecto del POA modificado a consideración de Directiva para posterior aprobación del Pleno Camaral. En caso que el/la Oficial Mayor, no esté conforme con el proyecto del POA modificado o existan observaciones de parte del Pleno Camaral, éste será devuelto al Jefe de la Unidad de Planificación para su ajuste. Aprobado el POA modificado, el/la Oficial Mayor, dispondrá los trámites que correspondan para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en los plazos y condiciones que éste determine para cada gestión, así como a la Unidad de Planificación, quien se encargará de su publicación y difusión al interior de la Entidad, utilizando para ello los canales y medios de comunicación interna definidos en el Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa (RE-SOA)".*

Que mediante Resolución Camaral N° 039/2022-2023, de 25 de octubre de 2023, se aprueba el Presupuesto Institucional Plurianual Ajustado (PIPA), Plan Operativo Anual (POA) y el Anteproyecto de Presupuesto Institucional de la Cámara de Senadores - Gestión 2024, con un monto total de Bs84.207.386.- (Ochenta y Cuatro Millones Doscientos Siete Mil Trescientos Ochenta y Seis 00/100 Bolivianos).

Que mediante Resolución Administrativa N° 123/2024, de 02 de julio de 2024, el Oficial Mayor, en su calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Cámara de Senadores en uso de las facultades y atribuciones



conferidas por el artículo 181 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y normativa vigente, aprueba el traspaso presupuestario interinstitucional por Bs225.179,00 (Doscientos Veinticinco Mil Ciento Setenta y Nueve 00/100 Bolivianos), financiados con fuente y organismo 41-111 "Transferencia T.G.N." a favor de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, destinados al funcionamiento de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral para una efectiva realización y culminación del proceso de Preselección de Candidatas y Candidatos para la conformación de los Tribunales Constitucional Plurinacional, Supremo de Justicia, Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Que mediante Resolución Ministerial N° 359, de 30 de julio de 2024, la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, aprueba el traspaso presupuestario interinstitucional del Tesoro General de la Nación a favor de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional por un importe de Bs225.179.- (Doscientos Veinticinco Mil Ciento Setenta y Nueve 00/100 Bolivianos), financiado con fuente 41 "Transferencias T.G.N." y organismo financiador 111 "Tesoro General de la Nación"; de acuerdo al reporte de Modificación Presupuestaria N° 771, de 25 de julio de 2024.

Que mediante Informe Técnico PPTO N° 008/2024, el Lic. Fernando Zapata Vásquez, Jefe de la Unidad de Presupuestos de la Cámara de Senadores, hace conocer el incremento de presupuesto en el Sistema de Gestión Pública de Bs225.179.- (Doscientos Veinticinco Mil Ciento Setenta y Nueve 00/100 Bolivianos) para la continuidad del funcionamiento de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral; por lo que recomienda la remisión del informe a la Unidad de Planificación para la incorporación del incremento en el POA 2024 de la Cámara de Senadores

Que mediante Informe UP N° 17/2024, de 23 de agosto de 2024, la Lic. Nohemi Asunción Bernal, Profesional en Planificación y Monitoreo, vía Lic. Boris Amoroso Ruiz, Jefe de la Unidad de Planificación de la Cámara de Senadores, luego de realizar un análisis al traspaso de presupuesto interinstitucional, concluye y recomienda realizar la modificación del POA 2024, en el que se incluya el traspaso presupuestario interinstitucional de Bs225.179.- (Doscientos Veinticinco Mil Ciento Setenta y Nueve 00/100 Bolivianos), para la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, para Preselección de Candidatas y Candidatos para el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, dentro de la Acción de Corto Plazo – 1.

Que mediante Informe Legal DGAL-UAL N°199/2024, de 27 de agosto de 2024, la Dirección General de Asuntos Legales, previo análisis concluye que, para la modificación al POA, corresponde dar cumplimiento al procedimiento establecido en el Artículo 18 del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la Cámara de Senadores, por lo que, se recomienda al Oficial Mayor como Máxima Autoridad Ejecutiva de la Cámara de Senadores, remitir los antecedentes a conocimiento del Pleno Camaral para su respectiva consideración y aprobación.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales, su Reglamento General y normas conexas expuestas,

RESUELVE:

ÚNICO. Aprobar la modificación del POA 2024, debiendo incluirse el traspaso presupuestario interinstitucional de Bs225.179.- (Doscientos Veinticinco Mil Ciento Setenta y Nueve 00/100 bolivianos), para la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, para la Preselección de Candidatas y Candidatos para el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, dentro de la Acción de Corto Plazo – 1.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Senador Presidente, se efectuó la revisión del Informe emitido por la Comisión de Planificación y se pudo evidenciar en el punto IV de análisis que hace referencia a distintos informes técnicos los cuales señalan el monto asignado para la Comisión Mixta, es de Bs. 225.179,00 (Doscientos veinticinco mil cientos setenta y nueve con 00/100 bolivianos) sin embargo el mismo Informe de Comisión señala que el monto de presupuesto solicitado por la Comisión Mixta de Constitución es de 190.840,00 (Ciento noventa y mil ochocientos cuarenta bolivianos) lo que demuestra una diferencia entre ambos montos de tanto el monto solicitado así como el monto que se asignará a la Comisión Mixta, en consecuencia es necesario que esta diferencia de montos debe ser aclarada por la Comisión de Planificación esto al fin de evitar o de contar con un informe claro y completo, por lo que solicito en atención a lo dispuesto por el Art. 34 del Reglamento General que dispone que el Pleno Camaral es el máximo nivel de decisión y deliberación se devuelva el Proyecto de Resolución N° 62/2023/2024 a la Comisión de Planificación a fin de aclarar y complementar el informe para que posterior a ello sea puesto a consideración nuevamente y a consideración el Pleno de la Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos

Sen.^a Barrientos: Presidente, a mí me genera mucha alerta lo que está sucediendo con esta modificación presupuestaria, en el trabajo de la Comisión Mixta hemos tenido una serie de dificultad por que se había presupuestado un monto que se ha gastado porque hemos hecho un trabajo durante tres meses se ha pagado una cantidad "x" de técnicos y luego nos han paralizado los amparos y hemos tenido que hacer una nueva modificación que lamentablemente ha estado paralizado en la Comisión de Planificación no entiendo por qué y ahora después de que ya hemos trabajado ya finalizó el trabajo de la Comisión Mixta tiene que entrar a esta modificación presupuestaria que ha pasado Senador Presidente para que sea de conocimiento de las senadores y los senadores y la población nosotros hemos gastado plata de la Comisión y de los dos comités que conformamos la Comisión es decir toda la papelería que nos asigna la Cámara de Senadores la hemos exterminado no hay nada, nuestros comités no tienen ni tóner ni resaltadores ni lapicero, ni papel nada.

Todos lo hemos agotado en el trabajo de la elección judicial por que lamentablemente a pesar de que Senado Nacional aprobó nuestro presupuesto el Ministerio de Economía y Finanzas ha tardado un montón en desembolsar, pero además de que se ha tardado en desembolsar hemos hecho una nueva modificación yo no sé quisiera que el Oficial Mayor explique si se ha logrado pagar a los técnicos que estuvieron trabajando porque al final trabajamos con los técnicos de las dos comisiones de los Comités y la Comisión 24/7 haciendo, erogando gastos, el Secretario Técnico de la Comisión del Senador Rejas ha gastado de su plata el Senador Rejas, gastó de su plata la Senadora Patricia, gastó de su plata yo he gastado de mi plata hemos tenido que ir poniendo todo el tiempo para refresco para café para comida para los veedores y al final si esa plata no vuelve, no importa porque nosotros hemos hecho un trabajo el tema no es que nos devuelvan a nosotros sino que se reconozca el trabajo de los técnicos que han trabajado que yo no sé si se les ha pagado o no o si se ha devuelto la plata a la Comisión entiendo que no Miguel, porque a mi Comisión no le han devuelto una sola hoja de papel.

Y también Presidente Usted sabe que todo el material que hemos pedido a Oficialía Mayor nos han hecho llegar de forma inmediata de un día al otro yo le pedí a Raúl que ejercía el cargo de Oficial Mayor en ese momento que necesitábamos 500 sobres y el en ese momento ha ido a fabricar 500 sobres le hemos pedido hojas y paquete de hojas y él ha ido a fabricar esos paquetes de hojas no sé de dónde sacó no sé si había en almacén o habrá ido a comprar no sé qué ha pasado, pero lamentablemente hay una cuestión administrativa que se debe explicar y sí la Comisión de Planificación tendrá que explicar por qué es esa variación de monto que está pidiendo el Senador Torrez, pero además a mí me parece importante que seamos muy transparentes con lo que ha sucedido, es decir, no es que hoy el Senado Nacional está queriendo aprovechar del trabajo de la Comisión Mixta y quiere sacar fondos extra sino que por lo amparos que han detenido el proceso, hemos gastado tres meses la plata que se nos había asignado inicialmente y que han desembolsado más de dos meses después y que luego hemos tenido que hacer una modificación



extra, porque lamentablemente los amparos han hecho que el proceso de elección judicial que debería de haber demorado tres meses se amplía casi seis.

Entonces creo eso es muy importante dejarlo claro, yo pediría al Senador Rejas que pueda hacer una explicación también como se ha gastado están los informes que hemos enviado también, pero me parece importante marcar esto Presidente, aprovechando que estamos en una Sesión ya abierta es importante marcar que el Ministerio de Economía y Finanzas ha tardado en desembolsar el dinero para el funcionamiento de la Comisión Mixta además de que se ha tardado hemos utilizado el recurso de la Comisión y de los dos comités se ha gastado toda la papelería, lapiceros, todo. Los técnicos extra que se han contratado han sido apenas tres y ha sido de verdad un esfuerzo sobrehumano del personal técnico, económico de parte de las comisiones que me imagino que la Comisión de Justicia ha hecho lo mismo y también me parece Senador Presidente que vamos a tener el mismo problema con la Comisión de Fiscal General, entonces creo que es importante que tengamos un momento en estos días para transparentar económicamente los gastos que ha hecho la Comisión Mixta ambas comisiones la de Constitución y la de Justicia Plural respecto al tema de fiscal para que no se mal interprete algún tipo de malversación de fondos esto debe ser tratado con mucha delicadeza y mucho cuidado yo.

Entiendo que hay una solicitud para que la Comisión de Planificación pueda aclarar pero yo estoy explicando cómo ha sido el proceso los enormes gastos que hemos tenido y creo que hay que sanar algunas deudas que están pendientes no sé si el Senador Miguel habrá pagado de su bolsillo, por ejemplo a la Notaría que es un monto exorbitante de plata por que la hemos tenido que llamar varias veces, creo que hay explicaciones que dar y yo estoy más que dispuesta hacerlo me parece que es importante que tengamos mucha transparencia y cuidado, porque incluso la Senadora Salame se acuerda Usted Senadora cuando hicimos la nueva solicitud Usted observó que ya se había desembolsado cierto recurso, entonces todo eso tiene que ser totalmente transparentado para tener garantía de que aquí no ha habido malversación de un solo boliviano Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Presidente, valga, aclarar algunas cuestionantes, algunas interrogantes de que hace tres meses nosotros presentamos esta modificación de presupuesto y que la verdad no entiendo como ha pasado en la Comisión de Planificación, pero también entiendo de que nosotros hemos enviado todas las documentaciones todas bien adjuntadas y sobre todos justificadas a la Comisión de Planificación por los gastos que ha conllevado la Comisión Mixta de Constitución y por ende al menos quiero indicar de que si bien la Comisión de Planificación se ha enviado y se ha emitido todo el gasto que se ha llevado pero también quisiera decir, que hasta una semana otras seguimos con los técnicos que han estado los amparos constitucionales nos conlleva tiempo y personal y por ende quiero indicar nuevamente la explicación que se ha pasado, la documentación que se ha pasado a la Comisión de Planificación está totalmente justificada y argumentada pero también con documentaciones que realmente necesita la Comisión de Planificación para poder modificar ese presupuesto. Yo pediría más bien para poder regularizar por que lamentablemente todavía tenemos deudas y esas deudas no han sido saldadas y por ende necesitamos que la comisión de planificación pueda modificar y podamos nosotros aprobar esa resolución aquí en el Pleno, no quiero preambular más Senador Presidente, pero sin embargo quiero pedir nuevamente de que la Comisión pueda en estos próximos días pueda sesionar o ampliar el plazo para que pueda modificar este presupuesto.

Sen. Presidente: Gracias vamos a pedir a la parte administrativa y a las comisiones transparentar mientras tanto no podemos entrar a votación de la Resolución.

Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Bien gracias a veces podemos dilucidar fácil, no hay que dilucidar fácil, hay que hablar las verdades la Comisión no tiene la culpa de pedir un presupuesto "x" la Comisión no tiene la culpa de aumentar los presupuesto, no es quien, aquí más o menos se entiende que la Comisión estaría aumentando presupuesto le dan 190.840,00 Bs., no sé cuánto, justifiquen la Comisión Mixta hablemos las



verdades aquí, estamos mal aquí díganle que para esto y esto nos querían descontar no nos alcanzaba y por eso se ha aumentado, el Ministerio nos ha aprobado esto, digan así pues hermanos es que a mí me hacen quedar mal por eso también nos hemos volteado mucho, no presentaron completo por eso ha demorado para poder aprobar porque aquí es delicado el tema de dinero no es nomás decir una cosa y aprobar a la carrera, mucha justificación nos hemos reunido con su técnico de ellos pero el informe esta dice hay pero esto amerita que aquí nadie está manipulando no es interés de la Comisión quiere sacar el saldo de 190.840,00 eso justifiquen ustedes ya díganle que por esto se hemos equivocado hemos hecho el presupuesto muy poco habían sabido descontar ahí mismo para que nos entreguen, no entregan los 190 que por eso ha variado a ellos que por eso han ampliado, claro que el Ministerio aprobó, eso hay que justificar y hay que aclarar un poco no hay otra cosa la Comisión no tiene la culpa la que tiene la culpa de presentar su presupuesto es la Comisión Mixta en su conjunto. Nada más gracias.

Sen. Presidente: Bien, por supuesto no es responsabilidad de Usted Senador Isidoro, estamos pidiendo a la parte administrativa y a la Comisión Mixta que se pueda ajustar algunos pendientes que tiene por ahí, hay una solicitud del Senador Torrez que se retorne a la Comisión.

Sen. Presidente: Senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud del Senador Torrez para que se retorne la Resolución a la Comisión, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Remisión a la Comisión de Planificación, Política, Económica y Finanzas a fin de que se emita un informe complementario.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a el siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Minuta de Comunicación.

3.1. De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 113/2023-2024, que recomienda al Ministro de Educación, instruya a las unidades educativas en sus distintos niveles, inicien sus actividades los días lunes, entonando el himno nacional, seguido del himno departamental. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF CS-CPSES-MC N° 005/2023-2024

INFORME DE MINUTA DE COMUNICACIÓN COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME

ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.

FECHA: La Paz, 21 de octubre de 2024.



I. ANTECEDENTES.

En fecha 17 de octubre de 2024, la senadora Eva Luz Humérez Alvez, presenta en la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación para ser dirigida al señor Ministro de Educación, Omar Veliz Ramos relacionada a la instrucción a las diferentes unidades del sistema educativo del país entone en primera instancia el mino nacional seguido del himno departamental de acuerdo a la región, en conformidad a lo establecido por el artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado

Que, en el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Órgano Legislativo ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano.

Artículo 6.

II. Los símbolos del Estado son la bandera tricolor rojo, amarillo y verde; el himno boliviano; el escudo de armas; la wiphala; la escarapela; la flor de la kantuta y la flor del patujú.

Artículo 79.

La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético morales. Los valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos.

Ley 070 de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez

Artículo 5. (Objetivos de la educación).

8 Cultivar y fortalecer el civismo, el diálogo intercultural y los valores éticos, morales y estéticos basados en la vida comunitaria y el respeto a los derechos fundamentales individuales y colectivos.

19 Desarrollar una educación cívica, humanística, histórica, cultural, artística y deportiva orientada al ejercicio pleno de deberes y derechos ciudadanos en el marco de la Constitución Política del Estado y la declaración Universal de los Derechos Humanos.

Decreto Supremo N° 241 de 5 de agosto de 2009

Artículo 1°.- (Objeto)

El objeto del presente Decreto Supremo es normar las características y el uso de la Bandera tricolor, el Himno Boliviano, el Escudo de Armas, la Wiphala, la Escarapela, la Flor de la Kantuta y la flor de Patujú, que constituyen los Símbolos del Estado de acuerdo a lo establecido en el Párrafo II del Artículo 6 de la Constitución Política del Estado.

Artículo 10°.- (Uso de instituciones educativas)

En las unidades educativas públicas y privadas, universidades públicas y privadas y otros centros de formación se izará la Bandera Tricolor todos los días lectivos, en el frontis de sus respectivos inmuebles.

Reglamento General de la Cámara de Senadores

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

Conforme a los fundamentos expuestos y documentación adjunta al proyecto de la minuta de comunicación, se establece que:

El análisis de la información presentada se centra en la importancia del respeto y la valorización de los símbolos patrios dentro del sistema educativo boliviano, su deterioro reciente y las implicaciones sociales y legales asociadas a ello.

En Bolivia, los símbolos patrios, como el Himno Nacional, la bandera, el escudo y la Whipala, son fundamentales para la construcción de la identidad nacional. El Himno Nacional, creado en 1845, refleja el espíritu libertario y patriótico del país, con letras que exaltan la independencia y rechazan la opresión colonial. Igualmente, la bandera tricolor y el escudo de armas simbolizan la historia, geografía y lucha del pueblo boliviano por su soberanía. Estos símbolos han sido utilizados en la educación como herramientas para inculcar el civismo, el patriotismo y la pertenencia nacional.

El respeto hacia los símbolos patrios no solo es un tema ceremonial, sino que afecta directamente la formación cívica de los estudiantes. Los valores patrióticos como el respeto, la lealtad y el compromiso con la nación son esenciales para fortalecer el sentido de unidad y pertenencia de las nuevas generaciones. Si estos valores se debilitan, existe el riesgo de que los jóvenes pierdan el vínculo con su identidad cultural y nacional, lo que puede afectar la cohesión social y el desarrollo de una ciudadanía activa y comprometida. El deterioro en la práctica del respeto hacia los símbolos patrios refleja un cambio en las prioridades dentro del sistema educativo y la sociedad en general. Esto puede deberse a varios factores, como la falta de énfasis en la enseñanza de civismo y la mayor influencia de la globalización, que diluye el interés por los símbolos nacionales.

Marco Legal y Normativo: el marco legal en Bolivia respalda fuertemente el respeto y uso de los símbolos patrios en la educación. La Constitución Política del Estado (CPE) establece, en su artículo 6, parágrafo II, que los símbolos del Estado incluyen la bandera, el himno, el escudo, la whipala, la escarapela, la flor de la kantuta y la flor de patujú, y garantiza su respeto.

Además, la Ley 070 de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez establece en varios de sus artículos la obligación de formar ciudadanos comprometidos con los valores patrióticos:

Asimismo, la DS N° 241, 5 de agosto de 2009 regulan el uso obligatorio de los símbolos patrios en instituciones educativas y actos oficiales, reforzando su importancia como elementos de cohesión y formación.

El Código Niño, Niña y Adolescente también refuerza esta obligación en su artículo 103, que señala que la educación debe contribuir al desarrollo de la identidad y el respeto por los valores patrios.

La formación en valores cívicos no solo fortalece la identidad nacional, sino que también promueve la participación activa y responsable en la vida pública.



La preocupación por la disminución del respeto hacia los símbolos patrios en el entorno educativo boliviano tiene profundas implicaciones para el futuro del país. El sentido de unidad y pertenencia que estos símbolos fomentan es esencial para la cohesión social y la formación de ciudadanos comprometidos con su país. El marco legal existente brinda una base sólida para promover y reforzar estos valores, pero es necesario implementar políticas educativas efectivas y recursos suficientes para revitalizar la práctica del respeto y la valorización de los símbolos patrios.

La entonación del Himno Nacional y el Himno Departamental en las unidades educativas no solo es una muestra de respeto hacia los símbolos patrios, sino también una práctica que refuerza la identidad cultural y el sentido de unidad entre los estudiantes. Esta propuesta busca restaurar y consolidar una tradición que ha ido perdiendo fuerza con el tiempo, especialmente en un contexto social donde los valores de civismo y patriotismo requieren ser promovidos desde la niñez.

En este sentido, las actividades educativas que inician con la entonación de los himnos nacionales y departamentales ofrecen un espacio propicio para inculcar en los estudiantes el respeto hacia los valores históricos del Estado. Además, esta práctica puede servir como una herramienta para fortalecer el sentido de pertenencia y la cohesión social en momentos donde la polarización y los conflictos internos han afectado el tejido social.

La falta de respeto hacia los símbolos patrios en las unidades educativas, mencionada en este contexto, puede ser el reflejo de una desconexión con los valores cívicos que deben ser enseñados y practicados en la escuela, un espacio fundamental para la formación integral de ciudadanos comprometidos con su país.

IV. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Política Social, Educación y Salud, de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR** con modificaciones, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Presidente en Ejercicio de Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Enrique Fernando Dehne Franco, Comisión Política Social, Educación y Salud; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN (CON MODIFICACIONES)

RECOMIÉNDESE: Al señor Ministro de Educación, Omar Veliz Ramos para que en el marco de sus atribuciones y normativa legal vigente:

Primero. Instruya a las diferentes unidades que conforman el sistema educativo en sus distintos niveles, que a partir de la fecha inicien actividades educativas, los días lunes, entonando en primea instancia el himno nacional seguido del himno departamental de acuerdo a la región.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyectos de Homenaje Camaral:

4.1. De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 101/2023-2024, a la Provincia "Eliodoro Camacho" del Departamento de La Paz, por sus 106 años de creación. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y
AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**INF-ALP/CS/ COTEyA. / PHC-N° 16 / 2023-2024
Cámara de Senadores
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024**

ASUNTO:

**HOMENAJE A LA PROVINCIA ELIODORO CAMACHO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
POR SUS 116 AÑOS DE CREACIÓN.**

I. ANTECEDENTES.

*En mérito a lo establecido en el Reglamento Específico de Homenajes Camarales aprobado mediante Resolución N° 046/2023-2024 la Unidad de Seguimiento Legislativo y Redacción dependiente de Secretaría General de la cámara de Senadores a solicitud de la Senadora Simona Quispe Apaza Certifica que no existe registro de solicitud respecto al Homenaje Camaral a la **PROVINCIA ELIODORO CAMACHO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR SUS 116 AÑOS DE CREACIÓN** en tal razón de acuerdo a lo establecido en la 226ava Sesión Ordinaria de Senadores es remitida a este ente legislativo en fecha 18 de octubre de 2024 años la solicitud de **HOMENAJE A LA PROVINCIA ELIODORO CAMACHO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.***

ORDEN LEGAL Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Resolución N° 046/2023-2024C.S. se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe de Proyecto de Homenaje Camaral.

Constitución Política del Estado

El Artículo 99, determina que: el Patrimonio Cultural del Pueblo Boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible y el Estado está obligado a su reconocimiento y promoción.

El numeral 7 del artículo 160 instituye: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".



El párrafo I del Artículo 269, determina que: "Bolivia se organiza territorialmente en Departamentos, Provincias, Municipios y Territorios Indígenas Originario Campesino".

Que, el Artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores Dispone "las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional e internacional".

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 164 Instituye las Declaraciones Camarales, son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara en torno a temas de interés nacional o internacional, en este contexto se constituyen en Instrumentos Camarales idóneos para rendir homenajes como es el caso que nos ocupa.

Parágrafo I, del Artículo 165 instituye que: Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los derivará de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

Resolución N° 046 /2023-2024 Cámara de Senadores.

II. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

*Del análisis y revisión a la normativa legal vigente en nuestro país y de todos los documentos de respaldo adjuntos al **PHC -N° 101/2023-2024 HOMENAJE A LA PROVINCIA ELIODORO CAMACHO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR SUS 116 AÑOS DE CREACIÓN** a conmemorarse el 5 de noviembre de 2024 años Presentado por la Senadora Simona Quispe Apaza remitido a este ente legislativo mismos que forman parte indivisible del presente Proyecto de Homenaje Camaral en tal razón se establecen los siguientes extremos:*

*a) El proyecto de Homenaje Camaral **es viable** en su análisis, tratamiento y aprobación en Sesión Plenaria de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.*

*c) El pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías determina su Aprobación **sin Modificaciones** de por unanimidad estableciendo la siguiente Conclusión y Recomendación.*

III. CONCLUSIÓN.

*El Proyecto de Homenaje Camaral signado **PHC -N° 101/2023-2024 HOMENAJE A LA PROVINCIA ELIODORO CAMACHO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR SUS 116 AÑOS DE CREACIÓN** a conmemorarse el 5 de noviembre de 2024 años remitido ante este ente legislativo cumple con todos los requisitos y presupuestos normativos legales y documentales vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia, así mismo con lo instituido en los Artículos 164 y 165 del Reglamento de la Cámara de Senadores en concordancia a lo instituido en la Resolución N° 046/2023-2024 de la Cámara de Senadores para su análisis, tratamiento y aprobación en tal razón se emite la siguiente recomendación.*

IV. RECOMENDACIÓN:

*El pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, recomienda al Pleno de la Cámara de Senadores la aprobación sin modificaciones del **PHC -N° 101/2023-2024 HOMENAJE A LA PROVINCIA ELIODORO CAMACHO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR SUS 116 AÑOS DE CREACIÓN** a conmemorarse el 5 de noviembre de 2024 años Presentado por, la Senadora Simona Quispe Apaza.*

Es cuanto se tiene a bien informar, para fines Legislativos, salvo mejor criterio de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria



La Paz, 21 de octubre de 2024.

Firman: Senadora Claudia Elena Egúez Algarañaz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales, Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria Comité de Autonomías Departamentales

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES

CONSIDERANDO:

Que, la Provincia "Eliodoro Camacho", fue creada el 5 de noviembre de 1908, mediante Ley emitida en la presidencia de Ismael Montes, en homenaje al esclarecido General "Eliodoro Camacho" con su capital de Puerto Acosta.

Que, la Provincia "Eliodoro Camacho" está ubicada en el Departamento de La Paz, dividida políticamente en cinco secciones municipales: Puerto Acosta, Mocomoco, Puerto Carabuco, Humanata y Escoma con una población de 63.266, según el Censo de Población y Vivienda de 2024.

Que, la Provincia Eliodoro Camacho, tiene una variada producción de alimentos, como el maíz, la papa, haba, alverja, el willcaparu, tarwi, oca, papaliza, trigo, cebada y la quinua, actividades que se combinan con la actividad ganadera, bovina, camélida, avícola, porcina, cuis y otros. En torno al Lago Titicaca existe una gran actividad piscícola, especialmente en la crianza del pejerrey y la trucha.

Que, la Provincia Eliodoro Camacho, cuenta con atractivos turísticos y hermosos paisajes en los cinco municipios de la Provincia, considerada pueblo aymara que se rebeló contra el poder inca antes de la independencia, ya que los aymaras huaychus que habitaron en esta tierra desde tiempos del incario.

Senadora proyectista: Simona Quispe Apaza

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus facultades Instituidas en la Constitución Política del Estado y de conformidad con los Arts. 164 y 165 de las atribuciones específicas del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

O T O R G A:

Homenaje Camaral para la **Provincia "Eliodoro Camacho"**, del departamento de La Paz, el 05 de noviembre del presente año, en conmemora sus ciento dieciséis años de creación por su aporte a la historia, cultura, agricultura y ganadería, contribuyendo al fortalecimiento económico de la población y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.



Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.2. De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 107/2023-2024, al Gobierno Autónomo Municipal de Machacamarca del Departamento de Oruro, por sus 112 años. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y
AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**INF-ALP/CS/ COTEyA. / PHC-N° 17 / 2023-2024
Cámara de Senadores
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024**

ASUNTO:

**HOMENAJE AL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MACHACAMARCA DEL DEPARTAMENTO
DE ORURO POR SUS 112 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL**

I. ANTECEDENTES.

*En mérito a lo establecido en el Reglamento Específico de Homenajes Camarales aprobado mediante Resolución N° 046 /2023-2024 la Unidad de Seguimiento, Legislativo y Redacción dependiente de Secretaría General de la Cámara de Senadores a solicitud de la Senadora Lindaura Rasguido Mejía Certifica que no existe registro de solicitud respecto al HOMENAJE CAMARAL AL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MACHACAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO, en tal razón de acuerdo a lo establecido en la 226ava Sesión Ordinaria de Senadores es remitida a este ente legislativo en fecha 18 de octubre de 2024 años la solicitud de **HOMENAJE AL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MACHACAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO.***

II. ORDEN LEGAL Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Resolución N° 046 /2023-2024 C.S. se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe de Proyecto de Homenaje Camaral.

Constitución Política del Estado

El Artículo 99, determina que: el Patrimonio Cultural del Pueblo Boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible y el Estado está obligado a su reconocimiento y promoción.

El numeral 7 del artículo 160 instituye: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".



El párrafo I del Artículo 269, determina que: "Bolivia se organiza territorialmente en Departamentos, Provincias, Municipios y Territorios Indígenas Originario Campesino".

Que, el Artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores Dispone "las Declaraciones Camarales son pronunciamiento que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional e internacional".

Reglamento General de la Cámara de Senadores

Artículo 164 Instituye las Declaraciones Camarales, son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara en torno a temas de interés nacional o internacional, en este contexto se constituyen en Instrumentos Camarales idóneos para rendir homenajes como es el caso que nos ocupa.

Parágrafo I, del Artículo 165 instituye que: Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los derivará de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

Resolución N° 046 /2023-2024 Cámara de Senadores.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

*Del análisis y revisión a la normativa legal vigente en nuestro país y de todos los documentos de respaldo adjuntos al **PHC -N° 107/2023-2024 HOMENAJE AL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MACHACAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO** a conmemorarse el 15 de noviembre de 2024 años presentado por, la Senadora Lindaura Rasguido Mejía remitido a este ente legislativo mismos que forman parte indivisible del presente Proyecto de Homenaje Camaral en tal razón se establecen los siguientes extremos:*

*a) El proyecto de Homenaje Camaral **es viable** en su análisis, tratamiento y aprobación en Sesión Plenaria de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.*

*c) El pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías determina su Aprobación **sin Modificaciones** de por unanimidad estableciendo la siguiente Conclusión y Recomendación.*

IV. CONCLUSIÓN.

*El Proyecto de Homenaje Camaral signado **PHC -N° 107/2023-2024 HOMENAJE AL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MACHACAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO** a conmemorarse el 15 de noviembre de 2024 años remitido ante este ente legislativo cumple con todos los requisitos y presupuestos normativos legales y documentales vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia, así mismo con lo instituido en los Artículos 164 y 165 del Reglamento de la Cámara de Senadores en concordancia a lo instituido en la Resolución N°046 /2023-2024 de la Cámara de Senadores para su análisis, tratamiento y aprobación en tal razón se emite la siguiente recomendación.*

V. RECOMENDACIÓN:

*El pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, recomienda al Pleno de la Cámara de Senadores la aprobación sin modificaciones del **PHC -N° 107/2023-2024 HOMENAJE AL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MACHACAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO** a conmemorarse el 15 de noviembre de 2024 años Presentado por, la Senadora Lindaura Rasguido Mejía.*



Es cuanto se tiene a bien informar, para fines Legislativos, salvo mejor criterio de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

La Paz, 21 de octubre de 2024.

Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Algañaz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales, Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria Comité de Autonomías Departamentales

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que, entre una de las atribuciones de la Cámara de Senadores, está el: *"De reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el Parágrafo I del Artículo 269 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos"*.

Que, el Municipio de Machacamarca se creó por Ley de 15 de noviembre de 1912 durante la presidencia de Eliodoro Villazón, como la Segunda Sección Municipal de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro.

Que, la Población de Machacamarca presenta una bella parte de la historia minera - ferroviaria, la mina La Salvadora conjuntamente el ferrocarril de Machacamarca a Uncía, propiedades del Rey del Estado Simón I. Patiño, en el museo se encuentran locomotoras de antaño e historia e historia del ferrocarril de diferentes modelos y tamaños, se observa la maestranza en donde realizaban trabajos de mantenimiento, también se exhiben otros accesorios ferrocarrileros mismos que se encuentran descritos bajo el anexo de inventario general adjunto al Decreto Supremo No. 27981 de fecha 14 de enero de 2005, estos objetos forman parte de la historia del auge minero y el ferrocarril en Machacamarca.

Que, el origen étnico de los pobladores de Machacamarca pasa por los Urus (Muratos), posteriormente la expansión Aymara del señorío de los Quillacas Azanaques, el nombre de Machacamarca nace a raíz de las voces Aymarás Machaq' a = nuevo, y marka = pueblo, es decir significa pueblo nuevo.

Que, La Población de Machacamarca presenta una bella parte de la historia minera - ferroviaria, la mina La Salvadora conjuntamente el ferrocarril de Machacamarca a Uncía, propiedades del Rey del Estado Simón I. Patiño, en el museo se encuentran locomotoras de antaño e historia e historia del ferrocarril de diferentes modelos y tamaños, se observa la maestranza en donde realizaban trabajos de mantenimiento, también se exhiben otros accesorios ferrocarrileros mismos que se encuentran descritos bajo el anexo de inventario general adjunto al Decreto Supremo No. 27981 de fecha 14 de enero de 2005, estos objetos forman parte de la historia del auge minero y el ferrocarril en Machacamarca.

Senadora proyectista: Lindaura Rasguido Mejía.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 98 de su Reglamento General y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

OTORGA:



Homenaje Camaral para el **Gobierno Autónomo Municipal de Machacamarca**, del Departamento de Oruro, que el 15 de noviembre de presente año, conmemora ciento doce años de vida Institucional de aporte a la historia, minera, cultural al constituirse en uno de los principales pilares para el desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: Consideración del Pleno, Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.3. De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 025/2023-2024, al Hospital Materno Infantil Germán Urquidi del Departamento de Cochabamba, por el arduo trabajo que desarrolla en el ámbito de la salud. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

4.3. De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N°025/2023-2024, al Hospital Materno Infantil Germán Urquidi del Departamento de Cochabamba, por el arduo trabajo que desarrolla en el ámbito de la salud. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 146/2023-2024
PHC N° 025/2023-2024

**INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

**ASUNTO: PHC N° 25/2023-2024 RECONOCIMIENTO AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL
"GERMAN URQUIDI" DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA.**

FECHA: La Paz, 21 de octubre de 2024.



I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 22 de agosto de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: C.C.I.I.Ly.C N° 281/2023-2024 presentado por la Senadora María Patricia Arce Guzmán, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento al Hospital Materno Infantil "German Urquidí" del departamento de Cochabamba, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Certificación N° 028/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción.
- Certificado de Reconocimiento, otorgado por la Universidad Mayor de San Simón, de fecha mayo de 2021

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo 1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

El hospital "MATERNO INFANTIL GERMAN URQUIDI", tiene como objetivo primordialmente mejorar la calidad de vida y mejorar la atención en la salud y tomando en cuenta las necesidades de la comunidad, en su ambiente a diferentes niños con enfermedad cobijando sin discriminación alguna.

El hospital MATERNO INFANTIL GERMAN URQUIDI es uno de los primeros fundado en la ciudad de Cochabamba tiene la visión de alcanzar el mayor nivel de excelencia en la atención obstetricia, neonatal y ginecológica, constituyéndose en un hospital piloto, en la aplicación de los programas de salud e implementación de políticas tendientes a obtener la confiabilidad de la población.

El 27 de mayo de 1953, en ocasión al día de la madre, se inaugura el flamante HOSPITAL MATERNO INFANTIL GERMAN URQUIDI, llevando el nombre del Dr. German Urquidí Ichazo como homenaje a la estresada labor desplegada tras su fallecimiento.



En 1975 se anexo al servicio de pediatría a partir de 19889 inicio de su funcionamiento como hospital materno infantil, del Ministerio de Previsión Social Publica.

En octubre de 1995 se firma convenio especial interinstitucional en aplicación de la Ley 1551 mediante el cual se transfiere sin costo alguno a la municipalidad los establecimientos hospitalarios de tercer nivel: hospital clínico Viedma, hospital Materno Infantil German Urquidi y el instituto gastroenterológico Boliviano Japonés, responsabilizándola por su mantenimiento y construcción, así como la provisión de insumos, medicamentos, alimentos y otros materiales para su funcionamiento

En 1996, con la implementación del seguro Materno Infantil se inició una etapa histórica en histórica en nuestro País en lo que se refiere a la búsqueda de generar. mejores condiciones de salud en nuestras mujeres gestantes y niños menores de 5 años.

2012 en aplicación a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, el HMIGU es transferido al GADC bajo la ley Departamental No 285.

El 2022 el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba. Atraves de la ley departamental No 1974, reconoce como unidad desconcentrada al Hospital Materno Infantil German Urquidi, eliminándose al complejo hospitalario Viedma.

El Hospital Materno INFANTIL German Urquidi una atención oportuna, eficiente y eficaz con calidad, calidez y respeto dentro del marco de la interculturalidad y derecho de salud y derecho a la salud, para el vivir bien de las madres, adolescentes y sus recién nacidos, procurando la recuperación y rehabilitación de la morbilidad y mortalidad materna neonatal.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje a la **HOSPITAL MATERNO INFANTIL GERMAN URQUIDI** del departamento de Cochabamba.

VI. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Presidente en Ejercicio de Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Enrique Fernando Dehne Franco de Comisión Política Social, Educación y Salud; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que el numeral I del Artículo 35 de la Constitución Política del Estado, "Protegerá en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud".

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores "*Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado*"



Que, el 27 de mayo de 1953, en ocasión al día de la madre, se inaugura el flamante Hospital Materno Infantil German Urquidi, llevando el nombre del Dr. German Urquidi Ichazo como homenaje a la estresada labor desplegada tras su fallecimiento.

Que, el hospital "Materno Infantil German Urquidi", tiene como objetivo primordialmente mejorar la calidad de vida y mejorar la atención en la salud y tomando en cuenta las necesidades de la comunidad, en su ambiente a diferentes niños con enfermedad cobijando sin discriminación alguna.

Que, el 2022 el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba. Atraves de la ley departamental No 1974, reconoce como unidad desconcentrada al Hospital Materno Infantil German Urquidi, eliminándose al complejo hospitalario Viedma.

Que, con la implementación del seguro Materno Infantil se inició una etapa histórica en histórica en nuestro País en lo que se refiere a la búsqueda de generar. mejores condiciones de salud en nuestras mujeres gestantes y niños menores de 5 años.

Que, el Hospital Materno Infantil German Urquidi es uno de los primeros fundado en la ciudad de Cochabamba tiene la visión de alcanzar el mayor nivel de excelencia en la atención obstetricia, neonatal y ginecológica, constituyéndose en un hospital piloto, en la aplicación de los programas de salud e implementación de políticas tendientes a obtener la confiabilidad de la población.

Que, el "Hospital Materno Infantil German Urquidi", merece todo el reconocimiento por los servicios el área de salud prestados en beneficio de la población de Cochabamba, cumpliendo con un aporte valioso en la salud y bien estar de la población infantil de nuestro país.

Senadora proyectista: María Patricia Arce Guzmán.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral para el **Hospital Materno Infantil German Urquidi** del Departamento de Cochabamba, en reconocimiento al arduo trabajo que desarrolla en el ámbito de la salud en beneficio de las niños, niñas y adolescentes de la población de Cochabamba y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno. el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:



4.4. De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 100/2023-2024, a la Unidad Educativa "Marcelo Quiroga Santa Cruz", por sus 27 años de fundación. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 139/2023-2024
PHC N° 100/2023-2024

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 100/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ" DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

FECHA: La Paz, 21 de octubre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 18 de octubre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: CS. PV/NI/302/2023-2024 presentado por la Senadora Simona Quispe Apaza, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "Marcelo Quiroga Santa Cruz" del Departamento de La Paz, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa
- Certificación N° 158/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción
- Certificado de Registro de Unidad Educativa
- Acta de Refundación de la Unidad Educativa.
- Resolución Administrativa N° 412/2009, emitida por el Servicio Departamental de Educación La Paz, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa, de fecha 11 de diciembre de 2009.
- Resolución Homenaje CO.ED y SA. N° 310/2021-2022, emitida por la comisión de educación y salud de la cámara de diputados de la asamblea legislativa plurinacional, por sus 25 aniversario de fundación, de fecha octubre de 2022
- Resolución Suprema emitida por la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, que resuelve conferir la condecoración nacional de la "Gran Orden Boliviana de la Educación" en el grado de "Oficial" de fecha 23 de marzo de 2023.
- Fotografías de la referida Unidad Educativa y de los Certificados otorgados a favor de la Unidad Educativa "27 de octubre".

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.



Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Ley N° 070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

Artículo 1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa fue fundada el 26 de octubre de 1997 con el nombre de Dr. Tito Hoz de Vila con Resolución Administrativa Nro. 3094/97 de 17 de diciembre de 1997 emitida por la Dirección Departamental de Educación de La Paz, Firmado por Prof. Edgar Almanza funcionando con los niveles inicial y primaria con aproximadamente 100 estudiantes entre niños y niñas distribuidas en nivel inicial y primario (1ª a 5ª). En el año 2002 cambio de nombre por el de Marcelo Quiroga Santa Cruz



Antes de la fundación de la Unidad Educativa los niños y niñas en edad escolar de la zona asistían a diferentes unidades educativas. Como a Luis Espinal, Agustín Aspiazu y Vicente Donoso Torrez de la Ciudad de El Alto, en la Ciudad Satélite, consecuentemente en esas Unidades Educativas No había vacancias, apenas hacían recibir pagando ingresos hasta 2 bolsas de cemento, bajo ese contexto había la imperiosa necesidad urgente de crear la UE. En la zona, para dar abasto a la niñez estudiosa.

La Unidad Educativa se fundó en un ambiente precario donde actualmente funciona la sede social de la zona en la Av. Marcelo Quiroga Santa Cruz s/n entre las calles 18 de febrero y Luis Espinal Camps En fecha 11 de diciembre de 2009, el servicio departamental de educación emitió la resolución administrativa Nro. 412/ 2009, de la misma manera el Ministerio de Educación emitió el certificado de Registro de Unidad Educativa Certificado RUE Nro. 032106 de 04 de mayo de 2010 firmado por el Lic. Roberto Aguilar Gómez Ministro de Educación.

Los padres de familia se sienten muy orgullosos y satisfechos por el funcionamiento de la UE. Porque sus hijos(as) estudian en la zona sin necesidad de estar llevando a otras escuelas, así mismo sus hijos mayores ya estudian en la universidad y en otras instituciones de formación superior profesional.

En la construcción de la actual infraestructura los padres de familia aportaron como contraparte con mano de obra, trabajando con palas y picotas, bajo el asesoramiento de algunos padres de familia albañiles, en la mejora del atrio con la intervención del programa PLANE.

En la gestión 2005 se hizo la construcción de Batería Sanitaria, muro perimétrico y barras de protección. En ese entonces el Señor Director Lic. Juan Carlos Parra como Director Municipal de Educación.

La Unidad Educativa "Marcelo Quiroga Santa Cruz", cuenta con el certificado de registro RUE N° 032106 con Código SIE de Unidad Educativa 80730686 y Código SIE de Edificio Escolar 80730419, pertenece al subsistema de educación formal, es de dependencia de fiscal y funciona con los niveles Inicial y Primaria, en el distrito educativo de La Paz 1 del departamento de La Paz.

En la actualidad, la Unidad Educativa "Marcelo Quiroga Santa Cruz", sigue manteniendo los principios con los que fue fundada manteniendo su compromiso con el servicio a la educación boliviana.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje a la **UNIDAD EDUCATIVA "MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ"** del Departamento de La Paz por sus 27 años de creación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Presidente en Ejercicio Comisión Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores; Senador Enrique Fernando Dehne Franco, Comisión Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:



Que, el Artículo 77, parágrafo II del de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación,* parágrafo III establece que: *"El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio".*

Que, la Unidad Educativa "Marcelo Quiroga Santa Cruz", fue fundada el 26 de octubre de 1997, en la localidad de Nuestra Señora de La Paz, en la Zona de Pasankeri – Huarikunka norte Av. Marcelo Quiroga Santa Cruz N° 28, perteneciente a Macro Distrito de Cotahuma.

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 412/2009 de 11 de diciembre de 2009, emitido por la Dirección Departamental de Educación de La Paz, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa "Marcelo Quiroga Santa Cruz"

Que, la Unidad Educativa "Marcelo Quiroga Santa Cruz", cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa - RUE N° 032106, Código SIE Unidad Educativa N° 80730686 y Código SIE de Edificio Escolar N° 80730419, otorgado por el Ministerio de Educación, perteneciente al área curricular de educación formal, es de dependencia fiscal y funciona con los niveles Inicial y Primaria en el Distrito Educativo de La Paz 1 del Departamento de La Paz.

Que, la Unidad Educativa "Marcelo Quiroga Santa Cruz", desarrolla en sus estudiantes una formación básica, intracultural, intercultural y plurilingüe, orientando a sus estudiantes con conocimientos, saberes y capacidades comunicativas, afectivas, razonamientos lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos.

Que, varios han sido los logros obtenidos por la Unidad Educativa "Marcelo Quiroga Santa Cruz", en todos los ámbitos del quehacer educativo; destacan entre ellos: la Condecoración Nacional de la Gran Orden Boliviana de la Educación, en el grado de "OFICIAL" otorgado por la Presidencia de la Republica entre otros de menor relevancia.

Que, en la actualidad, la Unidad Educativa "Marcelo Quiroga Santa Cruz", sigue manteniendo los principios con los que fue fundada manteniendo su compromiso con el servicio a la educación boliviana.

Senadora proyectista: Simona Quispe Apaza.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz**, conmemorando sus veintisiete años de fundación, por su labor en favor de la población estudiantil, destacando su aporte al servicio de la educación y su contribución de manera integral al desarrollo del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.5. De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 102/2023-2024, al Instituto Religioso Misioneras Cruzadas de la Iglesia, por su vocación de servicio a las personas más vulnerables de la sociedad. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 140/2023-2024
PDC N° 102/2023-2024

**INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 102/2023-2024 RECONOCIMIENTO AL INSTITUTO RELIGIOSO MISIONERAS CRUZADAS DE LA IGLESIA.

FECHA: La Paz, 21 de octubre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 18 de octubre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: CPSEyS N° 829/2023-2024 presentado por la Senadora María Vania Rocha Muñoz, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento al Instituto Religioso Misioneras Cruzadas de La Iglesia, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Certificación N° 168/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción.
- Certificado CEB N° B-072/2017-001, emitido por el Obispo auxiliar de La Paz, certificando que el Instituto Religioso Misioneras Cruzadas de la Iglesia, cuenta con personalidad jurídica canónica y pertenece a la Iglesia Católica, de fecha 22 de agosto de 2017.
- Resolución, emitida por las misioneras cruzadas de la iglesia provincia latinoamericana sur, que resuelve aprobar los estatutos particulares del Instituto Religioso Misioneras Cruzadas de la Iglesia en Bolivia, de fecha 31 de agosto de 2016.
- Estatutos Particulares del Instituto Religioso Misioneras Cruzadas de la Iglesia en Bolivia.
- Resolución Prefectural N° 106/00 emitida por la prefectura de Oruro, que resuelve conferir la condecoración departamental honor al mérito "SEBASTIAN PAGADOR" en primer grado "ESCUDO NACIONAL", en fecha 15 de junio de 2000.

II. FUNDAMENTO LEGAL.



Constitución Política del Estado.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo.1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

La Congregación de Misioneras Cruzadas de La Iglesia, fue fundada por la hoy Santa Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús March Mesa, en Oruro –Bolivia, el 16 de junio de 1925; su erección canónica fue el 12 de febrero de 1927 por el Papa pío XI; su Decretum Laudis del 8 de abril de 1935, por el mismo pontífice siendo definitivamente aprobada por la iglesia el 9 de junio de 1947 por el Papa Pío XII.

El origen de la congregación está en el designio de Dios que se hizo presente en la honda experiencia espiritual de Nazaria Ignacia, quien, desde los primeros años de su vida, se sintió impulsada a una entrega total y absoluta a Jesucristo, su verdadera Roca. Él fue inspirándole el deseo de ejercer una maternidad espiritual en la iglesia.

Vida de Santa Nazaria Ignacia. –

Su primera entrega y consagración la realizó como hermanita de los ancianos desamparados, congregación en la que hizo su profesión religiosa, iniciando el 1 de enero de 1912.

Por sus obras y acciones en beneficio de los desamparados y su dedicación a la iglesia siguiendo el camino de después de su fallecimiento en 1972, recibió la beatificación por parte del Papa Juan Pablo II en el año 1992 y su canonización como Santa el 14 de octubre de 2018 por el Papa Francisco. Sus restos residen en el beaterio del Instituto Religioso Misiones Cruzadas de la iglesia (MCI), conocida como la casa de Santa Nazaria Ignacia.

Los signos de su tiempo, las circunstancias históricas y ambientales del nacimiento en Bolivia de nuevas iglesias locales con escasez de sacerdotes y la ausencia de congregaciones nativas, la presencia de sectas enfrentadas con la iglesia católica en ese momento histórico y la dura realidad económica, políticas y social del país, la motivaron a dar una respuesta audaz en defensa de la misión de la iglesia, siguiendo las orientaciones pontificias de su época.

La jerarquía eclesiástica de esa época conformada por el Monseñor Antezana obispo de Oruro, vio en todo ello, la acción del espíritu y alentándola apoyo este nuevo brote de vida en la iglesia.

Nazaria Ignacia como fundadora encontró que las constituciones de la compañía de Jesús expresaban las exigencias permanentes de su seguimiento de Cristo, y las tomó como inspiración para las nuestras.

Como mujer inserta en la realidad histórica, en sus primeras constituciones, comienza hablando de una acción social de la mujer. Ella entendió que, como misioneras, debían que anunciar el reino “bajando a la calle” dando una respuesta global, para salvar al hombre desde el mismo y a su nivel.

Llamo “Misioneras de la Cruzada Pontificia” que expresa la identidad y el fin de la obra que ella vio necesaria para responder a los problemas de la iglesia de su tiempo, desde entonces la congregación adoptó el nombre de “Misioneras Cruzadas de la Iglesia” bajo el siguiente lema:

Misioneras: Por el ideal de quien ama a Cristo y a su iglesia y se entrega incondicionalmente al anuncio del reino. Como la iglesia, existimos para evangelizar.

Cruzadas: Porque evoca el deseo de empresas arriesgadas y audaces, el mayor servicio que diría San Ignacio, en abnegado y oculto trabajo, buscando la mayor gloria de Dios.

De la iglesia: Por el amor entrañable a ella, nuevos pueblos de Dios y la adhesión filial al Papa y a los obispos, sucesores de los apóstoles.

Misión, Visión Y Valores Institucionales. –

MISIÓN: El Espíritu del Señor nos ha congregado para seguir a Jesús, anunciar el Reino de Dios en la historia. Es el por qué, la razón de existir de nuestra Congregación.

VISIÓN: Somos una congregación de mujeres libres, con experiencia de Dios y apasionadas por el Reino:

- Desde el amor y servicio a la Iglesia –comunidad
- Reconocida por su opción por los pobres y excluidos, trabajando por una sociedad más justa, solidaria y fraterna.
- Con sentido de Cuerpo Congregacional, en corresponsabilidad y para la misión universal.
- Siendo significativas por su vivencia del Evangelio y su presencia en lugares de frontera

VALORES: Nuestros valores son los del Reino: la vida, la justicia, la paz, la reconciliación, la verdad, la bondad y la misericordia.

En esa línea, las Misioneras Cruzadas de la Iglesia están presentes en Oruro con distintos proyectos y programas de atención a los más vulnerables que atiende a: niños, jóvenes, adultos y ancianos sin distinción de edad o género.

Misiones. –

En este apartado, vamos a ir viendo un poco de la historia de las primeras casas del Instituto, misiones y obras a las que se dedicaban las hermanas en los distintos lugares de Fundación

- Prácticas pastorales
 - a) Se instaló un asilo para niñas pobres cuyo sostenimiento se hizo con el trabajo material de todas, unas lavando, otras planchando y pidiendo limosnas.
 - b) Las hermanas tomaron con alegría y entusiasmo, la dulce tarea de enseñar el catecismo, en casas, parroquias, en algunos oratorios públicos, y en las cárceles.
 - c) Preparaban a los niños para la primera comunión.
 - d) Se abre el comedor “Olla del pobre” para los pobres obreros que pasaban momentos difíciles.
 - e) Abren un asilo para los huérfanos de la Guerra del Chaco.
 - f) En 1932 se fundó el Sindicato Católico de Obreras.
 - g) Se instaló una escuela nocturna para empleadas del hogar y jovencitas que trabajaban durante el día, quienes no podían asistir al colegio y un taller gratuito diurno para externas.



- Educación.

Una de las misiones principales fue la educación de los niños, jóvenes y mujeres, por ello se abrieron escuelas y talleres de formación gratuita para la beneficencia social.

- a) Considerando las realidades de los distintos lugares, las hermanas abrieron una escuela gratuita para niñas pobres del pueblo, brindándoles una educación sólida.
- b) Viendo las necesidades y peligros de las jóvenes obreras, abrieron talleres de costura gratuitos. Además de las lecciones de costura y labor, les daban una sólida educación moral, inculcándoles el amor especial a la Virgen.
- c) Abrieron escuelas diurnas gratuitas en Potosí, dándole instrucción religiosa, para fortalecer su fe.

RECONOCIMIENTOS.

- Condecoración otorgada por el Prefecto Departamental de Oruro en Honor al Mérito "Sebastián Pagador" en el primer grado "Escudo de Honor", por su labor y su espíritu de trabajo, preocupación por los problemas que tiene el departamento de Oruro y su permanente vocación de servicio, centro de sus actividades sociales, culturales, deportivas e industriales, de fecha 15 de junio de 2000.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje al **INSTITUTO RELIGIOSO MISIONERAS CRUZADAS DE LA IGLESIA**.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Presidente en ejercicio de Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Enrique Fernando Dehne Franco de Comisión Política Social, Educación y salud; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"

Que, el Instituto Religioso Misioneras Cruzadas de la Iglesia, fue fundada por la Santa Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús March Mesa, en Oruro –Bolivia, el 16 de junio de 1925.

Que, el origen de la congregación está en el designio de Dios que se hizo presente en la honda experiencia espiritual de Nazaria Ignacia, quien, desde los primeros años de su vida, se sintió impulsada a una entrega total y absoluta a Jesucristo.

Que, el Instituto Religioso Misioneras Cruzadas de la Iglesia, tienen como misión congregarse para seguir a Jesús, anunciar el Reino de Dios en la historia. Es el por qué, la razón de existir de la Congregación y



como valores tienen establecidos el respeto a la vida, la justicia, la paz, la reconciliación, la verdad, la bondad y la misericordia.

Que, el Instituto Religioso Misioneras Cruzadas de la Iglesia, dentro de sus prácticas pastorales a lo largo de su recorrido lograron instalar un asilo para niñas pobres, la apertura del comedor “Olla del Pobre” en un inicio dirigido para los obreros que no tenían trabajo y que ahora atiende a todo aquel feligrés que necesita de alimentación y más reciente la instalación de una escuela nocturna para empleadas del hogar y jovencitas que trabajaban durante el día.

Que, una de las misiones principales fue la educación de los niños, jóvenes y mujeres, por ello se abrieron escuelas y talleres de formación gratuita para la beneficencia social.

Que, por su ardua labor altruista en favor de la sociedad de Oruro fueron recibieron la condecoración otorgada por el Prefecto Departamental de Oruro en Honor al Mérito “Sebastián Pagador” en el primer grado “Escudo de Honor” en el año 2000, entre otros reconocimientos otorgados por entidades municipales y asociaciones civiles de la ciudad de Oruro.

Senadora proyectista: María Vania Rocha Muñoz.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral al **Instituto Religioso Misioneras Cruzadas de la Iglesia**, por su labor y su espíritu de trabajo y su permanente vocación de servicio a las personas más vulnerables de la sociedad a través de sus diversos proyectos en el Departamento de Oruro del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno. el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.6. De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 103/2023-2024, a la Unidad Educativa “27 de octubre”, por sus 21 años de creación. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.



Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 141/2023-2024
PHC N° 103/2023-2024

**INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 103/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "27 DE OCTUBRE" DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.

FECHA: La Paz, 21 de octubre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 18 de octubre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: ALP/CS/PBVF/SN N° 184/2023-2024 presentado por el Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "23 de Octubre" del departamento de Potosí, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa
- Certificación N° 167/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción
- Certificado de Registro de Unidad Educativa
- Acta de fundación de la Unidad Educativa.
- Resolución Administrativa N° 139/03, emitida por el Servicio Departamental de Educación Potosí, que autoriza la creación y funcionamiento de la Unidad Educativa, de fecha 30 de octubre de 2003.
- Resolución Homenaje CEyS N° 270/2022-2023, emitida por la comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por sus 20 aniversario de fundación, de fecha 13 octubre de 2023.
- Certificado de reconocimiento, otorgado por el Concejo Municipal de Cotagaita, por sus 19 aniversario, de fecha octubre de 2022.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.



El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Ley N°070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

Artículo 1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa “27 de octubre” fue fundado el 27 de octubre de 2003 en presencia del director departamental de educación de Potosí, del director distrital de educación, de la directora designada para la unidad educativa, autoridades locales y padres de familia.

La Unidad Educativa “27 de octubre” festeja el día de su fundación en homenaje a un hito trascendental en la historia de nuestra independencia, la primera verdadera batalla por la libertad del Alto Perú, librada en Cotagaita el 27 de octubre de 1810.

En este día memorable, los valientes guerreros de la Nación Chicha, defendieron con firmeza su tierra ante las fuerzas coloniales, recordándoles que, en 1563, sus mayores ya habían resistido con éxito los intentos de sometimiento por parte de las autoridades de la Audiencia de Charcas y Potosí.

La fuerza, la organización y el espíritu indomable del pueblo Chicha prevalecieron, y los invasores españoles, junto con sus aliados, nada pudieron hacer ante la astucia y el coraje de aquellos que luchaban por su libertad.

La Unidad Educativa "27 de octubre", desde 2003 ha sido una luz en educación y formación a estudiantes del nivel primario en la población de Santiago de Cotagaita, Provincia Nor Chichas del Departamento de Potosí. Este día no solo recuerdan la valentía de los héroes de la zona, sino también el legado de lucha y dignidad que heredaron.



La Unidad Educativa "27 de octubre", cuenta con el certificado de registro RUE N° 20180 con Código SIE de Unidad Educativa 81430135 y Código SIE de Edificio Escolar 81430137, pertenece al subsistema de educación formal, es de dependencia de fiscal y funciona con el nivel Primaria, en el distrito educativo de Cotagaita del departamento de Potosí.

Que este reconocimiento sirva de inspiración para las futuras generaciones, recordándoles que la libertad y la soberanía se forjan con coraje, conocimiento y unidad. Es por esta razón que la Unidad Educativa "27 de Octubre" festeja con gran ímpetu y orgullo esta fecha que representa un gran logro y aporte a la independencia de Bolivia hoy Estado Plurinacional.

En la actualidad, la Unidad Educativa "Marcelo Quiroga Santa Cruz", sigue manteniendo los principios con los que fue fundada manteniendo su compromiso con el servicio a la educación boliviana.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje a la **UNIDAD EDUCATIVA "27 DE OCTUBRE"** del departamento de Potosí por sus 21 años de creación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Presidente en Ejercicio Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Enrique Fernando Dehne Franco, Comisión Política Social, Educación y Salud; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, establece: "*I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. (...), II. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.*"

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"

Que, la Unidad Educativa 27 de octubre, fue fundado el 27 de octubre de 2003 en presencia del director departamental de educación de Potosí, del director distrital de educación, de la directora designada para la unidad educativa, autoridades locales y padres de familia.

Que, La Unidad Educativa 27 de octubre, festeja el día de su fundación en homenaje a un hito trascendental en la historia de nuestra independencia, la primera verdadera batalla por la libertad del Alto Perú, librada en Cotagaita el 27 de octubre de 1810.

Que, la Unidad Educativa 27 de octubre, desde 2003 ha sido una luz en educación y formación a estudiantes del nivel primario en la población de Santiago de Cotagaita, Provincia Nor Chichas del Departamento de



Potosí. Este día no solo recuerdan la valentía de los héroes de la zona, sino también el legado de lucha y dignidad que heredaron.

Que, La Unidad Educativa 27 de octubre, cuenta con el certificado de registro RUE N° 20180 con Código SIE de Unidad Educativa 81430135 y Código SIE de Edificio Escolar 81430137, pertenece al subsistema de educación formal, es de dependencia fiscal y funciona con el nivel Primaria, en el distrito educativo de Cotagaita del departamento de Potosí.

Que, la Unidad Educativa 27 de Octubre, festeja con gran ímpetu y orgullo esta fecha que representa un gran logro y aporte a la independencia de Bolivia hoy Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la Unidad Educativa 27 de Octubre, por su aporte a la educación fue acreedora de diversos reconocimientos por entidades municipales y nacionales, siendo el más remarcable el otorgado por la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados.

Que, en la actualidad, la Unidad Educativa 27 de Octubre, sigue manteniendo los principios con los que fue fundada manteniendo su compromiso con el servicio a la educación boliviana.

Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, en sus atribuciones otorgadas por él.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

DECLARA:

Homenaje Camaral a la **Unidad Educativa 27 de Octubre**, conmemorando veintiún años de su creación, por su labor en favor de la población estudiantil, destacando su aporte al servicio de la educación y su contribución de manera integral al desarrollo del Departamento de Potosí y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno. el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.7. De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 105/2023-2024, a la Unidad Educativa "Elizardo Pérez de Tres Cruces" conmemorando sus 87 años de creación. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 142/2023-2024
PHC N° 105/2023-2024

**INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 105/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "ELIZARDO PÉREZ DE TRES CRUCES" DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.

FECHA: La Paz, 21 de octubre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 18 de octubre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: 2da VICE PRESIDENCIA N° 599/2023-2024 presentado por la Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "Elizardo Pérez De Tres Cruces" del departamento de Potosí, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa
- Certificación N° 162/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción
- Certificado de Registro de Unidad Educativa
- Acta de refundación de la Unidad Educativa.
- Resolución Administrativa N° 276/03, emitida por el Servicio Departamental de Educación Potosí, que autoriza la ampliación de cobertura y la regularización del funcionamiento de la Unidad Educativa, de fecha 11 de marzo de 2019.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.



Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Ley N°070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

Artículo 5 (Objetivos de la educación).

Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

Artículo 1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa “Elizardo Pérez de Tres Cruces” se fundó el 01 de enero de 1937 en la comunidad Tres Cruces del Municipio de Llica, Provincia Daniel Campos del Departamento de Potosí, ubicado en la frontera con Chile, es una de las comunidades más alejadas de la población, en ese acto conmemorativo participaron autoridades y pueblo en general. Su primer educador fue Profesor Cosme Quispe, quien desempeñó sus servicios en la educación primaria.

La historia de la fundación de la Unidad Educativa tiene dos fases: Una primera fue administrada por la dirección provincial de Colcha K, creada el 01 de enero de 1937 como Escuela Fiscal Mixta. A partir de los memorables días del 25 de mayo de 1940, bajo la guía del preceptor Profesor Cosme Quispe, apoyado por la inquebrantable y pujante trabajo de su presidente de la Junta de Auxilio escolar Sr. Florentino Villca, se inaugura la escuela seccional dependiente de la Dirección Provincial de las escuelas de Nor Lipez con sede en la capital de Colcha K, funcionó durante cinco años.

En una segunda etapa, la Unidad Educativa “Elizardo Pérez de Tres Cruces” fue dependiente del núcleo Bernabé Ledezma, conforme al libro de Actas N° 01 de 1940 a 1946.

Para la infraestructura de la Unidad Educativa “Elizardo Pérez de Tres Cruces” los comunarios, junta escolar y autoridades gestionaron nuevos ambientes, equipamiento, mobiliarios e ítems de nueva creación.

La Unidad Educativa “Elizardo Pérez Tres Cruces”, cuenta con el certificado de registro RUE con Código SIE de Unidad Educativa 81350020 y Código SIE de Edificio Escolar 81350020, pertenece al subsistema de educación regular, es de dependencia de fiscal y funciona con los niveles Inicial, Primaria y Secundaria, en el distrito educativo de Llica/Tahua del departamento de Potosí.



Se aplica el nuevo modelo educativo "Avelino Siñani y Elizardo Pérez", garantizando la formación integral de los estudiantes con participación activa de los actores, cuenta con estudiantes de la propia comunidad, así como otros que acuden desde comunidades aledañas.

Con sus ochenta y siete (87) años de servicio a la educación en la comunidad Tres Cruces del Municipio de Llica capital de la Provincia Daniel Campos. Contribuye al sistema de la educación formal, es integral para el progreso de la propia familia y la sociedad.

Por todo lo expuesto, la Unidad Educativa "Elizardo Pérez Tres Cruces", es merecedor del Homenaje Camaral por su invaluable apoyo a la educación, por su compromiso y crecimiento tanto en infraestructura como en matrícula escolar a lo largo de su vida institucional, otorgando una educación inclusiva de calidad y excelencia a la niñez de la comunidad Tres Cruces del municipio de Llica del Departamento de Potosí.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje a la **UNIDAD EDUCATIVA "ELIZARDO PÉREZ TRES CRUCES"** del departamento de Potosí por sus 87 años de creación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Presidente en Ejercicio Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Enrique Fernando Dehne Franco, Comisión Política Social, Educación y Salud; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 77, parágrafo II del de la Constitución Política del Estado, determina que: "El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación, parágrafo III establece que: "El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio".

Que, la comunidad Tres Cruces perteneciente al Municipio de Llica, Provincia Daniel Campos del Departamento de Potosí, ubicado en la frontera, una de las comunidades más alejadas de la población, se caracteriza por la unidad y superación, con la visión de que sus hijos se superen en la vida en mayor medida que los propios padres y superen la amenaza del analfabetismo.

Que, la Unidad Educativa "Elizardo Pérez de Tres Cruces" se fundó el 01 de enero del año 1937 con la participación de autoridades y pueblo en general, el primer profesor Cosme Quispe desempeñó sus servicios en la educación primaria.

Que, su historia de fundación de la Unidad Educativa tiene dos fases: Una primera fue: administrada por la dirección provincial de Colcha K, creada el 01 de enero de 1937 como Escuela Fiscal Mixta. En una segunda etapa fue dependiente del núcleo Bernabé Ledezma, conforme al libro de Actas N° 01 de 1940 a 1946, página 06, con referencia de Paso de escuela fiscal al núcleo.



Que, el nuevo modelo educativo “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, garantiza la formación integral de los estudiantes con participación activa de los actores, cuenta con estudiantes de la propia comunidad, así como otros que acuden desde comunidades aledañas.

Que, la Unidad Educativa “Elizardo Pérez Tres Cruces”, cuenta con el certificado de registro RUE con Código SIE de Unidad Educativa 81350020 y Código SIE de Edificio Escolar 81350020, pertenece al subsistema de educación regular, es de dependencia de fiscal y funciona con los niveles Inicial, Primaria y Secundaria, en el distrito educativo de Llica/Tahua del departamento de Potosí.

Que, mantiene su compromiso y crecimiento tanto en infraestructura como en matrícula escolar, otorgando una educación inclusiva de calidad y excelencia a la niñez de la comunidad Tres Cruces del municipio de Llica del Departamento de Potosí.

la Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, en sus atribuciones otorgadas por

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Unidad Educativa Elizardo Pérez de Tres Cruces**, conmemorando ochenta y siete años de creación, de servicio ininterrumpido a la educación, por su valioso aporte pedagógico con la misión y visión de una educación productiva para el Departamento de Potosí y el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

- Reasume la Presidencia, la Senadora Simona Quispe Apaza-

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar la mano. Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.8. De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 106/2023-2024, al Centro de Educación Especial “Apoyo Educativo Oruro”, por sus 25 años de creación. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:



INF-CPSES N° 143/2023-2024
PHC N° 106/2023-2024

**INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 106/2023-2024. RECONOCIMIENTO AL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL "APOYO EDUCATIVO ORURO" DEL DEPARTAMENTO DE ORURO.

FECHA: La Paz, 21 de octubre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 18 de octubre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: MRCHT/No 063/2023-2024 presentado por la Senadora Mery Rosalía Choque Torrez, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento al Centro de Educación Especial "Apoyo Educativo Oruro" del departamento de Oruro, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa
- Certificación N° 161/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción
- Certificado de Registro de Unidad Educativa
- Acta de refundación del Centro de Educación Especial.
- Reconocimiento, emitido por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, por el día Nacional de las personas con Discapacidad, de fecha 15 de octubre de 2019.
- Reconocimiento, otorgado por la Dirección Departamental de Educación Oruro, en su 24 aniversario, de fecha 17 de noviembre de 2023.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:



Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Ley N°070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”.

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

El Centro de Educación especial “Apoyo Educativo Oruro”, fue fundado el 1ro de noviembre de 1999 con el nombre de “AULA DE REFORZAMIENTO” por la voluntaria de JICA Lic. Takako Kamijo, y la Lic. Lilian Guzmán.

En la gestión 2003 logra su RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA MINISTERIAL N.º 034/03, acredita al centro para la atención en las áreas de discapacidad en la sub área, intelectual, física motora y múltiple y el área de talento extraordinario, la atención en la modalidad directa e indirecta, cambiando el nombre de la institución a Centro de EDUCACIÓN ESPECIAL “APOYO EDUCATIVO ORURO”.

En la gestión 2022, después de varias gestiones, la Lic. Hilda Ramos Encinas logró consolidar financiamiento para la construcción de su nueva infraestructura, que está ubicado en la zona norte, Urb. Cierra Mier final Héroes de la Chaco.

El 2024 fue la entrega de la nueva infraestructura y legalmente acreditada por el Ministerio de Educación en el Área de discapacidad en su sub área discapacidad intelectual, física motora y múltiple, Técnica Tecnológica Productiva y el Área de Talento Extraordinario.

El Centro de Educación Especial “Apoyo Educativo Oruro” trabajo con sus diferentes niveles, programas y servicios que cuenta la Institución; cuenta con 18 maestras/os de la especialidad, 4 profesionales del Equipo Multidisciplinario (Psicología, Psicopedagogía y Fonoaudiología), 3 asistes de aula y una directora.

El Centro de Educación Especial “Apoyo Educativo Oruro”, cuenta con el certificado de registro RUE N° 046326 con Código SIE de Unidad Educativa 81230262 y Código SIE de Edificio Escolar 81230207, pertenece al subsistema de educación alternativa y especial, es de dependencia de fiscal y funciona con el sub área de atención de educación especial, en el distrito educativo de Oruro del departamento de Oruro.

MISIÓN.



El Centro de Educación Especial "Apoyo Educativo Oruro" tiene como misión brindar una educación, oportuna y pertinente con equiparación de condiciones, a las y los estudiantes con discapacidad intelectual, física motora y múltiple, talento extraordinario y sus familias, tomando en cuenta sus potencialidades, habilidades y necesidades, desde un enfoque pedagógico inclusivo en la vida y para la vida.

VISIÓN.

El Centro de "Educación Especial Apoyo Educativo Oruro" tiene la visión de promover una educación inclusiva de calidad y calidez hacia las y los estudiantes con discapacidad intelectual, física motora y múltiple, talento extraordinario, para transformar la realidad personal, familiar y social a través de la aceptación de la diversidad en busca de una inclusión educativa, social y laboral en igualdad de oportunidades sin ningún tipo de discriminación en la comunidad.

El Centro de Educación Especial "Apoyo Educativo Oruro" es una entidad que promueve una educación inclusiva de calidad y calidez hacia las y los estudiantes con discapacidad intelectual, física motora y múltiple, para transformar la realidad a través de la inclusión educativa, en igualdad de oportunidades, por lo es necesario realizar un justo homenaje a la vida institucional de tan prestigiosa institución en el cumplimiento de un aniversario más al servicio de la ciudad de Oruro.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje a la **CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL "APOYO EDUCATIVO ORURO"** del departamento de Oruro por sus 25 años de creación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Presidente en Ejercicio Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Enrique Fernando Dehne Franco, Comisión Política Social, Educación y Salud; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*

Que, el Centro de Educación especial "Apoyo Educativo Oruro", fue fundado el 1ro de noviembre de 1999 con el nombre de "AULA DE REFORZAMIENTO" por la voluntaria de JICA Lic. Takako Kamijo, y la Lic. Lilian Guzmán.

Que, el Centro de Educación Especial "Apoyo Educativo Oruro" cuenta con 18 maestras/os de la especialidad, 4 profesionales del Equipo Multidisciplinario (Psicología, Psicopedagogía y Fonoaudiología), 3 asistentes de aula y una directora.

Que, el Ministerio de Educación, a través del certificado de registro de la unidad educativa no. 046326 de 21 de octubre de 2022 con Código SIE de la Unidad Educativa N° 81230262 y Código SIE de Edificio Escolar



Nº 81230207, certifica que el Centro de Educación Especial “Apoyo Educativo Oruro”, pertenece al área curricular alternativa y especial, de dependencia fiscal y funciona con la sub-área de atención de educación especial en el distrito educativo de Oruro del departamento de Oruro.

Que, el Centro de Educación Especial Apoyo Educativo Oruro, mediante Resolución Administrativa Ministerial N.º 034/03, se acredita en atención en las áreas de discapacidad en la sub-área, intelectual, física motora y múltiple y el área de talento extraordinario, la atención en la modalidad directa e indirecta, cambiando el nombre de la institución a Centro de Educación Especial “Apoyo Educativo Oruro”.

Que, el Centro de Educación Especial Apoyo Educativo Oruro, hace historia en la formación de nuevos valores, mejorando la calidad de vida de todas las personas que forman parte de tan prestigiosa institución, contribuyendo de manera silenciosa al desarrollo no solo del Departamento de Oruro, sino también del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, el Centro de Educación Especial Apoyo Educativo Oruro, coadyuva con la formación de estudiantes críticos, reflexivos sustentados en valores éticos y morales y que sean capaces de actuar competentes en una sociedad diversa y democrática, para un aprendizaje significativo y útil aplicando metodologías de forma adecuada a las necesidades.

la Senadora proyectista: Mery Rosalía Choque Torrez.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Centro de Educación Especial Apoyo Educativo Oruro**, conmemorando sus veinticinco años de creación, por su actividad pública en materia de educación especial, destacado aportes al servicio de la educación de los niños y niñas en el Nivel de Educación Especial para el Departamento de Oruro del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.9. De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral Nº 109/2023-2024, al Instituto Técnico “Auza Arnez” por su valiosa contribución en el ámbito educativo. (Informe Impreso y Distribuido).



Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 144/2023-2024
PHC N° 109/2023-2024

**INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 109/2023-2024. RECONOCIMIENTO AL INSTITUTO TÉCNICO "AUZA ARNEZ" DEL DEPARTAMENTO DE ORURO.

FECHA: La Paz, 21 de octubre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 18 de octubre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: TS. CS. ALP LRM – N°404/2023-2024 presentado por la Senadora Lindaura Rasguido Mejía, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento al Instituto Técnico "Auza Arnez" del departamento de Oruro, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica
- Certificación N° 170/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción
- Acta de la asamblea de del Instituto Técnico Auza Arnez.
- Resolución Ministerial N° 725, donde resuelve el cambio de razón social a instituto Auza Arnez de carácter privado ubicado en la ciudad de Oruro.
- Resolución Ministerial N° 2335/2017, donde ratifica la autorización y la apertura de funcionamiento del instituto.
- Resolución Ministerial N° 0648/2022, donde se autorización el cambio de denominación a Instituto Técnico "Auza Arnez" y el cambio de domicilio.
- Resolución Administrativa Departamental N° 121/2022, donde autoriza los cursos de capacitación del instituto.
- Resolución Administrativa Departamental N° 258/2024, donde autoriza los cursos de capacitación del instituto con vigencia hasta julio 2029.
- Reconocimiento de la Dirección Departamental de Educación de Oruro, por sus 24 años de fundación del instituto Técnico Auza Arnez
- Reconocimiento del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, a sus 30 años de devoción a la folclórica de la virgen del Socavón.
- Reconocimiento del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, por su valioso aporte a la promoción de la cultura a través de la danza.
- Universidad Privada de Oruro Resolución Rectoral N°01340/2019, por la medalla "Premio Orgullo Orureño".
- Reconocimiento del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, donde otorga el Mérito Cultural "Todo por Nuestra Cultura".

II. FUNDAMENTO LEGAL.



Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Ley N° 070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

Artículo 1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

El Instituto Técnico “Auza – Arnez” nació en la Universidad Técnica de Oruro, por medio del Departamento de Extensión Universitaria el 24 de octubre de 1994, con el objetivo de formar profesionales en el área técnica e incentivar a la cultura, manteniendo por el lapso de 4 años el nombre de “I.I.E.S.M.O.D.A – A” Instituto Integral de Etiqueta Social, Modelaje, Oratoria y Danza Auza – Arnez.



El Que, el año 2001 el Ministerio de Educación y Cultura, otorga la Resolución Administrativa N° 079/02 con el nombre de Instituto Integral "Auza – Arnez", en honor al onomástico de su fundador Prof. Edgar Auza Arnez.

El 21 de noviembre de 2011, se otorga la Resolución Ministerial de Ratificación 725/2011 con el nombre actual de Instituto Técnico "Auza – Arnez", con las carreras de Gastronomía y Repostería a nivel Técnico Medio y Danza – modelaje y Quechua a Nivel Capacitación.

El 13 de junio de 2017, se otorga al Instituto Técnico "Auza – Arnez" la Resolución Ministerial, 2335/2017, ratificando y ampliando la Carrera de Gastronomía a Nivel Técnico Superior.

El 09 de agosto de 2022, se otorga la Resolución Ministerial 648/2022 que autoriza el cambio de domicilio, cambio de derecho propietario el cambio de nominación a Instituto Técnico "Auza-Arnez"

El 31 de julio de 2023, se ratifica y autoriza la Carrera de Gastronomía a nivel Técnico Superior, a través de la Resolución 625/2023, cambiando la Carrera de Gastronomía del Sector Técnico a Área Tecnológica.

El Instituto Técnico "Auza – Arnez" es una institución de Educación Superior, comprometida en la formación profesional de personas competentes, líderes de pensamiento – acción, que contribuye a la construcción y difusión del conocimiento, apoyando al desarrollo competitivo del país, buscando el mejoramiento de la calidad de vida mediante aptitudes y destrezas desarrolladas para el actual mercado de trabajo nacional e internacional.

El Instituto Técnico "Auza – Arnez", durante el desarrollo de sus actividades recibió una serie de reconocimientos de diferentes instituciones públicas y privadas a nivel departamental y nacional por su valiosa contribución en el ámbito educativo promoviendo el desarrollo integral de los jóvenes.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje al **INSTITUTO TÉCNICO "AUZA ARNEZ"** del departamento de Oruro.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Presidente en Ejercicio Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Enrique Fernando Dehne Franco, Comisión Política Social, Educación y Salud; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: "Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."

Que, el Artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"



Que, el Instituto Técnico “Auza – Arnez” nació en la Universidad Técnica de Oruro, por medio del Departamento de Extensión Universitaria el 24 de octubre de 1994, con el objetivo de formar profesionales en el área técnica e incentivar a la cultura, manteniendo por el lapso de 4 años el nombre de “I.I.E.S.M.O.D.A – A” Instituto Integral de Etiqueta Social, Modelaje, Oratoria y Danza Auza – Arnez.

Que, el año 2001 el Ministerio de Educación y Cultura, otorga la Resolución Administrativa Nº 079/02 con el nombre de Instituto Integral “Auza – Arnez”, en honor al onomástico de su fundador Prof. Edgar Auza Arnez.

Que, el 21 de noviembre de 2011, se otorga la Resolución Ministerial de Ratificación 725/2011 con el nombre actual de Instituto Técnico “Auza – Arnez”, con las carreras de Gastronomía y Repostería a nivel Técnico Medio y Danza – modelaje y Quechua a Nivel Capacitación.

Que, el 09 de agosto de 2022, se otorga la Resolución Ministerial 648/2022 que autoriza el cambio de domicilio, cambio de derecho propietario el cambio de nominación a Instituto Técnico “Auza-Arnez”

Que, el Instituto Técnico “Auza – Arnez” es una institución de Educación Superior, comprometida en la formación profesional de personas competentes, líderes de pensamiento – acción, que contribuye a la construcción y difusión del conocimiento, que apoya al desarrollo competitivo del país, buscando el mejoramiento de la calidad de vida mediante aptitudes y destrezas desarrolladas para el actual mercado de trabajo nacional e internacional.

Que, el Instituto Técnico “Auza – Arnez”, durante el desarrollo de sus actividades recibió una serie de reconocimientos de diferentes instituciones públicas y privadas a nivel departamental y nacional por su valiosa contribución en el ámbito educativo promoviendo el desarrollo integral de los jóvenes.
Senadora proyectista: Lindaura Rasguido Mejía.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral al **Instituto Técnico Auza Arnez**, por su valiosa contribución en el ámbito educativo mediante la enseñanza de aptitudes y destrezas, promoviendo el desarrollo integral de los jóvenes del Departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno. el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:



4.10. De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 110/2023-2024, a la Unidad Educativa "Ricardo Cruz Nro 1" por su labor en favor de la población estudiantil. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 145/2023-2024
PHC N° 110/2023-2024

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 110/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "RICARDO CRUZ Nro. 1" DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.

FECHA: La Paz, 21 de octubre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 18 de octubre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: C.S/BAN.NAL.MAS-IPSP/HMN/N° 278/2023-2024 presentado por el Senador Hilarión Mamani Navarro, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "Ricardo Cruz N° 1" del departamento de Potosí, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa
- Certificación N° 173/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción
- Certificado de Registro de Unidad Educativa
- Acta de refundación de la Unidad Educativa.
- Resolución Administrativa N° 115/2019, emitida por el Servicio Departamental de Educación Potosí, que autoriza la ampliación de cobertura de la Unidad Educativa, de fecha 15 de febrero de 2019.
- Certificado de reconocimiento, otorgado por el Senador Hilario Mamani Navarro, en sus 74 años de fundación, de fecha 11 de abril de 2011.
- Reconocimiento, otorgado por la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, por su 76 aniversario de fundación, de fecha abril de 2023

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.



Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Ley N°070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

Artículo 1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa “Ricardo Cruz Nro. 1” se fundó en fecha 11 de abril de 1947, después de mucho esfuerzo por parte de los residentes del campamento minero de Chilcobija recibieron la resolución administrativa para este nuevo centro educativo.

En el año 1962 a 1963 se construyó la nueva infraestructura de la Unidad Educativa Ricardo Cruz No.1, con toda la infraestructura completa y con el plantel Docente necesario, actualmente sigue en funcionamiento brindando el derecho a la educación a todos los niños y niñas del campamento minero de Chilcobija y lugares aledaños.

Esta Unidad Educativa se encuentra ubicada en el campamento minero de Chilcobija, bajo dependencia de la Empresa Minera Unificada Sociedad Anónima E.M.U.S.A. perteneciente al Municipio de Tupiza Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí.



En el año 1984 se hizo cargo de la educación la institución de Servicios Pedagógicos S.P. como directora general la Licenciada María Eugenia Rodas Berrocal y en la actualidad sigue como directora general, al servicio de la Educación en toda la empresa E.M.U.S.A. (Empresa Minera Unificada Sociedad Anónima).

La Unidad Educativa Ricardo Cruz N° 1, del Nivel Secundario Comunitario Productivo, se encuentra ubicada en la localidad de Chillco, bajo dependencia privada de la Empresa Minera Unificada Sociedad Anónima E.M.U.S.A. Geográficamente, se encuentra en las faldas de Chillco, conocido también como la Mina de Chilcobija, Canton Chillco, perteneciente al Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza Provincia Sur Chichas del Departamento de Potosí, bajo la administración de la Dirección Distrital de Educación de Tupiza Supervisada por el Servicio Departamental de Educación Potosí.

Esta unidad Cuenta con su propio mobiliario escolar, cuenta con infraestructura propia, la misma cuenta con varias aulas, 1 dirección, 1 ambiente para secretaria, 1 ambiente comedor adaptado, 1 cocina, Sala de reuniones, Sala de Profesores, deposito pequeño, 1 ambiente para portería, cuenta con baños tanto para niñas como niños y para las maestras, cuenta con una cancha poli funcional, una cancha de raqueta y un parque pequeño para las actividades culturales, deportivas, físicas, y juegos de los escolares en momentos de recreo.

En el año 2012, se gestionó la ampliación de Nivel Secundaria Comunitario Productivo de la Unidad Educativa Ricardo Cruz Nro. 1 Actualmente la Unidad Educativa Ricardo Cruz Nro. 1, cuenta con 8 Aulas y que alberga a los tres niveles (Inicial, Primario y Secundario) 69 estudiantes, 4 docentes, bajo la dirección del Lic. Tomas Cuevas G., supervisada desde el año 1984, por la Lic. María Eugenia Rodas Berrocal, Directora General de Educación de E.M.U.S.A.

A la fecha cuenta con 77 años de Servicio Institucional, funciona en sus tres Niveles Inicial Familia Comunitaria, Primaria Comunitaria Vocacional y Secundaria Comunitaria Productiva. Su misión principal, desarrollar en sus estudiantes una formación básica, intercultural y plurilingüe, orientando su vocación con conocimientos, saberes y capacidades comunicativas, ético, moral, espirituales, y productivos. Así como también preservar su identidad cultural, manteniendo intacta a la fecha sus costumbres sus tradiciones y sus saberes ancestrales.

La Unidad Educativa "Ricardo Cruz Nro 1", cuenta con el certificado de registro RUE N° 044320 con Código SIE de Unidad Educativa 81410150 y Código SIE de Edificio Escolar 81410146, pertenece al subsistema de educación regular, es de dependencia de privada y funciona con el nivel Inicial, Primaria y Secundaria, en el distrito educativo de Tupiza del departamento de Potosí.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje a la **UNIDAD EDUCATIVA "RICARDO CRUZ Nro 1"** del departamento de Potosí por sus 21 años de creación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Presidente en Ejercicio Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Enrique Fernando Dehne Franco, Comisión Política Social, Educación y Salud; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL



CONSIDERANDO:

Que, en el parágrafo I, del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, establece que: "... La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla; II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación; III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio...".

Que, la Unidad Educativa Ricardo Cruz N° 1, del Nivel Secundario Comunitario Productivo, fue fundada, en fecha 11 de abril de 1947, bajo dependencia privada de la Empresa Minera Unificada Sociedad Anónima E.M.U.S.A.

Que, la Unidad Educativa "Ricardo Cruz Nro. 1" se encuentra ubicada en las faldas de Chillco, conocido también como la Mina de Chilcobija, Canton Chillco, perteneciente al Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza Provincia Sur Chichas del Departamento de Potosí.

Que, la Unidad Educativa "Ricardo Cruz Nro. 1", cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa – RUE N° 044320, cuyo Código SIE de Unidad Educativa 81410150, siendo su Código SIE de Edificio Escolar 81410146, que pertenece al área curricular de Educación Regular, es de dependencia Privada, y funciona con los niveles Inicial, Primaria y Secundaria, en el distrito educativo de Tupiza del Departamento de Potosí, bajo la Administración de la Dirección Distrital de Educación de Tupiza, supervisada por el Servicio Departamental de Educación Potosí.

Que, la Unidad Educativa "Ricardo Cruz Nro. 1" tiene como misión principal es desarrollar en sus estudiantes una formación básica, intercultural y plurilingüe, orientando su vocación con conocimientos, saberes y capacidades comunicativas, ético, moral, espirituales, y productivos, manteniendo intacta a la fecha sus costumbres, sus tradiciones y sus saberes ancestrales.

Que, la Unidad Educativa "Ricardo Cruz Nro. 1", funciona desde el año 1947, es una institución educativa de gran prestigio y referente en todos los centros mineros del Departamento de Potosí, que a lo largo de su vida institucional ha tenido grandes valores en las diferentes actividades, culturales, deportivas y recreativas.

Senador proyectista: Hilarión Mamani Navarro.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

OTORGA;

Homenaje Camaral a la **Unidad Educativa Ricardo Cruz Nro. 1**, por su labor en favor de la población estudiantil, destacando su aporte al servicio de la educación y su contribución de manera integral al desarrollo del Departamento de Potosí y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidente.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Peticiones de Informe Escrito:

5.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite informes mediante los cuales hace conocer que las siguientes Peticiones de Informe Escrito, no tienen objeción, por lo que pueden ser remitidas a las autoridades requeridas:

a) La Senadora Ana María Castillo Negrette, solicita al Alcalde Municipal de Sacaca, que informe sobre el presupuesto financiero establecido para el Gobierno Municipal, desde el inicio de su Gestión; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Sacaca, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) La Senadora Ana María Castillo Negrette, solicita al Alcalde Municipal de Tacobamba, que informe sobre el Plan de Desarrollo Municipal, establecido para el Gobierno Municipal desde la Gestión 2021; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) La Senadora Ana María Castillo Negrette, solicita al Alcalde Municipal de Ravelo, que informe sobre el presupuesto financiero y el POA establecido para el Gobierno Municipal desde la Gestión 2021; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Ravelo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Homenaje Camaral, al Municipio de Achocalla, por su 77 aniversario y por su aporte a la cultura, desarrollo sostenible y soberanía alimentaria

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:



Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: "*Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes*".

Que, numeral 1 parágrafo I, del artículo 6 de la Ley N° 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Bólvarez", respecto a la organización territorial señala la Unidad Territorial: "*Es un espacio geográfico delimitado para la organización del territorio del Estado, pudiendo ser departamento, provincia, municipio ...*".

Que, el Municipio de Achocalla, fue creada mediante Ley de 24 de octubre de 1947 por el Congreso Nacional y promulgada por el Presidente interino Mamerto Urriolagoitia, donde el artículo único señala: "Crease ...La Tercera sección Municipal con los cantones Achocalla y Zongo, con Capital Achocalla".

Que, el Municipio de Achocalla cuenta con Carta Orgánica Municipal compatible con la Constitución Política del Estado, por Declaración Constitución Plurinacional de 16 de enero de 2015 y publicado por Órgano Electoral Plurinacional en el marco del Referéndum de Estatuto Autonomo y Carta Orgánica de abril de 2017.

Que, la palabra Achocalla proviene del vocablo aymara Jach'A Lluqalla, que significa "Hermano Mayor", ancestralmente el Curaca tenía cuatro hijos, donde repartió al "Hermano Mayor" la región donde actualmente se encuentra el Municipio de Achocalla.

Que, el principal potencial económico del Municipio de Achocalla es la agricultura la producción de variedad de papa, papaliza, oca, izaña, cebada, trigo, tarwi y hortalizas la zanahoria, lechuga, repollo, tomate, acelga, rábano, cebolla, vainita, haba, arveja y apio, asimismo los habitantes se dedican al mejoramiento de ganadería vacuno, ovino, camellido, porcino, cuis, avez domesticos, y a la comercialización de leche de vaca y la elaboración de diferentes variedades de quesos, productos que son muy apetecidos en los mercados de la ciudad de La Paz y El Alto.

Que, el municipio de Achocalla es considerado municipio ecológico, productivo, agropecuario, industrial y turístico con diversidad cultural, con ecoregiones altiplano y valle de la región metropolitana, cuenta con dos pisos ecológicos y microclimas la cabecera de valle y altiplano.

Que, el Municipio de Achocalla está ubicado a 20 kilómetros de la sede de gobierno, tiene los principales atractivos turísticos la laguna de siete hectáreas, que se convirtió en el sustento económico de varias familias del área, asimismo cuenta con diferentes atractivos turísticos y con abundantes recursos hídricos en ríos y lagunas.

Senadora proyectista: Simona Quispe Apaza.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Municipio de Achocalla**, tercera sección de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, en conmemorando sus setenta y siete aniversarios, a celebrarse el 24 de octubre del presente año, por su aporte a la cultura, desarrollo sustentable en la soberanía alimentaria y por su contribución al fortalecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Homenaje Camaral, al "Círculo de Comunicadores de Música Folklórica y Cultura Boliviana", por su impacto en la defensa y promoción de la cultura boliviana, presentado por el Senador Rodrigo Paz Pereira.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política Del Estado establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, los artículos 3 inciso c), 4 inciso b) y 6. II y III del Reglamento Específico de Homenajes Camarales, permiten otorgar homenajes a personas jurídicas por actividades culturales de relevancia para nuestro país; eventos que generan vínculos y unión entre miembros de una comunidad que transmiten creencias, costumbres y tradiciones.

Que, el Círculo de Comunicadores de Música Folklórica y Culturas Bolivianas (CICOMBOL) ha trabajado incansablemente para rescatar y reafirmar los valores culturales de las diversas nacionalidades de Bolivia. Sus esfuerzos han fortalecido la identidad nacional, al mismo tiempo que han dado visibilidad a las manifestaciones artísticas tradicionales.

Que, el Círculo de Comunicadores de Música Folklórica y Culturas Bolivianas (CICOMBOL), desde su fundación en 1998 ha trabajado de manera incansable para reunir a comunicadores comprometidos con la difusión de las expresiones culturales tradicionales de Bolivia.

Que el Círculo de Comunicadores de Música Folklórica y Culturas Bolivianas (CICOMBOL) ha sido reconocida a nivel local, departamental y nacional por sus esfuerzos en crear plataformas importantes para la visibilización de artistas y tradiciones bolivianas.

Que, el Círculo de Comunicadores de Música Folklórica y Culturas Bolivianas (CICOMBOL) ha promovido la formación de sus miembros mediante seminarios y talleres, y ha trabajado para proteger los derechos de autor a través de convenios con entidades como SOBODAYCOM.

POR TANTO:



La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral al **Círculo de Comunicadores de Música Folklórica y Culturas Bolivianas (CICOMBOL)**, por su impacto en defensa y promoción de la cultura boliviana, y su contribución al fortalecimiento de las identidades locales en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

10. Proyecto de Homenaje Camaral, a Miguel Mauricio Tapia Espada, por su brillante participación en diferentes torneos de ajedrez a nivel municipal, departamental, nacional e internacional.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del art. 160 de la constitución política del estado, establece que entre las atribuciones de la cámara de senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*

Que, Miguel Mauricio Tapia Espada, es Instructor de la Federación Internacional de Ajedrez y arbitro Nacional, que actualmente se dedica a la difusión y enseñanza de ajedrez a niños jóvenes y adolescentes, en el año 2018 creo juntamente con su hermano el Club de ajedrez CIBA (Club Integral Boliviano de Ajedrez), que actualmente es la Escuela de ajedrez más representativa a nivel nacional y con mejores resultados a nivel internacional.

Que, Miguel Mauricio Tapia Espada, tiene Licenciatura en Ingeniería Comercial, de la Universidad de San Simón, cuenta con Título de Arbitro Departamental y Nacional e Instructor de Ajedrez, otorgado por la Federación Boliviana de Ajedrez, Instructor, otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Que, Miguel Mauricio Tapia Espada, obtuvo los siguientes Logros Regionales y Municipales, 1er Lugar en el torneo Regional del norte de Potosí, en el Municipio de Llallagua en el año 2018, 1er. Lugar en el Torneo



Plurinacional de Primera Fase, 1er. Lugar en el Torneo Sub 18, 1er. Lugar en el Torneo Sub 20, 1er. Lugar en el Torneo de Primera Categoría, 1er Lugar en el Torneo Plurinacional, de la Circunscripción – 39, 1er. Lugar en el Torneo de Primera Categoría, todos estos en el Municipio de Llallagua, así como otros muchos premios y reconocimientos en los años 2009, 2008, y 2007.

Que, Miguel Mauricio Tapia Espada, obtuvo los siguientes Logros en Torneos Departamentales, 1er. Lugar en el Torneo Inter escuelas de Cochabamba, en la Gestión 2020, 1er Lugar en el Torneo Departamental de Potosí, 1er. de la Copa Potosí (Campeón de Potosí), así también obtuvo los primeros lugares en diferentes participaciones en torneos departamentales, en las gestiones 2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 y 2008.

Que, Miguel Mauricio Tapia Espada, obtuvo los siguientes Logros en Torneos Nacionales, 1er. Lugar Nacional de Primer Grand Prix (Oruro), 1er. Lugar Nacional Categoría Sub 2000 (Sucre), 2do. Lugar Nacional Quinto Grand Prix (Beni), 2do. Lugar Mejor Capitán Nacional por Equipos (Cochabamba), 3er Lugar Nacional por Equipos (Cochabamba), todo esto en la Gestión de 2024. Así también obtuvo reconocimientos en los primeros lugares en diferentes torneos departamentales, en las gestiones 2022, 2021, 2020, 2018, 2017, 2015, 2014, 2013, 2012 y 2009 Y los siguientes Logros en Torneos Internacionales, con gran y destacada participación 1er. Lugar Panamericano, en la categoría sub 2000 en el país de Brasil en la Gestión 2024, 3er. Lugar NT VII en el Torneo Internacional CAIOBA, en el país de Brasil en la gestión 2024, y el 5to. Lugar en el Torneo Copa Bicentenario en el país de Perú de manera virtual, en la gestión 2021.

Senadora Proyectista: Ana María Castillo Negrette.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a **Miguel Mauricio Tapia Espada**, por su brillante y destacada participación en diferentes Torneos de Ajedrez, a nivel Municipal, Departamental, Nacional e Internacional, en este último, por haber obtenido el 1er. Lugar en el Campeonato Panamericano en la Categoría Sub – 2000, realizado del 24 al 29 de septiembre en la República de Brasil en la Gestión 2024, así también por su invaluable contribución y esfuerzo al servicio de la educación del deporte ciencia, aportando sus conocimientos en la enseñanza de niños, coadyuvando así al desarrollo físico, psicológico y social, de los mismos, aportando y colocando en lo más alto al Departamento de Potosí y de todo nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno. el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:

3. Proyecto de Homenaje Camaral, a la Unidad Educativa "Gerardo Vaca Guzmán", del Municipio de Muyupampa del Departamento de Chuquisaca, por su 54 aniversario, presentado por el Senador Santiago Ticona Yupari.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:**PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL****CONSIDERANDO:**

Que el numeral 7 del artículo 160 de la constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de la que determina la Constitución y la Ley: "Reconocer Honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"

Que el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que la Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Que la Unidad Educativa "Gerardo Vaca Guzmán" fundada el 1 de abril de 1970 en el cantón Sapirangui, del distrito Villa Vaca Guzmán (Muyupampa), provincia Luis Calvo del departamento de Chuquisaca, mediante la Disposición N° 05/70, respondió a la necesidad de ampliar la oferta educativa debido al crecimiento de la población estudiantil en la Unidad Educativa "Hernando Siles".

Que la creación de la Unidad Educativa "Gerardo Vaca Guzmán" se realizó bajo la administración del destacado profesor Alberto León y con el apoyo del inspector General de Administración Escolar, y la Supervisión de Educación Provincial, con el objetivo de ofrecer un espacio educativo que promueva el desarrollo integral de niñas y niños.

Que inicialmente, la Unidad Educativa "Gerardo Vaca Guzmán" funcionó como una escuela de niñas, convirtiéndose en un establecimiento mixto gracias a la implementación de la Ley 1565, adaptando su estructura educativa a las exigencias de la Reforma Educativa, lo cual permitió mejorar la calidad de la enseñanza y atender a un mayor número de estudiantes.

Que el 15 de agosto de 2011, la institución amplió su oferta educativa al nivel secundario, gracias a la ejecución de obras por la Fundación NORSUD, con el apoyo del Gobierno Municipal de Villa Vaca Guzmán, dotando a la comunidad de una infraestructura moderna y adecuada para el desarrollo académico de sus estudiantes.

Que en la gestión 2021, la Unidad Educativa se transformó en un establecimiento técnico humanístico, incorporando áreas de formación especializada, como la Carrera de Carpintería en Madera y Aluminio, brindando a los estudiantes oportunidades para formarse en competencias técnicas y productivas que contribuyan al desarrollo de sus comunidades.

Que, la Unidad Educativa "Gerardo Vaca Guzmán" ha sido reconocida en múltiples ocasiones por su labor educativa, recibiendo el "Diploma de Honor" en la I Feria Educativa de 2002, una Resolución Homenaje de la Cámara de Diputados en 2021, y un reconocimiento por parte del Concejo Municipal de Villa Vaca Guzmán en 2022, destacándose por su constante aporte a la educación y formación de la niñez y juventud del Estado Plurinacional de Bolivia;



Senador proyectista: Santiago Ticona Yupari

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Unidad Educativa Gerardo Vaca Guzmán**, conmemorando cincuenta y cuatro años de trayectoria, contribuyendo en la formación de niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo el proceso educativo y promoviendo el desarrollo integral de la niñez y juventud del Departamento de Chuquisaca.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno. el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyecto de Homenaje Camaral a los Décimo Sextos Juegos Deportivos Nacional de Arquitectos de Bolivia, a realizarse el 28 de octubre del presente año.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: "*Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes*".

Que, el Artículo 2 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales Otorgados por la Cámara de Senadores, establece que: "*La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Art. 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda*".

Que, el Artículo 104 de la Constitución Política del Estado manifiesta que toda persona tiene derecho al deporte, a la cultura física y a la recreación. El Estado garantiza el acceso al deporte sin discriminación de género, idioma, religión, orientación política, ubicación territorial, pertenencia social, cultural o de cualquier otra índole.



Que, desde el año 1992 el Colegio de Arquitectos de Bolivia tomo la decisión de crear y promover Los Juegos Deportivos Nacionales de Arquitectos con la participación de todos los Colegios Departamentales y locales de Arquitectos del país, la misma que se celebra cada 2 años.

Que, Los Los Juegos Deportivos Nacionales de Arquitectos, son el mejor referente y el que más colegiados aglutina dentro de la actividad Nacional del gremio. Año que pasa este evento llega a tener una mayor participación del colegiado sobrepasando expectativas.

Que, la Resolución No. 6 de la Tercera Reunión de Directiva Nacional Ordinaria del Colegio de Arquitectos, llevada a cabo en la ciudad de Potosí en fecha 16 de septiembre de 2022; en la cual se aprueba como Artículo Único la realización de los XVI Los Juegos Deportivos Nacionales de Arquitectos en la ciudad de Oruro.

Que, Los Los Juegos Deportivos Nacionales de Arquitectos, a lo largo de su historia, se han consolidado como referente en el ámbito deportivo, fomentado la práctica deportiva en diferentes disciplinas.

Que, el presente homenaje Camaral de reconocimiento a la XVI versión de los Juegos Deportivos Nacionales de Arquitectos a realizarse del 06 al 09 de noviembre del presente año, en la ciudad de Oruro.

Senadora proyectista: Lindaura Rasguido Mejía.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **XVI Versión de los Juegos Deportivos Nacionales de Arquitectos**, por promover el deporte, la recreación y la actividad física de sus afiliados. Contribuyendo al desarrollo y bienestar integral del país.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno. el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidente.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

13. Proyecto de Homenaje Camaral a la Unidad Educativa Santa María Magdalena Postel de Cochabamba, por su contribución en la educación de niñas y niños.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.



Sen. Secretario:

PROYECTO HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación"*.

Que, el artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece que: *"Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: (...)7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios inminentes al Estado. (...)"*

Que, el artículo 52 inciso g) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, señala: *"g. Considerar y recomendar al Pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación"*.

Que, la Unidad Educativa "Santa María Magdalena Postel" Nivel Inicial de la ciudad de Cochabamba, en un principio se crea en fecha 06 de febrero de 2006 con el nombre de Casa de Niños, posteriormente en fecha 15 de enero de 2013 se funda con el nombre de "SANTA MARIA MAGDALENA POSTEL" por la Hna. Rosemarie Koch pedagoga terapéutica, guía y docente Montessori, que mediante la Resolución Administrativa N° 0772/2012 de 16 de abril de 2012, se regulariza el legal funcionamiento de la Unidad Educativa.

Que, la Unidad Educativa "Santa María Magdalena Postel" Nivel Inicial, cuenta con Registro de Unidad Educativa RUE para Nivel – INICIAL contando a la vez con Código SIE de Unidad Educativa No. 80980568 y Edificio Escolar No. 80980396.

Que, la Unidad Educativa "Santa María Magdalena Postel" Nivel Inicial de la ciudad de Cochabamba, en sus 18 años de vida Institucional ha sido partícipe de eventos pedagógicos, culturales y deportivos.

Que, la Unidad Educativa "Santa María Magdalena Postel" Nivel Inicial, durante su vida institucional con la pedagogía Montessori ha formado niñas y niños con mayor independencia y creatividad, por ser no solo un método, sino un proyecto educativo integral flexible y adaptable a cualquier contexto cultural en su forma y contenido. Postula que la escuela no debe representar una interrupción de los procesos educativos iniciados en la familia y comunidad, sino más bien debe potenciarlos y profundizarlos.

Que, a iniciativa de la Senadora Lindaura Rasguido Mejía, se emite el presente Homenaje Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Santa María Magdalena Postel" Nivel Inicial de la ciudad de Cochabamba.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

OTORGA:

Homenaje Camaral a la **Unidad Educativa Santa María Magdalena Postel - Nivel Inicial**, de la ciudad de Cochabamba, en conmemoración por los dieciocho años de servicio a la educación en favor de la niñez estudiantil, como parte del desarrollo de los recursos humanos del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.



Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno. el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidente.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

14. Proyecto de Homenaje Camaral, a María Elizabeth Montaña Sahonero, por su destacado aporte en el deporte en la disciplina de Gimnasia Artística Femenina, presentado por el Senador William Torrez Tordoya.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del art. 160 de la constitución política del estado, establece que entre las atribuciones de la cámara de senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*

Que, la señora María Elizabeth Montaña Sahonero, nació el 04 de agosto de 1964 en Santa Cruz de la Sierra Bolivia; es Licenciada en Economía graduada en la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno el año 1996. A lo largo de su formación académica y disciplina obtuvo estudios de Post Grado: Diplomado en Dirección de Empresa y Recursos Humanos, Diplomado en Estrategia y Cambio, Diplomado en Banca y Mercados y Diplomado en Marketing, realizadas en la Universidad de la Habana y la UTEPSA; Actualmente viene cursando las Maestrías de Marketing y Finanzas del Colegio de Post Grado de la Universidad de la Habana y la UTEPSA. Su formación académica le ha permitido desempeñar cargos importantes en diferentes instituciones de nuestro País, así como la docencia universitaria.

Que, en el año 1978 la señora María Elizabeth Montaña Sahonero, inicia la práctica deportiva de la Gimnasia Artística Femenina con la asistencia técnica especializada de varios instructores extranjeros de nacionalidades japonesa, china y norteamericana, que la asidua práctica deportiva, con disciplina, constancia y mucho sacrificio a logrado obtener el Brevet Internacional de Juez de Gimnasia que le permite participar exitosamente en varios campeonatos internacionales de Gimnasia Artística Femenina. Asimismo, ha participado en diferentes cursos de especialidad deportiva, curso Nacional de Jueces de Gimnasia Artística Femenina, XII Juegos Deportivos Bolivarianos Santa Cruz, participo del primer congreso sudamericano de Medicina Deportiva Aplicada a la Gimnasia en Rosario Argentina.

Que, la señora María Elizabeth Montaña Sahonero, entre los años 1984 – 1993 ha obtenido diferentes cargos como entrenadora y Directora Técnica de "Competencia de Gimnasia Artística Femenina" XII Juegos Deportivos Bolivarianos, "Coordinadora General de Jueces de Gimnasia Artística", CODEBOL, XII Juegos Deportivos Bolivarianos Santa Cruz, delegada de la "Selección Boliviana de Gimnasia Artística en Rosario



Argentina", fue Juez y Arbitro de la Rama Femenina" Torneo Pre- Temporada Santa Cruz y "Juez de la Rama Femenina" en el Campeonato Clasificatorio para el Sudamericano de Ecuador.

Que, la señora María Elizabeth Montaña Sahonero, por su amplia trayectoria académica y su aporte significativo a la formación de nuevos profesionales como DOCENTE en beneficio de la sociedad boliviana en el ámbito educativo, así como en su actividad pública en materia deportiva, como gimnasta, directora técnica, coordinadora, delegada, entrenadora y formadora de nuevos deportistas para representar al país, siendo su logro más importante en marzo de 1989, cuando ganó una beca para participar en el curso internacional de jueces de gimnasia artística de la Habana- Cuba, curso del más alto nivel especializado, dirigido por jueces instructores de Europa y Cuba, obteniendo el Brevet Internacional de Juez de Gimnasia Artística Femenina y el primer Título Internacional en juzgamiento de ese deporte, lo que permitió participar y representar a Bolivia en varios campeonatos internacionales de Gimnasia Artística Femenina a nivel nacional e internacional.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Sra. "María Elizabeth Montaña Sahonero"**, por su alto grado de profesionalismo como formadora de nuevos profesionales y Entrenadora Especializada Nacional, Juez de Gimnasia Artística Femenina, promoviendo educación y deporte en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno. el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidente.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

15. Proyecto de Homenaje Camaral a la Federación Única de Trabajadores por Cuenta Propia y Comerciantes Minoristas de Chuquisaca, por su aporte al desarrollo económico del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL



CONSIDERANDO:

Que, el numeral 4 del artículo 21 de la Constitución Política del Estado *"Reconoce que las y los bolivianos tienen derecho a la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos"*.

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, la Senadora Mery Rosalía Choque Torrez, en sus atribuciones otorgadas por el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, el párrafo I del artículo 51 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley"*, asimismo, el párrafo II, establece que: *"El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, auto sostenimiento, solidaridad e internacionalismo"*.

Que, la Federación Única de Trabajadores por Cuenta Propia y Comerciantes Minoristas de Chuquisaca, es una entidad civil sin fines de lucro, constituida y fundada el 25 de octubre 1999, con treinta y seis sindicatos afiliados a dicha federación.

Que, la Federación Única de Trabajadores por Cuenta Propia y Comerciantes Minoristas de Chuquisaca, cuenta con Personería Jurídica N° 196/01, trabajando en la sinergia de esfuerzos, acciones y voluntades para la mejor defensa y promoción de los intereses de las organizaciones afiliadas a esta federación.

Que, la Federación Única de Trabajadores por Cuenta Propia y Comerciantes Minoristas de Chuquisaca, tiene como principal tarea la de defender los derechos e intereses de todas y todos los trabajadores (as), gremiales, afiliadas y acreditadas a esta entidad gremial, del Departamento de Chuquisaca.

Senadora proyectista: Laura Miguelina Párraga León

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

OTORGA:

Rendir un justo y merecido homenaje a la **Federación de Trabajadores por Cuenta Propia y Comerciantes Minoristas de Chuquisaca**, conmemorando sus veinticinco aniversarios de creación, a celebrarse el 25 de octubre del presente año, y por su ineludible defensa de los derechos e intereses de todas y todos los trabajadores gremiales del Departamento de Chuquisaca y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno. el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidente.



Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

16. Proyecto de Homenaje Camaral al "Club de Madres del Distrito 3" del Municipio de Sucre, por su contribución en el crecimiento del Distrito y de la Ciudad de Sucre.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del art. 160 de la constitución política del estado, establece que entre las atribuciones de la cámara de senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*

Que, el artículo 308 I de la Constitución Política del Estado, establece que: *"El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país. II. Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales..."*

Que, Club de Madres del Distrito 3, del Municipio de Sucre, está conformada por mujeres del área urbana y periurbana, desde hace más de 15 años, su organización principalmente se debe a distintas necesidades económicas que vinieron sufriendo las familias de la junta vecinal del Distrito 3, y con el propósito de cambiar las condiciones de vida de sus familias y la sociedad.

Que, Club de Madres del Distrito 3, actualmente es una organización que está conformada por 85 Club de Madres, con mas de 1500 mujeres afiliadas, mismas, que, día a día perseveran en el camino de empoderamiento productivo, y en el fortalecimiento de la lucha contra la violencia en razón de género, para vivir una vida libre de cualquier tipo de violencia.

Que, Club de Madres del Distrito 3, siendo una organización conformada por mujeres valientes, con el paso del tiempo, han permitido consolidar plataformas efectivas, han facilitado el acceso a programas de promoción productiva, salud, y otros, como también han logrado consolidar espacios de capacitación en temas de, derecho, liderazgo, formación política, y otros.

Que, Club de Madres del Distrito 3, también realizan actividades productivas, culturales, deportivas, por ejemplo: realización de festivales culturales, con el objetivo de compartir tradiciones y costumbres del Municipio de Sucre y del Departamento de Chuquisaca

Senadora proyectista: Laura Miguelina Párraga León

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;



O T O R G A:

Homenaje Camaral al **Club de Madres del Distrito "3"**, del Municipio de Sucre, del Departamento de Chuquisaca, por su propósito de buscar la equidad Social con Sensibilidad, con el objetivo de incentivar a las mujeres en la capacitación técnica y crear sus propios emprendimientos, que genere sus ingresos para coadyuvar en la reactivación económica de sus familiares, en favor del Estado plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno. el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidente.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

17. Proyecto de Homenaje Camaral Al "Club de Madres del Distrito 4" del Municipio de Sucre, por su contribución en el crecimiento del Distrito y de la Ciudad de Sucre.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL**C O N S I D E R A N D O:**

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el numeral 7 del art. 160 de la constitución política del estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*

Que, el artículo 308 I de la Constitución Política del Estado, establece que: *"El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país. II. Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales..."*.

Que, Club de Madres del Distrito 4, del Municipio de Sucre, está conformada por mujeres del área urbana y periurbana; y fue creada entre los años 70 – 80, como una organización o grupo de mujeres y/o madres de familia, con el propósito de generar propios ingresos económicos, inicialmente formaban parte de ella, entre 15 a 20 mamás de la Junta Vecinal La Florida.



Que, Club de Madres del Distrito 4, actualmente viene trabajando con instituciones involucradas en la formación de líderes, formación de promotoras comunitarias, y está constituido por 19 Club de Madres activos, que son: Club de Madres Mineros, Villa 1ro de Mayo, Galilea, María Auxiliadora, Nuevo Mundo, La Florida, Alto San Martín, Alto Prosperina, Centro Florida, Planta Diesel, Arco Punku, Jardines del Sur, Los Ángeles, Colonial, España, Sol de Oropeza, 10 de Marzo, San Cristóbal y 25 de Mayo.

Que, Club de Madres del Distrito 4, siendo una organización conformada por mujeres valientes, tiene como finalidad, capacitarse en distintos rubros como: costura, repostería, tejidos, entre otros, lo cual, ayuda a emprender y generar recursos económicos para el sustento de sus familias.

Senadora proyectista: Laura Miguelina Párraga León

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

OTORGA:

Homenaje Camaral al, **Club de Madres del Distrito "4"**, del Municipio de Sucre, del Departamento de Chuquisaca, por su propósito de buscar la equidad Social con Sensibilidad, con el objetivo de incentivar a las mujeres en la capacitación técnica y crear sus propios emprendimientos, que genere sus ingresos para coadyuvar en la reactivación económica de sus familiares, en favor del Estado plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno. el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidente.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

18. Proyecto de Homenaje Camaral A la Carrera de Comercio Exterior y Aduanas de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, por su valiosa contribución en la educación superior.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:



Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el numeral 7 del art. 160 de la constitución política del estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*

Que el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que la *"Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico"*.

Que, el Parágrafo II del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, señala: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla su proceso sobre la base de criterios de armonía y coordinación"*.

Que, en fecha 30 de julio del año 2015, mediante Resolución del Honorable Consejo Facultativo N° 42/2015, resuelve aprobar la creación de la Carrera, así mismo aprobar el Proyecto y Diseño Curricular de la Carrera de Comercio Exterior y Aduanas; Que, mediante Resolución del Honorable Consejo Universitario HCU N° 055/2017 en aplicación del Estatuto Orgánico de la Universidad, resuelve aprobar el Dictamen de la Comisión Académica N° 015/2017.

Que, la Carrera de Comercio Exterior y Aduanas, inicio sus actividades académicas desde la gestión 2018, con un total de 153 estudiantes admitidos, y actualmente cuenta con un total de 718 estudiantes matriculados, de los cuales 373 son mujeres y 345 son hombres, así mismo se tiene aproximadamente un total de 141 titulados, mismos que se encuentran desempeñando funciones tanto en el sector público y privado, por lo que, el Plan de Estudios, responde a las exigencias actuales de la sociedad, preparando profesionales en el área, altamente capacitados, competitivo e idóneos, capaces de hacer frente a los múltiples desafíos que se les plantea su entorno, con altos valores morales y éticos.

Senadora proyectista: Laura Miguelina Párraga León

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

OTORGA:

Homenaje Camaral a la **Carrera de Comercio Exterior y Aduanas**, de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en conmemoración a sus siete años de fundación, por su destacada trayectoria y su invaluable aporte al desarrollo académico de Bolivia, por su compromiso con la excelencia educativa, la innovación y la formación integral de sus estudiantes del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse de levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidente.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Senadora Presidenta, hago uso de la palabra al finalizar la Sesión para denunciar la intención del Comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados que ha rechazado los juicios de responsabilidades en contra de los magistrados autoprorrogados, en fecha 10 de octubre de 2024 el Comité de Ministerio Público de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados conformada por la Diputada Lidia Tupa, la Diputada Mirian Martínez y el Diputado José Carlos Gutiérrez manfredista porque está pagando los juicios que se borraron al Alcalde de Cochabamba concluye que los autoprorrogados no pueden ser juzgados por los Delitos de Prevaricato, Incumplimiento de Deberes, Resoluciones Contrarias a la Constitución Política del Estado y las Leyes, Asociaciones Ficticias, Discriminación, Difusión e Incitación al Racismo a la Discriminación, Monopolio de Trabajo, Beneficios en Razón del Cargo, Asociación Delictuosa, Uso indebido de Influencias, Tráfico de Influencias, toda vez que los hechos no se adecuan a los elementos de los delitos escritos, es decir el Comité cooptado por Diputados del MAS y hoy por el Diputado manfredista José Carlos Gutiérrez está rechazando el juicio a los autoprorrogados, este hecho es gravísimo en caso de que la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados apruebe el rechazo, es decir que apruebe este informe de rechazo los autoprorrogados no podrán volver a ser juzgados ¿qué hizo este Comité? y por qué es tan delicado Senadora Presidenta, juntaron en un solo documento más de diez denuncias que se presentaron en contra de los autoprorrogados, las juntaron todas y en una conclusión de una página y en una recomendación de una página han descartado la posibilidad de enjuiciar a estos prorrogados.

Sugiero Senadora Presidenta que la Cámara de Senadores emita una resolución exigiendo a la Comisión de Justicia Plural a hacer cumplimiento estricto de la Ley y la Constitución Política del Estado, no tiene que hacerse este momento, pero le solicitaría por favor que el viernes antes de iniciar la Sesión de honor o al terminar la Sesión de Honor se considere la Resolución que nosotros vamos a presentar en la Cámara de Senadores para evitar que se consuma este delito y que estos autoprorrogados que hicieron tanto daño al país no sean juzgados.

Sen.ª Presidenta: Se considerará su recomendación hay que informarse sobre toda esa documentación para tener un criterio, gracias buenas tardes senadoras y senadores.

Al haber agotado el Orden del Día damos por concluida la Sesión de hoy.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para el día de mañana

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Centésima Trigésima Primera Sesión Ordinaria; jueves 24 de octubre; Orden del Día; Sesión de Comisiones.

Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Centésima Trigésima Segunda Sesión Ordinaria; viernes 25 de octubre de 2024; Horas: 08:00; Orden del Día; Imposición de las condecoraciones "Símbolos Patrios", "Franz Tamayo" y "Ana María de Campero".

Concluye la Sesión a horas: 17:45.

232ª SESIÓN ORDINARIA
Viernes, 25 de octubre de 2024

Presidente: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma

Primera Vicepresidenta: Sen.^a Simona Quispe Apaza

Segunda Vicepresidenta: Sen.^a Daly Cristina Santa María

Secretarios: Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández

Sen. Julio Diego Romaña Galindo

Sen.^a Lindaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Félix Ajpi Ajpi, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Castillo Negrette Ana María, Dehne Franco Fernando Enrique, Egüez Algarañaz Gutiérrez Carrizo Rubén, Loza Leonardo, Mamani Arenas Misrael, Martínez Espinoza Javier Franz, Menacho Tarquino Porfirio Ovidio Párraga León Laura Miguelina, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaura, Rejas Vargas Miguel Ángel, Rek López Centa Lothy, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Robles Trinidad, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Daly Cristina, Torrez Tordoya William, Reinaga La Madrid Sarai Betsabeth, Vaca Suarez Fernando Alonso, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velasco Condori Virginia, Zamora Arce Elizabeth Zoya.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenos días, senadores y senadoras. Antes de instalar la presente Sesión, Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Ducentésima Trigésima Segunda Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 09:17, correspondiente al día miércoles 25 de octubre de 2024.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día.

Sen. Secretario:

ORDEN DEL DÍA

1. Imposición de las condecoraciones: "Símbolos Patrios", "Franz Tamayo" y "Ana María Romero de Campero".

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Orden del Día, no habiendo observaciones queda aprobado el presente Orden del Día.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al punto único del Orden del Día.

Sen. Secretario:

1. Imposición de las condecoraciones: "Símbolos Patrios", "Franz Tamayo" y "Ana María Romero de Campero".



Sen. Presidente: Buenos días a todos los condecorados, personalidades, instituciones y representantes de todas las instituciones.

Bien, iniciamos este acto especial de imposición de las condecoraciones otorgadas por la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de acuerdo al cronograma previsto para la presente Sesión.

Tiene la palabra, nuestra maestra de ceremonia.

Maestra de Ceremonia, Wayra Alessia Godoy Vargas: Gracias, Senador Presidente.

Con la venia de Presidente de la Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez Ledezma, y el permiso de todas las autoridades senatoriales que en esta oportunidad lo acompañan y por supuesto de todas las personas que van a ser distinguidas en esta oportunidad, es que damos inicio al programa especial referidos a la Imposición de las Condecoraciones: "Símbolos Patrios", "Franz Tamayo" y "Ana María Romero de Campero".

Los invito a ponerse de pie, porque vamos a entonar las sagradas notas del Himno Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia.

-Se entonan las sagradas notas del Himno Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia-

Maestra de Ceremonia: ¡Viva Bolivia!

¡Víttores!

Maestra de Ceremonia: Después de la entonación de las sagradas notas del Himno Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, vamos a proceder a la imposición de condecoraciones. En este caso a estas personas que están siendo distinguidas en esta oportunidad tan importante para la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia.

Comenzamos con la "Condecoraciones Franz Tamayo"; recordemos que de conformidad a lo dispuesto en el numeral 7. del artículo 160 de la Constitución Política del Estado concordante con lo previsto en el párrafo V del artículo 167 de su Reglamento General y los capítulos I y VI del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores es que se procede a dar este tipo de divisiones y reconocimientos.

Invito al Senador William Torrez Tordoya a pasar adelante para que pueda realizar la imposición de esta condecoración y vamos a invitar en esta oportunidad a Bacilia Rosario Luisaga de Torrez, adelante, por favor, la invito a pasar.

Y en esta oportunidad es que está recibiendo este reconocimiento esta distinción de manos del Senador Torrez

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Es por eso que se otorga esta Condecoración Especial "Franz Tamayo" a la ciudadana Bacilia Rosario Luisaga de Torrez por los servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia y su actividad pública en materia de Educación.

En dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores a los veinte cinco días del mes de octubre de este año.

Regístrese comuníquese y archívese.



Firmado: Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente; Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, Primer Secretario; Cámara de Senadores.

Agradecemos y despedimos con un gran aplauso a la ciudadana Bacilia Rosario Luisaga de Torres.

Por favor, a continuación, vamos a invitar también y pedirle al Senador William Torrez que se quede.

Invito también a Gaby Susy Carlo López, sí Senador, va a ser Usted quien está delegado para la imposición de esta condecoración.

La recibimos, por favor, también con un fuerte aplauso la ciudadana Gaby Susy Carlo López que en esta oportunidad también recibe la Condecoración Especial "Franz Tamayo" y que tenemos que leer lo que se ha resuelto, es: Otorgar la Condecoración Especial "Franz Tamayo" a la ciudadana Gaby Susy Carlo López, por haber realizado servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia y por su actividad pública en materia del deporte, es por esto que en esta oportunidad ella está haciendo distinguida y reconocida por la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Ahí está por supuesto la Resolución correspondiente a este reconocimiento que se realiza en esta oportunidad y lo reiteramos, la Cámara de Senadores se viste de gala y estamos muy honrados con la presencia de todas estas personas que aportan de una u otra forma a la sociedad. Gracias.

La despedimos con un aplauso a la ciudadana Gaby Susy Carlo López que en esta oportunidad sido condecorada con la Condecoración Especial "Franz Tamayo".

Le invito Senador, por favor, mantenerse ahí, porque vamos a invitar a continuación al ciudadano Bernardo Moreno Ortiz, adelante, por favor, lo invitamos a pasar. Es también una de las personas que va a recibir está Condecoración Especial "Franz Tamayo" lo recibimos por un aplauso, por favor.

Es que el Pleno de la Cámara de Senadores resuelve otorgar la Condecoración Especial "Franz Tamayo" al ciudadano Bernardo Moreno Ortiz por haber realizado servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia y su actividad pública en materia del deporte.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Ahí está recibiendo esta condecoración tan importante de manos del Senador William Torrez Tordoya, por supuesto la Resolución correspondiente y las fotografías que van a quedar como un recuerdo para la posteridad. Ahí está entonces este reconocimiento que brinda la Cámara de Senadores. Fuerte el aplauso, por favor para el ciudadano Bernardo Moreno Ortiz.

Y también vamos a pedirle al Senador Torrez que, por favor se permanezca, porque a continuación es el turno de la ciudadana Ludmila Vladimirovna Kundenko, por favor, adelante con Vengo por la invitamos a pasar ella también en esta oportunidad recibe esta importante Condecoración Especial "Franz Tamayo" Ahí está ella. Es que la Cámara de Senadores resuelve otorgar la Condecoración Especial "Franz Tamayo" a esta ciudadana por haber realizado servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia y su actividad en materia de deporte, que sin duda ha dejado en alto el nombre de nuestro país en el deporte. Gracias, por su presencia.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Y también está recibiendo en este momento la Resolución por parte del Senador William Torrez Tordoya.

Se trata sin duda de una oportunidad muy importante, porque estas personas que han dejado el nombre - lo decíamos- de nuestro país en alto son reconocidas por su destacada trayectoria en esta oportunidad por nuestras autoridades senatoriales. El aplauso, por favor y despedimos a la ciudadana Ludmila por haber realizado estos servicios. Gracias.

Continuamos, lo invito al Senador Torrez a seguir ahí. Vamos a invitar a continuación a Gustavo Manuel Guerrero Rojas, adelante, por favor. La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, es quien va a hacer esta entrega.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Vamos a invitar, por favor a Gustavo Manuel Guerrero Rojas.

Queremos destacar la presencia de esta persona, estamos hablando del escritor e historiador Gustavo Manuel Guerrero Rojas que recibe en esta oportunidad de esa decisión tan importante lo recordamos:

De conformidad a lo dispuesto en la atribución 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, concordante con lo previsto en el Parágrafo V del artículo 167 de su Reglamento General, y los Capítulos I y VI del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores, y por eso que se resuelve entregar esta alta distinción la Condecoración Especial "Franz Tamayo". Gracias, los despedimos, por favor, con un fuerte aplauso.

A continuación, invitamos a la Lic. María Elizabeth Montaña Sahonero y también al Senador William Torrez Tordoya, por favor para que haga la entrega de esta Condecoración Especial "Franz Tamayo"

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Ahí está, recibiendo ya esta condecoración tan especial de la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia.

Ahí está la Lic. El Pleno de la Cámara de Senadores que resuelve otorgar la Condecoración Especial "Franz Tamayo" a esta ciudadana Maria Elizabeth Montaña Sahonero, por haber realizado servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia y su actividad pública también.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Vamos felicitarla, está recibiendo esta Condecoración de manos del Senador William Torrez Tordoya. Ahí están las fotografías de rigor, el aplauso porque estamos distinguiendo en esta oportunidad la carrera, la trayectoria de estas personas.

Un recuerdo por supuesto que quedan en la posteridad y qué orgullo recibir una distinción tan alta por parte de nuestras autoridades senatoriales, justo reconocimiento a una destacada trayectoria. Gracias, la vamos a despedir por un fuerte aplauso.

A continuación, vamos a seguir nosotros por este programa especial que estamos llevando adelante en la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia. Invito al Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, que pasé adelante, por favor, que va a ser el que hará la entrega de la Condecoración Especial "Franz Tamayo".

Invito a los representantes de la Unidad Educativa "Nacional Bolivia" de la ciudad de Oruro, adelante, por favor, ellos ingresan en este momento con su estandarte como corresponde vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Bienvenidos a nuestros compañeros de la Unidad Educativa "Nacional Bolivia" de la ciudad de Oruro, ahí están los representantes y también una estudiante que nos honra con su presencia en esta oportunidad.



Y es que el Pleno de la Cámara de Senadores, que:

RESUELVE:

Otorgar la Condecoración Especial Franz Tamayo a la Unidad Educativa "Nacional Bolivia" del Municipio de Oruro, ellos vienen de la Provincia Cercado del Departamento de Oruro y han realizado servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia y su actividad pública en materia de Educación.

Es dada esta Resolución Camaral en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores a los veinte cinco días mes de octubre del año dos mil veinticuatro."

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Es el Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, quién hace la entrega de esta Condecoración Especial "Franz Tamayo" en este día en el que la Cámara de Senadores se viste de gala para reconocer la destacada trayectoria de diferentes personalidades. Ahí está, por favor, fuerte el aplauso para la Unidad Educativa "Nacional Bolivia" de la ciudad de Oruro.

Desde luego las fotografías de rigor correspondientes, lo decíamos sin duda es un recuerdo que queda para ellos con mucho orgullo por haber sido distinguidos con este reconocimiento tan alto que emite la Cámara de Senadores.

Agradezco al Senador Rubén Gutiérrez Carrizo y le pedimos, por favor, que se mantenga ahí, porque vamos a continuar entregando estas condecoraciones especiales "Franz Tamayo".

Ha continuación vamos a invitar a la Unidad Educativa "Sebastián Pagador 2" de la ciudad de Oruro va a ver los invitados, por favor a los representantes.

Ahí están siendo recibidos, por el Senador Rubén Gutiérrez quién en esta oportunidad realizará la entrega de esta Condecoración Especial "Franz Tamayo" a esta Unidad Educativa "Sebastián Pagador 2" de la ciudad de Oruro. Queremos agradecer la presencia su representante que han llegado hasta aquí, hasta la sede de gobierno justamente para ser reconocidos en este acto tan importante que llevamos adelante como Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Ahí están recibiendo también la Resolución correspondiente lo reiteramos Es que la Cámara de Senadores a resuelto otorgar esta Condecoración Especial "Franz Tamayo" para esta Unidad Educativa Sebastián Pagador 2". del Municipio de Oruro Provincia Cercado del Departamento de Oruro por haber realizado servicios meritorios y en el Estado Plurinacional de Bolivia y su actividad pública en materia de educación.

Ahí están los representantes de esta importante Unidad Educativa con las fotografías correspondientes en el marco de este acto tan importante. Agradecemos su presencia vamos a decirlo, por favor, con un fuerte aplauso de la misma manera, por favor le vamos a pedir al Senador Rubén Gutiérrez

Queremos agradecerle Senador Rubén, gracias por su presencia le agradezco su participación en este día tan especial para la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia.

Nosotros continuamos con este importante acto. A continuación, invito al Senador Leonardo Loza por favor, a que él pueda también imponer esta Condecoración Especial "Franz Tamayo" ahí está el Senador Leonardo Loza, que ya se apresta para esta imposición de estas altas distinciones que nos engalanamos en presentar el día de hoy.



Así mismo invito a la artista nacional Esther Marisol González Segovia, adelante, por favor, vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Una de las máximas representantes de la música boliviana y de nuestro folklore, es un justo tenerla aquí en esta oportunidad. Agradecerle su presencia nos honramos con su participación. Gracias.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Ahí está el Senador Leonardo Loza quién recibe quién es el que da está condecoración tan importante en esta oportunidad, recordemos que: La Cámara de Senadores resuelve otorgar la Condecoración Especial "Franz Tamayo" a la ciudadana Esther Marisol González Segovia por haber realizado servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia y su actividad pública en materia de la música y la cultura. Gracias.

El aplauso al reconocimiento de todas nuestras autoridades senatoriales. Me indican aquí que nuestra amiga Esther Marisol González Segovia va a deleitarnos con un canto a capela. La invito, por favor, están aquí seguramente parte de su público, quiénes también seguimos su carrera musical. Adelante,

Esther Marisol González Segovia: Gracias, buenos días Senador Presidente de la Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez, a todos los senadores, permítanme unas palabras a la Senadora representante de Tarija, la Senadora Gladys Alarcón por haber hecho parte de esta premiación, parte de esta postulación estoy inmensamente agradecida de mi tierra soy orgullosa de haber nacido en esta tierra, soy una mujer agradecida y por eso trabajo en mi parte y trabajo en mi país y bueno simplemente ¡Que viva Bolivia! y ¡Que Dios nuestras Patria y proteja siempre!

Les voy a cantar: "Que viva Tarija, que viva Bolivia". Que viva nuestra tierra.

-Interpretación musical de la artista Esther Marisol González Segovia-

Maestra de Ceremonia: Gracias, la despedimos con un fuerte aplauso. Un reconocimiento a su destacada trayectoria en esta oportunidad. Recordemos que la Senadora proyectista es la Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán.

Continuamos con este acto especial, invito, por favor a pasar a la Senadora Silvia Salame Farjat quien en esta oportunidad va a realizar esta importante Condecoración Especial "Franz Tamayo".

Recordemos que estas distinciones se entregan de conformidad a lo dispuesto en la atribución 7. del artículo 160 de la Constitución Política del Estado.

Invito a los representantes de la Unidad Educativa "Ismael Montes" del Municipio de Chuquihuta, del Departamento de Potosí. La Senadora proyectista es la Senadora Daly Santa María Aguirre es quién también va a realizar esta imposición. Las invitadas, por favor a nuestras dos senadoras para realizar esta imposición y desde luego a los representantes de la Unidad Educativa "Ismael Montes" del Municipio de Chuquihuta del Departamento de Potosí ahí están, por favor, vamos a recibir con un fuerte aplauso a los bañeros que están representando a esta Unidad Educativa.

El Pleno de la Cámara de Senadores.

"RESUELVE:

Otorgar la **Condecoración Especial "Franz Tamayo"**, a la **Unidad Educativa "Ismael Montes"** del Municipio de Chuquihuta, Provincia Rafael Bustillo del Departamento de Potosí, por haber realizado servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia y por su actividad pública en materia de educación."

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-



Maestra de Ceremonia: Ahí está entonces el reconocimiento de esta alta distinción la Condecoración Especial "Franz Tamayo" a los representantes de la Unidad Educativa "Ismael Montes" el Municipio de Chuquihuta del Departamento de Potosí y la felicitación correspondiente. Desde luego las fotografías de rigor, los despedimos con un fuerte aplauso.

Invito a la Senadora Silvia Salame y a la Senadora Daly Santa María, acompañarnos, porque serán ellas las representantes de realizar esta Imposición de la condecoración a los representantes de la Unidad Educativa "Toribio Urzagaste Serrudo" del Municipio de Chayanta Unidad Educativa Toribio del Municipio de Chayanta vienen desde allá, los recibimos por favor, con un fuerte aplauso. La Senadora proyectista es la Senadora Daly Santa María Aguirre quién también en esta oportunidad hace la entrega de este reconocimiento.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Ahí está, por favor, nuestra Senadora reconociendo de esta forma la destacada trayectoria en el ámbito educativo. Fuerte el aplauso, las fotografías correspondientes, por favor, lo decimos, se trata uno recibir estas distinciones tan altas de la Cámara de Senadores.

A continuación, invito también al Senador Javier Martínez quien en compañía de la Senadora Daly Santa María va a realizar la imposición de la siguiente condecoración. Senador, por favor lo invito a pasar e invito a la Senadora Zoya Zamora por favor a pasar para que pueda acompañar a la Senadora Daly Santa María en esta oportunidad de la imposición de la Condecoración Especial "Franz Tamayo"

Invito a la Unidad Educativa "Junín" del Municipio de Colquechaca. La Senadora proyectista es la Senadora Daly Santa María Aguirre, recibimos con un plauso a los representantes de la Unidad Educativa "Junín" del Municipio de Colquechaca.

Está recibiendo esta importante distinción que realiza la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia en esta oportunidad, sin duda una labor muy destacada en el ámbito de la educación y qué es reconocida en esta oportunidad por nuestras autoridades senatoriales.

Aquí, por favor, se van acomodando para las fotografías correspondientes en este momento tan importante donde reciben estas altas distinciones.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: La Senadora Daly Santa María realizando la imposición correspondiente de esta Condecoración Especial "Franz Tamayo", destacamos de esta forma la labor en el ámbito educativo de la Unidad Educativa "Junín" del Municipio de Colquechaca.

A las senadoras las invito a quedarse para entregar a la siguiente representación de la Unidad Educativa "Bernabé Ledezma de Alianza" del Municipio de Taha, ahí están, por favor, los invitamos a pasar hacen su ingreso con su estandarte, vamos a recibirlos, por favor, con un fuerte aplauso. El representante a la Unidad Educativa "Bernabé Ledezma de Alianza" del Municipio de Taha, que en esta oportunidad reciben esta imposición de la Condecoración Especial "Franz Tamayo" de manos de la Senadora proyectista Senadora Daly Santa María Aguirre.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Fuertes los aplausos, por favor, para estos representantes de la Unidad Educativa, que sin duda tiene una larga trayectoria en el ámbito de la educación en nuestro país ha contribuido desde la formación de generaciones de jóvenes. Gracias. Ahí están con las fotografías correspondientes desde luego. Lo decíamos en un momento muy especial; la Cámara de Senadores en esta oportunidad se viste de gala para la trayectoria de diferentes personalidades.

Será la Senadora Daly Santa María quien hará la entrega de la siguiente Imposición.

Y a continuación invito a los representantes de la Unidad Educativa "Rafael Bustillo A" del Municipio de Uncía. Los recibimos, por favor, por un fuerte aplauso a la hermana representante de esta Unidad Educativa.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Reiteramos es la Senadora Daly Santa María quien realiza la Imposición de esta Condecoración Especial "Franz Tamayo" recordemos que la Cámara de Senadores ha resuelto otorgar esta condecoración especial a esta Unidad Educativa por haber realizado servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia y por su actividad pública en materia de educación, reconocemos y destacamos su trayectoria en esta oportunidad.

Es la Senadora Daly Santa María también acompañando para la fotografía correspondiente. Vamos a despedirlos con un fuerte aplauso. Gracias.

Invito, por favor, al Senador Fernando Vaca a que nos acompañe en la Imposición de esta condecoración.

Decíamos que nos vestimos de gala en esta oportunidad, porque estamos reconociendo el de trabajo que se está realizando en diferentes ámbitos de la sociedad. Invitamos, por favor, a las representantes a la Unidad Educativa "Simón Rodríguez" del Municipio de Potosí, los invitamos a pasar, ahí están nuestros senadores a la espera para realizar la Imposición de esta condecoración, lo recibimos, por favor, con un fuerte aplauso. Gracias por acompañarnos y honrarnos hoy con su presencia.

De esta forma que se realiza el reconocimiento a la Unidad Educativa "Simón Rodríguez" del Departamento de Potosí, son nuestros hermanos senadores los que realizan la imposición de esta importante Condecoración Franz Tamayo.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Recordarles que este tipo de distinciones están enmarcadas de conformidad a lo dispuesto en la atribución 7. del artículo 160 de la Constitución Política del Estado concordante con lo previsto en el parágrafo V del artículo 167 de su Reglamento General y los capítulos I y VI del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores.

Las fotografías correspondientes con el representante de la la Unidad Educativa "Simón Rodríguez" del Municipio de Potosí, los despedimos con un fuerte aplauso. Ahí está el saludo también con nuestras autoridades senatoriales.

La invito a la Senadora Santa María permanecer. A continuación, voy a invitar a la Profesora Casilda Sempértegui Castro y también, por favor, solicito al Senador Fernando Vaca que nos acompañe en esta Imposición de la condecoración y al Senador Javier Martínez, por favor, para que puedan hacer esta entrega. Lo invito a pasar al frente de la Testera al Senador Javier Martínez.

Lo reiteramos, se trata realmente de una oportunidad muy importante para todos los senadores porque todos queremos reconocer, destacar el trabajo de diferentes personalidades en distintos ámbitos de nuestra sociedad.

Con nuestras autoridades senatoriales para distinguir a la profesora Casilda Sempértegui Castro; gracias por estar con nosotros vamos a brindarle, por favor, un fuerte aplauso a la profesora Sempértegui que sin duda ha sido la forjadora de generaciones que está dejando en alto también el nombre de nuestro país en el ámbito educativo, una reconocida y destacada y larga trayectoria, que por supuesto tiene que ser reconocida en esta oportunidad, es por eso que se ha resuelto entregarle la Condecoración Especial "Franz Tamayo" -lo reiteramos- esto en el marco de la conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado concordante con lo previsto en el parágrafo V del artículo 167 del



Reglamento General los capítulos primero y sexto del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Ahí está el saludo, el agradecimiento de parte de nuestras autoridades senatoriales que en esta oportunidad tienen el honor de reconocer la destacada trayectoria de todas estas personas que en esta oportunidad son distinguidas. Honra con su presencia tal es el caso de la profesora Casilda Sempértegui Castro una vida dedicada al ámbito educativo, está ahí nuestro hermano Senador que está realizando esta condecoración tan importante a la formación de cientos de generaciones, que están dejando en alto el nombre del país. Gracias a la profesora Casilda Sempértegui Castro, ahí está el saludo nuestras autoridades senatoriales en esta oportunidad tan importante en la que la Cámara de Senadores a resuelto entregar esta importante condecoración.

Gracias, vamos a despedirla, por favor, con el fuerte aplauso y reconocimiento a toda una vida dedicada al ámbito educativo. Ahí está también nuestro hermano Senador que está realizando esta Condecoración tan importante. Gracias a nuestras autoridades senatoriales, les invitamos a tomar sus respectivos lugares, por favor.

Invito al Senador Leonardo Loza, por favor, para que pueda realizar la imposición de esta Condecoración Especial "Franz Tamayo" lo invitamos por favor al Senador Leonardo Loza e invito a los representantes de la Unidad Educativa "Vicente Bernedo B" de la ciudad de Potosí, Provincia Tomas Frías del Departamento de Potosí, quienes hacen su ingreso con el estandarte de la Unidad Educativa y los recibimos con un fuerte aplauso. Recordemos que el Senador proyectista es el Senador Hilarión Mamani Navarro bienvenidos, hacen su ingreso con el estandarte correspondiente a esta unidad educativa recibirlos con un fuerte aplauso.

Ahí están los alumnos de la Unidad Educativa "Vicente Bernedo B" del Municipio de Potosí, Provincia Tomas Frías del Departamento de Potosí,

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Es el Senador Leonardo Loza quién realiza la imposición de esta importante Condecoración Especial "Franz Tamayo" y es lo que ha resuelto el Pleno de la Cámara de Senadores otorgar esta condecoración especial por haber realizado servicios meritorios e inminentes al Estado Plurinacional de Bolivia pública en la materia de educación. Gracias.

Se realiza la entrega de la Resolución correspondiente. Agradecemos la participación de nuestros compañeros en esta oportunidad de esta Unidad Educativa, quienes nos honran con su presencia y vienen desde otra región de nuestro país ¿No es cierto? Ahí están las fotografías correspondientes con los representantes de la Unidad Educativa "Vicente Bernedo B" de la ciudad de Potosí. Es el Senador Leonardo Loza quién ha realizado la imposición de esta importante condecoración.

Ahí están también los presentes a nuestras autoridades senatoriales, a los miembros de nuestra Directiva como una muestra de agradecimiento, por reconocer esta importante labor que realizan en el ámbito educativo.

Vamos a despedirlos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias, por esa labor tan importante que realizan en el ámbito de la educación.

Continuamos nosotros con este programa especial de Imposición de Condecoraciones. A continuación, por favor, invito al Senador Pedro Benjamín Vargas quién va a ser el delegado de realizar la imposición de las condecoraciones; de la misma forma invito a los representantes de la Unidad Educativa "Juana Azurduy de Padilla B" del Municipio de Potosí, Provincia Tomas Frías del Departamento de Potosí, a que ingresen ahí está también nuestro Senador, que es el delegado en esta oportunidad de realizar esta Imposición de Condecoración Especial "Franz Tamayo", entonces invito al Senador y también lo decíamos a los



representantes a la Unidad Educativa "Juana Azurduy de Padilla B" de la ciudad de Municipio de Potosí, quienes ingresan también con su estandarte. Los recibimos con un fuerte aplauso.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Están recibiendo de manos del Senador Pedro Benjamín Vargas esta importante distinción -lo reiteramos- se trata de la Condecoración Especial "Franz Tamayo". Ahí está Entonces esto en el marco de conformidad a lo dispuesto en la atribución 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, concordante con lo previsto en el parágrafo V del artículo 167 del Reglamento General y los capítulos I y VI del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Es de esta forma que se hace la entrega de esta distinción tan importante a la Unidad Educativa "Juana Azurduy de Padilla B" de la ciudad de Potosí. Ahí está el saludo del Senador Pedro Benjamín Vargas porque la Cámara de Senadores a resuelto otorgar esta Condecoración Especial a la Unidad Educativa "Juana Azurduy de Padilla B" del Municipio de Potosí Provincia Tomás Frías del Departamento de Potosí por haber realizado servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia y su actividad en materia de Educación. Gracias. Los despedimos por favor, después de que han recibido ya la Imposición de la Condecoración Especial "Franz Tamayo". Gracias.

Pedirle al Senador Vargas, por favor, que se mantenga y vamos a continuar nosotros con la entrega de estas imposiciones de Condecoraciones, lo decíamos la Cámara de Senadores se viste de gala hoy e invito a los representantes a la Unidad Educativa "José Alonzo de Ibáñez A" del Municipio de Potosí, Provincia Tomas Frías del Departamento de Potosí, el Senador proyectista es el Senador Hilarión Mamani Navarro.

Adelante, por favor recibimos por un fuerte aplauso a los representantes de la a la Unidad Educativa "José Alonzo de Ibáñez A" de la ciudad de Potosí, quienes ingresan portando su estandarte y es el Senador Pedro Benjamín Vargas quién es el encargado de realizar esta Imposición de la Condecoración Especial "Franz Tamayo".

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Recordemos que es el Pleno de la Cámara de Senadores, quién ha resuelto otorgar esta condecoración de conformidad a lo dispuesto en la atribución 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado concordante con lo previsto en el parágrafo V del artículo 167 de su Reglamento General y los capítulos I y VI del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores. Es de esta forma que en esta oportunidad la Cámara de Senadores destaca y reconoce la meritoria labor de la Unidad Educativa "Juana Azurduy de Padilla B" de la ciudad de Potosí.

Fuertes los aplausos, por favor, gracias por este aporte que se hace al ámbito educativo en nuestro país y están las fotografías que quedan como un recuerdo desde luego para la posteridad al haber sido distinguidos con una condecoración tan alta que brinda la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia.

Invito al Senador a tomar el lugar que le corresponde y a continuación invito a la Senadora Simona Quispe por favor, a que pueda acompañar con el tema de la Imposición de esta Condecoración Especial "Franz Tamayo".

Asimismo, invito a los representantes de la Unidad Educativa "Pichincha A" de la ciudad de Potosí, Provincia Tomas Frías del Departamento de Potosí, es el proyectista el Senador Hilarión Mamani Navarro ahí están ya nuestros amigos de la Unidad Educativa "Pichincha A" de la ciudad de Potosí que van a ser reconocidos en esta oportunidad. Ahí está también la Primera Vicepresidenta la Cámara de Senadores, la Senadora Simona Quispe Apaza aquí está pasa con esta oportunidad va a ser quien entregue esta imponga de Condecoraciones Especial "Franz Tamayo".



-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Ahí está la Primera Vicepresidenta de la Cámara de Senadores realizando la imposición no está importante Condecoración Especial Franz Tamayo, de conformidad a lo dispuesto en la atribución 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado concordante con lo previsto en el párrafo V del artículo 167 de su Reglamento General y los capítulos I y VI del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores. Ahí está también el saludo de nuestra Vicepresidenta a nuestros hermanos de la Unidad Educativa de la ciudad de Potosí.

Gracias a nuestros hermanos, que sin duda aportan de gran manera al ámbito educativo en Bolivia ahí está el saludo de la Primera Vicepresidenta y los despedimos con un fuerte aplauso, por favor a los hermanos de la Unidad Educativa "Pichincha A" de la ciudad de Potosí.

Continuamos nosotros con la entrega de estos reconocimientos, invitamos, por favor, a los representantes a la Unidad Educativa "Rafael Bustillos" de la ciudad de Potosí. Invito a la Senadora Lindaura Rasguido para que nos acompañe la imposición de esta Condecoración Especial "Franz Tamayo". Ellos hacen también el ingreso con su estandarte, los recibimos con un fuerte aplauso. Gracias por darnos esta oportunidad con su presencia.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: De esta forma es que se realiza la imposición de la Condecoración Especial "Franz Tamayo" a los representantes de esta Unidad Educativa que sin duda aporta de gran manera en el ámbito educativo en nuestro país.

Es este el reconocimiento en esta oportunidad de la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia, es nuestra hermana Senadora la que realiza la imposición de esta condecoración tan importante de la Condecoración Especial "Franz Tamayo, esto de conformidad a lo dispuesto en la atribución 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado concordante con lo previsto en el párrafo V del artículo 167 de su Reglamento General y los capítulos I y VI del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores.

Saluda también a esta pequeñita. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a nuestros hermanos quienes en esta oportunidad están siendo distinguidos con esta tan importante Condecoración "Franz Tamayo". Gracias a la Senadora Lindaura Rasguido.

A continuación, y dando seguimiento a este programa especial que tenemos, invito al Senador William Torrez Tordoya, por favor, para que nos honre con la Imposición de esta Condecoración Especial "Franz Tamayo". Asimismo, invitamos a los representantes del Grupo Musical "WARA", quién no ha escuchado la canción Collita, vamos a recibirlos CON un fuerte aplauso, por favor, realmente nos sentimos muy honrados. Ahí está Don Dante Uzquiano, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad, es el Senador William Torrez Tordoya, quién realiza esta Imposición de esta condecoración tan importante.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Es el Senador quien está realizando esta Imposición al Grupo Musical "WARA". Recordemos que la agrupación boliviana obra de la mano de Dante Uzquiano junto a otros destacados músicos se funda en el año 1972 con una identidad única en Bolivia, constituyéndose como pionera lo que más adelante se conocerá como el Folk Rock fusión boliviano revolucionando y marcando un antes y un después no solo en la música, sino también en la misma realidad social boliviana, por su contenido crítico y reivindicatorio del indígena y campesino, ahí está el reconocimiento de la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia al Grupo Musical "WARA". Aplausos y agradecemos al Señor Uzquiano.



Me confirman aquí que Dante va a interpretar una canción. Invito a pasar a Dante de verdad en el que en el ámbito de lo que es la ciudad de La Paz, una persona muy reconocido no solo La Paz sino también a nivel nacional pero cómo lo decía bien, todos hemos escuchado esta canción tan importante y que en determinado momento marca hasta las fechas importantes de nuestra ciudad de La Paz. Ahí está Dante Uzquiano. Adelante, por favor.

Adalid es mi nombre, con todo gusto vamos a interpretar esta canción, y gracias por la condecoración de los 50 años de "WARA", realmente estar en este grupo junto a Omar león es muy alucinante, y esta canción va para todos ustedes.

-Interpretación musical del miembro del Grupo Musical "Wara".

Maestra de Ceremonia: Gracias a los representantes de este grupo musical una destacada y amplia trayectoria en el ámbito musical y dejando en alto el nombre de nuestro país.

El Senador Félix Ajpi Ajpi será el que realizará esta Imposición de esta Condecoración Especial "Franz Tamayo" e invito a los representantes del "Archivo de La Paz" de la Carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, es el Senador proyectista. Vamos a pasar, por favor, hacen su ingreso con los estándares correspondientes, los recibimos con un fuerte aplauso.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Es el Senador proyectista Félix Ajpi Ajpi es quién realiza la Imposición de esta Condecoración Especial "Franz Tamayo" esto de conformidad a lo dispuesto en la atribución 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado concordante con lo previsto en el parágrafo V del artículo 167 de su Reglamento General y los capítulos I y VI del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores. Es por esto que han resuelto otorgar la Condecoración Especial "Franz Tamayo" al "Archivo de La Paz" de la Carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés.

Un merecido reconocimiento por haber realizado servicios meritorios eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia y su actividad pública en materia de la cultura. Gracias. De esta manera es que sea reconocido esta labor tan importante que realizan nuestros hermanos del "Archivo de La Paz" de la Carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés.

A continuación, vamos a seguir con este acto tan importante para la Cámara de Senadores. En esta oportunidad invito a la Primera Vicepresidenta de la Cámara de Senadores, la Senadora Simona Quispe para realizar la imposición de la Condecoración Especial "Franz Tamayo" y también invitamos a los representantes de la Unidad Educativa "Simón Bolívar 2" adelante, por favor, vamos a recibir a nuestros hermanos con un fuerte aplauso, hacen su ingreso con el estandarte correspondiente.

Los recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Esta alta distinción se da en conmemoración a sus 100 años al servicio de la educación, esta Unidad Educativa, ha sido fundada el 24 de julio de 1924 ubicada en el Municipio de La Paz, Provincia Murillo del Departamento de La Paz por haber realizado, servicios, meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia y su actividad pública en materia de educación.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Es la Senadora Simona Quispe Apaza la proyectista, quién realiza la Imposición de esta Condecoración Especial "Franz Tamayo" esto de conformidad a lo dispuesto en la atribución 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado concordante con lo previsto en el parágrafo V del artículo 167 de su Reglamento General y los capítulos I y VI del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores.



Es por eso que se ha resuelto otorgar esta Condecoración Especial "Franz Tamayo" a los representantes de la Unidad Educativa "Simón Bolívar 2" y las fotografías de rigor, las fotografías correspondientes porque se trata de una alta distinción que otorga la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias por su presencia, felicitamos su destacada trayectoria en el ámbito educativo y los despedimos con un fuerte aplauso, por favor.

Invito, por favor, a la Senadora Quispe que se nos honre con la entrega de la Imposición de las condecoraciones.

A continuación, invito a la Unidad Educativa "Chuani A" del Municipio Puerto Mayor de Carabuco adelante, por favor, a los representantes y también lo pedimos a la Senadora que pueda acercarse para recibirlos y pueda realizar la Imposición de esta Condecoración Especial "Franz Tamayo". Los recibimos con un fuerte aplauso a la Unidad Educativa "Chuani A" del Municipio Puerto Mayor de Carabuco. Esta alta distinción se realiza en conmemoración a sus 88 años al servicio de la educación fundada el 23 de abril de 1936 ubicada en el Municipio de Puerto Mayor Carabuco, Provincia Camacho el Departamento de La Paz por haber realizado servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia y por su actividad pública en materia de educación.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Es la Primera Vicepresidenta de la Cámara de Senadores, la Senadora Simona Quispe Apaza, quién realiza la Imposición de esta Condecoración Especial "Franz Tamayo" Esto por la destacada trayectoria en el ámbito educativo, están ahí las fotografías correspondientes porque sin duda se trata de un momento muy especial recibir de parte de nuestras autoridades senatoriales. Agradezco a nuestros hermanos de la Unidad Educativa "Chuani A" del Municipio Puerto Mayor de Carabuco. Gracias, por habernos honrado en esta oportunidad con su presencia.

Solicito, por favor, a la Senadora que nos acompañe para continuar con las condecoraciones. Invito a continuación a la Unidad Educativa "25 de Mayo" del Municipio de La Paz, adelante, por favor, a nuestros hermanos de esta Unidad Educativa, que hacen su ingreso con su estandarte Bienvenidos, un aplauso, por favor.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Son nuestros hermanos de la Unidad Educativa "25 de Mayo" del Municipio de La Paz que reciben esta alta condecoración en conmemoración de los 50 años al servicio de la educación, esta Unidad Educativa, ha sido fundada el 15 de abril de 1974 ubicada en el Municipio de La Paz, Provincia Murillo de nuestro Departamento y reciben esta condecoración por haber realizado servicios meritorios y ambientales al Estado Plurinacional de Bolivia y por su actividad pública en materia de la educación.

Es la Primera Vicepresidenta de la Cámara de Senadores, la que realiza esta Imposición de la Condecoración Especial "Franz Tamayo" acompañada, por supuesto de la Resolución Camaral correspondiente, firmada por nuestras autoridades senatoriales. Es de esta manera que la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia en esta oportunidad reconoce la trayectoria de distintas personalidades e instituciones en distintos ámbitos de nuestra sociedad. Gracias por su participación, ahí están las fotografías correspondientes a tratarse de tan alta distinción que emite la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia. Los despedimos, por favor con un fuerte aplauso.

Agradezco a la Senadora y la invito, por favor, a tomar su lugar en la Testera.

Y a continuación invito, al Senador Leonardo Loza para continuar con esta imposición de condecoraciones. Invito al Senador Miguel Rejas, por favor, a que nos honre con su presencia para realizar la imposición de la Condecoración Especial "Franz Tamayo". Y vamos a invitar a la Unidad Educativa "Romero Pampa A" del Municipio de Santiago de Callapa, la Senadora proyectista es, la Senadora Simona Quispe Apaza.



Invito a pasar, por favor, a nuestros hermanos de la Unidad Educativa "Romero Pampa A" del Municipio de Santiago de Callapa, adelante, hacen su ingreso con el estandarte correspondiente, los recibimos con un fuerte aplauso, por favor, a nuestros hermanos de esta Unidad Educativa.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Es el Senador Miguel Rejas, ¿quién efectúa la Imposición de esta Condecoración "Franz Tamayo" esto se da en conmemoración a sus 84 años de servicio a la educación esta Unidad Educativa ha sido fundada el 15 de agosto de 1940 ubicado en el Municipio de Santiago de Callapa, Provincia Pacajes del Departamento de La Paz por haber realizado servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia y por su actividad pública en materia de educación.

Es el Senador Miguel Rejas quien se hace cargo de la Imposición de esta Condecoración Especial "Franz Tamayo" a nuestros hermanos de esta Unidad Educativa, que no nos honran hoy con su presencia y están las fotografías correspondientes que quedarán como un recuerdo para la posteridad al haber sido honrado con altas distinciones como las que dan esta oportunidad la Cámara de Senadores. Aplausos, por favor. Gracias.

Invito al Senador Ajpi Ajpi que pueda acompañarnos en la Imposición de la Condecoración Especial "Franz Tamayo" asimismo, a los representantes de la Unidad Educativa "Juan Capriles Tarde" del Municipio de El Alto. Adelante, por favor, hace su ingreso con su estandarte. Los recibimos con aplausos.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Ahí están ellos, han llegado desde la ciudad de El Alto para ser reconocidos con esta distinción tan importante que emiten nuestras autoridades senatoriales, esto en conmemoración a sus 66 años al servicio de la educación educativa fundada, el 7 de marzo de 1958 ubicada en el Municipio de El Alto Provincia Murillo del Departamento de La Paz, reciben esta distinción por haber realizado servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia y por su actividad pública en materia de Educación. Ahí está es de esta forma que la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia realiza esta alta distinción a personalidades y diferentes instituciones que han aportado desde distintos campos al desarrollo de nuestro país, tal el caso de nuestros hermanos de esta Unidad Educativa "Juan Capriles Tarde" del Municipio El Alto, tal es el caso que nuestros hermanos de esta Unidad Educativa "Juan Capriles Tarde" del Municipio de El Alto. Es el Senador Félix Ajpi, quién realiza la imposición de esta Condecoración.

Recordemos que la Senadora Simona Quispe Apaza es la proyectista, ahí están nuestros hermanos las fotografías correspondientes. Los despedimos con un fuerte aplauso después de haber reconocido esta forma su destacada trayectoria en el ámbito educativo.

Nosotros vamos a continuar, por favor, con esta condecoración tan importante "Franz Tamayo" recordemos que eso se realiza en el marco de la Constitución Política del Estado vamos. Invito, por favor, al Senador Isidoro Quispe para que pueda entregar esta Condecoración Especial "Franz Tamayo" lo invitamos a pasar y también invitamos a favor ciudadano Julio Adelio Mallea Rada, que pase, quien será reconocido en esta oportunidad por su destacada trayectoria. Lo invitamos, por favor, adelante, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso.

Es el Senador Isidoro Quispe quién va a realizar la Imposición de esta importante condecoración.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Se trata del ciudadano Julio Adelio Mallea Rada, abogado docente universitario en Mérito, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Rector Interino de la Universidad Mayor de San Andrés, Fundador y Director del Derecho de las Naciones Originarias de la Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, era luchado por los derechos humanos y los derechos de las naciones



y los pueblos indígenas originarios campesinos en el ámbito nacional e internacional, y es que la Cámara de Senadores ha resuelto entregarle esta alta distinción por haber realizado servicios meritorios e inminentes al Estado Plurinacional de Bolivia y por su actividad pública en materia de educación. De esta forma es que se está reconociendo la destacada trayectoria del ciudadano, Julio Adelio Mallea Rada, abogado y docente universitario y su carrera y su trayectoria es reconocida en esta oportunidad por la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia, la Senadora proyectista es la Senadora a Simona Quispe Apaza Primera Vicepresidenta. Gracias.

Gracias, al Senador Isidoro Quispe por acompañarnos en esta condecoración. Las fotografías correspondientes con nuestro hermano Senador Félix Ajpi. Por supuesto al tratarse de una persona muy reconocida en nuestra sociedad en el ámbito del Derecho y en el ámbito de la docencia, agradecemos su participación, vamos a despedimos, por favor, con un fuerte aplauso.

Vamos a continuar con el programa a continuación invito al Senador Misdrael Mamani a que pase para honrarnos con esta Imposición de la Condecoración Especial "Franz Tamayo". Asimismo, invitamos, por favor a los representantes de la Unidad Educativa "San Antonio Fe y Alegría" del Municipio de La Paz que hacen su ingreso con el estandarte correspondiente de su Unidad Educativa.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: El Senador Misdrael Mamani es que realiza en este momento la condecoración, ahí están nuestros hermanos de la Unidad Educativa "San Antonio Fe y Alegría" del Municipio de La Paz, nuestro hermano Misdrael Mamani Arenas es quién hace la entrega de esta Condecoración Especial "Franz Tamayo".

Esta distinción, se realiza en conmemoración a sus 54 años al servicio de la educación fundada el 7 de marzo de 1970 ubicada en el Municipio de la ciudad de La Paz, Provincia Murillo del Departamento de La Paz, realizamos esta distinción para haber realizado servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia por su actividad pública en materia de educación. Es de esta forma que se reconoce la destacada trayectoria la labor y el aporte a la sociedad desde el ámbito educativo a la Unidad Educativa "San Antonio Fe y Alegría" del Municipio de La Paz. Es nuestro hermano Senador Misdrael Arenas quién realiza esta Condecoración Especial "Franz Tamayo". Agradezco a nuestro hermano Senador, por favor. Gracias.

Es de esa forma que nosotros continuamos con este acto tan especial de la entrega de Condecoración Especial "Franz Tamayo" invitamos, por favor, a la Senadora Simona Quispe Apaza Primera Vicepresidenta de la Cámara de Senadores para que realice la imposición de esta condecoración vamos a invitar la pasar de la misma forma invitamos a los representantes de la Unidad Educativa, "José Ballivián" del Municipio de Viacha, por favor, que hacen su ingreso con su estandarte, vamos a recibir a nuestros de esta Unidad Educativa con un fuerte aplauso, por favor, ellos están siendo reconocidos en esta oportunidad, los saludamos.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Ahí está, esto se realiza en conmemoración a sus 68 años al servicio a la educación, esta Unidad Educativa fue fundada el 5 de marzo de 1956 ubicada en el Municipio de Viacha, Provincia del Departamento de La Paz por haber realizado servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia y por su actividad pública en materia de educación. Es de esta forma que se reconoce el trabajo y el aporte a la sociedad de la Unidad Educativa "José Ballivián" del Municipio de Viacha.

Es otra forma que se reconoce la trayectoria del aporte en el ámbito educativo de nuestros hermanos de esta Unidad Educativa, vamos a despedirlos con un fuerte aplauso, y continuamos nosotros con la entrega de esta Condecoración Especial "Franz Tamayo".



Invito nuevamente, por favor, al Senador Isidoro Quispe para que realice la Imposición de esta Condecoración Especial "Franz Tamayo". Invito también, al ciudadano José Iván Castellón Quiroga pase, por favor, y también a nuestro hermano Senador Félix Ajpi, por favor, para que realice la Imposición de esta Condecoración Especial "Franz Tamayo". Reiteramos, se va a reconocer el trabajo la trayectoria del ciudadano José Iván Castellón Quiroga ahí está recibiendo el saludo de nuestra autoridad senatorial y por supuesto la condecoración respectiva.

Recordemos que el ciudadano por José Iván Castellón Quiroga escritor artista plástico y sociólogo. Asimismo, obtuvo varios premios en pintura llevando la cultura boliviana en alto a nivel internacional y es por eso que se ha resuelto entregarle esta condecoración por haber realizado servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia y por su actividad pública en material de la cultura, es de esta forma que se reconoce la destacada trayectoria del ciudadano José Iván Castellón Quiroga. La Senadora proyectista es la Primera Vicepresidenta de la Cámara de Senadores, la Senadora Simona Quispe Apaza.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Ahí está recibido esta condecoración de manos de nuestro hermano Senador Félix Ajpi Ajpi, a quién le agradecemos su participación, ahí está también el saludo a nuestras autoridades senatoriales.

A continuación invito, por favor, a nuestra hermana Senadora Trinidad Rocha Robles para que nos honre con la imposición esta Condecoración Especial "Franz Tamayo" y también vamos a pedirles a los representantes de la Unidad Educativa "Arthur Posnansky" del Municipio de Tiawanacu para que puedan hacerse presentes, vamos a invitar –reitero- a la Senadora Trinidad Rocha Robles para que realice la Imposición de esta Condecoración Especial "Franz Tamayo" recibimos mientras tanto con un fuerte aplauso a los representantes de la Unidad Educativa "Arthur Posnansky" del Municipio de Tiawanacu están ellos ahí y prestos para recibir esta distinción tan importante que realiza la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia en esta oportunidad reconociendo el trabajo y la destacada trayectoria de personajes y personalidades, además de instituciones. La Senadora Trinidad Rocha, es la que va a realizar la Imposición de la Condecoración Especial "Franz Tamayo" en esta oportunidad

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Esta distinción se realiza en conmemoración a sus 56 años al servicio de la educación; esta Unidad Educativa ha sido fundada, el 12 de abril de 1968 ubicada en el Municipio de Tiahuanaco, Provincia Ingavi del Departamento de La Paz reciben esta Condecoración Especial "Franz Tamayo" por haber realizado servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia, y por su actividad pública en materia de educación. La Senadora proyectista es la Senadora Simona Quispe Apaza y quién entregó esta Condecoración Especial "Franz Tamayo", es nuestra hermana Senadora Trinidad Rocha. Les damos un fuerte aplauso, a nuestros hermanos de la Unidad Educativa "Arthur Posnansky" del Municipio de Tiawanacu, que fueron reconocidos y distinguidos en esta jornada.

A continuación, vamos a invito, por favor, a la Senadora Silvia Salame Farjat para que sea la encargada de realizar la imposición correspondiente de la Condecoración. Especial "Franz Tamayo" y de la misma forma por favor, invitamos a los representantes de la Fundación Privada de Fieles "Observatorio San Calixto" – "OSC", por favor los invitamos a pasar para recibir la Condecoración Especial Franz Tamayo los recibimos con un fuerte aplauso.

Reiteramos que la Senadora proyectista es la Senadora Corina Ferreira Domínguez y quién hace la entrega de esta importante condecoración es la Senadora Silvia Salame Farjat.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-



Maestra de Ceremonia: Está distinción, se la hace de conformidad a lo dispuesto en la atribución 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado concordante con lo previsto en el párrafo V del artículo 167 de su Reglamento General y los capítulos I y VI del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores. Es este reconocimiento a tan importante labor que realiza en beneficio de nuestro país. Ahí están las fotografías correspondientes, de esta entrega de esta condecoración tan importante una de las más altas distinciones que entrega la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias. Ahí está también el saludo a nuestras autoridades senatoriales a los miembros de la Directiva en esta oportunidad en que se ha destacado se ha reconocido. Trabajo que ellos realizan. Ahí está entonces nuestro reconocimiento a la Fundación Privada de Fieles "Observatorio San Calixto" – "OSC", por haber realizado servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia y su actividad pública en materia de la ciencia. Gracias. Los despedimos con un fuerte aplauso.

Invito al Senador Pedro Benjamín Vargas y al Presidente de la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia, Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, para que no son honren en esta Imposición de Condecoración Especial "Franz Tamayo" los invitamos a pasar, por favor.

La Senadora proyectista es la Senadora María Vania Rocha Muñoz, invitamos también a la Asociación de Fútbol Oruro (AFO) del Departamento de Oruro, por favor, adelante, ellos van a hacer su ingreso con el estandarte. Los recibimos con un fuerte aplauso, por favor, está acompañado del Presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, nos sentimos muy honrados de tenerlos en este Hemiciclo.

Es de esta manera que se realiza esta importante Condecoración Especial "Franz Tamayo", de conformidad a lo dispuesto en la atribución 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado concordante con lo previsto en el párrafo V del artículo 167 de su Reglamento General y los capítulos I y VI del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Ahí están entonces nuestros hermanos de la Asociación de Fútbol Oruro (AFO) acompañados además de una autoridad muy importante dentro del fútbol boliviano, el Presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, quiénes están siendo distinguidos por el Presidente de la Cámara de Senadores y el Senador Pedro Benjamín Vargas. Está distinción se da a esta Institución tan importante por haber realizado servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia y su actividad pública en materia del deporte. Gracias. Los despedimos con un fuerte aplauso.

Invito, por favor, en el marco de esta Imposición de condecoraciones tan importantes, vamos a invitar a la Senadora Silvia Salame, para que pueda realizar la Imposición esta Condecoración Especial "Franz Tamayo", la Senadora proyectista es la Senadora María Rocha Muñoz. Invito a pasar a la Fraternidad Morenada "Central Oruro" del Departamento de Oruro, adelante, por favor, fuerte el aplauso una fraternidad con tantos años de trayectoria que sin duda ha llevado el nombre de nuestro país a nivel internacional porque es muy reconocida, han participado en el Carnaval de Oruro en diferentes festividades.

Agradecemos su presencia y el reconocimiento por parte de la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia es la Senadora Silvia Salame Farjat la delegada de imponer esta Condecoración Especial de la Fraternidad Morenada "Central Oruro" en esta oportunidad con su presencia. Es la Senadora María Vania Rocha Muñoz la Senadora proyectista de esta importante distinción.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Es la Senadora Salame quién realiza la imposición de la Condecoración Especial "Franz Tamayo", lo reiteremos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 170 de la Constitución Política del Estado, la Fraternidad Morenada "Central Oruro" donde en el Departamento de Oruro ha realizado servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia y su actividad pública en materia de la cultura y son reconocidos en esta oportunidad. Los despedimos con un fuerte aplauso, por favor.



Solicito a nuestro hermano Senador Porfirio Menacho, quién es delegado de realizar la Imposición de la Condecoración Especial "Franz Tamayo". Invito a los representantes de la Unidad Educativa "Bichito de Luz Nuestra Señora de Itatí" que ya se encuentran con nosotros, hacen su ingreso con el estandarte correspondiente adelante. Los recibimos con un fuerte aplauso a los representantes de la Unidad Educativa "Bichito de Luz Nuestra Señora de Itatí" que en esta oportunidad nos honra con su presencia y justamente eso se debe al reconocimiento que realiza la Cámara de Senadores en esta oportunidad a su destacada trayectoria en el ámbito educativo.

Es nuestro hermano Senador Porfirio Menacho, quién va a realizar la Imposición de la Condecoración Especial "Franz Tamayo" esto en el marco a lo dispuesto en la atribución 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado concordante con lo previsto en el párrafo V del artículo 167 de su Reglamento General y los capítulos I y VI del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores. Por eso que el Pleno de la Cámara de Senadores y ha decretado resolver en realidad y otorgar la Condecoración Especial "Franz Tamayo" a esta importante Unidad Educativa de la ciudad de La Paz nos referimos a la Unidad Educativa "Bichito de Luz Nuestra Señora de Itatí" recordemos que la Senadora proyectista es la Senadora María Vania Rocha Muñoz.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Ahí están las fotografías correspondientes que quedan como recuerdo para la posteridad al haber recibido tan alta distinción de parte de nuestras autoridades senatoriales, Le agradezco al Senador Porfirio Menacho por haber sido el comisionado de imponer esta Condecoración Especial "Franz Tamayo".

Invito a continuación al Senador Pedro Benjamín Vargas, por favor, que va a ser el delegado de la Imposición de esta Condecoración Especial "Franz Tamayo" el proyectista también de esta alta distinción a esta Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz "B" del Municipio de Villazón, que ya se encuentra con nosotros y atento ingreso con su respectivo estandarte. Adelante por favor hermano Senador Pedro Benjamín Vargas para realizar esta importante Condecoración Especial "Franz Tamayo" ahí están nuestros hermanos representantes de esta Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz "B" del Municipio de Villazón, reiteramos es el Senador Pedro Benjamín Vargas el proyectista y es quién realizar la imposición de la Condecoración Especial "Franz Tamayo".

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Es de esta forma que la Cámara de Senadores en esta jornada tan especial reconoce la destacada trayectoria de personalidades e instituciones en diferentes ámbitos de la sociedad que aportan de gran manera al desarrollo de nuestro país

Tal es el caso de esta Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz "B" del Municipio de Villazón, que recibe esta condecoración tan importante de manos del Senador Pedro Benjamín Vargas proyectista. Los aplausos, por favor. Gracias.

Le pido al Senador Vargas, continuar ayudándonos con las condecoraciones. De la misma forma invitamos al Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, por favor, adelante, para realizar la entrega de esta alta distinción a la Unidad Educativa "Mariscal Sucre Primaria" de la ciudad de Oruro, a quienes voy a invitar a pasar, por favor, están con el estandarte.

Invito nuevamente al Senador Rubén Gutiérrez para que realice la imposición de esta importante condecoración. Ahí está lo reiteramos, es una oportunidad muy importante para nuestras autoridades senatoriales, porque se está reconociendo la destacada trayectoria de diferentes instituciones en distintos ámbitos, en este caso en el ámbito educativo.



Lo reiteramos: De conformidad a lo dispuesto en atribución séptima del artículo 160 de la Constitución Política del Estado desde esta manera que el Senador Rubén Gutiérrez realiza la Imposición de esta Condecoración Especial "Franz Tamayo" es de esta manera que la Cámara de Senadores se viste de gala para reconocer, recibir, distinguir además el trabajo, la trayectoria de diferentes personalidades e instituciones que aportan de gran manera al desarrollo de nuestro país.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Está distinción, se da por haber realizado Servicios meritorios eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia y su actividad pública en materia de educación y es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores a los veinte cinco días del mes de octubre del año 2024. Gracias.

Continuamos nosotros con este programa especial relacionado a la Imposición de condecoraciones. A continuación, me permito invitar, por favor al Senador William Torres Tordoya para que realice la Imposición está Condecoración Especial "Franz Tamayo" de la misma forma invitamos a nuestros hermanos de la Unidad Educativa "Mario Flores" de la ciudad de Oruro, que hacen ya su ingreso con el estandarte. Los recibimos con un fuerte aplauso.

La Senadora Lindaaura Rasguido Mejía es la proyectista. Y quién es el encargado de realizar e imponer esta Condecoración Especial "Franz Tamayo" es el Senador William Torrez y ahí están los representantes de la Unidad Educativa "Mario Flores" de la ciudad de Oruro, está distinción, se da a lo dispuesto en la atribución 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado concordante con lo previsto en el párrafo V del artículo 167 de su Reglamento General y los capítulos I y VI del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores, es de esta forma que se realiza este reconocimiento a esta Unidad Educativa de la ciudad de Oruro, por su aporte significativo en el ámbito de la educación, es de esta forma que la Cámara de Senadores reconoce y destaca su amplia, trayectoria en el ámbito educativo.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Lo reiteramos es nuestro hermano Senador William Torres Tordoya, quién realiza la imposición de esta Condecoración Especial "Franz Tamayo". Ahí está fuertes los aplausos, por favor para nuestros hermanos que vienen desde el Departamento de Oruro. Recordándote hasta la Senadora Lindaaura Rasguido Mejía y las fotografías de rigor que no pueden faltar al tratarse de un momento tan especial en el que se distingue y se reconoce la trayectoria de diferentes instituciones Gracias. Les agradecemos su presencia.

Invito a continuación a la Senador Misdrael Mamani, por favor, para que pueda realizar la Imposición de la Condecoración Especial "Franz Tamayo" en esta oportunidad a la Unidad Educativa "Francisco Fajardo" de la ciudad de Oruro que también ya se encuentran con nosotros y van a ser reconocidos en esta oportunidad. Hacen su ingreso en este momento con el estandarte correspondiente, la Senadora proyectista es la Senadora Lindaaura Rasguido Mejía. Ahí está nuestro hermano Senador Israel Mamani Arenas quién va a realizar la Imposición de Condecoración Especial "Franz Tamayo"

Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Es de esta forma que la Cámara de Senadores resuelve otorgar está Condecoración Especial "Franz Tamayo" a la Unidad Educativa "Francisco Fajardo" de la ciudad de Oruro por haber realizado servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia y su actividad pública en materia de educación. Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores a los veinte cinco días del mes de octubre del año dos mil veinte cuatro. Ahí se está reconociéndose el trabajo y la amplia trayectoria en el ámbito educativo de los hermanos de esta Unidad Educativa "Francisco Fajardo" de la ciudad de Oruro, las fotografías correspondientes acompañados de nuestra autoridad senatorial Senador Mamani Arenas que está saludando a los estudiantes, y a la representante esta unidad educativa Francisco Fajardo de la ciudad de Oruro, Gracias, agradecemos su presencia y los desayunos con un fuerte aplauso.



Invito a continuación a nuestro hermano Senador Leonardo Loza por favor, para que realice la Imposición de esta Condecoración "Especial Franz Tamayo", de la misma forma invitamos a la Unidad Educativa "Carmela Cerruto 2" de la ciudad de Oruro. La Senadora Lindaaura Rasguido Mejía es la proyectista.

Ahí están nuestros hermanos de la Unidad Educativa "Carmela Cerruto 2" de la ciudad de Oruro, que hacen ya su ingreso con el estandarte y los recibimos con un fuerte aplauso.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Es el Senador Leonardo Loza quién realiza la Imposición de esta importante Condecoración "Franz Tamayo". Esto se da en el marco de que ellos han realizado servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia como entidad pública en materia de Educación, es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil veinte cuatro.

Fuerte el aplauso por favor, para la Unidad Educativa "Francisco Fajardo de la ciudad de Oruro. Agradezco al Leonardo Loza por su participación y nosotros vamos a continuar en el marco de esta entrega de las condecoraciones especiales "Franz Tamayo" queremos agradecer a todos su presencia y la paciencia que tienen.

Invicto a la Senadora Lindaaura Rasguido Mejía apersonarse a la parte central porque vamos a hacer la invitación también a la Unidad Educativa "Rodolfo Soria Galvarro" de la Ciudad de Oruro, adelante, por favor a nuestros hermanos que vienen desde esta región tan bonita de nuestro país y vamos a recibirlos como corresponde con un fuerte aplauso, ellos también ingresan con su estandarte.

Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Ahí está la Senadora Lindaaura Rasguido Mejía la proyectista de esta distinción y quién tiene el honor de recibir a estas personas que sin duda han aportado a esta parte de nuestra sociedad en el ámbito educativo y destacamos valoramos y reconocemos su trayectoria.

Es de esta forma que nosotros destacamos el trabajo realizado por la Unidad Educativa "Rodolfo Soria Galvarro" del Municipio de Oruro y la Provincia Cercado de este Departamento por haber realizado los servicios meritorios e inminentes al Estado Plurinacional de Bolivia y su actividad pública en materia de educación.

Ahí estaba. Tenemos las palabras de una pequeñita, la vamos a escuchar, por favor.

-Intervención de la Alumna de la Unidad Educativa-

Buenos días distinguidas autoridades del Senado. Buenos días Directora Buenos, días queridas profesoras.

Hoy me siento muy feliz y honrada para representar a mi kínder Rodolfo Soria Galvarro del Departamento de Oruro, para expresar mi más sincero agradecimiento al Senado Nacional por este reconocimiento tan especial de los 117 años al servicio de la educación inicial, este reconocimiento ocupará un lugar especial en nuestro kínder. Gracias.

Maestra de Ceremonia: Sin duda la ternura de nuestros niños que son el futuro de nuestro país. Agradecemos las palabras de esta pequeñita que nos ha alegrado la jornada sin lugar a dudas. Gracias a los representantes de la Unidad Educativa Rodolfo "Soria Galvarro de la ciudad de Oruro", La Senadora Lindaaura Rasguido Mejía es la proyectista. Las fotografías correspondientes en el marco de esta Condecoración Especial "Franz Tamayo" que recordemos se realiza de conformidad a lo dispuesto en la atribución 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado concordante con lo previsto en el parágrafo V del artículo 167 de su Reglamento General y los capítulos I y VI del Reglamento de Condecoraciones de



la Cámara de Senadores. Ahí está el agradecimiento a esta niña que ha deleitado a nuestras autoridades senatoriales con palabras de agradecimiento tan bonitas.

Continuamos e invito a pasar adelante, por favor a este distinguido profesor que, en esta oportunidad va a ser reconocido por la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia, lo recibimos con un fuerte aplauso, es la Senadora proyectista la Senadora Lindaura Rasguido Mejía la representante que realizó la Imposición de la Condecoración "Franz Tamayo".

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: De esta forma es que la Cámara de Senadores reconoce valora destaca el trabajo de diferentes personalidades e instituciones en distintos ámbitos de nuestra sociedad, este el reconocimiento para el profesor Eliodoro Nina Chipana, a quién agradecemos su presencia y en esta oportunidad su destaca damos trayectoria a lo largo de muchos años por haber realizado los servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia y su actividad pública en materia de educación musical y cultural. Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores a los veinte cinco días del mes de octubre de dos mil veinticuatro. Gracias, al profesor Eliodoro Nina Chipana por su aporte al desarrollo de nuestro país. Es la Senadora Lindaura Rasguido Mejía la proyectista, quién ha realizado la Imposición de esta Condecoración Especial "Franz Tamayo" y la agradezco.

Invito al Senador Félix Ajpi, quién va a ser el encargado en esta oportunidad de realizar la Imposición de la Condecoración "Franz Tamayo" esta vez a nuestros hermanos representantes de la Unidad Educativa "Ricardo Cruz N° 1" del Centro Minero de de Colheita, por favor, los invitamos a pasar. El Senador Hilarión Mamani Navarro es el proyectista y hace la Imposición de esta condecoración nuestro hermano Senador Félix Ajpi.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Ahí están, los recibimos con un fuerte aplauso, por favor, y ya estás en tu ingreso con el estandarte correspondiente para recibir esta Condecoración Especial "Franz Tamayo" que lo reiteramos se realiza de conformidad a lo dispuesto en la atribución 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado concordante con lo previsto en el parágrafo V del artículo 167 de su Reglamento General y los capítulos I y VI del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores. Es por eso que el Pleno de la Cámara de Senadores a resuelto otorgar esta Condecoración Especial "Franz Tamayo" a los representantes de la Unidad Educativa "Ricardo Cruz N° 1" del Centro Minero de Colheita.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Es el Senador Félix Ajpi es quién realiza la Imposición de esta condecoración. ahí está, el niño también recibiendo este saludo de nuestra autoridad senatorial en este día tan importante en el que reconocemos el trabajo y el aporte de diferentes instituciones y personalidades para el desarrollo de nuestro país. Ahí están las fotografías correspondientes, que lo decíamos, no pueden faltar al tratarse una distinción tan alta que es emitida por la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a despedirlos con un fuerte aplauso. Me dicen que el niño quiere sacarse una foto con el Presidente de la Cámara de Senadores, nuestro hermano el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, quién ya se apersona también para esta fotografía.

Son los recuerdos que quedan en la posteridad en una ocasión tan importante y en la que reiteramos la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia se viste de gala y son los pequeñitos justamente estos niños que son el futuro de nuestro país que también dicen presente en esta oportunidad donde distinguimos y reconocemos el trabajo diferentes instituciones y personalidades importante tener la presencia de ellos que más adelante seguramente estarán a cargo de llevar las riendas de nuestro país fuerte el aplauso, por favor. Agradezco a nuestras autoridades senatoriales y a nuestro hermano Senador



Andrónico Rodríguez Ledezma e invito al Senador Félix Ajpi Ajpi que nos acompañe en la entrega de la próxima condecoración.

Invito a la Unidad Educativa "Ricardo Cruz N° 2" del Centro Minero de Caracota. El Senador Hilarión Mamani Navarro es el proyectista. Ellos hacen su ingreso con su estandarte. los recibimos con un fuerte aplauso.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Es el Senador Félix Ajpi Ajpi que es el delegado de realizar la Imposición de esta importante Condecoración "Franz Tamayo" por haber realizado servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia y su actividad pública en materia de educación musical y cultural está Resolución es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores a los veinte cinco días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro años.

De esta manera se reconoce su trabajo la destacada trayectoria en el ámbito educativo de nuestros hermanos de esta Unidad Educativa, que reciben este reconocimiento de manos del Senador Félix Ajpi Ajpi. Ahí están también las fotografías que no pueden faltar al tratarse de tan alta distinción que se otorga por nuestras autoridades senatoriales. Recordemos que el Senador proyectista es el Senador Hilarión Mamani Navarro. Despedimos a nuestros compañeros que han sido distinguidos por su amplia trayectoria en esta oportunidad al ámbito educativo. Gracias por ese aporte al ámbito educativo y al desarrollo por ende de nuestro país. Los despedimos con un fuerte aplauso el saludo también a nuestras autoridades de la Directiva.

Me permito invitar a continuación al Senador Porfirio Menacho, por favor, para que nos honre con la Imposición de la Condecoración Especial "Franz Tamayo" invitamos también a los representantes de la Unidad Educativa "Óscar Únzaga de la Vega", del Departamento de Potosí y los recibimos con un fuerte aplauso bienvenidos hermanos desde Potos. La Senadora proyectista Senadora Daly Santa María Aguirre quien también se apersona. Gracias Senadora, la invitamos, por favor a realizar esta imposición de una condecoración tan importante las altas distinciones que emite la Cámara de Senadores.

Aquí están entonces nuestros hermanos de esta Unidad Educativa "Óscar Únzaga de la Vega" del Departamento de Potosí, han llegado ellos desde esta región de nuestro país justamente para recibir esta importante distinción que se da por el Pleno de la Cámara de Senadores de conformidad a lo dispuesto en la atribución 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado concordante con lo previsto en el parágrafo V del artículo 167 de su Reglamento General y los capítulos I y VI del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Es de esta manera que reconocemos el trabajo de la Unidad Educativa "Óscar Únzaga de la Vega" del Departamento de Potosí nuestras autoridades senatoriales el Senador Porfirio Menacho y la Senadora proyectista Daly Santa María Aguirre, son los delegados de la Imposición de la Condecoración Especial "Franz Tamayo".

De esta manera la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia ha resuelto otorgar esta alta distinción a mis nuestros hermanos por su aporte, su merecido reconocimiento, a la labor que realizan en el ámbito educativo. Les agradecemos mucho su presencia y el haber estado con nosotros honrarnos, por supuesto con su participación aquí en esta reunión en la que hemos congregado a varias instituciones, a varias personalidades para reconocer tu trabajo y el aporte a nuestra sociedad.

Están invitando también a nuestro hermano Senador Andrónico Rodríguez Ledezma Presidente de la Cámara de Senadores para la entrega de presentes de esta región de nuestro país desde Potosí. Ahí está nuestro hermano Andrónico Rodríguez recibiendo estos presentes de parte de nuestros hermanos del Departamento de Potosí, quienes saludaran al Presidente Rodríguez. También estos presentes para nuestra hermana la



Senadora Daly Santa María qué es la proyectista de esta importante distinción. Agradecemos el cariño que tienen nuestros hermanos del Departamento de Potosí a nuestras autoridades senatoriales. Un fuerte aplauso. Gracias.

El agradecimiento el saludo del Presidente de la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia, Senador Andrónico Rodríguez Ledezma y también de nuestra hermana a Senadora Daly Santa María, la Senadora proyectista de esta importante distinción y el saludo también a nuestras autoridades notariales de la Directiva. Gracias hermanos y un gusto tenerlos aquí recibirlos en esta oportunidad en la que reconocemos valoramos y destacamos esta trayectoria que tiene esta Unidad Educativa aportando desde su espacio, desde su Departamento al desarrollo de nuestro país. Están las fotografías correspondientes, agradecerles y los despedimos a los hermanos con un fuerte aplauso, por favor.

Gracias de esta forma que les pedimos a nuestros hermanos de esta Unidad Educativa, Nosotros continuamos con el programa especial. Ahí se toman una fotografía con el Presidente de la Cámara de Senadores, y son recuerdos que quedan para la posteridad. Ahí está es el cariño, es el cariño de nuestros hermanos del Departamento de Potosí que han llegado hasta la sede de Gobierno para en esta oportunidad ser reconocidos por la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias, hermanos.

Invito a la Senadora Silvia Salame Farjat, quién hará la entrega de la Imposición de esta Condecoración Especial "Franz Tamayo" la invitamos, de la misma manera invito a la Daly Santa María Aguirre para realizar la entrega correspondiente esta vez a la Unidad Educativa "Núcleo Tecnológico Productivo Rafael Bustillo Uncía" del Municipio de Uncía, Provincia Rafael Bustillo del Departamento de Potosí, nosotros vamos a pasar, por favor, su representante, los vamos a recibir con un fuerte aplauso.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Franz Tamayo"-

Maestra de Ceremonia: Es la Senadora Silvia Salame la que realiza la Imposición de esta condecoración tan importante, Condecoración Especial "Franz Tamayo", esto en el marco de conformidad a lo dispuesto en la atribución 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado concordante con lo previsto en el parágrafo V del artículo 167 de su Reglamento General y los capítulos I y VI del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores, es por eso que se resuelve otorgar esta Condecoración Especial "Franz Tamayo" y están las fotografías correspondientes. Saludamos la presencia de nuestra hermana que en esta oportunidad está siendo distinguida a los reclamos de las altas distinciones que otorga la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia.

Agradecemos a nuestras autoridades senatoriales que han sido las encargadas de imponer esta condecoración y despedimos a los representantes de la Unidad Educativa "Núcleo Tecnológico Productivo Rafael Bustillo Uncía" del Municipio de Uncía, Provincia Rafael Bustillo del Departamento de Potosí.

Vamos a continuamos por favor en el marco de este Programa Especial de Condecoración Especial "Franz Tamayo".

Invitamos a nuestro hermano Senador Porfirio Menacho, por favor, quién realizará la Imposición de la Condecoración Especial "Franz Tamayo" a las Hermanas de las Escuelas Cristianas, que ya se encuentran con nosotros adelante, por favor, hacen su ingreso en esta oportunidad las Hermanas de las Escuelas Cristianas, que van a ser reconocidas en esta jornada, la Senadora María Vania Rocha Muñoz es la proyectista. Las recibimos con un aplauso.

Aquí está, por favor, reconocemos el trabajo que realizan las Hermanas de las Escuelas Cristianas, la Senadora proyectista es la Senadora María Vania Rocha Muñoz, es nuestro hermano Senador Porfirio Menacho, quién realiza la Imposición de esta Condecoración Especial "Franz Tamayo" lo reiteramos de conformidad a lo dispuesto en la atribución 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado concordante con lo previsto en el parágrafo V del artículo 167 de su Reglamento General y los capítulos I y VI del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores, de esta forma que la Cámara de



Senadores reconoce y destaca el trabajo de las Hermanas de las Escuelas Cristianas, la Senadora proyectista la Senadora María Vania Rocha Muñoz. Gracias, por su presencia su participación en esta oportunidad en la que la Cámara de Senadores destaca distingue reconoce el trabajo de diferencias instituciones y personalidades y su aporte al desarrollo de nuestro país.

Hemos concluido ya con la Condecoración Especial "Franz Tamayo" vamos a dar lugar a la Imposición de Condecoración Especial "Símbolos Patrios". Y por eso me voy a permitir invitar a la Senadora Lindaure Rasguido Mejía proyectista, por favor, apersonarse al centro del Hemiciclo y de la misma forma vamos a invitar a los representantes de la Escuela de Formación de Maestros de "Warisata", quienes nos honran con su presencia en esta oportunidad. Los invitamos a pasar, por favor, están ya nuestros hermanos Aquí con nosotros se aprestan a su ingreso a nuestro Hemiciclo, y los recibimos con un fuerte aplauso, bienvenidos.

Queremos destacar que la Escuela Ayllu "Warisata" es una institución emblemática en Bolivia y en toda América Latina fundada el 2 de agosto del 1931 como un proyecto educativo revolucionario, se convirtió en un modelo de educación comunitaria y liberadora desde sus inicios ha estado comprometida con la educación integral de las comunidades indígenas, promoviendo el valor de igualdad, justicia social y autonomía. Es importante destacar esto al tratarse de una institución emblemática en nuestro país y en toda América Latina -lo reiteramos- fundada el 2 de agosto 1931 como proyecto educativo revolucionario que se convirtió en un modelo de educación comunitaria liberadora que importante desde sus inicios ha estado comprometida con la educación integral de las comunidades indígenas, promoviendo valores, igualdad, justicia social y autonomía es de esta forma que hemos destacado el trabajo de la Escuela de Formación de Maestros de "Warisata".

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Símbolos Patrios"-

Maestra de Ceremonia: Es la Senadora Lindaure Rasguido Mejía que realiza la Imposición de esta Condecoración Especial "Símbolos Patrios", que por supuesto también se da de conformidad a lo dispuesto en la atribución 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado concordante con lo previsto en el parágrafo V del artículo 167 de su Reglamento General y los capítulos I y VI del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores. Ahí está el saludo también a nuestras autoridades senatoriales. Gracias a la Senadora Lindaure Rasguido Mejía quien es la proyectista. Los invito a tomar sus respectivos lugares, por favor.

Continuamos con la Imposición de la Condecoración Especial "Símbolos Patrios" es por eso que invitamos a la Primera Vicepresidenta de la Cámara de Senadores, la Senadora Simona Quispe Apaza quién será la que realice la Imposición de esta Condecoración Especial "Símbolos Patrios" y de la misma forma invito, por favor, al Presidente de la Cámara de Senadores, el hermano Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, quién también va a estar a cargo de la imposición de esta Condecoración Especial "Símbolos Patrios". Asimismo, invito, por favor, a la ciudadana Isabel Domínguez Meneces, quién va a ser reconocida en esta oportunidad, bienvenida, hermana adelante, por favor, la recibimos con un fuerte aplauso, la Senadora proyectista la Primera Vicepresidenta la Cámara de Senadores, la Senadora Simona Quispe Apaza acompañada del Presidente la Cámara de Senadores, nuestro hermano Andrónico Rodríguez Ledezma, quiénes son los que impondrán la Imposición de Condecoración Especial "Símbolos Patrios" a nuestra hermana Isabel Domínguez Meneces.

Recordemos que esta distinción se entrega de conformidad a lo dispuesto en la atribución 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado concordante con lo previsto en el parágrafo V del artículo 167 de su Reglamento General y los capítulos I y VI del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Símbolos Patrios"-

Maestra de Ceremonia: De esta manera en la que la Cámara de Senadores distingue, reconoce valora el trabajo y la destacada trayectoria de instituciones y de personalidades como en el caso de nuestra hermana Isabel Domínguez Meneces quién está siendo reconocida y distinguida por la Cámara de Senadores a través



de la Imposición de la Condecoración Especial "Símbolos Patrios", la Senadora proyectista es la Primera Vicepresidenta de la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia, estamos hablando de la Senadora Simona Quispe Apaza.

Los a despedir a nuestra hermana con un fuerte aplauso y continuamos, por favor, con este programa especial. Hemos concluido de esa forma de la Imposición de la Condecoración Especiales "Símbolos, Patrios".

A continuación, tenemos de Imposición de la Condecoración Especial "Ana María Romero de Campero", es por eso que me permito invitar al Senador Leonardo Loza por favor, Senador proyectista que va a realizar la imposición de esta importante condecoración.

Y así mismo invitamos a la ciudadana Antonia Rodríguez Medrano, quién va a ser distinguida en esta jornada con la Imposición de la Condecoración Especial "Ana María Romero de Campero", la saludamos y la recibimos con un fuerte aplauso, por favor, Antonia Rodríguez Medrano ya se encuentra con nosotros, bienvenida a nuestra hermana con una larga trayectoria a nivel político, a nivel sindical, representante de los pueblos indígenas originarios, quién recibe en esta oportunidad la Condecoración Especial "Ana María Romero de Campero", de manos del Senador proyectista Leonardo Loza ahí está fuerte el aplauso, por favor, es de esta forma que la Cámara de Senadores reconoce la destacada trayectoria de la ciudadana Antonia Rodríguez Medrano.

-Imposición de la medalla, Condecoración Especial "Ana María Romero de Campero"-

Maestra de Ceremonia: Lo reiteramos de conformidad a lo dispuesto en la atribución 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado concordante con lo previsto en el parágrafo V del artículo 167 de su Reglamento General y los capítulos I y VI del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores.

Gracias, a nuestra hermana Antonio Rodríguez Medrano, una persona muy conocida de nuestra sociedad, sin lugar a dudas muy importante para diferentes sectores de nuestro querido país de Bolivia.

Aquí está también la Senadora con algunos presentes para nuestras autoridades senatoriales, ahí está también su saludo al Presidente la Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez y su respectivo presente. Agradecidos por ese cariño de nuestra hermana Antonia Rodríguez Medrano con el saludo correspondiente y el presente para nuestras autoridades senatoriales. Gracias.

Está acompañada de una pequeña que en esta oportunidad la honra también seguramente una persona muy especial para ella, en una jornada tan importante en la que distinguimos, reconocemos y destacamos el trabajo de personalidades e instituciones en distintos ámbitos de nuestra sociedad. Gracias. Ahí está el cariño también para nuestras autoridades senatoriales que son miembros de la Directiva. Gracias a la ciudadana Antonio Rodríguez Medrano y a nuestro Senador Leonardo Loza. Gracias por haber estado con nosotros.

De esta forma que nosotros concluimos este acto tan importante el programa especial referido a la Imposición de Condecoraciones "Ana María Romero de Campero", "Símbolos Patrios" y "Franz Tamayo".

Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes y es de esta forma que la Cámara de Senadores ha reconocido y destacado el trabajo que realizan diferentes instituciones y personalidades en nuestro país. Senador de esta forma concluimos muchísimas gracias a todo por su presencia.

Sen. Presidente: Saludo y agradezco a los representantes de las instituciones y personalidades por la Imposición de la Condecoración de "Ana María Romero de Campero", "Símbolos Patrios" y "Franz Tamayo".

Al haber agotado en Orden del Día damos por concluida la Sesión de hoy.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la Sesión de mañana.

Sen. Secretario: Gracias, hermano Presidente y también a todas las hermanas y hermanos senadores que están aquí presentes.

Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Ducentésima Trigésima Tercera Sesión Ordinaria, lunes 28 de octubre; Horas 14.30; Orden del Día; 1. Correspondencia; 2. Asuntos del Día; 3. Asuntos en Mesa; 4. Informes de Comisiones; 5. Asuntos Varios; La Paz, octubre de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Es todo hermanos. Gracias.

Sen. Presidente: Gracias, senadoras, senadores.

La Sesión concluye a horas: 11:10.

